

Préambule

Dans un environnement réglementaire de plus en plus complexe, le premier objectif de la boîte à outils permis de construire est d'offrir aux maîtres d'œuvre les moyens de mieux appréhender les contraintes urbanistiques de leurs projets.

Elle met ainsi à disposition des adhérents de la MAF des outils pédagogiques.

Elle participe également à sécuriser les projets et à anticiper les situations à risque à travers des recommandations.

Bien que ce ne soit pas sa vocation première, elle participe enfin à la prévention des sinistres par une gestion maîtrisée des autorisations d'urbanisme.

Les réponses apportées s'appuient sur les règles en vigueur et les retours d'expérience de la MAF. Elles sont le fruit d'une réflexion croisée entre des architectes et des praticiens du contentieux de l'urbanisme.

Comment l'utiliser ?

Cette boîte à outils est organisée par thèmes en 15 chapitres répartis en 3 parties :

- Les règles applicables au projet (chapitres 2 à 5)
- Le projet : qui, quoi, comment ? (chapitres 6 à 11)
- Le contentieux de l'urbanisme (chapitres 12 à 15)

Les contenus sont largement illustrés par des infographies afin de les rendre plus accessibles.

A chaque chapitre sont attachés des outils (infographies, modèles de courriers, etc.) et de nombreux liens hypertexte permettant de consulter la réglementation et les décisions de justice citées.

Les règles applicables étant particulièrement fluctuantes, la page d'accueil précise la date de la dernière mise à jour.

La boîte à outils n'est pas exhaustive, la page « Contribuez » permet d'ailleurs de soumettre des propositions afin de l'enrichir.

Recommandations

Pour ne pas être détournés de leur fonction préventive et exploités à l'encontre des maîtres d'œuvre, certains contenus ayant un caractère particulièrement sensible d'un point de vue de la responsabilité des architectes ne doivent pas être portés à la connaissance des maîtres d'ouvrage et des autres intervenants.

Par ailleurs, les recommandations et les suggestions de lettres ne constituent qu'un cadre d'orientation générale et ne dispensent pas le lecteur d'une adaptation en fonction du contexte et de la situation.

A noter également que les décisions de justice citées constituent uniquement des illustrations. Les juridictions apprécient au cas par cas la légalité des autorisations qui leur sont soumises ; il ne peut donc pas en être tiré une règle intangible applicable à l'ensemble des projets.

Comité de rédaction

- Clotilde CAZAMAJOUR, avocat
- Patrick CORMENIER, juriste
- Frédéric PACCALET, ingénieur CTC
- Camille PORRETTA, juriste

Avec la participation de :

- Michel KLEIN, juriste
- Charlène GOURAUD, juriste
- Pierre-Antoine ALDIGIER, avocat
- Rémy DEMARET, avocat
- Céline ADAM, architecte
- Clémence LAUR, architecte
- Thomas JONQUERES, architecte
- Chloé PATTEE, architecte
- Clémence SIX, juriste

1.1 Quels sont les rôles respectifs de l'architecte et du maître d'ouvrage ?

Mettre en favoris

Paragraphes principaux

L'architecte est tenu, au même titre que le maître d'ouvrage, de respecter les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Il vérifie la conformité du projet avec les règles civiles (mitoyenneté, servitudes, etc.) et administratives et, plus généralement, en assure le respect.

L'architecte tient compte des règles d'urbanisme en vigueur sur tout ou partie du territoire (loi Littoral, plan local d'urbanisme, plan de prévention de risques, règlement sanitaire départemental, etc.).

Il lui appartient de définir la réglementation applicable au projet et de vérifier l'existence ou non de règles spécifiques (cahier des charges de lotissement, etc.).

Dans le cadre de l'obtention d'une demande d'autorisation d'urbanisme, l'architecte est tenu à une obligation de moyen et non de résultat.

En pratique, l'architecte est susceptible d'engager sa responsabilité pour inobservation des règles et prescriptions d'urbanisme à l'origine d'un refus ou de l'annulation d'une autorisation d'urbanisme.

La circonstance que l'architecte intervienne à titre gracieux ou bénévole aux côtés du maître d'ouvrage n'est pas de nature à l'exonérer de ces vérifications.

A noter que, lorsque le maître d'ouvrage est un professionnel de la promotion ou d'opérations immobilières, cette qualité ne suffit pas à elle seule à dégager l'architecte de toute responsabilité.

1.2 Que doit contenir le contrat d'architecte ?

Mettre en favoris

Paragraphes principaux

1.2.1 Quelles sont les précautions à prendre lors de la rédaction du contrat ?

Le contrat sera une clé de lecture des obligations respectives de l'architecte et du maître d'ouvrage.

- Le contrat doit préciser l'étendue de la mission confiée.

L'architecte n'est en effet responsable que dans la limite de la mission et des obligations qui lui sont confiées. Il ne peut lui être reproché des fautes étrangères à ses missions contractuelles.

Il est donc essentiel de décrire très précisément ce qu'inclut et exclut la mission ainsi que ses évolutions ultérieures par voie d'avenant. Plus la mission de l'architecte sera détaillée, plus il lui sera aisé de justifier des contours exacts de sa mission.

Par exemple, l'architecte dont la mission est limitée au dépôt d'une demande de permis de construire n'est tenu d'aucune obligation de conseil postérieurement au dépôt de la demande. Encore faut-il qu'il se cantonne à cette

mission et n'en accepte pas de nouvelles sans cadre contractuel, le simple service bénévole ou à titre commercial étant source de responsabilité.

Il est essentiel d'adapter la mission par voie d'avenant en cas d'évolutions ou faits imprévus, ainsi que de tracer tous les conseils ou réserves qui auraient été donnés par l'architecte au maître d'ouvrage à ce propos (révision d'un PLU, annulation d'un PLU, demande du maître d'ouvrage de passer outre les exigences d'une mairie, etc.).

- Le contrat décrit les pièces que le maître d'ouvrage a l'obligation de fournir : actes institutifs de servitudes, cahier des charges de lotissement, cahier des charges de cession de terrain en ZAC, etc.

A noter que l'architecte est d'autant plus légitime à exiger du maître d'ouvrage « sachant », ou de sa direction juridique lorsqu'il en dispose (ce qui est de plus en plus fréquent chez les professionnels de l'immobilier), toutes les caractéristiques juridiques, administratives ou techniques susceptibles d'influer sur le projet, notamment sur les autorisations d'urbanisme ou environnementales requises.

- [OUTIL - Déclaration du maître d'ouvrage professionnel](#)
- Le contrat permet à l'architecte d'exercer son devoir de conseil puisqu'il constitue un document écrit signé du maître d'ouvrage.

En parallèle, l'architecte pourra également tracer par écrit l'ensemble des conseils donnés au maître d'ouvrage au gré de la mission, de même que toutes les demandes ou exigences formulées par le maître d'ouvrage (ex. dépôt d'une demande de permis de construire alors même que l'architecte aurait alerté le maître d'ouvrage sur le risque que l'administration oppose un refus).

1.2.2 Le contrat peut-il déroger à la règle d'urbanisme ?

Aucun accord unilatéral ou contractuel ne permet de déroger à la règle d'urbanisme, notamment à l'égard de l'autorité compétente qui délivrera l'autorisation d'urbanisme.

Ce n'est que dans le cadre des hypothèses prévues par la loi ([C. urb., art. L. 152-3 à L. 152-6, L. 111-15 à L. 111-19](#)) qu'une dérogation à la règle d'urbanisme pourra être envisagée.

En pratique, il arrive qu'au gré des discussions avec l'autorité compétente, le pétitionnaire convienne avec ce dernier de l'inadaptation de la règle locale à certaines caractéristiques du projet. La délivrance de l'autorisation d'aménager ou de construire qui en résulterait est toutefois susceptible d'annulation.

Il apparaît ainsi nécessaire de rappeler au maître d'ouvrage l'impératif respect de la réglementation locale d'urbanisme et la sanction encourue s'il décide d'aller à l'encontre de la norme.

1.3 Quels sont les risques auxquels s'expose l'architecte face à un maître d'ouvrage peu scrupuleux ?

Mettre en favoris

Paragraphes principaux

Il est essentiel que la mission soit exécutée par les parties de bonne foi.

Face à un maître d'ouvrage qui prétendrait ne pas respecter la réglementation en vigueur, l'architecte doit être vigilant à deux titres :

- L'autorisation d'urbanisme sera entachée de fraude :

Constitue une fraude le fait de fournir une information erronée à l'administration ou d'employer des manœuvres dans l'intention de fausser l'appréciation du service instructeur sur la conformité de la construction projetée avec la réglementation en vigueur. Il en résulte deux conséquences :

- l'autorisation d'urbanisme obtenue par fraude ne crée aucun droit au profit du pétitionnaire et de ses bénéficiaires successifs ;
- l'autorisation d'urbanisme peut être retirée à tout moment, c'est-à-dire sans condition de délai, même une fois l'ouvrage terminé.

En cas de mauvaise foi ou fraude du maître d'ouvrage, il est donc essentiel que l'architecte use de son devoir de conseil et émette toutes réserves et protestations d'usage.

- L'architecte s'expose à un refus de garantie par son assureur.

1.4 En quoi consiste le devoir de conseil de l'architecte en matière d'urbanisme ?

Mettre en favoris

Paragraphe principal

1.4.1 Qu'est-ce que le devoir de conseil ?

Le devoir de conseil de l'architecte implique d'informer le maître d'ouvrage sur la faisabilité de son projet et ce pendant toutes les phases de sa mission.

Il informe son client des contraintes administratives, techniques et juridiques inhérentes au projet portées à sa connaissance.

Il identifie les règles applicables au projet et alerte son client lorsque l'une d'entre elles est imprécise ou sujette à interprétation.

L'architecte pourra engager sa responsabilité s'il n'a pas informé le maître d'ouvrage sur les risques à mettre en œuvre une autorisation méconnaissant les règles d'urbanisme ou les prescriptions qu'elle comporterait ; de même s'il ne l'a pas avisé en temps utile de la nécessité de régulariser une construction par le dépôt d'une demande de permis de construire modificatif.

A noter que le maître d'ouvrage est recevable à contester les prescriptions imposées par l'autorisation d'urbanisme lorsqu'elles présentent un caractère irréalisable et/ou illégal (à propos d'une prescription non conforme au PLU : [CE, 25 juillet 2025, n° 495747](#)).

L'architecte doit l'alerter et l'inviter à se rapprocher d'un avocat afin d'apprécier l'opportunité d'un recours.

1.4.2 Le devoir de conseil de l'architecte titulaire d'une mission PC se limite-t-il aux règles d'urbanisme ?

Si le Code de l'urbanisme précise que les autorisations d'urbanisme sont délivrées sous réserve des droits des tiers, il convient de préciser que l'architecte doit proposer un projet réalisable tant sur le plan urbanistique qu'au regard des règles du Code civil.

Par principe, la méconnaissance d'une servitude ne peut être opposée à une autorisation d'urbanisme. Toutefois, cette même servitude de droit privé peut ensuite faire obstacle à l'exécution de l'autorisation.

Le devoir de conseil de l'architecte titulaire d'une mission de permis de construire ne se limite donc pas aux règles d'urbanisme ; il porte également sur les règles de droit privé susceptibles d'impacter le projet.

Exemples :

- un permis de construire est délivré sur la base d'une hauteur réglementée à 11 mètres par le PLU. Toutefois, une servitude dite non altius tollendi (interdiction de construire au-delà d'une certaine hauteur) conclue avec le propriétaire d'un immeuble voisin interdit toute construction au-delà de 8 mètres, exposant ainsi l'immeuble à un risque de démolition partielle.
- un cahier des charges ou un règlement de lotissement peut imposer une distance d'implantation de 4 mètres des limites séparatives, tandis que le PLU imposerait uniquement 3 mètres.

L'architecte doit également concevoir un bâtiment respectant les prescriptions du Code de la construction et de l'habitation (à propos d'un bâtiment d'habitation ne satisfaisant pas aux normes applicables en matière d'accessibilité aux personnes handicapées : [Cass. Civ. 3^{ème}, 5 septembre 2024, n° 21-21.970](#)).

1.4.3 Comment prouve-t-on que le conseil a été donné ?

S'agissant du devoir de conseil, la charge de la preuve repose sur l'architecte. Cela signifie qu'il lui appartiendra, dans le cadre d'un procès, de justifier que le conseil a été donné.

Même si le maître d'ouvrage est notoirement compétent ou ne peut ignorer certaines informations propres au projet, il doit donc veiller à retracer par écrit l'ensemble des faits connus ou conseils qu'il aurait exprimés.

On pourrait certes considérer que l'architecte n'est pas tenu d'informer le maître d'ouvrage sur des faits connus de tous (ex. l'obligation de respecter les prescriptions de l'autorisation d'urbanisme) mais, en pratique, il lui est recommandé d'exercer systématiquement son devoir de conseil à raison de la sévérité des juges à l'égard des architectes sur cette question.

La traçabilité des conseils pourra ressortir du contrat et de ses avenants, d'échanges de courriels, courriers ou tous autres supports écrits. Si le conseil porte sur un sujet présentant une réelle gravité (ex. construction sans autorisation), l'architecte procèdera par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception afin de justifier que le conseil a bien été porté à connaissance du maître d'ouvrage.

Plus particulièrement, il est recommandé de tracer au maximum les demandes et autres exigences du maître d'ouvrage, ainsi que les réponses apportées.

1.4.5 Quelles sont les précautions que l'architecte doit prendre au titre de ses honoraires ?

La relation contractuelle entre le maître d'ouvrage et l'architecte peut être déséquilibrée avant l'obtention de l'autorisation de construire.

Les maîtres d'ouvrage ont effectivement tendance à limiter les honoraires de l'architecte avant l'obtention de l'autorisation d'urbanisme, n'ayant alors pas la certitude que le projet se réalisera (défaut d'obtention du permis de construire, voire condition suspensive dans le contrat de vente du terrain portant sur l'obtention du permis).

Le risque d'abandon du projet pour un motif extérieur à ses prestations ne peut peser sur l'architecte.

Il est donc légitime à négocier des honoraires adaptés à la charge de travail effective que représente la constitution d'un dossier de demande d'autorisation.

Par ailleurs, la date de paiement des honoraires afférents à la mission PC doit être fixée au jour du dépôt d'un dossier de demande complet et non de l'obtention de l'autorisation d'urbanisme.

En effet, l'obtention de l'autorisation ne dépend pas nécessairement des prestations de l'architecte, mais peut résulter d'une volonté politique ou d'une appréciation subjective du respect des règles d'urbanisme (ex. insertion de la future construction dans son environnement).

Pour éviter un abandon du projet par le maître d'ouvrage, qui l'amènerait à contester le paiement des honoraires, l'architecte a tout intérêt à s'assurer :

- en amont du dépôt de la demande d'autorisation, du respect de la réglementation d'urbanisme pour réduire le risque de refus par l'administration ;
- durant l'instruction de la demande, que le maître d'ouvrage transmette les pièces sollicitées par l'administration ;
- auprès du maître d'ouvrage que le notaire chargé de la vente du terrain a bien envoyé la Déclaration d'Intention d'Aliéner (DIA) faisant démarrer le délai de deux mois de purge du droit de préemption ;
- une fois l'autorisation d'urbanisme obtenue, que les délais de recours ont été purgés (ce qui implique notamment que la décision ait été bien affichée sur le terrain).

2 . Les grands objectifs du droit de l'urbanisme

2.0 Préambule

Mettre en favoris

Paragraphe principal

L'[article L. 101-1 du Code de l'urbanisme](#) impose aux collectivités publiques d'harmoniser leurs politiques relatives à l'utilisation de l'espace en tenant compte des grands objectifs généraux visés à l'[article L. 101-2](#) du même code :

- « Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants :
- 1° L'équilibre entre :
 - a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ;
 - b) Le renouvellement urbain, le développement urbain et rural maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la lutte contre l'étalement urbain ;
 - c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ;
 - d) La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la restauration du patrimoine culturel ;
 - e) Les besoins en matière de mobilité ;
- 2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ;
- 3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et de développement des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile ;
- 4° La sécurité et la salubrité publiques ;
- 5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature ;
- 6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ;
- 6° bis La lutte contre l'artificialisation des sols, avec un objectif d'absence d'artificialisation nette à terme ;
- 7° La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'économie des ressources fossiles, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables ;
- 8° La promotion du principe de conception universelle pour une société inclusive vis-à-vis des personnes en situation de handicap ou en perte d'autonomie dans les zones urbaines et rurales. »

2.1 Quels sont les grands objectifs du droit de l'urbanisme ?

Mettre en favoris

2.1.1 Le développement durable

Cet objectif est inscrit depuis 2005 dans la Charte de l'environnement, qui fait partie intégrante de la Constitution.

Il est également défini par l'[article L. 110-1 du Code de l'environnement](#) ; il répond à cinq finalités :

- La lutte contre le réchauffement climatique ;
- La préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources, ainsi que la sauvegarde des services qu'ils fournissent et des usages qui s'y rattachent ;
- La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations ;
- L'épanouissement de tous les êtres humains ;
- La transition vers une économie circulaire.

Focus

Focus sur la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant sur la lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite loi Climat et résilience

La [loi Climat et résilience](#) a vocation à renforcer ces objectifs et assurer « la transition de notre modèle de développement vers une société neutre en carbone, plus résiliente, plus juste et plus solidaire ».

Parmi les objectifs essentiels que vise la loi figurent les principes de sobriété foncière et de lutte contre l'artificialisation des sols dans les plans locaux d'urbanisme (PLU, PLUi), ainsi qu'un objectif national d'absence d'artificialisation nette des sols d'ici 2050 ([C. urb., art. L. 101-2](#)).

Concrètement, la loi Climat et résilience impacte les PLU et PLUi :

- Au niveau du projet d'aménagement et de développement durable (PADD) :
- Les objectifs de modération de la consommation d'espace et de lutte contre l'étalement urbain prévus par le PADD doivent être fixés en vue d'atteindre les objectifs de réduction d'artificialisation des sols mentionnés dans les schémas de cohérence territoriale (SCoT).
- En l'absence de SCoT (et selon le document régional applicable sur le territoire du PLU), le PADD devra :
 - prendre en compte les objectifs de réduction de cette artificialisation mentionnés par le schéma régional d'aménagement de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET) ;
 - ou être compatible avec les objectifs mentionnés sur ce point par le projet d'aménagement et de développement durable de Corse (PADDuC), le schéma d'aménagement régional (SAR) ou le schéma directeur de la région d'Ile-de-France (SDRIF).
- Le PADD du PLU(i) « ne peut prévoir l'ouverture à l'urbanisation d'espaces naturels, agricoles ou forestiers que s'il est justifié, au moyen d'une étude de densification des zones déjà urbanisées, que la capacité d'aménager et de construire est déjà mobilisée dans les espaces urbanisés. Pour ce faire, il tient compte de la capacité à mobiliser effectivement les locaux vacants, les friches et les espaces déjà urbanisés pendant la durée comprise entre l'élaboration, la révision ou la modification du plan local d'urbanisme et l'analyse » ([C. urb., art. L. 151-5](#)).
- A noter que cette loi précise aussi à quelles occasions les évolutions en matière de lutte contre l'artificialisation des sols devront être intégrées dans les PLUi.

-
- Au niveau des orientations d'aménagement et de programmation (OAP) :
- Les OAP peuvent désormais porter sur des quartiers ou des secteurs à renaturer.
- La loi Climat et résilience rend obligatoire (et non plus optionnel) l'établissement par les OAP d'un échéancier prévisionnel d'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de réalisation des équipements correspondant à chacune d'elles, et la définition par les OAP des actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur les continuités écologiques.
- La loi Climat et résilience permet aux OAP de définir les actions et opérations nécessaires pour protéger les franges urbaines et rurales, et les conditions dans lesquelles les projets de construction et d'aménagement situés en limite d'un espace agricole intègrent un espace de transition végétalisé non artificialisé entre les espaces agricoles et les espaces urbanisés, ainsi que la localisation préférentielle de cet espace de transition.
-
- Au niveau du règlement du PLUi :
- Dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants et dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique, le PLUi identifie obligatoirement les secteurs dans lesquels son règlement fixe une part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables.
- La loi précise par ailleurs à quels projets opérationnels s'appliquent les règles prévues par le PLUi en matière de part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables.
- Dans les zones d'aménagement concerté (ZAC), le règlement peut aussi fixer une densité minimale de constructions.
-
- Dérogations au PLUi :
- La loi Climat et résilience crée de nouvelles possibilités de dérogations au PLUi, notamment en vue de :
 - favoriser la densité (notamment dans les grandes opérations d'urbanisme) ;
 - créer des espaces extérieurs en continuité des habitations, assurant un équilibre entre les espaces construits et les espaces libres ;
 - favoriser les constructions faisant preuve d'exemplarité environnementale ;
 - inciter au réemploi des friches, en facilitant les travaux nécessaires à ce réemploi.
- Enfin, point également important, la loi Climat et résilience raccourcit à 6 ans (contre 9 ans auparavant) le délai d'ouverture des zones à urbaniser (AU) impliquant le recours à une révision du PLUi. Elle raccourcit par ailleurs à 6 ans le délai prévu pour l'analyse des résultats de l'application du PLUi.

Le principe de développement durable est un principe de conciliation entre diverses préoccupations potentiellement contradictoires, mais que les politiques d'urbanisme doivent pourtant toutes intégrer, et ce sans que la promotion de l'une n'efface et/ou ne prévale sur les autres.

Cet objectif est mis en œuvre au travers de :

- La rédaction des Plans d'Aménagement et de Développement Durable (PADD) que doivent comporter les Plans Locaux d'Urbanisme (PLU) et des Projets d'Aménagement Stratégiques (PAS) que doivent comporter les Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT) ;
- La réalisation d'une évaluation environnementale dont doivent faire l'objet certains documents d'urbanisme (DTADD, SDRIF, SCoT, PLU, SAR, PADDuC).

2.1.2 Le principe d'équilibre

Les documents d'urbanisme doivent déterminer les conditions permettant d'assurer l'équilibre entre le développement urbain et la protection du territoire, en particulier des espaces naturels et agricoles.

L'objectif d'équilibre entre les populations résidant en milieu urbain et rural est placé en tête de liste, et va de pair avec l'objectif de renouvellement urbain et de lutte contre l'étalement urbain.

Le renouvellement urbain est une priorité des politiques publiques en matière d'urbanisme depuis la [loi SRU du 13 décembre 2000](#). Depuis la fin des années 90, l'objectif est d'éviter la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers, et la dévitalisation des centres-villes, de privilégier l'intervention sur l'existant et de favoriser la densification.

La réalisation de cet objectif passe notamment par l'analyse de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestier dans les rapports de présentation des SCoT et PLU.

2.1.3 Les objectifs sociaux et économiques

Les documents d'urbanisme doivent assurer :

- la diversité des fonctions urbaines et rurales ;
- la mixité sociale dans l'habitat.

Pour cela, ils doivent prévoir :

- des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitats, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipements commerciaux ;
- et tenir compte des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et de développement des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile.

Le principe de diversité fonctionnelle vise à réunir dans un même espace les installations et constructions destinées aux fonctions de logements, de travail, de commerces, de services, de loisirs etc. Il s'agit de ne plus créer de secteurs monofonctionnels aboutissant à des cités dortoirs, quartiers d'affaires, zones commerciales, etc.

Le principe de mixité sociale s'inscrit en opposition par rapport aux politiques d'urbanisme des années 1960.

La mixité sociale impose aux communes d'une certaine taille de disposer d'au moins 25% de logements sociaux et, grâce aux facultés données aux auteurs de documents d'urbanisme, de contraindre les promoteurs immobiliers à œuvrer en ce sens.

Le dernier objectif fixé par l'[article L. 101-2 du Code de l'urbanisme](#) présente une dimension sociale très forte.

Les collectivités doivent désormais promouvoir le principe de conception universelle pour une société inclusive vis-à-vis des personnes handicapées dans les zones urbaines et rurales. L'objectif est que les territoires de demain soient le plus accessibles possibles aux personnes handicapées, âgées ou en perte d'autonomie.

2.1.4 Les objectifs environnementaux

Les documents d'urbanisme sont désormais des instruments au service des trois grandes causes environnementales que sont :

- la préservation des ressources naturelles ;
- la lutte contre le réchauffement climatique ;
- la préservation de la biodiversité.

2.1.5 La police de l'urbanisme : esthétisme, sécurité et salubrité

L'esthétique, la sécurité et la salubrité sont depuis longtemps au centre des préoccupations du droit de l'urbanisme.

Aujourd'hui, « la qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville » est un objectif à part entière.

La sécurité et la salubrité publiques sous-tendent également l'ensemble des règles d'urbanisme (accès et circulation, assainissement, alimentation en eau potable, prise en compte des activités exploitées dans certains bâtiments, ERP, IGH, etc.).

En complément de ces critères, s'ajoute un objectif spécifique de prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature.

Les auteurs des documents d'urbanisme disposent de nombreux instruments pour atteindre ces objectifs. Ils disposent notamment de la possibilité de fixer les règles de desserte des terrains par des voies et réseaux divers, des règles relatives à l'implantation ou à l'aspect extérieur des constructions.

2.2 Quelles sanctions s'appliquent si ces objectifs sont méconnus ?

Mettre en favoris

Paragraphe principal

Concrètement, la méconnaissance des exigences de l'[article L. 101-2 du Code de l'urbanisme](#) peut être sanctionnée de deux façons :

- lors du contrôle de légalité réalisé par le préfet sur les documents d'urbanisme ;
- lors du contrôle juridictionnel effectué par les juridictions administratives à l'égard des documents d'urbanisme, à l'occasion de recours formés par des personnes physiques ou morales telles que des associations dotées de statuts à l'objet social adapté à la défense de l'environnement, du cadre de vie des habitants, du patrimoine bâti et naturel, etc.

3 . Les règles incontournables sur tout le territoire

3.1 Préambule : le principe d'indépendance des législations

Mettre en favoris

Paragraphes principaux

3.1.1 Qu'est-ce que le principe d'indépendance des législations ?

- La législation d'urbanisme est indépendante des autres législations.
Ce principe est lié à la spécialisation des compétences entre les différentes autorités administratives (Etat et collectivités locales). Le service instructeur d'une commune ou d'une intercommunalité ne peut pas veiller au respect de toutes les réglementations, ni tout contrôler. Le permis de construire ne prendra pas en compte ces autres législations, qu'elles soient ou non applicables au projet
Ce principe procède également du principe selon lequel les collectivités ne peuvent pas empiéter sur les compétences exclusivement dévolues aux services de l'Etat, aussi appelées « polices administratives spéciales ». Elles sont habituellement placées localement sous la responsabilité des représentants de l'Etat (préfets de région et préfets de département).
Exemples de polices administratives spéciales : police spéciale des installations classées pour la protection de l'environnement, police spéciale des espèces protégées, police spéciale des sites classés et inscrits, police spéciale des monuments historiques, police spéciale de l'eau, etc.
- Dans le même temps, le principe d'indépendance des législations est marqué par des mécanismes d'articulation de ces législations.
Par exemple, lorsqu'un projet impacte des lieux de vie, parcours ou reproduction d'espèces protégées, le permis de construire ne pourra pas être mis en œuvre sans obtention préalable d'une dérogation au titre de la législation sur les espèces protégées, formalisée par un arrêté préfectoral.

Concrètement, cela signifie que :

- La délivrance d'une autorisation d'urbanisme n'a pas pour objet de s'assurer du respect des législations connexes (droit civil, droit rural, droit de l'environnement, législation sur l'aménagement commercial, droit de la construction, etc.) ;
- Le manquement à ces autres législations n'entache pas d'illégalité les autorisations délivrées au titre du Code de l'urbanisme.

3.1.2 Quelles sont les exceptions à ce principe prévues par le Code de l'urbanisme ?

- La première hypothèse concerne les cas où le permis ou la non-opposition à déclaration préalable tient lieu de décision au titre d'une autre législation ([C. urb., art. L. 425-1](#) et [R. 425-1 à R. 425-15-2](#)). C'est le cas par exemple des projets situés aux abords des monuments historiques ou dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, si l'architecte des bâtiments de France a donné son accord.
- La seconde hypothèse vise les cas dans lesquels l'autorisation d'urbanisme est subordonnée à une décision favorable expresse au titre d'une autre législation ([C. urb., art. R. 425-16 à R. 425-22-1](#)) regroupant notamment les accords pour les travaux sur les immeubles protégés par la législation sur les monuments historiques, les

projets dans les parcs ou encore les projets soumis à avis de la commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) (cf. 3.8) .

- La troisième hypothèse concerne les opérations dans lesquelles l'autorisation d'urbanisme disparaît au profit d'une autorisation spécifiquement prévue par une autre législation ([C. urb., art. L. 425-5](#) et [R. 425-23 à R. 425-29-2](#)), par exemple à propos de travaux sur un immeuble classé monument historique.
- La quatrième hypothèse est celle de la délivrance d'une autorisation d'urbanisme subordonnée à l'accomplissement d'autres formalités au titre d'une autre législation ([C. urb., art. L. 425-6 à L. 425-15](#) et [R. 425-30 et 31](#)), comme les travaux soumis à défrichement.

3.1.3 Délivrance et mise en œuvre des autorisations d'urbanisme en cas de législations indépendantes : quels réflexes ?

Si l'autorité compétente qui délivre l'autorisation d'urbanisme n'a pas à tenir compte des autres législations applicables au projet, les travaux ne peuvent en revanche pas être mis en œuvre si les autres autorisations administratives spécifiques n'ont pas été délivrées.

Par exemple, le permis de construire ne pourra être exécuté si les travaux nécessitent au préalable une autorisation de défrichement ou un arrêté préfectoral valant dérogation à la législation sur les espèces protégées ou, plus généralement, une autorisation environnementale prévue par l'[article L. 181-1 du Code de l'environnement](#).

Par exemple, le changement de destination dans les zones urbaines dites denses peut supposer en parallèle une autorisation de changement d'usage des locaux d'habitation, prévue à l'[article L. 631-7 du Code de la construction et de l'habitation](#).

Le porteur du projet et son architecte doivent donc veiller à se soumettre aux modalités d'autorisation préalable de chacune de ces législations spéciales.

Ne pas le faire exposerait le maître d'ouvrage et, par voie de conséquence son architecte, à des poursuites pénales en raison notamment du non-respect de chacune de ces législations spéciales.

Par exemple, l'[article L. 415-8 du Code de l'environnement](#) punit de six mois d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende le fait de réaliser un programme ou un projet d'activité, de travaux, d'aménagement, d'ouvrage ou d'installation en méconnaissance des engagements spécifiques pris par un adhérent à une charte Natura 2000.

Ne pas le faire peut également les exposer à supporter des conséquences civiles et financières.

3.2 Quelles sont les règles du Code de l'urbanisme à prendre en compte ?

Mettre en favoris

Paragraphes principaux

Le Code de l'urbanisme comporte deux séries de règles à prendre en compte :

- des règles générales applicables à l'ensemble du territoire, autrement dénommées Règlement National d'Urbanisme (RNU) (cf. 3.2.1) ;
- des règles spéciales applicables à certaines zones du territoire :
 - la loi Climat et résilience (cf. 3.2.2) ;
 - la loi Littoral (cf. 3.2.3) ;
 - la loi Montagne (cf. 3.2.4) ;

- les DTADD (cf. 3.2.5) ;
- le SDRIF en Ile-de-France (cf. 3.2.6) ;
- les règles applicables au Grand Paris (cf. 3.2.7) ;
- le PADDuC en Corse (cf. 3.2.8) ;
- les SAR en outre-mer (cf. 3.2.9).

3.2.1 Les règles générales applicables à l'ensemble du territoire : le RNU

Le Règlement National d'Urbanisme (RNU) comprend les principales règles d'urbanisme, applicables sur la totalité du territoire. Il est intégralement codifié aux [articles L. 111-1 à L. 111-34](#) et [R. 111-1 à R. 111-53 du Code de l'urbanisme](#).

3.2.1.1 Quand est-ce que le RNU s'applique ?

Le règlement national d'urbanisme (RNU) s'applique sur l'ensemble du territoire. Toutefois, certaines de ses règles (ex. hauteur, prospects, etc.) ne sont pas applicables dans les territoires couverts par un document local d'urbanisme (PLU, carte communale).

En l'absence de PLU ou de carte communale, la constructibilité des terrains est aussi définie par la règle de la constructibilité limitée (cf 3.2.1.8).

A noter qu'une grande partie du territoire est désormais couverte par des règles locales mieux adaptées que le RNU aux spécificités de chaque secteur

Les communes et établissements de coopération intercommunale (EPCI) peuvent en effet être ou non dotés de documents locaux d'urbanisme (PLUi, PLU, carte communale, etc.). Dans certains cas particuliers, ils peuvent également être soumises à des règles spéciales : loi Littoral (cf 3.2.3) , loi Montagne (cf 3.2.4), etc.

Toutefois, même sur le territoire de ces communes et EPCI, une partie des dispositions du RNU reste systématiquement applicable.

Attention, également, les règles du RNU sont applicables tant que le PLU ou le document local d'urbanisme en tenant lieu n'est pas encore devenu opposable à la date de délivrance des autorisations d'urbanisme.

3.2.1.2 Qu'est-ce que le RNU et quelle est sa portée ?

L'[article R. 111-1 du Code de l'urbanisme](#) différencie deux types de règles du RNU :

- Les règles dites « impératives » : elles s'appliquent indistinctement à l'ensemble des communes et EPCI, même lorsqu'il y a un PLU ou une carte communale.
Par exemple, un projet, conforme en tous points au PLU, devra aussi se conformer à l'[article R. 111-2 du Code de l'urbanisme](#) : il ne pourra pas porter atteinte aux impératifs d'ordre public de sécurité, de salubrité ou de santé publiques (dangerosité des abords et du réseau routier, risque d'inondation avec ou sans plan de prévention de ce risque naturel, etc.).
Par exemple, le projet devra satisfaire à l'obligation d'insertion architecturale et paysagère dans ses environs, imposée par l'[article R. 111-27 du Code de l'urbanisme](#).
- Les règles dites « supplétives » : elles ne s'appliquent qu'en l'absence de PLU ou document local d'urbanisme en tenant lieu ([C. urb., art. R. 111-3](#), [R. 111-5 à R. 111.19](#) et [R. 111-28 à R. 111-30](#)).



×



3.2.1.3 Quelles sont les règles impératives du RNU qui s'appliquent sur tout le territoire ?

Parmi les règles impératives dites d'ordre public, toujours applicables sur tout le territoire, figurent :

Les règles protectrices de la sécurité, la santé et la salubrité publiques

« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. » ([C. urb., art. R. 111-2](#))

Exemples de risques :

- Sécurité routière et des abords du terrain d'assiette : un risque lié à la circulation peut justifier un refus de permis de construire ([Conseil d'Etat, 10 avril 1974, n° 92821, publié](#)), de même qu'un risque incendie ([Conseil d'Etat, 16 octobre 1992, n° 86494, publié](#)) ;
- Risques liés à la sécurité des personnes : refus d'installation de tirs à l'arc au sein d'une zone d'habitation, alors que des maisons sont à proximité immédiate du mur cible ([Cour administrative d'appel de Paris, 23 juin 1998, n° 96PA00734](#)) ;
- Risques naturels (incendie, inondation, submersion, repli du trait de côte, avalanche, sismique, etc.) :

- Incendie : un permis peut être refusé lorsque le terrain d'assiette se situe dans un massif forestier soumis à un risque incendie important ([Cour administrative d'appel de Bordeaux, 29 décembre 2005, n° 02BX01671](#)) ;
- Inondation : le risque d'inondation justifie un refus lorsque des terrains sont exposés à des crues susceptibles de porter atteinte à la sécurité de la construction envisagée et que les mesures préconisées pour endiguer les éventuelles inondations présentent des risques pour les propriétés en aval du ruisseau ([Cour administrative d'appel de Lyon, 24 mars 1998, n° 95LY00217](#)) ;
- Submersion marine : l'autorité administrative apprécie ce risque, en l'état des données scientifiques disponibles, en prenant en compte notamment le niveau marin de la zone du projet, sa situation à l'arrière d'un ouvrage de défense contre la mer, le cas échéant, le risque de rupture ou de submersion de cet ouvrage ([Conseil d'Etat, 23 mars 2016, n° 390853](#)) ;
- Avalanche ([Conseil d'Etat, 9 juillet 2003, n° 235325, publié](#)) ;
- Affaissement de terrain ([Conseil d'Etat, 13 mars 1989, n° 78030, publié](#)) ;
- Risques technologiques :
 - Antennes-relais : en l'état des connaissances scientifiques, les antennes relais ne présentent pas pour l'homme un risque suffisant justifiant un refus de permis de construire ([Conseil d'Etat, 13 décembre 2006, n° 284237, publié](#)) ;
 - Eoliennes : risque de rupture du mât et de projection de pales ([Conseil d'Etat, 27 juillet 2009, n° 317060, publié](#)).
- Nuisances liées à la proximité d'installations, telles que le bruit et la poussière :
 - Implantation d'une centrale à béton à proximité immédiate d'une maison d'habitation sur un terrain agricole alors que la centrale est source de nombreuses et importantes nuisances de bruit, de poussière, de trafic, de rejet d'eaux polluées ([Conseil d'Etat, 29 décembre 1997, n° 90033](#)) ;
- Risques majeurs : présence d'installations de stockage de produits liquides ou de gaz liquéfiés exposant les habitants à des risques mortels en cas d'incendie ou d'explosion ([Conseil d'Etat, 19 novembre 1999, n° 190303](#)).

Focus

Focus sur le risque d'incendie, notamment en zones rurales où la desserte incendie est peu généralisée

Le risque d'incendie de forêt, aux impacts aujourd'hui accrus par le réchauffement climatique, est notamment abordé dans le Code forestier et le Code de l'environnement.

Règles générales

En zone rurale ou forestière, mais aussi urbaine si elle est comprise dans un massif forestier (à vérifier lors de l'établissement d'un dossier de demande d'autorisation d'urbanisme), s'appliquent les dispositions du Code forestier relatives aux obligations de :

- débroussaillage ;
- respect des distances de prospect entre végétation et construction.

Textes de référence : [C. forestier, art. L. 131-11 et L. 131-12](#)

Règles spécifiques imposées par les plans de risques prévisibles en matière d'incendies de forêt (PPRIF)

Dans les zones délimitées par un PPRIF, le Code forestier prévoit le maintien en état débroussaillé d'une bande de terrain non bâtie d'une largeur entre 50 et 200 mètres, isolant les constructions des bois et forêts.

Concrètement, le nombre de refus d'autorisations d'urbanisme pour non-respect de ces bandes tampons inconstructibles, ainsi que de permis contestés par les préfets ou de refus d'autorisations de défrichement est en augmentation.

Texte de référence : [C. forestier, art. L. 131-18](#)

Cas des zones rurales

Une réponse du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer précise que :

« L'autorité qui délivre le permis de construire est tenue de veiller à ce que les conditions permettant la lutte contre les incendies soient remplies.

Plusieurs éléments doivent être pris en compte par le projet :

- L'accès à la construction par les services de lutte contre l'incendie,
- La possibilité de disposer de la quantité d'eau nécessaire, grâce à une pression et un débit suffisant dans les réseaux ou à l'existence de réserves d'eau (généralement 400 m3).

La défense extérieure contre l'incendie de chaque commune, placée sous l'autorité du maire au titre de ses pouvoirs de police administrative conformément aux termes de l'[article L. 2212-2, n° 5 du Code général des collectivités territoriales \(CGCT\)](#), doit être réglée au niveau local en partenariat avec les sapeurs-pompiers et le distributeur d'eau.

La solution technique la plus adaptée au risque à défendre pourra ainsi être choisie. La circulaire du 10 décembre 1951, complétée par celles du 20 février 1957 et du 9 août 1967, détaille l'ensemble des dispositifs auquel il peut être fait appel. [...]

En particulier, pour des communes rurales à faible densité de population, ceci peut représenter un coût très élevé et hors de portée des communes disposant de faibles ressources financières. La priorité est alors donnée à l'utilisation de points d'eau naturels (utilisables en permanence) ou à l'aménagement de réserves artificielles en des endroits judicieusement choisis par rapport aux bâtiments à défendre. L'aménagement de tels points d'eau permet en général une défense suffisante contre un risque moyen situé dans un rayon d'environ 400 mètres ».

Texte de référence : [JO Sénat du 17 mars 2005, page 770](#)

Comment le juge administratif apprécie-t-il le risque pour fonder un refus d'autorisation ?

- Les risques d'atteinte à la sécurité publique sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction, objet de l'autorisation sollicitée, que les tiers ([Conseil d'Etat, 13 juillet 2006, n° 282937](#)) ;
- Le juge prend en compte la destination de la construction et la configuration des lieux pour apprécier le risque.

Les règles protectrices des lieux avoisinants, sites, paysages naturels ou urbains, et des perspectives monumentales

« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à

édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. » ([C. urb., art. R. 111-27](#))

Ces dispositions s'appliquent même lorsque les lieux avoisinants ne font l'objet d'aucune protection particulière ([Conseil d'Etat, 21 mars 2001, n° 190043](#)).

Le juge administratif censure les autorisations d'urbanisme entachées d'erreur manifeste d'appréciation ([Conseil d'Etat, 19 juin 2002, n° 219648](#)).

Pour définir si un permis est ou non entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, le juge prend notamment en compte :

- en premier lieu, la qualité du site sur lequel la construction est projetée ;
- en second temps, l'impact du projet, compte tenu de sa nature et de ses effets, sur le site. A ce titre, le juge examine le volet paysager de la demande et le soin tout particulier qui y a été apporté ;
- l'avis de l'architecte des bâtiments de France ou de la commission départementale des sites fait partie des éléments d'information utiles dont tient compte le juge pour statuer sur la légalité du permis ([Conseil d'Etat, 3 mai 2004, n° 251534, publié](#)).

De manière générale, l'[article R. 111-27 du Code de l'urbanisme](#) doit permettre de protéger un environnement méritant une protection particulière et n'a pas vocation à protéger des intérêts privés tels que les atteintes communes au vu des habitations voisines.

Focus

Focus sur l'installation d'ombrières photovoltaïques sur les parcs de stationnement de plus de 1.500 m²

L'aménagement des parcs de stationnement suppose de respecter trois séries d'obligations :

- pour les parcs de stationnement annexés à des constructions autres que les logements :
 - des obligations relatives à la perméabilisation et l'infiltration ou l'évaporation des eaux pluviales des parcs de stationnement ([CCH, art. L. 171-4](#)) ;
 - des obligations d'ombrage des parcs de stationnement ([C. urb., art. L. 111-19-1](#)) ;
- pour l'intégralité des parcs de stationnement : l'obligation d'implanter des ombrières photovoltaïques.

L'obligation d'implanter des ombrières photovoltaïques prévue à l'[article 40 de la loi APeR du 10 mars 2023](#), qui n'a pas été codifié, s'impose :

- aux parcs de stationnement extérieurs de plus de 1.500 m² (il convient d'exclure les surfaces de circulation des véhicules de livraison) :
 - au 1^{er} juillet 2023 pour les parcs de stationnement existants ;
 - pour lesquels une autorisation d'urbanisme a été déposée après le 10 mars 2023 pour les parcs de stationnement futurs ;
- au 1^{er} juillet 2026 pour les parcs de stationnement dont la superficie est égale ou supérieure à 10.000 m² ;
- au 1^{er} juillet 2028 pour les parcs de stationnement dont la superficie est supérieure à 1500 m² mais inférieure à 10.000 m².

Il est possible de déroger à ces délais en sollicitant une dérogation (expresse) du préfet du département. Cette prorogation ne peut excéder 5 ans mais peut être prorogée une fois au maximum pour une durée de 2 ans.

L'obligation d'installer des ombrières photovoltaïques prend deux formes :

- la pose de panneaux photovoltaïques sur 50 % de la surface du parc de stationnement. Il s'agit d'une obligation surfacique et non liée à une puissance développée par le dispositif d'énergie renouvelable.
- une obligation d'affichage de la provenance des panneaux tout au long du chantier, et ce, pendant une durée d'un an.

L'article 40 de la loi APeR prévoit toutefois pas moins de cinq dérogations à cette double obligation :

- la mise en place d'un dispositif de production d'énergie renouvelable équivalent à l'obligation surfacique visée ci-avant (en pratique, peu réalisable) ;
- l'existence de contraintes techniques, de sécurité, architecturales, patrimoniales et environnementale ou relatives aux sites et aux paysages ;
- des conditions économiques non acceptables ;
- lorsque le parc de stationnement est déjà ombragé sur la moitié de la superficie ;
- la suppression ou la transformation d'un parc de stationnement autorisé dans le cadre d'une action ou d'une opération d'aménagement si la première autorisation est intervenue avant les délais fixés par l'article 40.

Le propriétaire du parc qui souhaite se prévaloir de l'une de ces dérogations doit en justifier dans sa demande de permis. L'établissement de l'attestation par le maître d'œuvre devrait, en toute rigueur, constituer une mission spécifique et donner lieu à une rémunération complémentaire (cette question relève de la négociation contractuelle).

Plusieurs projets de loi prévoient de modifier ce texte, en réduisant notamment le seuil des obligations surfaciques à 35 %. Les maîtres d'œuvre doivent donc faire être vigilants quant aux évolutions législatives à intervenir.

Les règles protectrices de la mixité sociale

L'[article L. 111-24 du Code de l'urbanisme](#) impose aux communes (suivant leur nombre d'habitants), qu'au moins 30 % des logements familiaux soient des logements locatifs sociaux, hors logements financés avec un prêt locatif social, dans toute opération de construction d'immeubles collectifs de plus de douze logements ou de plus de 800 m² de surface de plancher.

Le seuil de 800 m² s'apprécie au regard de la seule surface de plancher du projet dédiée aux logements, quelle que soit la destination principale de l'immeuble ([CE, 11 février 2025, n° 491009, Rec. CE tables](#)).

3.2.1.4 Quelles sont les règles supplétives du RNU qui ne s'appliquent qu'en l'absence de document local d'urbanisme ?

Parmi les règles supplétives importantes, applicables aux communes non couvertes par un document d'urbanisme, figurent :

- La prévention de nuisances sonores graves :

« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est susceptible, en raison de sa localisation, d'être exposé à des nuisances graves, dues notamment au bruit. » ([C. urb., art. R. 111-3](#))

- La desserte des constructions :

« Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.

Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. » ([C. urb., art. R. 111-5](#))

Focus

Focus sur l'accès au terrain d'assiette :

L'[article R. 111-5 du Code de l'urbanisme](#) régit la desserte du terrain d'assiette des constructions et non celle des constructions entre elles sur le terrain d'assiette.

Pour apprécier les possibilités d'accès au terrain d'assiette du projet, l'administration doit s'assurer de l'existence d'une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique ou, le cas échéant, de l'existence d'un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie ([Conseil d'Etat, 26 février 2014, n° 356571, publié](#)).

Pour apprécier ensuite les possibilités d'accès des engins de lutte contre l'incendie, l'administration doit seulement s'assurer que les caractéristiques d'une voie d'accès permettent l'intervention de leurs engins. Elle vérifie la conformité des voies existantes à la circulation de ces véhicules au regard de leur largeur et de leur dangerosité.

Indépendamment de ce qui précède, l'autorisation peut également être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou des accès.

-
- L'inconstructibilité le long des grands axes routiers :
Le RNU impose notamment des marges de recul le long des voies routières aux entrées des villes ([C. urb., art. R. 111-6 à R. 111-10](#)).
- Le traitement des eaux :
Le RNU traite de l'assainissement des eaux domestiques usées, de la collecte et l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement, ainsi que de l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduelles industrielles ([C. urb., art. R. 111-8 à R. 111-12](#)).
- Les équipements publics :
Le projet peut être refusé si les constructions, par leur situation ou leur importance, imposent soit la réalisation par la commune d'équipements publics nouveaux hors de proportions avec ses ressources actuelles, soit un surcroît des dépenses de fonctionnement des services publics ([C. urb., art. R. 111-13](#)).
- L'implantation des constructions :
Le RNU régit l'implantation des constructions par rapport à la voie publique et aux limites séparatives,

ainsi que les distances de prospect entre deux bâtiments sur un même terrain ([C. urb., art. R. 111-15 à R. 111-18](#)).

3.2.1.5 Quels sont les constructions, aménagements, installations et travaux soumis au RNU ?

Le RNU est opposable à l'ensemble des autorisations d'urbanisme (permis de construire, déclaration préalable, permis d'aménager, permis de démolir, certificat d'urbanisme, etc.).

Comme le PLU, le RNU est opposable aux travaux et constructions exemptés d'autorisation.

3.2.1.6 Comment s'articulent le RNU et les cartes communales ?

En application de l'[article R. 111-1 du Code de l'urbanisme](#), sur les territoires couverts par un PLU ou un document d'urbanisme en tenant lieu, seules les règles impératives du RNU sont applicables.

Les cartes communales ne sont pas des documents d'urbanisme tenant lieu de PLU. Par conséquent, l'ensemble du RNU (règles impératives et supplétives) est applicable sur les territoires couverts par une carte communale ([Conseil d'Etat, 13 juillet 2011, n° 335066, publié](#)).

3.2.1.7 Comment s'articulent le RNU et les PLU ou documents locaux d'urbanisme ?

- Les dispositions impératives du RNU prévalent sur celles instituées par les PLU chaque fois que ces dernières ne garantissent pas le respect des intérêts généraux pris en compte par le RNU.
Par exemple, un permis de construire peut être refusé pour non-respect du RNU, même si la construction respecte les règles du PLU, lorsque la sécurité ou la salubrité des constructions et aménagements ne sont pas garanties par les dispositions du PLU.
Le juge administratif est le garant de la compatibilité des règles du PLU mis en place par la collectivité avec les règles d'ordre public du RNU.
- Les dispositions du RNU sont applicables lorsqu'un plan local d'urbanisme n'est pas opposable aux tiers à la date de la délivrance de l'autorisation d'urbanisme.
- Si une autorisation est refusée sur la base d'un plan local d'urbanisme non publié et inopposable aux tiers, le juge administratif peut valider le refus en se fondant sur les dispositions du RNU.

3.2.1.8 Qu'est-ce que la règle de la constructibilité limitée ?

En l'absence de PLU ou de carte communale, la constructibilité d'un terrain est définie par le RNU mais également par la règle de la constructibilité limitée.

En quoi consiste cette règle ?

L'[article L. 111-3 du Code de l'urbanisme](#) pose la règle selon laquelle dans les communes non couvertes par un PLU, une carte communale ou un document d'urbanisme en tenant lieu, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties actuellement urbanisées (PAU) de la commune.

En dehors de ces secteurs urbanisés, ne sont autorisées que les constructions agricoles, les équipements publics, les constructions devant être éloignées par leur nature des lieux d'habitation et les extensions des constructions existantes. Le conseil municipal peut également autoriser des dérogations à la règle de constructibilité limitée si l'intérêt communal le justifie, en particulier pour éviter une diminution de la population.

Les communes qui ne se dotent pas d'un PLU ou a minima d'une carte communale sont clairement pénalisées.

Mais il s'agit avant tout de contenir l'urbanisation diffuse de l'espace rural et le mitage.

Que faut-il entendre par partie actuellement urbanisée ?

Cette notion n'est pas définie par le Code de l'urbanisme et dépend de la jurisprudence qui a dégagé des critères de qualification des parties actuellement urbanisées (PAU) sachant que, dans des cas analogues, les tribunaux peuvent statuer parfois différemment. Cet aléa induit à la plus grande prudence.

Les PAU incluent les « hameaux et terrains immédiatement contigus du bourg ou des hameaux ».

Par ailleurs, l'existence d'une PAU dépend de circonstances de fait appréciées par l'autorité compétente : configuration du bourg, caractère plus ou moins aggloméré de l'habitat, taille du parcellaire, desserte par les équipements, insertion dans le paysage, protection des exploitations agricoles.

Le juge administratif utilise, pour sa part, un ensemble d'indices pour apprécier si un terrain est ou non inclus dans une PAU de la commune, tels que :

- le nombre de constructions à proximité du terrain ([Conseil d'Etat, 11 juillet 1988, n° 85210](#)) ;
- la proximité immédiate du bourg ou du hameau ;
- la notion de contiguïté ou de proximité immédiate du bourg ou du hameau ;
- l'existence de terrains voisins déjà construits ;
- la desserte du terrain par des équipements publics (réseaux d'eau, d'électricité, d'assainissement, téléphone, etc.) ([Conseil d'Etat, 10 juin 1992, n° 96537](#)), ce critère n'étant pas déterminant à lui seul ([Conseil d'Etat, 27 juin 1997, n° 163008](#)) ;
- la protection de l'activité agricole ;
- l'insertion dans le paysage ;
- le type d'habitat (groupé, urbanisation dispersée ou linéaire).

Ces indices sont souvent utilisés cumulativement. Le critère du nombre de constructions est fréquemment employé, notamment associé à celui de la distance par rapport au bourg ou au hameau.

On comprend aisément que ces critères sont subjectifs et peuvent évoluer.

Ont été qualifiées de PAU :

- sept habitations construites dans une zone comprise entre un chemin départemental et un chemin communal ;
- un terrain situé à environ 20 mètres du panneau annonçant l'entrée de l'agglomération et à proximité immédiate de plusieurs maisons ;

- un terrain situé à proximité immédiate d'un lotissement (distant de 300 mètres) lequel est composé d'un nombre suffisant d'habitations desservies par des voies d'accès ([Cour administrative d'appel de Nancy, 24 mars 1994, n° 92NC00873](#)) ;
- un terrain entouré de constructions de tous les côtés, sauf à l'est ;
- une propriété voisine sur trois côtés de parcelles déjà construites et jouxtant aussi un terrain à l'état champêtre ([Conseil d'Etat, 8 octobre 1993, n° 101681](#)).

Inversement, la qualification de PAU a été refusée dans les cas suivants :

- un terrain desservi par de nombreux équipements (eau, électricité, ramassage scolaire, enlèvement des ordures ménagères, services de lutte contre l'incendie) situé à 1,5 kilomètres du bourg avec un nombre insuffisant de constructions alentour ;
- un ensemble de cinq bâtiments (deux maisons d'habitation, un appentis, une ferme et un hangar), ce nombre n'étant pas suffisant pour conférer à la zone le caractère d'une PAU ;
- des constructions isolées liées à l'exploitation et au fonctionnement du domaine skiable situées sur un alpage ([Conseil d'Etat, 15 avril 1996, n° 98060](#)) ;
- des terrains qui ne jouxtent aucune parcelle construite et sont éloignés de plus de 100 mètres d'une dizaine de villas ;
- une construction envisagée à 500 mètres des habitations les plus proches, le chef-lieu le plus rapproché étant à 1 500 mètres ([Conseil d'Etat, 10 juin 1992, n° 75095](#)) ;
- un terrain situé à plus de 150 mètres de l'agglomération ([Conseil d'Etat, 13 octobre 1993, n° 131824](#)) ;
- une parcelle entourée de quelques constructions éparses éloignées de plus de 100 mètres et située à plus d'un kilomètre du bourg ;
- une parcelle située de l'autre côté d'une voie communale par rapport au hameau existant et dans la continuité d'aucune autre construction, mis à part un hangar agricole ([Cour administrative d'appel, 20 octobre 1998, n° 97LY01588](#)) ;
- un domaine de 45 ha en grande partie boisé et encore vierge de toute construction même s'il est déjà desservi par des réseaux d'eau potable et d'assainissement et que des constructions le bordent au sud et à l'ouest ([Conseil d'Etat, 26 novembre 1990, n° 87388, publié](#)) ;
- un terrain de 7 757 m² situé à proximité de parcelles construites, jouxtant sur un côté une colline boisée au sommet de laquelle se trouve un château, et ne disposant pas de desserte importante.

Qu'est-il possible de réaliser en dehors des PAU ?

On peut tout d'abord adapter ou étendre des constructions existantes ou procéder à leur réfection. Encore faut-il que ces ouvrages existants aient une réelle consistance. Il n'est pas possible de réhabiliter ou de réaliser une extension à partir d'une ruine.

Ces travaux sont aussi conditionnés par la légalité des constructions existantes.

Les changements de destination, accompagnés ou non de réfection ou d'extension, sont autorisés.

Sont également admises les installations nécessaires à certaines activités, notamment :

- des constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole (hangars, serres, etc.) ;
- des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs (ex. une salle d'animation dans un camping, une centrale photovoltaïque, etc.) ;
- des aires d'accueil pour les gens du voyage ;

- des constructions permettant la mise en valeur des ressources naturelles (chalets, aires de stationnement, stations essence en rase campagne).

[La loi ELAN du 23 novembre 2018](#) a autorisé la réalisation de constructions et d'installations nécessaires au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles : l'activité doit constituer le prolongement de l'acte de construction et les réalisations ne doivent pas nuire à toutes activités agricoles sur le terrain sur lequel elles sont réalisées. Un avis de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels Agricoles et Forestiers (CDPENAF) (cf 6.4.3.3) est indispensable.

Enfin, il est possible de réaliser des constructions et installations incompatibles avec le voisinage de zones habitées. Il s'agit pour l'essentiel de constructions ou installations industrielles ou agricoles génératrices de fortes nuisances (bruit, odeur, poussière, etc.) telles que :

- des usines de traitement des ordures ménagères ;
- des stations d'épuration ;
- et plus généralement toutes les installations soumises à des obligations d'éloignement de tout lieu d'habitation.

Enfin, la loi donne la possibilité aux communes de déroger à cette règle de la constructibilité limitée chaque fois que le développement économique de la commune, la lutte contre la désertification rurale, la nécessité de freiner la baisse démographique et de sauvegarder les services publics sont évoqués.

Là encore, un avis préalable de la CDPENAF est indispensable.

Le projet doit être également conforme aux lois Littoral (cf 3.2.3) et Montagne (cf 3.2.4). Pour toutes les difficultés d'interprétation de ces dérogations (qui sont nombreuses), c'est au juge qu'il reviendra de trancher.



[Agrandir dans un nouvel onglet](#)

3.2.2 Les règles spéciales applicables dans certaines zones du territoire : la loi Climat et résilience

La loi Climat et résilience poursuit deux grands objectifs :

- l'absence d'artificialisation nette des sols ;
- l'adaptation des territoires au dérèglement climatique.

Les développements qui suivent sont essentiels au regard des enjeux climatiques et, désormais, réglementaires. Ils doivent guider les architectes dans la mise en œuvre des règles d'urbanisme à appliquer sur ces territoires et l'adaptation de leurs projets.

3.2.2.1 En quoi consiste l'objectif d'absence d'artificialisation nette des sols poursuivi par la loi Climat et résilience ?

[La loi n° 2021-1104 du 22 août 2021](#) portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite loi « Climat et résilience », a ajouté à la liste des objectifs de planification urbaine un objectif national d'absence d'artificialisation nette des sols d'ici 2050 ([C. urb., art. L. 101-2](#)).

La loi précise ce qu'il faut entendre par :

- l'artificialisation des sols : il s'agit de « l'altération durable de tout ou partie des fonctions écologiques d'un sol, en particulier de ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques, ainsi que de son potentiel agronomique par son occupation ou son usage » ;
- l'artificialisation nette : il s'agit du solde de l'artificialisation et de la renaturation des sols, constatées sur un périmètre et sur une période donnée ;
- la renaturation d'un sol : il s'agit « des actions ou des opérations de restauration ou d'amélioration de la fonctionnalité d'un sol, ayant pour effet de transformer un sol artificialisé en un sol non artificialisé ».

[OUTIL - Loi climat et résilience : nouvel objectif](#)

Elle fixe deux objectifs à atteindre :

- d'ici 2031 : la consommation totale des sols en France doit être inférieure à la moitié de celle observée sur les dix dernières années (avant le 24 août 2021) ;
- d'ici 2050 : atteindre le « Zéro Artificialisation Nette » (ZAN), c'est-à-dire au moins autant de surfaces renaturées que de surfaces artificialisées.

Comment l'objectif de ZAN est-il pris en compte par les documents d'urbanisme ?

Cet objectif de ZAN, applicable à l'ensemble du territoire, est intégré dans différents documents d'urbanisme :

- Le Schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET) : fixe la trajectoire pour aboutir à l'objectif de ZAN et un objectif de réduction du rythme de l'artificialisation par tranches de 10 années décliné entre les différentes parties du territoire régional ;
- Le SCoT fixe un objectif de réduction du rythme de l'artificialisation par tranches de 10 années et le décline par secteurs géographiques ;
- Le PLU doit traduire ces objectifs et ne peut prévoir l'ouverture à l'urbanisation d'espaces que s'il est justifié que la capacité d'aménager et de construire est déjà mobilisée dans les espaces urbanisés.

A noter que si le SCoT et le PLU n'intègrent pas ces objectifs dans les délais fixés par la loi ZAN :

- Les ouvertures à l'urbanisation du SCoT seront suspendues ;
- Les autorisations d'urbanisme ne pourront être délivrées dans une zone à urbaniser (AU) du PLU.

Quelles sont les mesures prévues par les lois Climat et résilience et ZAN pour atteindre cet objectif ?

La loi Climat et résilience prévoit :

- L'ajout dans le SCoT de l'identification de zones préférentielles pour la renaturation, par la transformation de sols artificialisés en sols non artificialisés ;
- La possibilité de créer des Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP) (cf 4.2) dans les PLU et PLUi portant sur des quartiers ou des secteurs à « renaturer » ;
- L'obligation pour les OAP de définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur les continuités écologiques, et la possibilité pour les OAP de définir les actions et opérations nécessaires pour protéger les franges urbaines et rurales ;
- L'obligation pour le maire ou le président de l'EPCI compétent d'établir et de publier au moins tous les trois ans un rapport relatif à l'artificialisation des sols sur son territoire au cours des années civiles précédentes ;
- L'établissement par le gouvernement d'un rapport public relatif à l'évaluation de la politique de limitation de l'artificialisation des sols au moins une fois tous les cinq ans ;
- La possibilité de fixer une densité minimale de constructions au sein des Zones d'Aménagement Concerté (ZAC) (cf 5.8) pour réduire l'extension de l'urbanisation ;
- La possibilité de déroger aux règles relatives au gabarit dans les zones fortement peuplées pour du logement ou pour les projets de construction sur une friche ;
- La prise en compte de l'artificialisation dans les études d'impact des projets et travaux d'aménagement ;
- La réalisation d'une évaluation du potentiel de réversibilité des bâtiments avant tous travaux de construction ou de démolition à compter du 1^{er} janvier 2023.

A la suite, [la loi n° 2023-630 du 20 juillet 2023](#) visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de lutte contre l'artificialisation des sols et à renforcer l'accompagnement des élus locaux, dite loi « ZAN », prévoit que :

- les élus devront prendre en compte l'objectif de ZAN dans leurs décisions pour l'ensemble des projets de la collectivité ;
- les délais laissés aux collectivités pour la modification des documents d'urbanisme sont rallongés : les régions ont jusqu'au 22 octobre 2024 pour mettre le SRADDET en conformité avec la loi, les communes et EPCI ont jusqu'au 22 janvier 2027 pour modifier les SCoT et jusqu'au 22 janvier 2028 pour les PLU(i) ;
- création d'un nouvel espace de dialogue dans chaque région (Conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l'artificialisation des sols) ;
- les projets dits de grande ampleur (ex. travaux déclarés d'utilité publique, lignes ferroviaires à grande vitesse, etc.) ne seront pas comptabilisés dans la consommation des Espaces Naturels, Agricoles ou Forestiers (ENAF) des collectivités pour la première tranche des 10 ans ;
- instauration d'une « garantie minimale de développement » : lors de la répartition des objectifs de consommation entre collectivités, chaque commune bénéficiera d'au moins un hectare d'ENAF qu'elle pourra artificialiser ;
- prise en compte des spécificités des communes littorales ;
- un nouveau droit de préemption est institué pour les communes ;
- création d'un nouveau cas de sursis à statuer (cf 10.5.3) à l'égard des demandes d'autorisation d'urbanisme impliquant une consommation d'ENAF.

OUTIL - Loi climat et résilience: mesures spécifiques

Focus : les mesures de la loi Climat et résilience spécifiques aux friches

La Loi Climat et résilience introduit un nouveau cadre juridique pour soutenir le réemploi des friches :

- Elle définit pour la première fois ce qu'est une « friche » à savoir « tout bien ou droit immobilier, bâti ou non bâti, inutilisé et dont l'état, la configuration ou l'occupation totale ou partielle ne permet pas un réemploi sans un aménagement ou des travaux préalables » ;
- Elle prévoit la possibilité de déroger aux règles relatives au gabarit, dans la limite d'une majoration de 30 % de ces règles pour les projets de construction ou de travaux réalisés sur une friche ;
- Elle crée une expérimentation : pendant trois ans, le représentant de l'État dans le département peut établir un certificat de projet à la demande d'un porteur de projet intégralement situé sur une friche.

OUTILS - Loi climat et résilience: mesures spécifiques aux friches

Focus

Focus : les nouvelles dérogations au PLU introduites par la loi Climat et résilience

Dans le but d'encourager une construction plus vertueuse, la loi Climat et résilience prévoit de nouveaux cas de dérogations aux règles du PLU, notamment :

- La possibilité de déroger aux obligations de création d'aires de stationnement de véhicules motorisés au profit de stationnements sécurisés pour vélos :
[Le décret n° 2022-930 du 25 juin 2022](#) relatif à la sécurisation des infrastructures de stationnement des vélos dans les bâtiments précise les modalités d'application des [articles L. 113-18 à L. 113-20 du Code de la construction et de l'habitation](#), relatifs à la sécurisation du stationnement vélo par l'installation d'infrastructures dédiées dans les parcs de stationnement automobiles annexes aux ensembles d'habitations et aux bâtiments. Il est suivi d'un arrêté qui fixe la surface par emplacement et le nombre minimal d'emplacements destinées au stationnement sécurisé des vélos, en fonction de la catégorie et de la capacité du bâtiment, selon l'[article R. 113-18 du Code de la construction et de l'habitation](#).
Ce texte précise également la valeur du rapport entre le coût des travaux et la valeur des bâtiments mentionné à l'[article R. 113-13 du même code](#), lors de travaux sur un parc de stationnement annexe à un ensemble d'habitations ou un bâtiment.
- La possibilité de déroger aux règles relatives à la hauteur et à l'aspect extérieur des constructions prévues dans le PLU si le projet prévoit la végétalisation des façades ou des toitures :
[Le décret n° 2022-1653 du 23 décembre 2022](#), entré en vigueur le 28 décembre 2022, encadre ce dispositif. Aux termes du nouvel [article R. 152-5-1 du Code de l'urbanisme](#), les dérogations admises sont les suivantes :
 - hauteur : le dépassement autorisé est limité à un mètre, hors végétation ;
 - aspect extérieur : la dérogation concerne les caractéristiques architecturales des façades et toitures fixées par le PLU.
- Dans les deux cas, la surépaisseur ou la surélévation ne doit pas porter atteinte à la qualité architecturale du bâtiment et à son insertion dans le cadre bâti environnant.
La demande de dérogation est jointe à la demande de permis de construire.
Elle est accompagnée d'une note précisant la nature de la ou des dérogations demandées et justifiant du respect des objectifs et des conditions fixées pour chacune des dérogations demandées ([C. urb., art. R. 431-31-2](#)).
- La possibilité de déroger aux règles relatives au gabarit dans les zones fortement peuplées pour du logement (en attente du décret d'application)
- La possibilité de déroger aux règles relatives au gabarit et aux obligations en matière de stationnement lorsque les construction ou travaux visent à permettre le réemploi d'une friche (en attente du décret d'application)

- La possibilité de déroger aux règles de hauteur du PLU pour les projets faisant preuve d'exemplarité environnementale :

[Le décret n° 2023-173 du 8 mars 2023](#) encadre cette dérogation en limitant le dépassement à 25 centimètres par étage et circonscrit la hauteur supplémentaire par rapport à celle fixée par le règlement du PLU à 2,5 mètres.

Par ailleurs, « ce dépassement ne peut être justifié que par les contraintes techniques résultant de l'utilisation d'un mode de construction faisant preuve d'exemplarité environnementale et induisant, pour un nombre d'étages donné, une hauteur par étage plus importante que celle résultant d'autres modes de construction. Cette dérogation ne permet pas l'ajout d'un étage supplémentaire par rapport à un autre mode de construction. » ([C. urb., art. R. 152-5-2](#)).

La demande de dérogation doit être jointe à la demande de permis de construire ([C. urb., art. R. 431-31-3](#)).

Le décret du 8 mars 2023 modifie également le Code de la construction et de l'habitation :

- le périmètre d'application du bonus de constructibilité prévu par l'[article L. 151-28 3° du Code de l'urbanisme](#) s'applique désormais à tous les bâtiments soumis à la RE 2020 ;
- l'exemplarité environnementale ([CCH, art. R. 171-3](#)) et l'exemplarité énergétique ([CCH, art. R. 171-2](#)) sont définies et permettent de justifier, selon le cas, des dérogations aux règles de hauteur et du bonus de constructibilité.

[Un arrêté du 8 mars 2023](#) complète ce dispositif, en précisant les exigences techniques et « résultats minimaux » à atteindre pour qu'un projet de construction puisse être qualifié d'exemplaire.

[OUTIL - Loi climat et résilience: dérogation au PLU](#)

3.2.2.2 Qu'est-ce que l'objectif d'adaptation des territoires au dérèglement climatique poursuivi par la loi Climat et résilience ?

L'autre grand objectif de la loi Climat et résilience est l'adaptation des territoires au dérèglement climatique.

La loi introduit une évolution de la gestion de l'érosion côtière, résolument tournée vers le réaménagement du littoral et l'intégration du recul du trait de côte dans la planification de l'urbanisme et la prise en compte du risque.

Quelles sont les communes concernées par cet objectif ?

L'[article L. 321-5 du Code de l'environnement](#) prévoit l'établissement d'une liste, par décret, des « communes dont l'action en matière d'urbanisme et la politique d'aménagement doivent être adaptées aux phénomènes hydro sédimentaires entraînant l'érosion du littoral ».

Il s'agit du [décret n° 2022-750 du 29 avril 2022](#) qui dresse la liste des communes soumises au risque d'érosion du littoral.

Comment est prise en compte l'érosion côtière dans les documents de planification ?

Les communes soumises au risque d'érosion du littoral doivent désormais obligatoirement se doter d'un PLU ou d'une carte communale ([C. urb., art. L. 121-22-10](#)).

Par ailleurs, les principes suivants s'appliquent sur le territoire de ces communes :

- L'établissement d'une carte locale d'exposition au recul du trait de côte ([C. urb., art. L. 121-22-1](#)) :
 - les communes non couvertes par un Plan de Prévention des Risques Littoraux (PPRL) ont l'obligation d'établir cette carte ;
 - les communes couvertes par un PPRL ont la possibilité d'établir cette carte ;
 - si l'EPCI est compétent en matière d'urbanisme, il établit la carte.
- Le PLU ou le document en tenant lieu ou la carte communale délimite la zone exposée au recul du trait de côte ([C. urb., art. L. 121-22-2](#) et [L. 121-22-6](#)) :
 - à l'horizon de 30 ans ;
 - à un horizon compris entre 30 et 100 ans.

A noter que la modification du PLU peut se faire selon la procédure de modification simplifiée et devait être engagée au plus tard un an après la publication de la liste des communes soumises au risque d'érosion, soit avant le 30 avril 2023 ([C. urb., art. L. 121-22-3](#) et [L. 121-22-7](#)).



[Agrandir dans un nouvel onglet](#)

Quel est le régime d'utilisation des sols dans les zones exposées au recul ?

A noter que les communes concernées ont la possibilité de surseoir à statuer sur les demandes d'autorisation dans les zones exposées au recul ([C.urb., art. L. 121-22-3](#) et [L. 121-22-7](#)).

Ceci étant, un régime strict d'utilisation des sols s'applique dans les zones exposées au recul ([C. urb., art. L. 121-22-4](#) et [L. 121-22-8](#)) :

- Dans les zones de risque de recul du trait de côte à l'horizon de 30 ans :
 - Dans les espaces urbanisés, seules sont autorisées :
 - La réfection, l'adaptation des constructions existantes à la date d'entrée en vigueur du PLU ou de la carte (sous réserve de ne pas augmenter la capacité d'habitation des constructions) ;
 - L'implantation des constructions ou installations nouvelles nécessaires au service public ou exigeant la proximité immédiate de l'eau à condition qu'elles soient démontables ;
 - L'extension démontable des constructions existantes ;
 - Dans les espaces non-urbanisés : seules les constructions ou installations nouvelles, nécessaires au service public ou exigeant la proximité immédiate de l'eau, sont admises et doivent être démontables.
- Dans les zones de risque de recul du trait de côte à un horizon compris entre 30 et 100 ans ([C. urb., art. L. 121-22-5](#) et [L. 121-22-9](#)) :
 - Aucune construction nouvelle, ni extension de constructions existantes ne pourra être autorisée sans être assortie d'une obligation de démolition si la sécurité des personnes ne peut être assurée au-delà de trois ans ;
 - La démolition et la remise en état sont mises à la charge des propriétaires et prescrites au cas par cas par le maire dans un délai qui ne peut être inférieur à six mois ;
 - En cas d'inertie du propriétaire, la loi permet le recours à l'exécution d'office après mise en demeure infructueuse et afin de garantir l'effectivité de la démolition et de la remise en état, l'exécution de l'autorisation d'urbanisme est conditionnée par la consignation préalable d'une somme correspondant au coût prévisionnel de ces travaux ;
 - Les travaux nécessaires à la mise en œuvre de cette démolition et remise en état sont dispensés de toute formalité ([C. urb., art. L.421-5-1](#)).
 -



[Agrandir dans un nouvel onglet](#)

Comment est organisé le nouveau droit de préemption spécialisé ?

Pour la mise en œuvre du repli stratégique des biens menacés déjà existants sur les territoires littoraux, la loi instaure un nouveau droit de préemption au profit des collectivités ([C. urb. art. L. 219-1 à L. 219-13](#)) et la possibilité pour les établissements publics fonciers de contribuer aux politiques d'adaptation au recul du trait de côte, en effectuant des portages fonciers pour le compte des collectivités locales.

Dans les communes répertoriées soumises au risque d'érosion du littoral, ce droit de préemption peut être utilisé par les communes, ou EPCI compétents en matière d'urbanisme, pour acquérir en priorité des biens menacés à moyen ou long terme par le recul du trait de côte.

Ce droit de préemption est instauré de plein droit dans les zones exposées au risque de recul du trait de côte à l'horizon de 30 ans. Il est également possible de l'instaurer dans les zones exposées au risque de recul du trait de côte à un horizon compris entre 30 et 100 ans.



Comment la loi Climat et résilience organise-t-elle la relocalisation des constructions et installations menacées par le recul du trait de côte ?

Elle prévoit que le SCoT identifie les secteurs de relocalisation, qui doivent se situer au-delà de la bande littorale et des zones exposées au recul du trait de côte ([C. urb., art. L. 141-13, 3°](#)).

Le schéma d'aménagement régional comprend les orientations permettant d'adapter les territoires au recul du trait de côte. Il peut identifier des « secteurs visant à accueillir des installations et des constructions pour des projets de relocalisation » ([CGCT, art. L. 4433-7-2](#)).

La technique de l'emplacement réservé dans le PLU peut être utilisée pour relocaliser des équipements, constructions et installations exposés au recul du trait de côte ([C. urb., art. L. 151-41](#)).

Toutefois, la relocalisation ne doit pas conduire à réduire significativement les espaces agricoles sous peine de ne pas respecter les objectifs de consommation d'espaces posés par les SCoT et PLU, d'aller à l'encontre de la zéro artificialisation nette et même de bloquer la relocalisation des constructions et installations agricoles, elles aussi exposées au risque.



[Agrandir dans un nouvel onglet](#)

[OUTIL - Loi Climat et résilience : les autres outils d'aménagement envisagés](#)

[OUTIL - Loi Climat et résilience : la gestion intégrée du risque d'érosion côtière](#)

3.2.3 Les règles spéciales applicables dans certaines zones du territoire : la loi Littoral

L'aménagement du littoral soulève de nombreux enjeux tels que la pression urbaine, les phénomènes d'érosion ou encore la submersion marine.

Afin de protéger le littoral et de préserver les écosystèmes, les pouvoirs publics sont intervenus avec la [loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à la protection](#), l'aménagement et la mise en valeur du littoral, dite loi « Littoral », reprise aux [articles L. 121-1 et suivants du Code de l'urbanisme](#).

Les architectes doivent être particulièrement vigilants lorsqu'ils conçoivent des projets proches du littoral, lesquels devront respecter ces dispositions. Il ne suffit pas en effet de vérifier la conformité du projet au PLU.

3.2.3.1 Quel est le champ d'application de la loi Littoral ?

La loi Littoral s'applique à trois catégories de communes de métropole et des départements d'outre-mer ([C. env., art. L. 321-2](#)) :

- Les communes riveraines des mers et des océans, des étangs-salés et des plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à 1000 hectares, y compris les plans d'eau situés dans les zones de montagne ;
- Les communes riveraines des estuaires et des deltas, lorsqu'elles sont situées en aval de la salure des eaux et qu'elles participent aux équilibres économiques et écologiques littoraux. La liste des communes concernées est fixée par un décret ;
- Les communes qui, sans être géographiquement littorales comme les précédentes, participent aux équilibres économiques et écologiques littoraux et qui en font la demande auprès du représentant de l'État.

3.2.3.2 A quelles zones s'applique la loi Littoral ?

Pour lutter contre le mitage et pour éviter une urbanisation continue le long du rivage, le législateur a mis en place une protection graduée de l'espace concerné en trois zones :

- Le territoire communal dans son ensemble ;
- Les espaces proches du rivage ;
- La bande des 100 mètres.

Plus l'on se rapproche du rivage, plus le régime juridique est contraignant.

Le SCoT précise les formes particulières d'application des dispositions de la loi Littoral en prenant en compte les caractéristiques propres de chaque territoire.

3.2.3.3 Quelles règles régissent le territoire communal dans son ensemble ?

Pour déterminer la capacité d'accueil des espaces urbanisés ou à urbaniser sur le territoire communal, les documents d'urbanisme doivent tenir compte :

- de la préservation des espaces et milieux mentionnés à l'[article L. 121-23 du Code de l'urbanisme](#) ;

- de l'existence de risques littoraux, notamment ceux liés à la submersion marine, et de la projection du recul du trait de côte ;
- de la protection des espaces nécessaires au maintien ou au développement des activités agricoles, pastorales, forestières et maritimes ;
- des conditions de fréquentation par le public des espaces naturels, du rivage et des équipements qui y sont liés.

La loi Littoral a également instauré le principe d'une extension de l'urbanisation en continuité avec les agglomérations et villages existants ([C. urb., art. L. 121-8](#)) aujourd'hui très strictement appliqué par les services de l'Etat et apprécié par le juge administratif.

3.2.3.4 Qu'est-ce qu'une extension d'urbanisation ?

L'extension de l'urbanisation est l'ouverture à la construction de zones non urbanisées ainsi que la densification significative de zones déjà urbanisées ([Conseil d'Etat, 11 avril 2018, n° 399094, publié](#)).

Autrement dit, il n'est possible de construire que :

- dans les secteurs déjà urbanisés, caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions ;
- ou en continuité des agglomérations et villages.

Les constructions ne sont pas autorisées dans une zone d'urbanisation diffuse ([Conseil d'Etat, 27 septembre 2006, n° 275924, publié](#)).

3.2.3.5 Quels sont les critères d'identification des agglomérations et villages ?

Le SCoT définit les agglomérations et les villages en fonction des spécificités locales.

Une agglomération est un ensemble à caractère urbain composé de quartiers centraux d'une densité relativement importante comprenant un centre-ville ou un bourg et de quartiers de densité moindre présentant une continuité dans le tissu urbain (ex. une ville).

Ne sont pas considérées comme des agglomérations :

- les habitations situées à l'extérieur d'un village et dépourvu des équipements ou lieux collectifs (à propos d'un lotissement : [Conseil d'Etat, 3 juillet 1996, n° 137623, publié](#)) ;
- quelques constructions dispersées situées en périphérie d'un village ([Conseil d'Etat, 26 octobre 2001, n° 216471, publié](#)).

Un village est un noyau traditionnel, assez important pour avoir une vie propre tout au long de l'année.

N'est pas un village un camping ([Conseil d'Etat, 11 juillet 2018, n° 410084, publié](#)) ou un lotissement ([Conseil d'Etat, 3 juillet 1996, n° 137623, publié](#)).

3.2.3.6 Qu'est-ce qu'un secteur déjà urbanisé ?

Les secteurs déjà urbanisés (SDU) sont déterminés par le SCoT et traduits dans le PLU en fonction de leur localisation et de critères d'identification spécifiques :

- la densité ;
- la continuité de l'espace urbain (centre-ville, bourg) ;
- la structuration par les voies et les réseaux de la présence d'équipements publics sur le territoire concerné.

Dans les secteurs déjà urbanisés, des constructions et installations peuvent être autorisées à des fins exclusives d'amélioration de l'offre de logement ou d'hébergement et d'implantation de services publics. Cela permet de répondre à la problématique des « dents creuses », qui sont des parcelles vierges entourées de parcelles bâties.

3.2.3.7 Qu'est-ce qu'une densification significative ?

La densification significative des zones déjà urbanisées est une extension de l'urbanisation au sens de la loi Littoral ([C. urb., art. L. 121-8](#)).

Une extension de l'urbanisation peut être :

- Une opération de construction isolée, même à usage agricole ([Conseil d'Etat, 15 octobre 1999, n° 198578, publié](#)) ;
- L'implantation d'éoliennes ([Conseil d'Etat, 14 novembre 2012, n° 347778, publié](#)) ;
- L'implantation de panneaux photovoltaïques ([Conseil d'Etat, 28 juillet 2017, n° 397783](#)) ;
- L'implantation d'une centrale thermique ;
- La création d'un parking de 1 800 m² en bordure de route, un appontement public et une promenade publique ([Conseil d'Etat, 14 janvier 1994, n° 127025, publié](#)).

3.2.3.8 Quels sont les dérogations au principe d'extension de l'urbanisation en continuité des agglomérations et villages ?

Il est possible de déroger à ce principe pour :

- Les constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles ou forestières ou aux cultures marines ([C. urb., art. L. 121-10](#)) : accord requis de l'autorité administrative compétente de l'Etat après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers) ;
- Les installations, constructions et ouvrages mentionnés à l'[article L. 121-4 du Code de l'urbanisme](#) dont la localisation répond à une nécessité technique impérative ;
- Les stations d'épuration d'eaux usées ([C. urb., art. L. 121-5](#) et [R. 121-1](#)) : accord requis des ministres chargés de l'urbanisme et de l'environnement ;
- Les éoliennes ([C. urb., art. L. 121-12](#)) : délibération favorable requise de l'organe délibérant de l'EPCI compétent en matière de PLU ou, à défaut, du conseil municipal de la commune concernée par l'ouvrage, et avis obligatoire de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ;
- Les ouvrages nécessaires à la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables dans les petits territoires insulaires ([C. urb., art. L. 121-5-1](#)) : accord requis du représentant de l'Etat dans la région et à l'avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

Ces ouvrages et installations n'ont pas besoin d'être construits en continuité d'une agglomération ou d'un village.

3.2.3.9 Le hameau nouveau intégré à l'environnement est-il toujours une alternative à l'extension de l'urbanisation ?

Non, depuis la [loi ELAN du 23 novembre 2018](#), la notion de « hameaux nouveaux intégrés à l'environnement » a été supprimée. Pour autant, elle peut encore recevoir application sous les réserves suivantes.

Le Conseil d'Etat définit la notion de Hameau Nouveau Intégré à l'Environnement (HNIE) comme étant « une extension de l'urbanisation de faible ampleur intégrée à l'environnement, sous la forme de la réalisation d'un petit nombre de constructions de faible importance, proches les unes des autres. Ces constructions doivent former un ensemble dont les caractéristiques et l'organisation s'inscrivent dans les traditions locales » ([Conseil d'Etat, 3 avril 2014, n° 360902, publié](#)).

Ne constituent pas un HNIE une construction isolée ([Conseil d'Etat, 27 juillet 2009, n° 306946, publié](#)) ou un simple lotissement.

A l'inverse, y est assimilé un projet immobilier dont les constructions sont implantées autour d'un espace commun constitué par une rue centrale, sur laquelle donnent toutes les portes d'entrée des maisons, et une petite place de 500 m² avec une fontaine et un boulodrome est un HNIE ([Cour administrative d'appel de Marseille, 16 mai 2012, n° 10MA03021](#)).

En toute hypothèse, le recours aux HNIE, comme alternative à l'extension de l'urbanisation en continuité avec les agglomérations et villages existants, doit constituer une exception justifiée par la collectivité et être délimitée dans le PLU.

Cette suppression des HNIE annule-t-elle les projets déjà engagés ?

Non, un régime transitoire a été mis en place pour les projets déjà engagés.

Selon l'[article 42 V de la loi ELAN](#), les procédures de délivrance, de révision, de mise en compatibilité ou de modification de documents d'urbanisme prévoyant des HNIE devaient avoir été approuvées avant le 31 décembre 2021.

Les projets autorisés avant le 31 décembre 2021 peuvent être réalisés.

3.2.3.10 Quelles règles régissent les espaces proches du rivage ?

Le but de la loi Littoral est d'empêcher une urbanisation linéaire le long du littoral.

Dans les espaces proches du rivage, le principe est celui d'une extension limitée, justifiée et motivée de l'urbanisation.

L'« espace proche du rivage » n'étant pas défini par le législateur, le juge a précisé qu'il s'appréciait en fonction de :

- la visibilité de l'urbanisation (depuis la mer et depuis l'intérieur des terres) ;
- la distance par rapport au rivage complétée par la topographie ;
- la configuration des lieux.

Texte de référence : [Conseil d'Etat, 3 mai 2004, n° 251534, publié](#)

L'extension d'urbanisation n'est ainsi possible que sous certaines conditions ([C. urb., art. L. 121-13](#)).

Elle doit être justifiée et motivée dans le PLU, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau.

Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un SCoT ou d'un Schéma d'Aménagement Régional (SAR) ou compatible avec celles d'un Schéma de Mise en Valeur de la Mer (SMVM).

En l'absence de ces documents, l'urbanisation limitée n'est possible qu'avec l'accord du préfet dans le cadre de la procédure portant sur l'évolution du PLU.

3.2.3.11 Quelles règles régissent la bande des 100 mètres ?

Sur une bande de 100 mètres à compter de la limite haute du rivage, il est en principe interdit de construire en dehors des espaces déjà urbanisés ([C. urb., art. L. 121-16](#)).

Des constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques « exigeant la proximité immédiate de l'eau » peuvent y être autorisées (ex. un port de plaisance, un poste de surveillance de la plage, etc.).

L'[article L. 121-30 du Code de l'urbanisme](#) permet de reconstruire, sous certaines conditions et procédures particulières, une partie des constructions et équipements existants.

3.2.3.12 Comment identifier les espaces remarquables et caractéristiques du littoral ?

L'[article L. 121-23 du Code de l'urbanisme](#) définit des protections spécifiques pour « les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques ».

Un décret fixe la liste des milieux à préserver, mais cette liste n'est pas limitative ([Conseil d'Etat, 30 décembre 1996, n° 102023, publié](#)).

Plus précisément, un site ne peut pas être qualifié de remarquable s'il est déjà urbanisé ([Conseil d'Etat, 29 juin 1998, n° 160256, publié](#)).

Le juge estime par ailleurs que les parties naturelles des sites inscrits sont présumées constituer des espaces remarquables ([Conseil d'Etat, 13 novembre 2002, n° 219034, publié](#)).

Les espaces énumérés à l'[article L. 121-23 du Code de l'urbanisme](#) sont :

- les dunes, les landes côtières, les plages et lidos ;
- les forêts et zones boisées côtières ;
- les îlots inhabités ;
- les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps ;
- les marais, les vasières, les zones humides et milieux temporairement immergés ;
- les zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par [la directive européenne n° 79-409 du 2 avril 1979](#) concernant la conservation des oiseaux sauvages.

Les espaces énumérés à l'[article R. 121-4](#) du même code intègrent en plus :

- les estrans, les falaises et les abords de celles-ci ;
- les forêts et zones boisées proches du rivage de la mer et des plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à 1 000 hectares ;

- les tourbières et les plans d'eau ;
- les milieux abritant des concentrations naturelles d'espèces animales ou végétales telles que les herbiers, les frayères, les nourriceries et les gisements naturels de coquillages vivants ;
- les espaces délimités pour conserver les espèces en application de l'[article L. 411-2 du Code de l'environnement](#) ;
- les parties naturelles des sites inscrits ou classés en application des [articles L. 341-1](#) et [L. 341-2 du Code de l'environnement](#) et des parcs nationaux créés en application de l'[article L. 331-1 du Code de l'environnement](#) ;
- les formations géologiques telles que les gisements de minéraux ou de fossiles, les stratotypes, les grottes ou les accidents géologiques remarquables.

En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, sont spécifiquement protégés les récifs coralliens, les lagons et les mangroves.

3.2.3.13 Quels actes doivent prendre en compte les protections spécifiques pour les espaces remarquables du littoral ?

Il s'agit des actes portant sur l'occupation et l'utilisation des sols, à savoir :

- les documents d'urbanisme : SCoT, PLU, cartes communales ;
- les autorisations d'urbanisme : permis de construire, permis d'aménager et déclaration préalable ;
- les certificats d'urbanisme ;
- les déclarations d'utilité publique ;
- les autorisations de défrichement prévues par le Code forestier ;
- les décisions d'utilisation du domaine public maritime : concessions de plage, autorisations d'occupation temporaire du domaine public maritime, concessions d'utilisation du domaine public maritime, zones de mouillage d'équipements légers ;
- les autorisations au titre de la loi sur l'eau.

Les dispositions des [articles L. 121-23](#) et [R. 121-4 du Code de l'urbanisme](#) n'imposent pas à ces actes de protéger l'ensemble des espaces et milieux qu'ils énumèrent.

Seuls doivent être protégés les espaces et milieux remarquables, ou caractéristiques du littoral ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, ou nécessaires au maintien des équilibres biologiques, ou présentent un intérêt écologique. Dans ce cas, la protection doit être intégrale.

3.2.3.14 Est-il possible de construire au sein des espaces remarquables et caractéristiques du littoral ?

Théoriquement non, le principe est celui de l'inconstructibilité des espaces remarquables et caractéristiques du littoral. Le PLU classera ces espaces en zone A ou N, dont le règlement interdira toute construction ou installation.

Des « aménagements légers » sont toutefois possibles quand ils sont « nécessaires à la gestion, à la mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à l'ouverture au public » ([C. urb., art. L. 121-24](#)) de ces espaces.

Les travaux nécessaires à leur protection sont également autorisés ([C. urb., art. L.121-4](#)). Ces aménagements ne doivent pas porter atteinte au caractère remarquable du site. Ils sont énumérés à l'[article R. 121-5 du Code de l'urbanisme](#).

Une consultation du public est nécessaire préalablement à l'autorisation de ces projets d'aménagement.

Si une évaluation environnementale est obligatoire, une enquête publique doit être engagée ([C. env., art. L. 123-19](#)).

En parallèle, la consultation de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites est obligatoire.

3.2.3.15 Les stations d'épuration d'eaux usées sont-elles concernées par la loi Littoral ?

Oui, à titre exceptionnel pour concilier deux impératifs d'intérêt général et si les stations ne sont pas liées à une opération d'urbanisation nouvelle :

- le respect des principes de préservation et de protection ;
- le traitement des eaux résiduaires urbaines.

3.2.3.16 Comment sont régies les zones à la fois littorales et montagnardes ?

Certaines communes de montagne sont soumises à la fois aux dispositions de la loi Littoral et de la loi Montagne.

Il s'agit principalement des communes de montagne riveraines des dix lacs de plus de 1 000 hectares (lacs d'Annecy, du Léman, du Bourget, de Serre-Ponçon, de Naussac, de Vassivière, de Vouglans, de Granval, de Pareloup et de Sainte-croix) et, également, de certaines communes des Alpes-Maritimes, des Pyrénées-Orientales et de Corse.

Sur ces territoires, les deux régimes juridiques se cumulent avec pour principe qu'en cas de contradiction, la règle la plus contraignante doit être appliquée ([Cour administrative d'appel de Marseille, 9 mai 2017, n° 15MA03181](#)).

3.2.4 Les règles spéciales applicables dans certaines zones du territoire : la loi Montagne

En raison de la pression touristique, le législateur a adopté des règles spécifiques dans les zones de montagne à partir des années 1960.

[La loi n° 85-30 du 9 janvier 1985](#) relative au développement et à la protection de la montagne, dite loi « Montagne » a instauré un régime spécifique aux zones de montagne. [La loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016](#) de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne, dite loi « Montagne II », a complété ce régime.

Dans le cadre de projets dans les zones de montagne, il ne suffit donc pas de vérifier la conformité du projet au PLU, il convient également de s'assurer de sa conformité aux lois Montagne et Montagne II, codifiées aux [articles L. 122-1 à L. 122-27](#) et [R. 122-1 à R. 122-20 du Code de l'urbanisme](#).

3.2.4.1 Quels sont les objectifs de la loi Montagne ?

Les objectifs de la loi Montagne sont multiples :

- adapter les règles générales d'urbanisme ;
- définir les zones de montagne pour une traduction réelle des territoires et pour un droit à l'adaptation territoriale des règles aux conditions spécifiques à la montagne ;
- allier développement et protection de territoires à enjeux contrastés ;

- adopter le principe d'équilibre en créant un cadre législatif de gestion maîtrisée, intégrée et transversale des territoires de montagne ;
- trouver un équilibre entre le développement et la protection de la montagne ;
- maîtriser l'urbanisation des zones de montagne.

3.2.4.2 Quel est le champ d'application territorial de la loi Montagne ?

En France, la montagne représente près de 30 % du territoire.

Le champ d'application territorial de la loi Montagne s'applique à chaque zone de montagne, délimitée par un arrêté ministériel ([arrêté du 6 septembre 1985](#) délimitant la zone de montagne en France métropolitaine) en fonction de deux critères : l'altitude et la déclivité.

Les dispositions sont applicables uniquement en métropole, les régions et départements d'outre-mer étant régis par des dispositions spécifiques.

On entend par zone de montagne selon l'[article 3 de la loi Montagne](#) :

- « Les communes ou parties de communes caractérisées par une limitation considérable des possibilités d'utilisation des terres et un accroissement important des coûts des travaux dus :
- 1° Soit à l'existence, en raison de l'altitude, de conditions climatiques très difficiles se traduisant par une période de végétation sensiblement raccourcie ;
- 2° Soit à la présence, à une altitude moindre, dans la majeure partie du territoire, de fortes pentes telles que la mécanisation ne soit pas possible ou nécessite l'utilisation d'un matériel particulier très onéreux ;
- 3° Soit à la combinaison de ces deux facteurs lorsque l'importance du handicap, résultant de chacun d'eux pris séparément, est moins accentuée ; dans ce cas, le handicap résultant de cette combinaison doit être équivalent à celui qui découle des situations visées aux 1° et 2° ci-dessus. »

Toute zone de montagne est liée à un massif : les Alpes, la Corse, le Massif Central, le Massif Jurassien, les Pyrénées et le Massif Vosgien. Seules les zones de montagne, et non les massifs, doivent être prises en compte dans l'application des dispositions d'urbanisme de la loi montagne ([décret n° 2004-69 du 16 janvier 2004](#) relatif à la délimitation des massifs).

3.2.4.3 Quels sont les actes soumis à la loi Montagne ?

Les documents d'urbanisme doivent se soumettre à la loi Montagne. En cas de contrariété entre un PLU et les dispositions de la loi Montagne, les règles illégales du PLU doivent être écartées pour instruire les demandes d'autorisation.

A la date de délivrance de l'autorisation d'une Unité Touristique Nouvelle (UTN) par le préfet, il n'est pas nécessaire qu'un document d'urbanisme existe ou, s'il en existe un, qu'il permette la réalisation du projet. L'essentiel est qu'au moment de la délivrance du permis de construire, l'élaboration ou la révision des documents d'urbanisme (SCoT et PLUi) aient été approuvées et soient entrées en vigueur.

En effet, les règles d'urbanisme comprises dans la loi Montagne sont opposables directement aux autorisations d'urbanisme (règles en vigueur à la date de signature de l'autorisation d'urbanisme), ainsi qu'aux constructions ou équipements réalisés sans autorisation.

La loi Montagne s'applique tant aux personnes publiques qu'aux personnes privées.

Les opérations concernées sont les suivantes :

- les travaux ;
- les constructions ;
- les défrichements ;
- les plantations ;
- les aménagements ;
- les installations et travaux divers ;
- les lotissements ;
- l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes ;
- l'établissement de clôtures, la réalisation de remontées mécaniques et l'aménagement de pistes ;
- l'ouverture des carrières ;
- la recherche et l'exploitation des minerais et les installations classées pour la protection de l'environnement ([C. urb., art. L. 122-2](#)).

La loi Montagne est également applicable aux déclarations d'utilité publique ([Conseil d'Etat, 23 octobre 1995, n° 154401, publié](#)).

En revanche, sous réserve de démontrer que ces opérations doivent répondre à une nécessité technique impérative, sont exclus de la loi Montagne les installations et ouvrages nécessaires :

- aux établissements scientifiques ;
- à la défense nationale ;
- aux recherches et à l'exploitation de ressources minérales d'intérêt national ;
- à la protection contre les risques naturels ;
- à l'établissement de réseaux de communications électroniques ouverts au public et aux services publics autres que les remontées mécaniques ([C. urb., art. L. 122-3](#)).

Enfin, les routes nouvelles sont des opérations interdites par la loi Montagne, sauf exception motivée par le désenclavement d'agglomérations existantes ou par des raisons de l'ordre de la défense nationale ([C. urb., art. L. 122-4](#)).

Autrement dit, dans la partie des zones de montagne située au-dessus de la limite forestière (qui est l'altitude au-dessus de laquelle les forêts ne poussent plus), il est en principe interdit de créer des routes nouvelles :

- de vision panoramique : route tracée exclusivement ou principalement pour le tourisme automobile, sans desserte d'une agglomération existante ;
- de corniche : route en hauteur, aux abords de falaise ou de paroi, surplombant un lac ou une vallée ;
- ou de bouclage : route reliant deux villages déjà desservis par le réseau routier.

3.2.4.4 Comment concilier les énergies renouvelables avec la loi Montagne ?

Les installations de production d'énergie renouvelables doivent être construites en continuité de l'urbanisation existante, sauf dérogation applicable aux installations et équipements publics ([C. urb., art. L. 122-5](#)) ou lorsque leur implantation est incompatible avec le voisinage des zones habitées.

L'implantation d'éoliennes, qui est une opération d'urbanisation ([Conseil d'Etat, 16 juin 2010, n° 311840, publié](#)), pourra donc être réalisée en discontinuité de l'urbanisation.

En effet, ces parcs éoliens sont des installations interdites au voisinage de zones habitées ([C. env., art. L. 515-44](#)) et constituent un équipement public dans la mesure où ils contribuent à la satisfaction d'un besoin collectif (électricité). Ce n'est pas le cas des parcs solaires photovoltaïques qui doivent être implantés en continuité de l'urbanisation existante ([Conseil d'Etat, 7 octobre 2015, n° 380468](#)).

Concernant les autres types d'installations de production d'énergies renouvelables comme les installations de méthanisation agricole et les micro-centrales hydroélectriques, l'appréciation se fait au cas par cas pour savoir si elles se feront en continuité ou en discontinuité de l'urbanisation.

3.2.4.5 Qu'est-ce qu'une unité touristique nouvelle ?

Les UTN sont spécifiques aux zones de montagne. Elles sont définies aux [articles L. 122-15 et suivants du Code de l'urbanisme](#). Il s'agit de « toute opération de développement touristique effectuée en zone de montagne et contribuant aux performances socio-économiques de l'espace montagnard ».

Au-delà du code de l'urbanisme, les UTN sont régies par :

- le code de l'environnement ;
- [une instruction du gouvernement du 12 octobre 2018](#) relative aux dispositions particulières à la montagne du code de l'urbanisme ;
- et [la fiche technique de la Direction de l'Habitat, de l'Urbanisme et des Paysages \(DHUP\) sur les UTN](#).

Les UTN englobent les projets de constructions, d'équipements ou d'aménagements touristiques dont la principale caractéristique est de pouvoir s'implanter sans être soumis au principe d'urbanisation en continuité, tout en respectant la qualité des sites et les grands équilibres naturels.

Elles visent à permettre le développement d'opérations touristiques en zone de montagne, le cas échéant en discontinuité, tout en respectant la qualité des sites et les grands équilibres naturels.

3.2.4.6 Quelles sont les règles applicables aux unités touristiques nouvelles ?

Avant les modifications opérées par la loi Montagne II, le régime était organisé de la manière suivante : lorsque la ou les communes concernées par des projets UTN étaient couvertes par un SCoT, celui-ci devait prévoir la création de toutes les UTN, au niveau d'un massif ou du département. En dehors des SCoT, l'autorisation de création d'une UTN relevait de la compétence exclusive du préfet.

La loi Montagne II et son [décret n° 2017-1039 du 10 mai 2017](#) relatif à la procédure de création ou d'extension des UTN ont modifié ce régime, désormais organisé de la manière suivante :

- les UTN Structurantes (UTNS), de taille ou capacité d'accueil importante, doivent être planifiées dans le SCoT, et en l'absence de SCoT, autorisées par le préfet coordonnateur de massif (autorisation UTN) ;
- les UTN locales (UTNL) doivent être planifiées dans le PLUi. A défaut, elles sont autorisées par le préfet de département.

Les extensions limitées inférieures aux seuils définissant les UTN ne sont pas concernées par ces règles ([C. urb., art. R. 122-6](#)).

Le juge administratif opère un contrôle sur leurs créations dans le respect de la qualité des sites et des équilibres naturels ([Conseil d'Etat, 10 décembre 1993, n° 110697, publié](#)).

Au regard de la pression opérée par le changement climatique et les impératifs de biodiversité, on peut s'attendre dans les années à venir à un durcissement de la jurisprudence en la matière, tout particulièrement pour la réalisation de projets ou d'opérations importantes (y compris en sites et milieux dégradés où existeraient certaines constructions mal entretenues ou abandonnées) qui seraient de nature à accroître la fréquentation par le public sans présenter des mesures compensatoires suffisantes.

UTN et principe d'urbanisation limitée

Depuis le 1^{er} janvier 2019, en l'absence de SCoT, les UTNS (autorisées par le préfet coordonnateur de massif) et les UTN locales (autorisées par le préfet de département) sont soumises au principe d'urbanisation limitée défini par l'[article L. 142-4 du Code de l'urbanisme](#).

Ce principe interdit aux documents d'urbanisme, en l'absence de SCoT opposable, d'ouvrir des zones à l'urbanisation ou de réaliser des projets en dehors des parties urbanisées dans les communes non couvertes par un document d'urbanisme, excepté par dérogation préfectorale.

Les évolutions des documents d'urbanisme nécessaires à la réalisation d'une autorisation délivrée par le préfet coordonnateur de massif pour une UTNS (ou par le préfet de département pour une UTNL) sont soumises à cette règle.

Quel est le régime applicable aux unités touristiques nouvelles structurantes (UTNS) ?

Les Unités Touristiques Nouvelles Structurantes (UTNS) ([C. urb., art. R. 122-8](#)) portent sur :

- « 1° La création, l'extension ou le remplacement de remontées mécaniques, lorsque ces travaux ont pour effet :
- a) La création d'un nouveau domaine skiable alpin ;
- b) L'augmentation de la superficie totale d'un domaine skiable alpin existant, dès lors que cette augmentation est supérieure ou égale à 100 hectares ;
- 2° Les liaisons entre domaines skiabiles alpins existants ;
- 3° Les opérations de construction ou d'extension d'hébergements et d'équipements touristiques d'une surface de plancher totale supérieure à 12 000 mètres carrés, à l'exclusion des logements à destination des personnels saisonniers ou permanents des équipements et hébergements touristiques ;
- 4° L'aménagement, la création et l'extension de terrains de golf d'une superficie supérieure à 15 ha ;
- 5° L'aménagement de terrains de camping d'une superficie supérieure à 5 hectares ;
- 6° L'aménagement de terrains pour la pratique de sports ou de loisirs motorisés d'une superficie supérieure à 4 hectares ;
- 7° Les travaux d'aménagement de pistes pour la pratique des sports d'hiver alpins, situés en site vierge au sens du tableau annexé à l'[article R. 122-2 du code de l'environnement](#) d'une superficie supérieure à 4 hectares ;
- 8° La création d'une remontée mécanique n'ayant pas pour objet principal de desservir un domaine skiable, pouvant transporter plus de dix mille voyageurs par jour sur un dénivelé supérieur à 300 mètres. »

Cette liste peut être complétée uniquement par le SCoT, en application de l'article [L. 122-20 du Code de l'urbanisme](#).

La planification des UTNS englobe trois aspects :

- le diagnostic est établi en fonction des besoins des UTNS ;

- le document d'orientation et d'objectifs indique la localisation, la nature et la capacité globale d'accueil et d'équipement des UTNS (ex. logement des salariés et travailleurs saisonniers) ;
- l'analyse du bilan tous les six ans.

Le projet de SCoT prévoyant la création d'une UTNS est soumis à l'avis du comité de massif. En l'absence de retour du comité dans un délai de trois mois, le projet est considéré comme favorable.

Quel est le régime applicable aux unités touristiques nouvelles locales (UTNL) ?

Les Unités Touristiques Nouvelles Locales (UTNL) ([C.urb., art. R. 122-9](#)) portent sur :

- « 1° La création, l'extension ou le remplacement de remontées mécaniques, lorsqu'ils ont pour effet l'augmentation de plus de 10 hectares et de moins de 100 hectares d'un domaine skiable alpin existant ;
- 2° L'aménagement, la création et l'extension de terrains de golf d'une superficie inférieure ou égale à 15 hectares ;
- 3° Les opérations suivantes, lorsqu'elles ne sont pas situées dans un secteur urbanisé ou dans un secteur constructible situé en continuité de l'urbanisation :
 - a) La création ou l'extension, sur une surface de plancher totale supérieure à 500 mètres carrés, d'hébergements touristiques ou d'équipements touristiques ;
 - b) L'aménagement de terrains de camping d'une superficie comprise entre 1 et 5 hectares ;
 - c) La création de refuges de montagne mentionnés à l'[article L. 326-1 du code du tourisme](#), ainsi que leur extension pour une surface de plancher totale supérieure à 200 mètres carrés. »

La liste peut être complétée uniquement par le PLU.

La planification des UTNL comprend trois aspects comparables à ce qui est planifié par le SCoT :

- le diagnostic est établi en fonction des besoins des UTNL ;
- le document d'orientation et d'objectifs indique la localisation, la nature et la capacité globale d'accueil et d'équipement des UTNL (ex. logement des salariés et travailleurs saisonniers) ;
- l'analyse du bilan tous les neuf ans.

Le projet de PLU prévoyant la création d'une UTNL est soumis à l'avis de la formation spécialisée de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS). En l'absence de retour de la commission dans un délai de trois mois, le projet est considéré comme favorable.

Il est par ailleurs impossible de prévoir des UTNL dans un PLU.

3.2.4.7 Comment préserver les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard ?

Le Code de l'urbanisme ne précise pas quels sont les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard.

Toutefois, il existe des classements justifiant une protection spécifique de ces espaces, notamment le classement au titre des monuments historiques, les sites classés et inscrits, les parcs nationaux et réserves naturelles, les continuités écologiques constituant la trame verte et bleue ou encore l'inscription sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco. Le juge peut également apprécier librement l'identification des espaces à protéger.

Ces espaces ne sont a priori pas inconstructibles.

3.2.4.8 Comment sont régies les zones à la fois littorales et montagnardes ?

Certaines communes de montagne sont soumises à la fois aux dispositions de la loi Littoral et de la loi Montagne.

Il s'agit principalement des communes de montagne riveraines des dix lacs de plus de 1 000 hectares (lacs d'Annecy, du Léman, du Bourget, de Serre-Ponçon, de Naussac, de Vassivière, de Vouglans, de Granval, de Pareloup et de Sainte-croix) et, également, de certaines communes des Alpes-Maritimes, des Pyrénées-Orientales et de Corse.

Sur ces territoires, les deux régimes juridiques se cumulent avec pour principe qu'en cas de contradiction, la règle la plus contraignante doit être appliquée ([Cour administrative d'appel de Marseille, 9 mai 2017, n° 15MA03181](#)).

3.2.5 Les règles spéciales applicables dans certaines zones du territoire : les DTADD

3.2.5.1 En quoi consistent les DTADD ?

Les Directives Territoriales d'Aménagement et de Développement Durable (DTADD) expriment les objectifs et orientations de l'État sur des territoires présentant des enjeux nationaux.

Elles peuvent déterminer des objectifs et orientations « en matière d'urbanisme, de logement, de transports et de déplacements, de développement des communications électroniques, de développement économique et culturel, d'espaces publics, de commerce, de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, des sites et des paysages, de cohérence des continuités écologiques, d'amélioration des performances énergétiques et de réduction des émissions de gaz à effet de serre ».

Les DTADD n'ont pas vocation à intervenir sur l'ensemble du territoire mais seulement dans « des territoires présentant des enjeux nationaux dans un ou plusieurs de ces domaines » ([C. urb., art. L. 102-4](#)).

3.2.5.2 Quel est le processus d'élaboration des DTADD ?

Le projet de DTADD est élaboré par l'Etat, avec les personnes publiques associées :

- la région ;
- le département ;
- les métropoles ;
- les communautés urbaines, les communautés d'agglomération, les communautés de communes compétentes en matière de SCoT ;
- les communes non-membres d'une de ces communautés situées dans le périmètre du projet ;
- les établissements publics compétente en matière de SCoT ;
- les comités de massifs concernés par le périmètre du projet ([C. urb., art. L. 102-6](#)).

Le projet est ensuite soumis pour avis à ces collectivités territoriales et établissements publics. Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu dans un délai de trois mois à compter de leur saisine.

S'il doit être soumis à évaluation environnementale, le projet ne doit pas faire l'objet d'une enquête publique mais d'une simple mise à disposition du public.

Enfin, le projet de DTADD est approuvé par décret en Conseil d'Etat ([C. urb., art. L. 102-9](#)).

3.2.5.3 Comment les DTADD peuvent-elles être modifiées ou révisées ?

Les DTADD peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat à condition que la modification ne porte pas atteinte à leur économie générale.

Le projet de modification doit être soumis pour avis aux personnes qui doivent être consultées lors de l'élaboration. Leur avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de trois mois à compter de leur saisine ([C. urb., art. L. 102-11](#)).

Elles peuvent être révisées en respectant la même procédure que pour leur élaboration ([C. urb., art. L. 102-9](#) et [L. 102-10](#)).

3.2.5.4 Quel est le délai de validité juridique des DTADD ?

Le délai de validité juridique des DTADD est limité à douze ans.

En cas de révision dans le cadre de ce délai, la publication du document révisé fait courir une nouvelle période de validité de douze ans.

3.2.5.5 Quelle est la portée juridique des DTADD ?

Les DTADD se substituent aux directives territoriales d'aménagement (DTA).

Pour mémoire, les DTA étaient directement opposables aux documents d'urbanisme dits inférieurs et même, dans certains cas, aux autorisations d'urbanisme.

A l'inverse, les DTADD ne sont juridiquement opposables ni aux documents d'urbanisme, ni aux autorisations d'urbanisme.

Les DTADD servent principalement à encadrer l'élaboration et la révision des PLU. Les dispositions des DTADD peuvent en effet servir de fondement à des projets d'intérêts généraux (PIG) dont les documents d'urbanisme devront permettre la mise en œuvre ([C. urb., art. L. 102-2](#)).

Pendant le délai de validité des DTADD, l'autorité administrative peut qualifier de PIG les projets de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers ou des espaces soumis à des risques, ainsi que les constructions, travaux, installations et aménagements nécessaires à la mise en œuvre de cette DTADD ([C. urb., art. L. 102-5](#)). Le projet devra être rattaché à la DTADD et contribuer à sa mise en œuvre pour qu'il puisse être qualifié de PIG.

3.2.6 Les règles spéciales applicables dans certaines zones du territoire : le SDRIF-E 2040 (Ile-de-France)

3.2.6.1 Qu'est-ce que le SDRIF-E ?

Le SDRIF-E (Schéma Directeur de la Région Ile-de-France – Environnemental) a été approuvé par le [décret n° 2025-517 du 10 juin 2025](#).

Le SDRIF-E est un document régional de référence, qui planifie la stratégie pour l'aménagement de la région Île-de-France à long terme (horizon 2040) afin de garantir un cadre de vie de qualité aux Franciliens. Il a pour objectif de maîtriser la croissance urbaine et démographique et l'utilisation de l'espace de la région Ile-de-France.

Il remplace l'ancien SDRIF (Schéma Directeur de la Région Île-de-France).

Il place l'environnement au centre des préoccupations, vise à réduire l'artificialisation des sols (en conformité avec la [loi Climat et résilience](#)) et encourage l'économie circulaire.

Tout comme l'ancien SDRIF, le SDRIF-E a été élaboré par la région Île-de-France en collaboration avec l'Etat.

Texte de référence : C. urb., art. [L. 123-1 à L. 123-23](#) et [R. 123-1 à R. 123-3](#).

3.2.6.2 Que contient le SDRIF-E ?

Le SDRIF-E contient trois fascicules :

- le projet d'aménagement régional, qui exprime les fondements et objectifs du SDRIF-E ;
- les orientations réglementaires ;
Elles définissent l'ensemble des normes que chaque commune devra décliner dans ses documents d'urbanisme locaux (SCoT, PLU, etc.).
Ce fascicule est accompagné de trois cartes réglementaires, qui fixent le champ d'application géographique des orientations :
 - carte n° 1 : maîtriser le développement urbain
 - carte n° 2 : développer l'indépendance productive régionale
 - carte n° 3 : placer la nature au cœur du développement régional
- l'évaluation environnementale stratégique, qui notamment analyse les incidences probables du SDRIF-E sur l'environnement et explique les choix d'aménagement retenus.

Ces documents peuvent être consultés et téléchargés sur le [site de la Région Île-de-France](#).

3.2.6.3 Quelle est la valeur juridique du SDRIF-E ?

Tout comme l'ancien SDRIF, le SDRIF-E a valeur d'un SCoT pour l'application du principe de constructibilité limitée, en Île-de-France (cf 3.2.1.8).

Quelles règles s'imposent au SDRIF-E ?

Le SDRIF-E doit respecter :

- les principes généraux du Code de l'urbanisme (principes d'équilibre, de mixité sociale et fonctionnelle, protection et valorisation de l'environnement) ;
- les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation des sols ;

- les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de projets d'intérêt général relevant de l'État et d'opérations d'intérêt national.

Le SDRIF-E doit être compatible avec les objectifs de gestion des risques d'inondation, les orientations fondamentales et les dispositions du Plan de Gestion des Risques d'Inondation (PGRI) prévu à l'[article L. 566-7 du Code de l'environnement](#).

Il doit prendre en compte les schémas de services collectifs (enseignement supérieur et recherche, culture, santé, information et communication, énergie, espaces naturels et ruraux, sport) et le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) ([C. env., art. L. 371-3](#)).

Il doit enfin être compatible avec les orientations et les mesures des chartes des parcs naturels régionaux.

Quels sont les documents de planification et les décisions devant être compatibles avec le SDRIF-E ?

- Le Plan des mobilités d'Île-de-France (PDMIF) ;
- Le Schéma Régional de l'Habitat et de l'Hébergement (SRHH) ;
- Le Plan Métropolitain de l'Habitat et de l'Hébergement (PMHH) ;
- Le document de planification régionale des infrastructures et des transports ;
- Les SCoT et, à défaut, les PLU ou les documents d'urbanisme locaux en tenant lieu, ainsi que les cartes communales ;
- Les déclarations d'utilité publique (DUP) et les déclarations de projet valant mise en compatibilité du document d'urbanisme ([C. urb., art. L. 123-22](#)) ;
- Les agréments relatifs à la construction, la reconstruction ou l'extension des locaux, installations et annexes visées aux [articles L. 510-1 et suivants du code de l'urbanisme](#) (bureaux, logistique, centres de données dit « data centers »).

Les documents d'urbanisme doivent être compatibles avec le SDRIF-E au plus tard le 22 février 2027 pour les SCoT et le 22 février 2028 pour les PLU et cartes communales ([Loi « climat et résilience », art. 194](#)). Après cette date, un document d'urbanisme non compatible serait illégal.

[alerte] En Île-de-France et depuis le 10 juin 2025, le SDRIF-E s'impose aux documents d'urbanisme locaux. L'architecte doit donc vérifier la compatibilité du projet avec les orientations réglementaires du SDRIF-E, en complément du PLU.

3.2.7 Les règles spéciales applicables dans certaines zones du territoire : le Grand Paris

La Métropole du Grand Paris est une intercommunalité regroupant 131 communes.

Sa compétence est définie par la loi : elle exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, la compétence en matière d'aménagement de l'espace métropolitain.

A ce titre, elle a procédé à l'élaboration d'un SCoT compatible avec le SDRIF-E et qui s'impose au PLUi du territoire.

La Métropole du Grand Paris est aussi chargée de l'élaboration du Plan Métropolitain de l'Habitat et de l'Hébergement (PMHH) depuis le 1^{er} janvier 2017.

3.2.8 Les règles spéciales applicables dans certaines zones du territoire : le PADDuC (Corse)

3.2.8.1 Qu'est-ce que le PADDuC ?

Le Plan d'Aménagement et de Développement Durable de la Corse (PADDuC) est un document de planification régionale adopté par l'Assemblée de Corse le 2 octobre 2015, qui définit une stratégie de développement durable du territoire corse ([CGCT, art. L. 4424-9](#)).

Le PADDuC fixe les orientations fondamentales en matière de protection et de mise en valeur du territoire, de développement agricole, rural et forestier, de pêche et d'aquaculture, d'habitat, de transport de personnes et de marchandises, de logistique, d'intermodalité d'infrastructures et de réseaux de communication et de développement touristique.

Il détermine une trajectoire permettant d'aboutir à l'absence de toute artificialisation nette des sols ainsi que, par tranches de dix ans, un objectif de réduction du rythme de l'artificialisation.

Le PADDuC définit les principes de l'aménagement de l'espace qui en résultent, notamment :

- les espaces naturels, agricoles et forestiers ainsi que les sites et paysages à protéger ou à préserver ;
- l'implantation des grandes infrastructures de transport et des grands équipements ;
- la localisation préférentielle ou les principes de localisation des extensions urbaines, des activités industrielles, artisanales, commerciales, agricoles, forestières, touristiques, culturelles et sportives.

Le PADDuC comprend également une carte qui précise la destination générale des différentes parties du territoire de la Corse.

3.2.8.2 Quelle est la valeur juridique du PADDuC ?

Le PADDuC a valeur de :

- Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) pour la Corse ;
- Schéma Régional des Infrastructures et des Transports (SRIT) ;
- Schéma de Mise en Valeur de la Mer (SMVM) pour les secteurs qu'il détermine.

Il s'impose notamment aux schémas de cohérence territoriale (SCoT) et, en l'absence de SCoT, aux plans locaux d'urbanisme (PLU, PLUI), aux documents en tenant lieu et aux cartes communales.

3.2.9 Les règles spéciales applicables dans certaines zones du territoire : les SAR (outre-mer)

Le Schéma d'Aménagement Régional (SAR) fixe les orientations fondamentales à moyen terme en matière de développement durable, de mise en valeur du territoire et de protection de l'environnement en Guadeloupe, Guyane, Martinique, à Mayotte et à la Réunion ([CGCT, art. L. 4433-7](#)).

Les SAR définissent les principes de l'aménagement de l'espace qui résultent de ces orientations, notamment :

- la destination générale des différentes parties du territoire ;
- l'implantation des grands équipements d'infrastructures et de transport ;

- la localisation préférentielle des extensions urbaines, des activités économiques et commerciales, agricoles, forestières, touristiques et relatives aux énergies renouvelables.

Les SAR fixent par ailleurs les objectifs de renouvellement urbain, de construction dans les zones déjà urbanisées, de maîtrise de l'étalement urbain et de lutte contre l'artificialisation des sols. Ils prévoient en particulier une trajectoire permettant d'aboutir à l'absence de toute artificialisation nette des sols ainsi que, par tranche de dix ans, un objectif de réduction du rythme de l'artificialisation.

Ils définissent les principes permettant d'assurer notamment la combinaison des différents modes de transport et la coordination des politiques de mobilité mises en place par les autorités organisatrices.

Les SAR sont opposables aux documents d'urbanisme. Ainsi, les SCoT et, en l'absence de SCoT, les PLU et PLUi, les cartes communales ou les documents tenant lieu de PLU, ainsi que les chartes de parcs nationaux et de parcs naturels régionaux doivent être compatibles avec les SAR ([CGCT, art. L. 4433-9](#)).

3.3 Quelles sont les règles du Code de la construction et de l'habitation à prendre en compte ?

Mettre en favoris

Paragraphes principaux

3.3.1 Sécurité incendie : quelles sont les règles applicables aux ERP ?

3.3.1.1 Qu'est-ce qu'un Etablissement Recevant du Public (ERP) ?

L'[article R. 143-2 du Code de la construction et de l'habitation](#) définit les ERP :

- « Constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non.
- Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l'établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel. »

Les ERP sont classés par type suivant la nature de leur exploitation :

- les établissements installés dans un bâtiment ;
- les établissements de type spéciaux, lesquels sont classés par type au sens de l'activité qui est pratiquée dans l'établissement :





La détermination du type d'activité est appréciée au regard des caractéristiques propres de l'établissement.

Exemple : un établissement voué à accueillir en priorité une clientèle jeune, à laquelle il offre des espaces communs de récréation ainsi qu'une ambiance musicale et festive, et proposant principalement, sinon exclusivement, des couchages en lits superposés, en chambres ou dortoirs relève de la catégorie R (auberge de jeunesse) et non de la catégorie O (hôtels) au sens du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ([Conseil d'Etat, 20 novembre 2024, n° 466129](#)).

Quelques cas particuliers :

- Les établissements pénitentiaires ([arrêté du 18 juillet 2006](#) ; [circulaire du 12 janvier 2007](#)) ;
- Les gîtes ruraux, chambres d'hôtes, structures d'accueil de groupes :
 - ils relèvent d'un classement en ERP s'ils reçoivent plus de quinze personnes au titre du public ;
 - sinon, ils relèvent d'un classement en habitation ;
- Les centres d'accueil de mineurs isolés (de leur famille) :
 - ils relèvent d'un classement en ERP s'ils hébergent, en dehors de leur famille, plus de sept mineurs ;
 - sinon, ils relèvent d'un classement en habitation ;
- Les Maisons d'Assistants Maternelles (MAM) sont classées en ERP de 5^{ème} catégorie à trois conditions :
 - en cas de regroupement d'au moins deux et au plus quatre assistantes maternelles ;
 - si les locaux sont accessibles au public au 1er étage maximum ;
 - si l'effectif est inférieur ou égal à seize enfants.
- Les locaux collectifs de plus de 50 m² des logements-foyers, des maisons familiales et de l'habitat de loisir à gestion collective ;
- Les structures d'accueil pour personnes âgées sont classées en ERP à partir de sept pensionnaires ;
- Les établissements d'hébergement hors du périmètre de l'activité de type O (résidences hôtelières, résidence de tourisme, etc.) relèvent d'un classement en ERP si :
 - ils constituent un ensemble homogène de chambres ou d'appartements meublés ;
 - ils disposent d'un minimum d'équipements et de services communs ;
 - ils sont offerts en location pour une occupation à la journée, à la semaine ou au mois ;
 - ils font l'objet d'une exploitation collective homogène.

En revanche, ne constituent pas des ERP notamment :

- Les centres de demandeurs d'asile sont considérés comme des habitations de type logement-foyers suivant un [avis de la Commission de Sécurité \(CCS\) du 1^{er} février 2007](#) ;
- Les résidences étudiantes et les Résidences Hôtelières à Vocation Sociale (RHVS) sont classées en habitation.
-

Focus

Focus sur les résidences services (hôtelières, touristiques, seniors, étudiantes, etc.)

Dans la pratique et auprès des juges, la qualification d'un immeuble en ERP selon qu'il relève de la destination « logement » ou « hébergement » peut s'avérer délicate.

La multiplicité des résidence-services et autres résidences pour étudiants, seniors ou touristes, souvent adossées à des régimes spécifiques de défiscalisation (notamment régime du loueur meublé non professionnel), contribue à rendre la distinction complexe.

Jusqu'à très récemment, ces destinations n'étaient pas organisées par le Code de l'urbanisme.

Le juge administratif et la doctrine fiscale ont donc dégagé deux critères, lesquels demeurent d'actualité, qui s'apprécient très concrètement, sans tenir compte de la qualification retenue dans la demande de permis :

- Premier critère : le caractère temporaire ou permanent de l'hébergement

La durée permettant de déterminer si l'hébergement est permanent ou temporaire est soumise à l'appréciation des juges. Ainsi, le régime des ERP a déjà été écarté pour des hébergements d'une durée de six mois en l'absence d'activités annexes, analogues à celle de l'hôtellerie.

Critère essentiel pour l'administration comme pour les juges, il est recommandé de préciser dans la notice du dossier de demande de permis de construire le caractère temporaire ou permanent de l'hébergement, ainsi que le mode d'utilisation du futur bâtiment.

- Second critère : l'existence de services caractérisant des activités analogues à celles d'un service hôtelier

Le juge administratif tend à soumettre un hébergement à la réglementation des ERP lorsqu'existent des services de réception, restauration et blanchisserie.

Ces services doivent être gérés par le personnel propre à l'établissement et non simplement laissés à la libre disposition des résidents. En d'autres termes, ils ne doivent pas consister en une simple mise à disposition d'équipements aux résidents mais constituer une réelle prestation fournie par le personnel de la résidence. La simple indication, sur les plans de permis, d'espaces de réception, de restaurant, de locaux de soins ou de lingerie ne suffit donc pas, à elle seule, pour déterminer si l'immeuble relève ou non de la catégorie des ERP.

La réglementation fiscale vient également apporter un éclairage utile.

Selon l'[article 261 D 4° du Code général des impôts](#), l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée (bénéficiant aux locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d'habitation) ne s'applique pas « aux prestations de mise à disposition d'un local meublé ou garni, effectuées à titre onéreux et de manière habituelle, comportant en sus de l'hébergement au moins trois des prestations suivantes, rendues dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d'hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle ».

-
- L'administration fiscale a précisé la teneur de ces quatre prestations relevant de l'activité para-hôtelière :
 - Concernant le petit déjeuner : « l'exploitant dispose des moyens nécessaires pour être en mesure, si besoin, de fournir le petit déjeuner à l'ensemble des locataires ; celui-ci doit être fourni selon les usages professionnels, c'est-à-dire, au choix de l'exploitant, soit dans les chambres ou appartements, soit dans un local aménagé permettant la consommation sur place des denrées, situé dans l'immeuble ou l'ensemble immobilier » ;
 - Concernant le nettoyage : « le nettoyage des locaux est effectué de manière régulière. Cette condition sera considérée comme établie lorsque, bien que ne fournissant pas effectivement un service régulier de nettoyage, l'exploitant dispose des moyens lui permettant de proposer un tel service au client durant son séjour, selon une périodicité régulière. En revanche, elle devra être considérée comme non satisfaite si l'exploitant se contente d'un nettoyage au début et en fin de séjour » ;
 - Concernant le linge : « l'exploitant dispose des moyens nécessaires pour être en mesure de fournir pendant le séjour le linge de maison à l'ensemble des locataires » ;
 - Concernant la réception : « l'exploitant dispose durant la période de location des moyens nécessaires pour être en mesure de proposer un service de réception même non personnalisé de la clientèle. Cet accueil peut être confié à un mandataire qui l'assure en un lieu unique différent du local lui-même ».

Sur la base de ces critères, l'imposition est susceptible de s'appliquer notamment à l'exploitation de chambres ou d'appartements meublés touristiques, de résidences pour étudiants, de maisons de retraite, etc.

Enfin, la réglementation applicable aux résidences pour seniors ([CCH, art. L. 631-13, L. 631-15, L. 631-16 et D. 631-27](#)) est source d'enseignement.

Selon ces dispositions, une résidence services permet à ses occupants de bénéficier de services spécifiques non individualisables, précisés dans le contrat de location notamment lorsque le gérant de ces services est également le bailleur :

- accueil personnalisé et permanent des résidents et de leurs visiteurs ;
- mise à disposition d'un personnel spécifique attaché à la résidence, le cas échéant complétée par des moyens techniques, permettant d'assurer une veille continue quant à la sécurité des personnes et à la surveillance des biens ;
- libre accès aux espaces de convivialité et aux jardins aménagés.

Constitue ainsi une résidence à vocation d'hébergement de type ERP une résidence services pour seniors de quinze appartements de type T2, dont huit à l'étage sont transformables en une unité de vie de seize lits rattachés à l'EHPAD mitoyen, de sorte qu'elle assurera des services communs destinés à répondre uniquement aux besoins de personnes âgées ([Conseil d'Etat, 13 décembre 2021, n° 443815, publié, article L. 122-3 du Code de la construction et de l'habitation, C. trav., art. R. 4211-2](#)).

3.3.1.2 Quelles sont les classifications d'ERP ?

On distingue deux types d'établissements :

- Les grands établissements : 1^{ère} à 4^{ème} catégorie ou ERP du 1^{er} groupe ;
- Les petits établissements : 5^{ème} catégorie ou ERP du 2^{ème} groupe.

La classification d'un ERP dépend de l'effectif du public.

Il s'agit de l'effectif théorique du public admis simultanément dans l'ERP, qui ne correspond pas forcément à l'effectif réel :

- il dépend du type d'activité suivant les dispositions particulières qui lui sont propres :
 - ratio forfaitaire au m² ;
 - déclaration du chef d'établissement ;
 - quantité de mobilier (nombre de chaises, longueur de bancs, etc.) ;
- si l'ERP accueille plusieurs activités : il convient de déterminer l'effectif du public pour chaque activité et d'en faire la somme afin d'obtenir l'effectif total de l'ERP.

L'effectif des personnes admises dans l'établissement comprend :

- l'effectif du public ;
- l'effectif des autres personnes (personnel en général) se trouvant dans les locaux accessibles ou non au public, ne disposant pas de ses propres dégagements indépendants de ceux mis à disposition du public ;
- le personnel n'est pas pris en compte pour le classement en 5^{ème} catégorie.

Limite entre petit établissement (5^{ème} catégorie) et grands établissements (1^{ère} à 4^{ème} catégorie) :

- la limite varie suivant le type d'activité ;
- lorsque plusieurs activités cohabitent dans un même ERP et que la limite n'est pas identique pour chacun des types d'activités, les valeurs à considérer sont les suivantes :
 - 50 personnes en sous-sol ;
 - 100 personnes en étages, galeries ou ouvrages en surélévation ;
 - 200 personnes au total ;
- dès lors que l'une des activités prise isolément appartient au 1^{er} groupe, l'ERP dans son ensemble est classé dans ce groupe même si les valeurs précédentes ne sont pas atteintes.

Seuils des catégories pour les ERP du 1^{er} groupe ([CCH, art. R. 143-19](#)) :

- 1ère catégorie : plus de 1500 personnes ;
- 2ème catégorie : de 701 à 1500 personnes ;
- 3ème catégorie : de 301 à 700 personnes ;
- 4ème catégorie :
 - moins de 300 personnes
 - effectif supérieur au seuil d'appartenance aux petits établissements.

3.3.1.3 Quels sont les textes applicables aux ERP ?

- ERP du 1^{er} groupe (1^{ère} à 4^{ème} catégorie) : les dispositions générales constituées par l'[arrêté du 25 juin 1980](#) sont complétées par des dispositions particulières qui peuvent venir en allègement, en aggravation ou en complément de ces dernières en fonction des activités présentes dans l'établissement.
- ERP de 5^{ème} catégorie :
 - les dispositions applicables sont issues de l'[arrêté du 25 juin 1980](#), modifié par l'arrêté du [22 juin 1990](#) ;
 - seules les activités de type O, U et X font appel à des dispositions particulières venant en allègement, en aggravation ou en complément des dispositions générales ;
 - des articles spécifiques concernent les établissements comportant des locaux à sommeil.
 -



3.3.1.4 Quelles sont les dispositions déterminantes à respecter pour un ERP en matière de sécurité incendie ?

Les limites entre bâtiment et ERP

- Lorsqu'un ERP occupe la totalité d'un seul bâtiment, ses limites se confondent avec l'enveloppe du bâtiment ;

- Lorsque l'ERP occupe une partie seulement d'un bâtiment, les limites du bâtiment ne coïncident plus avec le bâtiment dans lequel il se situe ;
- La notion de tiers intervient lorsque les établissements sont séparés entre eux par :
 - des parois d'isolement résistante au feu ;
 - des aires libres d'isolement ;
- Les règles d'isolement des ERP du 1^{er} groupe sont établies selon les [articles CO6 à CO10 de l'arrêté du 25 juin 1980](#), complétés des dispositions particulières propres à chaque activité et, pour les ERP de 5^{ème} catégorie, de l'[article PE7 de l'arrêté du 25 juin 1980](#).

La conception et la desserte des bâtiments

Les règles de conception et de desserte des ERP du 1^{er} groupe sont établies selon les [articles CO1 à CO5 de l'arrêté du 25 juin 1980](#), complété des dispositions particulières propres à chaque activité et, pour les ERP de 5^{ème} catégorie, l'[article PE7 de l'arrêté du 25 juin 1980](#).

En complément, bien qu'il n'existe pas de texte réglementaire régissant l'aménagement de l'espace public vis-à-vis de la présence de façade accessible aux services de secours, des doctrines locales s'appliquent :

Exemples d'exigences concernant les distances à respecter :

- entre les arbres : 12 mètres minimum ;
- essence à hautes tiges interdites ;
- élagage des arbres existants : rayon de 3 mètres maximum ;
- entre les arbres et un mobilier urbain : 9 mètres minimum ;
- distance entre 2 mobiliers urbains hauts : 6 mètres minimum ;
- mobilier urbain haut : mâts lampadaires.

Concernant plus particulièrement la desserte, les principes suivants s'appliquent :

- Accès mis à la disposition des secours pour rejoindre le bâtiment ;
- Les secours doivent pouvoir atteindre une ou plusieurs façades de ce bâtiments :
 - pour y pénétrer en passant par des baies pour secourir des personnes à l'intérieur du bâtiment ;
 - pour combattre l'incendie depuis les abords extérieurs immédiats ;

Les façades accessibles ou aveugles permettent l'accès des pompiers. Les caractéristiques des ouvrants dépendent du type de façades :

 - ouvrant pour les façades accessibles : 130 Ht x 90
 - ouvrant pour les façades dites aveugles : 180 Ht x 90
- Les voies empruntées par les secours doivent être compatibles avec les camions de pompiers :
 - voies engins : pour la circulation ou le stationnement du camion de pompiers ;
 - voies-échelles : pour la mise en station des échelles comprenant le stationnement du véhicule, le positionnement des vérins et le déploiement de la grande échelle ;
- Les voies de desserte ont également pour but de faciliter l'évacuation du public en bon ordre sur des espaces de superficie suffisante ;
- En complément des voies-engins, il convient de prévoir un espace libre :
 - surface située au bout de la voie-engins ;
 - à l'abord immédiat de la façade ;
 - zone d'intervention dans laquelle les services de secours opèrent ;
- Le type de voie, le nombre de façades à desservir et l'emplacement des baies sont fixés en fonction des critères suivants :

- hauteur du bâtiment : la mise en station des camions-échelles n'est pas forcément nécessaire en fonction de la hauteur du bâtiment ; les échelles manuportées sont suffisantes si le plancher bas du dernier niveau est à moins de 8 mètres de hauteur du niveau d'accès des secours ;
- effectif reçu dans l'établissement : détermination du nombre de façades accessibles ;
- conception de la distribution intérieure du bâtiment : le cloisonnement intérieur conditionne le positionnement des points d'accès des secours.

La protection des façades

En ERP du 1^{er} groupe, les dispositions relatives à la protection des façades sont énoncées dans les [articles CO19 à CO22 de l'arrêté du 25 juin 1980](#), complétés selon les cas envisagés par l'[Instruction Technique n° 249 \(IT249\) annexée à l'arrêté du 24 mai 2010](#) et les guides d'application suivants :

- Guide ETICS / PSE (v. 2.0 de septembre 2020) ;
- Guide CSTB / Façades Bois (v. 3.1 du 7 décembre 2020) ;
- Guide ITE par bardage rapporté ventile (septembre 2017).

En ERP de 5^{ème} catégorie, le règlement de sécurité incendie ne prévoit aucune disposition réglementaire concernant la protection des façades, sauf prescriptions particulières de la commission de sécurité suivant les villes (ex. hôtels classés en 5^{ème} catégorie, qui peuvent faire l'objet d'exigences spécifiques non réglementaires concernant les façades).

En pratique, outre les dispositions relatives à l'accès des secours, les façades doivent respecter des exigences de protection vis-à-vis du risque d'incendie :

- Inflammation de la façade par un feu d'origine extérieure :
 - par rayonnement d'un incendie survenant dans un immeuble voisin ;
 - par un feu survenant sur la voirie ou au pied du bâtiment ;
- Propagation d'un incendie par un feu d'origine intérieure :
 - inflammation et/ou destruction du parement extérieur de façade par les flammes sortant des baies ;
 - propagation de l'incendie par transport du feu d'un niveau à l'autre par l'extérieur, la liaison façade-plancher ou les volumes creux formant cheminée dans les éléments de façade.

Les mesures de prévention sont les suivantes :

- Limiter la réaction au feu des revêtements de façade ;
- Constituer des obstacles visant à s'opposer à la propagation du feu d'un niveau à l'autre.

Les moyens de secours en eau

Les moyens en eau ou moyen d'extinction constituent une des composantes des moyens de secours, dont le principe est énoncé à l'[article R. 143-11 du Code de la construction et de l'habitation](#).

Les moyens d'extinction sont définis de manière générale aux [articles MS4 à MS40 de l'arrêté du 25 juin 1980](#) et sont constitués par :

- les robinets d'incendie armés ;
- les déversoirs ponctuels ;
- les éléments de construction irrigués ;

- les bouches et poteaux d'incendie privés et points d'eau ;
- les colonnes sèches ;
- les colonnes en charge (dites colonnes humides) ;
- les installations d'extinction automatique ou à commande manuelle ;
- les appareils mobiles ;
- les moyens divers (réserves de sable, couverture, etc.).

Le type de moyens d'extinction à mettre en œuvre dans un établissement sont précisés par les dispositions particulières propres à chaque activité :





Les moyens d'extinction des ERP de 5^{ème} catégorie sont définis à l'[article PE26 de l'arrêté du 25 juin 1980](#), complété par l'article X24 du même arrêté pour les établissements de type PX.

Sur la base des moyens d'extinction nécessaires à l'établissement, les services de secours vont définir les besoins en défense incendie correspondants.

Chaque département définit un règlement de Défense Extérieure Contre l'Incendie (DECI) qui lui est propre et qui comporte des grilles de dimensionnement des besoins en eau en fonction des caractéristiques de l'établissement.

Point commun à tous les règlements DECI, il est exigé un poteau incendie ou une bouche incendie à moins de 60 mètres de la prise d'alimentation d'une colonne sèche, si l'établissement en est équipé, quels que soient le type d'établissement et sa localisation.

Pour connaître les grilles de dimensionnement des besoins en eau applicables au projet, il convient de contacter les services de secours locaux.

3.3.1.5 Quels sont les documents à fournir en phase conception ?

Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un ERP nécessitent une autorisation délivrée par l'autorité administrative (préfet ou maire), qui vérifie leur conformité aux règles d'accessibilité et, lorsque l'effectif du public et la nature de l'établissement le justifient, leur conformité aux règles de sécurité contre l'incendie ([CCH, art. L. 122-3](#)).

Lorsque les travaux projetés sont également soumis à l'obtention d'un permis de construire, ledit permis (après accord de l'autorité administrative compétente) tient lieu de l'autorisation prévue à l'[article L. 122-3 du Code de la construction et de l'habitation](#) ([CCH, art. L. 122-9](#)).

La demande d'autorisation est jointe à la demande de permis de construire, laquelle doit comprendre un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles de sécurité incendie (pièces mentionnées aux [articles R. 122-11](#) et [R. 143-22 et du Code de la construction et de l'habitation](#)).

Outre les divers plans et pièces graphiques, le dossier comprend la notice de sécurité descriptive, établie par le maître d'œuvre, expliquant comment le projet prend en compte le règlement de sécurité incendie applicable.

Il est recommandé de se rapprocher du Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS), lequel dispose souvent de son propre règlement de sécurité incendie. Parfois, le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre seront reçus par le SDIS pour exposer le projet.

L'[article R. 125-17 du Code de la construction et de l'habitation](#) précise les cas dans lesquels le contrôle technique est obligatoire, notamment lorsqu'il s'agit d'ERP de 1^{ère} à 4^{ème} catégorie.

3.3.2 Sécurité incendie : quelles sont les règles applicables aux ERT ?

3.3.2.1 Qu'est-ce qu'un Etablissement Recevant des Travailleurs (ERT) ?

Les travaux de construction ou d'aménagement de bâtiments recevant des travailleurs doivent se conformer aux dispositions légales visant à protéger la santé et la sécurité de leurs occupants, que ces travaux nécessitent ou non l'obtention d'un permis de construire ([C. trav., art. R. 4211-1](#)).

On entend par lieux de travail ceux « destinés à recevoir des postes de travail, situés ou non dans les bâtiments de l'établissement, ainsi que tout autre endroit compris dans l'aire de l'établissement auquel le travailleur a accès dans le cadre de son travail » ([C. trav., art. R. 4211-2](#)).

3.3.2.2 Quelle est la réglementation applicable aux Etablissements Recevant des Travailleurs (ERT) ?

La réglementation applicable aux ERT est définie par le Code du travail, complétée par des arrêtés techniques.

L'[article R. 4216-2 du Code du travail](#) prévoit que les bâtiments et les locaux sont conçus et réalisés de manière à permettre, en cas de sinistre :

- l'évacuation rapide de la totalité des occupants ou leur évacuation différée, lorsque celle-ci est rendue nécessaire, dans des conditions de sécurité maximale ;
- l'accès de l'extérieur et l'intervention des services de secours et de lutte contre l'incendie ;
- la limitation de la propagation de l'incendie à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments.

Les obligations réglementaires en termes de sécurité incendie pour la construction des lieux de travail dépendent de la hauteur du plancher bas du dernier niveau, par rapport au niveau d'accès des secours :

- plancher bas du dernier niveau ne dépassant pas 8 mètres ([C. trav., art. R. 4216-1 à R. 4216-23](#) et [R. 4216-30](#)) ;
- plancher bas du dernier niveau à plus de 8 mètres et ne dépassant pas 28 mètres ([C. trav., art. R. 4216-1 à R. 4216-30](#) ; [arrêté du 5 août 1992](#)) ;
- plancher bas du dernier niveau à plus de 28 mètres : application de la réglementation applicable aux IGH (cf 3.3.4)

3.3.2.3 Quelles sont les principales règles applicables aux ERT ?

Isolement par rapport aux tiers

En application de l'[article R. 4216-3 du Code du travail](#), les ERT dont la hauteur du plancher bas du dernier niveau n'excède pas 8 mètres par rapport au sol doivent respecter les mesures d'isolation applicables aux tiers.

Par exemple, si le tiers est un ERP, ce sont donc les règles applicables à l'ERP qui devront être mises en œuvre.

Pour les ERT dont le plancher bas du dernier niveau est à plus de 8 mètres, s'appliquent les dispositions les plus contraignantes entre celles de l'[article 4 de l'arrêté du 5 août 1992](#) et celles applicables au tiers.

Conception et desserte

Les ERT doivent être conçus de manière à permettre, en cas de sinistre, l'accès de l'extérieur et l'intervention des services de secours et de lutte contre l'incendie ([C. trav., art. R. 4216-2](#)).

Pour les bâtiments dont la hauteur par rapport au sol du plancher bas du dernier niveau n'excède pas 8 mètres, les solutions à mettre en œuvre pour atteindre cet objectif ne sont pas définies par la réglementation.

Pour les bâtiments dont la hauteur par rapport au sol du plancher bas du dernier niveau est supérieure à 8 mètres, définit les dispositions techniques à mettre en œuvre pour atteindre cet objectif. Il renvoie à relatif aux habitations pour les caractéristiques des voies-échelles.

Concernant les dimensions des baies sur la façade accessible qui ne sont pas fixées par ces dispositions, il est d'usage de retenir les dimensions définies par l'[article CO3 §3 de l'arrêté du 25 juin 1980](#) (hauteur x largeur $\geq 1,3$ mètres x 0,9 mètres), lesquelles permettent de satisfaire à l'objectif. Toutefois, ces dimensions restent indicatives et pourront être modulées en fonction des impératifs techniques et architecturaux.

En complément, bien qu'il n'existe pas de texte réglementaire régissant l'aménagement de l'espace public vis-à-vis de la présence de façade accessible aux services de secours, des doctrines locales s'appliquent.

Par exemple, à propos des distances à respecter :

- entre les arbres : 12 mètres minimum ;
- essence à hautes tiges interdites ;
- élagage des arbres existants : rayon de 3 mètres maximum ;
- entre les arbres et un mobilier urbain : 9 mètres minimum ;
- distance entre 2 mobiliers urbains hauts : 6 mètres minimum ;
- mobilier urbain haut : mâts lampadaires.
- façades

A l'exception des dispositions concernant l'accès des secours, les façades des ERT ne sont soumises à aucune disposition particulière de protection contre l'incendie (pas d'exigence de réaction au feu, de respect du C+D, etc.).

3.3.2.4 Quels moyens de secours en eau sont exigibles ?

Les moyens en eau ou d'extinction constituent l'une des composantes des moyens de secours en ERT.

Les moyens d'extinction sont définis aux articles [R. 4216-30](#) et [R. 4227-28 à R. 4227-33](#) du Code du travail :

- robinets d'incendie armés ;
- bouches et poteaux d'incendie privés et points d'eau ;
- colonnes sèches ;
- colonnes en charge (dites colonnes humides) ;
- installations d'extinction automatique ou à commande manuelle ;
- appareils mobiles ;
- moyens divers (réserves de sable, de terre, etc.).

Sur la base des moyens d'extinction nécessaires à l'établissement, les services de secours vont définir les besoins en défense incendie correspondants.

Chaque département définit un règlement de Défense Extérieure Contre l'Incendie (DECI) qui lui est propre et comporte notamment des grilles de dimensionnement des besoins en eau en fonction des caractéristiques de l'établissement.

Quel que soit le type d'établissement et sa localisation, le projet doit comporter un poteau incendie ou une bouche incendie à moins de 60 mètres de la prise d'alimentation d'une colonne sèche, si l'établissement en est équipé.

3.3.2.5 Quels sont les documents à fournir en conception ?

Lors du dépôt de la demande de permis de construire d'un ERT, la fourniture d'un dossier sécurité incendie type PC39 ou d'une attestation de prise en compte de la réglementation incendie n'est pas nécessaire.

Suivant les communes, la commission de sécurité locale pourra être sollicitée pour donner un avis sur la défense incendie du bâtiment (défense en eau et desserte du bâtiment).

L'[article R. 125-17 du Code de la construction et de l'habitation](#) précise les cas dans lesquels le contrôle technique est obligatoire, notamment lorsqu'il s'agit de bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 8 mètres par rapport au niveau du sol.

3.3.3 Sécurité incendie : quelles sont les règles applicables aux habitations ?

3.3.3.1 Qu'est-ce qu'un bâtiment d'habitation ?

Suivant l'[article R. 111-1 du Code de la construction et de l'habitation](#), constituent des bâtiments d'habitation les bâtiments ou parties de bâtiment abritant un ou plusieurs logements, y compris les foyers.

Quelques cas particuliers :

- Les locaux destinés à la vie professionnelle, lorsque celle-ci s'exerce dans le même ensemble de pièces de vie que la vie familiale, relèvent d'un classement en habitation ;
- Les gîtes ruraux, chambres d'hôtes, structures d'accueil de groupes :
 - ils relèvent d'un classement en ERP s'ils reçoivent plus de quinze personnes au titre du public ;
 - sinon, ils relèvent d'un classement en habitation ;
- Les centres d'accueil de mineurs isolés (de leur famille) :
 - ils relèvent d'un classement en ERP s'ils hébergent, en dehors de leur famille, plus de sept mineurs ;
 - sinon, ils relèvent d'un classement en habitation ;
- Les Maisons d'Assistants Maternelles (MAM) sont classées en ERP de 5ème catégorie à trois conditions :
 - en cas de regroupement d'au moins deux et au plus quatre assistantes maternelles ;
 - si les locaux sont accessibles au public au 1er étage maximum ;
 - si l'effectif est inférieur ou égal à seize enfants ;
- Les locaux collectifs de plus de 50 m² des logements-foyers, des maisons familiales et de l'habitat de loisir à gestion collective sont classés en ERP, la partie hébergement restant classée en habitation ;
- Les structures d'accueil pour personnes âgées sont classées en habitation si elles accueillent moins de sept pensionnaires ;
- Les Résidences Etudiantes et Résidences Sociales (RVHS) sont classées en habitation ;
- Les établissements d'hébergement hors du périmètre de l'activité de type O (résidences hôtelières, résidences de tourisme, apparts hôtel, etc.) relèvent d'un classement en ERP si :
 - ils constituent un ensemble homogène de chambres ou d'appartements meublés ;
 - ils disposent d'un minimum d'équipements et de services communs ;
 - ils sont offerts en location pour une occupation à la journée, à la semaine ou au mois ;
 - ils font l'objet d'une exploitation collective homogène ; si la résidence est détenue par plusieurs investisseurs, elle est classée en habitation de type logement foyer.
 -

Focus

Focus sur le régime juridique des chambres d'hôtes

Les chambres d'hôtes sont « des chambres meublées situées chez l'habitant en vue d'accueillir des touristes, à titre onéreux, pour une ou plusieurs nuitées, assorties de prestations » ([C. tourisme, art. L. 324-3](#)).

Elles relèvent de la destination « habitation » et de la sous-destination « logement » au sens de l'[article R. 151-28 du Code de l'urbanisme](#), avec les dérogations qui peuvent y être associées : il n'est pas nécessaire de procéder à un changement de destination ou d'usage, ni de respecter la règle de compensation en zone tendue ; elles ne sont pas soumises à la réglementation des ERP.

Prestations à fournir et caractéristiques des chambres d'hôtes

L'activité de location de chambres d'hôtes consiste en la fourniture groupée d'une nuitée et d'un petit-déjeuner.

Un même habitant ne peut exploiter plus de cinq chambres pour une capacité maximale d'accueil de quinze personnes ([C. tourisme, art. D. 324-13](#)). En raison de cette capacité limitée, les chambres d'hôte ne relèvent pas de la réglementation des ERP ([arrêté du 25 juin 1980, art. O1](#)).

Réglementation applicable aux chambres d'hôtes

Les chambres d'hôtes sont en principe soumises aux règles générales de construction applicables aux bâtiments d'habitation ([instruction interministérielle du 23 décembre 2013](#)).

Chaque chambre d'hôte doit :

- donner accès à une salle d'eau et à un WC, ainsi qu'être en conformité avec les réglementations en vigueur dans les domaines de l'hygiène, de la sécurité et de la salubrité ([C. tourisme, art. D. 324-14](#)) ;
- avoir une surface minimale de 9 m² (hors sanitaires), avec une hauteur sous plafond de 2,20 mètres minimum ;
- respecter les règles de sécurité notamment incendie (détecteurs, incendie, etc.) ([CCH, art. R. 142-2](#) et [R. 142-3](#)) ;
- « être située chez l'habitant, c'est-à-dire dans sa résidence, qu'il s'agisse du même corps de bâtiment ou d'un bâtiment annexe. Les agriculteurs ont donc la possibilité de créer des chambres d'hôtes dans les bâtiments annexes à leur résidence que constituent, entre autres, les granges » ([Réponse ministérielle, JOAN du 15 avril 2008, p. 3244](#)).

Risque de requalification de chambres d'hôtes en ERP

La requalification de chambres d'hôtes en ERP (ex. exploitation d'un nombre de chambres supérieur à celui déclaré, qui aurait dû impliquer un changement de destination) peut avoir notamment trois conséquences :

- L'[article R. 143-20 du Code de la construction et de l'habitation](#) prévoit que « les établissements recevant du public qui ne correspondent à aucun des types définis par le règlement de sécurité sont néanmoins assujettis aux prescriptions du présent chapitre. Les mesures de sécurité à y appliquer sont précisées, après avis de la commission de sécurité compétente, en tenant compte de celles qui sont imposées aux types d'établissements dont la nature d'exploitation se rapproche le plus de celle qui est envisagée. » En matière de prévention du risque incendie, l'activité de chambres d'hôtes se rapproche de celle des bâtiments recevant du public de type O

(hôtels et pensions de famille) de 5ème catégorie et pourrait ainsi se voir appliquer des contraintes de sécurité analogues à ce type d'ERP ;

- L'[article R. 143-14 du Code de la construction et de l'habitation](#) prévoit que « les établissements dans lesquels l'effectif du public n'atteint pas le chiffre fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d'établissement sont assujettis à des dispositions particulières déterminées dans le règlement de sécurité. [...] Lorsque ces établissements disposent de locaux d'hébergement pour le public, les travaux qui conduisent à leur création, à leur aménagement ou à leur modification ne peuvent être exécutés qu'après délivrance de l'autorisation prévue aux [articles L. 122-3 et suivants](#) et après avis de la commission de sécurité compétente. Ils sont par ailleurs soumis aux dispositions des [articles R. 122-8](#) et [R. 143-22](#) ainsi qu'aux [articles R. 143-34 à R. 143-45](#) » ;
- En cas d'activité indûment exercée sous l'appellation de chambre d'hôtes (ex. plus de cinq chambres, accueil de plus de quinze personnes), l'exploitant s'expose à une sanction pénale.

Chambres d'hôtes soumises à la réglementation des ERP

La location de plus de cinq chambres ou d'une capacité d'accueil de plus de quinze clients simultanément correspond à l'activité soit d'un hôtel, soit à la location de « chambres chez l'habitant ».

Il convient alors de respecter la réglementation des ERP et les règles d'accessibilité aux personnes handicapées applicables à tout hébergement comportant des locaux à sommeil accueillant plus de quinze personnes.

Cette location est également soumise aux obligations qui incombent à tout exploitant de chambres chez l'habitant notamment en matière fiscale et sociale, ainsi qu'aux dispositions réglementaires relatives à la sécurité incendie dans les établissements recevant du public ([instruction interministérielle du 23 décembre 2013](#)).

Incidence sur les règles d'urbanisme

Les chambres d'hôtes relèvent en principe de la destination « habitation » et de la sous-destination « logement » au sens de l'[article R. 151-28 du Code de l'urbanisme](#) si :

- elle est intégrée à l'habitation ;
- elle reste limitée à cinq chambres maximum ;
- l'accueil est effectué par l'habitant.

A défaut de respecter ces trois critères, la chambre d'hôte relève alors de la destination « commerce et activité de service » et de la sous-destination « autres hébergements touristiques » ([Réponse ministérielle, JOAN du 30 juin 2020, page 4617](#)).

Par ailleurs, « ne constitue pas une activité directement liée à l'activité agricole une activité de location de chambres d'hôtes dans un ancien bâtiment agricole dont la destination est modifiée par les travaux d'aménagement, objet de la demande de permis de construire, nonobstant la circonstance que le pétitionnaire exerce la profession d'agriculteur » ([Tribunal administratif de Lille, 27 février 1997, n° 96-2166](#))

3.3.3.2 Comment sont classés les bâtiments d'habitation en matière de protection contre l'incendie ?

En matière de protection des habitants d'un bâtiment d'habitation contre l'incendie, l'[arrêté du 31 janvier 1986 \(art. 3 et 4\)](#) classe les bâtiments en quatre familles, correspondant à un ordre de risque croissant :

- Bâtiments de 1^{ère} famille (habitations individuelles)
- Bâtiments de 2^{ème} famille (habitations individuelles ou collectives)
- Bâtiments de 3^{ème} famille A
- Bâtiments de 3^{ème} famille B
- Bâtiments de 4^{ème} famille

Cas particulier d'un immeuble d'habitation existant pouvant relever d'un classement en 4^{ème} famille (compris entre 28 et 50 mètres de hauteur), dans lequel est aménagé un ERP du 1^{er} groupe (1^{ère} à 4^{ème} catégorie) :

L'[article GHZ §2 de l'arrêté du 30 décembre 2011](#) permet de conserver à l'immeuble un classement en habitation sans basculer dans un classement en Immeuble de Grande Hauteur (IGH) si les conditions d'isolement de l'ERP du 1^{er} groupe définies à l'[article GHZ §2 e\)](#) sont respectées.

Toutefois, les dispositions de l'[article GHZ §2 e\)](#) ne sont pas applicables à un immeuble d'habitation de 4^{ème} famille, dont la construction vient de s'achever et dans lequel un ERP du 1^{er} groupe vient s'installer, lequel est alors considéré comme un immeuble neuf.

3.3.3.3 Quelles règles s'appliquent aux bâtiments d'habitation en matière de protection contre l'incendie ?

Les règles applicables en matière de sécurité incendie dans les bâtiments d'habitation sont précisées à l'[article R. 142-1 du Code de la construction et de l'habitation](#) :

- La disposition des locaux, les structures, les matériaux et l'équipement des bâtiments d'habitation doivent permettre la protection des habitants contre l'incendie ;
- Les logements doivent être isolés des locaux qui, par leur nature ou leur destination, peuvent constituer un danger d'incendie ou d'asphyxie ;
- La construction doit permettre aux occupants, en cas d'incendie, soit de quitter l'immeuble sans secours extérieur, soit de recevoir un tel secours.

Plus particulièrement, il convient de distinguer deux cas :

- La construction de bâtiments neufs ou de parties neuves (extension ou surélévation de bâtiments existants) soumise à l'[arrêté du 31 janvier 1986](#) s'applique ;
- Les travaux autres que de construction (type réhabilitations intérieures) effectués sur des bâtiments existants : la [circulaire n° 82-100 du 13 décembre 1982](#) constitue la référence, bien qu'elle n'édicte que des recommandations. Dans l'esprit de cette circulaire, les travaux réalisés ne doivent pas entraîner de diminution du niveau de sécurité antérieur. En l'absence d'autre texte, les constructeurs se doivent de définir un niveau minimal de sécurité supérieur à celui énoncé dans la circulaire.

3.3.3.4 Quels sont les points d'attention relatifs à la conception et à la desserte des bâtiments d'habitation ?

Suivant l'[arrêté du 31 janvier 1986](#), seuls les bâtiments classés en 3^{ème} et 4^{ème} famille sont redevables d'une voie-engins avec ou non une voie-échelle, dont les caractéristiques sont définies à l'[article 4 de l'arrêté](#).

Concernant les habitations collectives de 2^{ème} famille, l'[arrêté du 31 janvier 1986](#) ne mentionne aucune exigence en termes de desserte par les services de secours.

Toutefois, il est très fréquent que les services de secours locaux appliquent des doctrines spécifiques aux bâtiments de 2^{ème} famille. Il est ainsi fréquemment exigé qu'ils disposent d'une voie permettant d'acheminer les dévidoirs depuis le camion de pompier stationné à côté du poteau ou de la bouche incendiée jusqu'à l'entrée de l'immeuble. Les caractéristiques de ce cheminement sont généralement les suivantes :

- Largeur de 1,8 mètres minimum ;
- Pente de 10 % maximum sans marche d'escalier.

En complément, bien qu'il n'existe pas de texte réglementaire régissant l'aménagement de l'espace public vis-à-vis de la présence de façade accessible aux services de secours, des doctrines locales s'appliquent.

Quelques exemples d'exigences parfois rencontrées concernant les distances à respecter :

- entre les arbres : 12 mètres minimum ;
- essence à hautes tiges interdites ;
- élagage des arbres existants : rayon de 3 mètres maximum ;
- entre les arbres et un mobilier urbain : 9 mètres minimum ;
- distance entre 2 mobiliers urbains hauts : 6 mètres minimum ;
- mobilier urbain haut : mâts lampadaires.

3.3.3.5 Quelles dispositions relatives au comportement au feu des structures s'appliquent ?

Le comportement au feu des structures doit respecter les dispositions de l'[arrêté du 31 janvier 1986](#), et plus particulièrement celles relatives aux :

- éléments porteurs verticaux ([art. 5](#)) ;
- planchers ([art. 6](#)).

Les éléments de charpente de toiture, les planchers sur vide sanitaire non accessible et les planchers hauts ou faux planchers du dernier niveau habitable lorsque celui-ci n'assure pas l'isolement coupe-feu entre logements, ne sont soumis à aucune exigence de résistance au feu.

Les éléments porteurs verticaux et les planchers des balcons à structure indépendante, des coursives, passerelles extérieures et circulations à l'air libre des bâtiments d'habitation collectif sont soumis à des exigences moins fortes que les structures intérieures.

Les bâtiments de grande longueur doivent être recoupés suivant les dispositions de l'[article 7 de l'arrêté du 31 janvier 1986](#).

3.3.3.6 Quelles dispositions en matière de façades s'appliquent ?

Outre les dispositions relatives à l'accès des secours, les façades doivent également respecter des exigences de protection vis-à-vis du risque d'incendie qui sont définies par l'[arrêté du 31 janvier 1986 \(art. 11 à 14\)](#), complétés selon les cas envisagés par les dispositions de l'Instruction Technique n° 249 (IT249) annexée à l'[arrêté du 24 mai 2010](#) et les guides d'application suivants :

- Guide ETICS / PSE (v. 2.0 de septembre 2020) ;
- Guide CSTB / Façades Bois (v. 3.1 du 7 décembre 2020) ;

- Guide ITE par bardage rapporté ventile (septembre 2017).

Les dispositions applicables ont été grandement modifiées par un [arrêté du 7 août 2019](#), rendant nécessaire dans bien des cas, pour les immeubles de 3^{ème} et 4^{ème} famille, le recours à une appréciation de laboratoire agréé en résistance et réaction au feu. Cette démarche doit être prise en compte très en amont du fait des difficultés de mise au point technique qu'elle peut engendrer et du délai nécessaire à sa réalisation.

3.3.3.7 Quels sont les documents à fournir en conception ?

Dans le cadre de la demande de permis de construire, le maître d'ouvrage doit s'engager à respecter les règles générales de construction.

Les règles en matière de sécurité incendie font partie du périmètre de cet engagement.

L'[article R. 125-17 du Code de la construction et de l'habitation](#) précise les cas dans lesquels le contrôle technique est obligatoire, notamment lorsqu'il s'agit de bâtiments d'habitation classés en 4^{ème} famille ou situés en zones de sismicité 4 ou 5 et dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 8 mètres par rapport au niveau du sol.

3.3.4 Sécurité incendie : quelles sont les règles applicables aux IGH ?

3.3.4.1 Qu'est-ce qu'un Immeuble de Grande Hauteur (IGH) ?

La notion d'Immeuble de Grande Hauteur (IGH) est précisée à l'[article R. 146-3 du Code de la construction et de l'habitation](#). Il s'agit d'un bâtiment dont le plancher bas du dernier niveau est situé, par rapport au niveau du sol le plus haut utilisable par les engins des sapeurs-pompiers :

- à plus de 50 mètres pour les immeubles d'habitation ;
- à plus de 28 mètres pour les autres immeubles.

L'[article GH1 de l'arrêté du 30 décembre 2011](#) précise dans quelles conditions le dernier niveau technique de l'immeuble peut éventuellement être exclu pour éviter un classement de l'immeuble en IGH.

L'[article 3 de l'arrêté du 31 janvier 1986](#) interdit le classement en habitation des bâtiments d'habitation collectifs comportant un duplex en partie haute, dont le plancher bas serait situé à 50 mètres au plus, mais dont le niveau haut dépasserait cette hauteur de 50 mètres.

3.3.4.2 Quels textes réglementaires sont applicables aux IGH ?

Les textes réglementaires applicables aux IGH sont :

- Les [articles R. 146-1 à R. 146-35 du Code de la construction et de l'habitation](#) ;
- Les dispositions de l'[arrêté du 30 décembre 2011](#) :
 - dispositions générales : [articles GH1 à GH5](#) ;
 - implantation et environnement : [articles GH6 à GH8](#) ;

- structures : [articles GH9 à GH11](#) ;
- façades et couvertures : [articles GH12 à GH14](#) ;
- éléments généraux de construction et aménagements intérieurs : [articles GH16 à GH22](#) ;
- dégagements : escaliers, circulations horizontales et portes : [articles GH23 à GH29](#) ;
- ascenseurs et monte-charges : [articles GH30 à GH34](#) ;
- chauffage, ventilation, conditionnement d'air et installations d'appareils de cuisson et de réchauffage destinés à la restauration : [articles GH35 à GH39](#) ;
- installations électriques et éclairage : [articles GH40 à GH48](#) ;
- moyens de secours : [articles GH49 à GH56](#) ;
- dispositions concernant les obligations des propriétaires et des occupants : [articles GH57 à GH65](#).

Ces dispositions concernent tant les IGH à construire qu'existants (en cas d'agrandissement, de remplacement d'installations ou d'aménagements).

Suivant l'[article R. 146-2 du Code de la construction et de l'habitation](#), la réglementation des IGH n'est pas applicable aux immeubles respectant la définition des IGH mais accueillant moins d'une personne pour 100 m² de surface de plancher (ex. silos à grains, relais de télévision, bâtiments d'archives, etc.).

Les IGH sont classés par type suivant la nature de leur exploitation ([CCH, art. R. 146-4](#)) :

- GH A : immeubles à usage d'habitation ;
- GH O : immeubles à usage d'hôtel ;
- GH R : immeubles à usage d'enseignement ;
- GH S : immeubles à usage de dépôt d'archives ;
- GH TC : immeubles à usage de tour de contrôle ;
- GH U : immeubles à usage sanitaire ;
- GH W1 : immeubles à usage de bureau (hauteur entre 28 et 50 mètres) ;
- GH W2 : immeubles à usage de bureau (hauteur supérieure à 50 mètres) ;
- GH Z : immeubles d'habitation existants (hauteur entre 28 et 50 mètres) avec des locaux autres que d'habitation ne répondant pas aux conditions d'indépendance ;
- ITGH : immeubles de très grande hauteur (hauteur supérieure à 200 mètres).

Les dispositions particulières s'appliquent en complément des dispositions générales.

3.3.4.3 Quels sont les principes généraux de sécurité dans un IGH ?

La hauteur du bâtiment le rend inaccessible par les façades aux services de secours.

La protection incendie des IGH repose donc sur des principes généraux de sécurité totalement différents des autres bâtiments ([CCH, art. R. 146-9](#)) :

- Limiter l'extension du feu :
 - diviser l'immeuble en compartiments coupe-feu 2 heures ;
 - limiter la présence de matériaux combustibles ;
 - interdire les matériaux propageant d'incendie ;
- Permettre l'évacuation des occupants :
 - avec deux escaliers au moins par compartiment (sauf dispositions particulières pour les immeubles de la classe GH W1) ;
 - non arrêt des cabines d'ascenseur dans le compartiment sinistré ;

- évacuation du compartiment sinistré vers un compartiment non sinistré ;
- Assurer l'alimentation électrique des installations de sécurité par une ou plusieurs sources d'électricité en cas de défaillance de la source normale.

3.3.4.4 Comment implanter un IGH ?

Les règles d'implantation d'un IGH sont précisées aux articles suivants :

- [Article R. 146-6 du Code de la construction et de l'habitation](#) :
 - distance entre l'IGH et le centre de secours inférieure à 3 kms ;
 - dérogations possibles après autorisation du préfet ;
- [Article GH6 de l'arrêté du 30 décembre 2011](#) :
 - sortie du niveau accessible aux engins ;
 - caractéristiques de la voie d'accès ;
 - aire de concentration des secours ;
- [Article GH34 de l'arrêté du 30 décembre 2011](#) :
 - distance de la voie d'accès pour les véhicules à un ascenseur prioritaire.

3.3.4.5 Quelles sont les règles d'isolement des IGH vis-à-vis des tiers ?

- Isolement par rapport aux constructions en vis-à-vis ([arrêté du 30 décembre 2011, art. GH7](#) et [GH8](#)) :
 - soit par un mur ou une façade coupe-feu 2 heures ou REI120 ;
 - soit par un volume de protection délimité : verticalement par l'enveloppe des parois situées à 8 mètres minimum des parties de façades non coupe-feu 2 heures ou REI120 ; horizontalement par le sol ou par une partie de construction coupe-feu 2 heures ou REI120 ;
 - le volume de protection : ne peut pas empiéter sur le fond voisin (sauf servitude spéciale) et doit être dégagé de tout élément combustible, sauf végétation et construction ;
- Le volume de protection peut contenir :
 - des volumes isolés coupe-feu 3 heures ou REI120 comportant au plus une communication et respectant les [articles GH67 à GH70 de l'arrêté du 30 décembre 2011](#) traitant de l'indépendance des volumes situés dans l'emprise d'un IGH ;
 - des constructions dans les conditions fixées à l'[article GH8 §3 de l'arrêté du 30 décembre 2011](#).
- Les parcs de stationnement peuvent être :
 - non intégrés à l'IGH ([arrêté du 30 décembre 2011, art. GH10 §2](#)) ;
 - intégrés à l'IGH ([arrêté du 30 décembre 2011, art. GH 11 §2](#)) ;
- Des passerelles de liaison entre l'IGH et un tiers sont autorisées ([arrêté du 30 décembre 2011, art. GH10 §4](#)).

3.3.4.6 Quelles contraintes s'appliquent aux façades d'un IGH ?

Les règles applicables aux façades d'un IGH sont précisées aux [articles GH12 et GH13 de l'arrêté du 30 décembre 2011](#) :

- Indépendamment de l'obligation liée à l'intervention d'un contrôleur technique, l'avis d'un laboratoire agréé est nécessaire pour attester de la bonne conception des façades ;

- Les façades d'un même bâtiment, en dehors de toute notion d'isolement au tiers, sont tenues de respecter certaines caractéristiques de résistance au feu ; ces parties de façades, résistantes au feu, ne pourront pas être équipées d'ouvrants.

3.3.4.7 Quels sont les moyens de secours nécessaires dans un IGH ?

Les moyens en eau ou moyen d'extinction constituent une des composantes des moyens de secours de l'IGH.

Les moyens d'extinction sont définis de manière générale aux [articles GH51 à GH55 de l'arrêté du 30 décembre 2011](#) et sont constitués par :

- robinets d'incendie armés ;
- déversoirs ponctuels ;
- éléments de construction irrigués ;
- bouches et poteaux d'incendie privés et points d'eau ;
- colonnes sèches ;
- colonnes en charge (dites colonnes humides) ;
- installations d'extinction automatique ou à commande manuelle ;
- appareils mobiles ;
- moyens divers (réserves de sable, couverture, etc.).

Les dispositions particulières propres à chaque activité peuvent modifier les dispositions générales citées aux [articles GH51 à GH55](#).

L'alimentation des secours en eau de l'IGH est définie à l'[article GH52 de l'arrêté du 30 décembre 2011](#).

Il est important de rappeler que, suivant l'[article GH53 §3 de l'arrêté du 30 décembre 2011](#), des dispositions doivent être prises, sans altérer la résistance au feu du plancher, pour que l'eau déversée lors d'un sinistre n'envahisse pas les escaliers, ni les gaines d'ascenseurs et monte-charges, ce qui se traduit la plupart du temps par la mise en place un plancher technique.

Sur la base des moyens d'extinction nécessaires à l'établissement, les services de secours vont définir les besoins en défense incendie correspondants, notamment la nécessité de disposer d'un poteau incendie ou d'une bouche incendie à moins de 60 mètres de la prise d'alimentation d'une colonne sèche ou humide.

3.3.4.8 Quels sont les documents à fournir en phase conception ?

Les travaux qui conduisent à la création, à l'aménagement, à la modification ou au changement de destination d'un IGH ne peuvent être exécutés qu'après autorisation du préfet, sauf s'ils n'ont pas d'incidence sur le niveau de sécurité contre l'incendie de l'immeuble ([CCH, art. L. 146-1](#) et [R. 146-12](#)).

Lorsque ces travaux sont soumis à permis de construire, celui-ci tient lieu de cette autorisation, dès lors que sa délivrance a fait l'objet d'un accord du préfet ([CCH, art. L. 146-1](#)).

La demande d'autorisation est adressée au préfet. Lorsque les travaux projetés sont également soumis à permis de construire, l'accusé de réception de la demande d'autorisation est joint à la demande de permis de construire ([CCH, art. R. 146-13](#)).

Le dossier de demande d'autorisation doit permettre de vérifier la conformité du projet avec les règles de sécurité incendie ; il comprend les pièces mentionnées à l'[article R. 146-14 du Code de la construction et de l'habitation](#).

Outre les divers plans et pièces graphiques, le dossier comprend la notice de sécurité descriptive rédigée conformément à l'[article GH4 §1 de l'arrêté du 30 décembre 2011](#), laquelle explique comment le projet prend en compte le règlement de sécurité incendie applicable. Cette notice constitue un document de conception établi par la maîtrise d'œuvre.

Le contrôle technique est obligatoire en présence d'un IGH ([CCH. art. R. 125-17 2°](#)).

3.3.5 Sécurité incendie : quelles sont les règles applicables aux parcs de stationnement ?

3.3.5.1 Quelle réglementation est applicable aux parcs de stationnement ?

La réglementation applicable aux parcs de stationnement est fonction de la destination du parking : habitation, Etablissement Recevant du Public (ERP), Etablissement Recevant des Travailleurs (ERT) ou Immeuble de Grande Hauteur (IGH).

Les textes applicables concernant les parcs de stationnement sont :

- La [circulaire interministérielle du 3 mars 1975](#) relative aux parcs de stationnement couverts portant instruction technique ;
- L'[arrêté du 31 janvier 1986](#) relatif à la protection incendie des bâtiments d'habitation (art. 77 à 96) ;
- L'[arrêté du 9 mai 2006](#) relatif à la protection incendie des parcs de stationnement publics (règles PS) ;
- L'[arrêté du 30 décembre 2011](#) relatif à la protection incendie des IGH.

En complément de ces différents textes, s'appliquent :

- Le guide relatif à la sécurité incendie dans les parcs de stationnement couverts, ouverts au public (version 2, janvier 2018) ;
- Le cahier des charges pour l'installation d'Infrastructures de Recharge pour les Véhicules Electriques (IRVE) dans les parcs de stationnement ouverts au public (version janvier 2018).

Le tableau suivant précise la réglementation applicable en fonction de la destination du parc de stationnement :



A noter que les parcs de stationnement couverts mixtes, accueillant plus de dix places à destination du public sont soumis aux règles PS applicables aux parcs de stationnement publics.

3.3.5.2 Quelles sont les exigences d'isolement des parcs de stationnement vis-à-vis des tiers ?

Le mode de traitement de l'isolement d'un parc de stationnement dépend de sa destination et du classement du bâtiment mitoyen ou qui le surplombe.

Parc de stationnement en habitation

Pour les bâtiments d'habitation collectifs et leurs parcs de stationnement associés :

- isolement par rapport à un immeuble d'habitation contigu ([arrêté du 31 janvier 1986, art. 82](#)) ;
- isolement par rapport à un tiers en vis-à-vis distant de 8 mètres au plus ([arrêté du 31 janvier 1986, art. 82](#)) ;
- isolement par rapport à un tiers dominant par une façade non aveugle ([arrêté du 31 janvier 1986, art. 85](#)).
- isolement d'un parc de stationnement en superstructure ([arrêté du 31 janvier 1986, art. 83](#)).

Parc de stationnement public type PS

Les règles d'isolement d'un parc de stationnement public sont définies à de l'[arrêté du 25 juin 1980](#).

Les degrés de résistance au feu des parois d'isolement décrites à l'[article PS8](#) sont des valeurs minimales, qu'il convient toujours de comparer aux valeurs indiquées par la réglementation incendie applicables au bâtiment tiers.

Parc de stationnement d'un établissement recevant des travailleurs

Les règles d'isolement d'un parc de stationnement ERT sont définies à l'[article 4 de la circulaire du 3 mars 1975](#).

Parc de stationnement d'un IGH

La réglementation IGH envisage deux façons de traiter le parc de stationnement :

- parc de stationnement non intégré à l'IGH ([arrêté du 30 décembre 2011, art. GH10 §2](#)) ;
- parc de stationnement intégré à l'IGH ([arrêté du 30 décembre 2011, art. GH11 §1](#)).

3.3.6 Quelles sont les règles applicables en matière d'accessibilité ?

3.3.6.1 Dans quel contexte s'inscrit la réglementation accessibilité ?

Depuis la [loi n° 205-102 du 11 février 2005](#) pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, dite loi « Handicap », les Etablissements Recevant du Public (ERP) doivent être accessibles à tous les types de handicap. Cette obligation s'est généralisée dans le temps à d'autres destinations d'ouvrages.

La loi Handicap rappelle les droits fondamentaux des personnes handicapées et donne une définition du handicap :

« Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. »

Les principaux thèmes abordés dans cette loi sont :

- la prévention, la recherche et l'accès aux soins ;
- la compensation et les ressources ;
- l'accessibilité (éducation, emploi, cadre bâti, transports et nouvelles technologies) ;
- l'accueil et l'information des personnes handicapées, l'évaluation de leurs besoins et la reconnaissance de leurs droits ;
- la citoyenneté et la participation à la vie sociale.

Les articles concernant l'accessibilité aux personnes handicapées et les règles de construction ont été intégrées dans le Code de la construction et de l'habitation aux [articles L. 161-1 à L. 165-7](#).

Ces articles donnent des orientations ; les dispositions techniques qu'ils comportent sont rendues applicables à travers un décret et précisées par un arrêté.

3.3.6.2 Quelle est la réglementation applicable ?

Des décret et arrêtés définissent les dispositions applicables selon le type de bâtiment :

- Bâtiment d'habitation : [arrêté du 24 décembre 2015](#) ;
- Bâtiment d'habitation à occupation temporaire : [arrêté du 14 mars 2014](#) ;
- Bâtiment d'habitation collectif existant : [arrêté du 26 février 2007](#) ;
- Bâtiment recevant du public : [arrêté du 20 avril 2017](#) ;
- Bâtiment recevant du public situé dans un cadre bâti existant : [arrêté du 8 décembre 2014](#) ;
- Bâtiment recevant des travailleurs : [décret n° 2009-1272 du 21 octobre 2009](#) et [arrêté du 27 juin 1994](#).

A noter que certains types d'ERP disposent d'une réglementation spécifique, lorsqu'elle existe :

- Les établissements pénitentiaires : [arrêté du 4 octobre 2010](#) ;
- Les établissements militaires désignés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense ;
- Les centres de rétention administrative et les locaux de garde à vue ;
- Les chapiteaux, tentes et structures, gonflables ou non ;
- Les hôtels-restaurants d'altitude et les refuges de montagne ;
- Les établissements flottants.

3.3.6.3 Quels sont les impacts de la réglementation accessibilité sur la conception d'ensemble d'un bâtiment ?

Les exigences générales sont définies par le [Code de la construction et de l'habitation](#).

Elles portent principalement sur les circulations communes intérieures et extérieures, une partie des places de stationnement automobile, les logements, les ascenseurs, les locaux collectifs et leurs équipements.

L'obligation d'ascenseur

L'obligation d'ascenseur concerne :

- les bâtiments d'habitation collectifs comportant plus de deux étages accueillant des logements au-dessus ou au-dessous du rez-de-chaussée ([CCH, art. R. 162-3](#)), avec l'obligation de desservir tous les niveaux ;

- les établissements neufs recevant du public ([arrêté du 20 avril 2017, art. 7.2 II](#)) dans lesquels :
 - l'effectif admis aux étages atteint ou dépasse 50 personnes (100 personnes dans les établissements d'enseignement) ;
 - l'effectif admis aux étages supérieurs ou inférieurs n'atteint pas 50 personnes et certaines prestations ne peuvent être offertes au rez-de-chaussée ;
 - l'ascenseur peut être remplacé par un élévateur dans certaines conditions ;
- les établissements recevant des travailleurs, dès le premier travailleur à l'étage.

Depuis 2017, un élévateur peut remplacer un ascenseur pour franchir une dénivellation pouvant aller jusqu'à une hauteur de 3,20 mètres, soit :

- à l'intérieur de l'établissement ;
- lorsque l'établissement est situé dans une zone où un Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI), tel que prévu par le Code de l'environnement ou la topographie du terrain ne permet pas l'aménagement d'un cheminement accessible ou ne garantit pas l'accessibilité de l'entrée de l'établissement.

Cas particulier des bâtiments de logements : lorsque deux logements, ou un logement et un local distinct à usage autre que d'habitation, sont superposés même partiellement, l'installation d'un ascenseur ou d'une rampe d'accès n'est pas obligatoire ([CCH, art. R. 162-6](#)). Les dispositions architecturales, les aménagements et les équipements propres à assurer l'accessibilité de ces logements superposés satisfont les mêmes règles que les logements situés en étage des bâtiments d'habitation collectifs.

Un bâtiment d'habitation collectif est un « bâtiment à usage principal d'habitation regroupant plus de deux logements partiellement ou totalement superposés » ([CCH, art. L. 111-1 6°](#)).

Des villas en bande sans aucun local superposé sont donc des maisons individuelles.

La possibilité d'aménager des logements évolutifs

La notion de logement évolutif est applicable uniquement aux bâtiments d'habitation collectifs.



Texte de référence : [CCH, art. R. 162-4](#)

La notion d'évacuation différée

Tant en établissement recevant du public ([arrêté du 25 juin 1980, art. GN8](#)) qu'en bâtiment à usage professionnel ([C. trav., art. R. 4216-2-1](#)), dès lors qu'un étage est accessible aux personnes à mobilité réduite, des dispositions permettant leur évacuation différée en cas d'incendie doivent être prises.

Il peut s'agir d'Espace d'Attente Sécurisé (EAS) constituant des refuges dans lesquels les personnes seront protégées des effets d'un incendie pendant un temps défini dans le règlement concerné. Les solutions usuelles étant de constituer des paliers d'escaliers protégés, terrasses à l'air libre, chambre pour personnes à mobilité réduite (PMR) renforcée ; plus rarement des locaux fermés et désenfumés.



En Etablissement Recevant du Public (ERP), la solution doit être soumise à l'avis de la commission de sécurité au stade du permis de construire. A cet effet, un dossier spécifique permettant de vérifier la conformité de l'ERP aux règles d'accessibilité et de sécurité contre l'incendie et la panique doit être renseigné dans le cadre de la demande de permis.

Les contraintes liées à l'accès au bâtiment

Les pentes maximales à respecter pour permettre le cheminement des personnes à mobilité réduite utilisant un fauteuil roulant ou d'autres équipements (déambulateurs, etc.) sont faibles.

La règle générale est une pente maximale de 4 % sans palier de repos ou 5 % (6 % dans le cadre bâti existant) avec un palier de repos tous les dix mètres, ce qui peut générer des ouvrages d'emprise conséquente.

La nécessité d'accès à tous les locaux et/ou services et/ou équipements

En ERP en particulier, l'accès en autonomie doit être possible à tous les services offerts dans l'établissement.

Ceci peut concerner à la fois des lieux ou équipements (sanitaires, piscine, salle de jeux, salle de réunion, parking, etc.) présents dans l'établissement, mais également des services non affectés à un lieu précis lorsque ce service est en accès libre (ex. le bureau des inscriptions aux services périscolaires dans une mairie devra être aménagé à un niveau accessible).

Les adaptations à tout type de handicap

L'une des évolutions majeures issues de la [loi Handicap](#) est la prise en compte de tous les types de handicap et non plus seulement de la mobilité réduite.

Ainsi, de nombreuses exigences concernent désormais les aménagements et revêtements, telles que :

- la qualité de l'éclairage des circulations, de certains locaux (accueil, restauration), des parcs de stationnement ;
- les contrastes visuels (contremarches, main-courantes, commandes manuelles, cadres de porte, etc.) ;
- les glissances des revêtements de sol en circulation ;
- la qualité acoustique (circulation, lieu d'accueil, lieu de restauration) ;
- la signalétique et l'orientation dans le bâtiment et en dehors.

L'accessibilité aux appartements et autres lieux de vie (hôtel, internat, etc.)

- La notion d'unité de vie en logement accessible par ascenseur ou situé au rez-de-chaussée, ainsi qu'en maison individuelle :

L'unité de vie des logements concernés et réalisés sur un seul niveau est constituée des pièces suivantes : la cuisine ou la partie du studio aménagée en cuisine, le séjour, une chambre ou la partie du studio aménagée en chambre, un cabinet d'aisances et une salle d'eau.

Dans le cas de logements réalisés sur plusieurs niveaux, le niveau d'accès au logement comporte au moins la cuisine ou la partie du studio aménagée en cuisine, le séjour, une chambre ou la partie du studio aménagée en chambre, un cabinet d'aisances et une salle d'eau.

Dans le cas où le bâtiment est soumis à des contraintes liées aux caractéristiques de l'unité foncière ou aux règles d'urbanisme, l'unité de vie est composée de la façon suivante : le niveau d'accès au logement comporte au moins la cuisine ou la partie du studio aménagée en cuisine, le séjour aménageable en chambre, un cabinet

d'aisances comportant un lavabo ainsi qu'une réservation dans le gros œuvre permettant l'installation ultérieure d'un appareil élévateur vertical pour desservir la chambre et la salle d'eau accessibles en étage.

Après l'installation d'un appareil élévateur vertical, les dispositions architecturales du logement continuent de satisfaire aux règles du présent arrêté.

L'[arrêté du 24 décembre 2015 \(art. 13 III\)](#) définit les caractéristiques minimales de cette unité de vie.

- Les locaux d'hébergement en ERP :

L'[article 17 de l'arrêté du 20 avril 2017](#) définit les exigences en matière de nombre de chambres/appartements exigible, ainsi que les caractéristiques et équipements des espaces ainsi aménagés.

Les principales dispositions techniques applicables pour assurer l'accessibilité des logements sont les suivantes :

- Terrasses et balcons ([arrêté du 24 décembre 2015, art. 14](#)) : pour les opérations dont le permis de construire a été déposé après le 1er janvier 2008, tout balcon, terrasse, loggia, d'une profondeur supérieure à 60 cm, d'un appartement situé au rez-de-chaussée ou à un niveau desservi par un ascenseur, doit être accessible en respectant un ressaut réglementaire côté extérieur et une marche dont la hauteur est définie à l'[article 14 de l'arrêté du 24 décembre 2015](#) côté intérieur.
- Douche « zéro ressaut » ([arrêté du 24 décembre 2015, art. 15](#)) : pour les opérations dont le permis de construire a été déposé après le 1^{er} janvier 2021 ou le 1^{er} juillet 2021, un appartement situé au rez-de-chaussée ou à un niveau desservi par ascenseur doit être équipé d'une douche accessible sans aucun ressaut ou d'une baignoire ; en cas d'installation d'une baignoire à la construction, l'aménagement ultérieur d'une douche sans ressaut doit être possible par des travaux simples.
- Prise en compte des Travaux Modificatifs Acquéreurs (TMA) ([CCH, art. R. 162-4 III](#) pour les bâtiments d'habitation collectifs et [art. R. 162-7 IV](#) pour les maisons individuelles ; [arrêté du 24 décembre 2015, art. 17](#)), lesquels doivent permettre la réversibilité et notamment :
 - être sans incidence sur les éléments de structure ;
 - ne pas nécessiter une intervention sur les chutes d'eau, sur les alimentations en fluide et sur les réseaux aérauliques situés à l'intérieur des gaines techniques appartenant aux parties communes du bâtiment ;
 - ne pas intégrer de modifications sur les canalisations d'alimentation en eau, d'évacuation d'eau et d'alimentation de gaz nécessitant une intervention sur les éléments de structure ;
 - ne pas porter sur les entrées d'air ;
 - ne pas conduire au déplacement du tableau électrique du logement.

3.3.6.4 Quels sont les documents à produire en phase conception ?

Dans les ERP, la déclaration de construire, d'aménager ou de modifier l'établissement doit comprendre un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d'accessibilité aux personnes handicapées, comprenant les pièces mentionnées aux articles et du Code de la construction et de l'habitation.

Outre les divers plans, le dossier comprend la notice d'accessibilité qui explique comment le projet prend en compte l'accessibilité aux personnes handicapées. La notice sécurité incendie reprendra l'ensemble des éléments liées à l'évacuation des personnes en situation de handicap.

Cette notice constitue un document de conception qui doit être établi par la maîtrise d'œuvre du projet. Certains services instructeurs disposent de leur propre notice à compléter, il est donc recommandé de se rapprocher du service instructeur pour connaître par ailleurs les modalités de dépôt.

3.3.6.5 Peut-on déroger aux exigences des arrêtés ?

La réglementation prévoit la possibilité de mettre en œuvre des solutions d'effet équivalent :

- en logement ([arrêté du 24 décembre 2015, art. 1^{er}](#)) ;
- en ERP neuf ([arrêté du 20 avril 2017, art. 1^{er}](#)) et en ERP existant ([arrêté du 8 décembre 2014, art. 1^{er}](#)).

Dans tous les cas, le maître d'ouvrage doit exposer la manière de satisfaire aux objectifs poursuivis par les dispositions techniques de l'arrêté grâce à la solution d'effet équivalent.

Le Code de la construction et de l'habitation prévoit également la possibilité de déroger aux exigences réglementaires :

- dans les bâtiments d'habitation existants ([art. R. 163-3](#)) sous réserve de justifier de l'un des motifs définis : impossibilité technique, analyse bénéfice/inconvénient non concluante, préservation du patrimoine architectural, etc. ;
- dans les ERP existants ([art. R. 164-3](#)) sous réserve de justifier de l'un des motifs définis : impossibilité technique, préservation du patrimoine architectural, disproportion manifeste entre l'application des dispositions et leurs effets notamment sur leur coût ou en cas de rupture majeure de la chaîne de déplacement, opposition d'une copropriété, etc.

3.3.6.6 Qu'est-ce l'attestation finale ?

L'[article L. 122-9 du Code de la construction et de l'habitation](#) définit l'exigence de fourniture par le maître d'ouvrage d'une attestation :

- « A l'achèvement des travaux de mise en accessibilité des bâtiments prévus aux [articles L. 162-1](#), [L. 163-1](#) et [L. 164-1](#) et soumis à permis de construire, le maître d'ouvrage transmet à l'autorité qui a délivré ce permis un document attestant de la prise en compte des règles concernant l'accessibilité. Cette attestation est établie par un contrôleur technique ou par une personne physique ou morale satisfaisant à des critères de compétence et d'indépendance.
- Ces dispositions ne s'appliquent pas aux propriétaires construisant ou améliorant leur logement pour leur propre usage. »

Cette attestation concerne donc les opérations soumises à permis de construire :

- Bâtiments neufs ou parties nouvelles de bâtiment (habitations, Installations Ouvertes au Public (IOP), Bâtiments à Usage Professionnelle (BUP), ERP) ;
- Bâtiments à usage d'habitation ou professionnel situés dans un cadre bâti existant ;
- IOP et ERP situés dans un cadre bâti existant.

L'[article R. 122-30 du Code de la construction et de l'habitation](#) précise la nature des travaux concernés :

- Tout bâtiment neuf sauf ceux à usage professionnel (BUP) ;
- Les bâtiments d'habitation collectifs existants ou logements créés par changement de destination ;
- Les ERP existants.

L'attestation ne concerne pas en revanche l'extension des maisons individuelles et les logements construits ou aménagés pour son usage propre.

Elle est établie par un contrôleur technique ou un architecte différent de celui qui a établi le permis de construire suivant la trame définie par l'[arrêté du 22 mars 2007](#).

Site de référence : <http://www.accessibilite-batiment.fr/>

3.3.7 Quelles sont les règles applicables en matière de risques argileux ?

3.3.7.1 Quelles sont les règles générales en matière de risques argileux ?

Le dispositif imposant la réalisation d'études de sol dans les zones fortement ou moyennement exposées au risque de retrait-gonflement des argiles est désormais opérationnel.

Issu de la loi ELAN, il a été précisé par deux décrets des [22 mai](#) et [25 novembre 2019](#) et trois arrêtés du 22 juillet 2020 :

- [arrêté](#) relatif aux techniques particulières de construction dans les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols ;
- [arrêté](#) définissant les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols argileux ;
- [arrêté](#) définissant le contenu des études géotechniques à réaliser dans les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols.

Applicable seulement aux immeubles à usage d'habitation ou à usage mixte ne comportant pas plus de deux logements, le dispositif de la [loi ELAN](#) s'ajoute aux règles générales déjà fixées par les codes de l'environnement et de l'urbanisme pour les zones couvertes par un plan de prévention des risques naturels (PPRN) argile, applicables à tout type de bâtiment.

Les textes prévoient un certain formalisme dans les contrats de travaux ou de maîtrise d'œuvre pour s'assurer de la bonne information des parties et du respect des obligations. Les travaux devront de plus suivre les recommandations de l'étude géotechnique de conception ou les techniques particulières de construction détaillées dans l'[arrêté du 22 juillet 2020](#).

3.3.7.2 Comment savoir si le projet est concerné ?

L'[arrêté du 22 juillet 2020](#) définit les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols argileux.

Il renvoie le lecteur vers le [portail « Géorisques »](#).

L'utilisateur a ainsi la possibilité de sélectionner la rubrique « risques naturels » et d'avoir accès à la cartographie d'exposition, selon trois niveaux d'évaluation (faible, modérée, forte).

3.3.7.3 Quelles études géotechniques sont à réaliser si l'opération se trouve en zone d'exposition modérée ou forte ?

L'[arrêté du 22 juillet 2020](#) définit le contenu des études géotechniques à réaliser dans les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols.

Il introduit les obligations réglementaires relatives :

- à la fourniture d'une étude géotechnique préalable (G1) ou d'une étude géotechnique de conception (G2), en cas de vente d'un bien ou d'une construction à venir ;
- au recours à des techniques particulières de construction définies par voie réglementaire.

3.3.7.4 En quoi consistent les études géotechniques G1 à G5 ?

La norme NF P 94-500 du 30 novembre 2013 concernant la classification et l'enchaînement des missions géotechniques définit les missions d'ingénierie géotechnique.

L'enchaînement des missions géotechniques est à respecter par l'ensemble des intervenants à l'acte de construire, et comprend :

Etape 1 : étude géotechnique préalable G1

Elle comprend deux phases : l'une d'étude de site (ES), et l'autre de définition des principes généraux de construction (PGC).

Concrètement, ces deux phases indissociables sont à réaliser en amont du projet, par le maître d'ouvrage, et constituent une donnée d'entrée et de programme, à fournir au maître d'œuvre, avant la phase esquisse ou au plus tard à la phase APS.

Cette étape 1 doit permettre de réduire ou d'annuler le risque géotechnique majeur, par des recommandations techniques appropriées, pour la conception du futur ouvrage.

Etape 2 : étude géotechnique de conception G2

Elle est réalisée en étroite collaboration avec la maîtrise d'œuvre (ou intégrée à cette dernière), comprenant trois phases :

- la phase 1, G2-AVP (avant-projet), contribue à la mise au point de l'AVP ou de l'APD de l'ouvrage ;
- la phase 2, G2-PRO (projet), contribue à la mise au point de la phase PRO de l'ouvrage et sert de base à l'établissement du DCE ;
- la phase 3, G2-DCE/ACT, contribue à l'établissement du DCE de l'ouvrage, pour la part des ouvrages géotechniques.

Concrètement, la phase 3 se limite aux ouvrages complexes, avec une interaction sol/structure présentant des risques géotechniques importants, et constitue les données d'entrée pour les missions d'ingénierie géotechniques de l'étape 3 (études géotechniques de réalisation).

Cette étape 2 doit permettre de réduire ou d'annuler le risque géotechnique important, par des mesures et recommandations techniques appropriées, consistant à rédiger des prescriptions techniques adaptées au projet, définissant les suivis spécifiques et les valeurs limites associées, ainsi que d'éventuelles adaptations techniques à mettre en œuvre en phase de réalisation.

Étape 3 : étude géotechnique de réalisation des ouvrages géotechniques

Elle est réalisée en étroite collaboration avec la maîtrise d'œuvre (ou intégrée à cette dernière), comprenant deux phases :

- la phase 1, G4-supervision de l'étude géotechnique d'exécution de type G3 réalisé par l'entreprise adjudicataire en charge des travaux des ouvrages géotechniques ;
- la phase 2, G4-supervision du suivi des travaux de géotechnique, réalisés par l'entreprise adjudicataire en charge des travaux des ouvrages géotechniques.

Tout comme la phase 3 de l'étape 2, cette étape 3 (G4) et la mission d'exécution G3 à la charge des entreprises dans le cadre de leur contrat de travaux se limitent aux ouvrages complexes, avec une interaction sol/structure présentant des risques géotechniques importants. Par exemple, pour des ouvrages géotechniques de technicité et complexité courante, la mission G4 se limite à des visites de contrôle du respect du fond de fouilles des assises superficielles des ouvrages par semelles filantes et isolées.

Cette étape 3 doit permettre de réduire ou d'annuler le risque géotechnique mineur, lors de la réalisation des ouvrages.

La mission G5 correspond à une mission de diagnostic géotechnique, pouvant être réalisée à tout moment et en dehors de l'enchaînement des missions G1 à G4, et pour le compte de différents intervenants (maître d'ouvrage, maître d'œuvre, entrepreneurs, etc.). Elle est adaptée à des interventions ponctuelles, pour l'étude limitative d'un ou plusieurs éléments géotechniques parfaitement délimités, l'analyse de singularités et de risques non identifiés préalablement, la survenance d'un désordre et d'une anomalie, avec ou sans renforcement d'ouvrages réalisés.

La maîtrise d'œuvre doit s'assurer que la maîtrise d'ouvrage a confié au minimum les étapes 1 et 2 des missions normalisées au géotechnicien, en conformité avec l'enchaînement des missions défini dans la norme NF P 94-500, et vérifie en concertation avec l'ingénierie géotechnique la nécessité de procéder aux missions de l'étape 3, en fonction de risques identifiés pouvant se produire lors de la réalisation des ouvrages géotechniques.

Pour mémoire, les missions G1, G2, et G4 (le cas échéant) sont à la charge du maître d'ouvrage. La mission G3 est à la charge de l'entreprise.

Recommandations pour l'application de la norme NF P 94-500 :

Télécharger le guide « Ingénierie géotechnique et maîtrise d'œuvre pour la construction de bâtiments »

Télécharger le guide des recommandations pour l'application de la norme NF P 94-500 sur les missions géotechniques

Télécharger les recommandations sur la consistance des investigations géotechniques pour les études géotechniques de conception (G2).

3.3.7.5 Où trouve-t-on la liste des techniques particulières de construction ?

L'[arrêté du 22 juillet 2020](#) définit les dans les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols.

Elles visent à atteindre les objectifs suivants ([CCH, art. R. 132-8](#)) :

- limiter les déformations de l'ouvrage sous l'effet des mouvements différentiels du terrain tant par la conception et la mise en œuvre des éléments de structure et de fondation que par le choix des matériaux de construction ;
- limiter les variations de teneur en eau du terrain à proximité de l'ouvrage dues aux apports d'eaux pluviales et de ruissellement ainsi qu'à la végétation ;
- limiter les échanges thermiques entre l'ouvrage et le terrain adjacent.

Le maître d'ouvrage est tenu de les appliquer s'il ne suit pas les résultats de l'étude géotechnique, lorsque le projet porte sur la construction d'un ou plusieurs bâtiments d'habitation collectifs ou à usage professionnel et d'habitation ne comportant pas plus de deux logements ([CCH, art. L. 132-7](#)).

3.3.7.6 Qui doit attester du respect des règles de construction relatives aux risques argileux ?

Lors du dépôt de la demande de permis de construire

Lorsque l'opération nécessite une étude préalable permettant d'en déterminer les conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation, le maître d'ouvrage est tenu, au moment de déposer la demande de permis de construire, de fournir une attestation, établie par l'architecte du projet ou par un expert, certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception.

L'étude préalable peut être rendue obligatoire par :

- un plan de prévention des risques naturels prévisibles ;
- un plan de prévention des risques miniers approuvé ou rendu immédiatement opposable en application de l'[article L. 562-2 du Code de l'environnement](#) ;
- un plan de prévention des risques technologiques approuvé.

A l'achèvement des travaux

Le maître d'ouvrage transmet à l'autorité qui a délivré le permis de construire un document attestant du respect des règles de prévention des risques liés aux terrains argileux pour les projets situés dans les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel.

Textes de référence : [CCH, art. L. 122-8-1](#) et [L. 122-11](#)

3.3.8 Quelles sont les règles applicables en matière de séisme ?

3.3.8.1 Quels sont les textes de référence en fonction du type de bâtiment ou d'installation ?

L'[arrêté du 22 octobre 2010](#) fournit une classification des bâtiments en fonction de leur usage (habitation, scolaire, hospitalier, etc.) en catégories d'importance (I à IV).

Le zonage sismique a également été revu par le [décret n° 2010-1255 du 22 octobre 2010](#) : il découpe le territoire français en cinq zones de sismicité (1 à 5).

L'[arrêté du 22 octobre 2010](#) définit les règles de construction applicables en fonction de ces deux critères.

Les Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE) et les autres installations spéciales (installations nucléaires, sites SEVESO, etc.) disposent de leurs propres réglementations (ex. [arrêté du 4 octobre 2010](#) pour les ICPE).

3.3.8.2 Quelles sont les règles de construction applicables au projet ?

D'une manière générale, l'[arrêté du 22 octobre 2010](#) modifié prévoit l'application des Eurocodes pour ce qui concerne les ouvrages structurels.

Les modalités de traitement des Eléments Non Structuraux (ENS) du cadre bâti sont également abordées dans l'arrêté et font, par ailleurs, l'objet d'un guide ministériel sur le [dimensionnement parasismique des éléments non structuraux du cadre bâti](#).

Les bâtiments sans activité ou présence humaine de longue durée ne sont pas concernés par la réglementation parasismique. Par longue durée, il faut entendre : aucun séjour (étable, remise, garage à voiture, etc.).

Quant aux maisons individuelles, elles font l'objet de guides spécifiques élaborés par la Direction de l'Habitat, de l'Urbanisme et des Paysages (DHUP) :

- [Guide de construction parasismique des maisons individuelles pour les zones 3 et 4 ;](#)
- [Guide de construction parasismique des maisons individuelles pour la zone 5.](#)

3.3.8.3 En quoi la conception architecturale et technique du projet peut-elle être impactée ?

- Nécessité de limiter, voire éviter les irrégularités et particularités structurelles du bâtiment : porte à faux, transparence, détramage, décalage en plan et en élévation, etc. ;
- Nécessité d'études structurelles poussées (modélisation) dans certains cas ;
- Procédés innovants susceptibles de ne pas avoir été évalués pour une mise en œuvre en zone sismique.

3.3.8.4 Un contrôleur technique doit-il être missionné sur l'opération ?

Les critères de zonage et de catégorie d'importance peuvent imposer un contrôle technique sur l'opération, mais ne sont pas suffisants pour déterminer si un contrôle technique obligatoire s'impose.

Il convient également d'examiner d'autres critères, tels que :

- La hauteur du plancher bas du dernier niveau : est-il supérieur à 28 mètres ?
- Le classement en ERP du bâtiment : l'établissement relève-t-il des quatre premières catégories ?
- Les risques sismiques : quelle est la hauteur du plancher bas du dernier niveau ? de quelle catégorie d'importance et zone sismique relève le projet ?
- L'importance des travaux structurels : le projet comporte-t-il un porte à faux supérieur à 20 mètres, des portées supérieures à 40 mètres, des fondations de plus de 30 mètres, etc., sur des bâtiments à usage autre qu'industriel ?

- Le type de parc de stationnement public : s'agit-il d'un parc de stationnement de type PS ?
- La hauteur des éoliennes : disposent-elles d'un mât d'une hauteur supérieure à 12 mètres ?

Textes de référence :

- [CCH, ar. L. 125-1, L. 125-5 et R. 125-17](#)
- [C. env., art. R. 563-3, R. 563-4 et D. 563-8-1](#)
- [C. urb., art. R. 431-16 e\) et R. 462-4](#)

3.3.8.5 Comment le maître d'ouvrage atteste-t-il de la prise en compte des règles parasismiques sur l'opération ?

Lors du dépôt de la demande de permis de construire (phase PC)

En application du [décret n° 2023-1173](#), le maître d'ouvrage joint au dossier de demande de permis de construire un document attestant du respect, au stade de la conception, des règles relatives aux risques sismiques pour les projets situés dans une zone présentant un certain niveau de sismicité.

Cette attestation peut être établie par :

- un contrôleur technique ou
- tout constructeur au sens de l'[article 1792-1 du Code civil](#) pour les maisons individuelles.

A l'achèvement des travaux (phase DAACT)

En application du [décret n° 2023-1173](#), la déclaration d'achèvement des travaux est accompagnée d'un document attestant du respect des règles de prévention des risques sismiques pour les projets situés dans une zone présentant un certain niveau de sismicité.

Cette attestation peut être établie par :

- un contrôleur technique,
- un bureau d'études agréé (agrément cité à l'[article L. 122-12 du Code de la construction et de l'habitation](#)) dans les conditions du [décret n° 2023-1143](#),
- ou tout constructeur au sens de l'[article 1792-1 du Code civil](#) pour les maisons individuelles.

Depuis le 1^{er} janvier 2024, cette attestation doit être fournie dès lors que le projet est soumis à l'obtention d'un permis de construire et non plus uniquement, comme auparavant, lorsque le contrôle technique est obligatoire (ex. projet de rénovation soumis à permis de construire).

Les renseignements que ces deux attestations doivent comporter figurent dans l'arrêté du 22 décembre 2023 relatif au contenu de l'attestation sismique au dépôt de permis de construire et à la déclaration d'achèvement des travaux, applicable pour les opérations dont le PC est déposé depuis le 1^{er} janvier 2024.

Les renseignements que ces deux attestations doivent comporter figurent dans l'[arrêté du 22 décembre 2023](#) relatif au contenu de l'attestation sismique au dépôt de permis de construire et à la déclaration d'achèvement des travaux, applicable pour les opérations dont le permis de construire est déposé depuis le 1^{er} janvier 2024.

3.3.9 Quelles sont les règles applicables en matière d'acoustique ?

3.3.9.1 Quelles sont les principales règles applicables aux bâtiments d'habitation ?

Les bâtiments d'habitation neufs sont soumis à l'[arrêté du 30 juin 1999](#) relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d'habitation.

Les extensions de bâtiments d'habitation anciens (surélévations, additions, etc.) sont également soumises à ces dispositions, mais seules les parties neuves des extensions étant concernées.

Pour les surélévations et additions, on distingue cependant :

- celles qui constituent un logement, ou un ensemble assimilé à un logement, et qui sont traitées comme tel ;
- celles qui constituent l'agrandissement d'un logement ou d'un ensemble assimilé à un logement, et pour lesquelles seules les dispositions de l'[article 7 de l'arrêté du 30 juin 1999](#) (isolement de façade) s'appliquent.

L'[arrêté du 30 juin 1999](#) détermine des objectifs de résultats de performance acoustique dans les bâtiments d'habitation y compris les habitations professionnelles.

Il distingue les pièces en différentes catégories, et en fonction de la catégorie du local d'émission du bruit par rapport à la catégorie du local de réception, fixe des valeurs minimales de performance.

Ainsi sont considérées comme :

- pièces principales : pièces destinées au séjour ou au sommeil, locaux à usage professionnel compris dans les logements ;
- pièces de service : cuisines, salles d'eau, cabinets d'aisances, pièces telles que débarras, séchoirs, celliers et buanderies.

Ces performances sont récapitulées ci-après.

Isolement minimum aux bruits aériens ([arrêté du 30 juin 1999, art. 2](#))



Ces normes sont à coupler avec celles instituées par les Plans d'Exposition au Bruit (PEB).

Isolement aux bruits de chocs ([arrêté du 30 juin 1999, art. 4](#))

Le niveau de pression acoustique résiduelle ($L_{nT,W}$) dans la pièce principale d'un logement voisin ne doit pas dépasser 58 dB.

Le local d'émission (d'où provient le bruit) ne peut être :

- un balcon ou loggia non située immédiatement au-dessus d'une pièce principale ;
- des escaliers dans le cas où un ascenseur dessert le bâtiment ;
- un local technique.

Niveau de pression acoustique des équipements intérieurs aux logements ([arrêté du 30 juin 1999, art. 5](#))





Il est à noter que l'arrêté ne donne pas d'objectif de moyen mais uniquement de résultat.

3.3.9.2 Quelle réglementation est applicable dans les bâtiments de santé, d'enseignement et les hôtels ?

Les bâtiments de santé, d'enseignement et les hôtels sont soumis à trois arrêtés du 25 avril 2003 ([arrêté du 25 avril 2003](#) relatif à la limitation du bruit dans les établissements de santé ; [arrêté du 25 avril 2003](#) relatif à la limitation du bruit dans les établissements d'enseignement ; [arrêté du 25 avril 2003](#) relatif à la limitation du bruit dans les hôtels).

Seuls sont concernés les bâtiments neufs ou parties nouvelles de bâtiments existants.

Les établissements de santé

Sont concernés les établissements de santé publics ou privés ([CSP, art. L. 6111-2](#)), qui dispensent :

- avec ou sans hébergement : des soins de courte durée ou concernant des affections graves, des soins de suite ou de réadaptation ;
- des soins de longue durée, comportant un hébergement, à des personnes n'ayant pas leur autonomie de vie et dont l'état nécessite une surveillance médicale.

L'[arrêté du 25 avril 2003](#) fixe les seuils de bruit et les exigences techniques applicables aux établissements de santé.

En premier lieu, l'isolement contre les bruits extérieurs des locaux d'hébergement et de soins vis-à-vis des bruits extérieurs doit être pris en compte. Un minimum est imposé ($D_{nT,A,tr} = 30\text{dB}$) sachant qu'en fonction des infrastructures de transports environnantes, cet isolement peut être supérieur.

En second lieu, l'arrêté définit les seuils pour les bruits intérieurs :



La porte entre les cabines de déshabillage et les cabinets de consultation devra avoir un indice d'affaiblissement acoustique pondéré $R_A - R_w + C$ supérieur ou égal à 35dB.

L'[arrêté du 25 avril 2003](#) fixe également des limites sur les bruits de chocs ([art. 3](#)), les bruits d'équipements ([art. 4](#)) et les temps de réverbération ([art. 5](#)).

Les établissement d'enseignement

Sont concernés, qu'ils soient publics ou privés :

- les écoles maternelles et élémentaires ;
- les collèges ;
- les lycées ;
- les établissements régionaux d'enseignement adapté ;
- les universités et établissements d'enseignement supérieur, général, technique ou professionnel.

L'[arrêté du 25 avril 2003](#) s'applique aux bâtiments neufs ou parties nouvelles de bâtiments existants.

Les logements de l'établissement sont soumis à la réglementation concernant les bâtiments à usage d'habitation, au regard de laquelle les autres locaux de l'établissement d'enseignement sont considérés comme des locaux d'activité.

Selon l'arrêté, les internats relèvent d'une réglementation spécifique, mais celle-ci n'existe pas à ce jour.

L'[arrêté du 25 avril 2003](#) fixe les seuils de bruit et les exigences techniques applicables.

En premier lieu, l'isolement contre les bruits extérieurs des locaux de réception vis-à-vis des bruits extérieurs devra être pris en compte. Un minimum est imposé ($D_{nT,A,tr} = 30\text{dB}$) sachant qu'en fonction des infrastructures de transports environnantes, cet isolement peut être supérieur.

Pour l'isolement des infrastructures de transports terrestres, la logique est la même que pour les bâtiments d'habitation ([arrêté du 30 mai 1996, art. 5, 6, 7 et 8](#) ; pour les bruits des aéroports les valeurs d'isolement sont fixées par l'[article 7](#)).

En second lieu, l'[arrêté du 25 avril 2003](#) définit les seuils pour les bruits intérieurs :



- (1) Si sanitaires affectés au local de réception : pas d'exigence.
- (2) Si une ou plusieurs portes de communication : isolement de 40 dB. Si porte de communication anti pince-doigts : isolement de 25 dB.
- (3) Si salle de repos affectée à la salle d'exercice : isolement de 25 dB.
- (4) Si porte anti pince-doigts : isolement de 25 db.



(1) Si une ou plusieurs portes de communication : isolement de 40 dB.

(2) A l'exception d'une cuisine communiquant avec la salle de restauration.

L'[arrêté du 25 avril 2003](#) fixe également des limites sur les bruits de chocs ([art. 3](#)), les bruits d'équipements ([art. 4](#)) et les temps de réverbération ([art. 5](#) et [6](#)).

Les ateliers bruyants sont traités par l'[article 8 de l'arrêté du 25 avril 2003](#).

Les hôtels

Sont concernés les hôtels classés ou non dans la catégorie « de tourisme », à l'exception des résidences classées « de tourisme » et autres hébergements touristiques assimilables à des logements.

Les résidences classées « de tourisme » et autres hébergements touristiques assimilables à des logements sont soumis à la réglementation concernant les bâtiments d'habitation, suivant laquelle les locaux collectifs de la résidence sont considérés comme des locaux d'activité.

L'[arrêté du 25 avril 2003](#) fixe les seuils de bruit et les exigences techniques applicables.

Il s'applique aux bâtiments neufs ou parties nouvelles de bâtiments existants.

En premier lieu, l'[article 5 de l'arrêté du 25 avril 2003](#) définit l'isolement contre les bruits extérieurs.

L'isolement minimum des chambres vis-à-vis des bruits de l'espace extérieur doit être de 30 dB et de 35 dB vis-à-vis des aires de livraison extérieures.

L'isolement vis-à-vis des bruits des infrastructures de transports terrestres est le même que pour les bâtiments d'habitation ([arrêté du 30 mai 1996, art. 5, 6, 7 et 8](#) ; pour les bruits des aéroports, les valeurs d'isolement sont fixées par l'[article 7](#)).

En second lieu, l'[arrêté du 25 avril 2003](#) définit les seuils pour les bruits intérieurs :



(1) Application de l'[arrêté du 15 décembre 1998](#) relatif aux locaux diffusant à titre habituel de la musique amplifiée.

L'[arrêté du 25 avril 2003](#) fixe également des limites sur les bruits de chocs ([art. 3](#)), les bruits d'équipements ([art. 4](#)) et les temps de réverbération ([art. 6](#) et [7](#)).

3.3.9.3 Quelle réglementation est applicable aux façades des bâtiments neufs (habitations, établissements de santé, hôtels et établissements d'enseignement) ?

En matière de façades, les arrêtés du 25 avril 2003 relatifs aux établissements d'enseignement, de santé et aux hôtels, de même que l'[arrêté du 30 juin 1999](#) relatif aux bâtiments d'habitation renvoient à l'[arrêté du 30 mai 1996](#), lequel détermine notamment l'isolement acoustique minimal des façades vis-à-vis des bruits de transports terrestres et aériens.

Pour les zones affectées par les bruits de transports terrestres :

- Le maître d'ouvrage détermine, de manière forfaitaire et par une méthode simplifiée ([arrêté du 30 juin 1999, art. 6](#)) l'isolement acoustique du bâtiment ;
A cet effet, il convient de déterminer si le bâtiment se situe dans une zone bruyante.
Ces zones sont données par des cartographies détenues par les préfectures, accessibles généralement auprès des Directions Départementales des Territoires (DDT). Elles peuvent également être fournies en annexe des PLU des communes.
Les cartes des infrastructures de transports terrestres définissent cinq catégories de voies bruyantes : de 1 (la plus bruyante) à 5 (la moins bruyante). Une voie non répertoriée n'est pas considérée comme bruyante.
Les cartes de bruits des aéroports définissent quatre zones : de A (la plus bruyante) à D (la moins bruyante).
L'[arrêté du 3 septembre 2013](#) propose des schémas et exemples illustrant l'application de la méthode simplifiée.
Il est à noter que l'isolement acoustique vis-à-vis des bruits extérieurs ne peut être inférieur à 30 dB.
- Le maître d'ouvrage peut également faire procéder à une évaluation particulière ([arrêté du 30 juin 1999, art. 7](#)) de l'isolement à respecter, soit par la méthode de calcul de la norme NF S 31-133, soit à l'aide de mesures in situ selon les normes NF S 31-085 et NF S 31-088.

L'[arrêté du 30 mai 1996](#) prévoit des dispositions particulières pour des bâtiments construits en Guadeloupe, Guyane, Martinique et à La Réunion ([art. 10 à 16](#)).

3.3.9.4 Quelle réglementation est applicable aux bâtiments existants ?

L'ensemble des prescriptions qui suivent sont à prendre en considération dès la conception du projet.

Façades et toitures

Les bâtiments existants sont soumis à l'[arrêté du 13 avril 2017](#).

Cet arrêté définit des niveaux de performances minimales lorsque les bâtiments situés dans des zones bruyantes font l'objet de travaux importants.

Les zones de l'[arrêté du 13 avril 2017 \(art. 1^{er}\)](#), lesquelles sont différentes de celles visées par l'[arrêté du 30 mai 1996](#), correspondent aux zones d'exposition aux bruits extérieurs mentionnées à l'[article R. 154-4 du Code de la construction et de l'habitation](#) :

- zones 1, 2 et 3 du Plan de Gêne Sonore (PGS) d'un aéroport ;
- zones de dépassement des valeurs limites des cartes de bruit routier et ferroviaire, désignées sous l'appellation carte « c ».

Lorsque le bâtiment est situé à la fois en carte « c » et en zone de PGS, le niveau d'exigence le plus élevé doit être retenu.

Les zones du PGS et les cartes « c » sont détenues par les Directions Départementales des Territoires (DDT).

En fonction du niveau d'exposition du bâtiment existant faisant l'objet de travaux, des obligations différentes s'appliquent ([arrêté du 13 avril 2017, art. 1^{er}](#)) :

- en zone 1 du PGS (correspondante à la zone la plus bruyante d'un aéroport) : une étude acoustique est obligatoire afin d'atteindre un isolement de 38 dB ;
- en zone 2 du PGS ou de carte « c » : un objectif d'isolement de 35 dB est à atteindre soit en respectant des exigences par éléments (tableau de l'[article 1^{er} de l'arrêté du 13 avril 2017](#)), soit par une étude acoustique. Si les travaux prévus diminuent la performance acoustique existante, une étude acoustique est obligatoire ;
- en zone 3 du PGS : un objectif d'isolement de 32 dB est à atteindre soit en respectant des exigences par éléments (tableau de l'[annexe 2 de l'arrêté du 13 avril 2017](#)), soit par une étude acoustique. Si les travaux prévus diminuent la performance acoustique existante, une étude acoustique est obligatoire.

Bruits intérieurs

Concernant les travaux intérieurs, deux textes s'appliquent :

- Le Règlement Sanitaire Départemental (RSD), propre à chaque département, dont l'objectif principal est de ne pas diminuer les performances acoustiques initiales des logements réhabilités ;
- La [loi du 10 juillet 1965](#) fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, qui stipule que les travaux sur parties privatives ne doivent pas nuire aux intérêts des autres copropriétaires.

Configuration du bâtiment neuf ou de la partie nouvelle du bâtiment existant

Les dispositions architecturales peuvent avoir une influence sur la qualité acoustique du bâtiment ; certaines configurations sont donc plus sensibles que d'autres et doivent inciter le maître d'ouvrage à faire appel à un bureau d'études techniques acoustique.

- Vis-à-vis des bruits provenant de l'environnement extérieur (routiers et ferroviaires) :

Un isolement de façade supérieur à 35 dB nécessite une attention particulière.

Un isolement de façade supérieur à 38 dB nécessite une étude particulière.

Les unités extérieures de pompes à chaleur ou de climatisation sont une cause grandissante de sinistres, l'implantation de ces unités doit faire l'objet d'études particulières.

Les coursives extérieures doivent faire l'objet d'un traitement particulier vis-à-vis des transmissions des bruits de chocs. Un traitement efficace peut être fait par désolidarisation structurelle et/ou par un revêtement adapté.

- Vis-à-vis des bruits intérieurs :

Les isollements entre des locaux autres que d'habitation (commerces, parking, locaux techniques, etc.) et des logements sont hautement sensibles, des parois présentant un fort pouvoir d'affaiblissement acoustique sont à prévoir.

Les bruits des équipements d'un bâtiment sont à prendre en compte lors de la conception pour le confort acoustique : ascenseurs, portes automatiques de garages, chaufferies, transformateurs électriques, etc.

Les ouvrages mettant en communication les locaux (gainés techniques, conduits de fumées, conduits de désenfumage, etc.) sont sources de problèmes acoustiques, leur implantation et leur encombrement sont à prévoir dès la conception.

- Vis-à-vis de l'isolement de façade :

Face à une voie très bruyante, l'implantation de grandes baies vitrées peut s'avérer contraignante, tout comme l'implantation d'entrées d'air.

Il peut être intéressant dans certains cas, tout en respectant une surface de vitrage supérieure ou égale à 1/6ème de la surface habitable dans le cadre d'un logement, de limiter la taille des vitrages et de déplacer les entrées d'air sur une autre façade, voire de prévoir un système de Ventilation Mécanique Contrôlée (VMC) double flux.

Une Isolation Thermique Extérieure (ITE) peut également avoir un effet délétère sur la performance de la façade. La présence ou non d'une ITE est à définir le plus tôt possible, tout comme l'absence d'une isolation thermique intérieure.

- Vis-à-vis de l'isolement aux bruits aériens entre locaux :

Les isollements entre locaux sont liés à de nombreux facteurs, dont la taille des locaux de réception. Ainsi, les locaux d'une profondeur inférieure à 2,50 mètres sont particulièrement sensibles (ex. petites chambres).

Les isollements entre les logements et les parcs de stationnement nécessitent fréquemment un épaississement des séparatifs (ex. dalles de 0,23 mètres d'épaisseur).

Les isollements entre les logements et les locaux d'activités nécessitent fréquemment un épaississement des séparatifs (dalles ou murs) et l'ajout de compléments d'isolation (plafonds en plaque de plâtre ou doublage thermo-acoustique).

- Vis-à-vis de l'isolement aux bruits de chocs entre locaux :

Le traitement des bruits de chocs entre locaux est réalisé par la nature des séparatifs (béton, maçonnerie, etc.) mais le plus souvent il convient de prévoir un traitement de surface pour atteindre l'objectif réglementaire (sous-couche acoustique mince sous chape, revêtements souples, etc.).

Certains ouvrages doivent faire l'objet d'une attention particulière, comme les coursives extérieures qui doivent être désolidarisées ou recevoir un revêtement de sol adapté.

Les escaliers communs sont également à traiter (désolidarisation ou revêtement de sol), notamment dans les bâtiments d'habitation sans ascenseur.

- Vis-à-vis des bruits d'équipements : les équipements techniques d'un bâtiment peuvent être source de bruits.
 - les ascenseurs : les machineries et les gaines sont à localiser le plus loin possible des locaux à sommeil ;
 - les modules extérieurs des pompes à chaleur ou des climatisations sont à localiser le plus loin possible des ouvertures sur l'extérieur ;
 - les transformateurs électriques ;
 - les gaines techniques contiennent des ouvrages techniques propagateurs de bruits (conduits de ventilation, chutes d'eaux, etc.) ; leur constitution est à prévoir le plus tôt possible (y compris les conduits horizontaux).
- Vis-à-vis de l'absorption et du temps de réverbération :

Dans les circulations communes et dans certains locaux, un traitement acoustique de la réverbération est obligatoire. Il convient de prévoir des matériaux acoustiquement absorbants afin de garantir ces minimums réglementaires.

Une attention particulière doit être portée aux locaux présentant un volume de plus de 250 m³.

3.3.9.5 Attestation acoustique en fin de travaux

Projet de logement neuf en France métropolitaine, avec un permis de construire déposé entre le 1^{er} janvier 2013 et le 31 décembre 2023 :

Ces projets de construction de logements neufs sont soumis à la rédaction d'une attestation indiquant la prise en compte de la réglementation acoustique, par l'[arrêté du 27 novembre 2012](#) :

- Bâtiments collectifs soumis à permis de construire
- Lorsqu'elles font l'objet d'un même permis de construire, de maisons individuelles accolées, ou contiguës à un local d'activité ou superposées à celui-ci.

Le document s'appuie sur des constats effectués en phase d'études et de chantier ainsi que, pour les opérations d'au moins dix logements, sur des mesures acoustiques réalisées à l'achèvement des travaux.

Cette attestation est à fournir lors de la DAACT.

Projet de logement neuf en France métropolitaine, avec un permis de construire déposé depuis le 1^{er} janvier 2024 :

Les projets de construction de logements neufs sont soumis à la remise d'une attestation indiquant le respect de la réglementation acoustique, définie par l'[arrêté du 26 décembre 2023](#).

Les projets concernés sont :

- Bâtiments collectifs soumis à permis de construire
- Lorsqu'elles font l'objet d'un même permis de construire, de maisons individuelles accolées, ou contiguës à un local d'activité ou superposées à celui-ci.
- Les maisons individuelles non-accolées implantées dans les secteurs situés au voisinage d'infrastructures classées en application de l'[article L. 571-10 du code de l'environnement](#) (transports terrestres), ou implantées dans les zones classées des plans d'exposition au bruit en application de l'[article L. 112-6 du code de l'urbanisme](#) (transports aéroports).

L'attestation est établie par une des personnes répondant aux critères de l'[article L122-12 du Code de la construction et de l'habitation](#) :

- Un contrôleur technique agréé ;
- Un bureau d'étude agréé ;

Elle est établie sur la base :

- des constats effectués en phase d'études et de chantier ainsi que, pour les opérations d'au moins dix logements, sur des mesures acoustiques réalisées à l'achèvement des travaux ;
- des documents suivants remis par le maître d'ouvrage à l'attestateur :
 - un document identifiant le ou les responsables de la prise en compte de la réglementation acoustique sur l'opération et leurs missions ;

- un document établi lors de la phase études attestant la détermination et/ou la vérification des grandeurs acoustiques (isolements, niveaux de bruit, puissance acoustique d'équipements, durée de réverbération) prises en compte dans le cadre des règles de l'art, d'une étude, une certification ou un contrôle technique ;
- un document récapitulant le suivi et les constats réalisés en phase chantier ;
- le rapport de mesures acoustiques lorsque ces dernières n'ont pas été faites par l'attestateur ;
- tout autre document attestant de la qualité acoustique de l'opération.

Cette attestation est à fournir lors de la DAACT.

3.3.10 Quelles sont les règles applicables aux ICPE ?

3.3.10.1 Qu'est-ce qu'une Installation Classée pour la Protection de l'Environnement (ICPE) ?

Les activités qui sont susceptibles de créer des nuisances de type pollution de l'air, de l'eau, des sols, pollution sonore, atteinte à la biodiversité, etc., ou d'être à l'origine d'accidents (incendie, explosion, nuage toxique, épandage de liquide dangereux, etc.) font l'objet d'une réglementation complémentaire.

Par « installation », selon l'importance et la nature de l'activité envisagée dans le projet, il faut entendre :

- une usine ;
- un bâtiment ;
- une zone de stockage ;
- un local spécifique dans un bâtiment ;

... cette activité pouvant aussi bien être industrielle (scierie, imprimerie, chimie, etc.), artisanale (pressing, garage automobile, etc.) ou agricole (élevage, chais viticoles, etc.).

La réglementation ICPE est basée sur :

- une nomenclature, disponible sur le site AIDA ;
- des régimes de classement proportionnés au niveau de risque ;
- des arrêtés ministériels de prescriptions générales.

La nomenclature des ICPE, liste des installations susceptibles d'être concernées par la réglementation ICPE, est constituée de rubriques.

Chaque rubrique est identifiée par :

- un numéro à 4 chiffres ;
- un intitulé d'activité ;
- l'indication des seuils de classement (capacité, puissance, volume, etc.).

Il existe trois régimes de classement des ICPE :

- La déclaration (D) pour les installations ne présentant pas de graves dangers : elles doivent faire l'objet d'une déclaration à la préfecture via un portail dédié. Un « C » (DC) peut être ajouté si l'installation est soumise au contrôle périodique d'un organisme agréé par le ministre en charge de l'environnement ;

- L'enregistrement (E) pour les installations présentant des dangers ou inconvénients graves pouvant être prévenus par le respect de prescriptions générales que l'exploitant devra détailler dans un dossier de demande d'enregistrement visé par les services de l'état et soumis à la consultation du public ;
- L'autorisation (A) pour les installations présentant des dangers ou inconvénients graves devant faire l'objet d'une demande d'autorisation auprès du préfet avant toute mise en service. La durée de la procédure est généralement comprise entre 9 et 12 mois.

La [directive 2010/75/UE du 24 novembre 2010](#) fixe des valeurs limites de rejets industriels sur site à ne pas dépasser et impose aux Etats membres de soumettre ces installations à une procédure d'autorisation, de déclaration ou d'enregistrement. En France, elle a été transposée en droit national par la réglementation ICPE.

A ces trois régimes, s'ajoute celui des installations « Seveso » , catégorie spécifique résultant de la transposition de plusieurs directives européennes pour les sites les plus dangereux en termes de risques technologiques.

La [directive 2012/18/UE Seveso III du 4 juillet 2012](#) impose des mesures de prévention des accidents majeurs. La transposition en droit français de la directive Seveso III a modifié la nomenclature ICPE existante avec l'ajout de catégories supplémentaires en fonction de leur type d'activité et des substances employées.

Un guide technique établi par l'INERIS, disponible sur le site AIDA, revient sur la réglementation Seveso.

Site de référence : <https://aida.ineris.fr/>

Cette classification a pour finalité la mise en place d'un outil de maîtrise de l'urbanisation aux abords de certaines installations industrielles à haut risque au moyen de Plans de Prévention des Risques Technologiques (PPRT). La maîtrise de l'urbanisation et la prescription de distances d'éloignement réglementaires visent à protéger les populations du danger.

D'une manière très générale, la réglementation ICPE, qui vient en complément de celle issue du Code du travail, ajoute des exigences réglementaires élevées en termes d'implantation des bâtiments (ex. distances par rapport aux limites de propriété), de résistance au feu des structures, d'isolement ou de compartimentage coupe-feu des locaux, de désenfumage, de moyens de secours, etc.

Ces prescriptions sont détaillées dans les arrêtés ministériels de prescriptions générales établis pour les différentes rubriques de la nomenclature.

3.3.10.2 Comment savoir si le projet est soumis à la réglementation ICPE ?

Si certaines activités peuvent être facilement identifiées comme étant susceptibles d'être classées ICPE, d'autres activités peuvent relever d'un tel classement sans paraître, au premier abord, particulièrement dangereuses pour l'environnement.

Exemples :

- Les garages automobiles relevant de la « ateliers de réparation, d'entretien de véhicules et engins à moteur, y-compris les activités de tôlerie et de carrosserie », peuvent relever d'un classement ICPE à partir de 2000 m² de surface d'atelier ou en cas de présence de cabines de peinture utilisant plus de 10 kg par jour de vernis, peinture ou apprêt ;
- Les chaufferies de plus de 1MW sont classées au titre de la rubrique 2910 ;
- Les conserveries de poisson transformant plus de 500 kg/jour de poisson sont classées au titre de la rubrique 2221.

Il est donc important que le maître d'ouvrage fasse appel à un bureau d'études spécialisé ou à un contrôleur technique, en amont de son projet, afin de s'assurer que l'installation envisagée ne relève pas d'un classement ICPE et, si tel était le cas, prendre en compte dès le démarrage du projet les exigences de cette réglementation.

3.3.11 Réglementation énergétique et environnementale : quelles sont les règles applicables aux bâtiments neufs ?

3.3.11.1 En quoi consiste la RE2020 ?

Le [décret n° 2021-1004 du 29 juillet 2021](#) relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments en France métropolitaine, dit « RE2020 », s'inscrit dans la continuité de la RT2012 sur le volet thermique à travers quatre indicateurs :

- Seuil du besoin bioclimatique à respecter ($B_{bio} \leq B_{bio,max}$) : renforcement de l'ordre de 30 % ;
- Seuil de la consommation énergétique primaire ($C_{ep} \leq C_{ep,max}$) : de nouveaux postes de consommation doivent être pris en compte (éclairage et ventilation des parkings, éclairage des circulations communes et électricité des ascenseurs/escalators) en plus des postes de consommations de chauffage, refroidissement, sanitaire, éclairage, ventilation et auxiliaire ;
- Deux nouveaux indicateurs apparaissent :
 - Seuil de la consommation énergétique primaire d'énergie non renouvelable ($C_{ep,nr} \leq C_{ep,nr,max}$) : cet indicateur impose dans de nombreux cas d'avoir recours à une énergie renouvelable ;
 - Seuil du Degré Heure (DH) : cet indicateur remplace la Température Intérieure Conventionnelle (TIC) de la RT2012 ; il évalue les écarts entre la température du bâtiment et la température de confort.

La RE2020 pose une exigence de moyens sensiblement équivalente à celle de la RT2012 ; exception faite du recours à une énergie renouvelable en maison individuelle/accolée qui n'est plus obligatoire.

La RE2020 se distingue sur le volet environnemental, non pris en compte par la RT2012, à travers deux nouveaux indicateurs :

- Seuil de l'impact sur le changement climatique associé aux consommations d'énergie primaire ($Ic_{Energie} \leq Ic_{Energie,max}$) : cet indicateur prend en compte le poids carbone de l'ensemble des énergies utilisées pendant le fonctionnement du bâtiment (sur une durée de 50 ans) ;
- Seuil de l'impact sur le changement climatique associé aux composants et au chantier ($Ic_{Construction} \leq Ic_{Construction,max}$) : cet indicateur prend en compte le poids carbone des produits de construction et des équipements, ainsi que leur mise en œuvre.

Vérification en fin de travaux :

- Logements neufs soumis à la RE2020 : obligatoire, dans tous les cas (individuels ou collectifs) ;
- Bâtiments de bureaux ou enseignements < 3000 m², soumis à la RE 2020 : obligatoire ;
- Bâtiments de bureaux ou enseignements > 3000 m², soumis à la RE 2020 : oui si la note de calcul thermique ne retient pas une valeur d'étanchéité à l'air par défaut.

Pour les bâtiments d'habitation soumis à la RE2020, il doit également apparaître un protocole de vérification du système de ventilation dans les pièces du marché. Des mesures de pression et débits aux bouches par un intervenant qualifié (Qualibat par exemple) sont à prévoir dans le marché et dans le planning de fin de chantier.

3.3.11.2 Quelle réglementation s'applique suivant la nature du projet ?

La RE 2020 s'applique dès à présent, en remplacement de la RT 2012, aux projets de construction neuves uniquement (les projets de rénovation ne sont pas concernés) :

Au 1^{er} janvier 2023 :

- pour les bâtiments ou parties de bâtiments à usage d'habitation (dont les résidences de tourisme disposant d'un local de sommeil, d'une cuisine et de sanitaires) ;

Au 1^{er} juillet 2023 :

- pour les bâtiments ou parties de bâtiments de bureaux ou d'enseignement primaire ou secondaire, et de parcs de stationnement associés à ces bâtiments ;
- pour les bâtiments temporaires et d'habitations légères de loisirs dispensées d'autorisation d'urbanisme : pour ces ouvrages, des exigences alternatives de construction s'appliquent.

L'élargissement de la RE2020 aux bâtiments tertiaires spécifiques (hôtels, restaurants, commerces, gymnases, établissements de santé, bâtiments industriels, etc.) était annoncé pour 2023, mais les décrets d'application n'étant pas parus, ils demeurent pour le moment soumis à la RT2012.

Concernant les extensions :

- La construction d'une extension à un bâtiment à usage d'habitation, de bureaux et d'enseignement primaire ou secondaire est soumise aux exigences de la RE2020 sous réserve que l'extension en question crée de la surface de référence.
- L'existant demeure soumis à la RT existant, seule la partie nouvellement construite est assujettie aux exigences de la RE2020.
- Les exigences de la RE2020 sont moins strictes à l'égard des extensions de faible superficie :
 - Pour les maisons individuelles :
 - en deçà de 50 m² de superficie : exigences de moyens uniquement ;
 - entre 50 et 80 m² de superficie : exigences allégées (respect des indicateurs Bbio, DH et IcConstruction ; exigences de moyens) ;
 - Pour les bâtiments autres que les maisons individuelles :
 - en deçà de 150 m² de superficie et inférieure à 30% de la superficie des locaux existants : exigences de moyens uniquement ;
 - en deçà de 50 m² de superficie et supérieure à 30% de la superficie des locaux existants : exigences de moyens uniquement.

Texte de référence : [CCH, art. R. 172-1](#)

3.3.11.3 Quel est l'impact de la réglementation énergétique et environnementale sur la conception générale du bâtiment?

Concernant les bâtiments de logements groupés

Il convient de bien distinguer les maisons individuelles (ou accolées) des logements collectifs. Une maison individuelle est « un bâtiment à usage d'habitation comprenant au plus deux logements superposés et ne disposant pas d'une porte d'entrée commune ».

Cette classification a une incidence sur :

- les exigences de moyens (recours à des énergies renouvelables en RT2012, objectifs d'étanchéité à l'air différents) ;
- l'impact carbone du bâtiment via l'indice IcEnergie ou l'application simplifiée de la RE2020 en maison individuelle ;
- le seuil maximum de l'ensemble des indicateurs, que ce soit en RT2012 ou RE2020.

Concernant les maisons mitoyennes ou bâtiments collectifs d'habitation mitoyens reliés par des coursives extérieures

- On considère que des parois sont mitoyennes entre deux bâtiments si leurs deux faces sont en contact avec des locaux chauffés ;
- Deux bâtiments sont dits accolés s'ils sont juxtaposés et liés par des parois mitoyennes, dont la surface de contact est d'au moins 15m² pour les maisons et 50m² pour les autres bâtiments) Si la surface de mitoyenneté entre deux blocs est inférieure 50 m², il convient de les considérer comme des bâtiments distincts d'un point de vue thermique ;
- En présence d'un joint de dilatation permettant une circulation d'air traversante entre les deux bâtiments, ceux-ci ne peuvent pas être considérés comme mitoyens (le bureau d'études techniques thermique devra modéliser deux bâtiments et une attention particulière devra être portée au nombre de tests d'infiltrométrie nécessaires à l'opération). Dans le cas où il n'y a pas de circulation d'air entre les deux bâtiments, cas du joint de dilatation complètement fermé de l'extérieur, on considère les bâtiments mitoyens.

Concernant les hôtels, foyers de jeunes travailleurs, cités universitaires, EHPAD

Le traitement des locaux, chambres et circulations associées est différencié selon que les chambres comprennent ou non une cuisine.

Si elles comprennent une cuisine, le bâtiment sera soumis aux exigences de la RE2020 relatives aux logements collectifs.

Dans le cas contraire, il relèvera des usages spécifiques pour lesquels la RE2020 n'est pas encore applicable et demeurera donc soumis à la RT2012.

Concernant l'isolation des parois entre les parties de bâtiment

Il convient d'isoler les parois entre les parties de bâtiment à occupation continue de celles à occupation discontinue (exigence $U < 0.36 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ en RT2012 comme en RE2020).

Une partie de bâtiment est dite à occupation discontinue si elle réunit les deux conditions suivantes :

- elle n'est pas destinée à l'hébergement des personnes ;

- chaque jour, la température normale d'occupation peut ne pas y être maintenue pendant une période continue d'au moins cinq heures. Exemple : la paroi entre l'accueil au rez-de-chaussée d'un hôtel et les chambres situées au-dessus de cette partie du bâtiment.

3.3.11.4 Quels sont les impacts architecturaux induits par la réglementation énergétique et environnementale ?

Outre les épaisseurs d'isolants et les performances des vitrages, la conception du bâtiment doit tenir compte des paramètres suivants :

- Les systèmes constructifs et la composition des parois peuvent être déterminés ou remis en question par l'étude thermique, dont les hypothèses doivent être cohérentes avec les choix architecturaux :
 - choix du mode constructif : béton, brique, bois (incidence sur l'indicateur IcConstruction)
 - choix entre une isolation thermique par l'extérieur ou l'intérieur en façade et en toiture :
 - incidence sur la classes d'inertie quotidiennes et séquentielles (légère, moyenne, lourde) du bâtiment ;
 - incidence sur le traitement des ponts thermiques (Planelle isolante, rupteur thermique) ;
- La quantité d'ouvertures sur les parois vitrées :
 - Habitation : surface totale des baies > 1/6^{ème} de la SHAB pour l'accès à l'éclairage naturel ;
 - Tous bâtiments : taux d'ouverture des baies dans chaque local > 30 % (10 % dans le cas des locaux pour lesquels la différence d'altitude entre le point bas de son ouverture la plus basse et le point haut de son ouverture la plus haute est égale ou supérieure à 4 mètres) ;
- La présence et la nature des occultations sur les menuiseries (incidence directe sur l'indicateur DH) :
 - Prise en compte de masques solaires (arbres, montagnes, etc) ;
 - Choix de la gestion des protections solaires : (Manuelle, manuelle motorisé, automatique) ;
- Les équipements : recours à un système innovant et utilisant des énergies renouvelables innovant ([arrêté du 26 octobre 2010, titre V, art. 49 et 50](#) ; [arrêté du 28 décembre 2012, titre V, art. 39 et 40](#)), pompe à chaleur collective, ballon thermodynamique, panneaux photovoltaïques en toiture, chaudière bois, raccordement à un réseau de chaleur classé, etc ;
- Le choix de composants (matériaux, procédés et équipements) à plus faible impact carbone : une Analyse du Cycle de Vie (ACV) du bâtiment est exigée par la RE2020 et des indicateurs tels que le IcConstruction et IcEnergie doivent être maîtrisés au plus tôt en phase conception. Les indicateurs liés à l'ACV sont renforcés :
 - IcConstruction tous les trois ans (baisse du seuil en 2025, 2028 et 2031).
 - IcEnergie en 2025 (seuil divisé par 2 sauf si utilisation d'un RCU dérogation jusqu'en 2028)

Cette action a pour but de :

- recourir à des matériaux ayant un poids carbone de plus en plus faible ;
- recourir à des énergies renouvelables (ex. pompe à chaleur collective).

3.3.11.5 Quelles sont les obligations administratives résultant de la réglementation énergétique et environnementale ?

Projets soumis à la RT2012

- Réalisation d'une étude de faisabilité des approvisionnements en énergie pour la construction de bâtiments, dont la Surface Hors Œuvre Nette (SHON) nouvelle est supérieure à 1 000 m², à l'exception :

- des constructions provisoires prévues pour une durée d'utilisation égale ou inférieure à deux ans ;
- des bâtiments à usage agricole, artisanal ou industriel, autres que les locaux servant à l'habitation, ne nécessitant qu'une faible quantité d'énergie pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire ou le refroidissement ;
- des bâtiments servant de lieux de culte ;
- des extensions des monuments historiques classés ou inscrits à l'inventaire.

Cette étude est à la charge du maître d'ouvrage, qui désignera à cet effet un bureau d'études techniques thermique ;

- Attestation de prise en compte de la réglementation thermique au stade de la demande de permis de construire établie par le maître d'ouvrage ;
- Attestation de prise en compte de la réglementation thermique à l'achèvement des travaux.

Projets soumis à la RE2020

- Réalisation d'une étude de faisabilité relative aux diverses solutions d'approvisionnement en énergie pour tout projet ([CCH, art. R. 122-1](#) et [R. 122-2](#)), à l'exception :
 - des constructions provisoires durant moins de deux ans ;
 - des bâtiments à usage agricole, artisanal ou industriel, autres que les locaux servant à l'habitation ;
 - des lieux de culte ;
 - des extensions des monuments historiques classés ou inscrits ;
 - des bâtiments indépendants et inférieurs à 50 m² ;
 - des maisons individuelles et, à partir du 1^{er} janvier 2025, des logements collectifs.
- Cette étude est à la charge du maître d'ouvrage, qui désignera à cet effet un bureau d'études techniques thermique ;
-
- Attestation de prise en compte des exigences de performance énergétique et environnementale lors du dépôt de la demande de permis de construire ([CCH, art. R. 122-24-1](#)) : elle est établie par le maître d'ouvrage, lequel certifie avoir pris en compte ou fait prendre en compte les exigences de performance énergétique et environnementale.
Ces exigences portent sur :
 - le respect des résultats minimaux en matière de besoin en énergie et du nombre de degrés d'inconfort estival (Bbio et DH) ;
 - le respect de l'exigence de moyen sur l'accès à l'éclairage naturel (règle des 1/6^{ème} de la Surface Habitable (SHAB) ;
 - l'engagement qu'un calcul carbone sera effectué et conforme au seuil maximal ;
 - l'engagement que le système de ventilation va être contrôlé en fin de chantier.
- L'attestation est jointe à la demande de permis de construire ;
-
- Attestation de prise en compte des exigences de performance énergétique et environnementale à l'achèvement des travaux ([CCH, art. R. 122-24](#)), établie, après visite sur site, par :
 - un architecte ;
 - ou un bureau d'étude ;
 - ou un contrôleur technique ;
 - ou une personne compétente pour réaliser un Diagnostic de Performance Energétique (DPE) (pour les maisons individuelles uniquement) ;
 - ou un organisme certificateur conventionné ;
 - ou un bureau d'étude agréé.

- Elle est jointe à la Déclaration Attestant l'Achèvement et la Conformité des Travaux (DAACT).

Sites de référence :

- Malette pédagogique ADEME / AICVF, à télécharger depuis : <https://aicvf.org/comite-technique/outils-re2020/>
- Données environnementales des matériaux (base INIES) : <https://www.inies.fr>

3.3.12 Réglementation thermique : quelles sont les règles applicables aux travaux effectués sur un existant ?

3.3.12.1 Quelle réglementation s'applique aux travaux sur existants ?

La réglementation thermique des bâtiments existants ([CCH, art. R. 173-1 à R.173-3](#)) s'applique aux bâtiments résidentiels et tertiaires existants à l'occasion de travaux de rénovation prévus par le maître d'ouvrage.

Par exception, n'y sont pas soumis ([CCH, art. R. 173-1](#)) :

- les bâtiments et parties de bâtiments dans lesquels il n'est pas utilisé d'énergie pour réguler la température intérieure ;
- les constructions provisoires prévues pour une durée d'utilisation égale ou inférieure à deux ans ;
- les bâtiments indépendants dont la surface de plancher est inférieure à 50 m² ;
- les bâtiments à usage agricole, artisanal ou industriel, autres que les locaux servant à l'habitation, qui ne demandent qu'une faible quantité d'énergie pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire ou le refroidissement ;
- les bâtiments servant de lieux de culte ;
- les monuments historiques classés ou inscrits, lorsque l'application de la réglementation aurait pour effet de modifier leur caractère ou leur apparence de manière inacceptable.

L'objectif de cette réglementation est d'assurer une amélioration significative de la performance énergétique d'un bâtiment existant lorsque des travaux sont entrepris dessus.

Elle se décompose en deux volets :

- la réglementation dite « élément par élément » ([arrêté du 3 mai 2007](#)) pour :
 - les bâtiments de moins de 1 000 m² ;
 - les bâtiments de plus de 1000 m², qui ne rentrent pas dans le champs d'application de la RTglobale.
- Lorsqu'un maître d'ouvrage décide de remplacer ou installer un élément du bâtiment existant, il doit recourir à des produits de performance supérieure aux caractéristiques minimales mentionnées dans l'[arrêté du 3 mai 2007](#).

L'objectif de cette réglementation est donc de poser des exigences sur les éléments susceptibles d'améliorer significativement la performance énergétique du bâtiment, à savoir :

- les parois opaques : murs, toiture, planchers.

- les parois vitrées ;
- le chauffage ;
- l'eau chaude sanitaire ;
- le refroidissement ;
- la ventilation ;
- l'éclairage ;
- les énergies renouvelables.
- A noter que ces exigences, ainsi que les travaux d'isolation des murs par l'extérieur, ne doivent pas entraîner des modifications de l'aspect de la construction en contradiction avec les protections prévues pour les secteurs et immeubles présentant une valeur patrimoniale particulière ([arrêté du 3 mai 2007, art. 6 et 14](#)).
-
- la réglementation dite « globale » ([arrêté du 13 juin 2008](#)) pour les bâtiments respectant simultanément les trois conditions suivantes :
 - de plus de 1 000 m² ;
 - dont la date d'achèvement est postérieure au 1er janvier 1948 ;
 - dont le coût des travaux de rénovation " thermique " décidés par le maître d'ouvrage est supérieur à 25% de la valeur hors foncier du bâtiment (valeur définie dans la fiche d'application de la RTglobale).
- Le maître d'ouvrage doit réaliser, avant de déposer sa demande de permis de construire, une étude de faisabilité des diverses solutions d'approvisionnement en énergie du bâtiment.
Il doit par ailleurs tenir compte des exigences relatives à la performance thermique du bâtiment rénové, dont le respect est justifié par un calcul réglementaire.

Ces exigences portent sur :

- l'évaluation de l'état initial du bâtiment, notamment de sa consommation d'énergie afin d'orienter les choix de rénovation ;
- l'économie d'énergie : la consommation globale d'énergie du bâtiment après les travaux, pour les postes de chauffage, d'eau chaude sanitaire, de refroidissement, les auxiliaires, ainsi que l'éclairage, doit être inférieure à la consommation de référence du bâtiment. Les logements sont assujettis à une valeur maximale de consommation. Quant aux bâtiments non résidentiels, les travaux doivent aboutir à un gain de 30 % sur la consommation d'énergie par rapport à l'état antérieur ;
- le confort d'été : la température intérieure conventionnelle en période estivale doit être inférieure à une température de référence ;
- les garde-fous : des performances minimales sont requises pour une série de composants (isolation, ventilation, système de chauffage, etc.).
- A noter que, suivant l'[article 45 de l'arrêté du 13 juin 2008](#), les travaux d'isolation des parois opaques ne doivent pas entraîner des modifications de l'aspect de la construction en contradiction avec les protections prévues pour les secteurs et immeubles présentant une valeur patrimoniale particulière.

3.3.12.2 En quoi consiste l'obligation d'isolation en cas de travaux sur existants ?

En cas de travaux importants de ravalement ou de réfection de toiture sur des bâtiments existants, des travaux d'isolation thermique doivent être réalisés ([CCH, art. L. 173-1](#)).

Cette obligation concerne les bâtiments d'habitation, de bureaux et d'enseignement, les bâtiments commerciaux et les hôtels ([CCH, art. R. 173-7](#)).

Elle comporte deux exceptions :

- si l'isolation n'est pas réalisable techniquement ou juridiquement ;
- s'il existe une disproportion manifeste entre les avantages et les inconvénients d'une telle isolation, de nature technique, économique ou architecturale.

Concernant les ravalements de façades ([CCH, art. R. 173-4](#))

Sont considérés comme des « travaux de ravalement importants » tous travaux de ravalement comprenant :

- soit la réfection de l'enduit existant, soit le remplacement d'un parement existant ou la mise en place d'un nouveau parement ;
- concernant au moins 50 % d'une paroi d'un bâtiment, hors ouvertures.

Par ailleurs, l'obligation d'isolation s'applique aux façades :

- portant sur des parois de locaux chauffés donnant sur l'extérieur ;
- constituées en surface à plus de 50 % de terre cuite, de béton, de ciment ou de métal.

Concernant les réfections de toiture ([CCH, art. R. 173-5](#))

Les travaux de réfection concernés sont ceux comprenant le remplacement ou le recouvrement d'au moins 50 % de l'ensemble de la couverture, hors ouvertures.

Par ailleurs, l'obligation d'isolation s'applique :

- à la toiture ;
- ou au plancher haut du dernier niveau occupé ou chauffé.

Dérogations à l'obligation d'isolation ([CCH, art. R. 173-6](#)) en cas notamment de :

- impossibilité technique liée à un risque de pathologie, attestée par un homme de l'art ;
- impossibilité juridique liée à un conflit législatif ou réglementaire, limité au droit de l'urbanisme et de la propriété privée, ainsi qu'aux prescriptions prévues pour les secteurs sauvegardés en raison de leur caractère architectural ou patrimonial ;
- risque de dégradation de la qualité architecturale d'un bâtiment, attesté par un architecte ;
- non rentabilité économique si le temps de retour des travaux d'isolation est supérieur à dix ans.

3.3.12.3 En quoi consiste l'obligation de mise en place ou de remplacement des occultations des baies ?

Lorsque la réglementation élément par élément est applicable, les travaux sur existants doivent inclure la mise en place ou le remplacement des occultations des baies ([arrêté du 3 mai 2007](#), [art. 10](#) et [30](#)) dans les cas suivants :

- Les fermetures et protections solaires extérieures des fenêtres, portes-fenêtres et façades-rideaux doivent, lorsqu'elles existaient, être maintenues ou remplacées (facteur solaire inférieur ou égal à 0,15). Une protection intérieure ne peut se substituer au remplacement des protections extérieures ; Dans les bâtiments non résidentiels, les fenêtres, portes-fenêtres et façades-rideaux sont installées ou

remplacées, excepté celles exposées au nord ou masquées, qui doivent satisfaire, par l'utilisation d'un vitrage de contrôle solaire ou d'une protection mobile ou par l'association des deux solutions, à un facteur solaire de la paroi complète Sw inférieur ou égal à 0,35.

- Lors de l'installation ou du remplacement d'un système de refroidissement dans un local, les baies non orientées au nord doivent être équipées de protection solaire.

Dans les locaux d'habitation, la protection doit être mobile et conduire à un facteur solaire de la baie inférieur ou égal à 0,15 (ou bien être de classe 3 ou 4 au sens de la NF EN 14501), sauf en cas d'impossibilité résultant de l'application des règles d'urbanisme.

Pour les autres locaux, la protection doit conduire à un facteur solaire de la baie inférieur ou égal à 0,35 (ou bien être de classe 2, 3 ou 4 au sens de la NF EN 14501).

Les protections solaires extérieures mobiles sont réputées satisfaire à l'ensemble de ces exigences.

3.3.12.4 Quel peut être l'impact de la réglementation sur les menuiseries ?

En cas d'application de la réglementation thermique globale, deux exigences relatives au confort d'été ([arrêté du 13 juin 2008, art. 46](#) et [47](#)) peuvent avoir une incidence conséquente sur le type de menuiseries :

- Dans tout local destiné au sommeil et de catégorie CE1 (non climatisé), le facteur solaire des baies doit être inférieur ou égal au facteur solaire de référence défini à l'[article 23 de l'arrêté du 13 juin 2008](#) (facteur solaire avec protection) ;
- Le taux d'ouverture des nouvelles baies d'un même local, autre qu'à occupation passagère et de catégorie CE1, doit être au minimum de 30 % (et 10 % dans le cas des locaux pour lesquels la différence d'altitude entre le point bas de son ouverture la plus basse et le point haut de son ouverture la plus haute est égale ou supérieure à 4 m).

3.3.12.5 Quel peut être l'impact de la réglementation sur la ventilation ?

En cas d'isolation des parois, afin d'éviter des pathologies liées à l'humidité, la réglementation élément par élément ([arrêté du 3 mai 2007, art. 5](#)) prévoit :

- la conservation des entrées d'air existantes, sauf à mettre en place un nouveau système de ventilation ;
- la mise en place d'entrées d'air dans les pièces principales si elles en sont dépourvues.

3.5 Quelles sont les règles du Code de la santé publique à prendre en compte ?

Mettre en favoris

Paragraphes principaux

3.5.0 Préambule

En préalable, il est important de souligner que, sous l'effet du changement climatique et des impératifs de transition écologique, la gestion des eaux usées et des eaux pluviales est amenée à connaître des mutations majeures dans les années à venir.

À l'instar d'autres législations spéciales peu ou pas examinées par le juge administratif à l'occasion de recours contre des documents ou autorisations d'urbanisme (espèces protégées, etc.), la protection de la ressource en eau et des milieux devrait prendre elle-même une part essentielle dans les contentieux à venir.

Cela impliquera une description plus fine et précise dans les dossiers de demandes d'autorisation d'urbanisme.

3.5.1 En quoi consiste l'assainissement ?

L'assainissement porte sur :

- l'évacuation des eaux usées (EU) dans :
 - un réseau d'assainissement collectif ;
 - des équipements d'assainissement non collectif ;
- l'évacuation des eaux pluviales (EP) dans :
 - le milieu naturel et sans traitement ;
 - les réseaux de collecte généraux ou dédiés.

3.5.2 Quelles sont les règles encadrant l'assainissement ?

L'assainissement des immeubles est encadré par un ensemble de dispositions connexes, principalement reproduites dans le Code de l'environnement, le Code de la santé publique et le Code général des collectivités territoriales.

Cette problématique est également largement abordée par les Règlements Sanitaires Départementaux (RSD) qui ont la même valeur juridique que les PLU ou PLUi et sont donc opposables à l'ensemble des autorisations d'urbanisme.

Le droit de l'urbanisme constitue un relais direct du régime de l'assainissement.

En l'absence de PLU ou de document en tenant lieu, le Règlement National d'Urbanisme (RNU) prévoit également que :

- L'alimentation en eau potable et l'assainissement des eaux domestiques usées, la collecte et l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduelles industrielles doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur ([C. urb., art. R. 111-8](#)) ;
- En l'absence de système de collecte des eaux usées, l'assainissement doit être assuré par des équipements individuels ([C. urb., art. R. 111-10](#)) soumis à des normes techniques et contrôles réguliers dans le cadre du Service Public de l'Assainissement Non Collectif (SPANC) ;
- Des dérogations à la réalisation d'installations collectives sont prévues lorsque, en raison de la grande superficie des parcelles ou de la faible densité de construction, ainsi que de la nature géologique du sol et du régime hydraulique des eaux superficielles et souterraines, l'assainissement individuel ne peut présenter aucun inconvénient d'ordre hygiénique ([C. urb., art. R. 111-12](#)).

Ces dispositions se combinent avec celles du Règlement Sanitaire Départemental qui s'applique sur tout le territoire de chaque département.

En matière d'assainissement, le règlement du PLU délimite les différentes zones d'assainissement et :

- fixe les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics, dont celui de l'assainissement ;

- détermine, le cas échéant et pour les zones concernées, les conditions de réalisation d'un assainissement non collectif ;
- pose des conditions visant à limiter l'imperméabilisation des sols et assurer la maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ; il peut prévoir, le cas échéant, des installations de collecte, de stockage, voire de traitement de ces eaux.

3.5.3 La demande d'autorisation d'urbanisme doit-elle tenir compte des règles applicables en matière d'assainissement ?

Oui, une autorisation d'urbanisme ne peut être délivrée si le projet de construction n'est pas conforme aux règles d'assainissement ([C. urb., art. L. 421-6](#)).

Le dossier de demande doit donc préciser les modalités de raccordement au réseau public ou, à défaut, les équipements privés prévus pour l'assainissement individuel.

3.5.4 Quelles sont les différentes zones d'assainissement ?

L'[article L. 2224-10 du Code général des collectivités territoriales](#) impose aux communes ou à leurs établissements publics de coopération de délimiter, après enquête publique, les zones suivantes :

- Les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux usées domestiques, le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des eaux collectées ;
- Les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont tenues d'assurer le contrôle de ces installations et, si elles le décident, le traitement des matières de vidange et, à la demande des propriétaires, l'entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations d'assainissement non collectif ;
- Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ;
- Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement.

Ce zonage peut être réalisé soit indépendamment de l'établissement d'un PLU, soit dans le cadre de son élaboration ou de sa modification ([C. urb., art. L. 151-24](#)).

Pour être opposables aux autorisations d'urbanisme, doivent être annexés au PLU les éléments suivants :

- La délimitation des zones d'assainissement ;
- Les schémas des réseaux d'eau et d'assainissement et les schémas des systèmes d'élimination des déchets, existants ou en cours de réalisation, précisant les emplacements retenus pour le captage, le traitement et le stockage des eaux destinées à la consommation, les stations d'épuration des eaux usées et le stockage et le traitement des déchets.

3.5.5 À quoi correspondent les différentes zones d'assainissement ?

- Les zones d'assainissement collectif

La réalisation d'un système de collecte, c'est-à-dire d'un réseau de canalisations qui recueillent et acheminent les eaux usées, est obligatoire pour les communes dont le territoire est compris en totalité ou en partie dans le périmètre d'une agglomération d'assainissement, produisant une charge brute de pollution organique d'au moins 120 kg par jour.

En pratique, cela implique qu'à l'intérieur de ces zones, les communes sont tenues de faire droit aux demandes de raccordement pour toutes les propriétés ayant fait l'objet de l'autorisation mentionnée par l'[article L. 111-2 du Code de l'urbanisme](#). Les communes bénéficient cependant d'un délai raisonnable apprécié en fonction d'éléments tels que le coût des travaux d'extension du réseau et leur difficulté technique, ainsi que les modalités de leur financement.

L'obligation d'équipement ne concerne que la partie incluse dans ce périmètre.

Dans ces zones, les communes ont l'obligation d'assurer :

- la collecte des eaux usées domestiques ;
- le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des eaux collectées ;
- l'élimination des boues d'épuration ;
- le contrôle des raccordements au réseau public de collecte.

- Les zones d'assainissement non collectif

En dehors des zones d'assainissement collectif où la construction d'un réseau de collecte des eaux est imposée, l'assainissement peut être collectif ou autonome en fonction des contraintes environnementales et financières propres au territoire concerné.

Les parties de commune dans lesquelles l'installation d'un réseau de collecte ne se justifie pas, soit parce qu'elle ne présente pas d'intérêt pour l'environnement, soit parce que son coût serait excessif seront ainsi placées en zones d'assainissement non collectif ([CGCT, art. R. 2224-7](#)).

3.5.6 Quelles sont les obligations en matière de raccordement aux réseaux d'assainissement ?

3.5.6.1 Les obligations relatives aux eaux usées et pluviales

- Le réseau d'eaux usées

Le régime du raccordement au réseau d'assainissement est défini aux [articles L. 1331-1 et suivants du Code de la santé publique](#).

Le raccordement des immeubles au réseau public de collecte disposé pour recevoir les eaux usées domestiques est une obligation qui, en principe, s'applique à l'ensemble des propriétaires.

En revanche, cette obligation ne pèse que sur les propriétaires des immeubles ayant accès à la voie publique sous laquelle est établi l'égout, soit directement, soit par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage ou de canalisation ([CSP, art. L. 1331-1 al. 1^{er}](#)).

La notion d'eaux usées domestiques recouvre tous les prélèvements et rejets destinés exclusivement à la satisfaction des besoins des personnes physiques propriétaires ou locataires des installations, dans les limites des quantités d'eau nécessaires à l'alimentation humaine, aux soins d'hygiène, au lavage et aux productions végétales ou animales réservées à la consommation familiale de ces personnes ([C. env., art. R. 214-5](#)).

Par principe, les eaux usées domestiques sont ainsi rattachées à des utilisations prédéfinies issues de l'occupation d'immeubles à usage principal d'habitation.

Tout prélèvement inférieur ou égal à 1 000 m³ d'eau par an, ainsi que tout rejet d'eaux usées domestiques dont la charge brute de pollution organique est inférieure ou égale à 1,2 kg de DBO5 (demande biochimique en oxygène pendant 5 jours) est assimilé d'office à un usage domestique de l'eau ([C. env., art. R. 214-5](#)).

- Le réseau de collecte des eaux pluviales

Dans les zones urbanisées, l'imperméabilisation des sols rend nécessaire la collecte et même parfois le traitement des eaux de pluie et de ruissellement.

L'obligation de raccordement prévue à l'[article L. 1331-1 du Code de la santé publique](#) ne vise pourtant expressément que l'évacuation des eaux usées et non les eaux pluviales.

Les communes ont toutefois la possibilité d'adopter des prescriptions de raccordement valables pour les deux types d'eaux rejetées.

À noter un durcissement de règles locales ou nationales en faveur du réemploi et de la valorisation des eaux pluviales.

3.5.6.2 Est-il possible de se raccorder au réseau public de la commune voisine ?

Oui, un immeuble peut être raccordé au réseau de la commune voisine lorsqu'il en est beaucoup plus proche que d'une zone urbanisée de sa commune d'implantation.

Ce raccordement ne peut intervenir qu'avec l'accord des deux collectivités concernées.

3.5.6.3 Sous quel délai doit-on procéder au raccordement de l'immeuble ?

Les immeubles existants lors de la construction du réseau public de collecte des eaux usées doivent y être raccordés dans un délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau.

Le maire peut accorder des prolongations de délais après approbation préfectorale, sans pouvoir dépasser dix ans.

Pour les immeubles édifiés postérieurement au réseau, le raccordement doit être réalisé lors des travaux de construction.

3.5.6.4 Dans quels cas est-il possible de ne pas raccorder son immeuble ?

Peuvent être exonérés de l'obligation de raccordement aux égouts :

- les immeubles déclarés insalubres à titre irrémédiable, faisant l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ;
- les immeubles frappés d'un arrêté de péril prescrivant leur démolition, en application de l'[article L. 511-2 du Code de la construction et de l'habitation](#) ;
- les immeubles difficilement raccordables, dès lors qu'ils sont équipés d'une installation d'assainissement autonome conforme recevant l'ensemble des eaux usées domestiques.

La dispense de raccordement des immeubles difficilement raccordables concerne ceux dont la date de construction est antérieure à celle de la mise en service de l'égout public et pour lesquels le raccordement n'est pas réalisable au plan technique dans les conditions habituelles, et présente donc des difficultés excessives ([Réponse ministérielle, JO Sénat du 8 avril 1999, page 1194](#)).

Les immeubles non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées doivent être dotés d'une installation d'assainissement non collectif maintenue en bon état de fonctionnement.

3.5.7 Quelles obligations lorsque l'immeuble est construit en attente d'un aménagement du réseau public ?

Tant que le réseau n'est pas finalisé et que les constructions n'y sont pas effectivement raccordées, les propriétaires sont contraints d'assurer le bon fonctionnement de leurs installations, dans le respect de l'ensemble des prescriptions actuelles d'assainissement individuel (entretien, vérification, mise en conformité, création, etc.).

Il en va de même y compris si leurs immeubles doivent, à terme (dans des délais plus ou moins longs), être desservis par un réseau collectif et que les ouvrages sont donc voués à disparaître.

3.6 Quelles sont les règles à prendre en compte en présence d'espaces boisés (code forestier et code de l'urbanisme) ?

Mettre en favoris

Paragraphes principaux

3.6.1 Quel est le régime de l'autorisation de défrichement ?

Lorsque le terrain d'assiette du projet est recouvert de bois, il est impératif de vérifier que le projet n'est pas soumis à autorisation de défrichement au titre du Code forestier.

3.6.1.1 Quels sont les projets soumis à autorisations de défrichement ?

Le Code forestier définit le défrichement de la façon suivante :

- « Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière.
- Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d'une servitude d'utilité publique. » ([C. forestier, art. L. 341-1](#))

En principe, tout défrichement est soumis à autorisation préalable ([C. forestier, art. L. 341-3](#)).

Le code prévoit des exceptions dans lesquels le défrichement n'est pas soumis à autorisation ([C. forestier, art. L. 342-1](#)).

Selon ces dispositions, une autorisation de défrichement doit être obtenue notamment lorsque le projet se situe :

- dans les bois ou forêts dépassant le seuil fixé par arrêté préfectoral (compris entre 0,5 ha et 4 ha) ;
- dans les bois ou forêts d'une superficie supérieure à 4ha ;
- dans les parcs ou jardins attenants à une habitation d'une étendue supérieure à 10 ha ;
- dans les parcs ou jardins attenants à une habitation d'une étendue supérieure au seuil fixé par arrêté préfectoral (compris entre 0,5 ha et 4 ha), lorsque le défrichement est lié à une opération d'aménagement ou à un projet nécessitant une autorisation d'urbanisme.

Lorsque le bois a moins de 30 ans, l'autorisation de défrichement n'est en principe pas nécessaire, sauf si le bois a été conservé à titre de réserves boisées ou planté à titre de compensation, ou encore exécuté dans le cadre de la restauration des terrains en montagne ou de la protection des dunes.

3.6.1.2 Quand déposer la demande d'autorisation de défrichement ?

L'autorisation de défrichement doit être obtenue préalablement à la demande de permis de construire ([C. urb., art. L. 425-6](#)) et, plus généralement avant toute demande d'autorisation d'urbanisme ([C. forestier, art. L. 341-7](#)).

3.6.1.3 Qui doit déposer la demande d'autorisation de défrichement ?

La demande peut être présentée ([C. forestier, art. R. 341-1](#)) :

- soit par le propriétaire des terrains ou son mandataire ;
- soit par une personne morale ayant qualité pour bénéficier sur ces terrains de l'expropriation pour cause d'utilité publique, des servitudes prévues aux [articles L. 323-4](#) et [L. 433-6 du Code de l'énergie](#) et à l'[article L. 555-27 du Code de l'environnement](#) ou de la servitude instituée par l'[article 53 de la loi Montagne](#) ;
- soit par une personne susceptible de bénéficier de l'autorisation d'exploiter une carrière, d'une autorisation de recherches ou d'un permis exclusif de carrières.

3.6.1.4 Comment déposer une demande d'autorisation de défrichement ?

La demande doit être adressée au préfet de département où se situe le terrain à défricher « par tout moyen permettant d'établir date certaine » :

- par lettre recommandée avec accusé de réception ;
- ou en main propre contre récépissé de dépôt ;
- ou en utilisant la téléprocédure prévue à cet effet.

La demande est plus précisément à adresser à la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) ou dans les départements d'outre-mer à la Direction de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt (DAAF).

Le dossier de demande ([C. forestier, art. R. 341-1](#)) doit comprendre les informations et pièces suivantes :

- les pièces justifiant que le demandeur a qualité pour présenter la demande et, hors le cas d'expropriation, l'accord exprès du propriétaire si ce dernier n'est pas le demandeur ou, en cas d'application des [articles L. 323-4 et L. 433-6 du Code de l'énergie](#) et de l'[article L. 555-27 du Code de l'environnement](#), l'accusé de réception de la notification au propriétaire de la demande d'autorisation ;
- l'adresse du demandeur et celle du propriétaire du terrain si ce dernier n'est pas le demandeur ;
- lorsque le demandeur est une personne morale, l'acte autorisant le représentant qualifié de cette personne morale à déposer la demande ;
- la dénomination des terrains à défricher ;
- un plan de situation permettant de localiser la zone à défricher ;
- un extrait du plan cadastral ;
- l'indication de la superficie à défricher par parcelle cadastrale et du total de ces superficies ;
- s'il y a lieu, l'étude d'impact réalisée en application de l'[article L. 122-1 du Code de l'environnement](#) ou la décision de ne pas prescrire d'évaluation environnementale prise en application de l'[article R. 122-3-1 IV du même code](#) ;
- une déclaration du demandeur indiquant si, à sa connaissance, les terrains ont été ou non parcourus par un incendie durant les quinze années précédant l'année de la demande ;
- la destination des terrains après défrichement ;
- un échéancier prévisionnel dans le cas d'exploitation de carrière ;
- le cas échéant, la mention des demandes d'autorisation ou des déclarations déjà déposées au titre d'une autre législation pour le projet pour lequel la demande d'autorisation de défrichement est adressée, avec la date de dépôt et la mention de l'autorité compétente.

3.6.1.5 Qui délivre l'autorisation de défrichement ?

Les autorisations de défrichement sont délivrées par le préfet de département.

3.6.1.6 Quels sont les délais d'instruction d'une demande d'autorisation de défrichement ?

- Délai de principe : le préfet dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet. Si la demande porte sur un projet soumis à enquête publique ou à une procédure de participation du public, le délai d'instruction est porté à six mois.
- Prorogation du délai : si le préfet estime qu'une reconnaissance de la situation et de l'état des terrains est nécessaire, il peut allonger le délai à quatre mois. Il doit en informer le demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet.

Le préfet a également la possibilité de proroger ce délai supplémentaire d'une durée complémentaire de trois mois, notamment lorsque les conditions climatiques ont rendu la reconnaissance impossible.

- Suspension du délai : le délai d'instruction est suspendu lorsque le préfet décide de soumettre le projet à un examen au cas par cas.

Le préfet dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier complet pour décider de transmettre le dossier à l'autorité en charge de l'examen au cas par cas qui établira s'il est ou non nécessaire de soumettre le projet à évaluation environnementale.

Le délai d'instruction est donc suspendu à compter de l'envoi de cette décision au demandeur et jusqu'à réception de l'étude d'impact ou de la décision de ne pas prescrire d'évaluation environnementale.

3.6.1.7 Que se passe-t-il en cas de silence gardé du préfet ?

En principe, si le préfet ne prend pas de décision à l'issue du délai d'instruction, la demande est réputée acceptée ([C. forestier, art. R. 341-1](#)).

En revanche, lorsque la demande d'autorisation porte sur un défrichement soumis à enquête publique ou à une procédure de participation du public, l'absence de notification d'une décision dans un délai de six mois à compter de la réception d'un dossier complet vaut rejet de la demande ([C. forestier, art. R. 341-6 et R. 341-7](#)).

3.6.1.8 Dans quels cas l'autorisation peut-elle être refusée ?

L'autorisation de défrichement peut être refusée ([C. forestier, art. L. 341-5](#)) lorsque la conservation des bois et forêts ou des massifs qu'ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est reconnu nécessaire à une ou plusieurs des fonctions suivantes :

- au maintien des terres sur les montagnes ou sur les pentes ;
- à la défense du sol contre les érosions et envahissements des fleuves, rivières ou torrents ;
- à l'existence des sources, cours d'eau et zones humides, et plus généralement à la qualité des eaux ;
- à la protection des dunes et des côtes contre les érosions de la mer et les envahissements de sable ;
- à la défense nationale ;
- à la salubrité publique ;
- à la valorisation des investissements publics consentis pour l'amélioration en quantité ou en qualité de la ressource forestière, lorsque les bois ont bénéficié d'aides publiques à la constitution ou à l'amélioration des peuplements forestiers ;
- à l'équilibre biologique d'une région ou d'un territoire présentant un intérêt remarquable et motivé du point de vue de la préservation des espèces animales ou végétales et de l'écosystème ou au bien-être de la population ;
- à la protection des personnes et des biens et de l'ensemble forestier dans le ressort duquel ils sont situés contre les risques naturels, notamment les incendies et les avalanches.

Le préfet a la possibilité de faire procéder à une reconnaissance de la situation et de l'état des terrains. Il en informe le demandeur au moins huit jours avant la date fixée pour l'opération de reconnaissance ; il lui indique également qu'il peut y assister ou s'y faire représenter.

Si le préfet estime, au vu des constatations et des renseignements portés sur le procès-verbal de l'opération de reconnaissance, que la demande peut faire l'objet d'un refus pour un ou plusieurs des motifs précités, il notifie au demandeur le procès-verbal. Le demandeur a alors quinze jours pour faire valoir ses observations ([C. forestier, art. R. 341-5](#)).

3.6.1.9 Sous quelles conditions l'autorisation de défrichement est-elle délivrée ?

En principe, le préfet subordonne son autorisation à l'une ou plusieurs des conditions suivantes :

- l'exécution, sur d'autres terrains, de travaux de boisement ou reboisement pour une surface correspondant à la surface défrichée, assortie, le cas échéant, d'un coefficient multiplicateur compris entre 1 et 5, déterminé en fonction du rôle économique, écologique et social des bois et forêts objets du défrichement, ou d'autres travaux d'amélioration sylvicoles d'un montant équivalent. Le représentant de l'Etat dans le département peut imposer que le boisement compensateur soit réalisé dans un même massif forestier ou dans un secteur écologiquement ou socialement comparable ;
- la remise en état boisé du terrain lorsque le défrichement a pour objet l'exploitation du sous-sol à ciel ouvert ;
- l'exécution de mesures ou de travaux de génie civil ou biologique en vue de réduire les impacts sur les fonctions définies à l'[article L. 341-5 du Code forestier](#) et exercées soit par les bois et forêts concernés par le défrichement, soit par le massif qu'ils complètent ;
- l'exécution de travaux ou mesures visant à réduire les risques naturels, notamment les incendies et les avalanches.

Si le préfet impose des travaux de boisement ou reboisement, le demandeur peut verser une indemnité équivalente au lieu de réaliser lesdits travaux. Le montant de l'indemnité est fixé par le préfet et est notifié au demandeur en même temps que l'obligation d'exécuter les travaux.

Le préfet a également la possibilité de conditionner son autorisation à la conservation sur le terrain de réserves boisées ([C. forestier, art. L. 341-6](#)).

3.6.1.10 Quelle est la durée de validité d'une autorisation de défrichement ?

Une autorisation de défrichement est valable pendant cinq ans à compter de sa notification ou de la date d'intervention de la décision tacite.

Cette durée est prorogée :

- en cas de recours devant la juridiction administrative contre l'autorisation de défrichement ou contre une autorisation nécessaire à la réalisation des travaux en vue desquels le défrichement est envisagé, d'une durée égale à celle écoulée entre la saisine de la juridiction et le prononcé d'une décision juridictionnelle définitive au fond ou la date à laquelle aurait expiré l'autorisation de défrichement ;
- sur décision de l'autorité administrative qui les a autorisés, en cas d'impossibilité matérielle d'exécuter les travaux de défrichement, établie par tous moyens par le bénéficiaire de l'autorisation, de la durée de la période pendant laquelle cette exécution est impossible.

Le cumul de ces durées ne peut excéder cinq ans ([C. forestier, art. D. 341-7-1](#)).

3.6.1.11 Faut-il afficher l'autorisation de défrichement ?

Oui, le bénéficiaire de l'autorisation de défrichement doit procéder à son affichage sur le terrain.

Cet affichage doit être visible depuis l'extérieur et être réalisé au moins quinze jours avant le début des opérations de défrichement.

3.6.1.12 Quels impacts sur les autorisations d'urbanisme ?

L'autorisation de défrichement doit être obtenue préalablement à la demande de permis de construire ([C. urb., art. L. 425-6](#) ; [C. forestier, art. L. 341-7](#)).

Lorsque le projet est soumis à autorisation de défrichement, le dossier de demande de permis de construire doit être complété par la copie de la lettre par laquelle le préfet fait connaître au demandeur :

- que son dossier de demande d'autorisation de défrichement est complet ;
- si le défrichement est ou non soumis à reconnaissance de la situation et de l'état des terrains ;
- si la demande doit ou non faire l'objet d'une enquête publique ([C. urb., art. R. 431-19](#)).

Le délai d'instruction du permis de construire ([C. urb., art. R. 423-29](#)) est porté à :

- cinq mois lorsque le défrichement est soumis à reconnaissance de la situation et de l'état des terrains ;
- sept mois lorsque le défrichement doit faire l'objet d'une enquête publique ;
- trois mois dans les autres cas.

A défaut d'obtenir une autorisation de défrichement avant la délivrance du permis, le permis est illégal.

Il est toutefois possible de déposer une demande de permis de construire modificatif ayant pour objet de régulariser cette illégalité ([Cour administrative d'appel de Bordeaux, 30 novembre 2017, n° 15BX01869](#)), laquelle fera état de l'autorisation de défrichement obtenue depuis la délivrance du permis de construire initial.

Cas des divisions d'unités foncières en vue de construire : lorsque l'opération projetée porte sur la division d'un terrain relevant du régime de la déclaration préalable et que les dispositions de l'[article L. 425-6 du Code de l'urbanisme](#) ne s'appliquent pas au projet faute d'avoir la nature d'un permis de construire, l'obtention préalable d'une autorisation de défrichement n'est pas nécessaire.

3.6.2 Qu'est-ce que le débroussaillage ?

Le débroussaillage (ou débroussaillage) consiste à réduire les matières végétales de toute nature (herbe, branchage, feuilles, etc.) pouvant prendre feu en vue d'éviter la propagation d'incendies dans les zones exposées (habitations, abords des forêts, etc.).

Cette obligation s'applique indistinctement sur tout le territoire national ([C. forestier, art. L. 134-6](#)).

Par ailleurs, un Plan de Prévention des Risques d'Incendie et de Forêt (PPRIF) peut imposer une servitude de débroussaillage et le maintien en état débroussaillé des terrains compris dans les zones qu'il détermine en vue de la protection des constructions ([C. forestier, art. L. 134-5](#)).

Les travaux sont à la charge des propriétaires des constructions bénéficiaires de la servitude de protection.

3.6.3 Quelles règles particulières en matière d'espace boisé à conserver (EBC) ?

3.6.3.1 Qu'est-ce qu'un EBC ?

L'[article L. 113-1 du Code de l'urbanisme](#) prévoit la possibilité pour les PLU de classer en Espace Boisés à Conserver (EBC) des bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations.

Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements.

Il est ordonné pour des motifs d'ordre paysager ou écologique.

Ce classement a pour effet de :

- interdire tout changement d'affectation ou mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements ;
- entraîner le rejet de plein droit de toute demande d'autorisation de défrichement ;
- soumettre toutes les coupes et abattages à autorisation préalable.

Ces dispositions locales, propres à chaque PLU, ont pour vocation d'assurer la pérennité des formations arborées (interdiction de défricher) et constituent une mesure de préservation des paysages forestiers et des éléments du cadre de vie qui y sont associés.

3.6.3.2 Quelles sont les conséquences du classement en EBC ?

Le classement en EBC empêche les changements d'affectation ou les modes d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

Il en résulte deux conséquences :

- le défrichement y est interdit ;
- les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable, sauf dans certains cas :
 - enlèvement d'arbres dangereux, de chablis et bois morts ;
 - bois et forêts soumis au régime forestier et administrés conformément à ce régime ([C. urb., art. R. 421-23-2](#)) ;
 - forêt privée dans laquelle s'applique un plan simple de gestion agréé.
Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un PLU a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à la déclaration préalable prévue par l'[article L. 421-4 du Code de l'urbanisme](#).

Le classement en EBC n'a pas pour objet de geler les bois et forêts, à l'instar d'un classement de type monument historique ou site classé. Il a seulement vocation à en assurer la conservation : l'entretien et la coupe font partie de l'aménagement forestier en tant qu'étape nécessaire pour la régénération de la forêt.

3.6.3.3 Quelles sont les exceptions au régime des EBC ?

L'[article L. 113-3 du Code de l'urbanisme](#) prévoit deux exceptions en vue de sauvegarder tous les espaces boisés et sites naturels situés dans les agglomérations ou leurs environs et pour en favoriser l'aménagement :

- à titre de compensation de la cession totale et gratuite à une personne publique d'un terrain classé : l'Etat, les départements, les communes ou les établissements publics ayant pour objet la réalisation d'opérations d'urbanisme peuvent sous conditions offrir, à titre de compensation, un terrain à bâtir aux propriétaires qui consentent à leur céder gratuitement un terrain classé en espace boisé par un PLU approuvé ;
- l'Etat peut accorder au propriétaire une autorisation de construire sur une partie du terrain classé n'excédant pas 1/10^{ème} de la superficie dudit terrain, sous réserve que :
 - le propriétaire cède gratuitement les 9/10^{ème} restants à la personne publique ;
 - certaines conditions particulières soient réunies et l'autorisation de construire accordée par décret.

Par ailleurs, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent passer avec les propriétaires de bois et parcs des conventions tendant à l'ouverture au public des EBC, y compris pour l'exercice des sports en nature ([C. urb., art. L. 113-6](#)). Les collectivités peuvent prendre en charge tout ou partie du financement des dépenses d'aménagement, d'entretien, de réparation et d'assurances nécessitées par l'ouverture au public de ces espaces, ainsi que verser au propriétaire une rémunération pour service rendu.

3.6.3.4 Quelles sont les règles de débroussaillage en EBC ?

L'[article L. 134-6 du Code forestier](#) précise les modalités du débroussaillage obligatoire dans les communes où se trouvent des bois classés. Dans le cas où le périmètre de 50 mètres de débroussaillage imposé autour de la construction, du chantier, des travaux ou de l'installation se situe dans un EBC, deux cas sont à distinguer :

- dans le cas où les terrains classés en EBC relèvent du régime forestier ou sont soumis à un Plan Simple de Gestion Agréé (PSGA), la coupe d'arbres éventuellement nécessaire dans le cadre de l'obligation légale de débroussaillage est exemptée de déclaration préalable ;
- dans les autres cas, une déclaration préalable de coupe ou d'abattage d'arbres doit être déposée en mairie.

Dans les EBC, seuls les défrichements (changement de la destination forestière du sol) sont rejetés de plein droit.

Texte de référence : [Réponse ministérielle, JOAN du 9 février 2010, page 1338](#)

3.6.3.5 Le classement d'une parcelle en EBC par un PLU est-il conditionné par la nature se boisement ?

Un classement en EBC par un PLU n'est pas subordonné à l'existence préalable d'un boisement. Ainsi, la qualité médiocre des arbres, situés sur une parcelle déjà partiellement urbanisée, ne fait pas obstacle à un classement en EBC :

- des terrains totalement dépourvus de boisement peuvent être classés en EBC ;
- les auteurs d'un PLU ont la possibilité, pour des motifs d'urbanisme, de prévoir la modification des modalités existantes d'utilisation du sol ;
- le juge opère un contrôle restreint du classement en EBC par un PLU de sorte que, dans la plupart des cas, la demande d'annulation du classement pour absence de boisement est rejetée.

En principe, le classement d'un terrain en EBC n'interdit pas tout changement d'affectation ou d'utilisation du sol (ex. la création d'une voie à l'intérieur d'un EBC ne peut être interdite par le PLU de façon générale : [Conseil d'Etat, 29 décembre 1999, n° 198021, publié](#)). Le juge pourra toutefois, suivant les circonstances, admettre ou déclarer incompatibles des changements d'affectation avec un classement en EBC.

3.6.3.6 Quelles constructions sont compatibles avec le classement en EBC ?

Certaines opérations de construction sont compatibles avec un classement en EBC, à condition qu'elles n'impliquent pas, que ce soit par leur nature ou leur faible impact, un changement dans l'affectation ou le mode d'occupation de l'EBC.

En pratique, le juge admet la réalisation de certains projets dans des EBC lorsque les travaux ne provoquent aucune coupe ou en raison de la modicité de leur emprise. A noter toutefois le caractère très subjectif et donc aléatoire de l'appréciation portée par le juge à propos des constructions admises en EBC.

Constructions jugées compatibles avec un EBC :

- la réalisation d'une voie d'accès ;
- l'implantation d'une canalisation souterraine d'assainissement dans un parc classé sur une bande de trois mètres de large et d'une longueur d'environ 100 mètres impliquant que des arbres y soient éventuellement écartés ;
- la création d'un lotissement dès lors que l'emprise du projet dans la zone classée ne portait que sur une centaine de mètres et était donc considérée comme étant modique ;
- un projet ne nécessitant pas d'abattage d'arbres dans la partie du terrain classé en espace boisé, partie sur laquelle aucune construction à usage d'habitation ne devait être édifiée, et n'étant donc pas de nature à compromettre la conservation du boisement.

Constructions jugées incompatibles avec un EBC :

- une opération de restauration avec aménagement des accès et des stationnements, accompagnée de déboisements ;
- la construction d'une maison d'habitation ;
- la construction d'une rampe d'accès de 93 mètres à un parking public ;
- la construction d'une piscine couverte ;
- la construction d'un parc de stationnement d'un bâtiment autorisé ou de ses voies d'accès.
-



[Agrandir dans un nouvel onglet](#)

3.7 Quelles sont les règles du Code rural à prendre en compte ?

[Mettre en favoris](#)

[Paragraphe principal](#)

3.7.1 La protection des Zones Agricoles Protégées (ZAP)

Les zones agricoles dont la préservation présente un intérêt général en raison soit de la qualité de leur production, soit de leur situation géographique peuvent faire l'objet d'un classement en tant que Zones Agricoles Protégées (ZAP).

Les ZAP sont créées par arrêté préfectoral pris :

- sur proposition ou après accord du conseil municipal des communes intéressées ;
- ou, le cas échéant, et après avis du conseil municipal des communes intéressées, sur proposition de l'organe délibérant de l'établissement public compétent en matière de PLU ou de SCoT, après avis de la chambre d'agriculture, de l'Institut National des Appellations d'Origine dans les zones d'appellation d'origine contrôlée (INAO) et de la Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture (CDOA).

... et après enquête publique.

L'existence de parcelles boisées de faible étendue au sein d'une ZAP ne fait pas obstacle à cette délimitation.

Tout changement d'affectation ou du mode d'occupation du sol qui altère durablement le potentiel agronomique, biologique ou économique d'une ZAP doit être soumis à l'avis de la chambre d'agriculture et de la CDOA. En cas d'avis défavorable de l'une d'entre elles, le changement ne peut être autorisé que sur décision motivée du préfet.

Il convient de noter que le changement de mode d'occupation n'est pas soumis à ce dispositif lorsqu'il relève d'une autorisation d'urbanisme et lorsque le terrain est situé à l'intérieur d'un PLU rendu public ou approuvé ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu.

La délimitation des ZAP est annexée au PLU.

Texte de référence : [C. rural, art. L. 112-2](#)

3.7.2 La consultation de la Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF)

La Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF) (anciennement Commission Départementale de la Consommation des Espaces Agricoles (CDCEA)) vise à lutter contre la réduction des surfaces des espaces agricoles par un examen préalable des projets d'aménagement.

Elle est présidée par le préfet et associe des représentants ([C. rural, art. D. 112-1-11](#)) :

- de l'Etat ;
- des collectivités territoriales et de leurs groupements ;
- des professions agricole et forestière ;
- des chambres d'agriculture et des organismes nationaux à vocation agricole et rurale ;
- des propriétaires fonciers ;
- des notaires ;
- des associations agréées de protection de l'environnement ;
- et des fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs.

La CDPENAF émet, dans les conditions définies par le Code de l'urbanisme, un avis sur l'opportunité, au regard de l'objectif de préservation des terres naturelles, agricoles ou forestières, de certaines procédures ou autorisations

d'urbanisme. Elle peut également demander à être consultée sur tout autre projet ou document d'aménagement ou d'urbanisme.

Texte de référence : [C. rural, art. L. 112-1-1](#)

3.7.3 Le principe de réciprocité

3.7.3.1 Qu'est-ce que le principe de réciprocité ?

Les bâtiments agricoles sont soumis à des règles d'éloignement vis-à-vis notamment des habitations, afin de restreindre les atteintes à l'environnement et leur impact sur le voisinage.

Le principe de réciprocité, énoncé par l'[article L. 111-3 du Code rural et de la pêche maritime](#), veut que les règles de distance imposées aux constructions agricoles par rapport aux habitations occupées par des tiers, s'appliquent également pour l'implantation d'habitations envisagées à proximité d'exploitations agricoles existantes :

- « Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. »

Cette règle d'éloignement est généralement précisée par le Règlement Sanitaire Départemental (RSD).

A noter que le RSD a la même valeur juridique que le PLU ; le projet doit donc respecter les règles qu'il édicte.

Par ailleurs, il appartient à l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire de vérifier le respect des dispositions législatives ou réglementaires fixant de telles règles de distance, quelle qu'en soit la nature ([Conseil d'Etat, 24 février 2016, n° 380556, publié](#)), en ce compris le RSD.

3.7.3.2 Comment ce principe de réciprocité est-il appliqué ?

- Sont concernés toutes les constructions agricoles, notamment les bâtiments d'élevage soumis à autorisation ou à déclaration, ainsi que leurs annexes, mais pas les hangars destinés à simplement entreposer le matériel agricole ou les récoltes.
L'[article 2 de l'arrêté du 27 décembre 2013](#) relatif aux prescriptions générales applicables à certains élevages relevant de la réglementation des ICPE définit une annexe comme étant « toute structure annexe, notamment les bâtiments de stockage de paille et de fourrage, les silos, les installations de stockage, de séchage et de fabrication des aliments destinés aux animaux, les équipements d'évacuation, de stockage et de traitement des effluents, les aires d'ensilage, les salles de traite, à l'exception des parcours ».
- Quant à la distance d'éloignement, elle s'apprécie à partir de la totalité de l'emprise au sol de l'ensemble immobilier destiné à recevoir l'exploitation, y compris s'agissant d'un cheptel le couloir d'alimentation et l'aire de stockage des effluents ([Cour administrative d'appel de Douai, 6 novembre 2003, n° 02DA00188](#)).

A noter que des règles spécifiques peuvent s'appliquer localement.

Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes peuvent en effet être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le PLU ou, dans les communes non dotées d'un PLU, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique.

Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations.

Texte de référence : [C. rural, art. L. 111-3 al. 2 et 3](#)

3.7.3.3 Des dérogations sont-elles possibles ?

Oui, une dérogation peut être accordée dans deux cas :

- l'autorité qui délivre le permis de construire peut s'affranchir, dans certains cas, de la règle de réciprocité, pour tenir compte des spécificités locales (ex. présence d'habitations déjà existantes, état et usage du bâtiment agricole, etc.) à deux conditions :
 - après avis de la chambre d'agriculture ;
 - sous réserve que des règles spécifiques n'aient pas été fixées pour tenir compte de l'existence de bâtiments agricoles antérieurs implantés (dans les secteurs visés par l'[article L. 111-3 al. 2 du Code rural et de la pêche maritime](#)) ;
- il peut être dérogé au principe de réciprocité, avec l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, s'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant.

Il convient toutefois de rappeler que ces distances d'éloignement sont destinées à préserver les tiers des nuisances occasionnées par les élevages, ainsi qu'à protéger les éleveurs en réduisant les risques de contentieux. Il n'est donc pas toujours opportun d'y déroger.

Texte de référence : [C. rural, art. L. 111-3 al. 4 et 5](#)

3.8 Quelles sont les règles du Code de l'environnement à prendre en compte ?

Mettre en favoris

Paragraphe principal

Le projet ou les travaux peuvent être soumis au Code de l'environnement, suivant le milieu dans lequel ils s'inscrivent ou encore leur nature.

Il peuvent par ailleurs être subordonnés à l'obtention d'une Autorisation Environnementale (AE).

3.8.1 Quels plans du Code de l'environnement peuvent impacter les autorisations d'urbanisme selon le milieu dans lequel s'inscrit le projet ?

La mise en place de dispositifs de protection des espaces naturels constitue une réponse à l'érosion de la biodiversité. Ces outils permettent en effet de réduire ou de supprimer dans les territoires concernés les impacts des activités humaines sur les écosystèmes (destruction des habitats).

En adoptant la stratégie nationale pour les aires protégées à la suite de celle de l'Union européenne en faveur de la biodiversité, la France s'est engagée à couvrir 30 % de son territoire par des aires terrestres et marines protégées d'ici fin 2022. A cet effet, de nombreux outils ont été créés dans le Code de l'environnement, le Code de l'urbanisme, le Code rural et le Code forestier.

3.8.1.1 Les parcs naturels marins

[La loi n° 2006-436 du 14 avril 2006](#) a créé les parcs naturels marins, qui visent la gestion intégrée, dans un objectif de protection, d'une zone maritime d'intérêt particulier pour la biodiversité et pour les activités humaines.

Ces parcs, créés par décret, sont une catégorie d'aires marines protégées.

A ce jour, il existe deux parcs naturels marins : Iroise et Mayotte.

3.8.1.2 Les parcs nationaux

La création d'un Parc National (PN) contribue à la conservation d'espaces naturels sensibles. Elle a pour objectif de réduire au maximum les effets de la présence humaine sur ces territoires même si des réalisations d'ordre social, économique ou culturel restent possibles.

Les parcs nationaux comportent trois zones différentes :

- le cœur du parc : les activités humaines y sont interdites ou strictement réglementées (ex. servitudes) ;
- les réserves intégrales : un régime de protection plus contraignant encore s'y applique ;
- les aires d'adhésion : constituées par les territoires en continuité géographique ou en solidarité écologique avec le cœur du parc, des programmes spéciaux portant sur la réalisation d'aménagements légers peuvent y être définis, notamment pour l'accueil du tourisme.

A ce jour, il existe dix parcs nationaux : Vanoise, Port-Cros, Pyrénées, Cévennes, Ecrins, Mercantour, Guadeloupe, La Réunion, La Guyane, et Parc des Calanques.

Le décret en Conseil d'Etat portant création du parc national ([C. env., art. L. 331-2](#)) :

- délimite le périmètre du ou des cœurs du parc et fixe les règles générales de protection qui s'y appliquent ;
- détermine le territoire des communes ayant vocation à adhérer à la charte du parc ;
- approuve la charte du parc ;
- crée l'établissement public national à caractère administratif du parc, sous tutelle du ministère chargé de la protection de la nature.

Dans le cœur du parc, des règles spéciales s'appliquent aux travaux :

- en dehors des espaces urbanisés définis dans le décret de création du parc, les travaux (à l'exception de l'entretien normal et, pour les équipements d'intérêt général, des grosses réparations), les constructions et les installations sont interdits, sauf autorisation spéciale de l'établissement public du parc ([C. env., art. L. 331-4 I](#)) ;
- dans les espaces urbanisés définis dans le décret de création du parc, les travaux (à l'exception de l'entretien normal et, pour les équipements d'intérêt général, des grosses réparations), les constructions et les installations sont soumis à autorisation spéciale de l'autorité administrative après avis de l'établissement public du parc ([C. env., art. L. 331-4 I](#)) ;
- lorsque le cœur du parc représente plus du quart de la surface totale du département ([C. env., art. L. 331-15 I](#)), une autorisations spéciale est requise pour des travaux spécifiques portant sur :
 - des installations indispensables à l'approvisionnement en eau et en énergie géothermique ;
 - des constructions légères à usage touristique ;
 - des activités ou installations d'intérêt général lorsque des contraintes techniques ou topographiques rendent techniquement ou financièrement inacceptable une autre localisation.

Lorsque ces travaux sont soumis à une autorisation d'urbanisme, l'avis conforme de l'établissement public et, le cas échéant, de l'autorité administrative, tient lieu d'autorisation spéciale .

A noter que la réglementation et la charte du parc peuvent comporter des règles particulières applicables aux travaux ([C. env., art. L. 331-4-1](#)).

Les servitudes imposées dans le cadre des parcs nationaux valent servitudes d'utilité publique et sont annexées aux plans locaux d'urbanisme ([C. env., art. L. 331-4 I](#)).

3.8.1.3 Les parcs naturels régionaux

Créés en 1967, les Parcs Naturels Régionaux (PNR) contribuent à la politique de protection de l'environnement, d'aménagement du territoire, de développement économique et social et d'éducation et de formation du public ([C. env., art. L. 333-1 I](#)).

Les 58 parcs naturels régionaux constituent un cadre privilégié des actions menées par les collectivités publiques.

Les PNR sont créés à l'initiative des régions, qui définissent un périmètre d'étude. Chaque parc est géré par un syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc.

Les PNR rassemblent des communes autour d'une charte, qui détermine les orientations tant en matière de protection de l'environnement, que de développement et de mise en valeur du territoire. Adoptée par décret, cette charte est accompagnée d'un document graphique indiquant les différentes zones du parc et leur vocation ([C. env., art. L. 333-1 II](#)).

Les SCoT, les schémas de secteurs, les PLU et les documents d'urbanisme en tenant lieu, ainsi que les cartes communales doivent être compatibles avec les chartes ([C. env., art. L. 333-1 V](#)).

Il n'existe pas, comme pour les parcs nationaux, une réglementation spéciale concernant la protection des PNR.

3.8.1.4 Les réserves naturelles nationales et régionales

Des parties du territoire terrestre ou maritime peuvent être classées en Réserve Naturelle (RN) lorsque la conservation du milieu naturel présente une importance particulière ou qu'il convient de les soustraire à toute intervention artificielle susceptible de les dégrader ([C. env., art. L. 332-1](#)).

On distingue les RN nationales, dont l'initiative du classement revient à l'Etat, des RN régionales, à la main des régions ou de la collectivité territoriale de Corse. Dans tous les cas, l'ensemble des collectivités concernées sont associées au projet, lequel est par ailleurs soumis à enquête publique.

La décision de constituer une réserve prend en considération :

- la préservation d'espèces animales ou végétales en voie de disparition ou présentant des qualités remarquables ;
- la reconstitution de populations animales ou végétales ou de leurs habitats ;
- la conservation des jardins botaniques et arboretums constituant des réserves d'espèces végétales en voie de disparition, rares ou remarquables ;
- la préservation de biotopes et de formations géologiques, géomorphologiques ou spéléologiques remarquables ;
- la préservation ou la constitution d'étapes sur les grandes voies de migration ;
- les études scientifiques ou techniques indispensables au développement des connaissances ;
- la préservation des sites présentant un intérêt pour l'étude de l'évolution de la vie et des premières activités humaines.

Les territoires classés en RN ne peuvent être ni détruits, ni modifiés dans leur état ou dans leur aspect, sauf autorisation spéciale du conseil régional pour les RN régionales ou du représentant de l'Etat pour les RN nationales ([C. env., art. L. 332-9](#)).

Tout en tenant compte de l'intérêt du maintien des activités traditionnelles existantes, l'acte de classement de la réserve peut soumettre à un régime particulier, voire interdire, à l'intérieur de la réserve les activités susceptibles d'en altérer le caractère : chasse, pêche, activités agricoles, forestières, pastorales, industrielles, commerciales, sportives et touristiques, exécution de travaux publics ou privés, utilisation des eaux, circulation ou stationnement des personnes, véhicules ou animaux, activités minières, survols, etc. ([C. env., art. L. 332-3 I](#)).

L'acte de classement est annexé aux documents d'urbanisme.

3.8.1.5 Les sites inscrits et classés

-

Qu'est-ce qu'un site inscrit ou classé ?

Il est établi dans chaque département une liste des monuments naturels et des sites dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général ([C. env., art. L. 341-1 al. 1^{er}](#)).

Il peut s'agir d'objets architecturaux ponctuels ou de vastes paysages, d'espaces urbains ou naturels.

Cette protection obéit à deux régimes :

- L'inscription : sur proposition de la commission départementale des sites, le ministre chargé des sites peut prononcer l'inscription du site.

Les effets de l'inscription sont opposables aux propriétaires ou occupants dès sa notification.

L'inscription entraîne l'obligation de ne pas procéder à des travaux autres que d'exploitation courante en ce qui concerne les fonds ruraux et d'entretien en ce qui concerne les constructions sans avoir avisé, quatre mois à l'avance, l'administration ([C. env., art. L. 341-1 al. 3](#)) ;

- Le classement : la procédure est la même que pour l'inscription, à ceci près que le classement de terrains appartenant à des propriétaires privés doit faire l'objet d'une enquête publique.

Le classement entraîne des contraintes plus fortes :

- à compter du jour où l'administration notifie au propriétaire du site son intention de procéder à son classement, aucune modification ne peut être apportée à l'état des lieux ou à leur aspect pendant un délai de douze mois, sauf autorisation spéciale et sous réserve de l'exploitation courante des fonds ruraux et de l'entretien normal des constructions ([C. env., art. L. 341-7](#)) ;
- les sites et monuments inscrits ne peuvent ni être détruits, ni modifiés dans leur état ou leur aspect, sauf autorisation spéciale du ministre chargé des sites et après consultation de la commission départementale ([C. env., art. L. 341-10](#)).

La décision d'inscription ou de classement est annexée aux documents d'urbanisme.

•

Quelle incidence sur les documents d'urbanisme ?

Le classement n'a ni pour objet ni pour effet d'instituer une inconstructibilité de principe. Il ne peut non plus pas interdire toute activité économique.

Il a néanmoins pour objectif de conserver les caractéristiques du site et de les préserver de toute atteinte grave, entraînant deux conséquences :

- des modifications majeures apportées au PLU après le classement, qui auraient pour effet de permettre la dénaturation du site, telle que la transformation d'une zone N en zone U, sont incompatibles avec les objectifs du classement ([Réponse ministérielle, JO Sénat du 20 décembre 2012, page 3005](#)) ;
- le maire est tenu de veiller à la compatibilité de son document d'urbanisme avec la protection du site.
-

Quelle incidence sur les autorisations d'urbanisme ?

Pour qu'un projet soit autorisé en site classé (à propos de l'implantation d'une nouvelle habitation en bordure de hameau située dans le périmètre d'un site classé : [Cour administrative d'appel de Versailles, 27 janvier 2011, n° 10VE00273](#)), il doit :

- être compatible « avec l'échelle et la morphologie des ensembles bâtis de caractère » ;
- et ne pas porter « atteinte, par ses caractéristiques propres, au caractère pittoresque et naturel du site ».

Par ailleurs, il doit faire l'objet d'un accord exprès du ministre chargé des sites ([C. urb., art. R. 425-17](#)).

En l'absence d'accord exprès du ministre chargé des sites, le maire est tenu de refuser un permis de construire modificatif déposé aux fins de création de deux appartements au sein d'une maison individuelle, de création d'un accès en extension du bâtiment existant et de modification de l'assiette foncière et du système d'assainissement (Tribunal administratif de Nice, 20 février 2020, n° 1705013).

Une protection stricte s'applique dans ces secteurs :

- les travaux d'extension du stade de Lille, impliquant notamment l'implantation d'une passerelle, sont censurés par le juge administratif, en dépit de l'avis favorable du ministre chargé des sites ([Cour administrative d'appel de Douai, 7 juillet 2005, n° 05DA00010](#)) ;
- le permis autorisant la construction d'un hangar agricole, occupant une emprise au sol de 56 mètres par 31 mètres, d'une hauteur maximale proche de 8 mètres, ayant pour incidence de barrer la perspective du paysage de la Montagnette depuis la route départementale, est de nature à porter atteinte au caractère et à l'intérêt de ce site inscrit et doit donc être annulé ([Conseil d'Etat, 26 octobre 2011, n° 328241, publié](#)) ;
- l'implantation d'habitations légères de loisir à proximité du site classé de la Dune du Pilat, malgré une réduction de leur nombre, aggrave l'atteinte déjà portée au site classé par le camping existant ([Cour administrative d'appel de Bordeaux, 30 septembre 2021, n° 19BX00311](#)).

Le maître d'ouvrage doit être vigilant lorsqu'il envisage d'implanter un projet dans un tel périmètre. La demande de permis de construire doit être particulièrement motivée (notice PC4).

3.8.1.6 Les directives de protection et de mise en valeur des paysages

Dans une perspective de préservation des territoires remarquables, ne faisant pas déjà l'objet de Directives Territoriales d'Aménagement (DTA), l'Etat peut prendre des Directives de Protection et de Mise en Valeur des Paysages (DPMVP), autrement appelées « directives paysages » ([C. env., art. L. 350-1 I](#)).

Les directives paysages déterminent les orientations et les principes fondamentaux de protection des structures paysagères applicables à ces territoires ([C. env., art. L. 350-1 II](#)). Elles peuvent notamment définir :

- les conditions de réalisation de certaines catégories de travaux ou d'aménagement, tels que les ICPE ;
- l'implantation, l'aspect extérieur, le volume ou la hauteur des constructions ;
- la mise en œuvre des dispositions applicables en matière de camping, caravanage, clôtures, démolitions, défrichements, coupes et abattages, publicité, enseignes et préenseignes.

Textes de référence : [C. env., art. L. 350-1 II](#) et [R. 350-4](#)

Sont annexés à la directive les documents graphiques, un rapport de présentation et, le cas échéant, un cahier de recommandations précisant les modalités de restauration des espaces dégradés, de choix de certaines espèces végétales, d'entretien des éléments du paysage (haies, zones humides, chemins ou berges, arbres et plantations d'alignement) ou d'utilisation de certains matériaux de construction ([C. env., art. R. 350-2](#) et [R. 350-6](#)).

La décision de mise à l'étude d'une directive est prise par un arrêté du ministre chargé de l'environnement. Son élaboration et l'instruction du projet de directive sont conduites sous l'autorité du préfet, en concertation avec les collectivités locales, les associations de protection de l'environnement et les organisations professionnelles concernées.

Après une phase de concertation portant à la fois sur le contenu de la directive et la définition de son périmètre, le projet est approuvé par décret en Conseil d'Etat.

Textes de référence : [C. env., art. R. 350-7 à R. 350-14](#)

Les PLU doivent être rendus compatibles avec les directives paysages ([C. env., art. R. 350-15](#)).

3.8.1.7 Les zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique et les inventaires du patrimoine naturel

•

Qu'est-ce qu'un inventaire du patrimoine naturel ?

L'inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF), réalisé par zones sous la responsabilité du ministère de l'environnement et du museum national d'histoire naturelle, et les inventaires du patrimoine naturel recensent l'ensemble des richesses écologiques, faunistiques, floristiques, géologiques, minéralogiques et paléontologiques ([C. env., art. L. 411-1 A I](#)).

Données brutes de la richesse écologique, ils contribuent à la connaissance scientifique du patrimoine des territoires terrestres, fluviaux et marins et permettent « d'apprécier l'intérêt environnemental d'un secteur pour l'application de législations environnementales et urbanistiques » ([Conseil d'Etat, 3 juin 2020, n° 422182, publié](#)).

L'Etat assure la conception, l'animation et l'évaluation de ces inventaires.

En outre, les collectivités territoriales, les associations de protection de la nature, les associations naturalistes et les fédérations de chasseurs et de pêcheurs peuvent contribuer à la connaissance du patrimoine naturel par la réalisation d'inventaires locaux, ayant notamment pour objet de réunir les connaissances nécessaires à l'élaboration du Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) ([C. env., art. L. 411-1 A II](#)).

Focus

Focus sur les Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO)

Dans le cadre du programme international de « Birdlife International » et en lien avec la [directive européenne 2009/147/CE du 30 novembre 1999](#) concernant la conservation des oiseaux sauvages, dite « Oiseaux », les ZICO constituent des inventaires scientifiques visant à recenser les zones les plus favorables à la conservation des oiseaux sauvages.

Les ZICO font partie intégrante des inventaires du patrimoine naturel.

Les sites les plus appropriés à la conservation des oiseaux les plus menacés sont classés en Zones de Protection Spéciales (ZPS), lesquelles, associées aux Zones Spéciales de Conservation (ZSC), constituent le réseau des sites Natura 2000 (cf. 3.8.1.8).

Les ZICO n'ont pas d'effet juridique particulier autre que d'identifier la sensibilité écologique d'un site.

•

Quelle est la portée juridique d'un inventaire du patrimoine naturel ?

Outil de connaissance, ces inventaires sont en eux-mêmes dépourvus de portée juridique et ne peuvent donc pas être contestés devant les juges, de même que le refus de les modifier ([Conseil d'Etat, 3 juin 2020, n° 422182, publié](#)).

En matière d'urbanisme, les PLU doivent être compatibles avec le contenu des inventaires, dont les communes ou EPCI compétents sont tenus informés par le préfet dans le cadre d'un porter à connaissance. Les PLU tendent ainsi à classer le périmètre des inventaires en zone N.

Ils ne sont en revanche pas opposables aux autorisations individuelles (à propos d'une autorisation d'exploiter une ICPE : [Conseil d'Etat, 24 avril 2013, n° 352592](#)), mais les parcelles comprises dans ces zones permettent d'identifier une certaine sensibilité écologique d'un site ce qui pourra avoir des conséquences sur l'appréciation du projet.

Lorsqu'un projet est situé dans le périmètre d'une ZNIEFF ou d'un inventaire du patrimoine naturel, il est donc recommandé d'inclure dans la notice jointe à la demande de permis de construire (PC4) une motivation adaptée, démontrant que l'intérêt de la zone a été pris en compte et, dans la mesure du possible, l'absence d'incidence du projet.

3.8.1.8 Les sites Natura 2000

-

En quoi consiste le réseau européen Natura 2000 ?

Dans le cadre de la politique européenne de préservation de la biodiversité, les sites Natura 2000 sont désignés pour protéger un certain nombre d'habitats et d'espèces représentatifs de la biodiversité en Europe.

Leur liste est annexée à la [directive européenne 2009/147/CE du 30 novembre 1999](#) concernant la conservation des oiseaux sauvages, dite « Oiseaux », et à la [directive européenne 92/43/CEE du 21 mai 1992](#) concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, dite « Habitats ».

Le réseau européen Natura 2000 est constitué :

- des Zones de Protection Spéciales (ZPS) issues de la directive Oiseaux ([C. env., art. L. 414-1 II](#)) ;
- des Zones Spéciales de Conservation (ZSC) issues de la directive Habitats ([C. env., art. L. 414-1 I](#)).

En Europe, le réseau représente plus de 27 000 sites et couvre 18,5 % des terres ; en France, près de 13 % du territoire est concerné.

-

Quelles sont les mesures qui s'appliquent dans les sites Natura 2000 ?

En application de l'[article L. 414-1 V du Code de l'environnement](#), les sites Natura 2000 font l'objet de :

- mesures destinées à conserver ou à rétablir dans un état favorable à leur maintien à long terme les habitats naturels et les populations des espèces de faune et de flore sauvages qui ont justifié leur délimitation ;
- mesures appropriées pour éviter la détérioration de ces mêmes habitats naturels et les perturbations de nature à affecter de façon significative ces mêmes espèces.

Ces mesures sont définies en concertation notamment avec les collectivités locales intéressées, ainsi qu'avec des représentants de propriétaires et exploitants des terrains inclus sur le site.

Elles tiennent compte des exigences économiques, sociales et culturelles, ainsi que des particularités régionales ou locales. Elles ne conduisent pas à interdire les activités humaines à défaut d'effets significatifs sur des habitats naturels et des espèces relevant du réseau européen Natura 2000.

Pour chaque site Natura 2000, un document d'objectifs définit les orientations de gestion, les mesures prévues, les modalités de leur mise en œuvre et les dispositions financières d'accompagnement ([C. env., art. L. 414-2](#)).

Pour l'application de ce document, les propriétaires, professionnels et utilisateurs des sites Natura 2000 peuvent conclure avec l'autorité administrative des contrats dénommés « contrats Natura 2000 » ou des chartes ([C. env., art. L. 414-3](#)). Des mesures peuvent également être prises dans les textes législatifs ou réglementaires applicables notamment aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins, aux réserves naturelles, aux biotopes ou aux sites classés.

-

Qu'est-ce qu'une « évaluation des incidences Natura 2000 » ?

Lorsqu'ils sont susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l'objet d'une « évaluation des incidences Natura 2000 » au regard des objectifs de conservation du site :

- les documents de planification qui, sans autoriser par eux-mêmes la réalisation d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations, sont applicables à leur réalisation ;
- les programmes ou projets d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations ;
- les manifestations et interventions dans le milieu naturel ou le paysage.

Par exception, sont dispensés d'une évaluation les programmes, projets, manifestations et interventions prévus par les contrats Natura 2000 ou pratiqués selon les engagements spécifiques définis par une charte.

Lorsque l'évaluation conclut à une atteinte aux objectifs de conservation d'un site Natura 2000 et alors même qu'il n'existerait pas de solutions alternatives, l'autorité compétente peut, pour des raisons impératives d'intérêt public majeur, donner son accord. Dans ce cas, elle s'assure que des mesures compensatoires sont prises pour maintenir la cohérence globale du réseau européen Natura 2000.

Texte de référence : [C. env., art. L. 414-4](#)

-

Pourquoi adhérer à une charte Natura 2000 ?

Le propriétaire de terrains situés dans un site Natura 2000 peut signer une charte Natura 2000 avec l'Etat, par laquelle il s'engage sur de bonnes pratiques :

- pratiques de gestion des terrains et espaces inclus dans le site ;
- pratiques sportives ou de loisirs respectueuses des habitats naturels et des espèces.

La charte précise les territoires dans lesquels s'applique chacun de ces engagements et l'autorité administrative auprès de laquelle ils sont souscrits.

Le propriétaire s'engage pour une durée de cinq ans à compter de la réception du formulaire d'adhésion par l'autorité administrative qui en accuse réception.

Texte de référence : [C. env., art. R. 414-12](#)

L'adhésion à une charte Natura 2000 donne droit à plusieurs avantages fiscaux :

- L'exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties pour une durée de cinq ans renouvelable ([CGI, art. 1395 E](#)) ;
- L'octroi d'aides publiques, notamment en matière forestière où l'adhésion à une charte Natura 2000 constitue une garantie de gestion durable des bois et forêts situés dans le site ;

- Une réduction des $\frac{3}{4}$ des droits de succession ou de mutation entre vifs, sous réserve d'un engagement de gestion conforme aux objectifs de conservation de ces espaces pendant dix-huit ans ([CGI, art. 793](#)) ;
- La déduction des charges liées aux travaux de restauration et de gros entretien effectués en vue de leur maintien en bon état écologique (autorisés par l'autorité compétente) pour la détermination du revenu imposable ([CGI, art. 31 I 2° c quinquies](#)).

En outre, les programmes, manifestations et interventions dont les conditions d'élaboration ou de déroulement sont précisément définies dans la charte, peuvent faire l'objet d'une dispense d'évaluation des incidences Natura 2000.

•

Quelles sont les conséquences du classement d'un site en Natura 2000 sur les demandes d'autorisation d'urbanisme ?

Un dossier d'évaluation des incidences Natura 2000 doit toujours être jointe au dossier de demande de permis de construire ([C. env., art. L. 414-4](#), [art. R. 441-6](#)).

Ce dossier, proportionné à l'importance du projet et aux enjeux de conservation des habitats et des espèces en présence, comprend :

- Une présentation simplifiée du projet et une carte de localisation permettant d'identifier les territoires relevant d'un site Natura 2000 sur lesquels le projet pourrait avoir des effets ;
- Un plan de situation détaillé : lorsque le projet est réalisé dans le périmètre d'un site Natura 2000 ;
- Un exposé sommaire présentant les raisons pour lesquelles le projet est ou non susceptible d'avoir une incidence sur un ou plusieurs sites Natura 2000.

Dans l'affirmative, l'exposé précise la liste des sites Natura 2000 susceptibles d'être affectés, compte tenu de la nature et de l'importance du document de planification, de sa localisation dans un site Natura 2000 ou de la distance qui le sépare du site Natura 2000, de la topographie, de l'hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, des caractéristiques du site Natura 2000 et de leurs objectifs de conservation.

Il peut s'agir d'une pièce du dossier de demande du permis de construire ([C. urb., art. R. 431-16](#)).

En cas d'incidence sur un site Natura 2000, les informations complémentaires suivantes :

- une analyse des effets (temporaires ou permanents, directs ou indirects) que le projet peut avoir sur le site Natura 2000, individuellement ou en raison de ses effets cumulés avec d'autres documents de planification, programmes et/ou projets sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces ;
- les mesures de suppression ou de réduction des effets dommageables envisagées ;
- les solutions alternatives et mesures compensatoires prévues le cas échéant, qui seront décrites et dont le coût sera chiffré.

Texte de référence : [C. env., art. R. 414-23](#)

3.8.1.9 Les arrêtés préfectoraux de protection des biotopes

•

Qu'est-ce qu'un APPB ?

Afin de prévenir la disparition d'espèces protégées, le préfet peut fixer des mesures de conservation spécifiques tendant à favoriser la protection des biotopes, par Arrêté Préfectoral de Protection des Biotopes (APPB).

On entend par « biotope » l'habitat nécessaire à l'alimentation, la reproduction, le repos ou la survie de spécimens d'une espèce protégée ([C. env., art. R. 411-15](#)).

Cet arrêté est pris après avis de la Commission Départementale des Sites, Perspectives et Paysages (CDSPP), de la chambre départementale de l'agriculture et, s'il y a lieu, de l'Office National des Forêts (ONF) ([C. env., art. R. 411-16](#)).

Il peut porter sur tout ou partie du territoire d'un département et concerner toutes sortes de milieux naturels :

- mares, marécages, marais, haies, bosquets, landes, dunes, pelouses, récifs coralliens, mangroves, ou toutes autres formations naturelles, peu exploitées par l'homme ;
- bâtiments, ouvrages, mines et carrières (sous certaines conditions : [C. env., art. R. 411-15](#)), ou tous autres sites bâtis ou artificiels, à l'exception des habitations et des bâtiments à usage professionnel.

Le préfet peut ainsi interdire toutes actions susceptibles de porter atteinte à l'équilibre biologique des milieux ([C. env., art. R. 411-17](#)), telles que :

- la pénétration du public dans certains lieux ;
- la circulation des VTT, chevaux ou véhicules terrestres à moteur, le bivouac, la baignade, le survol, etc. ;
- l'écobuage, le brûlage des chaumes ;
- le brûlage ou le broyage des végétaux sur pied ;
- la destruction des talus et des haies, l'épandage de produits antiparasitaires, etc.
-

Quelle est la portée juridique d'un APPB ?

Les APPB sont affichés dans toutes les communes concernées, publiés au recueil des actes administratifs et dans deux journaux régionaux.

Bien que les mesures qu'ils contiennent soient opposables aux tiers et aux propriétaires des terrains concernés (sans ouvrir droit à une indemnité), celles-ci ne relèvent pas des servitudes annexées au PLU.

Par ailleurs, en raison du principe d'indépendance des législations, la méconnaissance d'un APPB pris au visa de la législation en faveur de la protection de l'environnement, ne peut être invoquée pour contester la légalité d'un permis de construire ([Tribunal administratif de Strasbourg, 21 décembre 1992, publié](#)).

En revanche, les juges pourront prendre en compte, pour apprécier la légalité d'une autorisation d'urbanisme, le défaut de prise en compte de la richesse écologique du site (à distinguer du non-respect de l'arrêté proprement dit).

3.8.1.10 Les trames vertes et bleues

-

En quoi consistent les trames vertes et bleues ?

Les trames vertes et bleues ont pour objectif d'enrayer la perte de biodiversité en participant à la préservation, à la gestion et à la remise en bon état des milieux nécessaires aux continuités écologiques, tout en prenant en compte les activités humaines, et notamment agricoles, en milieu rural ([C. env., art. L. 371-1](#)).

La trame verte renvoie aux milieux naturels et semi-naturels terrestres.

La trame bleue renvoie aux réseaux aquatiques et humides : fleuves, rivières, canaux, étangs, zones humides.

Ces continuités écologiques sont constituées :

- de zones vitales, dites réservoirs de biodiversité ;
- et d'éléments linéaires (corridors écologiques) qui permettent à une population d'espèces de circuler et d'accéder aux zones vitales.

Les trames vertes et bleues sont mises en œuvre grâce à deux outils d'aménagement :

- Les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques : document-cadre établi sous la responsabilité de l'autorité compétente de l'Etat, en association avec un comité national dédié regroupant des représentants des collectivités territoriales, des parcs naturels, des associations de protection de l'environnement agréées, des partenaires socioprofessionnels, etc. ([C. env., art. L. 371-2](#)) ;
- Les Schémas Régionaux de Cohérence Ecologique (SRCE) : élaborés par l'Etat et les régions, en association avec un comité régional dédié regroupant des représentants des collectivités territoriales de la région concernée, des parcs naturels, des associations de protection de l'environnement agréées, des partenaires socioprofessionnels, etc. ([C. env., art. L. 371-3](#)).

Prenant en compte les orientations nationales, les SRCE définissent les mesures permettant d'éviter, réduire ou compenser les atteintes portées par tous projets aux continuités écologiques.

Dans le respect des règles de la commande publique, les départements peuvent effectuer tous travaux contribuant à la préservation ou à la remise en état des continuités écologiques sur les trame verte et bleue d'un SRCE, en qualité de maître d'ouvrage (dans ce cas, ils peuvent mobiliser le produit de la part départementale de la taxe d'aménagement) ou d'assistant à maîtrise d'ouvrage.

Quelle est la portée juridique des SRCE ?

Les collectivités territoriales et leurs groupements doivent prendre en compte les SRCE lors de l'élaboration ou de la révision de leurs documents d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme.

En outre, les documents de planification et les projets de l'Etat (dont les projets d'infrastructures linéaires de transport), des collectivités territoriales et de leurs groupements doivent prendre en compte les SRCE.

3.8.1.11 La gestion intégrée de la mer et du littoral

-

En quoi consiste la gestion intégrée de la mer et du littoral ?

La [directive 2008/56/CE du 17 juin 2008](#) établissant un cadre d'action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin, dite directive-cadre « Stratégie pour le milieu marin », s'applique à l'ensemble des pays européens dotés d'un littoral.

Elle établit un cadre d'action européen transposé en droit français par :

- la Stratégie Nationale pour la Mer et le Littoral (SNML) ([C. env., L. 219-1](#) et [R. 219-1-1](#)) :
La SNML fixe les principes et les orientations générales qui concernent :
 - la protection des milieux, des ressources, des équilibres biologiques et écologiques, ainsi que la préservation des sites, des paysages et du patrimoine ;
 - la prévention des risques et la gestion du trait de côte ;
 - la connaissance, la recherche et l'innovation, ainsi que l'éducation et la formation aux métiers de la mer ;
 - le développement durable des activités économiques, maritimes et littorales et la valorisation des ressources naturelles minérales, biologiques et énergétiques ;
 - la participation de la France à l'élaboration et à la mise en œuvre de politiques internationales et européennes intégrées pour la protection et la valorisation des espaces et activités maritimes ;
 - la gouvernance associée à cette stratégie, les moyens de sa mise en œuvre et les modalités de son suivi et de son évaluation ;
- un document stratégique de façade ([C. env., art R. 219-1-7 à R. 219-1-14](#)) ou document de bassin outre-mer ([C. env., art. R. 219-1-23 à R. 219-1-28](#)) dans chaque région, qui précise et complète les orientations de la SNML ([C. env., art. R. 219-1](#)). Ce document stratégique :
 - présente la situation de l'existant dans le périmètre de la façade (état de l'environnement en mer et sur le littoral, conditions d'utilisation de l'espace marin et littoral, activités économiques liées, principales perspectives d'évolution socio-économiques et environnementales) ;
 - définit les orientations en matière de développement des activités maritimes, de protection des milieux, de surveillance et de contrôle, d'équipement et d'affectation des espaces aux différents usages, ainsi que les mesures destinées à les mettre en œuvre.

Quelle est la portée juridique des documents portant sur la gestion intégrée de la mer et du littoral ?

Les plans, programmes et schémas applicables dans le périmètre d'une façade maritime, les projets situés et les autorisations délivrées dans ce périmètre ainsi que les actes administratifs pris pour la gestion de l'espace marin doivent être compatibles avec les objectifs et mesures de la stratégie nationale.

Lorsqu'ils sont susceptibles d'avoir des incidences significatives dans le périmètre d'une façade maritime, les plans, programmes, schémas applicables aux espaces terrestres, les projets situés et les autorisations délivrées sur ces espaces prennent en compte les objectifs et mesures du document stratégique de façade.

Texte de référence : [C. env., art. L. 219-4](#)

3.8.1.12 La législation sur les espèces et les milieux protégés

•

Quels sont les principes généraux relatifs à la protection des espèces et milieux protégés ?

La législation sur les espèces et les milieux protégés est codifiée aux [articles L. 411-1 et suivants du Code de l'environnement](#) ; la liste de chaque espèce protégée est établie par arrêté ministériel ([C. env., art. R. 411-1 et R. 411-2](#)).

La législation relative à la chasse complète ce dispositif en instaurant une protection générale des nids, couvées et petits d'animaux, sous réserve des dispositions relatives aux animaux nuisibles ([C. env., art. L. 424-10](#)).

L'Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN) met à disposition la base de données « Statuts » des espèces, laquelle centralise tous les statuts patrimoniaux, de conservation et de protection liés aux espèces :

- espèces réglementées (à travers les directives européennes, des conventions internationales, etc.) ;
- espèces déterminantes ZNIEFF ;
- espèces évaluées dans les Listes rouges ;
- espèces soumises à des Plans Nationaux d'Action (PNA) ;
- espèces dont les données d'occurrence sont sensibles ;
- statuts biogéographiques TAXREF (référentiel national sur la faune, la flore et la fonge), etc.

A ce jour, la base de données « Statuts » comptabilise notamment :

- plus de 9 500 espèces et sous-espèces protégées (du niveau départemental au niveau national) ;
- plus de 31 000 espèces évaluées dans les Listes rouges jusqu'à l'échelle mondiale ;
- plus de 1 7000 espèces déterminantes ZNIEFF, etc.

L'[article L. 411-1 I du Code de l'environnement](#) interdit la destruction, l'altération ou la dégradation du milieu particulier des espèces protégées, lorsque cette espèce présente un intérêt scientifique particulier, joue un rôle essentiel dans l'écosystème ou participe à la préservation du patrimoine naturel.

•

Doit-on obtenir une dérogation si les travaux portent atteinte aux espèces et milieux protégés ?

Oui, étant précisé que la demande de dérogation est indépendante de la demande d'autorisation d'urbanisme.

La dérogation est subordonnée à une triple condition ([C. env., art. L. 411-2](#)) :

- à l'une des résultats de l'expertise menée par un organisme extérieur, à la demande et en coordination avec l'autorité compétente, aux frais du demandeur, il n'existe pas d'autre solution satisfaisante ;
- la dérogation ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle ([C. env., art. L. 411-2](#)) notamment pour prévenir des dommages importants aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d'autres formes de propriété ;
- la dérogation est justifiée par l'un des cinq motifs suivants :
 - l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ;
 - la prévention des dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d'autres formes de propriété ;
 - le projet répond par sa nature à une raison impérative d'intérêt public majeure, y compris de nature sociale ou économique ;
 - le projet répond à des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes ;
 - le projet permet dans des conditions strictement contrôlées, d'une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d'un nombre limité et spécifié de certains spécimens.

Ces conditions sont cumulatives ([Conseil d'Etat, 30 décembre 2021, n° 439766, publié](#)).

Par son avis « Association Sud-Artois pour la protection de l'environnement et autres » du 9 décembre 2022 ([n° 463563, publié](#)), le Conseil d'Etat a récemment apporté deux précisions :

- Il appartient au demandeur d'examiner si l'obtention d'une dérogation est nécessaire.
Cet examen s'impose dès lors que des spécimens de l'espèce concernée sont présents dans la zone du projet, et

il n'est tenu compte, à ce stade de l'examen, ni du nombre de ces spécimens, ni de l'état de conservation des espèces protégées présentes.

Le demandeur doit requérir une dérogation si le risque d'atteinte aux espèces protégées est « suffisamment caractérisé ». Pour démontrer le contraire l'atteinte du projet, le demandeur peut justifier de mesures permettant d'éviter ou de réduire le risque mais ne doit pas tenir compte des mesures de compensation présentées.

- Lorsqu'elle accorde une dérogation, l'autorité compétente doit tenir compte des mesures d'évitement, de réduction et de compensation prévues, et de l'état de conservation des espèces concernées ;
-

Qui délivre les dérogations et quelle est la procédure à suivre ?

Les dérogations sont délivrées par le préfet du département du lieu de l'opération ([C. env., art. R. 411-6](#)), après consultation éventuelle du Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN) ou le Conseil National de Protection de la Nature (CNPN) ([C. env., art. R. 411-23](#)).

Cette dérogation est concédée ([C. env., art. R. 411-10](#)) soit :

- à titre permanent à des établissements publics ou privés qui se livrent à des recherches scientifiques ou à la constitution de collections d'intérêt national ;
- pour une durée limitée, sauf renouvellement sur demande du bénéficiaire, aux autres personnes morales et aux personnes physiques.
-

Focus

Focus sur la dérogation à la législation des espèces et milieux protégés dans le cadre d'une autorisation environnementale :

L'autorisation environnementale (AE) peut tenir lieu de dérogation à la législation des espèces et milieux protégés ([C. env., art. L. 181-2](#)) (cf 3.8.2).

Dans ce cas, le dossier de demande d'AE est complété ([C. env., art. D. 181-15-5](#)) par la description :

- des espèces concernées, avec leurs noms scientifiques et noms communs ;
- des spécimens de chacune des espèces faisant l'objet de la demande avec une estimation de leur nombre et de leur sexe ;
- de la période ou des dates d'intervention ;
- des lieux d'intervention ;
- s'il y a lieu, des mesures de réduction ou de compensation mises en œuvre, ayant des conséquences bénéfiques pour les espèces concernées ;
- de la qualification des personnes amenées à intervenir ;
- du protocole des interventions : modalités techniques, modalités d'enregistrement des données obtenues ;
- des modalités de compte rendu des interventions.

Le dossier de demande justifie que le projet respecte les interdictions d'activité portant sur les espèces protégées et ne porte pas atteinte aux espèces protégées ni à leurs habitats car la mise en œuvre des mesures d'évitement et de réduction suffit au regard des enjeux.

Si, après mise en œuvre des mesures d'évitement et de réduction, un impact résiduel est mis en évidence, le porteur de projet devra obtenir une dérogation aux mesures de protection des espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, dont l'instruction et, le cas échéant, la délivrance, seront incluses à la procédure d'AE.

•

Comment s'articule la législation des espèces et milieux protégés avec les autorisations individuelles ?

Lorsque le projet porte sur des travaux devant faire l'objet d'une dérogation au titre de la législation sur les espèces et milieux protégés, le permis ou la décision de non-opposition à déclaration préalable ne peut être mis en œuvre avant la délivrance de cette dérogation ([C. urb., art. L. 425-15](#)).

A défaut, le maître d'ouvrage s'expose notamment à des sanctions pénales et des mesures de remise en état des lieux.

Il est donc essentiel de s'assurer, avant tout démarrage du chantier, que le site de l'opération n'accueille pas des espèces protégées, sachant que parfois des zones industrielles peuvent être le lieu de reproduction, de parcours ou de vie de telles espèces.

•

Quelles sanctions pénales sont encourues en cas d'atteinte aux espèces protégées ?

La destruction, l'altération ou la dégradation d'espèces protégées est réprimée pénalement par les [articles L. 173-3 et L. 415-3 1° du Code de l'environnement](#) :

- « Lorsqu'ils ont porté gravement atteinte à la santé ou la sécurité des personnes ou provoqué une dégradation substantielle de la faune et de la flore ou de la qualité de l'air, du sol ou de l'eau :
 - 1° Le fait de réaliser un ouvrage, d'exploiter une installation, de réaliser des travaux ou une activité soumise à autorisation, à enregistrement ou à déclaration, sans satisfaire aux prescriptions fixées par l'autorité administrative lors de l'accomplissement de cette formalité, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende ;
 - 2° Les faits prévus à l'[article L. 173-1](#) et au [I de l'article L. 173-2](#) sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende ;
 - 3° Les faits prévus au [II de l'article L. 173-2](#) sont punis de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende. » ([C. env., art. L. 173-3](#))
- « Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende :
 - 1° Le fait, en violation des interdictions ou des prescriptions prévues par les dispositions de l'[article L. 411-1](#) et par les règlements ou les décisions individuelles pris en application de l'[article L. 411-2](#) :
 - de porter atteinte à la conservation d'espèces animales non domestiques, à l'exception des perturbations intentionnelles ;
 - de porter atteinte à la conservation d'espèces végétales non cultivées ;
 - de porter atteinte à la conservation d'habitats naturels ;
 - de détruire, altérer ou dégrader des sites d'intérêt géologique, notamment les cavités souterraines naturelles ou artificielles, ainsi que de prélever, détruire ou dégrader des fossiles, minéraux et concrétions, présents sur ces sites.
- La tentative des délits prévus aux a à d est punie des mêmes peines [...]
- L'amende est doublée lorsque les infractions visées aux 1° et 2° sont commises dans le cœur d'un parc national ou dans une réserve naturelle.

- Lorsqu'une personne est condamnée pour une infraction au présent article, le tribunal peut mettre à sa charge les frais exposés pour la capture, les prélèvements, la garde ou la destruction des spécimens rendus nécessaires. » ([C. env., art. L. 415-3 1°](#))

L'infraction est constituée sous réserve de démontrer le caractère intentionnel de l'infraction, et non seulement l'atteinte réelle et effective à une espèce protégée ou à son habitat.

Cet élément moral est toutefois apprécié souplement par le juge pénal, qui considère que le délit est constitué par la simple abstention de satisfaire aux prescriptions prévues dans les règlements ou décisions individuelles pris en application de l'[article L. 411-2 du Code de l'environnement](#).

Dans le droit fil, il a ainsi été jugé que :

- Une faute d'imprudence suffit à caractériser l'élément moral du délit d'atteinte à la conservation d'espèces animales non domestiques protégées ([Cour de cassation, Crim., 1^{er} juin 2010, n° 09-87159, publié](#)) ;
- La seule constatation d'une véritable destruction, altération ou dégradation du milieu suffit à caractériser l'infraction, l'intervention d'un arrêté préfectoral de biotope n'étant pas nécessaire ([Cour de cassation, Crim., 27 juin 2006, n° 05-84090, publié](#)).

Exemples de condamnations à propos de travaux soumis à autorisation ou dérogation :

- les porteurs d'un projet de lotissement ont été condamnés à 6 000 euros d'amende avec sursis pour avoir détruit 3 329 pieds d'une tulipe sauvage protégée à l'occasion de travaux de construction n'ayant pas fait l'objet d'une autorisation préfectorale portant sur la destruction ou d'enlèvement de l'espèce ([Cour de cassation, Crim., 23 octobre 2012, n° 12-80414](#)) ;
- l'auteur du dépôt de gravats dans une zone humide partiellement remblayée sans autorisation a été condamné au paiement d'une amende de 22 500 euros pour destruction d'espèces protégées et 1 000 euros pour remblaiement de zone humide sans déclaration ; la Cour d'appel a par ailleurs, ordonné une expertise pour déterminer s'il était opportun, d'un point de vue écologique et technique, de remettre en état la zone humide par retrait des gravats visibles et enterrés ([Cour d'appel de Bastia, 14 novembre 2012, n° 254](#)) ;
- en ne satisfaisant pas à leurs obligations de reboisement résultant de la dérogation préfectorale, qu'ils avaient obtenue en vue de la construction d'un ouvrage d'intérêt public majeur, les porteurs du projet se sont rendus coupables du délit d'atteinte à la conservation des habitats naturels ou espèces animales non domestiques ; la régénération naturelle des végétaux invoquée par les contrevenants n'est pas de nature à justifier leur abstention, les prescriptions de la dérogation visant expressément la replantation des végétaux ([Cass. Crim., 18 octobre 2022, n° 21-86965, publié](#)).

Mise en demeure par des tiers des autorités compétentes en vue de dresser un constat :

Ces demandes de particuliers ou associations environnementales se multiplient.

Elles incitent l'administration à dresser des constats d'infractions et les transmettre au parquet.

En la matière, l'Etat et les collectivités se trouvent en situation de compétence liée, c'est-à-dire dans l'obligation de poursuivre les infractions commises.

En application de l'[article L. 172-16 du Code de l'environnement](#), les procès-verbaux d'infraction doivent être transmis dans les cinq jours qui suivent leur établissement au procureur de la République.

Si elles ne constatent, ni ne poursuivent les infractions, les autorités compétentes engagent la responsabilité de l'Etat.

Mesures de restitution ordonnées par le juge pénal :

Au-delà des peines pénales, le juge pénal peut, en cas de condamnation pour une infraction prévue aux [articles L. 173-1 et suivants du Code de l'environnement](#), ordonner des mesures de restitution.

Il peut ainsi ([C. env., art. L. 173-5 et suivants](#)) :

- lorsque l'opération, les travaux, l'activité, l'utilisation d'un ouvrage ou d'une installation à l'origine de l'infraction sont soumis à autorisation, enregistrement, déclaration, homologation ou certification, décider de leur arrêt ou de leur suspension pour une durée qui ne peut excéder un an ;
- ordonner, dans un délai qu'il détermine, des mesures destinées à remettre en état les lieux auxquels il a été porté atteinte par les faits incriminés ou à réparer les dommages causés à l'environnement ;
- prononcer une astreinte journalière au plus égale à 3 000 euros, pour une durée de trois mois au plus ;
- décider que ces mesures seront exécutées d'office aux frais de l'exploitant ; dans ce cas, il peut ordonner la consignation par l'exploitant entre les mains d'un comptable public d'une somme répondant du montant des travaux à réaliser.

Lorsque le tribunal ordonne une mesure de suspension, et pendant la durée de cette suspension, l'exploitant est tenu d'assurer à son personnel le paiement des salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels il avait droit jusqu'alors.

Les personnes physiques encourent également, à titre de peine complémentaire, notamment :

- La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction, ou de la chose qui en est le produit direct ou indirect, dans les conditions prévues à l'[article 131-21 du Code pénal](#) ;
- L'immobilisation, pendant une durée qui ne peut excéder un an, du moyen de transport dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire ;
- L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle dans l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée qui ne peut excéder cinq ans, dans les conditions prévues aux [articles 131-27 à 131-29 du Code pénal](#).

Les mêmes sanctions (remise en état des lieux sous astreinte, en complément d'une peine d'amende) sont prévues aux [articles L. 480-4 et suivants du Code de l'urbanisme](#) en cas de construction sans autorisation d'urbanisme, non-conforme à une autorisation d'urbanisme ou contraire à une règle d'urbanisme visée à l'[article L. 610-1 du Code de l'urbanisme](#) (PLU, carte communale, RNU, etc.).

Quels sont les pouvoirs de police dont dispose l'administration au titre de la législation des espèces et milieux protégés ?

Quand bien même les autorisations administratives seraient devenues définitives, la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL) dispose de pouvoirs de police pour faire respecter la législation des espèces et milieux protégés.

Les [articles L. 171-7 et L. 171-8 du Code de l'environnement](#) prévoient en effet que :

- « Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés sans avoir fait l'objet de l'autorisation, de l'enregistrement, de l'agrément, de l'homologation, de la certification ou de la déclaration requis en application des dispositions du présent code, ou sans avoir tenu

compte d'une opposition à déclaration, l'autorité administrative compétente met l'intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu'elle détermine.

- Elle peut édicter des mesures conservatoires et suspendre le fonctionnement des installations et ouvrages ou la poursuite des travaux, opérations ou activités jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la déclaration ou sur la demande d'autorisation, d'enregistrement, d'agrément, d'homologation ou de certification.
- Si, à l'expiration du délai imparti, il n'a pas été déféré à la mise en demeure, ou si la demande d'autorisation, d'enregistrement, d'agrément, d'homologation ou de certification est rejetée, ou s'il est fait opposition à la déclaration, l'autorité administrative compétente peut :
- 1° Faire application des dispositions du [II de l'article L. 171-8](#) ;
- 2° Ordonner la fermeture ou la suppression des installations ou ouvrages, la cessation définitive des travaux, opérations ou activités ainsi que la remise en état des lieux. »

Ces mesures de police sont mobilisables sous réserve de démontrer en quoi les travaux, installations ou ouvrages, régulièrement autorisés par ailleurs, seraient de nature à porter atteinte à l'espèce ou à son habitat.

3.8.1.13 La prévention des risques naturels et technologiques

Le Code de l'environnement prévoit la mise en place de plans de prévention des risques en cas d'aléas et enjeux connus.

Ces plans permettent de prendre les décisions les plus adaptées à l'occupation actuelle et future des espaces exposés à un risque ; ils peuvent selon l'importance et l'occurrence de l'aléa :

- encadrer les activités et constructions ;
- les soumettre à des prescriptions spéciales ;
- voire interdire toute construction dans les zones à aléa fort.

Ces plans ont donc une incidence sur la délivrance des autorisations.

Plusieurs catégories de risques sont répertoriées par le Code de l'environnement :

- Les risques naturels ;
- Les risques miniers ;
- Les risques technologiques.

Le Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles (PPRNP) :

Les PPRNP sont régis par les articles [L. 562-1 à L. 562-8-1](#) et [R. 562-1 à R. 562-10-1](#) du Code de l'environnement.

Ils remplacent les anciens Plans d'Exposition aux Risques (PER), plans de surfaces submersibles, périmètres de risques et plans de zones sensibles aux incendies de forêt.

-
- Quels risques couvrent les PPRNP ?

Les PPRNP sont des documents unifiés de prévention qui couvrent l'ensemble des risques naturels à savoir : inondations, érosion littorale et repli côtier, mouvements de terrain, avalanches, incendies de forêt, séismes, éruptions volcaniques, tempêtes et cyclones.

-
- Quelle est la valeur juridique du PPRNP ?

Les PPRNP ont valeur de servitude d'utilité publique. Ils sont annexés aux documents locaux d'urbanisme et, par conséquent, sont opposables aux autorisations d'urbanisme.

Autrement dit, leurs prescriptions s'imposent dans un rapport de conformité aux autorisations d'urbanisme ([Conseil d'Etat, Avis, 12 juin 2002, n° 244634](#)), une autorisation d'urbanisme ne peut être légalement accordée si ces prescriptions sont méconnues.

Si le PPRNP n'est pas annexé au PLU ou n'a pas fait l'objet des mesures de publicité adaptées, il est inopposable aux demandes d'autorisation d'urbanisme. Mais il pourra toujours être pris en compte par l'autorité compétente pour refuser la demande d'autorisation sur le fondement de l'[article R. 111-2 du Code de l'urbanisme](#).

A noter que les PPRNP sont opposables dès leur approbation pendant un an, sans qu'il soit besoin de les annexer au PLU. En l'absence de PPRNP annexé au PLU, il convient donc de s'assurer qu'un PPRNP n'a pas été récemment approuvé.

-
- Quel est le contenu d'un PPRNP ?
 - Une note de présentation indiquant le secteur géographique concerné, la nature des phénomènes naturels pris en compte et leurs conséquences possibles, compte tenu de l'état des connaissances ;
 - Un ou plusieurs documents graphiques délimitant les différentes zones du PPRNP directement ou indirectement exposées aux risques ;
 - Un règlement précisant :
 - Les mesures d'interdiction et les prescriptions applicables dans chacune des zones ;
 - Les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde à mettre en œuvre et les mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l'approbation du plan.
-
- Le zonage du PPRNP doit-il être compatible avec le zonage du PLU ?

Le zonage du PPRNP peut s'affranchir de celui du PLU ; il n'existe aucune obligation d'harmonisation.

Le PPRNP est directement opposable aux demandes d'autorisation d'urbanisme.

Par conséquent, il est impossible de se prévaloir d'une discordance entre le PPRNP et le PLU ([Cour administrative d'appel de Bordeaux, 30 juin 2008, n° 05BX01345](#)).

-
- Quelles prescriptions un PPRNP peut-il imposer ?
 - Des interdictions de construire ou des prescriptions spéciales :

Dans les zones directement ou indirectement exposées à un risque naturel majeur, le PPRNP peut interdire les constructions ou les subordonner au respect de prescriptions relatives à leur réalisation, leur utilisation ou leur exploitation ([C. env., art. L. 562-1 II](#)).

En revanche, il ne peut interdire des travaux d'entretien et de gestion courants (aménagement intérieurs sous réserve de ne pas changer la destination et d'accroître le risque, traitements de façade, réfection des toitures) sur les bâtiments implantés antérieurement à son approbation ou, le cas échéant, à la publication de l'arrêté, sauf s'ils augmentent les risques, en créent de nouveaux, ou conduisent à une augmentation de la population exposée ([C. env., art. R. 562-5 I](#)).

Le PPRNP peut également prévoir une dérogation au principe de reconstruction à l'identique prévu par l'[article L. 111-15 du Code de l'urbanisme](#) ;

- Des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde :

Le règlement du PPRNP les mesures qui doivent être prises par les collectivités publiques de celles qui peuvent incomber aux particuliers ([C. env., art. L. 562-1 II](#)).

À cette fin, il peut notamment :

- définir des règles relatives aux réseaux et infrastructures publics pour faciliter l'évacuation ou les secours ;
- prescrire aux particuliers ou à leurs groupements la réalisation de travaux de prévention des risques et leur confier la gestion de dispositifs préventifs ou d'intervention en cas de survenance des phénomènes considérés ;
- subordonner la réalisation de constructions ou aménagements nouveaux à la constitution d'associations syndicales chargées de certains travaux nécessaires à la prévention des risques, notamment l'entretien des espaces et, le cas échéant, la réalisation ou l'acquisition, la gestion et le maintien en condition d'ouvrages ou de matériels.

- Le plan doit préciser si la réalisation de ces mesures est rendue obligatoire et dans quel délai ([C. env., art. R. 562-4 I](#)). En fonction de la nature et de l'intensité du risque, il est en effet possible de rendre ces mesures obligatoires dans un délai de cinq ans, qui peut être réduit en cas d'urgence ([C. env., art. L. 562-1 III](#)). Elles ne peuvent en revanche s'imposer directement au pétitionnaire que si leur réalisation a été rendue obligatoire par le plan.

- Des mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants :

Dans les zones directement ou indirectement exposées à un risque naturel majeur, le PPRNP peut définir les mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, ouvrages, espaces mis en culture ou plantés, existants à la date d'approbation du plan ([C. env., art. L. 562-1 II](#)).

Ces mesures peuvent être rendues obligatoires sous cinq ans, délai qui peut être réduit en cas d'urgence ([C. env., art. R. 562-5 II](#)).

Les travaux de prévention imposés à des biens construits ou aménagés conformément aux dispositions du Code de l'urbanisme avant l'approbation du plan et mis à la charge des propriétaires, exploitants ou utilisateurs, ne peuvent porter que sur des aménagements limités dont le coût est inférieur à 10 % de la valeur vénale ou estimée du bien à la date d'approbation du plan ([C. env., art. L. 562-1 V](#) et [R. 562-5 III](#)).

Focus

Focus sur le plan de prévention des risques concernant les aléas débordement de cours d'eau et submersion marine

Le [décret du 5 juillet 2019](#) a introduit dans le Code de l'environnement un régime dédié aux PPR concernant les aléas débordement de cours d'eau et submersion marine (Plans de Prévention des Risques Inondation (PPRI)) ([C. env., art. R. 562-11-1 à R. 562-11-9](#)).

Il prend en compte les aléas suivants :

- débordement de cours d'eau, à l'exclusion des débordements de cours d'eau torrentiels (qui ont pour caractéristiques une forte pente et un charriage important de matériaux solides) ;
- submersion marine.

La délimitation des zones et la définition des mesures prévues par le PPRI se fondent sur :

- la carte de l'aléa de référence : cet aléa de référence est déterminé à partir de l'événement le plus important connu et documenté ou d'un événement théorique de fréquence centennale, si ce dernier est plus important ; il est qualifié et cartographié selon quatre niveaux : faible, modéré, fort et très fort ;
- la carte de l'aléa à échéance cent ans dans le cas de l'aléa submersion marine : cet aléa supplémentaire correspond à la prise en compte des impacts du changement climatique à une échéance de cent ans ;
- l'analyse des enjeux, que représentent notamment les personnes, les biens et les activités économiques, susceptibles d'être affectés par l'aléa.

Ces cartes sont jointes à la note de présentation du PPRI.

Le règlement du PPRI doit déterminer les limitations au droit de construire dans les zones qu'il définit.

Pour les constructions nouvelles, les limitations sont fixées par l'[article R. 562-11-6 du Code de l'environnement](#) :

- en zones non urbanisées : interdiction de toute construction nouvelle ;
- en zones urbanisées en dehors des centres urbains :
 - zones d'aléa faible et modéré : pas d'interdiction de constructions nouvelles, mais le règlement du PPRI impose des prescriptions ;
 - zones d'aléa forts et très forts :
 - le règlement impose des prescriptions pour les constructions réalisées dans le cadre d'une opération de renouvellement urbain ayant pour effet de réduire la vulnérabilité sur le périmètre de l'opération ;
 - toute autre construction nouvelle est interdite ;
- en centres urbains :
 - zones d'aléa faible et modéré : prescriptions aux constructions nouvelles ;
 - zones d'aléa forts :
 - le règlement du PPRI impose des prescriptions pour les constructions dans les dents creuses ou constructions réalisées dans le cadre d'une opération de renouvellement urbain ayant pour effet de réduire la vulnérabilité sur le périmètre de l'opération ;
 - toute autre construction nouvelle est interdite ;
 - zones d'aléa très fort :
 - le règlement du PPRI impose des prescriptions pour les constructions réalisées dans le cadre d'une opération de renouvellement urbain ayant pour effet de réduire la vulnérabilité sur le périmètre de l'opération ;
 - toute autre construction nouvelle est interdite.

Le règlement du PPR peut également distinguer des zones particulières au regard du risque de débordement ou de submersion, dans lesquelles toute construction nouvelle est interdite.

Le règlement du PPRI peut interdire :

- les constructions nouvelles dont les caractéristiques et l'usage rendent l'évacuation complexe ;
- les constructions nécessaires à la gestion de crise ;
- et les constructions pouvant engendrer des pollutions en cas d'inondation.

Dans les zones en principe inconstructibles, le règlement peut prévoir que certains types de constructions, compte tenu de leurs caractéristiques, ne seront pas interdits. Il les soumet alors à prescriptions. En aucun cas, cette dérogation ne peut concerner la construction d'accueil de personnes vulnérables ou de lieux de sommeil ([C. env., art. R. 562-11-8](#)).

Dans le cadre de la procédure d'élaboration ou de révision du PPRI, l'autorité compétente en matière de documents d'urbanisme peut demander au préfet que certains secteurs, en principe inconstructibles, fassent l'objet d'une exception, sous certaines conditions ([C. env., art. R. 562-11-7](#)).

Dans le cadre de l'instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme, un PPRI peut fonder une décision de refus, même si des projets équivalents existent dans le secteur concerné ([CAA Bordeaux, 29 avril 2025, n° 23BX01450](#)).

Focus

Focus sur le plan de prévention des risques incendie de forêt :

Le Plan de Prévention des Risques Incendie de Forêt (PPRIF) définit les mesures de prévention à mettre en œuvre dans les zones sensibles aux incendies de forêt.

Il délimite les zones de danger et les zones de précaution face au risque incendie.

Le PPRIF fait l'objet de prescriptions particulières :

- dans les zones de danger et de précaution où les constructions, ouvrages, aménagements, exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles peuvent être autorisés, toute opération nouvelle d'aménagement doit obligatoirement comporter une bande de terrain inconstructible à maintenir en état débroussaillé isolant les constructions des espaces boisés ; cette bande doit être d'une profondeur comprise entre 50 et 200 mètres ([C. forestier, art. L. 131-18](#)) ;
- le PPRIF peut prévoir des servitudes de débroussaillage et le maintien en état débroussaillé des terrains compris dans les zones qu'il détermine en vue de la protection des constructions ; les travaux sont à la charge des propriétaires des constructions bénéficiaires de la servitude de protection.

Focus

Focus sur le contentieux des plans de prévention des risques naturels :

Les juges disposent d'un large pouvoir d'appréciation en la matière.

Pourtant, certains classements ne sont sans poser de difficultés, ce qui peut générer des incertitudes pour les maîtres d'ouvrage lors de l'élaboration de leurs projets.

- Appréciation juridique du risque par le juge administratif :
Le projet doit respecter le zonage et les prescriptions du règlement du PPRNP avec deux conséquences pratiques importantes :
 - Lorsqu'un projet est situé sur un foncier soumis à plusieurs zonages de PPRNP, il faut tenir compte de la situation des bâtiments par rapport à chacune des zones délimitées (à propos d'un PPRI : [Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1^{er} décembre 2016, n° 14BX01924](#) ; [Cour administrative d'appel de Paris, 25 janvier 2018, n° 16PA02456](#)) ;
 - La mise en place de mesures compensatoires ou préventives du risque ou de la prise en compte des côtes de seuil pour des aménagements peuvent permettre à un projet d'être conforme aux prescriptions du PPRNP, pour autant que le projet demeure conforme aux prescriptions qu'il édicte, notamment aux contraintes ou restrictions aux droits de construire qu'il impose.

- Exemples de mesures permettant de limiter le risque d'inondation du bâtiment :
Ces mesures préventives ou compensatoires permettent d'accorder une autorisation d'urbanisme en application de l'[article R. 111-2 du Code de l'urbanisme](#) :
 - Légalité d'un bâtiment et d'un accès sur des remblais situés à une isocote supérieure à la cote de crue centennale alors que le terrain naturel présente plusieurs points en dessous de cette cote ([Cour administrative d'appel de Lyon, 9 juin 2015, n° 13LY02527](#)) ;
 - Légalité d'un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale, délivré au regard des mesures de prévention prévues par le maître de l'ouvrage (construction en R+1 soit au-dessus de la cote de sécurité définie par le PPRI ; seuls l'accès et cinq places de parking sont localisés en zone rouge d'aléa fort ([Cour administrative d'appel de Lyon, 29 avril 2021, n° 20LY02174](#)) ;
 - Légalité d'une aire d'accueil de gens du voyage sur un terrain situé en zone d'aléa fort d'un PPRI, en dessous de la cote de plus hautes eaux, mais dont les constructions et installations sont aptes à résister structurellement aux remontées de nappes et à une inondation dont le niveau serait égal aux plus hautes eaux connues ; le projet prévoyait également que la sécurité des personnes était assurée par un système d'alerte de crue géré par le gardien, permettant une évacuation rapide des personnes en cas de montée brutale des eaux ([Cour administrative d'appel de Nantes, 17 février 2012, n° 11NT01410](#)).
- Exemples d'annulations de PPRNP en raison de l'erreur d'appréciation entachant le classement :
 - Annulation partielle d'un PPRI, dès lors que le classement en zone rouge d'une parcelle n'était pas justifié au regard de la cote altimétrique du terrain par rapport à celle de la crue centennale ([Cour administrative d'appel de Marseille, 12 janvier 2016, n° 14MA02489](#)) ;
 - Annulation du refus préfectoral de modifier un PPRI, alors qu'une étude réalisée par un bureau d'études démontrait que, depuis l'approbation du plan, d'importants travaux avaient été entrepris par les requérants qui avaient mis un terme au caractère inondable de la parcelle en litige ([Cour administrative d'appel de Marseille, 19 mai 2005, n° 04MA00013](#)).
- Exemple d'annulations de PPRNP en raison de l'illisibilité du plan de zonage (imprécision, échelle choisie) :
« Les documents graphiques des PPRNP, dont les prescriptions s'imposent directement aux autorisations de construire, doivent, au même titre que les documents d'urbanisme, être suffisamment précis pour permettre de déterminer les parcelles concernées par les mesures d'interdiction et les prescriptions qu'ils prévoient et, notamment, d'en assurer le respect lors de la délivrance des autorisations d'occupation ou d'utilisation du sol. »
([Conseil d'Etat, 7 novembre 2012, n° 337755, publié](#))

●

Le Plan de Prévention des Risques Miniers (PPRM) :

Les PPRM prennent en compte les risques d'affaissement, d'effondrement, de fontis, d'inondation, d'émanation de gaz dangereux, de pollution des sols ou des eaux et d'émission de rayonnements ionisants provoqués par les exploitations minières.

Ils sont élaborés et mis en œuvre dans les mêmes conditions que les PPRNP ([C. env., art. L. 562-1 à L. 562-7](#)) et emportent les mêmes effets ([C. minier, art. L. 174-5](#)).

Leur contenu présente tout de même quelques spécificités :

- La note de présentation du PPRM doit indiquer, outre les mentions concernant le secteur géographique, la nature et l'importance des risques miniers pris en compte, ainsi que la probabilité de leur survenance et leurs conséquences possibles ;

- Le règlement du PPRM doit rappeler les mesures de prévention et de surveillance prévues ou mentionnées aux [articles L. 163-1 à L. 174-12 du Code minier](#).

Le PPRM prévoit également des prescriptions spéciales pour les réseaux et infrastructures souterrains, afin de prévenir les risques de mouvements de sols et leurs conséquences sur ces installations.

•

Le Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) :

Les PPRT ont pour objet de délimiter les effets d'accidents susceptibles de survenir dans les ICPE et pouvant entraîner des effets sur la salubrité, la santé et la sécurité publiques directement ou par pollution du milieu ([C. env., art. L. 515-15](#)).

•

- Quel est le contenu d'un PPRT ?
 - Des documents graphiques délimitant le périmètre d'exposition aux risques et les zones et secteurs soumis à prescriptions ;
 - Un règlement comportant pour chaque zone ou secteur du PPRT :
 - les mesures destinées à limiter l'urbanisation ;
 - les servitudes d'utilité publique autour des installations situées dans le périmètre du plan ([C. env., art. L. 515-8 à L. 515-21](#)) et celles instaurées pour les besoins de la défense ([C. défense, art. L. 5111-1 à L. 5111-7](#)) ;
 - l'instauration d'un droit de délaissement ou d'un droit de préemption ou la mise en œuvre d'une mesure d'expropriation pour cause d'utilité publique ;
 - les mesures de protection des populations ;
 - l'échéancier de mise en œuvre des mesures prévues par le plan ;
 - Les recommandations tendant à renforcer la protection des populations ;
 - Des mesures supplémentaires destinées à réduire les périmètres d'inconstructibilité ou d'expropriation ;
 - Des documents d'informations particuliers ([C. env., art. R. 515-41 III](#)) portant sur :
 - le coût des mesures supplémentaires de prévention des risques destinés à réduire les périmètres d'inconstructibilité ou d'expropriation, ainsi que l'estimation du coût des mesures qu'elles permettent d'éviter (délaissement et expropriation) ;
 - l'estimation du coût des mesures qui restent susceptibles d'être prises dans le cadre de l'exercice de l'expropriation ou du droit de délaissement ;
 - l'ordre de priorité retenu pour la mise en œuvre des différentes mesures prévues par le plan.

La note de présentation, obligatoire avant le 7 mai 2017, a été supprimée des documents constitutifs du PPRT.

•

- À quoi correspond le zonage d'un PPRT ?

Le PPRT délimite autour des sites dangereux (installations classées « Seveso seuil haut » ou stockages souterrains de produits dangereux) un périmètre d'exposition aux risques à l'intérieur duquel différentes mesures visant à maîtriser l'urbanisation passée et future et à protéger la population pourront être mises en place.

Ce périmètre est déterminé en tenant compte de la nature et de l'intensité des risques technologiques décrits dans les études de danger et des mesures de prévention mises en œuvre ([C. urb., art. L. 515-15 et L. 515-16](#)).

Le contenu de chaque PPRT sera adapté aux spécificités locales, en fonction du type de risques, de leur gravité, de leur probabilité et de leur cinétique.

À l'intérieur des périmètres d'exposition aux risques, les PPRT peuvent délimiter :

- des zones de maîtrise de l'urbanisation future, où le développement de l'urbanisation est limité ou interdit : les communes peuvent y instaurer un droit de préemption urbain ;
- des zones de prescription concernant l'urbanisation existante :

En cas de risques importants d'accident à cinétique rapide, les PPRT peuvent délimiter à l'intérieur de ces zones :

- des secteurs de délaissement lorsque ces risques font courir un danger grave pour la vie humaine ;
- des secteurs d'expropriation lorsque ces risques font courir un danger très grave pour la vie humaine.

Au sein d'une même zone ou d'un même secteur, les mesures prises peuvent différer en fonction du type de risques, de leur gravité, de leur probabilité et de leur cinétique.

-
- Quelles prescriptions un PPRT peut-il imposer ?

- Dans les zones de maîtrise de l'urbanisation future :

Les PPRT peuvent interdire la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages, ainsi que les constructions nouvelles et l'extension des constructions existantes, ou les subordonner au respect de prescriptions relatives à leur construction, à leur utilisation ou à leur exploitation (ex. limitation du nombre de personnes susceptibles d'être accueillies) ([C. env., art. L. 515-16-1](#)).

Dans ces zones, le Droit de Préemption Urbain (DPU) peut être exercé ;

- Dans les zones de prescription :

Afin de diminuer progressivement la présence de population dans les périmètres d'exposition aux risques, il est possible d'exercer le DPU sur les terrains à urbaniser, ou encore d'acquérir par le biais du délaissement ou de l'expropriation des immeubles situés dans des secteurs du PPRT identifiés comme présentant un danger grave ou très grave pour la vie humaine.

L'accès des biens ainsi acquis sera limité, voire les biens sont démolis.

Les biens autres que des logements pourront continuer à être utilisés sous réserve du respect des prescriptions émises par le PPRT dans le secteur. Le PPRT peut en effet prescrire des mesures alternatives au délaissement, à l'expropriation ou au DPU pour les biens autres que des logements.

Dans les secteurs de délaissement et d'expropriation, le PPRT peut imposer au propriétaire la mise en œuvre de mesures apportant une amélioration substantielle de la protection des populations (mesures de protection des populations, de réduction de la vulnérabilité ou d'organisation de l'activité).

Ces prescriptions ([C. env., art. L. 515-8](#)) peuvent être assorties de servitudes d'utilité publique concernant l'utilisation du sol, de même que l'exécution des travaux soumis à permis de construire peut être subordonnée à :

- la limitation ou l'interdiction de certains usages susceptibles de porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'[article L. 511-1 du Code de l'environnement](#) (santé, sécurité, salubrité publiques, protection de l'environnement, etc.) et du droit d'implanter des constructions ou d'aménager les terrains ;
- la subordination des autorisations de construire au respect de prescriptions techniques tendant à limiter l'exposition des occupants des bâtiments aux phénomènes dangereux ;
- la limitation des effectifs employés dans les installations industrielles et commerciales ;

- Mesures supplémentaires de réduction des risques à la source :

Le PPRT peut prévoir des mesures supplémentaires de prévention des risques permettant de réduire le périmètre des zones et secteurs susceptibles d'être frappés d'inconstructibilité ou d'expropriation, à condition toutefois que leur coût soit inférieur à celui des mesures qui pourront ainsi être évitées.

- Mesures destinées à protéger la population :

Le PPRT peut enfin prescrire, dans l'ensemble des zones qu'il définit, des mesures de protection des populations relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des installations et des voies de communication existants à la date de son approbation.

Ces mesures, qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants et utilisateurs dans les délais que le plan détermine, ne peuvent pas excéder un certain coût ([C. env., art. L. 515-16-2 I](#)).

Pour les logements, ces prescriptions peuvent porter sur la réalisation de travaux de protection et être formulées sous forme d'objectifs de performance.

3.8.2 Quelles règles du Code de l'environnement peuvent impacter les autorisations d'urbanisme selon la nature du projet ?

3.8.2.1 La législation des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE)

L'exploitant conçoit et exploite son installation, sous sa responsabilité, dans le cadre des prescriptions générales applicables définies par arrêtés ministériels ou préfectoraux.

Quels sont les projets nécessitant une autorisation ou déclaration au titre de la législation sur les ICPE ?

Les installations soumises à autorisation sont celles qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour l'un des intérêts suivants :

- La commodité du voisinage ;
- La santé, la sécurité et la salubrité publiques ;
- L'agriculture ;
- La protection de la nature, de l'environnement et des paysages ;
- L'utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers ;
- L'utilisation rationnelle de l'énergie ;
- La conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.

Textes de référence : [C. env., art. L. 512-1](#) et [L. 511-1](#)

Les installations qui présentent des dangers ou inconvénients graves sont soumises à autorisation simplifiée (procédure d'enregistrement) lorsque ces dangers et inconvénients peuvent être prévenus par le respect de prescriptions générales édictées par le ministre de l'environnement.

Si le risque pour l'environnement est plus faible, l'installation est soumise à déclaration.

La liste des projets concernés est définie par décret dans une nomenclature, laquelle précise selon le type de projet si une autorisation, un enregistrement ou une déclaration est nécessaire.

Textes de référence : [C. env., art. L. 512-7](#), et R. [511-9 à R. 511-12](#)

Comment dépose-t-on une demande d'autorisation environnementale au titre de la législation des ICPE ?

Les différentes procédures et décisions requises pour les projets d'Installations, Ouvrages, Travaux et Activités (IOTA) soumis à la [loi n° 92-3 du 3 janvier 1992, dite « Loi sur l'eau »](#), et les projets soumis à la législation des ICPE ont été

fusionnées au sein de l'Autorisation Environnementale (AE).

Il convient donc de faire application de la procédure de l'AE (cf 3.8.3).

Comment dépose-t-on une déclaration au titre de la législation des ICPE ?

Les dossiers soumis à déclaration sont déposés suivant la [téléprocédure dédiée](#).

Le déclarant doit fournir les informations suivantes :

- s'il s'agit d'une personne physique : ses noms, prénoms et domicile ;
- s'il s'agit d'une personne morale : sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du déclarant ;
- l'emplacement sur lequel l'installation doit être réalisée ;
- la nature et le volume des activités que le déclarant se propose d'exercer, ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles l'installation doit être rangée ;
- le cas échéant, une évaluation des incidences Natura 2000 ;
- le cas échéant, la mention des demandes d'autorisation ou déclarations déjà déposées pour l'installation au titre d'une autre législation (date de dépôt et mention de l'autorité compétente) ou des demandes d'autorisation ou déclarations que le déclarant envisage de déposer pour cette même installation avec la mention de l'autorité compétente.

Doivent être joints à la déclaration les éléments suivants :

- un plan de situation du cadastre dans un rayon de cent mètres autour de l'installation ;
- un plan d'ensemble légendé à l'échelle de 1/200^e au minimum, accompagné au besoin d'une description des dispositions matérielles de l'installation et indiquant l'affectation, jusqu'à trente-cinq mètres au moins de l'installation, des constructions et terrains avoisinants, ainsi que les points d'eau, canaux, cours d'eau et réseaux enterrés (l'échelle peut être réduite au 1/1 000^e pour une meilleure lisibilité).

La déclaration doit également préciser le mode et les conditions d'utilisation, d'épuration et d'évacuation des eaux résiduaires et des émanations de toute nature, ainsi que de gestion des déchets de l'exploitation et les dispositions prévues en cas de sinistre.

Texte de référence : [C. env., art. R. 512-4](#)

A quel moment peut-on commencer à entreprendre les travaux ?

La mise en service et l'exploitation de l'installation peuvent se faire à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la délivrance de la preuve de dépôt de la déclaration.

La déclaration se faisant par téléprocédure, la preuve de dépôt est délivrée immédiatement.

A noter que le délai est différent lorsque le préfet soumet le projet à un examen au cas par cas, en application de l'[article R. 122-2-1 du Code de l'environnement](#). La mise en service et l'exploitation ne seront alors possibles qu'après la délivrance soit de la décision de ne pas prescrire une évaluation environnementale, soit de l'AE.

Le préfet peut-il imposer des prescriptions particulières ?

Oui, si les prescriptions générales ne permettent pas, à elles seules, à garantir les intérêts défendus par la législation des ICPE. Dans ce cas, le préfet peut imposer par arrêté toutes prescriptions particulières nécessaires ([C. env., art. L. 512-12](#)).

Comment dépose-t-on une demande d'enregistrement au titre de la législation des ICPE ?

Les dossiers soumis à enregistrement peuvent être déposés :

- soit suivant la [téléprocédure dédiée](#) ;
- soit en trois exemplaires papier et une version numérique (clé USB) auprès du préfet de département où les travaux doivent être réalisés.

La demande doit mentionner les informations suivantes :

- si le demandeur est une personne physique : ses noms, prénoms et domicile ;
- si le demandeur est une personne morale : sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire ;
- l'emplacement sur lequel l'installation doit être réalisée ;
- la description, la nature et le volume des activités que le demandeur se propose d'exercer ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dont l'installation relève ;
- une description des incidences notables que le projet, y compris les éventuels travaux de démolition, est susceptible d'avoir sur l'environnement et la santé humaine ainsi que, le cas échéant, les mesures et caractéristiques du projet destinées à éviter ou réduire ses probables effets négatifs notables.

Le formulaire [Cerfa 15679*04](#) reprend l'ensemble de ses informations.

A la demande d'enregistrement, il convient de joindre :

- une carte au 1/25 000^e (à défaut, au 1/50 000^e) représentant l'emplacement de l'installation projetée ;
- un plan, à l'échelle de 1/2 500^e au minimum, des abords de l'installation jusqu'à une distance qui est au moins égale à cent mètres ; lorsque des distances d'éloignement sont prévues dans l'arrêté de prescriptions générales, le plan au 1/2 500^e doit couvrir ces distances augmentées de cent mètres ;
- un plan d'ensemble, à l'échelle de 1/200^e au minimum, indiquant les dispositions projetées de l'installation ainsi que, jusqu'à trente-cinq mètres au moins de celle-ci, l'affectation des constructions et terrains avoisinants, le tracé des réseaux enterrés existants, les canaux, plans d'eau et cours d'eau (une échelle plus réduite peut, à la requête du pétitionnaire, être admise par l'administration) ;
- un document permettant au préfet d'apprécier la compatibilité des activités projetées avec l'affectation des sols prévue pour les secteurs délimités par le PLU ou la carte communale ;
- dans le cas d'une installation sur un site nouveau, la proposition du demandeur sur le type d'usage futur du site lorsque l'installation sera mise à l'arrêt définitif, accompagné de l'avis du propriétaire lorsqu'il n'est pas le demandeur, ainsi que celui du maire ou du président de l'EPCI compétent en matière d'urbanisme ; ces avis sont

réputés émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivants leur saisine par le demandeur ;

- le cas échéant, l'évaluation des incidences Natura 2000 ;
- une description des capacités techniques et financières dont le pétitionnaire dispose ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d'enregistrement, les modalités prévues pour les établir au plus tard à la mise en service de l'installation ;
- un document justifiant du respect des prescriptions applicables à l'installation, dont les prescriptions générales édictées par le ministre chargé de l'environnement ; ce document présente notamment les mesures retenues et les performances attendues par le demandeur pour garantir le respect de ces prescriptions ;
- les éléments permettant au préfet d'apprécier la compatibilité du projet avec les plans, schémas et programmes devant faire l'objet d'une évaluation environnementale, ainsi que les mesures applicables à l'intérieur du périmètre délimité par les Plans de Protection de l'Atmosphère (PPA) ;
- lorsque les installations sont soumises à une autorisation en matière de quotas d'émission de gaz à effet de serre ;
 - une description des matières premières, combustibles et auxiliaires susceptibles d'émettre des gaz à effet de serre ;
 - une description des différentes sources d'émissions de gaz à effet de serre de l'installation ;
 - une description des mesures de surveillance prises ;
- pour les installations d'une puissance thermique supérieure à 20 MW générant de la chaleur fatale non valorisée à un niveau de température utile ou celles faisant partie d'un réseau de chaleur ou de froid, une analyse coûts-avantages afin d'évaluer l'opportunité de valoriser de la chaleur fatale notamment à travers un réseau de chaleur ou de froid ;
- pour les installations de combustion de puissance thermique supérieure ou égale à 20MW, une description des mesures prises pour limiter la consommation d'énergie de l'installation, dont les éléments sur l'optimisation de l'efficacité énergétique, tels que la récupération secondaire de chaleur.

Textes de référence : [C. env., art. R. 512-46-1](#), [R. 512-46-3](#) et [R. 512-46-4](#)

Que se passe-t-il en cas de dossier incomplet ?

Lorsque le préfet estime que la demande ou les pièces jointes sont irrégulières ou incomplètes, il invite le demandeur à régulariser son dossier. Dès que le dossier est complet et régulier, il en informe le demandeur.

Lorsque le préfet estime que l'installation est soumise à un autre régime, le préfet invite le demandeur à substituer une demande d'autorisation ou une déclaration à la demande d'enregistrement.

De quelle façon le public est-il informé des demandes d'enregistrement ?

Le dossier d'enregistrement est mis à la disposition du public ; il est informé des modalités de consultation du dossier et de la possibilité de soumettre des observations. Cette information passe par un affichage en mairie et sur le site et dans les mairies de la commune d'implantation et des communes situées à proximité ([C. env., art L. 512-7-1](#)).

Le préfet fixe par arrêté les jours et heures où le dossier est à la consultation du public. La consultation du public doit débuter au plus tard trente jours après la réception du dossier complet et régulier.

Un avis est affiché ou rendu public au moins deux semaines avant le début de la consultation par affichage en mairie,

mis en ligne sur le site de la préfecture et publié dans deux journaux.

Le dossier de consultation est tenu à disposition du public en préfecture et en mairie pendant une durée de quatre semaines au minimum.

Le public peut formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet à la mairie du lieu d'implantation ou les adresser au préfet par lettre ou mail avant la fin de la consultation.

Textes de référence : [C. env., art. R. 512-46-12 à R. 512-46-14](#)

Quel est le délai d'instruction des demandes d'enregistrement ?

Le préfet statue sur la demande d'enregistrement dans un délai de cinq mois à compter de la réception d'un dossier complet et régulier (sauf si l'instruction est soumise à la procédure de l'AE).

Le silence gardé par le préfet au-delà de ce délai vaut décision de refus.

Texte de référence : [C. env., art. R. 512-46-18](#)

Le préfet peut-il assortir l'enregistrement de prescriptions particulières ?

Oui, afin d'assurer la protection d'intérêts tels que la santé, la sécurité et la salubrité publiques, l'agriculture ou la protection de la nature, ou encore l'environnement et les paysages, le préfet peut assortir l'enregistrement de prescriptions particulières complétant ou renforçant les prescriptions générales applicables à l'installation ([C. env., art. L. 512-7-3](#)).

Le préfet peut-il soumettre une demande d'enregistrement à la procédure d'AE ?

Oui, le préfet peut décider que la demande d'enregistrement sera instruite selon la procédure de l'AE ([C. env., art. L. 512-7-2](#)) dans les cas suivants :

Le préfet dispose d'un délai de quinze jours après la fin de la consultation du public pour prendre cette décision.

Le demandeur peut également demander à ce que sa demande d'enregistrement soit instruite selon les règles relatives à l'autorisation environnementale

Texte de référence : [C. env., art. R. 512-46-9](#)

Pour quelles raisons le préfet peut-il refuser de délivrer l'arrêté d'enregistrement ?

Le préfet ne peut délivrer un arrêté d'enregistrement que si les conditions d'exploitation garantissent le respect de l'ensemble des prescriptions générales et particulières ([C. env., art. L. 512-7-3](#)).

La décision de refus doit être motivée ([C. env., art. R. 512-46-18](#)).

Quand les travaux peuvent être exécutés ?

Le permis de construire peut être accordé avant que l'arrêté d'enregistrement ne soit délivré.

Toutefois, les travaux ne pourront commencer qu'après la délivrance de l'arrêté d'enregistrement ([C. env., art. L. 512-7-3](#)).

A noter que, si l'implantation d'une ICPE nécessite l'obtention d'un permis de construire, la demande d'enregistrement doit être accompagnée ou complétée dans les dix jours suivant sa présentation par un justificatif de dépôt de la demande de permis ([C. env., art. R. 512-46-6](#)).

Le porteur de projet peut-il solliciter l'autorité compétente en amont du dépôt de son dossier de demande ?

Avant toute demande d'autorisation, le porteur du projet peut solliciter des informations lui permettant de préparer son projet et le dossier de sa demande d'autorisation auprès de l'autorité compétente ([C. env., art. L. 181-5](#)). Il prendra soin de bien préciser la nature du projet et sa localisation.

A noter que les réponses apportées ne préjugent ni du contenu du dossier, qui sera finalement nécessaire à l'instruction du dossier, ni de la décision qui sera prise à l'issue de celle-ci.

Quelle est la durée de validité d'un enregistrement ou d'une déclaration ?

L'arrêté préfectoral d'enregistrement ou la déclaration cesse de produire effet si l'installation n'a pas été mise en service ou le projet réalisé dans un délai de trois ans courant à compter de la notification de l'arrêté ou dans le délai fixé dans celui-ci.

Ce délai peut être allongé en cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de prorogation de délai.

L'arrêté préfectoral devient caduc si l'exploitation de l'ICPE a été interrompue pendant plus de trois années consécutives. Dans ce cas, une nouvelle demande doit être effectuée selon le régime en vigueur.

Texte de référence : [C. env., art. R. 512-74](#)

Que se passe-t-il si le projet se situe à cheval sur plusieurs départements ?

Le déclarant doit déposer son dossier auprès du préfet où la majeure partie du projet se situe.

Il sera chargé de l'instruction du dossier, mais la décision sera prise par arrêté conjoint.

Texte de référence : [C. env., art. R. 512-46-1](#)

3.8.2.2 La législation au titre de la police de l'eau

La [loi n° 92-3 du 3 janvier 1992](#), dite « Loi sur l'eau », a mis en place des procédures favorisant la prise en compte des enjeux liés aux eaux dans le cadre de projets susceptibles d'avoir un impact notable, direct ou indirect, sur l'eau et le milieu aquatique (cours d'eau, lac, eaux souterraines, zones inondables, zones humides, etc.).

Certains projets sont ainsi soumis à déclaration ou autorisation au titre de la police de l'eau.

Quels sont les projets nécessitant une autorisation ou déclaration au titre de la police de l'eau ?

Sont concernés les projets d'Installations, Ouvrages, Travaux et Activités (IOTA) réalisés à des fins non domestiques et entraînant :

- des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non ;
- une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux ;
- la destruction de frayères, de zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole ;
- des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants.

Il peut s'agir de projets portés par des personnes physiques comme par des personnes morales, publiques ou privées.

La liste des projets concernés est définie dans une nomenclature dite « Loi sur l'eau » ou IOTA, laquelle précise, selon les dangers que le projet présente et la gravité de ses effets sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques, s'il est soumis à autorisation ou à déclaration :

- sont soumis à AE les IOTA susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles ;
- sont soumis à déclaration les IOTA qui, n'étant pas susceptibles de présenter les dangers précités, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application des règles générales de préservation de la qualité et de répartition des eaux (superficielles, souterraines ou de la mer dans la limite des eaux territoriales) et des principes de gestion équilibrée de la ressource en eau.

Les principales rubriques de la nomenclature IOTA (D : déclaration ; A : autorisation) sont les suivantes :

- 1.1.1.0. Sondage, forage, y compris les essais de pompage, création de puits ou d'ouvrage souterrain, non destiné à un usage domestique, exécuté en vue de la recherche ou de la surveillance d'eaux souterraines ou en vue d'effectuer un prélèvement temporaire ou permanent dans les eaux souterraines, y compris dans les nappes d'accompagnement de cours d'eau (D) ;
- 2.1.5.0. Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant :
 - supérieure ou égale à 20 ha (A) ;
 - supérieure à 1 ha, mais inférieure à 20 ha (D) ;
- 2.2.1.0. Rejet dans les eaux douces superficielles susceptible de modifier le régime des eaux, à l'exclusion des rejets mentionnés à la rubrique 2.1.5.0 ainsi que des rejets des ouvrages mentionnés à la rubrique 2.1.1.0, la

capacité totale de rejet de l'ouvrage étant supérieure à 2 000 m³ par jour ou à 5 % du débit moyen interannuel du cours d'eau (D) ;

- 2.2.3.0. Rejet dans les eaux de surface, à l'exclusion des rejets réglementés au titre des autres rubriques de la présente nomenclature ou de la nomenclature des ICPE, le flux total de pollution, le cas échéant avant traitement, étant supérieur ou égal au niveau de référence R1 pour l'un au moins des paramètres qui y figurent (D) ;
- 3.3.1.0. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau étant :
 - supérieure ou égale à 1 ha (A) ;
 - supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha (D).

Il convient toujours de vérifier, en amont du projet, si ce dernier est ou non soumis à déclaration ou autorisation au titre de la police sur l'eau.

Textes de référence : [C. env., art. L. 214-1 à L. 214-3](#) ; [R. 214-1](#)

Comment dépose-t-on une demande d'autorisation environnementale au titre de la police de l'eau ?

Les différentes procédures et décisions requises pour les projets d'Installations, Ouvrages, Travaux et Activités (IOTA) soumis à la [loi n° 92-3 du 3 janvier 1992](#), dite « Loi sur l'eau », et les projets soumis à la législation des ICPE ont été fusionnées au sein de l'Autorisation Environnementale (AE).

Il convient donc de faire application de la procédure de l'AE (cf 3.8.3).

Comment dépose-t-on une déclaration au titre de la police de l'eau ?

Les dossiers soumis à déclaration peuvent être déposés :

- soit suivant la [téléprocédure dédiée](#) ;
- soit en un exemplaire papier et une version numérique (clé USB) auprès du préfet de département où les travaux doivent être réalisés.

La déclaration doit comprendre les éléments suivants :

- le nom et l'adresse du déclarant, ainsi que son numéro SIRET ou, à défaut, sa date de naissance ;
- l'emplacement sur lequel l'IOTA doit être réalisé, ainsi qu'un document attestant que le déclarant est le propriétaire du terrain ou qu'il dispose ou disposera du droit d'y réaliser son projet ;
- la nature, la consistance, le volume et l'objet de l'IOTA envisagé, ainsi que les rubriques de la nomenclature dans lesquelles il doit être rangé ;
- un résumé non technique ;
- un document adapté à l'importance du projet et de ses incidences (il est substitué par l'étude d'impact lorsqu'elle est exigée) :
 - indiquant les raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les solutions alternatives ;
 - indiquant les incidences du projet sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en fonction des procédés mis en œuvre, des modalités d'exécution des travaux ou de l'activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature,

de l'origine et du volume des eaux utilisées ou affectées et compte tenu des variations saisonnières et climatiques ;

- justifiant de la compatibilité du projet avec le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) ou le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) et le PPRI applicable ;
- le cas échéant, comportant l'évaluation des incidences du projet sur les sites Natura 2000 ;
- le cas échéant, précisant les mesures d'évitement, de réduction ou compensatoires envisagées ;
- le cas échéant, comportant la demande de prescriptions spécifiques modifiant certaines prescriptions générales applicables aux IOTA ;
- indiquant les moyens de surveillance ou d'évaluation prévus lors des phases de construction et de fonctionnement, notamment concernant les prélèvements et les déversements
- les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier ;
- le cas échéant, la mention des demandes d'autorisation ou des déclarations déjà déposées pour le projet d'IOTA au titre d'une autre législation, avec la date de dépôt et la mention de l'autorité compétente.

D'autres informations et documents sont nécessaires lorsque le projet porte sur :

- des système d'assainissement collectifs des eaux usées de l'agglomération et d'assainissement non collectifs ;
- un IOTA relevant de la rubrique 2.1.3.0 de la nomenclature ;
- des installations utilisant l'énergie hydraulique.

Texte de référence : [C. env., art. R. 214-32](#)

Que se passe-t-il en cas de déclaration incomplète ?

Lorsque l'instruction fait apparaître que le dossier n'est pas complet, le préfet invite le demandeur à fournir les pièces manquantes dans un délai qu'il fixe.

Si le déclarant ne produit pas l'ensemble des pièces ou informations indiquées dans le délai qui lui est imparti, l'opération soumise à déclaration fait l'objet d'une opposition tacite à l'expiration du délai.

Texte de référence : [C. env., art. R. 214-33](#)

Le préfet peut-il s'opposer à la déclaration ?

Suite au dépôt de la déclaration complète, le préfet doit sous quinze jours accuser réception de la déclaration.

L'accusé de réception précise :

- soit la date à laquelle, en l'absence d'opposition, l'opération projetée peut être entreprise ;
- soit que la déclaration fait l'objet d'une décision explicite d'acceptation et que l'opération peut être entreprise sans délai.

Le préfet peut donc émettre une décision explicite d'acceptation qu'il mentionne dans l'accusé réception. Dans ce cas, les travaux peuvent commencer dès réception de l'accusé de réception.

Texte de référence : [C. env., art. R. 214-33](#)

Sinon, le préfet dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration complète pour s'y opposer.

Ce délai peut être interrompu s'il apparaît que le dossier est irrégulier (informations manquantes) ou qu'il est nécessaire d'imposer des prescriptions particulières à l'opération projetée. Dans ce cas, le préfet invite le déclarant à régulariser son dossier ou à fournir ses observations sur les prescriptions envisagées dans un délai qu'il fixe (trois mois au plus).

Si le dossier est irrégulier et que le déclarant ne le régularise pas dans les délais, l'opération fait l'objet d'une décision d'opposition tacite à l'expiration du délai.

Lorsque des prescriptions particulières sont envisagées, un nouveau délai de deux mois court à compter de la réception de la réponse du déclarant ou, à défaut, à compter de l'expiration du délai qui lui a été imparti.

Si, dans le délai accordé au préfet pour lui permettre de s'opposer à une opération, le déclarant demande la modification des prescriptions applicables (lorsque cette faculté lui est offerte par l'[article R. 211-3 du Code de l'environnement](#)), un nouveau délai de deux mois court à compter de l'accusé de réception de la demande par le préfet.

Texte de référence : [C. env., art. R. 214-35](#)

Le délai est également interrompu lorsque le préfet soumet le projet à un examen au cas par cas en application de l'[article R. 122-2-1 du Code de l'environnement](#).

Le préfet doit soumettre à l'examen au cas par cas le projet. Il dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de la déclaration complète pour soumettre le projet à un examen au cas par cas.

Lorsque l'autorité chargée de l'examen au cas par cas décide que le projet ne nécessite pas la réalisation d'une évaluation environnementale, un nouveau délai de deux mois court à compter de la réception de cette décision par le préfet. A noter qu'il appartient au déclarant de transmettre cette décision au préfet.

Lorsque l'autorité chargée de l'examen au cas par cas prescrit la réalisation d'une évaluation environnementale, le déclarant informe le préfet de la procédure, qui fait office d'autorisation au titre de la police sur l'eau. Pour sa part, l'opération soumise à déclaration fait l'objet d'une décision d'opposition expresse.

Pour quels motifs le préfet peut-il s'opposer à une déclaration ?

Le préfet peut s'opposer à l'opération projetée s'il apparaît qu'elle est incompatible avec les dispositions du SDAGE ou du SAGE, ou porte une atteinte d'une gravité telle au principe de gestion équilibré de l'eau qu'aucune prescription ne permettrait d'y remédier ([C. env., art. L. 214-3](#)).

Peut-on contester la décision d'opposition du préfet ?

Oui, la décision peut être contestée par la voie d'un recours gracieux devant le préfet ; il s'agit d'un Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO) ([C. env., art. R. 214-36](#)).

Le préfet soumettra ce recours à l'avis du Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques (CDERST).

Il devra également informer le déclarant de la possibilité qui lui est offerte d'être entendu.

Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur le recours gracieux du déclarant vaut décision de rejet.

- s'il apparaît susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine ;
- et s'il est la première autorité à être saisie sur ce projet.

Quelles sont les incidences de l'autorisation ou de la déclaration sur l'exécution des travaux ?

Lorsque le projet porte sur une IOTA soumis à autorisation ou à déclaration en application de la police de l'eau, l'autorisation d'urbanisme ne peut pas être mise en œuvre :

- avant la délivrance de l'AE ;
- avant la décision d'acceptation pour les IOTA soumis à déclaration.

Texte de référence : [C. urb., art. L. 425-14](#)

Que se passe-t-il si le projet se situe à cheval sur plusieurs départements ?

Le déclarant doit déposer son dossier auprès du préfet où la majeure partie du projet se situe.

Il sera chargé de coordonner la procédure et saisira, pour avis, les préfets des autres départements concernés ([C. env., art. R. 214-40-1](#)).

3.8.2.3 La législation des sites et sols pollués

Le Code de l'environnement encadre les constructions sur les terrains présentant une pollution des sols avérée.

Il impose la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion de la pollution des sols, lorsque le projet :

- se situe sur un terrain ayant accueilli une ICPE mise à l'arrêt définitivement et régulièrement réhabilitée ;
- et prévoit d'en changer l'usage.

Le maître d'ouvrage doit définir les mesures de gestion de la pollution des sols et les mettre en œuvre afin d'assurer la compatibilité entre l'état des sols et la protection de la sécurité, de la santé ou de la salubrité publiques, l'agriculture et l'environnement au regard de l'usage prévu ([C. env., art. L. 556-1](#)).

Dans ce cas, le dossier de demande d'autorisation d'urbanisme doit comprendre un document établi par un bureau d'études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, ou équivalent, attestant que les mesures de gestion de la pollution au regard du nouvel usage du terrain projeté ont été prises en compte dans la conception du projet ([C. urb., art. R. 431-16](#)).

Concernant les secteurs d'information sur les sols :

L'Etat détermine des Secteurs d'Information sur les Sols (SIS), comprenant les terrains où la connaissance de la pollution des sols justifie la réalisation d'études de sols et de mesures de gestion de la pollution. Les SIS sont annexés au PLU ou au document en tenant lieu ou à la carte communale ([C. env., art. L. 125-6](#)).

Les projets qui se situent dans ces secteurs doivent faire l'objet d'une étude des sols afin d'établir les mesures de gestion de la pollution à mettre en œuvre pour assurer la compatibilité entre l'usage futur et l'état des sols ([C. env., art. L. 556-2](#)).

Le dossier de demande de permis de construire ou d'aménager doit comprendre une attestation établie par un bureau d'études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, ou équivalent, garantissant la réalisation d'une étude de sols et sa prise en compte dans la conception du projet de construction ([C. urb., art. R. 431-16](#)) ; cette attestation n'est pas requise pour les déclarations préalables et permis de démolir.

A noter que l'attestation doit être jointe dès lors que le préfet a arrêté la liste des SIS, même s'ils n'ont pas encore été annexés au document d'urbanisme applicable.

3.8.2.4 La législation de la publicité extérieure

Le Code de l'environnement encadre les publicités, enseignes et préenseignes extérieures ; ces règles visent les dispositifs en tant que support, et non le contenu des messages diffusés.

Cette réglementation a pour objectif de rendre l'affichage publicitaire plus qualitatif et plus respectueux de l'environnement. Elle tend à limiter et encadrer l'affichage publicitaire en faisant respecter les dimensions, les hauteurs et les emplacements où la publicité extérieure est admise en fonction des procédés, des dispositifs utilisés, des caractéristiques des supports et de l'importance des agglomérations concernées.

On distingue trois dispositifs publicitaires :

- L'enseigne : toute inscription, forme ou image apposée sur l'immeuble et relative à l'activité qui s'y exerce ;
- La préenseigne : toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d'un local ou terrain, où s'exerce une activité (elle n'est donc pas apposée sur l'immeuble où s'exerce l'activité signalée) ;
- La publicité : toute inscription, forme ou image, destinée à informer le public ou à attirer son attention, à l'exclusion des enseignes et des préenseignes.

Quelles sont les règles encadrant la publicité ?

De manière générale, toute publicité est interdite :

- sur les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ;
- sur les monuments naturels et dans les sites classés ;
- dans les cœurs des parcs nationaux et les réserves naturelles ;
- sur les arbres.

La publicité sur des immeubles présentant un caractère esthétique, historique ou pittoresque peut également être interdite par arrêté.

Texte de référence : [C. env., art. L. 581-4](#)

La publicité est également interdite ([C. env., art. 581-22](#) et [R. 581-23](#)) :

- sur les plantations, poteaux de transport et de distribution électrique, poteaux de télécommunication, installations d'éclairage public, ainsi que sur les équipements publics concernant la circulation routière, ferroviaire, fluviale, maritime ou aérienne ;
- sur les murs des bâtiments sauf quand ils sont aveugles ou ne comportent qu'une ou plusieurs ouvertures d'une surface unitaire inférieure à 0,50 m² (sauf dans l'emprise d'équipements sportifs de plus de 15 000 places) ;
- sur les clôtures qui ne sont pas aveugles (sauf dans l'emprise d'équipements sportifs de plus de 15 000 places) ;
- sur les murs des cimetières et des jardins publics.

Hors agglomération, toute publicité est interdite sauf :

- dans les aéroports ;
- dans les gares ferroviaires ou routières ;
- dans les équipements sportifs avec une capacité d'accueil de plus de 15 000 places.

A l'intérieur des agglomérations, elle est en principe admise, mais demeure interdite :

- aux abords des monuments historiques ;
- dans le périmètre des Sites Patrimoniaux Remarquables (SPR) ;
- dans les parcs naturels régionaux ;
- dans l'aire d'adhésion des parcs nationaux ;
- dans les Zones Spéciales de Conservation (ZSC) et dans les Zones de Protection Spéciales (ZPS) ;
- dans les sites inscrits ;
- à moins de cent mètres et dans le champ de visibilité des immeubles présentant un caractère esthétique, historique ou pittoresque.

Il est possible de déroger à ces interdictions dans le cadre d'un Règlement Local de Publicité (RLP).

Textes de référence : [C. env., art. L. 581-7 à L. 581-9](#) ; art. [R. 581-22 à R. 581-57](#) ; [R. 581-68 à R. 581-71](#)

Concernant les formalités relatives à l'installation d'un dispositif de publicité :

L'installation, le remplacement ou la modification des dispositifs ou matériels qui supportent de la publicité sont soumis à déclaration préalable auprès du maire et du préfet ([C. env., art. L. 581-6](#)).

Les dispositifs de publicité lumineuse autres que ceux qui supportent des affiches éclairées par projection ou par transparence sont soumis à autorisation ([C. env., art. L. 581-9](#)), de même que :

- les emplacements de bâches comportant de la publicité ;
- l'installation de dispositifs publicitaires de dimensions exceptionnelles liés à des manifestations temporaires.

Quelles sont les règles encadrant l'installation d'une préenseigne ?

Les préenseignes sont autorisées hors agglomération :

- pour les activités en relation avec la fabrication ou la vente de produits du terroir par des entreprises locales, les activités culturelles et les monuments historiques, classés ou inscrits, ouverts à la visite ;
- à titre temporaire :
 - pour des opérations exceptionnelles qui ont pour objet l'immeuble signalé ou sont relatives aux activités qui s'y exercent ;
 - pour des manifestations exceptionnelles à caractère culturel ou touristique qui y ont lieu ou y auront lieu.

Textes de référence : [C. env., art. L. 581-19](#) ; art. [R. 581-66](#) et [R. 581-67](#)

Concernant les formalités relatives à l'installation d'une préenseigne :

L'installation, le remplacement ou la modification de préenseigne dont les dimensions excèdent 1 mètre en hauteur ou 1,5 mètres en largeur sont soumis à déclaration préalable auprès du maire et du préfet ([C. env., art. R. 581-6](#)).

Quelles sont les règles encadrant l'installation d'une enseigne ?

Les prescriptions générales relatives à l'installation et à l'entretien des enseignes en fonction des procédés utilisés, de la nature des activités ainsi que des caractéristiques des immeubles où ces activités s'exercent et du caractère des lieux où ces immeubles sont situés sont fixées par décret.

Ce décret fixe également des prescriptions relatives aux enseignes lumineuses afin d'économiser l'énergie et de prévenir ou limiter les nuisances lumineuses.

Textes de référence : [C. env., art. L. 581-18](#) ; [art. R. 581-58 à R. 581-65](#) ; [art. R. 581-68 à R. 581-71](#)

Concernant les formalités relatives à l'installation d'une enseigne :

L'installation d'une enseigne est en principe soumise à déclaration préalable.

Par exception, elle est soumise à autorisation si elle se trouve :

- sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ;
- sur un monument naturel et dans un site classé ;
- dans le cœur d'un parc national et d'une réserve naturelle ;
- sur un arbre ;
- aux abords d'un monument historique ;
- dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable (SPR) ;
- dans un parc naturel régional ;
- dans l'aire d'adhésion d'un parc national ;
- dans une Zone Spéciale de Conservation ou une Zone de Protection Spéciale ;
- dans un site inscrit ;
- à moins de cent mètres et dans le champ de visibilité d'un immeuble présentant un caractère esthétique, historique ou pittoresque.

Textes de référence : [C. env., art. L. 581-4](#), [L. 581-8](#) et [L. 581-18](#)

Concernant la procédure de déclaration préalable :

La déclaration préalable doit être adressée, en deux exemplaires, par la personne qui projette d'exploiter le dispositif par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception. Elle peut également être déposée contre décharge ou adressée par voie électronique avec demande d'accusé réception.

La déclaration préalable doit comporter les informations suivantes :

- Lorsque le dispositif ou le matériel est implanté sur une propriété privée :
 - l'identité et l'adresse du déclarant ;
 - la localisation et la superficie du terrain ;
 - la nature du dispositif ou du matériel ;
 - l'indication de la distance de l'installation projetée par rapport aux limites séparatives et aux baies des immeubles situés sur les fonds voisins ;
 - l'indication du nombre et de la nature des dispositifs déjà installés sur le terrain ;
 - un plan de situation du terrain, un plan de masse coté et la représentation graphique du dispositif ou du matériel coté en trois dimensions ;
- Lorsque le dispositif ou le matériel est implanté sur le domaine public :
 - l'identité et l'adresse du déclarant ;
 - l'emplacement du dispositif ou du matériel ;
 - la nature du dispositif ou du matériel ainsi que sa représentation graphique cotée en trois dimensions ;
 - l'indication de la distance de l'installation projetée par rapport aux baies des immeubles situés sur les fonds voisins.

La déclaration s'effectue à l'aide du [formulaire Cerfa 14799](#) auprès de l'autorité compétente en matière de police de la publicité du lieu où le dispositif sera implanté. Il s'agit en principe du préfet, sauf s'il existe un RLP ; dans ce cas, le maire est compétent au nom de la commune.

Dès la date de réception de la déclaration préalable par l'autorité compétente, le déclarant peut procéder à la réalisation du projet déclaré.

Textes de référence : C. env., art. [R. 581-7](#) et [R. 581-8](#)

Concernant la procédure d'autorisation :

La demande et le dossier joint doivent être adressés, en trois exemplaires, par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception ou déposés contre décharge à l'autorité compétente pour instruire la demande d'autorisation. Elle peut également être adressée par voie électronique avec accusé de réception si l'autorité compétente est en mesure d'assurer une transmission sécurisée et confidentielle.

La demande s'effectue à l'aide du [formulaire Cerfa 14798](#), par la personne qui exploite le dispositif.

Le dossier de demande doit toujours comporter les informations suivantes :

- Lorsque le dispositif ou le matériel est implanté sur une propriété privée :
 - l'identité et l'adresse du déclarant ;
 - la localisation et la superficie du terrain ;
 - la nature du dispositif ou du matériel ;
 - l'indication de la distance de l'installation projetée par rapport aux limites séparatives et aux baies des immeubles situés sur les fonds voisins ;
 - l'indication du nombre et de la nature des dispositifs déjà installés sur le terrain ;
 - un plan de situation du terrain, un plan de masse coté et la représentation graphique du dispositif ou du matériel coté en trois dimensions ;
- Lorsque le dispositif ou le matériel est implanté sur le domaine public :
 - l'identité et l'adresse du déclarant ;
 - l'emplacement du dispositif ou du matériel ;
 - la nature du dispositif ou du matériel ainsi que sa représentation graphique cotée en trois dimensions ;
 - l'indication de la distance de l'installation projetée par rapport aux baies des immeubles situés sur les fonds voisins

Sont par ailleurs à joindre les documents suivants :

- Pour les dispositifs de publicité lumineuse ([C. env., art. R. 581-10](#) et [R. 581-15](#)) :
 - l'analyse du cycle de vie du dispositif ;
 - sa visibilité depuis la voie publique la plus proche ;
 - l'indication des valeurs moyennes et maximales de luminance telles que définies par arrêté ministériel ;
- Pour les enseignes ([C. env., art. R. 581-10](#), [R. 581-16](#) et [R. 581-17](#)) :
 - une mise en situation de l'enseigne ;
 - une vue de l'immeuble ou du lieu concerné avec et sans l'enseigne temporaire ;
 - une appréciation sur son intégration dans l'environnement ;
- Pour les enseignes à faisceau de rayonnement laser ([C. env., art. R. 581-10](#) et [R. 581-18](#)) :
 - une notice descriptive mentionnant notamment la puissance de la source laser, les caractéristiques du ou des faisceaux et la description des effets produits ;
- Pour les emplacements de bâche de chantier comportant de la publicité (C. env., art. [R. 581-10](#) et [R. 581-19](#)) :
 - l'indication du lieu, de la nature et de la durée des travaux ;
 - l'indication de l'emplacement de l'échafaudage, de la surface de la bâche et de sa durée d'installation ;
 - le nom des personnes, ou la dénomination ou la raison sociale des entreprises désirant apposer ou faire apposer une bâche comportant de la publicité, ainsi que leur adresse ;
 - les esquisses ou photos de la bâche et de l'emplacement envisagé ;
 - le cas échéant, les documents établissant que les travaux permettent au bâtiment qui en est l'objet de prétendre à l'attribution du label haute performance énergétique rénovation ;
- Pour les emplacements de bâches publicitaires ([C. env., art. R. 581-10](#) et [R. 581-20](#)) :
 - l'indication du type de support de la bâche, de la surface de celle-ci et de sa durée d'installation ;
 - le nom des personnes, ou la dénomination ou la raison sociale des entreprises désirant apposer ou faire apposer une bâche comportant de la publicité, ainsi que leur adresse ;
 - les esquisses ou photos de la bâche et de l'emplacement envisagé ;
- Pour les dispositifs publicitaires de dimension exceptionnelle :
 - l'indication du type de manifestation annoncée ;
 - l'indication de l'emplacement du dispositif, de sa surface et de sa durée d'installation ;
 - le nom des personnes, ou la dénomination ou la raison sociale des entreprises désirant apposer ou faire apposer le dispositif publicitaire de dimension exceptionnelle comportant de la publicité, ainsi que leur adresse ;
 - les esquisses ou photos du dispositif, de la publicité et de l'emplacement envisagé ;

Pour les demandes d'autorisation d'installation d'un dispositif publicitaire dérogatoire sur l'emprise des équipements sportifs :

S'il s'agit de publicité lumineuse :

- l'analyse du cycle de vie du dispositif ;
- sa visibilité depuis la voie publique la plus proche ;
- l'indication des valeurs moyennes et maximales de luminance telles que définies par arrêté ministériel ;

S'il s'agit d'emplacements de bâche de chantier comportant de la publicité :

- l'indication du lieu, de la nature et de la durée des travaux ;
- l'indication de l'emplacement de l'échafaudage, de la surface de la bâche et de sa durée d'installation ;
- le nom des personnes, ou la dénomination ou la raison sociale des entreprises désirant apposer ou faire apposer une bâche comportant de la publicité, ainsi que leur adresse ;
- les esquisses ou photos de la bâche et de l'emplacement envisagé ;
- le cas échéant, les documents établissant que les travaux permettent au bâtiment qui en est l'objet de prétendre à l'attribution du label haute performance énergétique rénovation ;

S'il s'agit d'emplacements de bâche publicitaires :

- l'indication du type de support de la bâche, de la surface de celle-ci et de sa durée d'installation ;
- le nom des personnes, ou la dénomination ou la raison sociale des entreprises désirant apposer ou faire apposer une bâche comportant de la publicité, ainsi que leur adresse ;
- les esquisses ou photos de la bâche et de l'emplacement envisagé.

Textes de référence : [C. env., art. R. 581-7, R. 581-9, R. 581-10, R. 581-15, R. 581-19, R. 581-20 et R. 581-21-1](#)

Les autorisations sont délivrées par le préfet ([C. env., art. L. 581-21](#)).

Qu'est-ce qu'un règlement local de publicité ?

Au sein des agglomérations, l'EPCI compétent en matière de PLU ou la commune peut élaborer sur son territoire un Règlement Local de Publicité (RLP).

Ce document précise les règles applicables localement en matière de publicité extérieure, plus restrictives que les règles nationales édictées par le Code de l'environnement ([C. env., art. L. 581-14](#)).

Il peut prévoir des prescriptions :

- en matière d'horaires d'extinction, de surface, de consommation énergétique et de prévention des nuisances lumineuses pour les publicités et enseignes situées à l'intérieur des vitrines ou des baies d'un local à usage commercial ;
- relatives aux enseignes plus restrictives que celles issues du Règlement National de la Publicité (RNP) ([C. env., art. L. 581-18](#)).

Les prescriptions du RLP peuvent être générales ou s'appliquer aux seules zones qu'il identifie.

Le RLP comprend au moins :

- un rapport de présentation qui s'appuie sur un diagnostic, définit les orientations et objectifs de la commune ou de l'EPCI en matière de publicité extérieure, notamment de densité et d'harmonisation, et explique les choix retenus au regard de ces orientations et objectifs ;
- une partie réglementaire qui comprend les prescriptions adaptant les dispositions issues du Code de l'environnement ;
- et des annexes : documents graphiques faisant apparaître sur l'ensemble du territoire de l'intercommunalité ou de la commune les zones et périmètres identifiés par le RLP.

Textes de référence : [C. env., art. R. 581-72 à R. 581-74 et R. 581-78](#)

3.8.3 Qu'est-ce que l'autorisation environnementale ?

Un même projet peut nécessiter l'obtention simultanée de plusieurs autorisations environnementales (ICPE et IOTA notamment). Afin de simplifier les procédures et d'avoir une vision globale de l'ensemble des enjeux environnementaux d'un même projet, une Autorisation Environnementale (AE) peut être demandée aux lieu et place ([C. env., art. L. 181-1 et suivants](#)).



Agrandir dans un nouvel onglet



Agrandir dans un nouvel onglet

3.8.3.1 Quelles autorisations regroupe-t-elle ?

L'Autorisation Environnementale (AE), demandée en une seule fois, inclut l'ensemble des prescriptions des différentes législations applicables :

- Code de l'environnement : autorisations au titre des ICPE ou IOTA, des réserves naturelles nationales ou des réserves naturelles de Corse, des sites classés ; dérogations à l'interdiction d'atteinte aux espèces et milieux protégés, etc. ;
- Code de l'énergie : autorisation d'exploiter et approbation du projet de transport et de distribution d'énergie ;
- Code des transports ;
- Code de la défense ;
- Code du patrimoine ;
- Code forestier : autorisation de défrichement.

L'[article L. 181-2 du Code de l'environnement](#) précise que l'AE tient lieu de :

- déclaration IOTA ([C. env., art. L. 214-3](#)) ;
- demande d'enregistrement ou déclaration ICPE (C. env., art. [L. 512-7](#) et [L. 512-8](#)) ;
- autorisation spéciale au titre des réserves naturelles nationales et des réserves naturelles classées en Corse ([C. env., art. L. 332-6](#) et [L. 332-9](#)), lorsqu'elle est délivrée par l'Etat et en dehors des cas dans lesquels une autorisation d'urbanisme tient lieu d'autorisation spéciale ([C. urb., art. L. 425-1](#)) ;
- autorisation spéciale au titre des sites classés ou en instance de classement ([C. env., art. L. 341-7](#) et [L. 341-10](#)), en dehors des cas dans lesquels une autorisation d'urbanisme tient lieu d'autorisation spéciale ([C. urb., art. L. 425-1](#)) ;
- dérogation à l'interdiction d'atteinte aux espèces et milieux protégés ([C. env., art. L. 411-2](#)) ;
- absence d'opposition au titre d'un sites Natura 2000 ([C. env., art. L. 414-2 VI](#)) ;
- déclaration ou autorisation pour l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés ([C. env., art. L. 532-3](#)), à l'exclusion de ceux relevant du secret de la défense nationale ;
- agrément pour le traitement des déchets ([C. env., art. L. 541-22](#)) ;
- autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité ([C. énergie, art. L. 311-1](#)) ;
- autorisation d'émission de gaz à effet de serre ([C. env., art. L. 229-6](#)) ;
- autorisation de défrichement ([C. forestier, art. L. 214-13](#), [L. 341-3](#), [L. 372-4](#), [L. 374-1](#) et [L. 375-4](#)) ;
- autorisations en matière d'éoliennes terrestres, au titre des obstacles à la navigation aérienne, des servitudes militaires et des abords des monuments historiques et sites patrimoniaux remarquables ([C. défense, art. L. 5111-6](#), [L. 5112-2](#), [L. 5114-2](#) et [L. 5113-1](#) ; [CPCE, art. L. 54](#) ; [C. patr., art. L. 621-32](#) et [L. 632-1](#) ; [C. transp., art. L. 6352-1](#)) ;
- autorisation relative aux travaux susceptibles de modifier :
 - l'aspect extérieur d'un immeuble protégé au titre des abords d'un monument historique ([C. patr., art. L. 621-32](#)) ;
 - l'état des parties extérieures des immeubles situés dans un site patrimonial remarquable, ainsi que l'état des éléments d'architecture et de décoration des immeubles ([C. patr., art. L. 632-1](#)) ;
- dérogation au respect des objectifs des SDAGE ([C. env., art. L. 212-1 IV et VI](#)) ;
- autorisation de porter atteinte aux allées et alignements d'arbres ([C. env., art. L. 350-3](#)).

L'AE dispense de permis de construire les projets portant sur :

- l'installation d'éoliennes ;
- d'infrastructure terrestre linéaire de transport liée à la circulation routière ou ferroviaire, réalisés pour le compte d'Etats étrangers ou d'organisations internationales, de l'Etat, de ses établissements publics et concessionnaires.

3.8.3.2 Qui délivre les autorisations environnementales ?

Le préfet de département dans lequel se situe le projet est compétent.

A Paris, il s'agit du préfet de police.

Si le projet se situe sur plusieurs départements, les préfets intéressés délivrent conjointement l'autorisation.

3.8.3.3 Comment se déroule la procédure ?



A noter qu'il n'y a pas obligatoirement d'enquête publique ; il peut s'agir, en fonction des cas, d'une procédure de Participation du Public par Voie Electronique (PPVE).

3.8.3.4 En amont de la demande d'AE, le porteur du projet peut-il obtenir des informations en vue de préparer son dossier de demande ?

Oui, le porteur du projet peut adresser une demande d'informations en amont de sa demande d'AE, auprès de l'autorité compétente ([C. env., art. L. 181-5](#)).

A noter que les réponses apportées ne préjugent ni du contenu du dossier qui sera finalement nécessaire à l'instruction de la demande, ni de la décision qui sera prise.

Le porteur du projet peut également demander l'établissement d'un certificat de projet.

3.8.3.5 Comment dépose-t-on une demande d'autorisation environnementale ?

La demande d'AE peut être réalisée [en ligne](#). Afin d'accompagner les porteurs de projets dans cette démarche, un [guide de préparation de la téléprocédure de demande d'AE](#) est disponible.

A défaut, la demande d'AE doit être transmise en quatre exemplaires papier et sous forme électronique (clé USB), à l'aide du [formulaire Cerfa 15964*03](#).

3.8.3.6 Que doit contenir le dossier de demande ?

La demande d'AE comprend les éléments suivants ([C. env., art. R. 181-13](#)) :

- l'identité du demandeur :
 - pour les personnes physiques : nom, prénoms, date de naissance et adresse ;
 - pour les personnes morales : dénomination ou raison sociale, forme juridique, numéro de SIRET, adresse du siège social et qualité du signataire de la demande ;
- la mention du lieu où le projet doit être réalisé, ainsi qu'un plan de situation du projet à l'échelle 1/25 000^e, ou, à défaut, au 1/50 000^e, indiquant son emplacement ;
- un document attestant que le demandeur est le propriétaire du terrain ou qu'il dispose du droit d'y réaliser son projet ou qu'une procédure est en cours ayant pour effet de lui conférer ce droit ;
- une description de la nature et du volume de l'activité, l'installation, l'ouvrage ou les travaux envisagés, de ses modalités d'exécution et de fonctionnement, des procédés mis en œuvre, ainsi que l'indication de la ou des rubriques des nomenclatures dont le projet relève.

Cette description inclut les moyens de suivi et de surveillance, les moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident, ainsi que les conditions de remise en état du site après exploitation et, le cas échéant, la nature, l'origine et le volume des eaux utilisées ou affectées.

Pour les ICPE, elle inclut, le cas échéant, les mesures permettant une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau notamment par le développement de la réutilisation des eaux usées traitées et de l'utilisation des eaux de pluie en remplacement de l'eau potable ;
- l'étude d'impact ou l'évaluation des incidences environnementales ;

- les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier ;
- une note de présentation non technique.

Lorsque l'AE concerne un projet d'ICPE présentant de graves dangers ou inconvénients ([C. env., art. L. 512-1](#)), le dossier est complété par :

- le périmètre et les règles des servitudes d'utilité publique requises par le demandeur lorsque le projet porte sur une installation à implanter sur un site nouveau ([C. env., art. L. 515-8](#)) ;
- les procédés de fabrication que le demandeur mettra en œuvre, les matières qu'il utilisera, les produits qu'il fabriquera, de manière à apprécier les dangers ou les inconvénients de l'installation ;
- une description des capacités techniques et financières du demandeur ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d'autorisation, les modalités prévues pour les établir au plus tard à la mise en service de l'installation ;
- pour les installations destinées au traitement des déchets : l'origine géographique prévue des déchets, ainsi que la manière dont le projet est compatible avec les différents plans de prévention et gestion des déchets et le SRADDET ;
- pour les installations susceptibles d'émettre des gaz à effet de serre ([C. env., art. L. 229-6](#)) : une description :
 - des matières premières, combustibles et auxiliaires susceptibles d'émettre des gaz à effet de serre ;
 - des différentes sources d'émission de gaz à effet de serre de l'installation ;
 - des mesures de surveillance prises ;
 - un résumé non technique des informations mentionnées aux trois points précédents ;
- l'état de pollution des sols ([C. env., art. L. 512-18](#)) lorsque le projet emporte une modification substantielle ([C. env., art. L. 181-14](#)) et relève des catégories d'installations soumises à garanties financières ([C. env., art. L. 516-1](#)).

Lorsque cet état de pollution des sols présente des dangers ou inconvénients pour la santé, la sécurité ou la salubrité publiques, de nature à porter atteinte aux intérêts de protection de l'environnement, d'utilisation rationnelle de l'énergie, de conservation des sites, monuments et éléments du patrimoine archéologique ([C. env., art. L. 511-1](#)), le demandeur propose :

- soit les mesures de nature à éviter, réduire ou compenser cette pollution et le calendrier correspondant qu'il entend mettre en œuvre pour les appliquer ;
- soit le programme des études nécessaires à la définition de telles mesures ;
- pour les installations relevant de la rubrique 3000 de la nomenclature et soumises à la directive 2019/75/UE relative aux émissions industrielles : les compléments d'information mentionnés à l'[article R. 515-59 du Code de l'environnement](#) ;
- pour les installations subordonnées à la constitution de garanties financières ([C. env., art. R. 516-1](#) et [R. 515-101](#)) : le montant des garanties financières exigées ;
- un plan d'ensemble à l'échelle de 1/200^e au minimum indiquant les dispositions projetées de l'installation, l'affectation des constructions et terrains avoisinants, et le tracé de tous les réseaux enterrés existants. Une échelle réduite peut, à la requête du demandeur, être admise par l'autorité compétente ;
- une étude de dangers ([C. env., art. L. 181-25](#)) ;
- pour les installations à implanter sur un site nouveau : l'avis du propriétaire lorsqu'il n'est pas le demandeur, ainsi que celui du maire ou du président de l'EPCI compétent en matière d'urbanisme, sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de l'arrêt définitif de l'installation. Ces avis sont réputés émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours à compter de leur saisine par le demandeur.

D'autres pièces sont à joindre selon la nature du projet ([C. env., art. R. 181-13](#) et [D. 181-15-2](#)).

3.8.3.7 Que se passe-t-il en cas de demande incomplète ?

Lorsque l'instruction fait apparaître que le dossier n'est pas complet ou régulier, ou ne comporte pas des éléments suffisants pour en poursuivre l'examen, le préfet invite le demandeur à compléter ou régulariser le dossier dans un délai qu'il fixe ([C. env., art. R. 181-16](#)).

Le délai d'examen est alors suspendu.

3.8.3.8 Quels sont les délais d'examen du dossier ?

Le délai d'examen de la demande d'AE est :

- soit celui indiqué par le certificat de projet, lorsqu'un tel certificat comportant un calendrier d'instruction a été délivré et accepté par le demandeur ;
- soit de quatre mois à compter de la date de l'accusé de réception du dossier de demande.

Par exception, ce délai est porté à :

- cinq mois lorsqu'est requis :
 - l'avis du ministre chargé de l'environnement ou de l'Inspection Générale de l'Environnement et du Développement Durable (IGEDD) ([C. env., art. R. 122-6](#)) ;
 - l'avis du Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN) ou du Conseil National de la Protection de la Nature (CNPN) ou du ministre chargé, suivant les cas, de la protection de la nature ou des pêches maritimes ([C. env., art. R. 181-25](#), [R. 181-26](#), [R. 181-28](#) et [R. 181-32](#)) ;
- huit mois lorsque l'AE est demandée après une mise en demeure ([C. env., art. L. 171-7](#)).

Le préfet peut également prolonger le délai d'instruction pour une durée supplémentaire de quatre mois au plus, s'il l'estime nécessaire ; il informe le demandeur des motifs de cette décision.

Par ailleurs, le délai d'instruction est suspendu :

- en cas de dossier incomplet : le délai peut être suspendu à compter de l'envoi de la demande de complément ou de régularisation et jusqu'à la réception de la totalité des éléments nécessaires.
Les délais laissés aux autorités, organismes et personnes consultés dans cette phase d'examen sont alors également suspendus dans cet intervalle.
Le délai peut également être suspendu par le préfet dans l'attente de l'avis de l'autorité environnementale lorsque le projet est soumis à évaluation environnementale ([C. env., art. L. 122-1 V](#)) ;
- lorsque le projet est de nature à affecter un site Natura 2000 : le délai est suspendu dans l'attente de l'avis de la Commission européenne ([C. env., art. L. 414-5](#)) ;
- lorsque l'autorité compétente a demandé une tierce expertise ([C. env., art. L. 181-13](#)).

Textes de référence : [C. env., art. R. 181-16](#) et [R. 181-17](#)

3.8.3.9 Qui coordonne l'instruction de la demande d'autorisation ?

L'instruction de la demande d'autorisation est dirigée :

- par les services de la police de l'eau, lorsque le projet constitue principalement un IOTA ;
- par les services des ICPE, lorsque le projet constitue principalement une ICPE ;
- par le service désigné par le préfet de département dans les autres cas ; il peut notamment s'agir de la Mission Interservices de l'Eau et de la Nature (MISEN).

3.8.3.10 Quelles sont les autorités consultées ?

Peuvent être consultées dans le cadre de l'examen d'une AE (liste non exhaustive) :

Le directeur général de l'Agence Régionale de la Santé (ARS) ([C. env., art. R. 181-18](#)) :

Lorsque le projet est soumis à évaluation environnementale, le préfet consulte le directeur général de l'ARS de la ou des régions sur le territoire desquelles le projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur la santé publique.

Si le projet n'est pas soumis à évaluation environnementale, le préfet peut saisir le directeur général de l'ARS s'il estime que le projet est susceptible de présenter des dangers et inconvénients pour la santé et la salubrité publiques.

L'autorité environnementale ([C. env., art. R. 181-19](#)) :

Lorsque la demande d'AE porte sur un projet soumis à évaluation environnementale, le préfet transmet le dossier à l'autorité environnementale dans les quarante-cinq jours suivant le dépôt de la demande.

Il transmet à l'autorité environnementale, dès réception, l'avis du directeur général de l'ARS.

Le maire des communes d'implantation du projet en cas de servitudes d'utilité publique ([C. env., art. R. 181-20](#)) :

Lorsque le projet est susceptible de faire l'objet de servitudes d'utilité publique, le préfet en informe le maire de la ou des communes d'implantation, ainsi que le demandeur.

Si le maire demande l'institution d'une servitude dans le délai d'un mois suivant l'information qui lui a été faite, l'enquête relative au projet définissant la servitude et son périmètre est réalisée conjointement à l'enquête publique sur l'autorisation environnementale.

Le préfet coordonnateur du bassin en cas de dérogation aux objectifs des SDAGE ([C. env., art. R. 181-21](#)) :

Lorsque l'AE tient lieu de la dérogation aux objectifs du SDAGE ([C. env., art. L. 212-1 VII](#)), le préfet saisit le préfet coordonnateur du bassin pour avis conforme.

L'architecte des bâtiments de France ([C. env., art. R. 181-23](#)) :

Lorsque l'AE tient lieu d'autorisation au titre du Code du patrimoine, le préfet consulte l'architecte des bâtiments de France pour avis conforme.

Cet avis est rendu dans un délai de deux mois.

L'établissement public du parc national concerné ([C. env., art. R. 181-24](#)) :

Lorsque la demande d'AE porte sur des installations projetées dans un parc national, qui sont de nature à affecter de façon notable le cœur du parc ou les espaces maritimes du parc, le préfet saisit l'établissement public du parc pour avis conforme, à moins que le projet soit soumis à autorisation spéciale ([C. env., art. R. 181-56](#)).

La CDNPS et le ministre chargé des sites si le projet se situe dans un site classé ([C. env., art. R. 181-24](#)) :

Lorsque l'AE est demandée pour un projet pour lequel elle tient lieu de l'autorisation spéciale au titre des sites classés ou en instance de classement, le préfet saisit :

- la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS) pour avis ;
- après avoir recueilli l'avis précité, le ministre chargé des sites pour avis conforme.

Le silence gardé par le ministre chargé des sites au-delà du délai de quarante-cinq jours vaut avis défavorable.

La CDNPS et le CSRPN si le projet se situe dans une réserve naturelle ([C. env., art. R. 181-26](#)) :

Lorsque l'AE est demandée pour un projet pour lequel elle tient lieu de l'autorisation spéciale délivrée par l'Etat au titre des réserves naturelles, le préfet peut saisir pour avis la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS) ou le Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN).

Si le CDNPS ou le CSRPN rend un avis défavorable au projet, le préfet doit saisir le ministre de l'environnement, pour avis conforme.

L'office français de la biodiversité ([C. env., art. R. 181-27](#)) :

Lorsque la demande d'AE porte sur un projet d'activité susceptible d'altérer de façon notable le milieu marin d'un parc naturel marin, le préfet saisit pour avis conforme l'office français de la biodiversité ou, sur délégation, son conseil de gestion.

Le CSRPN ou le CNPN en cas de dérogation à la législation des espèces et milieux protégés ([C. env., art. R. 181-28](#)) :

Lorsque l'AE est demandée pour un projet pour lequel elle tient lieu de dérogation au titre de la législation des espèces et milieux protégés ([C. env., art. L. 411-2](#)), le préfet saisit pour avis le Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN), qui se prononce dans un délai de deux mois.

Par exception, le préfet saisit pour avis le Conseil National de la Protection de la Nature (CNPN), qui se prononce dans un délai de deux mois, dans les cas suivants :

- la dérogation dont l'AE tient lieu concerne une espèce figurant sur la liste des espèces vertébrées menacées d'extinction (C. env., art. [R. 411-8](#) et [R. 411-8-1](#)).
Si l'avis du CNPN est défavorable, le préfet saisit le ministre de l'environnement pour avis conforme , ainsi que, si la dérogation concerne une espèce marine, le ministre chargé des pêches maritimes ;
- la dérogation dont l'AE tient lieu concerne une espèce figurant sur la liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogée qu'après avis du CNPN ([C. env., art. R. 411-13-1](#)) ;
- la dérogation dont l'AE tient lieu concerne au moins deux régions administratives ;
- le préfet estime que la demande d'AE soulève une difficulté exceptionnelle.

Lorsque le CSRPN ou le CNPN sont consultés sur une demande de dérogation, ils rendent leur avis dans un délai de deux mois ; l'avis est réputé favorable à l'expiration de ce délai ([C. env., art. R. 411-13-2](#)).

Suivant la nature du projet d'installation d'éoliennes ([C. env., art. L. 181-32](#)) :

- Lorsque la demande d'AE porte sur un projet d'installation d'éoliennes, le préfet saisit pour avis conforme :
- Le ministre chargé de l'aviation civile :
 - pour ce qui concerne les radars primaires, les radars secondaires et les radiophares omnidirectionnels très haute fréquence (VOR), sur la base de critères de distance par rapport aux aérogénérateurs ;
 - pour les autres aspects de la circulation aérienne, sur tout le territoire et sur la base de critère de hauteur des aérogénérateurs ;
- Le ministre de la défense pour ce qui concerne les radars et les radiophares omnidirectionnels très haute fréquence (VOR) relevant de sa compétence ;
- L'architecte des bâtiments de France si l'AE tient lieu de l'autorisation relative à des travaux susceptibles de modifier l'aspect extérieur d'un immeuble protégé au titre des abords d'un monument historique ([C. patr., art. L. 621-32](#)) ou situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ([C. patr., art. L. 632-1](#)) ;
- L'EPCI chargé de la sécurité météorologique des personnes et des biens sur la base de critères de distance par rapport aux aérogénérateurs.

Ces avis sont rendus dans un délai de deux mois, sauf si le demandeur joint ces avis à son dossier de demande.

Un organisme extérieur dans le cadre d'une tierce expertise ([C. env., art. L. 181-13](#)) :

Lorsque le projet présente des dangers ou inconvénients d'une importance particulière, l'autorité compétente peut, tant lors de l'instruction d'une demande d'AE que postérieurement à sa délivrance, demander une tierce expertise afin de procéder à l'analyse d'éléments du dossier nécessitant des vérifications particulières.

Cette tierce expertise est effectuée par un organisme extérieur choisi en accord avec l'autorité compétente par le demandeur et aux frais de celui-ci.

3.8.3.11 En quoi consiste la consultation du public ?

La consultation du public peut prendre deux formes :

- Une enquête publique dans les deux cas suivants :
 - pour les projets soumis à évaluation environnementale ([C. env., art. L. 123-2 I](#)) ;
 - lorsque le préfet l'estime nécessaire en raison des impacts du projet sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement et les enjeux sociaux-économiques qui s'y attachent ;
 Textes de référence : [C. env., art. R. 123-1](#) et [R. 181-36](#) (sur les modalités d'organisation de l'enquête publique)
- Une procédure de Participation du Public par Voie Electronique (PPVE) :
 Dans les autres cas, la consultation du public est réalisée suivant une PPVE ([C. env., art. L. 123-19](#)).
 L'avis de participation est mis en ligne par le préfet au plus tard quinze jours suivant la date d'achèvement de la phase d'examen, sauf lorsque la demande d'AE entre dans l'un des cas où le préfet est tenu de rejeter la demande ([C. env., art. R. 181-34](#) et [R. 181-35](#)).
 Le dossier mis à la consultation du public contient les avis recueillis lors de la phase d'examen, ainsi que la tierce expertise le cas échéant.

3.8.3.12 Que se passe-t-il à l'issue de la procédure de participation du public ?

Dans les quinze jours suivant l'envoi par le préfet au demandeur du rapport du commissaire enquêteur ou de la synthèse des observations du public dans le cas d'une PPVE, le préfet transmet, pour information, la note de présentation non technique de la demande d'AE, ainsi que les conclusions motivées du commissaire enquêteur ou la synthèse des observations du public ([C. env., art. R. 181-39](#)) :

- à la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS) lorsque la demande d'AE porte sur une carrière et ses installations annexes ou une installation d'éolienne ;
- ou au Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST) dans les autres cas.

Le préfet peut au surplus solliciter l'avis de la CDNPS ou du CODERST sur les prescriptions dont il envisage d'assortir l'AE ou sur le refus qu'il prévoit d'opposer à la demande.

Dans ce cas, il en informe le demandeur au moins huit jours avant la réunion de la CDNPS ou du CODERST, lui en indique la date et le lieu, et lui transmet le projet qui fait l'objet de la demande d'avis.

Le demandeur est également informé de la faculté qui lui est offerte de se faire entendre ou représenter lors de cette réunion de la commission ou du conseil.

Le projet d'arrêté statuant sur la demande d'AE est communiqué par le préfet au demandeur, qui dispose d'un délai de quinze jours pour présenter ses observations éventuelles par écrit ([C. env., art. R. 181-40](#)).

Lorsque le préfet décide de consulter le CODERST ou la CDNPS, ces observations peuvent être présentées, à l'initiative du demandeur, lors de la réunion ; dans ce cas, si le projet n'est pas modifié, le projet d'arrêté ne lui sera pas de nouveau communiqué.

La décision finale prend la forme d'un arrêté d'autorisation (ou de refus) et fixe, lorsqu'il autorise l'installation, les dispositions techniques auxquelles celle-ci doit satisfaire.

L'arrêté est publié :

- une copie de l'arrêté est déposée à la mairie de la commune d'implantation du projet et peut y être consultée ;
- un extrait de l'arrêté est affiché à la mairie de la commune d'implantation du projet pendant une durée minimum d'un mois ;

- l'arrêté est adressé à chaque conseil municipal et autres autorités locales ayant été consultées ;
- l'arrêté est publié sur le site internet des services de l'Etat dans le département où il a été délivré, pendant une durée minimale de quatre mois.

3.8.3.13 Dans quel délai l'autorisation environnementale est-elle délivrée ?

Le préfet statue sur la demande d'AE :

- dans un délai de deux mois à compter de l'envoi par le préfet au demandeur du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur ([C. env., art. R. 123-21](#)) ou de la synthèse des observations et des propositions du public ([C. env., art. R. 123-46-1 II](#)) ;
- ou dans le délai prévu par le calendrier du certificat de projet, lorsqu'un tel certificat a été délivré et que l'autorité compétente et le demandeur se sont engagés à le respecter.

Ce délai est prolongé d'un mois lorsque l'avis de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS) ou du COnseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST) est sollicité.

Ces délais peuvent également être prorogés par arrêté motivé du préfet dans la limite de deux mois, ou pour une durée supérieure si le demandeur donne son accord.

Ces délais sont suspendus :

- lorsqu'une procédure de révision, modification ou mise en compatibilité d'un document d'urbanisme ayant pour effet de permettre la délivrance de l'AE est en cours jusqu'à l'achèvement de la procédure ;
- si, dans ces délais, le préfet demande une tierce expertise ([C. env., art. L. 181-13](#)), le délai étant alors suspendu à compter de la demande et jusqu'à la production de l'expertise.

Le silence gardé par le préfet à l'issue de ces délais vaut décision implicite de rejet.

Textes de référence : [C. env., art. L. 181-41](#) et [R. 181-41](#) et [R. 181-42](#)

3.8.3.14 Quelle est la durée de validité de l'autorisation ?

L'AE cesse de produire des effets ([C. env., art. R. 181-48](#)) lorsque le projet n'a pas été mis en service ou réalisé :

- soit dans le délai fixé par l'autorisation ;
- soit dans un délai de trois ans à compter du jour de la notification de l'autorisation, sauf cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de prorogation de délai.

Le défaut de mise en service ne doit toutefois pas être imputable à l'administration ([Conseil d'Etat, 22 mai 2012, n° 339504, publié](#)).

Le délai de validité de l'AE est suspendu en cas de recours contentieux à l'encontre de l'AE ou de l'autorisation d'urbanisme portant sur le projet.

3.8.3.15 Comment s'articulent l'AE et les autorisations d'urbanisme ?



[Agrandir dans un nouvel onglet](#)

3.9 Quelles sont les règles du Code de commerce à prendre en compte ?

[Mettre en favoris](#)

[Paragraphe principal](#)

3.9.1 Qu'est-ce qu'une autorisation d'exploitation commerciale ?

Certains projets d'aménagement commercial doivent faire l'objet d'une Autorisation d'Exploitation Commerciale (AEC) au titre des [articles L. 750-1 et suivants](#) et [R. 751-1 et suivants du Code de commerce](#) ou d'un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale ([C. urb., art. L. 425-4](#)).

L'AEC est nécessaire à l'exploitation des surfaces de vente au-deça d'un certain seuil (dans la plupart des cas, seuil de 1000 m²) ou encore pour l'exploitation de drives (à l'exception de certains cas : [C. com., art. 752-1](#)).

Elle s'obtient auprès de la Commission Départementale d'Aménagement Commercial (CDAC) et, le cas échéant, la Commission Nationale d'Aménagement Commercial (CNAC) .

Si le projet requiert un permis de construire, ce dernier tient lieu d'AEC dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la CDAC ou, le cas échéant, de la Commission Nationale d'Aménagement Commercial (CNAC) ([C. urb., art. L. 425-4](#)).

3.9.2 Quels projets nécessitent une autorisation d'exploitation commerciale ?

L'AEC est requise lorsque le projet dépasse un certain seuil de surface de vente, notamment :

Les projets peuvent être soumis à autorisation d'exploitation commerciale en fonction des mètres carrés de surface de vente qui sont autorisés, du secteur d'activité souhaité ou encore de la configuration du projet :

- La création ou l'extension d'un magasin de commerce de détail ou d'un ensemble commercial d'une surface de vente supérieure à 1 000 m², ou dépassant ce seuil à raison du projet ;
- Tout changement de secteur d'activité d'un commerce est également soumis à l'obtention d'une AEC, dès lors que le changement implique que la future surface de vente soit supérieure à :
 - 1 000 m² lorsque l'activité nouvelle est à prédominance alimentaire ;
 - 2 000 m² pour les autres types de commerces ;
- La réouverture d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 2 500 m², dont les locaux ont cessé d'être exploités pendant trois ans ;
- La création ou l'extension d'un drive.

Ne sont pas soumis à AEC les établissements suivants :

- Les restaurants ;
- Les pharmacies ;
- Les commerces de véhicules et motocycles ;
- Les stations de distribution des carburants ;
- Les halles et marchés d'approvisionnement au détail établis sur les dépendances du domaine public et dont la création est décidée par le conseil municipal ;
- Les commerces situés dans les zones de détaxe des aéroports (duty free) ;
- Les magasins de négoce ;
- Les commerces situés dans un secteur d'intervention d'une ORT si le projet n'a pas d'impact sur l'artificialisation du sol.

Textes de référence : C. com., art. [L. 752-1](#) et [L. 752-2](#)

3.9.3 Qu'est-ce qu'un ensemble commercial ?

Sont regardés comme faisant partie d'un même ensemble commercial, qu'ils soient ou non situés dans des bâtiments distincts et qu'une même personne en soit ou non le propriétaire ou l'exploitant, les magasins qui sont réunis sur un même site et qui :

- soit ont été conçus dans le cadre d'une même opération d'aménagement foncier, que celle-ci soit réalisée en une ou en plusieurs tranches ;
- soit bénéficient d'aménagements conçus pour permettre à une même clientèle l'accès des divers établissements ;
- soit font l'objet d'une gestion commune de certains éléments de leur exploitation, notamment par la création de services collectifs ou l'utilisation habituelle de pratiques et de publicités commerciales communes ;
- soit sont réunis par une structure juridique commune, contrôlée directement ou indirectement par au moins un associé, exerçant sur elle une influence dominante en vertu d'un contrat ou de clauses statutaires, ou ayant un dirigeant de droit ou de fait commun.

La création d'un ensemble commercial peut intervenir soit en une seule fois, soit par adjonction de magasins.

La création ou l'extension d'un ensemble commercial peut également résulter d'une modification des aménagements existants, sans construction dans le cas où une cellule commerciale serait divisée en deux ou encore sans , création de nouveaux magasins (ex. suppression d'un grillage entre deux parkings de magasins qui ne constituaient jusqu'alors pas un ensemble commercial).

Texte de référence : [C. com., art. L. 752-3](#)

3.9.4 Quelles surfaces faut-il prendre en compte dans le calcul de la surface de vente ?

La surface de vente doit s'entendre comme comprenant « la superficie des espaces couverts et non couverts, affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats ; à l'exposition des marchandises proposées à la vente ; au paiement des marchandises ; à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente ».

La [circulaire du 15 novembre 2023 relative aux modalités de calcul de la surface de vente en matière d'aménagement commercial](#) rappelle qu'en font partie :

- les espaces affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats : sas d'entrée et arrières-caisses d'un seul et unique magasin au sein d'un même bâtiment, allées de circulation entre les rayons, les escalators et ascenseurs reliant directement le parc de stationnement au magasin, etc. ;
- les espaces affectés à l'exposition de marchandise : l'emprise occupée par les rayonnages, les gondoles, les stands, etc. que ces derniers soient temporaires ou permanents ;
- les espaces affectés au paiement des marchandises : les caisses physiques et/ou automatiques, les bornes de paiement, les appareils permettant de scanner directement les achats en rayon, etc. ;
- les espaces affectés à la circulation du personnel pour présenter les marchandises : comptoirs de présentation, etc.

A contrario, ne sont pas considérés comme des espaces relevant de la surface de vente :

- les réserves, locaux sociaux, les chambres froides, les laboratoires, les locaux techniques, les espaces de circulation affectés aux issues de secours ayant vocation à ne pas être accessibles au public durant les heures d'ouverture de l'équipement commercial ;
- L'intégralité des espaces relevant du parc de stationnement (que ce dernier soit aérien, en silo ou en infrastructure) ainsi que les espaces affectés aux abris vélos, motocycles et les aires de livraisons non accessibles au public.

3.9.5 Qui doit faire la demande d'autorisation d'exploitation commerciale ?

La demande est présentée :

- soit par le ou les propriétaires du ou des terrains ou immeubles, ou par toute personne justifiant d'un titre du ou des propriétaires l'habilitant à exécuter les travaux, ou par le mandataire de l'une de ces personnes ;
- soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
- soit, dans le cas où un permis de construire n'est pas nécessaire, par toute personne justifiant d'un titre du ou des propriétaires l'habilitant à exploiter commercialement les immeubles ou par le mandataire de cette personne.

La demande précise la qualité du demandeur et la nature du projet.

Textes de référence : C. com., art. [R. 752-4](#) et [R. 752-5](#)

3.9.6 Que doit contenir le dossier de demande d'autorisation ?

Toutes les pièces et informations requises sont listées aux [articles R. 752-5 à R. 752-7 du Code de commerce](#).

Si le dossier est incomplet, la CDAC informe le maire des pièces manquantes.

Le maire transmet les pièces dans les trois jours suivant leur réception.

3.9.7 Où déposer la demande d'autorisation ?

Si le projet nécessite l'obtention d'un permis de construire, la demande est déposée comme une demande de permis de construire classique en mairie.

Le dossier sera transmis dans un délai de sept jours à la CDAC.

Si le projet ne nécessite pas de permis de construire, la demande est directement adressée à la CDAC.

3.9.8 Quel est le délai d'instruction d'une demande d'autorisation ?

La CDAC dispose en principe d'un délai de deux mois à compter de sa saisine pour se prononcer.

Ce délai ne court qu'à compter de la réception d'un dossier complet (C. com., art. [L. 752-14 II](#) ; [R. 752-10 al. 3](#) ; [R. 752-12 al. 4](#)).

Passé ce délai, et en cas de silence, la décision de la CDAC est réputée favorable.

Le délai d'instruction du permis de construire est donc majoré de deux mois lorsqu'une AEC est nécessaire ([C. urb., art. R. 423-25](#)).

3.9.9 Quels sont les cas de refus d'une autorisation ?

L'AEC peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation des objectifs et critères énoncés par la loi.

Focus

Focus sur les AEC engendrant une artificialisation des sols

Depuis la loi Climat et Résilience du 22 août 2021, il est interdit de délivrer une AEC pour un projet d'équipement commercial qui engendrerait une artificialisation des sols. L'interdiction frappe tous les projets dont la réalisation engendre sur le terrain d'assiette une augmentation de la superficie des terrains artificialisés par rapport à l'état des parcelles au 23 août 2021.

L'artificialisation est une altération durable de tout ou partie des fonctions écologiques d'un sol, en particulier de ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques, ainsi que de son potentiel agronomique par son occupation ou son usage ([C. urb., art. L. 101-2-1](#)).

En conséquence, le dossier de demande d'autorisation doit comprendre une présentation du projet en matière d'artificialisation des sols.

Peut-on déroger à l'interdiction d'artificialisation des sols ?

La création d'équipements commerciaux de plus de 10.000 m² de surface de vente ne souffre d'aucune exception ou encore la création ou l'extension de Drive soumis à AEC.

Toutefois, le Code de commerce prévoit plusieurs cas dérogatoires dans lesquels un projet pourrait se voir délivrer une AEC malgré une artificialisation des sols :

- La création d'un magasin de commerce de détail ou d'un ensemble commercial d'une surface de vente inférieure à 10 000 m² ;
- L'extension de la surface de vente d'un magasin de commerce de détail ou d'un ensemble commercial dès lors que la surface de vente totale dudit magasin ou ensemble commercial reste inférieure à 10 000 m² ;
- L'extension de la surface de vente d'un magasin de commerce de détail ou d'un ensemble commercial ayant déjà atteint le seuil des 10 000 m² ou devant le dépasser par la réalisation du projet, dans la limite d'une seule extension par magasin ou ensemble commercial et sous réserve que l'extension de la surface de vente soit inférieure à 1 000 m².

Pour les projets d'une surface de vente comprise entre 3 000 et 10 000 m², le projet est soumis à l'avis conforme du préfet.

Pour bénéficier de cette dérogation, le demandeur doit démontrer, par l'analyse d'impact, que son projet s'insère en continuité avec les espaces urbanisés dans un secteur au type d'urbanisation adéquat, qu'il répond aux besoins du territoire et qu'il obéit à l'un des critères suivants :

- L'insertion de ce projet dans le secteur d'intervention d'une Opération de Revitalisation de Territoire (ORT) ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ;
- L'insertion du projet dans une opération d'aménagement au sein d'un espace déjà urbanisé, afin de favoriser notamment la mixité fonctionnelle du secteur concerné ;
- La compensation par la transformation d'un sol artificialisé en sol non artificialisé ;
- L'insertion au sein d'un secteur d'implantation périphérique ou d'une centralité urbaine identifiés dans le document d'orientation et d'objectifs du SCoT entré en vigueur avant la publication de la loi Climat et Résilience face à ses effets ou au sein d'une Zone d'Activité Commerciale (ZAC) délimitée dans le règlement du PLUi entré en vigueur avant la publication de la même loi.

Le pétitionnaire doit donc joindre à sa demande d'AEC les éléments suivants :

- La justification de l'insertion du projet dans l'urbanisation environnante, notamment par l'amélioration de la mixité fonctionnelle du secteur, et de sa conformité avec les règles d'urbanisme en vigueur, ainsi que la justification de l'absence d'alternative à la consommation d'espace naturel, agricole ou forestier ; une carte du projet ou un plan est fourni à l'appui de cette justification ;
- Une description de la contribution du projet aux besoins du territoire, en s'appuyant notamment sur l'évolution démographique de ce dernier, le taux de vacance commerciale et l'offre de mètres carrés commerciaux déjà existants dans la zone de chalandise du projet ;
- De manière alternative :
 - soit la justification de l'insertion du projet dans un secteur d'intervention d'une ORT ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ; une carte du projet ou un plan est fourni à l'appui de cette justification ;
 - soit la justification de l'insertion du projet dans une opération d'aménagement telle que définie à l'[article L. 300-1 du Code de l'urbanisme](#) au sein d'un espace déjà urbanisé ; une carte du projet ou un plan est fourni à l'appui à cette justification ;
 - soit la justification que les mesures présentées permettent de compenser les atteintes prévues ou prévisibles, directes ou indirectes, occasionnées par la réalisation du projet, en transformant un sol artificialisé en sol non artificialisé afin de restaurer de manière équivalente ou d'améliorer les fonctions écologiques et agronomiques altérées par le projet ;

- soit la justification de l'insertion du projet au sein d'un secteur d'implantation périphérique ou d'une centralité urbaine, identifiés dans le document d'orientation et d'objectifs du SCoT, ou au sein d'une Zone d'Activité Commerciale délimitée dans le règlement du PLUi, entrés en vigueur avant le 23 août 2021 ; une carte du projet ou un plan est fourni à l'appui de cette justification.

Textes de référence : C. com., [art. L. 752-6 V](#) ; [R. 752-6](#)

3.10 Quelles sont les règles du Code pénal à prendre en compte ?

Mettre en favoris

Paragraphe principal

3.10.1 Quelles sont les infractions les plus fréquentes ?

Les délits et les peines prévus et réprimés par le Code pénal sont d'ordre public ; il ne peut y être dérogé contractuellement.

Parmi les infractions les plus fréquentes commises à l'occasion de l'acte de construire, il convient de mentionner, avec pour chacune d'elles, les incriminations connexes de tentative et de recel :

- Faux et usage de faux ;
- Escroquerie ;
- Abus de confiance ;
- Trafic d'influence ;
- Infractions au Code de commerce (entente, etc.) ;
- Infractions au Code de l'urbanisme (construction sans autorisation ou en méconnaissance de l'autorisation délivrée) ;
- Infractions au Code de l'environnement (travaux sans autorisation, atteinte à l'environnement ou exploitation illicite d'une ICPE) ;
- Infractions au Code de la construction et de l'habitation notamment pour la division de logements existants, etc.

3.10.2 Focus sur l'offre de concours

La présente boîte à outils n'a pas vocation à faire un inventaire complet de l'ensemble des infractions existantes.

Il apparaît toutefois nécessaire de s'attarder sur un chef d'infraction peu connu, dont les conséquences notamment sur le permis de construire peuvent se révéler délicates.

3.10.2.1 Qu'est-ce que l'offre de concours ?

L'offre de concours doit être distinguée du fonds de concours.

Dans le cadre de l'offre de concours, l'aide ne peut être apportée que pour des opérations de travaux publics (ex. création ou extension de réseaux publics, travaux sur des voies de circulation, etc.), tandis que le fonds de concours peut porter sur tout équipement public.

Les bénéficiaires de ces concours financiers sont donc nécessairement des personnes publiques.

Le fonds de concours désigne le versement de subvention entre un EPCI à fiscalité propre et ses communes membres afin de financer un équipement.

L'offre de concours peut se définir comme une contribution volontaire à une opération de travaux publics, en espèces (c'est-à-dire financière) ou en nature, apportée par une personne privée ou publique à une personne publique. Elle peut revêtir la forme d'une cession gratuite ou à prix très réduit d'immeubles, bâtis ou non.

Une [réponse ministérielle du 23 août 2018](#) en précise les contours :

- « L'offre de concours est le fait d'apporter une contribution, matérielle ou financière le plus souvent, à des travaux publics, c'est-à-dire à la réalisation, à l'entretien, à la rénovation d'un ouvrage public. [...]
- Il s'agit donc d'identifier dans un premier temps si l'objet du concours, l'auteur de l'offre, le bénéficiaire de l'offre et la forme d'aide correspondent bien aux critères jurisprudentiels de l'offre de concours :
- - l'objet du concours est une opération de travaux publics ;
- - l'auteur de l'offre : l'auteur peut être une personne privée comme une personne publique ;
- - le bénéficiaire de l'offre : la notion d'offre de concours ne s'applique que lorsqu'une personne publique apparaît comme partie à l'opération, en tant que bénéficiaire de la contribution [...] ;
- - le concours peut prendre la forme d'une aide financière ;
- - l'intérêt direct ou indirect de l'offrant à l'opération : la théorie jurisprudentielle des offres de concours suppose une contribution volontaire et gratuite de l'offrant à une opération de travaux publics à la réalisation de laquelle il est intéressé directement ou indirectement ;
- - la forme de l'offre : l'offre doit être expresse [...] ;
- - l'offre conditionnelle : une offre de concours peut être assortie de conditions expresse. Les conditions expresse sont directement résolutoires.
- En outre, les interventions financières des collectivités locales et plus particulièrement les financements destinés à leurs projets d'investissement sont encadrées par l'[article L. 1111-10 du CGCT](#) précité. Cet article précise que la participation minimale du maître d'ouvrage doit être de 20 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques à ce projet. Ce taux est fixé à 30 % dans le cadre d'opérations relatives aux domaines de compétences, prévus à l'[article L. 1111-9 du CGCT](#), pour lesquels la collectivité agit en qualité de chef de file. Toutefois, ce taux peut être abaissé jusqu'à 20 % dans le cadre de conventions territoriales. » ([Réponse ministérielle. JO Sénat du 23 août 2018, page 4364](#))

3.10.2.2 L'offre de concours obtenue en contrepartie d'une autorisation d'urbanisme est-elle prohibée ?

Oui, en principe l'offre de concours obtenue en contrepartie d'une autorisation d'urbanisme est prohibée.

Le juge s'attache à rechercher le lien qui existe entre l'autorisation d'urbanisme et l'offre de concours, lien qu'il découvre souvent dans la concomitance de l'offre et de l'autorisation, même si l'autorisation précède l'offre :

- « Compte tenu du délai ainsi écoulé entre la délivrance du permis en question, devenu définitif, et l'offre de concours de la pétitionnaire aux fins de contribuer au financement de l'aménagement de la voirie publique desservant le centre commercial qu'elle gère, cette offre de concours ne peut être regardée comme une

contribution aux dépenses d'équipement public imposées à la société pétitionnaire en sa qualité de constructeur ; » ([Cour administrative d'appel de Versailles, 4 octobre 2012, n° 10VE02568](#))

Cette prohibition est très étroitement encadrée et les exceptions sont rares.

Exemples de contributions prohibées :

- La cession à prix réduit d'un terrain à la commune pour réaliser un équipement public en contrepartie de la constructibilité d'autres terrains ([Cour administrative d'appel, 13 juin 1989, n° 89PA00088, publié](#)) ;
- Le financement d'une maison de jeunes ou d'une halte-garderie sur un terrain gratuitement cédé à la commune et attenant à celui sur lequel est obtenu un permis de construire ([Conseil d'Etat, 22 mars 1985, n° 47644, publié](#)) ;
- La contribution stipulée en contrepartie du raccordement du terrain à lotir au réseau d'assainissement ([Conseil d'Etat, 10 octobre 2007, n° 268205, publié](#)) ;
- Le fait d'avoir été proposée ou consentie d'une manière ou d'une autre par le constructeur ou aménageur n'empêche pas une participation échappant aux prévisions du Code de l'urbanisme d'être illégale si elle est liée à l'acte de construction ([Conseil d'Etat, 22 mars 1985, n° 47644, publié](#)).

3.10.2.3 Quels sont les cas dans lesquels l'offre de concours est légale ?

Pour être légale, la contribution doit être offerte en dehors de tout projet de construction ou dans l'intérêt exclusif du constructeur ([Conseil d'Etat, 5 mars 1975, n° 92655, publié](#) ; [Cour administrative d'appel de Lyon, 5 novembre 2009, n° 07LY00792](#)).

Il ne faut surtout pas confondre l'offre de concours avec les participations auxquelles peut être subordonnée la délivrance d'une autorisation d'urbanisme ([C. urb., art. L. 332-6 et suivants](#) ; v. en ce sens, [Cour administrative d'appel de Bordeaux, 11 mai 2006, n° 03BX00570](#)).

3.10.2.4 Quelles sont les conséquences de la prohibition ?

- Conséquences administratives :
L'offre de concours consentie en contrepartie de l'autorisation de construire est nulle ([Conseil d'Etat, 4 février 2000, n° 202981, publié](#)).
L'illégalité de la convention ainsi passée a pour conséquence la répétition des sommes versées à la collectivité et non l'annulation des permis de construire (à noter toutefois que les décisions de justice disponibles sur ce sujet portaient sur des permis de construire définitifs et insusceptibles d'être remis en cause).
- Conséquences pénales :
L'illégalité de la convention constitue pour la personne publique un délit prévu et réprimé par l'[article 432-10 du Code pénal](#) (jusqu'à cinq ans d'emprisonnement et 500.000 € d'amende, dont le montant peut être porté au double du produit de l'infraction).
La tentative est punie des mêmes peines.

4. Les règles incontournables localement

4.1 Le Schéma de Cohérence Territoriale

Mettre en favoris

Paragraphe principal

4.1.1 Qu'est-ce qu'un Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) ?

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) est un document de planification urbaine à l'échelle de plusieurs communes et groupements de communes. Il a pour but de mettre en cohérence l'ensemble des politiques sectorielles d'aménagement en matière d'urbanisme, d'habitat, de déplacements, d'économie et d'équipements commerciaux, de préservation des espaces agricoles, naturels et des paysages.

A ce jour, coexistent des SCoT « non modernisés » (dont l'élaboration ou la révision a été prescrite avant le 1^{er} avril 2021) et des SCoT « modernisés » (dont l'élaboration ou la révision a été prescrite après le 1^{er} avril 2021). L'[ordonnance n° 2020-744 du 17 juin 2020](#) relative à la modernisation des SCoT a effectivement réformé le contenu des SCoT, sans pour autant en modifier les objectifs.

4.1.1.1 Qu'est-ce qu'un SCoT « non modernisé » ?

Le SCoT « non modernisé » comprend :

- un rapport de présentation : il explique les choix retenus pour établir le PADD et le DOO, en s'appuyant sur un diagnostic du territoire et une évaluation environnementale ;

- un Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD) : il définit les objectifs de développement et d'aménagement du territoire.

A noter que les SCoT « non modernisés » doivent respecter les dispositions de la [loi Climat et résilience du 22 août 2021](#) en matière de lutte contre l'artificialisation des sols (objectif ZAN décliné dans les SRADDET puis, au travers des SRADDET, dans les SCoT au plus tard le 22 février 2027). En conséquence, le PADD doit fixer par tranche de dix années un objectif de réduction du rythme de l'artificialisation.

- un Document d'Orientation et d'Objectifs (DOO) : il détermine les objectifs et les principes de la politique d'urbanisme et d'aménagement.

Il définit notamment les principes liés :

- à la gestion économe des espaces ;
- à la protection des espaces agricoles, naturels et urbains ;
- à la politique de l'habitat au regard notamment de la mixité sociale ;
- au transport et aux déplacements ;
- aux équipements commerciaux, logistiques et artisanaux ;
- à la qualité urbaine, architecturale et paysagère : le DOO peut, par secteur, définir des normes applicables en l'absence de PLU ou de document d'urbanisme en tenant lieu ;
- aux équipements, services et réseaux de télécommunication électronique : le DOO peut définir des secteurs dans lesquels l'ouverture de nouvelles zones à l'urbanisation est subordonnée à l'obligation pour les travaux de respecter des critères de qualité renforcés ;

- aux performances environnementales et énergétiques : le DOO peut définir des secteurs dans lesquels l'ouverture de nouvelles zones à l'urbanisation est subordonnée à l'obligation pour les travaux de respecter des performances environnementales et énergétiques renforcées ;
- aux impératifs de protection du littoral, etc.
-

Focus

Focus sur les obligations minimales de stationnement imposées par le DOO :

Le DOO peut préciser, en fonction de la desserte en transports publics réguliers et, le cas échéant, en tenant compte de la destination des bâtiments :

- les obligations minimales ou maximales de réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés que les PLU et les documents d'urbanisme en tenant lieu doivent imposer ;
- les obligations minimales de réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules non motorisés que les PLU et les documents d'urbanisme en tenant lieu doivent imposer.

Ces dispositions ne sont pas applicables dans les territoires couverts par un PLU tenant lieu de plan de déplacements urbains.

4.1.1.2 Qu'est-ce qu'un SCoT « modernisé » ?

Le SCoT « modernisé » comprend :

- un Projet d'Aménagement Stratégique (PAS) : il définit les objectifs de développement et d'aménagement du territoire à un horizon de vingt ans ([C. urb., art. L. 141-3](#)) ;

Le PAS fixe en outre, par tranches de dix années, un objectif de réduction du rythme de l'artificialisation.

- un Document d'Orientation et d'Objectifs (DOO) : « règlement du SCoT », il détermine les conditions d'application du projet d'aménagement stratégique sous forme d'orientations générales d'organisation de l'espace, de coordination des politiques publiques et de valorisation des territoires ([C. urb., art. L. 141-4 et s.](#)).

Il repose sur la complémentarité entre :

- les activités économiques, artisanales, commerciales, agricoles et forestières ;
- une offre de logement et d'habitat renouvelée, l'implantation des grands équipements et services qui structurent le territoire, ainsi que l'organisation des mobilités en assurant le lien et la desserte ;
- les transitions écologique et énergétique (lutte contre l'étalement urbain, atténuation du réchauffement climatique, développement des énergies renouvelables, prévention des risques naturels, technologiques et miniers, objectifs chiffrés de consommation d'espaces naturels, etc.).

- En matière de politique de l'habitat, le DOO peut, suivant les circonstances locales, subordonner toute ouverture à l'urbanisation d'un secteur nouveau à la réalisation d'une évaluation environnementale.

En zone de montagne, le DOO définit notamment la localisation, la nature et la capacité globale d'accueil et d'équipement, des Unités Touristiques Nouvelles Structurantes (UTNS).

En zone littorale et maritime, il détermine des orientations favorisant un équilibre entre les enjeux environnementaux et les activités notamment économiques, résidentielles et touristiques, ainsi que celles relatives à l'accès au littoral et au partage des usages. Depuis la loi Climat et résilience, le SCoT doit intégrer la stratégie d'adaptation au recul du trait de côte.

Focus

Focus sur le Document d'Aménagement Artisanal, Commercial et Logistique (DAACL) :

Le DOO comprend un document déterminant les conditions d'implantation des équipements commerciaux qui, en raison de leur importance, sont susceptibles d'avoir un impact significatif sur l'aménagement du territoire, le commerce de centre-ville et le développement durable ([C. urb., art. L. 141-6](#)).

Le DAACL détermine les conditions d'implantation des constructions en fonction de leur surface, de leur impact sur l'artificialisation des sols et les équilibres territoriaux. Ces conditions privilégient la consommation économe de l'espace, notamment en entrée de ville, par la compacité des formes bâties, la protection des sols naturels, agricoles et forestiers, l'utilisation prioritaire des surfaces vacantes et l'optimisation des surfaces consacrées au stationnement.

Pour les équipements commerciaux, ces conditions portent également sur la desserte de ces équipements et leur qualité environnementale (performance énergétique, gestion des eaux, etc.), architecturale et paysagère.

La révision ou l'annulation du DAACL est sans incidence sur les autres documents du SCoT.

-
- des annexes ([C. urb., art. L. 141-15 à L. 141-19](#)) composée :
 - d'un diagnostic du territoire ;
 - d'une évaluation environnementale ;
 - de la justification des choix retenus pour établir le PAS et le DOO ;
 - d'une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers et de la justification des objectifs chiffrés de limitation de cette consommation définis dans le DOO ;
 - lorsque le SCoT tient lieu de plan climat-air-énergie territorial, les objectifs stratégiques et opérationnels d'atténuation du changement climatique, un programme d'actions à réaliser dans cette perspective, une carte identifiant les zones d'accélération, etc.

En cas de révision, de modification ou de mise en compatibilité du SCoT, les annexes sont complétées par l'exposé des motifs des changements apportés.

Chacun des éléments du SCoT peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques.

Textes de référence : [C. urb., art. L. 141-1 et s.](#) ; [art. R. 141-1 et s.](#)

4.1.2 Comment s'articulent les règles d'urbanisme avec les SCoT ?

Le SCoT, essentiellement au travers de son DOO, contient des règles opposables à l'administration et quelquefois aux utilisateurs du sol.

Les dispositions du SCoT constituent des servitudes d'urbanisme en tant qu'elles définissent des charges pesant sur un fond déterminé, opposables aux personnes réalisant certaines opérations ([Conseil d'Etat, 5 novembre 2003, n° 237383, publié](#)).

A l'exception des cas limitativement prévus par le Code de l'urbanisme, les SCoT doivent uniquement fixer des orientations et des objectifs, et non des prescriptions.

Pour cette raison, les PLU sont soumis à une simple obligation de compatibilité avec les orientations et objectifs du SCoT ([C. urb., art. L. 142-1](#)) (à propos du DOO d'un SCoT : [Conseil d'Etat, 18 décembre 2017 n° 395216, publié](#)).

Focus

Focus sur l'articulation des règles d'urbanisme en zone littorale (SCoT, PLU et loi Littoral)

La [loi ELAN du 23 novembre 2018](#) a fait des SCoT l'outil d'application de la loi Littoral, territoire par territoire.

Suivant l'[article L. 121-3 du Code de l'urbanisme](#), le SCoT précise les modalités d'application des dispositions d'urbanisme particulières au littoral.

En application de l'[article L. 131-4 du Code de l'urbanisme](#), le PLU doit être compatible avec le SCoT, qui lui-même doit être compatible à la loi Littoral ([Conseil d'Etat, 28 septembre 2020, n° 423087, publié](#)).

En présence d'un SCoT en zone littorale, la légalité du PLU s'appréciera par rapport, non pas aux dispositions de la loi Littoral, mais aux orientations du SCoT ; autrement dit, le SCoT fait « écran » entre le PLU et la loi Littoral. Seule condition, le SCoT doit être suffisamment précis.

Focus

Focus sur les règles applicables au permis de construire en zone littorale

Les précisions qu'un SCoT apporterait par rapport aux dispositions de la loi Littoral s'applique au permis de construire.

Si le SCoT comporte des dispositions précises et compatibles avec la loi Littoral, notamment sur la notion d'extension limitée de l'urbanisation dans les espaces proches du rivage, la légalité du permis de construire est appréciée à l'aune des précisions du SCoT ([Conseil d'Etat, 11 mars 2020, n° 419861, publié](#)).

4.1.3 Qui élabore les SCoT ?

Le SCoT est élaboré à l'initiative :

- soit d'un Etablissement Public de Coopération Intercommunal (EPCI), tel qu'une communauté de communes, une communauté urbaine, une communauté d'agglomération ou une métropole ;
- soit d'un groupement de collectivités territoriales, tel qu'un syndicat mixte.

Un établissement public spécifique ou un syndicat peut ainsi être créé pour l'élaboration d'un SCoT.

L'établissement public chargé de l'élaboration du SCoT est également chargé de sa révision, de sa modification, de sa mise en compatibilité et de son évaluation.

4.1.4 Quel est le périmètre d'un SCoT ?

Le périmètre du SCoT est déterminé localement au cas par cas ; à ce jour, 97 % du territoire national est couvert par un SCoT opposable ou en cours d'élaboration.

Le projet de périmètre est déterminé par l'EPCI compétent en matière de SCoT ([C. urb., art. L. 143-4](#)).

Le périmètre d'un SCoT doit répondre à quatre critères ([C. urb., art. L. 143-2 et L. 143-3](#)) :

- il délimite un territoire d'un seul tenant et sans enclave ;
- le cas échéant, il englobe obligatoirement l'intégralité du territoire des EPCI compétents en matière de SCoT ;
- il prend en compte :

- les déplacements et modes de vie quotidiens au sein du bassin d'emploi ;
- les besoins de protection des espaces naturels et agricoles ;
- les besoins et usages des habitants en matière de logements, d'équipements, d'espaces verts, de services et d'emplois ;
- les déplacements urbains tels que les déplacements entre domicile et travail mais également vers les équipements culturels, sportifs, sociaux et de loisirs ;
- en zone de montagne, la communauté d'intérêts économiques et sociaux à l'échelle d'une vallée, d'un pays ou d'un massif local ;
- il prend en compte les divers périmètres intercommunaux existants : les SCoT, les bassins de mobilité, les Programmes Locaux de l'Habitat (PLH), les chartes intercommunales de développement et d'aménagements, etc.

Le projet de périmètre du SCoT est communiqué au préfet, qui le soumet pour avis aux départements concernés.

Le préfet arrête le périmètre du SCoT, après avoir vérifié qu'il prenne bien en compte les critères imposés par le Code de l'urbanisme et permet « la mise en cohérence des questions d'urbanisme, d'habitat, de développement économique, de déplacements et d'environnement » ([C. urb., art. L. 143-6](#)).

En l'absence de SCoT, le préfet peut demander aux EPCI existants de délimiter un périmètre de SCoT ou d'étendre un périmètre de SCoT existant à proximité ([C. urb., art. L. 143-7 et L. 143-8](#)), lorsqu'il constate que :

- l'absence de SCoT nuit gravement à la cohérence des politiques publiques d'urbanisme, d'habitat, de développement économique et rural, de transports et de déplacements, de protection de l'environnement, ainsi qu'à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques ;
- l'absence de SCoT conduit à une consommation excessive de l'espace ;
- le périmètre du SCoT existant ne permet pas d'atteindre les objectifs définis à l'[article L. 143-6 du Code de l'urbanisme](#) en termes d'habitat, de développement économique et rural, de transports et de déplacements, et de protection de l'environnement.

Les EPCI concernés dispose d'un délai de six mois pour transmettre au préfet un projet de périmètre.

A défaut, le préfet propose un périmètre et le transmet aux communes et EPCI concernés, lesquels devront se prononcer sur ce périmètre sous trois mois, leur silence valant avis favorable.

Le préfet arrête le périmètre avec l'accord des EPCI et communes concernées. Lorsqu'il s'agit d'un nouveau périmètre, l'arrêté porte également création de l'établissement chargé de l'élaboration du SCoT.

4.1.5 Quelle est la procédure d'élaboration du SCoT ?

L'élaboration d'un SCoT comporte plusieurs phases successives.



Agrandir dans un nouvel onglet

La délibération de l'EPCI qui prescrit le SCoT :

L'EPCI chargé de l'élaboration du SCoT prescrit son élaboration par délibération.

Cette délibération, doit :

- préciser les objectifs poursuivis par le SCoT ;
- déterminer les modalités de la concertation.

Elle est transmise aux Personnes Publiques Associées (PPA) et à la Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF).

Cette délibération fait également l'objet :

- d'un affichage au siège de l'EPCI compétent et dans les mairies des communes concernées ;
- d'une publication au recueil des actes administratifs.
-

Le « porter à connaissance » :

Le préfet doit porter à connaissance de l'EPCI en charge de l'élaboration du SCoT :

- l'ensemble du cadre législatif et réglementaire à respecter ;
- les projets des collectivités territoriales et de l'Etat en cours d'élaboration ou existants, et notamment les Projets d'Intérêt Général (PIG) et les Opérations d'Intérêt National (OIN) ;
- à titre d'information, l'ensemble des études techniques utiles dont il dispose, notamment celles en matière de prévention des risques et de protection de l'environnement.
-

La phase d'association et de concertation dans le cadre de la préparation du projet de SCoT :

Lors de l'élaboration du SCoT, de nombreuses personnes ainsi que les différents services de l'Etat doivent être associés ou concertés.

L'EPIC en charge du SCoT peut également consulter tout organisme compétent même étranger.

L'avis du Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement (CAUE) peut être également sollicité.

Les Personnes Publiques Associées à l'élaboration du SCoT sont :

- l'Etat ;
- les régions ;
- les départements ;
- les autorités organisatrices des transports ([C. transp., art. L. 1231-1](#)) ;
- les EPCI compétents en matière de PLH ;
- les collectivités territoriales ou les établissements publics compétents en matière de Grande Opération d'Urbanisme (GOU) ([C. urb., art. L. 312-3](#)) ;
- les EPIC chargés d'une OIN ;
- les organismes de gestion des parcs nationaux ;
- les organismes de gestion des parcs naturels régionaux ;
- les chambres de commerce et d'industrie territoriales ;
- les chambres des métiers ;
- les chambres d'agriculture ;
- les sections régionales de la conchyliculture dans les communes littorales ;

- le gestionnaire d'infrastructure ferroviaire ayant au moins un passage à niveau ouvert au public dans l'emprise du schéma.

Sont en outre associés, dans les mêmes conditions :

- les syndicats mixtes de transports suivant l'objet de leurs missions ([C. transp., art. L. 1231-10 et L. 1231-11](#)) ;
- les EPCI chargés des SCoT limitrophes ;
- les établissements publics territoriaux de bassin et les établissements publics d'aménagement et de gestion de l'eau.

Textes de référence : [C. urb., art. L. 132-7 et L. 132-8](#)

Les personnes consultées à leur demande lors de l'élaboration du SCoT ([C. urb., art. L. 132-12](#)) peuvent être :

- les associations locales d'usagers agréées ;
- les associations de protection de l'environnement agréées ;
- la CDPENAF

L'EPCI en charge du SCoT peut également désigner des représentants d'organismes publics ou privés qui, du fait de leur activité ou de leur taille, ont vocation à contribuer à l'élaboration ou à la mise en œuvre du SCoT ([C. urb., art. L. 132-12-1](#)).

La concertation avec le public :

Les habitants, les associations et les autres personnes concernées doivent être consultés dans le respect des modalités de concertation prévues par la délibération prescrivant l'élaboration du SCoT.

L'EPIC en charge du SCoT fixe librement les modalités de cette concertation ; le juge s'assure uniquement que l'association du public a lieu suffisamment en amont du processus décisionnel, afin de permettre une bonne information de la population et de recueillir ses observations avant que ne soit arrêté le projet de SCoT.

-

Le débat sur les orientations générales du PAS :

L'organe délibérant de l'EPCI en charge de l'élaboration du SCoT doit débattre sur les orientations générales du projet d'aménagement stratégique.

Ce débat doit avoir lieu quatre mois au plus tard avant l'examen du projet de SCoT.

Texte de référence : [C. urb., art. L. 143-18](#)

-

L'arrêt du projet de SCoT :

L'EPCI arrête, par délibération, le projet de SCoT lorsque celui-ci est suffisamment avancé.

Cette délibération fait l'objet d'une publicité par affichage au siège de l'EPCI et dans chacune des mairies.

Il ne doit pas s'écouler moins de quatre mois entre le débat sur les orientations du PAS et l'examen du projet de SCoT.

-

La phase de consultation sur le projet de SCoT :

Le projet de SCoT arrêté fait l'objet d'une large consultation auprès :

- de toutes les personnes publiques associées à l'élaboration du SCoT ;
- des membres de l'établissement public du SCoT ;
- des autres EPCI qui en font la demande ;
- des communes limitrophes ;
- de la CDPENAF si le projet de SCoT prévoit une réduction d'espaces agricoles, naturels ou forestiers ;
- du comité de massif si le SCoT est totalement ou partiellement situé en zone de montagne ou s'il prévoit la création d'une ou plusieurs Unités Touristiques Nouvelles (UTN) ;
- aux organismes d'Habitations à Loyer Modéré (HLM) qui en font la demande s'ils possèdent des logements situés sur le territoire de l'EPCI.

Ces personnes disposent d'un délai de trois mois pour faire part de leur avis, leur silence valant avis favorable.

•

La commission de conciliation :

Un EPCI ou une commune, membre de l'établissement public en charge du SCoT, peut estimer que l'un de ses intérêts essentiels est compromis par les dispositions du projet en lui imposant des contraintes excessives.

Dans cette hypothèse, l'EPCI ou la commune peut saisir le préfet d'une demande de modification du projet, dans un délai de trois mois à compter de la transmission du projet de SCoT.

Le préfet doit consulter la commission de conciliation avant de donner un avis motivé sur les modifications.

Si les modifications ne sont pas acceptées malgré un avis favorable du préfet, la commune ou l'EPCI peut décider de se retirer de l'établissement public en charge du SCoT.

-

L'enquête publique sur le projet de SCoT :

Le projet de SCoT est soumis à enquête publique par le président de l'EPCI ([C. urb., art. L. 143-22](#)).

A l'issue de l'enquête, le projet de SCoT peut être modifié pour tenir compte de son résultat. Les modifications ne doivent toutefois pas remettre en cause l'économie générale du projet et doivent procéder de l'enquête.

-

L'approbation et l'entrée en vigueur du SCoT :

A l'issue de l'enquête publique, le projet de SCoT (éventuellement modifié) est approuvé par délibération de l'organe délibérant de l'EPCI chargé de son élaboration ([C. urb., art. L. 143-23](#)).

Cette délibération fait ensuite l'objet d'une publicité identique aux précédentes délibérations :

- affichage pendant un mois au siège de l'EPCI chargé de l'élaboration du SCoT et dans les mairies des communes concernées ;
- publication au recueil des actes administratifs.

Le SCoT et la délibération qui l'approuvent sont en outre publiés sur le Géoportail de l'urbanisme.

Le SCoT approuvé est transmis au préfet dans le cadre du contrôle de légalité ; il n'est exécutoire qu'à l'expiration d'un délai de deux mois après cette transmission.

4.1.6 Quelle peut être l'évolution d'un SCoT ?

4.1.6.1 La révision ou la modification du SCoT

Le SCoT peut être révisé, modifié ou mis en compatibilité.

Révision du SCoT ([C. urb., art. L. 143-29](#)) :

La procédure de révision doit être utilisée chaque fois qu'il est question de changer ses orientations définies par le Projet d'Aménagement Stratégique (PAS) ou certaines dispositions du DOO.

Ces mêmes changements sont toutefois soumis à modification lorsqu'ils ont pour objet de soutenir le développement des énergies renouvelables.

La procédure de révision est la même que celle utilisée pour son élaboration.

Modification du SCoT ([C. urb., art L. 143-32 et s.](#)) :

La procédure de modification est plus légère. Elle ne sera utilisée que si les orientations du PAS ne sont pas modifiées et s'il s'agit de changer certaines dispositions du DOO. On parle alors de modification « de droit commun ».

Cette modification est engagée à l'initiative du président de l'EPCI en charge du SCoT.

Le projet de modification est adressé pour avis aux personnes consultées lors de son élaboration. Il est ensuite soumis à enquête publique. Enfin, la modification, éventuellement amendée à la suite de l'enquête publique, est approuvée par une délibération de l'EPCI qui en a la charge.

L'entrée en vigueur du SCoT modifié est précédée d'une publicité et d'une transmission au préfet.

Il existe, par ailleurs, une procédure de modification simplifiée pour rectifier une erreur matérielle par exemple.

La procédure est la même que précédemment sauf qu'un simple avis du public se substitue à la procédure d'enquête publique.

L'entrée en vigueur du SCoT modifié à l'issue d'une procédure simplifiée est précédée d'une publicité et d'une transmission au préfet, mais ce dernier n'a pas la possibilité de s'y opposer.

4.1.6.2 La procédure de mise en compatibilité

Le SCoT doit être compatible avec les documents d'aménagement du territoire ayant une valeur juridique supérieure (dispositions particulières au littoral et aux zones de montagne, SDRIF, PADDuC, les chartes des PRN et PN, les SRADDET, etc.) ([C. urb., art. L. 131-1 et L. 131-2](#)).

Lorsqu'un SCoT doit être rendu compatible avec un tel document, l'EPCI en est informé par le préfet et doit engager une procédure de révision ou de modification selon les cas.

A défaut, le préfet engage une procédure de mise en compatibilité. A cet effet, il adresse à l'EPCI un dossier indiquant les motifs pour lesquels il considère justifiée la mise en compatibilité du SCoT.

Dans un délai de deux mois, l'EPCI fait connaître à l'autorité compétente de l'Etat s'il entend opérer les modifications demandées.

A défaut d'accord ou de délibération approuvant la modification à l'issue d'un délai d'un an à compter de la transmission du dossier par le préfet, ce dernier engage et approuve la mise en compatibilité du SCoT.

La mise en compatibilité du schéma fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de l'EPCI en charge du SCoT et des PPA.

Le projet de mise en compatibilité est ensuite soumis à enquête publique.

A son issue, l'EPCI en charge du SCoT émet un avis sur le projet de mise en compatibilité ; cet avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans le délai de deux mois.

Enfin, la mise en compatibilité du SCoT est approuvée par arrêté préfectoral, qui entrera en vigueur après les mesures de publicité.

Textes de référence : [C. urb., art L. 143-40 et s.](#)

4.1.6.3 L'évaluation du SCoT

Six ans au plus tard après la délibération approuvant le SCoT, la dernière délibération portant révision complète de ce schéma ou celle ayant décidé son maintien dans le cadre d'une procédure de mise en compatibilité, l'EPCI doit procéder à une analyse des résultats de l'application du schéma.

Cette analyse est communiquée au public, à l'autorité compétente de l'Etat et à l'autorité compétente en matière d'environnement.

A la suite de cette analyse, l'EPCI délibère sur le maintien en vigueur du SCoT ou sur sa révision.

A défaut d'une telle délibération, le SCoT est caduc.

Texte de référence : [C. urb., art L. 143-28](#)

4.1.6.4 L'abrogation du SCoT

Le SCoT est, de facto, abrogé lorsque :

- l'EPCI n'a pas réalisé son évaluation au bout de six ans (cf. 4.1.6.3) ;
- l'EPCI est dissous, ou se voit retirer ou transférer sa compétence.

4.2 Le Plan Local d'Urbanisme

Mettre en favoris

Paragraphe principal

4.2.0 Préambule

Les communes et EPCI peuvent ou non être dotés de documents locaux d'urbanisme (plan local d'urbanisme, carte communale, etc.). Dans certains cas, leur territoire peut également être soumis à des règles spéciales (loi Littoral, lois Montagne I et II, etc.).

A noter qu'en l'absence de document local d'urbanisme :

- les communes et leurs EPCI sont soumises au Règlement National d'Urbanisme (RNU) (cf 3.2.1) ;
- la constructibilité des terrains est définie par la règle de constructibilité limitée (cf 3.2.1.8).

4.2.1 Qu'est-ce qu'un plan local d'urbanisme (PLU) ?

Créé par la [loi du 13 décembre 2000](#) relative à la solidarité et au renouvellement urbain, dite loi « SRU », en remplacement du Plan d'Occupation des Sols (POS), le plan local d'urbanisme est un document de planification urbaine à l'échelle de la commune (PLU) ou de l'intercommunalité (PLUi).

Son établissement relève des EPCI, sauf lorsqu'une commune membre d'une communauté de communes ou d'une communauté d'agglomération a fait le choix de ne pas transférer sa compétence en la matière à l'intercommunalité.

Le PLU fixe les règles relatives à l'utilisation du sol, directement opposables aux utilisateurs du sol.

Ces règles constituent des contraintes limitatives du droit de propriété prises dans l'intérêt général, autrement dénommées « servitudes administratives ».

Focus

Focus sur les règles ne pouvant pas être édictées par un PLU

Le PLU ne peut comporter que des règles de fond, et non des règles de procédure ou de compétence.

Il ne peut ainsi pas subordonner la réalisation d'un projet à un certain type d'autorisation (permis de construire, d'aménager, etc.) qui ne serait pas prévu par le Code d'urbanisme.

Le PLU ne peut pas davantage subordonner la délivrance d'une autorisation à l'accord de l'architecte-conseil de la collectivité ([Conseil d'Etat, 21 mars 1986, n° 61817, publié](#)) ou l'aval d'une commission municipale d'urbanisme ([Conseil d'Etat, 2 novembre 1998, n° 69680](#)). A l'heure où fleurissent les commissions d'avant-projet, ce principe mérite d'être rappelé.

De même, dans le cadre des demandes d'autorisation d'urbanisme, le PLU ne peut pas exiger des documents qui ne seraient pas prévus par le Code de l'urbanisme (à propos d'une étude d'ensoleillement et d'un plan faisant apparaître les constructions environnantes : [Conseil d'Etat, 9 octobre 1989, n° 101022](#)).

L'ensemble du territoire est couvert par un PLU unique, y compris les espaces qui peuvent apparaître comme dépourvus d'enjeu. Il existe toutefois quelques exceptions à ce principe :

- des exceptions permanentes en présence d'un PSMV ([C. urb., art. L. 153-1](#)) ;

- des exceptions transitoires lorsque le territoire intercommunal ou communal n'est pas couvert par un PLU unique, à la suite par exemple d'une annulation partielle du PLU par le juge administratif :
 - en cas d'annulation partielle du PLU, l'EPCI ou la commune doivent engager sans délai la procédure d'élaboration du PLU pour la partie de territoire concernée par l'annulation ;
 - en cas d'annulation totale, la collectivité doit élaborer un PLU pour l'ensemble du territoire.

4.2.2 Que contient le PLU ?

Le PLU est composé de :

- un rapport de présentation ;
- un Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD) ;
- des Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP) ;
- un règlement et ses documents graphiques ;
- des annexes.
-



Agrandir dans un nouvel onglet

4.2.2.1 Le rapport de présentation

Il a pour vocation d'expliquer les choix retenus dans le PADD, les OAP et le règlement, à partir d'un diagnostic territorial.

Le diagnostic est établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière :

- de développement économique ;
- de surfaces et de développement agricoles ;
- de développement forestier ;
- d'aménagement de l'espace ;
- d'environnement ;
- d'équilibre social de l'habitat ;
- de transports ;
- de commerce, d'équipements et de services.

Depuis 2019, le rapport de présentation doit intégrer une évaluation environnementale.

Le rapport de présentation du PLU n'a pas de portée réglementaire directe, seuls les OAP et le règlement étant opposables aux utilisateurs du sol. Il a, en revanche, une portée réglementaire indirecte dans la mesure où il peut éclairer l'interprétation qu'il convient de retenir du règlement et des OAP.

Textes de référence : [C. urb., art. L. 151-4](#) ; [art. R. 151-1 à R. 151-5](#)

4.2.2.2 Le projet d'aménagement et de développement durable

Le PADD définit les orientations en matière d'environnement, d'habitat, d'activité économique, de déplacements et d'équipement. Il prend appui sur le rapport de présentation pour définir un projet pour le territoire.

Le PADD justifie les dispositions réglementaires du PLU que sont les OAP et le règlement ; les OAP doivent être élaborées en cohérence avec le PADD.

Il n'a pas de portée réglementaire directe, mais a toutefois une portée réglementaire indirecte dans la mesure où il peut éclairer l'interprétation qu'il convient de retenir des OAP et du règlement.

Le PADD n'est pas opposable aux autorisations d'urbanisme.

En revanche, lorsqu'un PLU est en cours d'élaboration et que les orientations du PADD débattues en conseil municipal traduisent un état d'avancement suffisant du futur plan, il appartient à l'autorité saisie d'une demande de permis de construire de les prendre en compte pour apprécier si la construction envisagée serait de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan et, si tel est le cas, surseoir à statuer sur la demande d'autorisation ([Conseil d'Etat, 1^{er} décembre 2006, n° 296543, publié](#)).

Texte de référence : [C. urb., art. L. 151-5](#)

4.2.2.3 Les orientations d'aménagement et de programmation

Les orientations particulières des OAP complètent les orientations générales du PADD, avec lesquelles elles doivent être en cohérence.

Elles n'imposent pas des contraintes précises, mais déterminent des objectifs à atteindre ; elles peuvent être écrites ou prendre la forme de schémas d'aménagement.

Le Code de l'urbanisme n'est pas d'une grande clarté sur le contenu des OAP. Toutefois, parmi les orientations les plus importantes qu'elles doivent contenir, on retient celles en matière :

- d'environnement : les OAP doivent définir des conditions d'aménagement garantissant la prise en compte des qualités architecturales, urbaines et paysagères des espaces dans la continuité desquels s'inscrit la zone, notamment les entrées de ville.

Lorsque dans certains secteurs de zones U ou AU le règlement ne comporte pas de règles, les OAP doivent comporter des dispositions sur la qualité de l'insertion architecturale, urbaine et paysagère, ainsi que sur la qualité environnementale et la prévention des risques ;

- d'activité économique : en l'absence de SCoT, les OAP doivent définir les localisations préférentielles des commerces, ainsi que les conditions d'implantation des équipements commerciaux ;
- de déplacements : les OAP peuvent préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics.

En l'absence de prescriptions dans le règlement, les OAP doivent comporter des dispositions relatives aux besoins en matière de stationnement ;

- d'équipements : les OAP peuvent préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics.

Elles peuvent également définir la localisation prévue pour les principaux ouvrages publics, les installations d'intérêt général et les espaces verts, lorsque le projet d'aménagement urbain est réalisé dans le cadre d'une Zone d'Aménagement Concerté (ZAC).

L'[article L. 152-2 du Code de l'urbanisme](#) prévoit que les OAP sont opposables aux autorisations d'urbanisme et que les certificats d'urbanisme doivent en faire mention.

Les projets de construction doivent, en conséquence, être compatibles (et non conformes) avec les OAP ([Conseil d'Etat, 8 novembre 2017, n° 402511, publié](#)). En d'autres termes, les projets ne doivent pas « contrarier » la réalisation des objectifs poursuivis par les OAP ([Conseil d'Etat, 30 décembre 2021, n° 446763, publié](#)).

Cette compatibilité s'apprécie en procédant à une analyse globale des effets du projet sur les différents objectifs de l'OAP, à l'échelle de la zone à laquelle ils se rapportent ([Conseil d'Etat, 18 novembre 2024, n° 489066, publié](#)).

Les périmètres des quartiers ou secteurs où elles s'appliquent sont délimités sur les documents graphiques du règlement du PLU.

Textes de référence : [C. urb., art. L. 151-6 à L. 151-7-2](#)

4.2.2.4 Le règlement du PLU

Le règlement fixe les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs de l'action menée par les collectivités territoriales en matière d'urbanisme ([C. urb., art. L. 101-1 à L. 101-3](#)), en cohérence avec le PADD.

Il est constitué d'une partie écrite et d'une partie graphique (plan de zonage).

Toute règle qui ne serait pas incluse formellement dans le règlement écrit ou dans ses documents graphiques n'est pas opposable aux utilisateurs du sol (sous réserve des énonciations des OAP).

En pratique, il convient de :

- déterminer dans quelle zone se situe le terrain d'assiette du projet à l'aide du plan de zonage ;
- puis de consulter les pièces écrites applicables à la zone considérée.
-

Le règlement écrit :

Le règlement écrit fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune des zones.

Il est souvent accompagné d'un lexique ayant la même portée réglementaire que les règles dont il explicite les termes.

Le règlement écrit est composé :

- de règles objectives, c'est-à-dire qui ne nécessitent en principe pas d'interprétation.

Il s'agit de servitudes métriques, telles que l'obligation d'implanter un bâtiment à une distance minimale d'une limite séparative, des obligations en termes de hauteur maximale, ou des limites d'emprise au sol.

Ces règles peuvent également consister en des contraintes chiffrées, telles que l'obligation de réaliser un nombre minimal ou maximal de places de stationnement, de planter un certain nombre d'arbres, ou encore de réaliser tel pourcentage de logements sociaux.

Elles ne sont pas susceptibles d'interprétation mais font preuve, en revanche, d'une certaine rigidité en ne permettant pas la prise en compte de la spécificité de chaque projet.

- de mesures qualitatives :

Elles définissent des objectifs à atteindre.

Il en va notamment ainsi de l'obligation de placer la façade des bâtiments dans la continuité de celle des bâtiments voisins ou de l'obligation de tenir compte dans la conception de la façade du style du bâti voisin.

Quelquefois, ces mesures vont aménager les règles objectives afin de leur conférer une certaine souplesse (ex. obligation de s'implanter à l'alignement des voies publiques sauf si le raccordement aux bâtiments voisins justifie un alignement différent).

-

Le plan de zonage (ou documents graphiques) :

Il est réalisé sur un fond de plan cadastral, ce qui permet de visualiser les voies publiques, les limites de parcelles, les bâtiments existants, etc.

Le plan de zonage fixe le champ d'application spatial des règles écrites.

Tout le territoire communal ou intercommunal doit être inclus dans l'une des quatre catégories de zones définies par le Code de l'urbanisme :

- Zone urbaine (U) ;
- Zone à urbaniser (AU) ;
- Zone agricole (A) ;
- Zone naturelle et forestière (N).

Il est possible de créer au sein de ces quatre catégories des zones à vocation et réglementation différentes. C'est le cas en particulier pour la zone U, dont les zones différenciées sont identifiées par l'adjonction d'une seconde lettre (UA, UB, UC, etc.).

Zones U :

Ce sont les zones urbaines, plus précisément les zones déjà urbanisées et réputées suffisamment équipées en voiries et réseaux divers.

La zone U couvre également des espaces non encore urbanisés ou peu urbanisés qu'il est prévu soit de densifier, soit de requalifier (ex. transformation d'un secteur d'activité économique en secteur urbain mixte).

Zones AU :

Ce sont les zones à urbaniser qui ne sont pas encore équipées en voirie et en réseaux divers (eau, électricité et assainissement).

Il faut distinguer :

- les zones « I AU » dites « urbanisables immédiatement » : elles comportent des réseaux suffisants à leur périphérie et qui ont vocation à être urbanisées soit dans le cadre d'une opération d'aménagement qui va comprendre l'ensemble des réseaux divers et voiries manquants, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes ([C. urb., art. R.151-20](#)) ;
- et les zones « II AU » : elles ne seront urbanisables qu'après une modification ou une révision du PLU parce qu'elles ne sont pas équipées en voiries et réseaux divers dans leur pourtour.

Zones A :

Ce sont les zones agricoles qui correspondent à des espaces à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres.

Ces zones ne peuvent recevoir, sauf exceptions, des constructions ou même des aménagements autres qu'agricoles ou collectifs.

Focus

Focus sur les secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées :

Le PLU peut délimiter au sein des zones A des Secteurs de Taille Et de Capacité d'Accueil Limitées (STECAL) dans lesquels sont admises les constructions.

Cette exception vise à permettre la densification et l'extension de hameaux très nombreux dans les territoires ruraux. Ce sont autant de petites zones U dans une zone plus conséquente classée A.

Le caractère exceptionnel des STECAL s'apprécie au regard des caractéristiques propres à chaque territoire, du type d'urbanisation du secteur, de la distance entre les constructions, de la qualité de la desserte par les réseaux ou les équipements collectifs.

Dans cette hypothèse le règlement écrit doit préciser les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions, les conditions relatives au raccordement aux réseaux publics, ainsi que les conditions relatives à l'hygiène et à la sécurité.

Zones N :

Les zones N sont les zones naturelles et forestières qu'il convient de protéger à raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt notamment sur un plan esthétique, historique et écologique.

Comme pour les zones A, les constructions y sont en principe interdites (sauf exceptions pour les constructions agricoles et équipements collectifs).

Textes de référence : [C. urb., art. L. 151-8 à L. 151-42-1](#)

4.2.2.5 Les annexes du PLU

Les annexes du PLU permettent aux porteurs de projet de prendre connaissance de l'ensemble des contraintes à prendre en considération dans l'élaboration de leur projet, issues à la fois du PLU lui-même, du Code de l'urbanisme ou d'autres législations.

Il convient de distinguer :

- Les annexes réglementaires, opposables aux projets de construction ([C. urb., art. R. 151-51 à R. 151-53](#)) ;
- Les annexes informatives, ajoutées par les auteurs du PLU (cahier des recommandations architecturales, chartes paysagères, études, etc.).

Les annexes réglementaires comprennent :

- Les servitudes d'utilité publique, notamment :
 - Les servitudes relatives à la conservation du patrimoine naturel, culturel, etc. ;
 - Les servitudes relatives à l'utilisation de certaines ressources et équipements (électricité, gaz, énergie hydraulique, réseaux de chaleur et de froid, mines et carrières, canalisations, communications, etc.) ;
 - Les servitudes relatives à la défense nationale ;

- Les servitudes relatives à la salubrité et la sécurité publique (PPRN, PPRT, servitudes relatives sur des terrains riverains à des cours d'eau, servitudes situées autour des installations nucléaires, etc.).
- Les périmètres, plans et schémas imposant des contraintes réglementaires, tels que :
 - les périmètres dans lesquels s'exerce le Droit de Préemption Urbain (DPU) ;
 - les Zones d'Aménagement Concerté (ZAC) ;
 - les périmètres des secteurs relatifs au taux de la taxe d'aménagement ;
 - les périmètres à l'intérieur desquels l'autorité compétente peut surseoir à statuer sur les demandes d'autorisation ;
 - les périmètres d'intervention pour la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains ;
 - les schémas d'aménagement de plage
 - les plans d'exposition au bruit des aérodrômes ;
 - le périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, dans lesquels des prescriptions d'isolement acoustique ont été édictées ;
 - le plan des zones à risque d'exposition au plomb ;
 - les bois ou forêts relevant du régime forestier ;
 - les Secteurs d'Information sur les sols (SIS) ;
 - le règlement local de publicité ;
 - les périmètres des biens inscrits au patrimoine mondial et de leur zone tampon, etc.

Les annexes réglementaires sont opposables aux demandes d'autorisations d'urbanisme. Il est donc important de toujours en prendre connaissance afin de s'assurer qu'aucune servitude d'utilité publique ou d'urbanisme ne s'oppose au projet.

Par ailleurs, même si elle n'est pas annexée au PLU, une servitude d'utilité publique est opposable dès lors qu'elle a été notifiée au propriétaire ([Conseil d'Etat, 23 septembre 2021, n° 432650, publié](#)). Il convient donc d'interroger le porteur du projet avant de conclure à l'absence de servitude opposable.

En revanche, la circonstance qu'une servitude, prise en compte par les auteurs du PLU pour classer le secteur en zone N, ne figure pas en annexe du PLU a pour seul effet de la rendre inopposable aux demandes d'autorisations d'urbanisme, sans remettre en cause le classement de la zone ([Cour administrative d'appel de Lyon, 6 juillet 2004, n° 01LY00120](#)).

4.2.3 Quelle est la personne publique compétente en matière de PLU ?

En principe, le PLU est élaboré et adapté à un échelon intercommunal.

Par exception, certaines communes ont conservé la compétence en la matière :

- les communes qui ne sont pas membre d'un EPCI compétent en matière d'urbanisme ; il s'agit de la Ville de Paris ainsi que quatre îles maritimes mono-communales : Bréhat, Sein, Ouessant et Yeu ;
- les communes membres d'un EPCI qui se sont opposées au transfert de compétence à l'EPCI.

4.2.4 Quel est le processus d'élaboration d'un PLU ?

La procédure s'engage par une délibération de l'organe délibérant de l'EPCI ou du conseil municipal qui prescrit l'élaboration du PLU. Cette délibération doit préciser les objectifs poursuivis par le futur PLU.

La délibération fait l'objet de mesures de publicité. Elle est ensuite transmise au préfet, qui transmet à l'EPCI ou à la commune le cadre législatif et réglementaire à respecter. Puis, l'Etat est associé à l'élaboration du PLU.

Lorsque le projet de PLU est suffisamment avancé, les Personnes Publiques Associées (PPA) sont consultées sur ce projet. La phase de consultation est suivie d'une enquête publique.

Le projet de PLU, éventuellement modifié au vu du résultat des consultations et de l'enquête publique, est enfin approuvé par délibération de l'organe délibérant de l'EPCI ou du conseil municipal.

La délibération du conseil communautaire ou du conseil municipal qui approuve le PLU est une décision administrative réglementaire ; elle est susceptible d'être contestée dans le cadre d'un recours en annulation dès son approbation ([Conseil d'Etat, 18 avril 1988, n° 74008, publié](#)).

En revanche, tant que le PLU n'a pas été approuvé, les actes pris dans le cadre de la procédure ne sont pas susceptibles de recours (à l'exception de la délibération initiale prescrivant l'élaboration ou la révision du PLU qui peut être contestée en tant que telle devant le tribunal administratif).



Agrandir dans un nouvel onglet



Agrandir dans un nouvel onglet

4.2.5 Quel est le processus d'évolution d'un PLU ?

Le PLU peut être révisé, modifié ou faire l'objet d'une mise en compatibilité :

- La révision intervient en général en cas de changement d'orientation du PADD ; les OAP et le règlement doivent alors être mis en cohérence avec ce nouveau PADD. Mais la révision peut concerner des points plus ponctuels et limités tels que l'ouverture à l'urbanisation d'une zone à urbaniser à terme (zone II AU).
- La procédure de révision à la suite d'un changement d'orientation du PADD est calquée sur la procédure d'élaboration d'un PLU ; pour les autres cas, il existe une procédure de révision simplifiée.
- La modification intervient chaque fois que les aménagements envisagés ne portent que sur les dispositions réglementaires du PLU (OAP et règlement).
- En fonction de l'importance de la modification, s'appliqueront soit une procédure de modification normale avec enquête publique, soit une procédure de modification simplifiée avec avis public.
- La mise en compatibilité du PLU est rendue nécessaire en cas d'évolution des normes qui lui sont supérieures, par exemple le SCoT. Ces mises en compatibilité sont demandées par le préfet et approuvées par lui sous la forme d'un arrêté préfectoral.

A noter enfin qu'une simple mise à jour des annexes est également possible.



Agrandir dans un nouvel onglet

4.2.6 Quelle est la portée juridique des dispositions du PLU ?

4.2.6.1 Quelle est l'articulation du PLU avec son environnement juridique ?



Agrandir dans un nouvel onglet

4.2.6.2 Quelles règles du PLU sont opposables aux autorisations d'urbanisme ?

Le PLU est doté de règles opposables et donc normatives.

Cela signifie notamment que les demandes d'autorisations d'urbanisme doivent respecter ces règles ; à défaut, l'autorisation sera refusée.

Sont opposables aux autorisations d'urbanisme :

- les OAP ;
- le règlement du PLU et ses documents graphiques ;
- les servitudes d'utilité publique annexées au PLU.

Le PLU est également doté de documents dépourvus de valeur normative :

- Inopposabilité (de principe) du rapport de présentation :
Les indications contenues dans le rapport de présentation d'un PLU ne sont pas opposables lors de la délivrance d'une autorisation d'urbanisme. Toutefois, elles peuvent être prises en compte par le juge pour interpréter les dispositions imprécises ou obscures du règlement du PLU.
- Inopposabilité du PADD :
Le règlement du PLU doit en revanche être élaboré en cohérence avec les orientations du PADD. Il ne doit donc contenir aucune disposition contraire à celles-ci.

4.2.7 Quelles règles s'appliquent lorsque la construction est à cheval entre deux zones du PLU ?

Il est tout à fait possible de réaliser une construction à cheval sur deux zones d'un PLU.

Dans ce cas, il convient de traiter chaque partie de terrain ou de construction suivant les règles de la zone dont elle relève.

Par exemple, une construction à usage d'habitation peut être édifiée à cheval sur deux zones si, et seulement si, cette affectation est admise par le règlement de chaque zone.

Le projet pris dans sa globalité respectera donc les règles applicables aux deux zones.

En cas de construction indivisible, celle-ci doit respecter l'ensemble des règles applicables aux différentes zones concernées.

A noter que la notion de propriété ou d'unité foncière, voire de parcelle cadastrale, est sans incidence lorsqu'il s'agit de déterminer les règles applicables à une zone, dont le tracé peut diviser une même propriété, unité foncière ou parcelle.

4.2.8 Comment peut-on contester la légalité d'un PLU ?



Agrandir dans un nouvel onglet

4.2.9 Qu'advient-il en cas d'annulation partielle ou totale d'un PLU ?

-

Concernant les demandes d'autorisation en cours d'instruction :

Les dispositions annulées du PLU sont inopposables aux autorisations d'urbanisme en cours d'instruction.

Le service instructeur doit en écarter systématiquement l'application et engager la procédure permettant de modifier ou supprimer les dispositions illégales du PLU (révision, modification, etc.).

En cas d'annulation du PLU, le document immédiatement antérieur redevient applicable ([C. urb., art. L. 600-12](#)) (ex. le plan d'occupation des sols applicable immédiatement avant l'entrée en vigueur du PLU).

Ce document ne peut faire l'objet d'aucune procédure d'évolution pendant une durée de 24 mois.

A défaut de PLU exécutoire à l'issue de cette période, le règlement national d'urbanisme s'applique. En outre, les demandes d'autorisation sont instruites conformément à l'article L. 422-6 du Code de l'urbanisme (instruction ou avis du préfet) ([Conseil d'Etat, 7 juillet 2021, n° 435493](#)).

Si le document antérieur s'avère également illégal, le principe général suivant lequel l'administration ne peut faire application d'un règlement illégal s'applique, sauf si l'illégalité du document antérieur résulte d'un vice de procédure ou de compétence ([Conseil d'Etat, avis, 9 mai 2005, n° 277280, publié](#)).



Concernant les autorisations déjà délivrées :

L'annulation du PLU n'entraîne pas l'annulation automatique des autorisations d'urbanisme délivrées.

Elles sont en effet sécurisées si les trois conditions suivantes sont cumulativement réunies :

- Le délai de trois mois durant lequel l'administration peut retirer le permis de construire, d'aménager, de démolir ou la décision d'opposition est purgé : l'autorisation d'urbanisme ne peut alors plus être retirée qu'à la demande du bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à déclaration préalable ;
- Le délai de recours des tiers ou du déféré préfectoral est purgé ;
- L'annulation du PLU repose sur un motif étranger aux règles applicables au projet ([C. urb., art. L. 600-12-1](#)).

Lorsque le permis a été délivré depuis moins de trois mois, l'autorité qui l'a délivré (maire ou préfet selon les cas) peut décider de le retirer. Elle doit pour cela mettre en œuvre une procédure contradictoire afin que le bénéficiaire du permis puisse présenter ses observations écrites ou orales.

Dans tous les cas, l'administration n'est pas tenue d'alerter les bénéficiaires de permis de l'annulation du PLU ni de la fragilité qui affecte leur autorisation.

•

Concernant les refus de permis de construire et d'aménager et les décisions d'opposition à une déclaration préalable :

L'annulation du PLU ayant servi de fondement au refus ou à la décision d'opposition entraîne l'annulation de ces décisions défavorables qui ont été contestées en temps utile (dans les 2 mois suivant leur notification).

Les décisions de refus de permis ou d'opposition à une déclaration préalable ne constituant pas des « décisions créatrices de droit », elles peuvent être retirées dans un délai de quatre mois par l'administration si elles sont illégales ([CRPA, art. L. 243-3](#)).



Cas particulier des lotissements ([C. urb, art. L. 442-14](#)) :

L'autorisation de lotir (permis d'aménager ou décision de non-opposition) a pour effet de cristalliser les droits à construire pendant cinq ans, à compter soit de la décision de non-opposition à la déclaration préalable, soit de la déclaration d'achèvement du lotissement (cf 5.9.5).

Cela signifie que les permis de construire délivrés dans un lotissement (ayant fait l'objet d'une autorisation de lotir) ne peuvent être refusés ou assortis de prescriptions spéciales sur le fondement de règles d'urbanisme nouvelles qui interviendraient pendant ce délai de cinq ans.

A noter que le délai de trois mois dont dispose l'administration pour contester la conformité des travaux du lotissement est sans incidence sur le déclenchement du délai de cinq ans de cristallisation des droits à construire ([Conseil d'Etat, 19 juillet 2017, n° 396775, publié](#)).

Le principe de cristallisation des droits à construire ne s'applique toutefois pas en cas d'annulation d'un PLU entraînant la remise en vigueur du document antérieur ([Conseil d'Etat, 30 septembre 2019, n° 421889, publié](#)). Le document antérieur n'est en effet pas assimilable à une « règle nouvelle » au sens de l'[article L. 442-14 du Code de l'urbanisme](#).

En revanche, l'annulation partielle d'un PLU, pour un motif étranger aux règles d'urbanisme applicables aux lotissement, ne fait pas obstacle au maintien de ces règles et n'affecte donc pas les autorisations de lotir délivrées sur leur fondement.

4.3 Le Plan d'Occupation des Sols

Mettre en favoris

Paragraphe principal

Les Plans d'Occupation des Sols (POS) ont été remplacés en 2000 par les PLU ; dans certaines circonstances, ils peuvent toutefois encore s'appliquer. En cela, ils constituent des règles d'urbanisme temporaires.

4.3.1 Qu'est-ce qu'un Plan d'Occupation des Sols (POS) ?

Le plan d'occupation des sols (POS) a été créé par la [loi n° 67-1253 du 30 décembre 1967](#) d'orientation foncière.

Ce document d'urbanisme avait pour fonction de « fixer, dans le cadre des orientations des schémas directeurs, les règles générales et les servitudes d'utilisation du sol ».

Il déterminait, pour une durée de dix à quinze ans, le programme des aménagements possibles sur le territoire d'une commune.

4.3.2 En quoi consiste la caducité des POS ?

La [loi SRU n° 2000-1208 du 13 décembre 2000](#) prévoyait le remplacement progressif des POS par des PLU.

Après plusieurs reports, la date limite de remplacement a été fixée au 31 décembre 2020.

Les POS encore en vigueur en 2020 sont ainsi devenus caducs au 1^{er} janvier 2021 et ne sont donc plus applicables.

Les communes ou EPCI qui n'avaient pas adopté de PLU ou de document d'urbanisme en tenant lieu à cette date sont désormais régies par le RNU (cf 3.2.1).

4.3.3 Existe-t-il encore des cas où le POS est applicable ?

Oui, par exception, les POS sont encore applicables dans certaines circonstances.

Lorsque le PLU ou la carte communale a été annulé, le document immédiatement antérieur – généralement un POS – redevient applicable ([C. urb., art. L. 174-6](#)).

Dans ce cas, le POS redevient applicable pendant un délai de 24 mois, mais la commune est dans l'impossibilité de le faire évoluer. Elle doit pendant ce délai procéder à l'adoption d'un PLU ou d'une carte communale.

Si, après ce délai de 24 mois, aucun PLU ou carte communale n'a été adopté, le territoire sera régi par le RNU.

A noter que le point de départ de ce délai est la date de lecture du jugement ou de l'arrêt ordonnant l'annulation du PLU ([Conseil d'Etat, 18 décembre 2009, n° 307272](#)), et non celle de sa notification.

Les autorisations d'urbanisme délivrées entre la lecture du jugement annulant le PLU et sa notification devront se soumettre non pas au PLU annulé, mais aux règles antérieures remises en vigueur depuis la lecture du jugement ([Réponse ministérielle, JO Sénat du 20 décembre 2018, JO Sénat, page 6596](#)).

4.4 Les règles applicables en site patrimonial remarquable

Mettre en favoris

Paragraphe principaux

4.4.0 Préambule

Dans un but de simplification et de rationalisation de la politique patrimoniale, la [loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016](#) relative à la liberté de création et au patrimoine, dite loi « LCAP », a créé le régime unique des Sites Patrimoniaux Remarquables (SPR).

Désormais, le régime des SPR englobe ou se substitue aux régimes :

- des secteurs sauvegardés régis par un Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV) ;
- des Aires de mise en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine (AVAP) régies par un règlement d'AVAP ;
- des Zones de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP) régies par un règlement de ZPPAUP.

Textes de référence : [C. patr., art. L. 631-1 à L. 633-1](#), et [R. 631-1 à R. 642-1](#)

4.4.1 Que sont devenus les secteurs sauvegardés, les AVAP et les ZPPAUP ?

Les secteurs sauvegardés, les AVAP et les ZPPAUP existants avant le 8 juillet 2016, date d'entrée en vigueur de la loi LCAP, sont devenus de plein droit, à cette date, des SPR sur le même périmètre.

A noter toutefois que les PSMV des secteurs sauvegardés restent applicables dans le périmètre du SPR, tandis que les règlements des AVAP et des ZPPAUP sont remplacés par un Plan de Valorisation de l'Architecture et du Patrimoine (PVAP) à compter de l'adoption d'un SPR.

4.4.2 Comment est créé un SPR ?

Une procédure de classement peut être lancée sur proposition de :

- l'autorité compétente en matière de documents d'urbanisme (commune, communauté de communes ou d'agglomération, métropole et autres EPCI) ;
- la Commission Nationale du Patrimoine et de l'Architecture (CNPA) ;
- la Commission Régionale du Patrimoine et de l'Architecture (CRPA).

Dans le cadre de la procédure de classement en SPR, le ministre de la culture doit solliciter :

- l'accord de l'autorité compétente en matière de documents d'urbanisme (cet accord n'est pas nécessaire si le classement a lieu sur proposition de cette autorité) ;
- l'avis de la ou les communes concernées ;
- l'avis de la CNPA.

Le classement en SPR nécessite l'organisation d'une enquête publique environnementale à l'initiative du préfet.

Les SPR sont ensuite classés par :

- décision du ministre de la culture lorsque l'autorité compétente en matière de documents d'urbanisme a donné son accord ([C. patr., art. L. 631-2](#)) ;

- décret en Conseil d'Etat, après avis de la CNPA, à défaut d'accord de l'autorité compétente en matière de documents d'urbanisme.

4.4.3 Que recouvre un SPR ?

Sont classés au titre des SPR les villes, villages ou quartiers dont la conservation, la restauration, la réhabilitation ou la mise en valeur présente, d'un point de vue historique, architectural, archéologique, artistique ou paysager, un intérêt public.

Sont également susceptibles d'être classés au titre des SPR les espaces ruraux et les paysages qui forment avec ces villes, villages ou quartiers un ensemble cohérent ou susceptibles de contribuer à leur conservation ou à leur mise en valeur.

L'acte classant le SPR en délimite le périmètre ([C. patr., art. L. 631-2](#)).

La modification de ce périmètre est possible selon la même procédure que pour le classement d'un SPR.

4.4.4 Le tracé du SPR est-il annexé au PLU ou à la carte communale ?

Le classement au titre des SPR a le caractère de servitude d'utilité publique affectant l'utilisation des sols dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel.

Le tracé du SPR doit donc, sans délai, être annexé au PLU ou à la carte communale ([C. patr., art. R. 631-4](#)). A défaut, les prescriptions du SPR ne sont pas opposables aux autorisations d'urbanisme.

4.4.5 Quels documents régissent les SPR ?

Deux documents d'urbanisme peuvent régir un SPR :

- Un Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV) peut être établi sur tout ou partie du SPR ;
- Les parties du SPR non couvertes par le PSMV sont, quant à elles, régies par un Plan de Valorisation de l'Architecture et du Patrimoine (PVAP).

L'avis de la CNPA sur le classement au titre du SPR indique le document d'urbanisme permettant la protection, la conservation et la mise en valeur effectives du patrimoine culturel ([C. patr., art. L. 631-3](#)).

4.4.5.1 Le plan de sauvegarde et de mise en valeur

Le Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV) est un document de planification, prévu pour assurer la sauvegarde et la mise en valeur des SPR.

Contenu du PSMV :

Le PSMV comprend obligatoirement :

- Un rapport de présentation qui explique les choix retenus pour établir le PSMV et leur compatibilité avec le PADD du PLU lorsqu'il en existe un.

Il est fondé sur un diagnostic comprenant :

- un inventaire du patrimoine historique, urbain, architectural, archéologique, artistique et paysager ;

- une analyse de l'architecture par immeuble ou groupe d'immeubles présentant des caractéristiques architecturales homogènes (intérieurs et extérieurs), des modes constructifs et des matériaux.
- Un règlement comprenant :
 - des règles écrites : prescriptions relatives à la qualité architecturale des constructions neuves ou existantes (matériaux, implantation, volumétrie et abords), règles relatives à la conservation ou à la mise en valeur du patrimoine, identification des immeubles (bâtis ou non) à mettre en valeur ou à requalifier ;
 - un document graphique : périmètre du plan, typologie des constructions, identification des immeubles (bâtis ou non) protégés, conditions spéciales le cas échéant (implantation, morphologie, dimensions des constructions, matériaux du clos et couvert) ;
 - des annexes.

Textes de référence : [C. urb., art. R. 313-2 et s.](#)

Le PSMV peut comporter des Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP) qui peuvent, par quartier ou secteur, prévoir les actions et opérations d'aménagement nécessaires pour :

- mettre en valeur l'environnement, notamment les continuités écologiques, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine ;
- lutter contre l'insalubrité ;
- permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune.

Textes de référence : [C. urb., art. R. 313-4](#) et [L. 151-7](#)

Règles édictées par le PSMV :

Le PSMV peut comporter l'indication des immeubles ou des parties intérieures ou extérieures d'immeubles dont :

- la démolition, l'enlèvement ou l'altération sont interdits et dont la modification est soumise à des conditions spéciales ;
- la démolition ou la modification peut être imposée à l'occasion d'opérations d'aménagement publiques ou privées.

En outre, le PSMV peut protéger les éléments d'architecture et de décoration, les immeubles par nature ou les effets mobiliers attachés à perpétuelle demeure au sens des [articles 524 et 525 du Code civil](#), situés à l'extérieur ou à l'intérieur d'un immeuble.

Les PSMV instaurant une interdiction générale et absolue de modifier les immeubles répertoriés par le plan sont en revanche illégaux ([Conseil d'Etat, 22 juillet 2021, n° 438247, publié](#)).

Le règlement du PSMV peut prévoir des adaptations mineures aux prescriptions qu'il édicte à l'occasion de l'examen d'une demande d'autorisation de travaux. Dans ce cas, l'accord de l'architecte des bâtiments de France (ABF) est spécialement motivé sur ce point.

Articulation des PSMV avec les PLU :

A l'intérieur de son périmètre, le PSMV tient lieu de plan local d'urbanisme. Autrement dit, le règlement du PSMV se substitue à celui du PLU.

Toutefois, le PSMV doit être compatible avec le PADD du PLU lorsqu'il existe ([C. urb. art. L. 313-1](#)).

Le PLU définit des règles par « zone », alors que le PSMV prévoit une prescription à la parcelle en identifiant très précisément les immeubles et espaces non bâtis à protéger, à requalifier et à faire évoluer.

Le PSMV protège les intérieurs des immeubles, ce que le PLU ne peut pas faire.

4.4.5.2 Le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine

Contenu du PVAP :

Le PVAP est composé de :

- un rapport de présentation des objectifs du plan, fondé sur un diagnostic comprenant lui-même :
 - un inventaire du patrimoine et des éléments paysagers situés sur le périmètre couvert par le plan ;
 - une analyse de l'architecture par immeuble ou groupe d'immeubles présentant des caractéristiques architecturales homogènes, y compris des éléments de décoration, des modes constructifs et des matériaux ;
- un règlement qui comprend :
 - des prescriptions relatives à la qualité architecturale des constructions neuves ou existantes, notamment aux matériaux ainsi qu'à leur implantation, leur volumétrie et leurs abords ;
 - des règles relatives à la conservation ou à la mise en valeur du patrimoine bâti et des espaces naturels ou urbains ;

- la délimitation des immeubles (bâties ou non) à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et les prescriptions permettant d'assurer leur conservation ou leur restauration ;
- un document graphique : périmètre du plan, typologie des constructions, identification des immeubles (bâties ou non) protégés, conditions spéciales le cas échéant (implantation, morphologie, dimensions des constructions, matériaux du clos et couvert).

Le règlement du PVAP peut prévoir des adaptations mineures aux prescriptions qu'il édicte à l'occasion de l'examen d'une demande d'autorisation de travaux. Dans ce cas, l'accord de l'architecte des bâtiments de France (ABF) est spécialement motivé sur ce point.

Articulation des PVAP avec les PLU :

Pour être opposable, comme toute servitude d'utilité publique, le PVAP doit être annexé au PLU ([C. urb., art. L. 151-43](#)).

Par ailleurs, le PLU doit être mis en conformité avec le PVAP annexé.

4.4.6 Quelles sont les spécificités du régime d'autorisations des travaux en SPR ?

Le régime d'autorisation diffère selon que le périmètre est couvert ou non par un PSMV.

Certains travaux sont soumis à une autorisation spéciale au titre des SPR, à savoir :

- Les travaux susceptibles de modifier l'état des parties extérieures des immeubles bâtis, y compris du second œuvre, ou des immeubles non bâtis ;
- Les travaux susceptibles de modifier l'état des éléments d'architecture et de décoration, immeubles par nature ou effets mobiliers attachés à perpétuelle demeure, lorsque ces éléments, situés à l'extérieur ou à l'intérieur d'un immeuble, sont protégés par le PSMV ;
- Les travaux susceptibles de modifier l'état des parties intérieures du bâti lorsque le PSMV est mis à l'étude et tant qu'il n'est pas adopté.

4.4.7 L'autorisation spéciale au titre des SPR est-elle soumise à l'accord de l'ABF ?

Oui en principe, mais il existe des exceptions.

- Principe : accord de l'ABF

L'autorisation spéciale au titre des SPR est subordonnée à l'accord de l'ABF. Cet accord peut être assorti de prescriptions ([C. patr., art. L. 632-2](#)).

A défaut de réponse de l'ABF dans un délai d'un mois à compter de saisine, il est réputé avoir donné son accord.

- Exceptions : avis simple de l'ABF

L'autorisation spéciale au titre des SPR peut être soumise à un avis simple de l'ABF lorsqu'elle porte sur :

- des antennes-relais de radiotéléphonie mobile ou de diffusion du très haut débit par voie hertzienne et leurs systèmes d'accroche ainsi que leurs locaux et installations techniques ;
- des opérations relatives à l'habitat dans des installations insalubres ou impropres (CCH, art. L. 522-1) ;

- des mesures prescrites pour les immeubles à usage d'habitation déclarés insalubres à titre irrémédiable (CSP, art. L. 1331-28) ;
- des mesures prescrites pour des immeubles à usage d'habitation menaçant ruine ayant fait l'objet d'un arrêté de péril ([CCH, art. L. 511-2](#)) et assorti d'une ordonnance de démolition ou d'interdiction définitive d'habiter.
- En cas de silence de l'ABF pendant un mois à compter de sa saisine, cet avis est réputé favorable.
-

4.4.8 Comment sont délivrées les autorisations spéciales au titre des SPR ?

4.4.8.1 Qui peut déposer une demande d'autorisation spéciale au titre des SPR ?

La demande d'autorisation de travaux peut être effectuée :

- par le propriétaire du terrain, son mandataire ou une personne attestant être autorisée par le propriétaire à exécuter les travaux ;
- en cas d'indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ;
- par une personne ayant qualité pour bénéficier d'une expropriation pour cause d'utilité publique.

Texte de référence : [C. patr., art. R. 621-96-1](#)

4.4.8.2 Comment dépose-t-on la demande d'autorisation ?

La demande d'autorisation est adressée en lettre recommandée ou déposée en mairie auprès de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés.

Le dossier de demande d'autorisation, fourni en trois exemplaires, doit comprendre :

- une notice de présentation des travaux envisagés indiquant les matériaux utilisés et les modes d'exécution des travaux ;
- un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ;
- un plan de masse faisant apparaître les constructions, les clôtures, la végétation et les éléments paysagers existants et projetés lorsque les travaux portent sur l'aménagement ou la modification du terrain ;
- deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et dans le paysage lointain.

Texte de référence : [C. patr., art. R. 621-96-3](#)

4.4.8.3 Comment est instruite la demande d'autorisation ?

Le maire conserve un exemplaire du dossier et en transmet un exemplaire au préfet et à l'ABF.

L'ABF adresse un projet de décision au préfet qui prendra la décision.

Le préfet dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception d'un dossier complet pour statuer. Le silence gardé par le préfet pendant ce délai vaut autorisation.

Si le dossier est incomplet, le préfet avise le demandeur, dans un délai d'un mois à compter de l'enregistrement de la demande, des pièces manquantes du dossier. Le délai d'instruction ne commencera à courir qu'à réception des pièces requises.

Si le demandeur ne fournit pas les pièces complémentaires dans un délai de trois mois à compter de la réception de cet avis, la demande est réputée rejetée.

4.4.8.4 Quelle est la durée de validité de l'autorisation spéciale ?

L'autorisation est périmée si les travaux ne sont pas entrepris dans un délai de deux ans courant à compter de la notification de la décision ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue.

L'autorisation est également périmée si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant plus d'une année.

Les travaux doivent donc commencer dans un délai de deux ans à compter de la délivrance de l'autorisation et ne pas être interrompus pendant plus d'un an.

Lorsque le commencement des travaux est subordonné à une autorisation ou à une procédure prévue par une autre législation, ce délai court à compter de la date à laquelle les travaux sont autorisés par cette législation si elle s'avère postérieure à la date de notification de l'autorisation spéciale.

L'autorisation peut être prorogée pour une année sur demande de son bénéficiaire. La demande doit être faite au moins deux mois avant l'expiration du délai de validité.

4.4.9 Que se passe-t-il lorsque les travaux nécessitent une autorisation spéciale au titre des SPR et d'autres autorisations au titre d'autres législations ?

Pour la réalisation d'un projet situé en SPR, il peut être nécessaire d'obtenir non seulement l'autorisation spéciale au titre des SPR, mais également une autorisation d'urbanisme ou une autorisation environnementale.

4.4.9.1 Autorisations d'urbanisme pour un projet situé en SPR

Lorsqu'un projet situé en SPR doit faire l'objet d'une autorisation d'urbanisme, cette dernière tient lieu d'autorisation spéciale au titre des SPR si l'ABF a donné son accord.

Délais d'instruction :

Dans ce cas, le délai d'instruction de l'autorisation d'urbanisme est majoré d'un mois, soit:

- deux mois pour les déclarations préalables ;
- trois mois pour les demandes permis de démolir et de construire portant sur une maison individuelle ;
- quatre mois pour les autres demandes de permis de construire et de permis d'aménager.

Ces délais sont majorés de deux mois en cas de contestation de l'avis de l'ABF.

Avis de l'ABF :

Seul l'avis défavorable de l'ABF lie l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme :

- en cas d'avis défavorable, l'autorité compétente est tenue de rejeter la demande d'autorisation d'urbanisme ;
- en cas d'avis assorti de prescriptions, l'autorité compétente est obligée de les reprendre dans l'autorisation d'urbanisme ;
- en cas d'avis favorable, l'autorité compétente n'est pas tenue de délivrer l'autorisation d'urbanisme.

Par exception, l'avis de l'ABF peut être un avis simple (cf 4.4.7).

Le délai dont dispose l'ABF pour rendre son avis, à compter de la réception du dossier de demande, est de :

- un mois pour les déclarations préalables ;
- deux mois pour les autres demandes d'autorisation d'urbanisme .

A défaut de se prononcer dans ces délais, l'ABF est réputé avoir donné son accord ou rendu un avis favorable.

L'ABF peut revenir sur un avis qu'il a déjà exprimé, uniquement dans le délai qui lui est imparti pour se prononcer.

Au-delà du délai, si l'avis de l'ABF est formulé avant l'intervention de la décision finale, cet avis tardif se substitue à l'avis tacite. En revanche, si l'avis est formulé après l'intervention de la décision, il n'a aucune incidence dessus mais l'autorité compétente peut en tenir compte pour procéder au retrait de l'autorisation d'urbanisme.

4.4.9.2 Autorisation environnementale et autorisations au titre des sites classés

L'autorisation environnementale et l'autorisation au titre des sites classés tiennent lieu d'autorisation spéciale au titre des SPR si l'ABF a donné son accord .

4.4.10 Quel régime de protection s'applique lorsqu'un immeuble est situé dans plusieurs secteurs de protection patrimoniale ?

Les immeubles protégés à plusieurs titres se voient appliquer prioritairement le régime le plus protecteur, à savoir le régime de protection au titre des monuments historiques, puis celui au titre des SPR, puis celui au titre des abords des monuments historiques, et enfin celui au titre des sites inscrits.

Exemples :

- Un immeuble classé au titre des monuments historiques et situé dans un SPR se verra appliqué le régime des immeubles classés ([C. patr., art. L. 632-3](#)) ;
- Un immeuble situé dans un SPR et aux abords d'un monument historique se verra quant à lui appliquer le régime du SPR ([C. patr., art. L. 621-30](#)) ;
- Un immeuble situé dans un SPR et dans un site inscrit au titre du Code de l'environnement se verra appliquer le régime du SPR ([C. patr., art. L. 632-3](#)) ;
- Un immeuble situé aux abords d'un monument historique et en site inscrit se verra appliquer le régime des abords.

4.5 La carte communale

Mettre en favoris

Paragraphe principaux

4.5.1 Qu'est-ce qu'une carte communale ?

La carte communale est un document d'urbanisme simplifié organisant le territoire d'une commune et son développement, et définissant les modalités d'application de la réglementation nationale d'urbanisme.

La carte communale est adaptée aux communes rurales connaissant un développement modéré.

Le contenu de la carte communale, fortement simplifié par rapport au PLU, en fait un document moins coûteux à élaborer mais avec des effets juridiques moindres que ceux d'un PLU.

La commune ou l'EPCI concerné ont libre choix entre l'établissement d'une carte communale ou d'un PLU.

Ils peuvent également opter pour une carte communale ne couvrant qu'une partie du territoire de la commune, option qui n'est pas possible s'agissant des PLU. En pratique, cette option est toutefois rarement mise en œuvre.

4.5.2 Comment élabore-t-on une carte communale ?

Il s'agit d'une élaboration conjointe entre la commune (ou l'EPCI) et le préfet.

Le financement des documents nécessaires à l'élaboration de la carte communale (études et cartes) est assuré par la commune ou l'EPCI, mais ces dépenses font l'objet d'une compensation par l'Etat.

Il n'est pas obligatoire pour le maire ou le président de l'EPCI de réaliser une consultation préalable, alors que cette procédure est obligatoire dans le cadre de l'élaboration d'un SCoT ou d'un PLU.

En revanche, l'approbation de la carte communale doit être précédée d'une enquête publique, ainsi que d'une consultation des Personnes Publiques Associées (PPA).

La carte communale est approuvée par délibération du conseil municipal ou de l'assemblée délibérante de l'EPCI, puis par le préfet. La délibération et l'approbation du préfet font l'objet d'une publicité par affichage en mairie et par publication dans un journal local.

La carte communale entre en vigueur à l'accomplissement de l'ensemble des formalités de publicité (en pratique, il faut compter au moins un mois après la date du 1^{er} jour d'affichage en mairie ou au siège de l'EPCI).

Les règles issues de la carte communale ne sont opposables aux autorisations d'urbanisme qu'à compter de l'entrée en vigueur de la carte, étant rappelé que les demandes d'autorisation sont instruites sur le fondement du document local d'urbanisme en vigueur à la date de signature de la décision ([C. urb., art. L. 421-6](#)).

Enfin, une carte communale peut faire l'objet d'une révision.

Textes de référence : [C. urb., art. L. 163-1 et s.](#) ; [art. R. 163-1 et s.](#)

4.5.3 Quels sont les documents constitutifs d'une carte communale ?

La carte communale comprend :

- Un rapport de présentation qui :
 - analyse l'état initial de l'environnement et expose les prévisions de développement en matière économique et démographique ;

- explique les choix retenus pour la délimitation des secteurs où les constructions sont autorisées ;
- évalue les incidences des choix de la carte communale sur l'environnement et expose comment la carte prend en compte sa préservation et sa mise en valeur.

- Des documents graphiques :

Eléments essentiels de la carte communale, ils sont opposables aux autorisations d'urbanisme et délimitent :

- les secteurs où les constructions sont autorisées, lesquels ne sont pas nécessairement cantonnés aux parties actuellement urbanisées (PAU).

Il s'agit là d'un avantage incontestable de la carte communale ;

- les secteurs où les constructions ne sont pas autorisées, à l'exception de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension de constructions existantes, ou pour des constructions nécessaires :

- à des équipements collectifs ou services publics, sauf si elles sont incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière ou portent atteinte à la sauvegarde des espèces naturels et des paysages ;

- à l'exploitation agricole ou forestière ;

- à la mise en valeur des ressources naturelles.

- La carte communale peut classer en zone naturelle un secteur appartenant précédemment à une PAU de la commune ;
- les secteurs de la commune où la reconstruction à l'identique n'est pas autorisée, par exception à la règle selon laquelle les immeubles détruits peuvent être, en principe, reconstruits à l'identique ;

- pour les communes soumises à la loi Montagne, l'indication des plans d'eau de faible importance sur les rives desquels peuvent être admis, par exception, des constructions ou aménagements en fonction des spécificités locales.
- Des annexes précisant :
 - les servitudes d'utilité publiques affectant l'utilisation du sol : si elles ne sont mentionnées en annexe de la carte communale, elles ne seront pas opposables aux autorisations d'urbanisme (ex. liste des emplacements réservés) ;
 - le plan d'exposition au bruit des aérodomes ;
 - les secteurs d'information sur la pollution des sols : soit les terrains où la connaissance de la pollution des sols justifie, notamment en cas de changement d'usage, la réalisation d'études de sols et de mesures de gestion de la pollution pour préserver la sécurité, la santé ou la salubrité publique ;
 - les études complémentaires en zone de montagne, qui justifient la compatibilité de l'urbanisation avec l'environnement et les paysages des rives des plans d'eau d'une superficie inférieure à 1000 ha, ainsi que l'arrêté du préfet coordonnateur de massif.

4.5.4 Quels sont les effets juridiques de la carte communale ?

- L'adoption d'une carte communale a pour effet principal de doter la commune concernée d'un document d'urbanisme opposable aux autorisations d'urbanisme.

Bien qu'elle ne possède pas de règlement comme le PLU, la carte communale est opposable aux demandes d'autorisations d'occupations des sols. Les règles particulières d'application retenues par la carte, résultant notamment des documents graphiques, complètent les règles générales d'urbanisme ;

- L'existence d'une carte communale emporte la compétence du maire ou du président de l'EPCI pour délivrer les autorisations d'urbanisme. Le permis est alors délivré par le maire au nom de la commune ;
- La carte communale donne la possibilité de fixer des règles d'implantation différentes de la réglementation générale propre aux entrées de ville ;
- Les communes dotées d'une carte communale peuvent instituer un droit de préemption, dont l'objet est limité à la réalisation d'un équipement ou d'une opération d'aménagement dans un ou plusieurs périmètres spécifiques délimités par la carte.

4.5.5 Comment s'articule la carte communale avec les normes supérieures ?

L'[ordonnance n° 2020-745 du 17 juin 2020](#) relative à la rationalisation de la hiérarchie des normes applicable aux documents d'urbanisme est venue modifier les rapports entre la carte communale et les normes supérieures.

Elle ne s'applique toutefois qu'aux documents d'urbanisme dont l'élaboration ou la révision a été engagée à compter du 1^{er} avril 2021.

Il convient donc de distinguer deux régimes différents selon que l'élaboration ou révision de la carte communale a été engagée avant ou après le 1^{er} avril 2021.

4.5.5.1 Quelles sont les normes supérieures opposables aux cartes communales élaborées ou révisées avant le 1^{er} avril 2021 ?

Selon que le territoire est couvert ou non par un SCoT, la carte communale doit être compatible avec des normes supérieures différentes.

- En présence d'un SCoT, la carte communale doit être compatible avec :
 - le SCoT ;
 - le Schéma de Mise en Valeur de la Mer (SMVM) ([loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, art. 57](#)) ;
 - le plan de mobilité ([C. transp., art.](#)) ;
 - le Programme Local de l'Habitat (PLH) ([CCH, art. L. 302-1](#)) ;
 - les dispositions particulières aux zones de bruit des aérodrômes (cf. le Plan d'Exposition au Bruit des aérodrômes (PEB)).
- En l'absence de SCoT, la carte communale doit également être compatible avec :
 - les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral ([C. urb., art. L. 121-1 et s.](#)) ([cf 3.2.3](#)) et ([cf 3.2.4](#)) ou leurs modalités d'application lorsqu'elles ont été précisées pour le territoire concerné par une Directive Territoriale d'Aménagement (DTA) ([C. urb., art. L. 172-1](#)) ([cf 3.2.5](#)) ;
 - les règles générales du Schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET) ([CGCT, art. L. 4251-3](#)) ;
 - le SDRIF ([cf 3.2.6](#)) ;

- les SAR de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte et La Réunion ([cf 3.2.9](#)) ;
 - le PADDuC ([cf 3.2.8](#)) ;
 - les chartes des parcs naturels nationaux et régionaux ([cf 3.8.1.1](#)) à ([cf 3.8.1.3](#)) ;
 - les orientations en termes de gestion de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les Schémas Directeurs d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) ([C. env., art. L. 212-1](#)) ;
 - les objectifs de protection définis par les Schémas d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) ;
 - les objectifs définis par les Plans de Gestion des Risques d'Inondation (PGRI) ([C. env., art. L. 566-7](#)), et les orientations qu'ils comportent lorsque ces plans sont approuvés.
- La carte communale doit également prendre en compte les documents suivants s'ils existent :
 - les objectifs du SRADDET ;
 - les Schémas Régionaux de Cohérence Ecologique (SRCE) ([cf 3.8.1.10](#)) ;
 - les schémas régionaux de développement de l'aquaculture marine, dont les règles d'accessibilité des zones aquacoles qu'ils comportent ([C. rural, art. L. 923-1-1](#)).
 -

Focus

Focus sur l'entrée en vigueur de normes supérieures incompatibles avec la carte communale :

Lorsqu'un SCoT, un SMVM, un plan de mobilité ou un PLH entre en vigueur après l'approbation de la carte communale, celle-ci doit être rendue compatible avec ces documents.

Le délai de mise en conformité diffère selon le document concerné :

- pour les SCoT : un an ;
- pour les SMVM ou plans de mobilité : trois ans ;
- pour les PLH : trois ans (ou un an si le programme prévoit la réalisation d'un ou plusieurs programmes de logements).

En attendant sa mise en compatibilité, il n'est plus possible d'appliquer le zonage de la carte communale s'il est devenu illégal en raison de son incompatibilité avec le SCoT.



Agrandir dans un nouvel onglet

4.5.5.2 Quelles sont les normes supérieures opposables aux cartes communales élaborées ou révisées après le 1^{er} avril 2021 ?

- En présence d'un SCoT, la carte communale doit être compatible avec :
 - le SCoT ;
 - le Schéma de Mise en Valeur de la Mer (SMVM) ([loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, art. 57](#)) ;
 - le plan de mobilité ([C. transp., art. L. 1214-1](#)) ;
 - le Programme Local de l'Habitat (PLH) ([CCH, art. L. 302-1](#)).

- En l'absence de SCoT, la carte communale doit également être compatible avec :
 - les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral ([C. urb., art. L. 121-1 et s. ; art. L. 122-1 et s.](#)) ([cf 3.2.3](#) et [3.2.4](#)) ou leurs modalités d'application lorsqu'elles ont été précisées pour le territoire concerné par une Directive Territoriale d'Aménagement (DTA) ([C. urb., art. L. 172-1](#)) ([cf 3.2.5](#)) ;
 - les règles générales du Schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET) ([CGCT, art. L. 4251-3](#)), si elles sont opposables ;
 - le SDRIF ([cf 3.2.6](#)) ;
 - les SAR de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte et La Réunion ([cf 3.2.9](#)) ;
 - le PADDuC ([cf 3.2.8](#)) ;
 - les chartes des parcs naturels nationaux et régionaux ([cf 3.8.1.1](#)) à ([cf 3.8.1.3](#)), sauf les orientations et mesures des chartes régionales qui seraient territorialement contraires au SRADDET ;

- les orientations en termes de gestion de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les Schémas Directeurs d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) ([C. env., art. L. 212-1](#)) ;
- les objectifs de protection définis par les Schémas d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) ;
- les objectifs définis par les Plans de Gestion des Risques d'Inondation (PGRI) pris en application de l'[article L. 566-7 du Code de l'environnement](#), et les orientations qu'ils comportent lorsque ces plans sont approuvés ;
- les dispositions particulières aux zones de bruit des aérodomes ;
- les schémas régionaux des carrières ([C. env., art. L. 515-3](#)) ;
- les objectifs et dispositions des documents stratégiques de façade ou de bassin maritime ([cf.3.8.1.11](#)) ;
- le schéma départemental d'orientation minière en Guyane ([C. minier, art. L. 621-1](#)) ;
- le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) (cf 3.8.1.10) ;
- le schéma régional de l'habitat et de l'hébergement ([CCH, art. L. 302-13](#)).
-

Focus

Focus sur l'entrée en vigueur de normes supérieures incompatibles avec la carte communale :

La procédure de mise en compatibilité des documents locaux d'urbanisme est régie par l'[article L. 131-7 du Code de l'urbanisme](#).

La commune procède à une analyse de la compatibilité de la carte communale avec les normes supérieures entrées en vigueur (ou révisées) après son adoption (ou sa révision), puis délibère sur le maintien en vigueur ou sur la mise en compatibilité de la carte communale.

En principe, cette délibération doit intervenir au plus tard trois ans après :

- soit l'entrée en vigueur de la carte communale faisant suite à son élaboration ou sa révision ;
- soit la délibération portant maintien en vigueur ou mise en compatibilité de ces documents d'urbanisme.

Lorsqu'il s'agit de se prononcer sur la mise en compatibilité avec le SCoT, ce délai est réduit à un an à compter de l'entrée en vigueur du SCoT.

La mise en compatibilité s'effectue selon la procédure classique de révision de la carte communale.

Pendant le délai de mise en conformité, la carte communale n'est pas illégale du fait que certaines de ses dispositions seraient incompatibles ou ne prendraient pas en compte des documents supérieurs.

6. Les acteurs du projet

6.1 Qui demande l'autorisation d'urbanisme ?

Mettre en favoris

Paragraphe principal

6.1.1 Qui dépose la demande d'autorisation ?

Selon l'[article R. 423-1 du Code de l'urbanisme](#), la demande peut être présentée par :

- le ou les propriétaire(s) du ou des terrain(s), leur mandataire ou une personne attestant être autorisée par eux à exécuter les travaux ;
- en cas d'indivision, par un coïndivisaire ou un mandataire de l'indivision ;
- une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation du terrain pour cause d'utilité publique.

La demande revêt un caractère déclaratif, ce qui signifie que :

- le pétitionnaire atteste, sous sa seule responsabilité, qu'il est habilité à déposer la demande d'autorisation par la signature du formulaire Cerfa ([C. urb., art. R. 423-1](#), [R. 431-5](#) et [R. 431-35](#)). Il n'a pas à fournir de justificatifs concernant sa qualité pour déposer la demande ;
- le service instructeur doit s'assurer que le déclarant a signé cette attestation, mais il ne lui appartient pas de vérifier son exactitude, sauf s'il décèle un cas de fraude, auquel cas il doit rejeter la demande ([Conseil d'Etat, 23 mars 2015, n° 348261, publié](#) ; [Conseil d'Etat, 3 avril 2020, n° 422802](#)).

Exemples de fraudes :

- à propos d'une demande de permis de construire déposée par un locataire, alors que le propriétaire des lieux s'opposait à la réalisation des travaux en cause ([Conseil d'Etat, 6 décembre 2013, n° 354703, publié](#)) ;
- à propos d'une demande de permis de construire déposée par une société, alors que la promesse de vente dont elle bénéficiait était caduque à la date du dépôt de la demande et que le propriétaire avait signé une autre promesse de vente avec une autre société ([Conseil d'Etat, 9 octobre 2017, n° 398853, publié](#)).

Afin de vérifier l'absence de fraude, il est recommandé aux architectes de demander un justificatif de propriété à leurs clients, avant le dépôt du dossier de demande d'autorisation.

Focus

Focus sur la demande d'autorisation portant sur un mur mitoyen :

Une demande de permis concernant un mur séparatif de propriété peut être présentée par l'un seulement des deux propriétaires.

Le service instructeur ne peut pas exiger du pétitionnaire qu'il fournisse un document établissant soit qu'il est seul propriétaire du mur séparatif, soit qu'il a l'accord de l'autre copropriétaire ([Conseil d'Etat, 13 décembre 2013, n° 356097, publié](#)).

A noter que ces travaux, s'ils n'ont pas donné lieu à un accord des copropriétaires pourront être contestés le voisin qui y aura intérêt devant le juge judiciaire, sur le fondement des [articles 653 et suivants du Code civil](#).

6.1.2 Une demande d'autorisation peut-elle être déposée par plusieurs pétitionnaires?

Si le Code de l'urbanisme permet de déposer une demande de permis de construire par plusieurs pétitionnaires, il est impératif d'anticiper les conséquences inhérentes à ce dépôt groupé sur l'exécution du permis de construire.

Il convient de manier cette possibilité avec précaution.

L'[article R. 423-1 du Code de l'urbanisme](#) permet qu'une demande soit présentée conjointement par plusieurs propriétaires, de manière à obtenir une autorisation unique.

Un formulaire complémentaire doit alors être annexé à la demande de permis de construire.

La demande peut également porter sur plusieurs terrains afin de faciliter la mise en œuvre d'opérations complexes dont l'assiette porte sur plusieurs unités foncières.

Cette précision faite, en pratique, on distingue deux cas :

- plusieurs demandeurs sollicitent la délivrance d'un permis de construire unique sur une même unité foncière ;
- plusieurs demandeurs sollicitent la délivrance de plusieurs permis de construire sur une même unité foncière (puisque plusieurs permis délivrés sur une même unité foncière peuvent coexister : [C. urb., art. L. 424-5](#)).

6.1.3 Qui dépose la demande d'autorisation lorsque le maître d'ouvrage est une copropriété ?

La copropriété est constituée de « tout immeuble bâti ou groupe d'immeubles bâtis dont la propriété est répartie, par lots, entre plusieurs personnes » ([loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, art. 1^{er}](#)) ; elle peut prendre deux formes :

- verticale : immeuble collectif divisé en plusieurs appartements ;
- ou horizontale : ensemble de maisons individuelles.

L'immeuble en copropriété est divisé en « lots » associés à chacun des copropriétaires. Chaque lot est formé d'une partie privative et d'une quote-part de partie commune, étant précisé que :

- les parties privatives sont « réservées à l'usage exclusif d'un copropriétaire déterminé » ([loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, art. 2](#)) (ex. un appartement, un garage en sous-sol, une place de stationnement, etc.) ;
- les parties communes sont constituées des « parties des bâtiments et des terrains affectées à l'usage ou à l'utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d'entre eux » ([loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, art. 3](#)).
- Les parties communes spéciales « sont celles affectées à l'usage ou à l'utilité de plusieurs copropriétaires » ([loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, art. 6-2](#)) ; elles ne concernent pas tous les copropriétaires, mais certains d'entre eux uniquement.

La personne qui dépose la demande d'autorisation varie selon la localisation des travaux dans l'immeuble.

- Les travaux portent sur des parties privatives :

Seul le copropriétaire a qualité pour déposer une demande d'autorisation ne portant que sur sa partie privative, sans autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires.

A noter qu'outre une autorisation d'urbanisme, les travaux envisagés sur une partie privative peuvent nécessiter une autorisation de la copropriété s'ils portent atteinte aux droits des autres copropriétaires ou à la destination de l'immeuble (ex. transformation d'un lot destiné à l'habitation en un local à usage professionnel) ([loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, art. 9](#)).

- Les travaux portent sur des parties communes :

Lorsque l'assemblée générale des copropriétaires vote des travaux concernant des parties communes, le syndic de l'immeuble est habilité, de ce seul fait, à déposer les demandes de permis de construire ou de démolir nécessaires au nom du syndicat des copropriétaires, en application de la [loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 \(art. 18, 25 et 26\)](#).

Le syndic n'est donc habilité à déposer les demandes de permis nécessaires qu'à condition que les copropriétaires concernés lui délivrent un mandat ([Conseil d'Etat, 11 février 2015, n° 366296, publié](#)).

Le refus ou l'absence d'autorisation par l'assemblée générale des copropriétaires pour la réalisation des travaux est dépourvu d'incidence sur la qualité de l'un des copropriétaires à déposer une demande d'autorisation d'urbanisme et ne peut être utilement invoqué pour contester l'autorisation délivrée ([Conseil d'Etat, 23 octobre 2020, n° 425457, publié](#)).

6.1.4 Qui dépose la demande d'autorisation lorsque le maître d'ouvrage est une personne publique ?

Le dépôt de la demande d'autorisation est autorisé par l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale.

L'assemblée délibérante peut déléguer à l'organe exécutif de la collectivité territoriale le dépôt des demandes d'autorisations relatives à la démolition, la transformation ou l'édification des biens de la collectivité :

- Le conseil municipal peut, par délibération, donner compétence au maire ([CGCT, art. L. 2122-22](#)) ;
- Le conseil départemental peut déléguer cette compétence à son président ([CGCT, art. L. 3211-2](#)) ;
- Le conseil régional peut déléguer cette compétence à son président ([CGCT, art. L. 4221-5](#)).

La délégation doit être rédigée avec soin à l'aune du projet envisagé, sans quoi l'autorisation pourra être censurée pour défaut de qualité du pétitionnaire (à propos de l'absence de qualité du pétitionnaire pour agir au nom de la commune : [Cour administrative d'appel de Versailles, 24 janvier 2013, n° 11VE01311](#)).

Par ailleurs, à défaut de délégation de compétence et en l'absence de délibération de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale autorisant le dépôt de la demande d'autorisation, l'autorisation délivrée pourra être considérée comme étant illégale.

Il est donc indispensable de s'assurer qu'une délibération autorisant le dépôt de la demande d'autorisation ou qu'une délégation de compétence a bien été votée.

6.2 Quand le recours à l'architecte est-il obligatoire ?

Mettre en favoris

Paragraphe principal

En règle générale, le recours à l'architecte est obligatoire pour l'élaboration du projet architectural faisant l'objet de la demande de permis de construire ([C. urb., art. L. 431-1](#)).

A noter qu'il n'existe pas d'obligation de recourir à un architecte pour les projets soumis à déclaration préalable.

6.2.1 Quand est-ce qu'un particulier doit faire appel à un architecte ?

Le recours à un architecte s'impose aux personnes physiques qui déclarent vouloir édifier ou modifier, pour elles-mêmes, une construction dont la surface maximale de plancher est supérieure à 150 m² ([C. urb., art. L. 431-3](#) ; [R. 431-2](#)).

En matière de permis d'aménager un lotissement, le seuil pour déterminer l'obligation de recourir à un architecte doit s'apprécier uniquement au regard de la partie du terrain du projet destiné à être aménagé ([TA Grenoble, 30 septembre 2024, n° 2206618](#)).

6.2.2 Quand est-ce qu'un exploitant agricole doit faire appel à un architecte ?

- Pour les constructions nouvelles :
 - Bâtiments agricoles : les exploitants agricoles ont l'obligation de recourir à un architecte pour la construction de bâtiments à usage agricole, lorsque la surface de plancher ou l'emprise au sol totale dépasse 800 m². Il en va de même pour les coopératives d'utilisation de matériel agricole.
 - Serres : les exploitants agricoles et les coopératives d'utilisation de matériel agricole ont l'obligation de recourir à un architecte pour édifier des serres, si leurs dimensions dépassent l'une des limites suivantes :
 - 4 mètres de hauteur du pied droit (montant vertical droit) ;

- 2 000 m² de surface de plancher ;
- 2 000 m² d'emprise au sol.
- Pour les extensions de constructions existantes :
 - Bâtiments agricoles : les exploitants agricoles ont l'obligation de recourir à un architecte pour agrandir une construction existante à usage agricole, si la surface de plancher ou l'emprise au sol après travaux dépasse 800 m² .
 - Il en va de même pour les coopératives d'utilisation de matériel agricole.
 - Serres : les exploitants agricoles et les coopératives d'utilisation de matériel agricole ont l'obligation de recourir à un architecte pour agrandir une serre existante, si ses dimensions après travaux dépassent l'une des limites suivantes :
 - 4 mètres de hauteur du pied droit (montant vertical droit) ;
 - 2 000 m² de surface de plancher ;
 - 2 000 m² d'emprise au sol.

6.3 Qui instruit et délivre l'autorisation d'urbanisme ?

Mettre en favoris

Paragraphe principal

6.3.1 Quelle est l'autorité chargée de l'instruction de la demande ?



A noter que le président d'un EPCI peut également délivrer un permis de construire si la compétence lui a été transférée.

6.3.2 Quelle est l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation ?

Afin de garantir l'impartialité de la décision qui sera prise sur la demande d'autorisation, le Code de l'urbanisme prévoit, en parallèle des règles de compétence de principe, un régime spécifique lorsque l'autorité compétente est susceptible d'être intéressée au projet.

6.3.2.1 Pour les projets n'intéressant pas l'autorité compétente

Dans les communes dotées d'un PLU, d'un document en tenant lieu ou d'une carte communale :

Les autorisations d'urbanisme sont en principe délivrées par le maire au nom de la commune, quand celle-ci est couverte par un PLU, un document en tenant lieu ou une carte communale ([C. urb., art. L. 422-1](#)).

A noter que le maire peut déléguer cette compétence au président de l'EPCI compétent en matière d'urbanisme.

Dans les communes non dotées d'un PLU, d'un document en tenant lieu ou d'une carte communale :

Le maire est toujours compétent pour délivrer les autorisations d'urbanisme dans les communes qui ne sont pas dotées d'un document local d'urbanisme, mais les autorisations sont alors délivrées « au nom de l'Etat » et sous la responsabilité de l'Etat.

Par exception, que la commune soit ou non dotée d'un document local d'urbanisme :

L'autorisation est délivrée par le préfet « au nom de l'Etat » pour certains projets notamment supra-communaux ([C. urb., art. L. 422-2](#)), à savoir :

- Les travaux, constructions et installations réalisés pour le compte d'Etats étrangers ou d'organisations internationales, de l'Etat, de ses établissements publics et concessionnaires ;
- Les ouvrages de production, de transport, de distribution et de stockage d'énergie, ainsi que ceux utilisant des matières radioactives ;
- Les travaux, constructions et installations réalisés à l'intérieur des périmètres des Opérations d'Intérêt National (OIN) ([C. urb., art. L. 102-14](#) et [L. 132-1](#)) ;
- Les opérations de logement situées dans les secteurs déficitaires en logements sociaux ([CCH, art. L. 302-9-1](#)) ;
- Les logements, locaux d'hébergement et résidences hôtelières à vocation sociale construits ou exploités par des sociétés de construction dans lesquelles l'Etat détient au moins un tiers du capital ;
- Les ouvrages, constructions ou installations situés aux abords de la Loire ([CGPPP, art. L. 2124-18](#)) ;
- Les travaux, constructions et installations réalisés pour le compte de la société SNCF Réseau ou de sa filiale dans le cadre des missions de service public qui leur sont confiées ([C. transp., art. L. 2111-9](#)).

Lorsque la décision est prise par le préfet, celui-ci recueille l'avis du maire ou du président de l'EPCI compétent.



6.3.2.2 Pour les projets intéressant directement l'autorité compétente

Le maire peut délivrer une autorisation d'urbanisme pour un bâtiment de la commune ([Conseil d'Etat, 23 octobre 2002, n° 219663](#)).

La problématique est différente si l'autorité compétente délivre un permis de construire pour une utilisation personnelle ([C. urb., art. L. 422-7](#)) ou qu'il en retire un quelconque bénéfice ([C. pénal, art. 432-12](#)).

Si le maire ou le président de l'EPCI est intéressé au projet, à titre personnel ou professionnel, le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'EPCI désigne un autre de ses membres pour statuer sur la demande ([C. urb., art. L. 422-7](#)).

Dans ce cas spécifique, une délégation de signature à un adjoint ne saurait suffire. Il est en effet nécessaire que le conseil municipal désigne un autre membre par délibération ([Conseil d'Etat, 26 février 2001, n° 211318](#)).

La notion d'intéressement n'est pas définie par le Code de l'urbanisme, mais a été précisée par les juges.

Ont ainsi été considérés comme étant « intéressés » au projet :

- le maire qui délivre une autorisation sur le terrain dont il est propriétaire ([Conseil d'Etat, 22 novembre 1995, n° 95859](#)) ;
- l'épouse du maire faisant partie des associés de la société bénéficiaire de l'autorisation ([Cour administrative d'appel de Bordeaux, 21 octobre 2004, n° 01BX01593](#)) ;
- le maire entretenant des liens professionnels avec le bénéficiaire ([Cour administrative d'appel de Nantes, 15 avril 1998, n° 96NT00781](#)).

Dans une telle hypothèse, l'illégalité de la délivrance du permis de construire ne saurait en aucune façon être imputable à l'architecte.

6.3.3 De quels pouvoirs dispose l'autorité qui délivre l'autorisation ?

L'autorité qui délivre les autorisations d'urbanisme peut :

- se trouver en situation de compétence liée : cela signifie qu'en présence d'une règle impérative non respectée par le projet, elle est obligée de rejeter la demande d'autorisation ;
- disposer d'un pouvoir d'appréciation : cela signifie qu'en présence d'une règle permissive, qui offre une marge d'appréciation, elle pourra octroyer ou non l'autorisation.

Par exemple, l'autorité est en situation de compétence liée lorsque :

- elle est saisie d'une simple déclaration préalable alors que le projet relève du régime du permis de construire ([Conseil d'Etat, 9 juillet 2014, n° 373295, publié](#)) ;
- elle doit recueillir l'avis conforme d'une autorité extérieure (cf 6.4) ;
- le projet est contraire à une disposition du règlement du PLU fixant une norme impérative :
 - de hauteur ([Cour administrative d'appel de Lyon, 15 avril 2014, n° 13LY01300](#)) ;
 - de prospect, de superficie minimale de constructibilité ou de coefficient d'occupation des sols ([Cour administrative d'appel de Marseille, 4 juillet 2013, n° 10MA03527](#)) ;
 - ne laissant aucune marge de manœuvre à l'autorité pour se livrer à une appréciation des faits ([Conseil d'Etat, 3 février 1999, n° 149722, publié](#)) ;
 - contenue dans un PPR (inondations, incendies de forêts ou bien encore technologiques), annexée au PLU ([Conseil d'Etat, 22 juillet 2020, n° 426139, publié](#)).

En présence d'une règle permissive, l'autorité apprécie si la condition prévue au texte est remplie et, dans l'affirmative, autorise le projet.

La décision de l'autorité ne sera jugée illégale par le juge que si l'appréciation ainsi portée sur la règle :

- repose sur une erreur manifeste ;
- est fondée sur des motifs matériellement inexacts ;
- repose sur une erreur de droit, c'est-à-dire est fondée sur une règle juridiquement inapplicable.

Par exemple, l'autorité n'est pas en situation de compétence liée pour :

- constater la péremption d'une autorisation et la réalisation de travaux après cette péremption ([Conseil d'Etat, 29 décembre 2006, n° 271164, publié](#)) ;
- refuser un permis de construire au titre de la règle de la constructibilité limitée dès lors qu'elle suppose d'apprécier l'existence ou non d'une partie actuellement urbanisée ([Conseil d'Etat, 21 juillet 2009, n° 309501](#)) ;
- retirer un permis de construire tacite à raison des conditions de desserte insuffisantes ([Conseil d'Etat, 26 février 2014, n° 356571, publié](#)).

6.3.4 Quelles sont les obligations légales s'imposant à l'autorité compétente ?

6.3.4.1 Le principe de légalité

Selon le principe de légalité, lorsque qu'un acte inférieur contredit une norme supérieure, cette dernière s'applique.

Par exemple, les dispositions du PLU contraires à la loi Littoral (norme supérieure) doivent être écartées par le service instructeur.

S'il existe une discordance entre deux documents de même niveau, il convient de faire prévaloir celui qui prévoit les dispositions les plus strictes.

Par exemple, lorsqu'un article du règlement du lotissement prévoit des règles moins contraignantes en matière de constructibilité que celles du PLU, le service instructeur appliquera le PLU.

La légalité de l'autorisation de construire s'apprécie à l'aune de la réglementation en vigueur à la date à laquelle l'autorité compétente prend sa décision ([Conseil d'Etat, 12 décembre 1994, n° 138249](#)).

Ce principe vaut sous réserve des mécanismes de cristallisation des règles qui existent notamment en matière de lotissement (cf 5.9.5), après délivrance d'un certificat d'urbanisme (cf 9.2.1) ou encore après confirmation par le pétitionnaire suite à l'annulation contentieuse d'un refus de permis ([C. urb., art. L. 600-2](#)).

A noter que seules sont prises en compte les règles publiées. Cela signifie que seules les règles dont le public peut et doit avoir connaissance sont opposables aux projets.

Par ailleurs, l'intervention de nouvelles règles après la délivrance d'un permis de construire ne remet pas en cause l'autorisation délivrée, même à l'occasion d'une demande de permis de construire modificatif (cf 11.3). Seules les modifications envisagées, et elles seules, doivent en effet être conformes à la nouvelle réglementation, si tant est que cette nouvelle réglementation les concerne.

Il en va de même à propos des demandes de permis de construire portant sur des modifications sur un immeuble existant non conforme aux nouvelles dispositions d'urbanisme en vigueur. Dans ce cas, le permis ne peut être refusé si les modifications envisagées n'aggravent pas cette non-conformité et, à plus forte raison, si elles ont pour effet de rendre l'immeuble plus conforme aux dispositions nouvelles.

6.3.4.2 Le principe de non-discrimination

Il appartient à l'autorité compétente d'accorder ou refuser l'autorisation d'urbanisme sollicitée en se limitant à l'application des règles d'urbanisme.

Si l'autorité compétente utilise ses prérogatives et pouvoirs, à des fins étrangères, à celles pour lesquelles elles lui sont confiées, elle s'expose à un détournement de pouvoir. Mais les cas dans lesquels un tel détournement de pouvoir est admis par le juge administratif sont relativement rares.

On peut toutefois citer, comme étant constitutif d'un détournement de pouvoir, le fait de refuser une seconde fois un permis de construire sur un motif censuré par le juge administratif, confirmé en appel ([Cour administrative d'appel de Lyon, 29 juin 2010, n° 09LY00597](#)).

Pour démontrer le détournement de pouvoir, il convient d'apporter des éléments de preuve permettant de démontrer que l'autorité compétente a pris une décision sur d'autres fondements que ceux évoqués par la décision administrative.

6.3.4.3 Le principe de motivation

Les décisions de rejet ou d'opposition à une déclaration préalable doivent être motivées.

Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires ([C. urb., art. L. 424-3](#)).

En l'absence d'une motivation claire, précise et adaptée à la demande, la décision pourra être annulée.

Cette obligation de motivation vaut également à propos :

- des autorisations assorties de prescriptions ;
- des décisions opposant un sursis à statuer ;
- des décisions comportant une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d'urbanisme applicables.

6.4 Quelles sont les personnes consultées lors de l'instruction de la demande d'autorisation ?

Mettre en favoris

Paragraphe principal

Les règles applicables aux consultations et avis éventuellement exigés lors de l'instruction des dossiers de demande sont rassemblées aux [articles R. 423-50 à R. 423-71 du Code de l'urbanisme](#).

Elles sont communes à toutes les catégories d'autorisations d'urbanisme (permis de construire, d'aménager ou de démolir, déclaration préalable).

6.4.1 L'autorité qui délivre l'autorisation est-elle liée par l'avis rendu ?

Le service instructeur a l'obligation de recueillir, préalablement à la délivrance d'une autorisation, différents avis. Il peut également procéder à une consultation alors même qu'il n'y serait pas tenu.

L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation n'est en revanche pas toujours tenue de respecter l'avis rendu.

A cet égard, on distingue deux sortes d'avis :

- Avis simple : l'autorité compétente n'est pas liée par un avis simple qui, bien qu'obligatoire, demeure purement consultatif. L'autorité compétente peut outrepasser l'avis rendu ;
- Avis conforme (ou accord) : l'autorité compétente est liée par l'avis défavorable ou le refus d'accord, elle est tenue de rejeter l'autorisation ([Conseil d'Etat, 9 juillet 2010, n° 311468](#)). Une autorisation délivrée en dépit d'un avis conforme défavorable est illégale ([Conseil d'Etat, 30 juillet 1997, n° 115920](#)).

En revanche, rien n'interdit à l'autorité compétente de refuser une autorisation alors que l'avis conforme serait favorable, dès lors que le refus est fondé sur un autre motif ou des motifs « hybrides » aux deux autorités.

L'avis, qu'il soit simple ou conforme, est une mesure préparatoire de l'autorisation d'urbanisme :

- il ne peut pas être communiqué tant que l'autorisation n'a pas été accordée ou refusée ;
- il ne peut pas faire l'objet d'un recours en annulation.

Des moyens tirés de son irrégularité et de son bien-fondé peuvent en revanche être invoqués dans le cadre d'un recours contre l'autorisation d'urbanisme ([Conseil d'Etat, 26 octobre 2001, n° 216471, publié](#)).

6.4.2 Quelles sont les consultations obligatoires ?

6.4.2.1 Quelles sont les consultations obligatoires au titre du Code de l'urbanisme ?



6.4.2.2 Quelles sont les consultations obligatoires au titre d'une autre législation ?

Lorsque le projet porte sur une opération soumise à un régime d'autorisation prévu par une autre législation, l'autorité compétente recueille les accords prévus par les [articles R. 425-1 à R. 425-31 du Code de l'urbanisme](#) (C. urb., art. R. 423-51).

Sont visées les situations dans lesquelles :

- le permis tient lieu d'une autorisation prévue par une autre législation ;
- le permis est subordonné à un accord prévu par une autre législation ;
- l'autorisation prévue par une autre législation dispense de permis ;
- la délivrance du permis ou la réalisation des travaux est différée dans l'attente de formalités prévues par une autre législation.

Consultation obligatoire du SDIS et de la CCDSA :

Le Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS) et la Commission Consultative Départementale de Sécurité et d'Accessibilité (CCDSA) doivent être consultés lorsque le projet relève de la législation sur les ERP et les IGH.

L'avis porte sur le respect de la réglementation relative à la prévention des risques incendie et de panique.



Consultation obligatoire de l'ABF :

L'ABF doit être consulté dans plusieurs hypothèses, en application soit du Code du patrimoine, soit du Code de l'environnement soit du Code de l'urbanisme. La portée de son avis varie selon les cas.

L'avis de l'ABF peut faire l'objet d'un recours devant le préfet de région (cf 3.4.2.3).



Consultation obligatoire de la CDPENAF :

La Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF) peut être consultée sur toute question relative à la réduction des surfaces naturelles, forestières et à vocation ou à usage agricole, ainsi que sur les moyens de contribuer à la limitation de la consommation desdits espaces ([C. rural, art. L. 112-1-1](#)).



Autres consultations obligatoires :



6.4.3 Quelles sont les consultations facultatives ?

L'autorité qui instruit la demande d'autorisation a, en parallèle des consultations obligatoires, la possibilité de consulter certaines personnes publiques et services afin de l'aider dans sa prise de décision.

Par exemple, les services instructeurs peuvent consulter :

- le maire ou le président de l'EPCI sur des questions relevant d'un risque lié à la salubrité ou à la sécurité publique ;
- le préfet de département pour des installations classées génératrices de bruit ;
- l'Agence Régionale de la Santé (ARS) pour une habitation non desservie par le réseau public d'eau potable ;
- la chambre d'agriculture pour obtenir des précisions sur le statut du demandeur, une éventuelle décohabitation, la viabilité du projet, la gêne causée à l'activité agricole, etc. ;
- la Direction Départementale des Territoires (DDT) pour les projets en zone inondable.

6.4.3.1 Consultation des gestionnaires des réseaux

La consultation des services gestionnaires de réseaux publics (eau, assainissement, électricité, etc.) donne lieu à un avis simple.

Cette consultation est facultative mais il s'agit d'un avis qui peut éclairer l'autorité compétente.

Toutefois, [l'article L. 111-11 du Code de l'urbanisme](#) prévoit que l'autorisation d'urbanisme ne peut être accordée si l'administration n'est pas en mesure d'indiquer les conditions de réalisation des travaux de raccordement aux réseaux publics d'eau, d'assainissement et d'électricité nécessaires à la mise en œuvre de l'opération.

Par conséquent, cette consultation est quasi-systématique, les services instructeurs devant s'assurer que le terrain d'assiette est bien desservi par l'ensemble des réseaux, ou établir les travaux nécessaires à cette desserte.

6.4.3.2 Consultation du SDIS

Le Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS) peut être consulté, pour avis, sur les conditions d'accueil des personnes accueillies dans les bâtiments en termes de sécurité, notamment dans le cadre de projets de construction ayant une configuration particulière.

Le SDIS assure le conseil technique de l'autorité qui délivre l'autorisation d'urbanisme en matière de sécurité incendie, notamment pour la desserte des bâtiments par les véhicules de lutte contre l'incendie et la défense contre l'incendie.

L'autorité compétente se fonde souvent sur cet avis pour refuser ou conditionner l'autorisation d'urbanisme au respect de prescriptions spéciales émises par le SDIS.

Le SDIS établit également des fiches techniques pour guider les services instructeurs dans l'appréciation de ces questions.

6.4.3.3 Consultation du CAUE

Le Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement (CAUE) est une association départementale dont les missions sont d'intérêt public ; il promeut la qualité de l'architecture, de l'urbanisme et de l'environnement.

Il est à la disposition des collectivités et des administrations publiques qui peuvent le consulter sur tout projet de paysage, d'urbanisme, d'architecture ou d'environnement.

Texte de référence : [loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, art. 6 et 7](#)

6.4.4 Comment est rendu l'avis ?

6.4.4.1 Quel formalisme doit respecter l'avis ?

A la différence de l'autorisation d'urbanisme, l'avis n'a pas à mentionner les prénom, nom et qualité de son auteur, de même que sa signature ; il n'a pas davantage à être motivé ([Cour administrative d'appel de Nancy, 26 juin 2012, n° 11NC01208](#)).

6.4.4.2 La personne consultée peut-elle modifier son avis ?

Oui, tant que l'autorisation d'urbanisme n'a pas été délivrée, la personne consultée peut modifier son avis. Elle peut ainsi substituer à son premier avis un second avis, hors cas de pression ou de manœuvre sur la personne consultée ([Conseil d'État, 28 avril 2006, n° 278087, publié](#)), ce qui en pratique est assez difficile à établir.

6.4.4.3 Quelles sont les conséquences d'un avis irrégulier ?

La régularité de l'avis rendu dépend :

- du caractère complet du dossier sur la base duquel la personne consultée est saisie. Le caractère incomplet du dossier n'a de conséquence qu'à condition qu'il soit d'une ampleur telle qu'il ferait obstacle à ce que l'autorité consultée dispose des éléments nécessaires pour se prononcer en connaissance de cause ([Conseil d'Etat, 4 février 2013, n° 335589, publié](#)) ;
- de l'analyse de chaque demande au cas par cas par la personne consultée, c'est-à-dire à un examen réel et complet des données propres à chaque dossier ;
- des modifications du projet induites par des pièces versées par le pétitionnaire en cours d'instruction ou encore par des évolutions du projet par le dépôt de demandes de permis de construire modificatifs.

En présence d'un avis irrégulier, l'autorisation délivrée est entachée d'un vice de procédure.

La circonstance que la consultation soit facultative est sans incidence sur les conséquences d'une telle irrégularité.

En effet, l'irrégularité commise dans le déroulement d'une procédure suivie à titre facultatif par l'administration est de nature à vicier la validité de l'autorisation dès lors qu'en fait, cette irrégularité a exercé une influence sur la décision attaquée ([Conseil d'Etat, 20 mars 1992, n° 105321, publié](#)).

A noter que l'irrégularité de la procédure d'instruction, à raison d'une absence d'avis ou d'un avis irrégulier, peut être corrigée par la délivrance d'un permis modificatif ([Cour administrative d'appel de Douai, 12 novembre 2015, n° 14DA01564](#))

7. Les règles applicables au projet

7.0 Préambule

Mettre en favoris

Paragraphes principaux

La détermination des règles d'urbanisme applicables au projet est une étape essentielle, qui doit constituer un réflexe pour l'architecte avant tout commencement d'études.

En droit, on parle de règles « opposables ».

7.1 Qu'est-ce qu'une règle opposable ?

Mettre en favoris

Paragraphes principaux

Il s'agit de l'ensemble des dispositions que le projet doit respecter, qu'il soit ou non soumis à autorisation.

Si le projet est soumis à l'obtention d'une autorisation, les règles opposables seront appliquées par l'autorité compétente dans le cadre de l'instruction de la demande. Inversement, si elles ne sont pas opposables, elles ne pourront pas être imposées au pétitionnaire.

Les règles d'urbanisme opposables varient suivant la situation géographique et la nature du projet.

Elles sont constituées, pour l'essentiel, par les documents d'urbanisme (SCoT, PLU, carte communale) et les servitudes d'utilité publique mentionnées à l'[article L. 151-43 du Code de l'urbanisme](#).

Elles réglementent la localisation, la desserte, le volume, la densité et l'aspect des constructions (notamment pour préserver les sites et les paysages naturels), leurs performances environnementales et énergétiques, leurs conditions d'implantation, le stationnement, etc.

On distingue les règles objectives, qui fixent des prescriptions précises que l'administration est tenue d'appliquer strictement, des règles subjectives qui laissent à l'autorité compétente une certaine marge d'appréciation (ex. insertion du projet dans les environs).

Focus

Focus sur les instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles :

Dépourvues de toute valeur contraignante, les circulaires et instructions administratives ne sont pas opposables aux autorisations d'urbanisme, sauf si elles ont fait l'objet d'une publication.

Le [décret n° 2018-1047 du 28 novembre 2018](#) relatif aux conditions de publication des instructions et circulaires a non seulement confirmé ce principe, mais également abrogé l'ensemble des instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles non publiées au 1^{er} janvier 2019 ([CRPA, art. L. 312-2](#)).

Il en résulte que :

- les instructions et circulaires non publiées avant le 1^{er} janvier 2019 sont abrogées ;
- les instructions et circulaires postérieures au 1^{er} janvier 2019 ne sont opposables qu'à condition d'avoir été publiées ; l'administration ne peut donc pas s'en prévaloir à l'égard des administrés ([CRPA, art. R. 312-7](#)).

A noter que les modalités de publication varient selon l'administration à l'origine du document :

- s'il émane d'une administration centrale de l'Etat : publication dans un bulletin officiel ayant une périodicité au moins trimestrielle ([CRPA, art. R. 312-3-1](#)) ; par dérogation, les circulaires et instructions adressées par les ministres aux services et établissements de l'Etat sont publiées sur un site relevant du Premier ministre ([CRPA, art. R. 312-8](#)) ;
- s'il émane d'une autorité administrative de l'Etat agissant dans un ou plusieurs départements : publication au recueil des actes administratifs du ou des départements concernés ([CRPA, art. R. 312-4](#)) ;
- s'il émane d'une collectivité territoriale (commune, département, région) : publication soit dans un bulletin officiel au moins trimestriel, soit dans les trois mois sur un registre tenu à la disposition du public ([CRPA, art. R. 312-5](#)) ;
- s'il émane d'un établissement public ou d'une personne chargée de la gestion d'un service public : publication soit dans un bulletin officiel au moins trimestriel, soit dans les trois mois sur un registre tenu à la disposition du public ([CRPA, art. R. 312-6](#)).
-

Focus

Focus sur les chartes paysagères ou « bien construire »

L'autorité compétente peut aller au-delà des contraintes réglementaires du PLU ou de tout document en tenant lieu en édictant des chartes paysagères ou du « bien construire ».

Ces documents parfois signés par les représentants de la profession des promoteurs, des constructeurs ou des aménageurs n'ont pas d'existence juridique dès lors qu'ils ne sont pas visés par le Code de l'urbanisme.

Les règles contenues dans les chartes d'urbanisme n'ont pas d'opposabilité juridique : elles ne peuvent pas être opposées aux demandes d'autorisation, mais elles exercent une contrainte sur le demandeur qui pourra craindre, en cas de non-respect, des obstacles ou une certaine lenteur du processus décisionnel.

Exemple : annulation de la délibération du conseil municipal approuvant une « charte de l'urbanisme et du cadre de vie », imposant aux opérateurs immobiliers des règles impératives en matière d'aménagement de l'espace métropolitain (relevant, par leur nature, du seul PLU), ainsi que la production de pièces supplémentaires par rapport à celles prévues par le Code de l'urbanisme ([Tribunal administratif de Rouen, 26 janvier 2023, n° 2202586](#)).

Sont en revanche opposables aux autorisations d'urbanisme les chartes ayant uniquement pour objet d'explicitier des règles figurant dans le PLU (à propos d'un cahier de recommandations architecturales : [Conseil d'Etat, 2 juin 2023, n° 461645, publié](#)) sous certaines conditions :

- le règlement du PLU doit renvoyer à la charte et inversement ;
- ce document complémentaire doit être adopté selon la même procédure que le PLU ;
- la charte peut seulement expliciter ou préciser certaines des règles figurant dans le règlement auquel il s'incorpore ;
- le document ne peut ni contredire ni méconnaître les règles prescrites par le PLU.

Les autorisations d'urbanisme délivrées sur leur fondement sont légales si elles se conforment, par ailleurs, aux les règles d'urbanisme.

7.2 Quel est l'intérêt de déterminer la règle opposable ?

Mettre en favoris

Paragraphes principaux

Déterminer au plus tôt l'ensemble des règles d'urbanisme opposables permet :

- d'élaborer dès le départ un projet juridiquement conforme et d'informer utilement le maître d'ouvrage sur son caractère ou non réalisable ;
- de faciliter les échanges avec le service instructeur ;
- de ne pas prendre le risque d'un refus d'autorisation d'urbanisme, de nature à engager la responsabilité de l'architecte.

7.4 Où trouve-t-on les règles d'urbanisme ?

Mettre en favoris

Paragraphes principaux

L'accès aux règles d'urbanisme est aujourd'hui facilité par un grand nombre d'outils numériques :

- [Géoportail de l'urbanisme](#) : ce dispositif permet aux administrés, après localisation du terrain d'assiette du projet, de prendre connaissance du zonage, des règles d'urbanisme et servitudes d'utilité publique qui s'y appliquent, ainsi que de consulter les documents d'urbanisme ([C. urb., art. L. 133-1 à L. 133-5](#)) ;
- Généralisation de la publication électronique des actes des collectivités territoriales et de leurs groupements, sauf pour les communes de moins de 3 500 habitants et les syndicats de communes qui peuvent encore choisir de publier par voie d'affichage et sur papier ([CGCT, art. L. 2131-1](#)).

Depuis le 1^{er} janvier 2023, le PLU et la délibération qui l'approuve, ainsi que les évolutions du plan, de même que le SCoT, sont publiés uniquement sur le Géoportail de l'urbanisme. Ce n'est qu'en cas de difficulté technique, par dérogation, que la publicité pourra être réalisée par voie d'affichage et papier.

Les SCoT, PLU et cartes communales demeurent consultables au siège de l'EPCI ou dans les mairies des communes concernées ([C. urb., art. L. 133-6](#)).

En tout état de cause, il est possible de solliciter auprès de l'administration l'ensemble des règles d'urbanisme applicables à un projet.

Deux autres sites internet participent à rendre l'information foncière plus accessible :

- [Géofoncier](#) : créé par l'Ordre des Géomètres-Experts, ce portail met à disposition du public toutes les données foncières générées par les géomètres-experts ;
- [Paris Data](#) : à l'initiative de la Ville de Paris, ce site met à disposition du public les données produites et collectées par la ville, notamment des données géolocalisées des autorisations d'urbanisme des 6 derniers mois.

7.5 Quelle règle doit-on appliquer aux demandes d'autorisation (application dans le temps) ?

Mettre en favoris

Paragraphes principaux

Les développements qui suivent partent du postulat que la règle est régulière et légale.

7.5.1 Doit-on systématiquement appliquer la règle en vigueur au jour de la décision ?

Oui, les règles à prendre en considération sont celles applicables à la date de délivrance du permis ou de la décision de non-opposition à déclaration préalable ([Conseil d'Etat, 14 février 2001, n° 226850](#)).

Ce principe est également applicable aux permis modificatifs ([Conseil d'Etat, 10 octobre 2022, n° 451530, publié](#)).

Il s'en déduit plusieurs conséquences pratiques :

- s'appliquent les règles en vigueur au jour de la signature de l'acte ([Conseil d'Etat, 14 mars 1973, n° 87547 et 87560, publié](#)) ;
- les règles en vigueur à la date du dépôt en mairie de la demande d'autorisation ne s'appliquent pas si elles ont évolué entre le dépôt de la demande et la date où l'autorisation est délivrée (à propos d'un PLU : [Conseil d'Etat, 10 mai 1995, n° 108587](#)) ;
- la légalité d'un refus d'autorisation s'apprécie au regard des dispositions d'urbanisme en vigueur au jour de la décision de rejet ([Conseil d'Etat, 24 juin 1988, n° 74963](#)).

7.5.2 Quelles règles s'appliquent en cas de sursis à statuer ?

La règle applicable à la demande d'autorisation confirmée à l'expiration du délai de sursis à statuer est celle en vigueur à la date à laquelle l'autorité compétente statue sur la demande confirmative d'autorisation ([Conseil d'Etat, 17 septembre 1999, n° 167265, publié](#)).

La circonstance que la décision de sursis à statuer initiale ait été annulée est sans influence sur la légalité du refus opposé à la demande confirmative ([Conseil d'Etat, 17 septembre 1999, préc.](#)).

7.5.3 Quelles règles s'appliquent en cas de permis de régularisation ?

La demande portant sur la régularisation d'une construction illégale est appréciée à l'aune des règles applicables à la date de délivrance du permis de régularisation, et non à la date de la construction litigieuse ([Conseil d'Etat, 16 novembre 1979, n° 06114, publié](#)), peu importe le niveau d'avancement des travaux.

Si la régularisation n'est que partielle, la légalité du permis de régularisation s'apprécie, sur les points qu'il entend régulariser, au regard des seules règles applicables à la date à laquelle ce permis a été pris (à propos d'un PLU : [Cour administrative d'appel de Lyon, 19 août 2021, n° 20LY00270](#)).

Lorsque la régularisation porte sur des travaux ayant fait l'objet d'une première autorisation attaquée devant le juge administratif :

- Un projet peut, en cours de procédure, être régularisé via l'octroi d'un permis modificatif :

- si la règle d'urbanisme a entre-temps été modifiée et que cela a eu pour effet de faire disparaître l'illégalité dont était entachée le permis initial ([Conseil d'Etat, 7 mars 2018, n° 404079, publié](#)) ;
- si la règle ne peut plus être regardée comme méconnue « par l'effet d'un changement dans les circonstances de fait de l'espèce » (à propos des possibilités de construction dans une zone littorale, en continuité des zones déjà urbanisées : [Conseil d'Etat, 10 octobre 2022, n° 451530, publié](#)) ;
- L'[article L. 600-5-1 du Code de l'urbanisme](#) permet au juge administratif, qui estimerait que l'autorisation est régularisable, de surseoir à statuer et de fixer au titulaire de l'autorisation un délai pour régulariser, y compris après l'achèvement des travaux.
- La règle alors applicable ne sera pas la même suivant la nature de l'illégalité qui entache l'autorisation initiale ([Conseil d'Etat, 3 juin 2020, n° 420736, publié](#)) :
 - les vices de procédure : leur régularisation s'effectue au regard des règles applicables à la date de l'autorisation attaquée ;
 - les vices entachant le bien-fondé de l'autorisation d'urbanisme : leur caractère régularisable est apprécié au regard des règles en vigueur à la date à laquelle le juge statue, ce qui peut le conduire à constater, le cas échéant, que le permis n'est plus affecté des vices dont il était entaché à la date de son édiction (ex. en raison de la modification de la règle d'urbanisme intervenue entre temps).

A noter que le seul fait que la règle d'urbanisme méconnue par l'autorisation initiale ait évolué favorablement à la date à laquelle le juge statue à nouveau, après l'expiration du délai imparti pour régulariser, ne suffit pas à justifier d'une régularisation ([Conseil d'Etat, 4 mai 2023, n° 464702, publié](#)). Une autorisation modificative est nécessaire.

7.5.4 Quelles règles s'appliquent en cas d'annulation d'une décision de rejet ?

En cas d'annulation de la décision de rejet portant sur une demande d'autorisation d'urbanisme par les juges, l'[article L. 600-2 du Code de l'urbanisme](#) prévoit que :

- l'annulation de la décision de rejet ne rend pas le demandeur titulaire d'une autorisation : il ne peut toujours pas exécuter les travaux ;
- le demandeur peut en revanche confirmer sa demande d'autorisation dans les six mois suivant l'annulation de la décision de rejet.
- Dans ce cas, sous réserve que l'annulation soit devenue définitive, la demande d'autorisation d'urbanisme ne peut faire l'objet d'un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme adoptées postérieurement à la date de la décision de rejet ([Conseil d'Etat, 14 décembre 2022, n° 448013, publié](#)).
- En d'autres termes, sont rétablies les règles d'urbanisme en vigueur à la date de la décision illégale de rejet suivant le principe dit de cristallisation de la règle.

7.5.5 Quelles règles s'appliquent en cas de fraude ?

La fraude ne peut être caractérisée par des faits postérieurs à la délivrance de l'autorisation ([Conseil d'Etat, 13 juillet 2012, n° 344710](#)).

La fraude est donc particulièrement difficile à établir, dans la mesure où elle est généralement révélée au stade de l'exécution des travaux.

Toujours est-il que les règles applicables ne diffèrent pas en cas de fraude.

7.5.6 Quelles règles s'appliquent en présence de droits acquis ?

Dérogent au principe d'opposabilité des règles en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation d'urbanisme les projets bénéficiant de droits acquis à raison :

- de dérogations prévues par le Code de l'urbanisme ([C. urb., art. L. 152-4 et L. 152-5](#)) :
 - reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés depuis moins d'un an par une catastrophe naturelle ;
 - restauration ou reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques ;
 - travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant ;
 - mise en œuvre de la réglementation thermique (isolation en saillie des façades, par surélévation des toitures ou mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire, installation d'ombrières dotées de dispositifs de production d'énergie) ;
- de l'application d'une législation ou d'une autorisation antérieure :
 - principe de cristallisation des droits à construire induits par un certificat d'urbanisme en cours de validité ([C. urb., art. L. 410-1 et suivants](#)) (cf 9.2) ;
 - principe de cristallisation des droits à construire pendant cinq ans, induits par une autorisation de lotir en cours de validité ([C. urb., art. L. 442-14](#)) (cf 5.9.5) ;
- du droit de reconstruire à l'identique un bâtiment ([C. urb., art. L. 111-15](#)) (cf 9.8.2) ;
- du droit de restaurer un immeuble présentant un intérêt patrimonial ou architectural, hors état de ruine (clos et couvert) ([C. urb., art. L. 111-23](#)) (cf 9.8.3).

7.6 Quelle règle doit-on appliquer aux demandes d'autorisation (règles de fond) ?

Mettre en favoris

Paragraphe principal

7.6.1 Généralités

La détermination des règles d'urbanisme qui devront être respectées par le projet constitue une étape essentielle pour l'architecte.

Cette exigence est encadrée par l'[article L. 421-6 du Code de l'urbanisme](#) pour les permis :

« Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique.

Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti ou non bâti, du patrimoine archéologique, des quartiers, des monuments et des sites ».

Il en va de même pour les déclarations préalables ([C. urb., art. L. 421-7](#)) et les constructions et aménagements dispensés de toute formalité ([C. urb., art. L. 421-8](#)).

Il en résulte qu'une très large variété de règles est opposable aux autorisations d'urbanisme.

En application du principe d'indépendance des législations (cf 3.1), les autorisations d'urbanisme n'ont toutefois pas à respecter les règles de droit privé (ex. règles issues du Code civil quant aux servitudes de vue).

La méconnaissance de ces règles de droit privé n'entache donc pas d'illégalité les autorisations d'urbanisme. Elle pourra en revanche fonder une action en responsabilité à l'encontre du porteur du projet (cf 14).

En effet, les autorisations d'urbanisme sont délivrées « sous réserve du droit des tiers ».

Cela signifie que le permis « vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d'urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s'estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d'autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d'urbanisme » ([C. urb., art. A. 424-8](#)).

A noter toutefois que des règles de droit privé peuvent être plus ou moins reprises par les règles d'urbanisme, dès lors « qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce que les règles et servitudes relatives à l'emprise au sol des constructions, à leur hauteur et, le cas échéant, à leur aspect extérieur régissent des situations qui font par ailleurs l'objet d'une réglementation en vertu des dispositions du Code civil » ([Conseil d'Etat, 10 février 2006, n° 259837, publié](#)).

[OUTIL - Etat des risques et servitudes du projet](#)

7.6.2 Les règles d'ordre public

Certaines règles d'urbanisme revêtent un caractère d'ordre public ; elles sont impératives (cf. 3.2.1.2).

Ces règles impératives, c'est-à-dire opposables même en présence d'un PLU applicable, figurent principalement dans le Règlement National d'Urbanisme (RNU), reproduit dans le Code de l'urbanisme.

Il en va notamment ainsi des règles :

- assurant la sécurité et la salubrité publiques ([C. urb., art. R. 111-2](#)) :
 - sécurité incendie ;
 - risques naturels, d'inondation, de submersion et d'érosion littorale, d'avalanches ;
 - risques technologiques (dont ceux issus des ICPE) ;
 - accès et abords, etc. ;
- relatives au patrimoine archéologique ([C. urb., art. R. 111-4](#)) ;
- aux projets susceptibles d'avoir des conséquences dommageables pour l'environnement ([C. urb., art. R. 111-15](#)) ;
- à la qualité architecturale et à l'aspect extérieur des constructions ([C. urb., art. R. 111-21](#)).

Par ailleurs, les règles issues de la loi Littoral (cf 3.2.3) et des lois Montagne I et II (cf 3.2.4) sont également directement applicables aux autorisations d'urbanisme (à propos de la loi Littoral : [Conseil d'Etat, 31 mars 2017, n° 392186, publié](#)).

Textes de référence : [C. urb., art. L. 121-3](#) et [L. 122-2](#)

7.6.3 Les règles issues du PLU

Le PLU est doté de nombreuses règles normatives, que les autorisations d'urbanisme doivent impérativement respecter (cf. 7.6.4.2).

7.6.4 Les servitudes d'utilité publique

7.6.4.1 Qu'est-ce qu'une servitude d'utilité publique ?

Les servitudes d'utilité publique résultent de lois ou règlements particuliers, hors Code de l'urbanisme.

Elles peuvent également résulter de conventions conclues entre l'administration et des particuliers (ex. à propos des servitudes portant sur des canalisations souterraines destinées à l'irrigation en application des [articles L. 152-3 et L. 152-4 du Code rural et de la pêche maritime](#)).

Les servitudes d'utilité publique produisent leurs effets après accomplissement des formalités propres à chacune d'elles (à propos d'une servitude conchylicole inopposable à défaut d'être inscrite dans le POS : [Conseil d'Etat, 3 novembre 1982, n° 34034, publié](#)).

Elles consistent en des limitations au droit de propriété au bénéfice de personnes publiques ou concessionnaires et peuvent ainsi conduire :

- à des interdictions ou limitations dans la mise en œuvre des droits à construire ;
- à supporter l'exécution de travaux ou l'installation de certains ouvrages (ex. établissement d'une ligne de transport d'énergie électrique) ;
- plus rarement, à imposer certaines obligations de faire à la charge des propriétaires (ex. travaux d'entretien ou de réparation).

Les servitudes d'utilité publique font l'objet d'une liste annexée à l'[article R. 101-1 du Code de l'urbanisme](#) et sont réparties en quatre catégories :

- servitudes relatives à la conservation du patrimoine : patrimoine naturel, culturel et sportif (ex. sites classés, sites inscrits, protection des forêts, protection des captages d'eaux potables et d'eau minérales, etc.) ;
- servitudes relatives à l'utilisation de certaines ressources et équipements (énergie, mines et carrières, canalisations, communications, et communications électroniques) ;
- servitudes relatives à la défense nationale ;
- servitudes relatives à la salubrité et à la sécurité publiques (ex. plans de prévention des risques).
-

Focus

Focus sur les servitudes d'alignement :

Les [articles L. 112-1 à L. 112-7 du Code de la voirie routière](#) portent sur les servitudes d'alignement.

Elles sont utilisées par l'administration en vue de moderniser et d'élargir les voies publiques.

La servitude d'alignement consiste pour l'administration à déterminer la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines, fixée soit par un plan d'alignement soit par un alignement individuel.

L'[article L. 112-5 du Code de la voirie routière](#) interdit tout surplomb du domaine public ou élévation d'une construction en bordure d'une voie publique sans être conforme à l'alignement.

A noter que les autorisations d'urbanisme ne valent pas autorisations de surplomb du domaine public.

Ainsi, indépendamment de l'obtention de l'autorisation d'urbanisme, le maître d'ouvrage doit veiller à demander à bénéficier d'une autorisation ou d'une convention d'occupation du domaine public à la personne publique propriétaire ou gestionnaire de l'espace public ([C. urb., art. R. 431-13](#)).

Focus

Focus sur les plans de prévention des risques :

Les Plans de Prévention des Risques (PPR) (cf. 3.8.1.14) comportent des prescriptions valant servitudes d'utilité publique.

- Plans de prévention des risques naturels prévisibles :

Les prescriptions des PPRNP s'imposent directement aux autorisations d'urbanisme ([Conseil d'Etat, 3 décembre 2001, n° 236910, publié](#)). Elles doivent donc être précises, sans devoir toutefois faire apparaître le découpage parcellaire existant ([Conseil d'Etat, 7 novembre 2012, n° 337755, publié](#)).

A noter que le PLU peut définir des règles plus contraignantes dans des zones couvertes par le PPRNP ([Cour administrative d'appel de Bordeaux, 28 avril 2016, n° 14BX02168](#)).

Il incombe à l'autorité compétente, pour délivrer l'autorisation d'urbanisme, de vérifier que le projet respecte les prescriptions édictées par le plan et, si besoin, de préciser dans l'autorisation leurs conditions d'application. Elle peut également, si les particularités de la situation l'exigent, subordonner la délivrance de l'autorisation à des prescriptions spéciales.

Ce n'est que dans le cas où elle estime, au vu du contexte et du projet de construction, qu'il n'est pas légalement possible d'accorder l'autorisation même en l'assortissant de prescriptions, qu'elle peut prendre une décision de rejet ([Conseil d'Etat, 22 juillet 2020, n° 426139, publié](#)).

- Plans de prévention des risques technologiques :

Les PPRT ont la même valeur juridique et les mêmes effets que les PPRN : ce sont des documents de planification visant à prévenir les risques associés à certaines installations classées présentant des dangers particulièrement importants pour la sécurité et la santé des populations voisines et pour l'environnement.

Servitudes d'utilité publique, dont le caractère contraignant varie suivant le périmètre d'exposition aux risques dans lequel le projet est situé, ils s'imposent aux autorisations d'urbanisme qui doivent être refusées en cas de méconnaissance de leurs prescriptions.

7.6.4.2 Quelles servitudes d'utilité publique sont opposables ?

L'opposabilité des servitudes d'utilité publique dépend de leur annexion au PLU ou à la carte communale ou, lorsque le territoire concerné ne dispose pas d'un document local, de leur publication sur le Géoportail de l'urbanisme.

A l'inverse, une servitude qui n'aurait pas été annexée au PLU est inopposable à une demande d'occupation du sol ([Conseil d'Etat, 23 décembre 1994, n° 86700](#)). Toutefois, cette inopposabilité n'a pas pour effet de faire disparaître la servitude elle-même. Elle continue à produire ses effets juridiques quant aux obligations de faire ou de ne pas faire qu'elle entraînerait vis-à-vis des propriétaires qui la supportent.

Les PLU et les cartes communales doivent comporter en annexe les servitudes d'utilité publique affectant l'usage des sols ([C. urb., art. R. 151-51](#) et [R. 161-8](#)).

Lorsqu'une servitude d'utilité publique doit être ajoutée, modifiée ou supprimée du PLU, l'autorité compétente peut recourir à la procédure de mise à jour du PLU ([C. urb., art. R. 153-18](#)). La servitude sera ajoutée au PLU par le biais d'un simple arrêté du maire. Si de nombreuses communes effectuent un nouveau tirage des documents graphiques dès qu'une servitude est modifiée, afin de garantir la lisibilité du PLU, cela n'est pas une obligation.

Si le maire ou le président de l'EPCI ne s'exécute pas, le préfet doit le mettre en demeure d'annexer les nouvelles servitudes au PLU ou à la carte communale.

Les servitudes régulièrement instituées placent l'autorité compétente en situation de compétence liée. Cela signifie que le maire ou le président de l'EPCI est tenu de refuser une demande de permis de construire y portant atteinte ([Cour administrative d'appel de Bordeaux, 26 mars 1998, n° 94BX01713](#)).

L'évolution défavorable des servitudes est, en outre, un motif de refus de prorogation du délai de validité de l'autorisation d'urbanisme ou du certificat d'urbanisme.

7.6.4.3 Comment s'articulent-elles avec les servitudes d'urbanisme ?

Les servitudes d'utilité publique sont indépendantes des servitudes d'urbanisme (cf 7.6.5) ([Conseil d'Etat, 8 décembre 1993, n° 120674, publié](#)).

Les contraintes qu'elles génèrent s'appliquent, à l'égard des administrés, de façon autonome.

La règle la plus sévère prévaut entre celle édictée par la servitude d'utilité publique et celle édictée par la servitude d'urbanisme lors de la délivrance des autorisations d'urbanisme.

7.6.4.4 Les servitudes d'utilité publique sont-elles indemnisées ?

Oui, elles donnent souvent lieu à indemnisation, contrairement aux servitudes d'urbanisme (cf 7.6.5) qui pour leur part n'ouvrent droit, en principe, à aucune indemnisation ([C. urb., art. L. 105-1](#)).

7.6.5 Les servitudes d'urbanisme

7.6.5.1 Qu'est-ce qu'une servitude d'urbanisme ?

Les servitudes d'urbanisme sont des limitations administratives au droit de propriété. Elles sont attachées aux fonds qu'elles grèvent et restent ainsi applicables aux propriétaires successifs.

Contrairement aux servitudes d'utilité publiques, elles sont établies dans un but strictement urbanistique. Elles visent l'intérêt général.

Le plus souvent, il s'agit de servitudes passives, imposant des limitations ou des interdictions de faire (interdiction de construire, limitations relatives à l'emprise au sol, à la hauteur des constructions, à leur aspect architectural, etc.). Plus rarement, il peut s'agir d'obligations de faire (plantations, emplacements de stationnement, etc.).

Elles résultent soit d'une réglementation nationale, soit d'une réglementation locale :

- au plan national : elles ressortent du RNU (cf. 3.2.1), des lois Littoral (cf 3.2.3) et Montagne I et II (cf 3.2.4), des DTADD (cf 3.2.5) , des PIG (cf 5.4) , etc. ;
- au plan local : le PLU (cf 4.2.0) est le principal acte règlementaire générateur de servitudes au travers de son règlement et de ses documents graphiques ; le SCoT (cf 4.1) et la carte communale (cf 4.5) sont également à l'origine de limitations diverses.

7.6.5.2 Les emplacements réservés

Qu'est-ce qu'un emplacement réservé ?

Succinctement, un emplacement réservé est une servitude qui gèle une emprise, constituée d'une ou plusieurs parcelles ou portions de parcelles.

Cette servitude est instituée par les PLU en vue d'une affectation prédéterminée ([C. urb., art. L. 151-41](#)) :

- des voies, équipements ou ouvrages publics ;
- des installations d'intérêt général ;
- des espaces verts à créer ou à modifier, espaces nécessaires aux continuités écologiques ;
- des zones urbaines et à urbaniser, réalisation de programmes de logements dans le respect des objectifs de mixité sociale, etc.

La destination de l'emplacement réservé et sa délimitation doivent :

- être précises : les documents graphiques du PLU ou une autre annexe du règlement doivent permettre de déterminer la position et la superficie des emplacements réservés ;
- répondre à un projet réellement envisagé, même si le rapport de présentation du PLU n'a pas à motiver de manière circonstanciée les motifs de l'institution d'un emplacement réservé ; tout au plus, la création de l'emplacement réservé doit être justifiée au regard du parti d'urbanisme de la commune.



Agrandir dans un nouvel onglet

-

Quelles sont les conséquences de la création d'un emplacement réservé ?

L'existence d'un emplacement réservé limite les droits à construire du propriétaire.

Pour être opposable, l'emplacement réservé doit être mentionné dans le règlement du PLU. Sa mention dans les documents graphiques et le rapport de présentation du PLU ou le PADD ne suffit pas ([CAA Nancy, 16 décembre 2021, n° 19NC01937](#)).

Seuls les ouvrages ou installations conformes à la destination de l'emplacement réservé peuvent être autorisés, même lorsqu'ils sont à l'initiative de la personne bénéficiaire de l'emplacement ([CE, 14 octobre 1991, n° 92532, publié](#)). A noter que les juges s'orientent de plus en plus vers un rapport de compatibilité et non de conformité (à propos d'un projet de centre commercial compatible avec un emplacement réservé à une future voie de circulation : [CE, 19 juillet 2023, n° 456409](#) ; v. également [CE, 24 juillet 2025, n° 497603](#)).

Toute demande d'autorisation d'urbanisme pour un projet non conforme à la destination de l'emplacement réservé sera donc refusée, sauf exceptions (ex. constructions à caractère temporaire : [Conseil d'Etat, 16 mai 2011, n° 324967, publié](#)).

Combien de temps un emplacement réservé peut-il être maintenu ?

Le maintien d'un emplacement réservé pendant plusieurs années est en principe légal.

Le juge apprécie la légalité du maintien d'un emplacement réservé selon les circonstances.

Par exemple, l'inscription d'un emplacement réservé pendant 40 ans n'a pas été jugée excessive dès lors qu'il existait un réel projet communal de poursuivre l'urbanisation dans le secteur concerné ([Conseil d'Etat, 19 décembre 2007, n° 297148, publié](#)).

En sens inverse, une commune ne peut maintenir indéfiniment des parcelles en emplacement réservé sans y réaliser un projet d'aménagement (à propos d'un emplacement réservé ne correspondant pas à un projet établi, dont trois immeubles avaient été cédés sans que la commune ne se porte acquéreur ([Conseil d'Etat, 17 mai 2002, n° 221186](#))).

Quelles options pour le propriétaire ?

Le propriétaire peut être confronté à trois situations lorsque son terrain fait l'objet d'un emplacement réservé.

- Droit de délaissement ([C. urb., art. L. 152-2](#) ; [L. 230-1 et suivants](#)) :
Le propriétaire d'un terrain grevé d'un emplacement réservé peut exiger que l'autorité bénéficiaire procède à son acquisition.
Concrètement, le propriétaire adresse une mise en demeure de procéder à l'acquisition de son terrain à la mairie de la commune où se situe le bien.
Le bénéficiaire doit se prononcer dans un délai d'un an courant à compter de la réception de la mise en demeure avec deux alternatives :
 - Les parties parviennent à un accord amiable : le prix d'acquisition doit être payé au plus tard deux ans à compter de la réception en mairie de la mise en demeure ;
 - Les parties ne parviennent pas à un accord amiable : le juge de l'expropriation, saisi par le propriétaire ou le bénéficiaire, prononce le transfert de propriété et fixe le prix de l'immeuble.
 - Le prix est fixé et payé comme en matière d'expropriation.
 - Les limitations au droit de construire et la réserve ne sont plus opposables si le juge de l'expropriation n'a pas été saisi trois mois après l'expiration du délai d'un an durant lequel la personne mise en demeure

d'acquérir doit se prononcer. Le juge peut néanmoins être saisi au-delà de ces trois mois, à défaut d'accord amiable à l'expiration du délai d'un an.

-
- Acquisition par une autre personne : l'acquisition d'un terrain situé en emplacement réservé peut, avec l'accord du bénéficiaire de l'emplacement réservé, intervenir au profit d'une autre personne publique.
-
- Réquisition d'emprise totale :
Le propriétaire peut requérir qu'il soit procédé à l'acquisition de la totalité de son terrain, et non simplement la surface grevée par l'emplacement réservé, dans les cas suivants :
 - Lorsque la réserve ne porte que sur une portion d'immeuble bâti et si la partie restante n'est plus utilisable dans des conditions normales : ces « conditions » relèvent de l'appréciation souveraine du juge de l'expropriation ;
 - Lorsque la réserve porte sur une parcelle de terrain nu qui, par suite du morcellement, se trouve réduit au quart de la contenance totale, si toutefois le propriétaire ne possède aucun terrain immédiatement contigu et si la surface du terrain ainsi réduit est inférieure à dix ares ;
 - Lorsque l'emprise partielle d'une parcelle empêche l'exploitation agricole dans des conditions normales des parties restantes de cette parcelle en raison de leur dimension, de leur configuration ou de leurs conditions d'accès : dans ce cas, le propriétaire peut demander la réquisition totale soit de la parcelle, soit des parties restantes devenues inexploitable de fait ;
 - Lorsqu'une emprise partielle résultant de la réserve compromet la structure d'une exploitation agricole de nature à provoquer sa disparition ou à lui occasionner un grave déséquilibre.
-

Comment le juge apprécie la légalité d'un emplacement réservé ?

En aucun cas, le juge ne peut se prononcer sur l'opportunité d'un emplacement réservé ou encore sur le choix d'un terrain ([Conseil d'Etat, 12 octobre 1988, n° 65982](#)).

Il contrôle en revanche la motivation même de l'emplacement (ex. à propos d'un emplacement réservé institué en vue de la création d'espaces verts publics correspondant à des prévisions qui n'étaient pas « manifestement excessives compte tenu des perspectives de développement de la commune ou manifestement irréalisables » : [Conseil d'Etat, 18 novembre 1988, n° 68011](#)).

7.6.5.3 Les plans d'exposition au bruit

Les constructions aux alentours des aéroports sont limitées en raison des nuisances sonores auxquelles sont exposés les riverains.

Un Plan d'Exposition au Bruit (PEB) est établi pour chacun des aéroports et annexé au PLU, au PSMV (cf 4.4.5.1) ou à la carte communale.

•

Qu'est-ce qu'un PEB ?

Le PEB est un plan qui permet d'encadrer la constructibilité aux alentours des aéroports et aéroports en :

- maîtrisant le développement de l'urbanisation, afin d'éviter l'installation de nouvelles populations dans les zones soumises aux nuisances sonores aériennes ;

- préservant des possibilités de développement pour les aéroports, qui constituent des équipements classés d'intérêt général.

Le PEB fixe, pour les dix ou quinze ans à venir, les conditions d'utilisation des sols exposés à ces nuisances.

Il définit, à partir des prévisions de développement de l'activité aérienne, de l'extension prévisible des infrastructures et des procédures de circulation aérienne, des zones diversement exposées au bruit engendré par les aéronefs.

Le PEB est établi ou révisé par le préfet de département territorialement concerné par l'aérodrome. Si plusieurs départements sont concernés, le PEB est pris conjointement par les préfets de ces départements.

[OUTIL - PEB : Quelles étapes ?](#)

Quels documents doivent être compatibles avec le PEB ?

Le SCoT doit être compatible avec le PEB ([C. urb., art. L. 131-1](#)).

En l'absence de SCoT, le PEB s'impose aux PLU, ou aux documents en tenant lieu et aux cartes communales ([C. urb., art. L. 131-6](#)).

A quelles opérations est opposable le PEB ?

Les PEB sont des documents d'urbanisme ([Conseil d'Etat, 7 juillet 2000, n° 200949, publié](#)).

Les servitudes d'urbanisme en résultant sont opposables aux personnes publiques et privées pour l'exécution de tous travaux de construction, d'aménagement, d'affouillement ou d'exhaussement des sols, ainsi que la création de lotissements et l'ouverture des ICPE ([C. urb., art. L. 112-4](#)).

Les PEB sont également opposables à l'ensemble des autorisations d'urbanisme délivrées dans les secteurs qui y sont assujettis.

Le maire est tenu de rejeter les demandes de permis de construire portant sur des projets incompatibles avec la zone de bruit où ils se situent.

A quoi correspond le zonage du PEB ?

Le PEB comprend :

- un rapport de présentation, qui explique et justifie les contraintes imposées par le PEB ;
- et des documents graphiques, qui font apparaître le tracé des limites des zones de bruit dites A, B, C, et D et rappellent les valeurs d'indice retenues pour définir les zones C et D.

Le PEB délimite quatre zones de gêne sonore dégressive, quantifiée par l'indice « Levels day evening night » (Lden), la zone A étant celle dans laquelle la gêne sonore est considérée comme étant la plus forte.

Chacune de ces zones correspond à des prescriptions, restrictions ou interdictions.

Quelles sont les restrictions imposées par les PEB ?

Dans les zones couvertes par un PEB, l'extension de l'urbanisation et la création ou l'extension d'équipements publics sont interdites, lorsqu'elles conduisent à exposer immédiatement ou à terme de nouvelles populations aux nuisances sonores ([C. urb., art. L. 112-10](#)).

Lorsque les constructions y sont autorisées, elles doivent faire l'objet de mesures d'isolation acoustiques.

- Constructions à usage d'habitation :
- Les constructions à usage d'habitation sont interdites dans les zones de bruit du PEB à l'exception :
 - des constructions nécessaires à l'activité aéronautique (logements de fonction, de gardiennage, hôtels pour les voyageurs en transit) ;
 - en zones B et C, et dans les secteurs déjà urbanisés en zone A, des logements de fonction nécessaires aux activités industrielles ou commerciales admises dans la zone et des constructions directement liées à l'activité agricole ;
 - dans les secteurs déjà urbanisés en zone C, des constructions individuelles non groupées, à l'exclusion donc de toute forme d'opération groupée, telle qu'un lotissement ;
 - sous certaines conditions, des opérations de reconstruction rendues nécessaires par une opération de démolition en zone A ou B ;
 - en zone D, sous réserve de faire l'objet de mesures d'isolation acoustique particulières.
-
- Travaux sur existant :

La rénovation, la réhabilitation, l'amélioration, l'extension mesurée ou la reconstruction des constructions existantes peuvent être admises si elles n'entraînent pas un accroissement de la capacité d'accueil d'habitants exposés aux nuisances.

-
- Constructions à usage autre que d'habitation :

Les constructions à usage notamment industriel, commercial ou de bureaux peuvent être admises si elles sont compatibles avec une utilisation rationnelle des terrains et des infrastructures situées autour de l'aérodrome et qu'elles ne risquent pas d'entraîner l'implantation d'une population permanente.

-
- Equipements publics ou collectifs :

En zone A et B, ces équipements ne sont admis qu'à condition d'être nécessaires à l'activité aéronautique ou indispensables aux populations existantes et qu'il ne peut être trouvé une localisation plus appropriée (écoles, crèches indispensables pour le quartier concerné).

A noter que les équipements commerciaux ne sont pas des « équipements publics et collectifs » ([Conseil d'Etat, 28 mars 2011, n° 312282, publié](#)).

En zone C et D, ces constructions sont autorisées.

7.7 Quelles sont les astuces qui permettent de déroger à la règle ?

Mettre en favoris

Paragraphes principaux

7.7.0 Préambule

Les règles et servitudes édictées par le PLU peuvent faire l'objet de dérogations, dans les cas suivants :

- adaptations mineures (cf 7.7.1) ;
- dérogations prévues aux [articles L. 152-4 à L. 152-6-4 du Code de l'urbanisme](#) (cf 7.7.2) ;
- dérogations résultant d'une servitude de cour commune (cf 7.7.3).

Par ailleurs, lorsqu'un projet relève de la catégorie des Equipements d'Intérêt Collectif et Services Publics (EICSP), il peut bénéficier de règles dérogatoires édictées par le PLU (cf 7.7.4).

Texte de référence : [C. urb., art. L. 152-3](#)

7.7.1 Les adaptations mineures

7.7.1.1 Quand peut-on se prévaloir d'une adaptation mineure ?

Les règles et servitudes édictées par le PLU peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ([C. urb., art. L. 152-3](#)).

Le permis initial, tout comme les permis modificatifs peuvent faire l'objet d'une demande d'adaptation mineure ([Cour administrative d'appel de Lyon, 31 juillet 2012, n° 12LY00474](#)).

A noter que certains PLU ont introduit le principe d'adaptations mineures. Une adaptation mineure peut même parfois être imposée au pétitionnaire, par exemple, pour construire une liaison plus harmonieuse avec le bâti contigu.

7.7.1.2 Qu'est-ce qu'une adaptation mineure ?

Cette notion n'est pas définie par le Code de l'urbanisme.

Du point de vue des juges, l'adaptation mineure répond à deux conditions :

- elle doit être limitée : l'adaptation « n'aménage que de manière limitée les règles normalement applicables » ([Conseil d'Etat, 30 juin 1999, n° 190250, publié](#)).

Le constat qui se dégage de la jurisprudence est celui d'une grande réticence du juge administratif à l'égard des adaptations mineures.

En pourcentage, un écart de quelques points par rapport à la règle peut être toléré. Au-delà, la dérogation sera certainement refusée (à propos d'un projet de construction portant sur 39 % de la superficie totale de l'unité foncière, alors que le PLU autorisait une emprise au sol maximale de 30 % : [Conseil d'Etat, 30 juillet 1997, n° 117103](#)).

Le pétitionnaire n'est jamais à l'abri d'une appréciation restrictive du juge administratif, dans l'hypothèse où

l'autorisation obtenue ferait l'objet d'un recours (à propos de l'annulation d'une autorisation dérogeant de seulement 3 % au coefficient d'emprise au sol fixé par le POS : [Conseil d'état, 7 octobre 1991, n° 117666](#)) ;

- elle est rendue « nécessaire » par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ([C. urb., art. L. 152-3](#)) :
 - les critères tenant à la nature du sol et à la configuration des parcelles correspondent à des défauts physiques du terrain, qui ont pour conséquence, compte tenu des règles d'urbanisme applicables, de les rendre inutilisables, voire inconstructibles, ou peu utilisables ;
 - le critère tenant au caractère des constructions avoisinantes, pour sa part, repose sur une considération d'harmonie urbaine, qui constitue par elle-même un but d'intérêt général.

Ces deux conditions sont cumulatives ([Conseil d'Etat, 30 juin 1999, n° 190250, publié](#)).

L'adaptation mineure consiste en un assouplissement inévitable de la règle d'urbanisme pour éviter une mauvaise utilisation du sol. Elle constitue une dérogation à l'application stricte et aveugle de la règle, mais ne doit pas pour autant aboutir, par son importance et sa nature, à un trop grand écart entre la règle et le projet.

Encore faut-il, par ailleurs, que le non-respect de la règle d'urbanisme ne résulte pas d'un choix du pétitionnaire dans la conception de son projet. L'adaptation mineure ne sera accordée que si elle est nécessaire ; elle sera refusée si le pétitionnaire peut construire sur le terrain dans le respect des règles d'urbanisme applicables en modifiant son projet (ex. réduction de la surface de plancher).

Adaptation mineure à raison de la nature du sol :

Ce motif renvoie principalement aux difficultés nées de la déclivité d'un terrain : le calcul de la hauteur du bâtiment étant classiquement effectué à partir du sol naturel, le bâtiment dépassera souvent, du côté aval, la hauteur maximale résultant de la règle d'urbanisme.

Dans ce cas, l'adaptation mineure peut être la solution ([Conseil d'Etat, 15 novembre 2000, n° 194649](#)).

Adaptation mineure à raison de la configuration du terrain :

Ce motif est restrictif : seules les spécificités physiques du terrain peuvent justifier une adaptation mineure, à l'exclusion de ses particularités juridiques.

Ainsi, l'existence d'une servitude civile grevant le terrain (servitude de passage, servitude non aedificandi, etc.) ne sera pas prise en considération pour justifier une adaptation mineure ([Conseil d'Etat, 17 mars 1993, n° 87786](#)).

Des adaptations mineures ont en revanche pu être retenues à propos :

- de la largeur d'une voie inférieure à celle fixée par le POS, en raison de l'étroitesse du terrain ([Conseil d'Etat, 26 avril 1989, n° 72417, publié](#)) ;
- de la longueur minimale de façade sur voie imposée par le POS (8 mètres) incompatible avec la largeur en façade du terrain (7,70 mètres) ([Conseil d'Etat, 18 mars 1988, n° 71229, publié](#)) ;
- d'un décalage de 20 centimètres entre la limite de propriété et la construction autorisée, alors que le plan d'urbanisme exigeait une implantation en limite de propriété ou à une distance supérieure à quatre mètres, en raison de la configuration particulière de la limite de propriété en « ligne brisée » ([Conseil d'Etat, 21 juillet 1989, n° 66091](#)).

Adaptation mineure à raison du caractère des constructions avoisinantes :

Le plus souvent, ce motif est invoqué pour assurer l'harmonisation du front bâti, tant en ce qui concerne la hauteur des bâtiments nouveaux que leur implantation par rapport à la voie :

- dépassement de la hauteur maximale (11,30 mètres au lieu de 10 mètres) afin d'harmoniser le bâtiment avec les constructions avoisinantes ([Conseil d'Etat, 24 février 1998, n° 77311](#)) ;
- dépassement de l'emprise au sol maximale (coefficient d'emprise au sol de 52,8 %, alors que le PLU imposait un coefficient maximal de 50 %) pour préserver le caractère en bande des constructions du secteur ([Conseil d'Etat, 30 juillet 1997, n° 125598, publié](#)).

7.7.1.3 Comment peut-on bénéficier d'une adaptation mineure ?

Demande d'adaptation mineure :

Le pétitionnaire n'a pas à demander expressément le bénéfice d'une adaptation mineure ([Conseil d'Etat, 13 février 2013, n° 350729](#)). Ce principe suivant lequel l'administration instruit d'office les adaptations mineures est en faveur au pétitionnaire.

Le pétitionnaire peut même se prévaloir d'adaptations mineures au PLU pour la première fois devant le juge administratif, en cas de refus opposé à sa demande d'autorisation, alors même qu'il n'en aurait pas fait état auparavant ([Conseil d'Etat, 11 février 2015, n° 367414, publié](#)).

Reste que, pour que le projet soit autorisé au prix d'une telle adaptation, les critères dictés par l'[article L. 152-3 du Code de l'urbanisme](#) et la jurisprudence devront être réunis. Il est donc recommandé de formuler la demande et de la motiver aussi précisément que possible.

L'autorité compétente doit donc être considérée comme saisie d'une telle demande chaque fois qu'il apparaît, à l'instruction, que le projet ne respecte pas strictement les règles du PLU.

Elle ne peut refuser d'examiner la possibilité d'une adaptation mineure ([Conseil d'Etat, 15 mai 1995, n° 118919, publié](#)).

Décision rendue sur la demande d'adaptation :

L'autorité compétente se prononce sur la demande d'adaptation mineure dans le corps même de sa décision sur la demande d'autorisation. Elle doit motiver sa décision ([Conseil d'Etat, 23 novembre 1994, n° 101959](#)).

En principe, une dérogation ne peut être implicite, elle doit être expressément mentionnée dans la décision ([Conseil d'Etat, 29 janvier 1992, n° 84117, publié](#)).

Il est toutefois admis que l'autorité compétente motive sa décision « par référence » : elle ressortira alors des avis, prescriptions ou réserves émises par les services administratifs consultés et annexés à la décision (ex. prescriptions particulières relatives à l'aspect des façades, à des règles de sécurité contre l'incendie ou encore à des participations financières).

Le document auquel se réfère la décision doit être suffisamment précis et circonstancié, et l'autorité compétente doit s'en approprier le contenu en le joignant à sa décision son auteur le joint à la décision et s'en approprie le contenu.

En revanche, une adaptation mineure ne peut en tout état de cause être implicite ([Cour administrative d'appel de Bordeaux, 31 juillet 2003, n° 99BX01855](#)).



7.7.2 Les dérogations au PLU prévues par le Code de l'urbanisme

Les règles et servitudes définies par un PLU ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation à l'occasion d'un projet que celles prévues par le Code de l'urbanisme.

Ces dérogations spécifiques portent notamment sur :

- la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés depuis moins d'un an par une catastrophe naturelle ([C. urb., art. L. 152-4](#)) ;
- la restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques ([C. urb., art. L. 152-4](#)) ;
- les travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant ([C. urb., art. L. 152-4](#)) ;
- les travaux améliorant la réglementation thermique du bâtiment : isolation en saillie des façades, isolation par surélévation des toitures, installation de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire ou d'ombrières dotées de dispositifs de production d'énergie ([C. urb., art. L. 152-5](#)).

Dans cette perspective, il peut être dérogé aux règles du PLU relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions.

Ces dérogations sont toutefois encadrées :

- les travaux d'isolation en saillie des façades ou de protection contre le rayonnement solaire ne peuvent conduire à un dépassement de plus de 30 centimètres par rapport aux règles d'implantation des constructions autorisées par le règlement ([C. urb., art. R. 152-6](#)) ;
- les travaux d'isolation par surélévation des toitures des constructions existantes, ne sont admis que dans la limite d'un dépassement de 30 centimètres au-dessus de la hauteur maximale autorisée par le règlement ([C. urb., art. R. 152-7](#)) ;
- ces travaux ne doivent pas en tout état de cause aboutir à un dépassement de plus de 30 centimètres des règles de hauteur ou d'implantation fixées par le règlement ([C. urb., art. R. 152-8](#)), ni porter atteinte à la qualité architecturale du bâtiment et à son insertion dans le cadre bâti environnant ([C. urb., art. 152-9](#)) ;
- l'installation de dispositifs de végétalisation des façades et des toitures en zones U et AU ([C. urb., art. L. 152-5-1](#)).

La dérogation ne doit toutefois pas conduire à un dépassement de plus d'un mètre en tout point au-dessus de la hauteur de la construction autorisée par le règlement, hors végétation ([C. urb., art. R. 152-5-1](#)), ni porter atteinte à la qualité architecturale du bâtiment et à son insertion dans le cadre bâti environnant ([C. urb., art. R. 152-9](#)).

En parallèle, les communes peuvent délivrer à titre gratuit, à la suite d'une délibération du conseil municipal, des autorisations d'occupation temporaire du domaine public en lien avec des dispositifs de végétalisation, communément appelés « permis de végétaliser » ([CGPPP, art. L. 2125-1-1](#)) ;

- les constructions faisant preuve d'exemplarité environnementale, pour lesquelles une dérogation à la règle de hauteur fixée par le règlement du PLU est possible ([C. urb., art. L. 152-5-2](#)).

Cette mesure vise à encourager l'utilisation de matériaux biosourcés dans la construction. Certains dispositifs, notamment les constructions en bois, nécessitent en effet d'atteindre une hauteur plus importante que celle nécessaire à la réalisation de bâtiments suivant un procédé traditionnel.

Cette dérogation est très encadrée ([C. urb., art. R. 152-5-2](#)) :

- le dépassement ne peut excéder 25 centimètres par étage et, par ailleurs, est limité à 2,5 mètres au total par rapport à la hauteur fixée par le règlement du PLU ;
- elle ne peut conduire à l'ajout d'un étage supplémentaire ;

- le demandeur doit démontrer que cette augmentation de hauteur est la conséquence du choix d'un mode de construction faisant preuve d'exemplarité environnementale (sur la notion de bâtiments faisant preuve d'exemplarité environnementale : [CCH.art.R.171-3](#)).
- A cet effet, le demandeur joint à sa demande de permis de construire un document attestant qu'il a pris en compte ou fait prendre en compte par le maître d'œuvre, lorsque ce dernier est chargé d'une mission de conception de l'opération, les critères de performance environnementale requis.

[OUTIL - Loi climat et résilience: dérogations au PLU](#)

7.7.3 Les servitudes de cour commune

7.7.3.1 Qu'est-ce qu'une servitude de cour commune ?

La servitude de cour commune est une servitude d'initiative privée ou incitée par l'administration.

La servitude de cour commune permet aux propriétaires de bénéficier d'un assouplissement des règles de prospects applicables et d'optimiser la constructibilité des terrains ; elle conduit à des dérogations au PLU en toute légalité.

Sur des terrains contigus, elle impose le maintien d'une certaine distance entre les bâtiments ou une hauteur maximale en s'affranchissant des règles d'implantation imposées par les règles d'urbanisme, notamment celles issues du PLU.

Pour le calcul des règles d'urbanisme, les propriétés sur lesquelles la servitude de cour commune est instituée sont considérées comme faisant partie d'une seule propriété ; la limite parcellaire est ainsi reportée fictivement.

Pour l'application des règles d'implantation par rapport aux limites séparatives, est prise en compte non pas la ligne séparative, mais la limite opposée de la fraction de terrain frappée d'inconstructibilité par la servitude.

7.7.3.2 Comment institue-t-on une servitude de cour commune ?

L'établissement d'une servitude de cour commune, pour les besoins d'une autorisation d'urbanisme, est une faculté prévue par l'[article L. 471-1 du Code de l'urbanisme](#) :

- « Lorsqu'en application des dispositions d'urbanisme la délivrance du permis de construire est subordonnée, en ce qui concerne les distances qui doivent séparer les constructions, à la création, sur un terrain voisin, de servitudes de ne pas bâtir ou de ne pas dépasser une certaine hauteur en construisant, ces servitudes, dites de cours communes, peuvent, à défaut d'accord amiable entre les propriétaires intéressés, être imposées par la voie judiciaire dans des conditions définies par décret.
- Les mêmes servitudes peuvent être instituées en l'absence de document d'urbanisme ou de mention explicite dans le document d'urbanisme applicable. »

Il en résulte que la servitude de cour commune est instaurée à la suite :

- soit d'un accord amiable entre les propriétaires : leur accord doit être clair et sans équivoque, imposant un acte d'avocat publié ou un acte notarié.
Dans une copropriété, la constitution d'une servitude de cour commune peut être décidée à l'amiable par

l'assemblée générale statuant à la majorité des voix de l'ensemble des copropriétaires ([loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, art. 25](#)). Le syndic conclut ensuite le contrat portant création de la servitude au nom du syndicat des copropriétaires.

- soit, à défaut d'accord, d'une action judiciaire : la demande est portée devant le président du tribunal judiciaire (statuant comme en matière de référé) par le propriétaire intéressé.

Le juge entend les propriétaires et l'autorité compétente. Il peut ordonner toutes mesures d'instruction notamment un transport sur les lieux.

L'ordonnance instituant la servitude détermine les indemnités approximatives et provisionnelles dues par le bénéficiaire au propriétaire du terrain grevé. Elle fait l'objet des formalités de publicité foncière ([C. urb., art. R. 471-4](#)).

Le président du tribunal judiciaire dispose d'un large pouvoir d'appréciation : il peut refuser l'institution de la servitude de cour commune si une autre implantation des ouvrages est possible.

La servitude de cour commune a un caractère perpétuel, excluant son extinction ou sa prescription.

En particulier, les règlements de copropriété ne peuvent contrevenir à une servitude de cour commune et toute stipulation contraire du règlement doit être réputée non écrite ([Cass. Civ. 3^{ème}, 15 décembre 1999, n° 97-22161, publié](#)).

Textes de référence : [C. urb., art. L. 471-1](#) ; [R. 471-1 et suivants](#)

7.7.3.3 Comment peut-on s'en prévaloir lors d'une demande d'autorisation d'urbanisme ?

À la différence des autres servitudes civiles, le contrat ou la décision judiciaire instituant la servitude doit être joint au dossier de demande d'autorisation d'urbanisme ou à la déclaration ([C. urb., art. R. 431-32](#)).

À cet égard, il est précisé qu'il a été jugé par le Conseil d'Etat que ces dispositions n'imposent pas que la servitude ait été établie et soit entrée en vigueur avant que le permis de construire ne soit délivré ([Conseil d'Etat, 16 octobre 2017, n° 401706, publié](#)).

Ce n'est qu'à condition d'avoir été saisi d'une demande de dérogation au titre d'une servitude de cour commune que l'autorité compétente examinera l'application de la servitude de cour commune au détriment des règles du PLU.

7.7.4 Les équipements d'intérêt collectif et services publics

L'[article L. 151-9 du Code de l'urbanisme](#) permet aux auteurs des PLU de définir des règles différentes suivant la destination et/ou la sous-destination des constructions.

Lorsqu'un projet relève de la destination des Equipements d'Intérêt Collectif et Services Publics (EICSP), il peut ainsi bénéficier de règles dérogatoires édictées par le PLU.

7.7.4.1 Qu'est-ce qu'un EICSP ?

L'[article R. 151-27 du Code de l'urbanisme](#) définit cinq destinations de constructions, dont la destination des EICSP, qui recoupe l'ancienne destination des Constructions et Installations Nécessaires Aux Services Publics ou d'Intérêt Collectif (CINASPIC) supprimée par le [décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015](#) venant en application de la Loi ALUR.

La destination des EICSP regroupe les sous-destinations suivantes : « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, lieux de culte, autres équipements recevant du public » ([C. urb., art. R. 151-28](#)).

Les auteurs des PLU peuvent préciser, pour des motifs d'urbanisme, le contenu des destinations, mais ne peuvent en revanche pas créer de nouvelles catégories de destination auxquelles s'appliqueraient des règles spécifiques, ni soumettre des locaux relevant de l'une des catégories aux règles applicables à une autre catégorie ([Conseil d'Etat, 30 décembre 2014, n° 360850, publié](#)).

Autrement dit, si le projet répond aux critères des EICSP, notamment s'il répond à un besoin d'intérêt collectif ou général, l'autorité compétente ne peut invoquer les règles du PLU applicables à une autre destination.

En pratique, l'équipement collectif ou d'intérêt général doit répondre à un réel besoin des populations ; cette qualification varie en fonction des secteurs :

- en zones agricoles ou naturelles, les projets de construction suivants ont pu être considérés comme étant nécessaires à un service public ou d'intérêt collectif :
 - une usine d'incinération des ordures ménagères ([Conseil d'Etat, 23 décembre 1988, n° 82863](#)) ;
 - des éoliennes, antennes de télécommunications, châteaux d'eau et autres infrastructures ;
 - des installations de production d'énergie solaire ou des centrales photovoltaïques sont considérées comme des constructions nécessaires à un service public ou d'intérêt collectif ;
- en zone urbaine ou péri-urbaine, cette qualification est plus largement entendue ; constituent ainsi des équipements collectifs les constructions destinées à recevoir, par exemple, une affectation d'assistance, de bienfaisance, de santé (dont immeubles à usage de crèches, pouponnières, colonies de vacances, dispensaires, etc.), d'enseignement, culturelle, scientifique, sportive, etc.
Ont ainsi pu être considérés comme des équipements collectifs :
 - des espaces verts et terrains de jeux ;
 - une maison de retraite en partie médicalisée, bien qu'exploitée par une société commerciale ([Cour administrative d'appel de Paris, 17 février 1998, n° 97PA00693, publié](#)) ;
 - un équipement sanitaire d'intérêt collectif, même privé, dont des locaux à usage de cabinet médical ([Cour administrative d'appel de Nantes, 3 décembre 1997, n° 95NT00621](#)) ;
 - un bâtiment comprenant trois salles de danse, un restaurant, un bar, deux boutiques ainsi que des bureaux ([Conseil d'Etat, 21 décembre 2001, n° 237133 et 237179](#)).
- A l'inverse, ne constituent pas des équipements collectifs :
 - une résidence sécurisée de services à destination de seniors ([Cour administrative d'appel de Versailles, 5 novembre 2010, n° 09VE03155](#)) ;
 - un complexe cinématographique et de commerces, réalisé au domicile par une société privée ([Conseil d'Etat, 23 novembre 2005, n° 262105 et 262945](#)) ;
 - un établissement de culte pour l'association des témoins de Jéhovah ([Cour administrative d'appel de Marseille, 17 octobre 2007, n° 05MA00225](#)) ; à noter que la jurisprudence est fluctuante concernant les lieux de culte, ce sujet étant aussi politique que médiatique (à propos d'une mosquée considérée comme un équipement collectif : [Cour administrative d'appel de Lyon, 6 mars 2012, n° 10LY02856](#)).

7.7.4.2 Quelles sont les dérogations dont un EICSP peut bénéficier ?

Le PLU peut prévoir des règles plus favorables aux EICSP. L'intérêt général ou collectif de ces constructions justifie en effet souvent qu'ils bénéficient de dérogations.

Un EICSP pourra, par exemple, être implanté exceptionnellement en zone agricole ou naturelle, ou encore faire l'objet de dérogations aux règles de hauteur maximale, de places minimales de stationnement, etc. :

- dérogation en faveur des projets de constructions nécessaires à des services publics ou d'intérêt collectif en matière d'emprise supérieure de 50 % à celle autorisée dans la zone ([Cour administrative d'appel de Marseille, 3 mars 2011, n° 09VE03813](#)) ;
- absence de limite de hauteur pour les équipements collectifs ([Conseil d'Etat, 15 février 1993, n° 131087, publié](#)).

8. La constructibilité du terrain

8.1 Quelles sont les démarches à accomplir avant toute demande d'autorisation ?

Mettre en favoris

Paragraphe principal

8.1.0 Préambule

Avant le dépôt d'une demande d'autorisation d'urbanisme, qu'il s'agisse d'un terrain nu ou bâti, il est impératif de faire un point sur les règles d'urbanisme et les servitudes applicables afin de déterminer la constructibilité du site.

L'objectif est d'identifier les possibilités de construction, d'extension ou de surélévation d'un existant.

8.1.1 Connaître la nature du sol et du sous-sol

Quelle est la nature du sol ?

Lors de la vente d'un terrain à bâtir et lors de la construction de bâtiments d'habitation ou mixte (professionnel/habitation) ne comportant pas plus de deux logements dans une zone exposée au phénomène de mouvement de terrain différentiel, une étude du sol est obligatoire ([CCH, art. L. 132-5 et L. 132-6](#)).

L'objectif de cette étude, fournie par le vendeur avant la vente, est d'informer l'acquéreur des risques liés à la nature du sol et d'identifier les mesures constructives adaptées.

Existe-t-il un risque de pollution du sol ?

Les acquéreurs de bien immobilier doivent être informés de l'existence des risques de pollution des sols.

Cette information, qui est obligatoire lors de toute transaction immobilière, s'applique aux immeubles bâtis ou non bâtis situés dans :

- le périmètre d'exposition aux risques délimité par un PPRT approuvé ;
- une zone exposée aux risques délimitée par un PPRNP ou PPRM approuvé ;
- un périmètre mis à l'étude dans le cadre de l'élaboration d'un PPRT, d'un PPRNP ou d'un PPRM ;
- une zone de sismicité de type 2, 3, 4 ou 5 ;
- une des zones à potentiel radon significatif, dites de niveau 3 ;
- une des zones exposées au recul du trait de côte délimitées par un PLU.

Sur les PPRNP, PPRT et PPRM : cf 3.8.1.14

Textes de référence : [C. env., art. L. 125-5](#) ; [R. 125-23 et suivants](#)

8.1.2 Consulter le cadastre

Le cadastre constitue un document administratif recensant et délimitant les différentes propriétés privées sur un territoire.

Le plan cadastral représente graphiquement un terrain au niveau de la section cadastrale de la commune où il se situe. Il liste de nombreuses informations utiles : représentation de l'emprise au sol des constructions, détails topographiques tels que les parkings, les cours d'eau, les talus, les puits, les clôtures, les mitoyennetés, les voies de communication, etc.

Le cadastre n'a pas de valeur juridique pour déterminer la propriété d'un bien ; il ne se substitue pas à un titre de propriété. Les juges s'entendent toutefois à reconnaître dans ses indications une présomption de propriété ([Cass. Civ. 3^{ème}, 22 juin 1976, n° 74-14652, publié](#)).

Les limites de propriété sur le cadastre sont des limites approximatives qui ne se substituent pas à une opération de bornage pour connaître les limites et dimensions exactes d'un terrain.

8.1.3 Identifier les règles et servitudes administratives applicables au terrain

Bien qu'elle ne constitue pas une formalité obligatoire préalablement au dépôt d'une demande d'autorisation d'urbanisme, la délivrance d'un certificat d'urbanisme (cf 9.2) permet de s'assurer qu'il n'existe pas de servitudes d'urbanisme ou de limitations administratives au droit de propriété susceptibles d'impacter la conception du projet.

De même, la connaissance des équipements publics existants ou prévus constitue un élément décisif pour apprécier la constructibilité d'un terrain. Cette information figure exclusivement dans le certificat d'urbanisme opérationnel (CUB).

Il est recommandé de solliciter un certificat d'urbanisme en amont de la demande d'autorisation d'urbanisme.

Un certificat d'urbanisme opérationnel indique notamment si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de l'opération tel qu'envisagée, ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus.

8.1.4 Confronter la localisation du terrain aux règles d'urbanisme

Peut-on construire ?

L'analyse des règles d'urbanisme ressortant du document local d'urbanisme (PLU ou document d'urbanisme en tenant lieu, carte communale), mais également celles propres à certains espaces sensibles (ex. loi Littoral et lois Montagne I et II) permet de savoir s'il est envisageable d'implanter sur le terrain une nouvelle construction ou d'agrandir un bâtiment existant.

Il convient, à cet effet, de tenir compte de la destination de la construction (exploitation agricole et forestière, habitation, commerce et activités de service, équipements d'intérêt collectif et activités de services, activités des secteurs primaire, secondaire et tertiaire) ([C. urb., art. R. 151-27 et 28](#)).

Que peut-on construire ?

Reste ensuite à s'interroger sur les modalités de construction autorisées : conditions de desserte, emprise au sol, implantation, hauteur, aspect extérieur des constructions, réalisation d'aires de stationnement, plantations, obligations imposées en matière de performances énergétiques et environnementales, etc.

8.1.5 Identifier les contraintes de voisinage et les servitudes de droit privé

La constructibilité d'un terrain peut dépendre, indépendamment des règles d'urbanisme applicables, d'autres obligations : les servitudes de droit privé.

A quoi correspondent les servitudes de droit privé ?

Sans dresser une liste exhaustive, les servitudes de droit privé recoupent :

- la servitude de passage sur le fonds voisin, qui s'entend également des canalisations et tous réseaux nécessaires ;
- les servitudes de vue sur la propriété voisine en présence d'ouvertures, balcons ou saillies donnant sur la propriété du voisin ;
- les servitudes non *altius tollendi* ou non *aedificandi* prescrites par les actes de propriété, avec pour conséquence de ne pouvoir construire au-delà d'une hauteur contractuellement définie (même en deçà de la hauteur maximale prévue par le PLU) ou dans une bande de terrain.

La sanction est très lourde en cas d'absence de prise en compte des servitudes de droit privé. Même si la légalité de l'autorisation d'urbanisme n'est pas contestable, l'ouvrage encourt la démolition pour violation des servitudes issues du Code civil ou des servitudes conventionnelles prévues dans les titres de propriété.

Des servitudes et règles spécifiques peuvent aussi être prévues par les règlements de copropriété (ex. servitudes de cour commune : cf 7.7.3) ou les cahiers des charges de lotissement.

Comment identifie-t-on les servitudes de droit privé ?

La difficulté réside dans le fait qu'elles ne sont pas listées dans le document d'urbanisme et ses annexes, alors qu'elles peuvent compromettre la constructibilité d'un terrain.

La première démarche consiste donc à interroger le vendeur ou son mandataire, et solliciter une copie de l'acte de propriété ou un extrait de celui-ci figurant sous la rubrique « état des servitudes ». Il est recommandé de demander systématiquement au maître d'ouvrage qu'il remette une copie de ses actes de propriété, règlement de copropriété ou cahier des charges de lotissement.

8.1.6 Anticiper les facteurs de risques archéologiques

A l'intérieur des zones d'archéologie préventive, délimitées par le préfet, les dossiers de demande d'autorisation (lesquelles peuvent ou non comporter des seuils de surface en raison de la nature ou l'importance des opérations d'aménagement ou de construction) peuvent être assujettis à la réalisation d'un diagnostic visant à mettre en évidence et à caractériser les éléments du patrimoine archéologique éventuellement présents sur le site.

Afin d'intégrer au mieux l'archéologie préventive en amont des projets, les porteurs du projet peuvent saisir spontanément le préfet de région. Il s'agit d'une demande anticipée de prescription d'un diagnostic archéologique, qui

peut être engagée en moyenne deux ans à six mois avant le dépôt de la demande de permis de construire ou d'aménager.

Textes de référence : [C. patr., art. R. 523-1 et suivants](#)

8.2 Quelle constructibilité selon les zones du PLU ?

Mettre en favoris

Paragraphe principaux

Conformément à l'[article L. 151-9 du Code de l'urbanisme](#), il appartient au règlement du PLU de délimiter les différentes zones d'affectation des sols : zones urbaines, à urbaniser, naturelles et agricoles.

A ces zones s'attachent des règles de constructibilité variées, définies par le règlement du PLU.

8.2.1 Zone urbaine (U)

Qu'est-ce qu'une zone U ?

Peuvent être classés en zone U ([C. urb., art. R. 151-18](#)) :

- les secteurs urbanisés, indépendamment de leur niveau d'équipement ;
- les secteurs non encore urbanisés mais équipés (équipements existants) ou en cours d'équipement (soit en cours de réalisation, soit ceux que la collectivité ou un concessionnaire se sont engagés à réaliser dans un délai connu).

Les équipements qui doivent être pris en considération sont ceux indispensables à la desserte du terrain et de la construction : voirie, eau, assainissement, électricité.

Ces équipements doivent avoir « une capacité suffisante » pour desservir les futures constructions.

Que peut-on construire en zone U ?

Les terrains classés en zone U sont constructibles et ont donc vocation à accueillir de nouvelles constructions.

Par exception, certains terrains peuvent être rendus inconstructibles, temporairement ou définitivement, bien que compris en zone U :

- les terrains grevés d'emplacements réservés jusqu'à réalisation de leur objet ;
- les terrains cultivés et espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements ([C. urb., art. L. 151-23](#)) ;
- les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l'hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l'existence de risques naturels, de risques miniers ou de risques technologiques justifient une interdiction de construire ([C. urb., art. R. 151-31](#)) ;
- les terrains compris dans un périmètre d'étude ;
- les terrains compris en secteur urbanisé mais présentant des réseaux insuffisants.

L'interdiction de construire peut également résulter d'une volonté explicite des auteurs du PLU de consacrer un parti d'urbanisme, sous le contrôle du juge administratif (à propos de l'interdiction d'un grand nombre de constructions nouvelles, répondant à un parti d'urbanisme tenant à « recentrer l'urbanisation » : [Conseil d'Etat, 30 juillet 2021, n° 437709, publié](#)).

Il faut également souligner que l'[article R. 151-19 du Code de l'urbanisme](#) permet aux auteurs du PLU de prévoir que les zones U seront régies uniquement par les dispositions du Règlement National d'Urbanisme (RNU).

8.2.2 Zone à urbaniser (AU)

Qu'est-ce qu'une zone AU ?

Suivant l'[article R. 151-20 du Code de l'urbanisme](#), peuvent être classés en zone AU les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation :

- zones 1AU (constructibles) : lorsque les voies ouvertes au public et réseaux divers existant en périphérie immédiate ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans la zone et que les OAP (cf. 4.2.2.3) et, le cas échéant, le règlement (cf. 4.2.2.4) du PLU ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone.
- Dans ce cas, les constructions sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone ;
- zones 2AU (inconstructibles) : lorsque les voies ouvertes au public et réseaux divers n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de la zone, mais que son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du PLU.

Il en résulte deux critères pour classer des parcelles en zone AU :

- une zone « destinée à être ouverte à l'urbanisation » : cette volonté d'urbanisation doit apparaître clairement dans le rapport de présentation du PLU (cf. 4.2.2.1) ;
- des réseaux insuffisants ou absents : les secteurs classés en zone AU ne doivent pas être équipés (à propos d'une zone entièrement équipée inclassable en zone AU : [Cour administrative d'appel de Lyon, 10 novembre 2015, n° 14LY02396](#)).

Sont pris en compte les réseaux dits de viabilité (voies, eau, électricité, assainissement) et non de confort (gaz, téléphone, chauffage urbain, etc.).

Quelles sont les caractéristiques des zones 1AU ?

En présence de réseaux de capacité suffisante en périphérie, les terrains seront classés en zone 1AU.

Dans ces zones, les constructions sont autorisées si les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone sont définies par :

- soit des OAP « sectorielles » et le règlement du PLU, les deux devant être complémentaires ;
- soit des OAP « secteurs d'aménagement » portant au moins sur la qualité de l'insertion architecturale, la mixité fonctionnelle et sociale, la qualité environnementale et la prévention des risques, les besoins en matière de

stationnement, la desserte par les transports en commun, la desserte par les voies et les réseaux ([C. urb., art. R. 151-8](#)).

Elles comportent un schéma d'aménagement qui constitue une synthèse cartographique de ces thèmes.

Afin d'encadrer l'ouverture de l'urbanisation, les OAP peuvent prévoir la réalisation d'infrastructures (ex. réseaux de télécommunication électroniques) ou de superstructure (ex. établissements scolaires, équipements sportifs, etc.). Ces équipements doivent être internes à la zone.

L'urbanisation d'une zone 1AU peut intervenir de deux façons :

- soit globalement lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, sans pour autant que puisse être imposée une procédure particulière (ex. ZAC : cf. 5.8)

A noter qu'une opération d'aménagement d'ensemble peut porter sur une partie seulement de la zone ([Conseil d'Etat, 28 septembre 2020, n° 426961, publié](#)), sauf si le PLU en dispose autrement ou que les conditions d'aménagement et d'équipement définies par le PLU impliquent que l'opération soit réalisée sur la totalité des terrains de la zone concernée ([Cour administrative d'appel de Nantes, 1^{er} février 2022, n° 20NT04010](#)).

Sous cette dernière réserve, l'urbanisation peut se faire par l'intervention d'une ou plusieurs opérations d'aménagement d'ensemble.

- soit progressivement, au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les OAP et/ou le règlement du PLU.

Quelles sont les caractéristiques des zones 2AU ?

Lorsque les équipements publics périphériques n'ont pas la capacité de desservir les futures constructions du secteur, celui-ci est en principe classé en zone 2AU.

L'ouverture à l'urbanisation ne pourra intervenir qu'après modification ou révision du PLU :

- la révision s'impose pour « ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa création, n'a pas été ouverte à l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet d'acquisitions foncières significatives de la part de la commune ou de l'EPCI compétent, directement ou par l'intermédiaire d'un opérateur foncier » ([C. urb., art. L. 153-31](#)).

Il s'agit d'une procédure de révision normale du PLU ([C. urb., art. L. 153-33](#)) et non allégée ([C. urb., art. L. 153-34](#)). A noter toutefois que, « dès lors que l'ouverture à l'urbanisation de la zone est nécessaire à la réalisation d'un projet d'intérêt général, la possibilité, sous certaines conditions, de recourir à la mise en compatibilité du document d'urbanisme par le moyen d'une déclaration de projet est ouverte et permet d'alléger significativement la procédure » ([Réponse ministérielle, JOAN du 1^{er} novembre 2016, page 9182](#)).

- la procédure de modification s'applique dans les autres cas.

Une délibération motivée doit être adoptée qui justifie de l'utilité de l'ouverture à l'urbanisation au regard des capacités d'urbanisation encore inexploitées dans les zones déjà urbanisées et la faisabilité opérationnelle d'un projet dans ces zones ([C. urb., art. L. 153-38](#)).

En tout état de cause, les zones 2AU n'étant pas équipées et ayant vocation à être ouvertes à l'urbanisation dans le futur, la constructibilité y est limitée.

8.2.3 Zone naturelle (N)

Qu'est-ce qu'une zone N ?

Suivant l'[article R. 151-24 du Code de l'urbanisme](#), les zones naturelles et forestières recoupent les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger.

Il existe cinq catégories de zones naturelles :

- les secteurs à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux et espaces naturels, des paysages (d'un point de vue esthétique, historique ou écologique), c'est-à-dire les terrains présentant un intérêt environnemental.

Ont ainsi pu être classés en zone N :

- les espaces remarquables et caractéristiques du littoral ([Cour administrative d'appel de Nantes, 7 mars 2023, n° 21NT03553](#)) ;
- les parcelles comprises dans le champ de visibilité d'un belvédère et d'une ancienne forteresse ([Cour administrative d'appel de Bordeaux, 26 novembre 2009, n° 08BX00510](#)) ;
- une parcelle qui « s'inscrit dans l'environnement naturel du Vallon des Gordes, caractéristique des paysages aixois » ([Conseil d'Etat, 29 juillet 2020, n° 428158, publié](#)) ;
- les secteurs à protéger en raison de l'existence d'une exploitation forestière ;
- les secteurs à protéger en raison de leur caractère d'espaces naturels : il s'agit d'espaces qui, sans faire l'objet d'une protection réglementaire spécifique, présentent un caractère naturel à préserver.

Ont ainsi pu être classés en zone N :

- des terrains ne présentant pas de qualités particulières telles des zones de pâture, des lisières urbaines ([Cour administrative d'appel de Bordeaux, 26 novembre 2009, n° 08BX00500](#)) ;
- les prairies ou les espaces de loisirs, se rattachant aux secteurs équipés au sens de l'[article R. 151-24 du Code de l'urbanisme](#) ([Cour administrative d'appel de Versailles, 28 janvier 2022, n° 20VE01096](#)) ;
- les jardins des habitations, des prairies et vergers ([Cour administrative d'appel de Paris, 2 mars 2023, n° 22PA02946](#)).
- les secteurs à protéger en raison de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles : (ex. des terrains, même bâtis, compris dans des garrigues d'habitat diffus : [Cour administrative d'appel de Toulouse, 15 juin 2023, n° 21TL00671](#)) ;
- les secteurs à protéger en raison de la nécessité de prévenir les risques, notamment d'expansion des crues ou encore de feu d'incendies (à propos d'un risque d'incendie : [Cour administrative d'appel de Marseille, 23 février 2023, n° 21MA01547](#)).

A noter que l'équipement des terrains ne fait pas obstacle à leur classement en zone naturelle ([Conseil d'Etat, 7 juillet 2022, n° 451137, publié](#)).

Que peut-on construire en zone N ?

La constructibilité en zone naturelle est strictement encadrée ([C. urb., art. L. 151-11](#) ; [R. 151-25](#)).

Ne sont ainsi autorisés en zone N que :

- les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole (ex. serres de production, boxes, manège et salle de soins au sein d'un centre équestre, etc.).

- A l'inverse, n'est pas autorisée en zone N la construction de bâtiments de stockage et de commerce d'aliments pour bétail ([Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3 novembre 2022, n° 20BX03096](#)).
- les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs (cf. 7.7.4), si elles sont compatibles avec l'exercice de l'activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles s'implantent et ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;
- les changements de destination des constructions existantes ([Conseil d'Etat, 20 mars 2013, n° 350209, publié](#)) ;
- l'extension des bâtiments d'habitation existants ou la création d'annexes à ces deniers, le règlement du PLU devant préciser la date à laquelle il convient d'apprécier le seuil maximal d'extension autorisée en fixant une date de référence ([Conseil d'Etat, 21 novembre 2007, n° 291017, publié](#)).

8.2.4 Zone agricole (A)

Qu'est-ce qu'une zone A ?

Suivant l'[article R. 151-22 du Code de l'urbanisme](#), peuvent être classés en zone A les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison de leur potentiel agronomique, biologique ou économique.

Comme pour les zones naturelles, le caractère équipé ou non d'une parcelle est sans incidence ([Conseil d'Etat, 18 novembre 1998, n° 164090](#)).

Le juge administratif se montre très libéral sur la délimitation des zones, admettant que des parcelles, au moins partiellement artificialisées et dépourvues d'un potentiel agricole, puissent être classées en zone A. Les auteurs du PLU peuvent en effet inclure des parcelles en zone A dès lors qu'elles participent à la cohérence d'un secteur agricole plus largement défini ([Conseil d'Etat, 3 juin 2020, n° 429515, publié](#) ; [Cour administrative d'appel de Marseille, 29 juin 2021, n° 18MA03725](#)).

Des parcelles dépourvues de caractère agricole peuvent ainsi être classées en zone A, dès lors qu'elles sont en dehors des parties urbanisées de la commune, dans un secteur rural majoritairement agricole.

Que peut-on construire en zone A ?

En zone agricole, les règles de constructibilité sont identiques à celles applicables en zone naturelle.

Les constructions et installations ne sont autorisées qu'à condition de répondre à trois critères cumulatifs :

- la présence d'une activité à caractère agricole au sens de l'[article L. 311-1 du Code rural et de la pêche maritime](#).
Sont réputées agricoles :
 - les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal, et les activités exercées par un exploitant agricole dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation.
 - Exemples : un chenil d'une capacité de cinquante chiens constitue une activité agricole ([Conseil d'Etat, 6 mars 1991, n° 105487, publié](#)).
 - A l'inverse, une activité de bûcheron ne constitue pas une activité agricole, de sorte qu'un hangar de stockage de bois n'est pas autorisé en zone A ([Réponse ministérielle, JO Sénat du 9 septembre 2010, page 2343](#)). De même, un négociant vinificateur n'exerce pas une activité agricole ([Cour administrative d'appel de Bordeaux, 13 décembre 2018, n° 16BX02940](#)) ;
 - les activités de cultures marines et d'exploitation de marais salants ;

- les activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques, hors activités de spectacle ;
- la production et la commercialisation, par un exploitant agricole, de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant d'exploitations agricoles.

- Cette appréciation tient également compte de la configuration du terrain : le projet doit permettre l'exercice d'une activité agricole significative, au regard des activités qui sont effectivement exercées sur le terrain ou qui auraient vocation à s'y développer, en tenant compte notamment de la superficie de la parcelle, de l'emprise du projet, de la nature des sols, ainsi que des usages locaux ([Conseil d'Etat, 8 février 2017, n° 395464, publié](#)).

Exemples : la construction d'une ferme apicole photovoltaïque « entraînant une réduction de 26,6 hectares de surface agricole effectivement consacrée à la culture céréalière, tandis que l'activité de substitution prévue par le projet prendra la forme d'une jachère mellifère destinée à l'apiculture, qui ne peut être regardée comme correspondant aux activités ayant vocation à se développer dans la zone considérée » porte atteinte au maintien sur le terrain d'une activité agricole significative et n'est donc pas autorisée ([Conseil d'Etat, 31 juillet 2019, n° 418739](#)).

A l'inverse, est autorisée une ferme photovoltaïque qui prévoit la poursuite d'un élevage d'alpagas et l'installation d'une activité apicole en créant des prairies mellifères sur une partie des terrains dès lors que « la propriétaire du terrain est déjà éleveuse de bovins et d'alpagas, et que les 7 hectares en cause ne représentent qu'une très petite partie de sa surface agricole utile de 110 hectares, ce qui n'entraînera ni abandon de l'élevage bovin, ni renonciation aux cultures fourragères, qui peuvent être déplacées » ([Cour administrative d'appel de Bordeaux, 15 mars 2018, n° 16BX02223](#)).

A noter que l'activité d'agrotourisme, comme les gîtes ruraux, ne constituent pas une activité agricole en matière d'urbanisme ([Conseil d'Etat, 14 février 2007, n° 282398, publié](#)) ;

- une activité effective ([Conseil d'Etat, 5 octobre 2018, n° 409239, publié](#)) ;
- la nécessité de la construction avec l'exercice de l'activité agricole, d'un point de vue fonctionnel.

Suivant une réponse ministérielle, « cette notion de nécessité, que le demandeur de permis de construire doit justifier, correspond pour l'essentiel au caractère indispensable de certaines installations ou constructions du point de vue du fonctionnement et des activités de l'exploitation agricole. A cet égard, la construction d'un logement pour l'exploitant peut se justifier dès lors que la présence de l'exploitant à proximité des terres qu'il exploite s'avère nécessaire au fonctionnement de l'exploitation, au regard du contexte local et compte tenu de la nature des activités agricoles concernées » ([JO Sénat du 8 mai 2008, page 915](#)).

Ces trois critères sont appréciés au cas par cas ; il convient de faire preuve de pragmatisme lorsqu'est envisagé un projet de construction en zone A.

Il est indispensable de les détailler et les motiver dans la demande d'autorisation d'urbanisme. Il est également recommandé d'informer le maître d'ouvrage sur le risque d'aléa lié à l'appréciation de ces critères par le service instructeur.

A noter enfin que le règlement du PLU peut autoriser en zone A la construction de bâtiments et d'installations nécessaires à des équipements collectifs (cf 7.7.4), s'ils sont compatibles avec l'exercice de l'activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils s'implantent et ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ([C. urb., art. L. 151-11](#)).

Focus sur les bâtiments ou installations équestres :

Les bâtiments et des installations destinés aux chevaux ont donné lieu à de nombreuses décisions.

Sont réputées agricoles les activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation à l'exclusion des activités de spectacle ([C. rural, art. L. 311-1](#)).

Il en va notamment ainsi en présence d'une activité d'élevage, de poulinage ou d'étalonnage, qui nécessite pour l'exploitant d'assurer une présence continue permettant de suivre l'état de santé des chevaux ([Conseil d'Etat, 24 juillet 2009, n° 311337](#)).

En revanche, un particulier amateur d'équitation, à titre de loisir personnel, ne peut obtenir une autorisation d'urbanisme lui permettant de construire des abris à chevaux dans une zone A, lesquels ne sont pas nécessaires à une exploitation agricole A ([Réponse ministérielle, JOAN du 20 novembre 2012, page 6771](#)).

Il est en effet régulièrement jugé qu'un centre équestre et de loisirs ne correspond pas à une activité agricole, mais à une activité de prestations de services ([Conseil d'Etat, 28 juillet 1993, n° 103795, publié](#) ; [Cour administrative d'appel Versailles, 8 avril 2021, n° 19VE00106](#)).

Focus

Focus sur les constructions à usage d'habitation en zone A :

La construction d'un logement pour l'exploitant peut se justifier si sa présence à proximité s'avère nécessaire au fonctionnement de l'exploitation, au regard du contexte local et compte tenu de la nature des activités agricoles concernées ([Conseil d'Etat, 26 avril 2013, n° 352246](#)).

L'activité agricole présente une très grande diversité de productions, ce qui ne permet pas de formuler une règle uniforme en la matière.

La condition de « nécessité » est, par exemple, jugée satisfaite dans un cas de culture nécessitant une présence constante à certaines périodes de l'année, surtout lorsqu'elle est requise la nuit afin de pouvoir surveiller le matériel qui présente une valeur importante ([Conseil d'Etat, 7 novembre 2012, n° 334424, publié](#)).

En revanche, elle n'est pas satisfaite dans le cas où l'exploitant demeure dans une commune voisine distante d'environ quatre kilomètres ([Conseil d'Etat, 20 juin 2018, n° 407859](#)).

Focus

Focus sur les bâtiments de transformation, de conditionnement et de vente en zone A :

La construction de bâtiments de transformation, conditionnement et commercialisation en zone A peut être, par exception, autorisée si le règlement du PLU l'admet expressément et sous réserve que :

- les bâtiments constituent le prolongement de l'acte de production ;

- ils ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel ils sont implantés ;
- ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

La Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF) est consultée dans le cadre de l'instruction de la demande d'autorisation d'urbanisme. En cas de silence pendant trois mois à compter de sa saisine, elle est réputée avoir rendu un avis favorable ([C. urb., art. R. 151-26](#)).

Texte de référence : [C. urb., art. L. 151-11](#)

Focus

Focus sur les STECAL :

En zones agricole et naturelle, dans les Secteurs de Taille Et de Capacité d'Accueil Limitées (STECAL) (cf. 4.2.2.4), peuvent être autorisés :

- les constructions ;
- les aires d'accueil et les terrains familiaux locatifs destinés à l'habitat des gens du voyage ;
- les résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs.

Dans ce cas, le règlement précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions, permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.

Il fixe également les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, ainsi que les conditions relatives à l'hygiène et à la sécurité auxquelles les constructions doivent satisfaire.

Ces secteurs sont délimités après avis de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF) ([C. urb., L. 151-13](#)).

La taille de ces secteurs, ainsi que leur capacité d'accueil doivent être limitées :

- un STECAL « doit présenter un caractère exceptionnel, de manière à éviter le mitage des espaces naturels » et ne peut représenter une superficie trop importante ([Cour administrative d'appel de Douai, 12 janvier 2021, n° 18DA02615](#)) ;
- le PLU ne peut comprendre un nombre important de STECAL, même de taille limitée (à propos du règlement d'un PLU comprenant 51 STECAL : [Cour administrative d'appel de Nantes, 22 juillet 2022, n° 21NT01107](#)).

Sous cette réserve, des projets interdits en zones agricole et naturelle pourront voir le jour par le mécanisme du STECAL, notamment l'implantation de résidences démontables.

8.3 Quelles sont les contraintes du PLU à respecter ?

Mettre en favoris

Paragraphe principaux

Chaque PLU est doté d'un règlement dont les prescriptions sont adaptées au territoire qu'il régit.

Il convient donc, avant toute chose, de s'y référer pour déterminer les contraintes à respecter dans la conception du projet.

8.3.1 Accès et desserte du terrain

8.3.1.1 Quelles règles s'appliquent ?

Le règlement du PLU peut fixer les conditions :

- de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public ;
- permettant une bonne desserte des terrains par les services publics de collecte des déchets.

Ces règles poursuivent un double objectif :

- assurer une voirie suffisante afin de répondre aux besoins de mobilité ;
- veiller à la sécurité des usagers.

Il n'est en revanche pas obligatoire que le règlement régie la desserte et l'accès des terrains. L'absence de règles est toutefois de nature à créer des problèmes de sécurité et à fragiliser le PLU qui pourra être contesté pour erreur manifeste d'appréciation.

En pratique, la desserte et l'accès sont deux notions distinctes mais complémentaires :

- La desserte d'un terrain signifie qu'une voie arrive aux abords immédiats du projet, laquelle doit être utilisable (ce qui n'est pas le cas d'un simple sentier piétonnier d'un mètre de large : [Cour administrative d'appel de Paris, 5 mars 1996, n° 93PA00118, publié](#)) ;
- L'accès à un terrain se définit comme l'ouverture en façade d'un terrain le long d'une voie publique ou privée donnant directement sur cette voie.

La largeur de l'accès correspond à celle du portail ou du porche.

La voie d'accès est constituée par le cheminement à travers la propriété concernée ou une propriété voisine conduisant à une voie publique ou privée (ex. servitude de passage sur un fonds voisin : [Conseil d'Etat, 9 mai 2012, n° 335932, publié](#)).

Si le terrain est enclavé à la suite d'une division foncière, le propriétaire du terrain enclavé peut demander un passage sur les terrains voisins issus du fond divisé, sauf si les règles d'urbanisme ou d'environnement rendent impossibles ce passage, auquel cas il peut être établi sur une autre parcelle voisine ([Cass. Civ. 3^{ème}, 24 octobre 2024, n° 22-24410, publié](#)).

La voie d'accès n'est pas nécessairement ouverte à la circulation publique.

A noter que le territoire des communes non dotées d'un PLU, le RNU (cf 3.2.1) s'applique, notamment l'[article R. 111-5 du Code de l'urbanisme](#) qui permet de refuser une autorisation si la desserte et les accès sont absents ou insuffisants, ou s'ils présentent des risques.

8.3.1.2 Comment sont appréciées les conditions de desserte et d'accès ?

Lorsque le règlement du PLU définit les conditions de desserte et d'accès au terrain d'assiette, leur application est strictement appréciée.

Cette appréciation est souvent combinée avec l'application de l'[article R. 111-2 du Code de l'urbanisme](#), qui permet à l'autorité compétente de rejeter une demande d'autorisation d'urbanisme en cas de risque d'atteinte à la sécurité publique, notamment par la circulation routière et la desserte du projet par les véhicules et engins de secours.

En pratique, l'autorité compétente va bien souvent s'en rapporter à l'avis émis par les services d'incendie et de secours ([Conseil d'Etat, 1^{er} décembre 1993, n° 129048, publié](#)).

L'autorité compétente doit s'assurer qu'une ou plusieurs voies permettent de satisfaire aux règles d'accessibilité et de desserte du terrain pour lequel l'autorisation d'urbanisme est demandée :

Sur les conditions de desserte du terrain :

La voie de circulation qui dessert le terrain d'assiette du projet doit répondre aux caractéristiques fixées par le règlement, mais également être en capacité de supporter le trafic induit par le projet et satisfaire aux exigences de sécurité et de lutte contre l'incendie.

A noter que les conditions de desserte se distinguent des conditions générales de circulation, de sorte que l'argument suivant lequel un projet de construction mettrait en danger la circulation générale dans le secteur est inopérant ([Conseil d'Etat, 23 octobre 2002, n° 219663](#)).

Exemples : n'est pas suffisante et de nature à créer un danger pour la sécurité des personnes, une voie de 5,80 mètres de largeur desservant un projet de 24 logements, compte tenu de l'état de la chaussée et de l'absence d'aménagements pour les piétons ([Cour administrative d'appel de Douai, 13 septembre 2000, n° 96DA02464](#)).

A l'inverse, constitue une voie de desserte suffisante à un chalet comportant deux logements un chemin non goudronné de 3,40 à 3,70 mètres de largeur, permettant le passage des engins de secours, même s'il n'est pas déneigé en période hivernale, une attestation du chef des sapeurs-pompiers faisant état d'un chemin rural alternatif, lui-même goudronné et déneigé en hiver ([Cour administrative d'appel de Lyon, 21 décembre 1999, n° 94LY00847](#)).

Sur les conditions d'accès au terrain :

Pour apprécier si l'accès est suffisant, l'autorité compétente doit déterminer la position des accès, leur configuration, ainsi que la nature et l'intensité du trafic.

Doit également être prise en compte l'absence éventuelle de visibilité au débouché sur la voie publique ([Conseil d'Etat, 11 juillet 2001, n° 213055](#)).

Exemples : une voie d'accès à quatre immeubles de 88 logements et 137 places de stationnement qui, d'une largeur de 4 mètres et d'une longueur de 60 mètres depuis la voie publique, est bordée de zones boisées classées de sorte qu'elle ne pourra être élargie, et dont la jonction à la voirie communale est située à proximité immédiate d'un carrefour, présente un danger pour la sécurité des usagers, en raison notamment du nombre important de véhicules devant utiliser cet accès et du manque de visibilité pour les véhicules venant par la gauche depuis la voie publique qui est en courbe ([Cour administrative d'appel de Lyon, 26 septembre 2000, n° 99LY00715](#)).

A l'inverse, est suffisant, pour la réalisation de 24 places de stationnement et d'un auvent, l'accès assuré par un passage comprenant deux porches intérieurs d'une largeur de 2,80 mètres et 2,70 mètres (à 2,40 mètres dans la partie la plus étroite), débouchant sur une rue qui ne supporte pas un trafic important et qui dispose au droit de l'accès d'un trottoir, cet accès étant muni au surplus d'un dispositif de feux tricolores pour éviter que deux véhicules puissent s'engager en

même temps dans le passage (imposé par le permis de construire) ([Cour administrative d'appel de Nantes, 18 décembre 1996, n° 94NT00776](#)).

8.3.2 Raccordement du terrain aux réseaux

Les services instructeurs sont régulièrement confrontés à des projets de construction non directement desservis par les réseaux publics.

Le défaut de viabilisation du terrain ne conduit pas nécessairement à son inconstructibilité.

En revanche, lorsque des travaux portant sur les réseaux publics d'eau, d'assainissement ou d'électricité sont nécessaires afin d'assurer la desserte du projet, l'autorisation d'urbanisme ne sera accordée qu'à condition que l'autorité compétente soit en mesure d'indiquer dans quel délai, et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public, ces travaux seront exécutés ([C. urb., art. L. 111-11](#)).

L'objectif est « d'éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d'être contraints, par le seul effet d'une initiative privée, de réaliser des travaux d'extension ou de renforcement des réseaux publics, sans prise en compte des perspectives d'urbanisation et de développement de la collectivité » ([Conseil d'Etat, 8 juillet 2019, n° 418292](#)).

8.3.2.1 Quelle est la distinction entre des travaux de desserte et de raccordement ?

L'interdiction de construire prévue à l'[article L. 111-11 du Code de l'urbanisme](#) ne s'applique qu'aux travaux de desserte, c'est-à-dire ceux portant sur le renforcement ou l'extension des réseaux publics, à ne pas confondre avec les travaux de raccordement ou branchement.

Autrement dit, l'autorité compétente ne peut pas s'opposer à un projet de construction si sa desserte n'implique qu'un raccordement aux réseaux publics existants (ex. à propos d'un simple branchement particulier : [Conseil d'Etat, 22 juin 1992, n° 86204](#)).

La distinction entre les travaux de desserte et de raccordement s'effectue au cas par cas.

Il convient tout d'abord de tenir compte de la distance entre le terrain d'assiette du projet et les réseaux publics.

La proximité des réseaux existants conduit à considérer que les travaux relèvent d'un simple raccordement (ex. à propos d'un poteau EDF situé à environ 70 mètres de l'angle du terrain des demandeurs : [Cour administrative d'appel de Lyon, 28 février 2012, n° 11LY00781](#)).

Cette distance se calcule au droit du terrain, et non du lieu d'implantation des constructions ([Cour administrative d'appel de Marseille, 3 juin 2021, n° 19MA03629](#)).

Cet indice se combine avec d'autres critères, telle que la situation du terrain (ex. à propos d'un terrain situé à 60 mètres du réseau public d'électricité et, par ailleurs, entouré de parcelles bâties desservies par les réseaux public d'électricité et d'eau : [Cour administrative d'appel de Nantes, 1^{er} octobre 2020, n° 19NT01896](#)).

En pratique, lorsque le réseau existant est dimensionné de telle sorte qu'il peut répondre aux besoins du projet sans travaux d'extension ou de renforcement, la desserte du terrain sera assimilable à un raccordement.

8.3.2.2 L'autorité compétente peut-elle refuser une autorisation d'urbanisme si le terrain n'est pas raccordé aux réseaux publics ?

Oui, lorsque des travaux portant sur les réseaux publics d'eau, d'assainissement ou d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet et que l'autorité compétente n'est pas en mesure de déterminer s'ils pourront être réalisés dans un délai défini, l'autorisation d'urbanisme ne peut être accordée ([C. urb., art. L. 111-11](#)).

De facto, la règle ne s'applique pas aux constructions exemptées de permis de construire ([Conseil d'Etat, 10 juillet 1995, n° 118853, publié](#)).

Toute demande d'autorisation d'urbanisme doit être refusée si :

- le projet de construction nécessite l'exécution de travaux sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou d'électricité permettant la desserte de la construction .

La règle ne s'applique pas aux travaux devant être réalisés sur des réseaux privés ([Conseil d'Etat, 12 mai 1997, n° 158449](#)).

Les travaux doivent porter sur la création, l'extension, le renforcement ou la modification de la capacité des réseaux publics (ex. installation d'une canalisation d'eau d'une longueur importante traversant des terrains autres que celui du pétitionnaire : [Conseil d'Etat, 11 juin 2014, n° 361074, publié](#)).

Tel n'est pas le cas de travaux portant sur un simple raccordement aux réseaux existants (cf 8.3.2.1) ou sur un dispositif d'assainissement autonome destiné au prétraitement des eaux usées du projet de construction avant leur évacuation par le réseau public d'assainissement ([Cour administrative d'appel de Bordeaux, 12 mai 2010, n° 09BX01764](#)) ;

- et l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer par qui et dans quel délai les travaux sur les réseaux seront réalisés.

L'autorité compétente doit être à même d'indiquer au demandeur quelle collectivité publique ou quel concessionnaire réalisera les travaux, outre leur délai d'exécution, après avoir accompli les diligences appropriées auprès des services concernés pour recueillir ces informations ([Conseil d'Etat, 4 mars 2009, n° 303867, publié](#)).

Un refus de permis sur ce fondement est illégal si l'autorité compétente ne justifie pas avoir effectué les diligences nécessaires auprès des services gestionnaires des réseaux ([Cour administrative d'appel de Bordeaux, 28 novembre 2019, n° 17BX01950](#)).

Si elle n'est pas en mesure d'indiquer le délai d'exécution des travaux, l'autorité compétente est tenue de refuser l'autorisation d'urbanisme :

- quand bien même la société pétitionnaire se proposerait de réaliser les travaux à ses frais (ex. à propos d'un refus d'autorisation de lotir pour insuffisance du réseau d'assainissement : [Cour administrative d'appel de Nancy, 2 août 2001, n° 97NC01860](#)) ;
- des discussions seraient en cours sur le montant de la participation financière du pétitionnaire à la réalisation de cet équipement public (à propos d'un certificat d'urbanisme : [Conseil d'Etat, 30 juin 1993 n° 99384](#)).

- L'autorité compétente est réputée ne pas être en mesure d'indiquer le délai de réalisation des travaux d'extension des réseaux publics nécessaires au raccordement de parcelles à la suite d'une déclaration du conseil municipal refusant leur prise en charge ([Cour administrative d'appel de Douai, 13 septembre 2000, n° 97DA10928](#)).

Le caractère ou non suffisant des réseaux publics existants s'apprécie au jour de la délivrance de l'autorisation d'urbanisme (à propos d'un certificat d'urbanisme : [Cour administrative d'appel de Bordeaux, 9 mai 2005, n° 01BX01443](#)).

A noter que, lorsqu'elle applique l'[article L. 111-11 du Code de l'urbanisme](#), l'autorité compétente se trouve en situation de compétence liée ([Conseil d'Etat, 15 mai 1981, n° 21617, publié](#)). Cela signifie qu'elle est tenue de refuser les demandes d'autorisation d'urbanisme ne répondant pas aux critères qu'il édicte.

8.3.2.3 Le classement d'une parcelle par le PLU impacte-t-il son raccordement aux réseaux publics ?

Non, le classement des parcelles par le PLU ne prive pas leur propriétaire de la possibilité de solliciter auprès des services gestionnaires concernés leur raccordement aux réseaux publics, même en l'absence d'un projet de construction ; « le règlement d'un PLU peut toutefois préciser dans certains cas que le raccordement à certains réseaux ne peut être réalisé en fonction des circonstances locales » ([Réponse ministérielle, JO Sénat du 5 août 2010, page 2031](#)).

En revanche, lorsqu'une autorisation d'urbanisme est requise, ce classement ne fait pas obstacle à l'application de l'[article L. 111-11 du Code de l'urbanisme](#) (cf 8.3.2.2) ([Conseil d'Etat, 5 novembre 1984, n° 49964, publié](#)).

8.3.2.4 Comment sont financés les travaux de raccordement ?

Les équipements propres :

Il s'agit des branchements individuels et des équipements internes au terrain d'assiette du projet (à propos de la dépose des anciennes amenées réseaux d'un centre commercial en restructuration : [Cour administrative d'appel de Versailles, 23 janvier 2020, n° 17VE03713](#)).

La frontière avec les équipements publics correspond aux limites du terrain d'assiette du projet : « relèvent des équipements propres à l'opération ceux qui sont nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction ou du terrain jusqu'au branchement sur le réseau public d'électricité qui existe au droit du terrain » ([Cour administrative d'appel de Lyon, 15 décembre 2020, n° 19LY03527](#)).

Les équipements propres sont à la charge du bénéficiaire de l'autorisation d'urbanisme ([Cour administrative d'appel de Lyon, 15 décembre 2020, préc.](#)).

Les équipements publics :

Constituent des équipements publics les ouvrages d'extension et de renforcement des réseaux existants ([Conseil d'Etat, 26 décembre 2012, n° 351680](#)).

En principe, leur financement incombe aux collectivités locales, mais leur budget ne leur permet pas toujours de prendre en charge de tels travaux, conduisant à des refus de permis.

Par exception, les équipements publics peuvent être financés par le demandeur . Cette faculté est très encadrée pour éviter que l'obtention d'autorisations d'urbanisme soit conditionnée par le financement d'équipements publics par des personnes privées.

- Les [articles L. 332-6 et L. 332-6-1 du Code de l'urbanisme](#) énumèrent limitativement les taxes et participations pouvant être mises à la charge des constructeurs pour contribuer au financement des équipements publics ; Ces articles s'appliquent tout particulièrement en matière de lotissement ;

- L'autorisation d'urbanisme peut prévoir, avec l'accord du demandeur et aux conditions fixées par le gestionnaire du réseau public, la réalisation et le financement de travaux de desserte sur les réseaux d'eau et d'électricité situés sur des emprises publiques, pour un usage individuel et sous réserve qu'ils n'excèdent pas cent mètres ([C. urb., art. L. 332-15](#)) ;
- Concernant le réseau public de transport et de distribution d'électricité, le demandeur au raccordement peut assurer la maîtrise d'ouvrage déléguée des travaux de raccordement ([C. énergie, art. L. 342-6](#)).

Il conclut alors un contrat de mandat avec le gestionnaire du réseau précisant la nature des ouvrages concernés, la répartition des coûts entre le demandeur et le maître d'ouvrage ou encore les procédures de déclaration ou d'autorisation à effectuer ([C. énergie, art. D. 342-2-2](#)).

A noter que les extensions ou renforcements de réseaux demandés pour desservir une construction ou une installation existante ne sont pas concernés par ces règles restrictives de financement ([Réponse ministérielle, JO Sénat du 15 mars 2001, page 947](#)).

Par ailleurs, les collectivités et leurs concessionnaires disposent de plusieurs outils pour financer la création de réseaux d'eau potable, d'électricité, de gaz et d'assainissement : participation en ZAC, Projet Urbain Partenarial (PUP), taxe d'aménagement (dont la part locale peut être majorée dans des périmètres délimités) et participation à la réalisation d'équipements publics exceptionnels.

Toute autre forme de contribution par le porteur du projet à la réalisation d'équipements publics est illégale et ouvre droit à remboursement.

8.3.2.5 Le titulaire d'une autorisation d'urbanisme dispose-t-il d'un droit au raccordement ?

Oui, si sa demande d'autorisation prévoit ce raccordement.

Si les travaux de raccordement n'avaient pas été décidés de manière certaine par l'autorité gestionnaire du réseau public, l'autorisation d'urbanisme aurait été obligatoirement refusé (cf 8.3.2.2).

8.3.3 Prospects

Si le Code de l'urbanisme ignore le terme « prospect », son usage est répandu dans de nombreux documents d'urbanisme.

Qu'est-ce qu'un prospect ?

Il détermine les modalités d'implantation des constructions sur les terrains.

Plus précisément, il désigne la distance horizontale entre une construction et un élément spatial de référence : l'alignement, une limite séparative ou une autre construction.

Les règles de prospect peuvent être fixées en valeur constante ou en valeur variable :

- Dans la première hypothèse, la construction doit alors être implantée à une distance de tant mètres par rapport à l'élément spatial de référence. Cette distance correspond à une valeur constante ;

- Dans la seconde hypothèse, la distance minimale variable est fonction de la hauteur des bâtiments : elle est calculée au cas par cas, en prenant en compte la hauteur de la construction la plus élevée.

Traditionnellement, la hauteur de la façade est fixée à l'égout du toit et exclut par conséquent la toiture : « eu égard à la finalité de cette disposition, il y a lieu, pour apprécier la distance par rapport à la limite parcellaire d'une partie d'un bâtiment comportant une toiture qui fait face à cette limite, de retenir comme étant le ou les points les plus élevés celui ou ceux qui sont situés à l'égout du toit et non au faîtage » ([Cour administrative d'appel de Nancy, 18 avril 2018, n° 17NC00151](#)).

En l'absence de toiture, il convient de prendre en compte le point le plus élevé de la façade ([Conseil d'Etat, 28 septembre 1998, n° 172656, publié](#)).

Le RNU ([C. urb., art. R. 111-17](#)), dont s'inspire de nombreux documents locaux d'urbanisme, prévoit, lorsque le bâtiment n'est pas implanté sur la limite séparative, que la future construction doit être implantée à une distance de la limite séparative égale à la moitié de sa hauteur et, dans tous les cas, à une distance qui ne saurait être inférieure à trois mètres.

Quels sont les éléments et ouvrages pris en compte dans le calcul de la distance ?

En principe, le retrait d'un bâtiment par rapport à la limite est calculé « de tout point », c'est-à-dire en prenant en compte tous les éléments en saillie.

Le règlement du PLU peut préciser quels éléments ajoutés à la façade seront pris en compte ou exclus (balcons, auvents, débordements de toiture, oriel, etc.) pour déterminer si la règle de prospect est respectée.

En revanche, dans le silence du PLU, seront pris en compte pour déterminer la distance qui sépare la construction de la limite séparative :

- une loggia en tant qu'élément de la façade ([Conseil d'Etat, 12 mai 2022, n° 453787, publié](#)) ;
- les saillies des balcons ([Conseil d'Etat, 25 mai 2022, n° 455127, publié](#)) ;
- des balcons ou terrasses-balcons ([Conseil d'Etat, 25 mai 1990, n° 52910](#)).

Quant aux limites séparatives, il s'agit des limites entre le terrain d'assiette de la construction et les propriétés qui la jouxtent, quelles que soient les caractéristiques de ces propriétés.

Une voie ou emprise publique ne constitue en revanche pas une limite séparative ([Conseil d'Etat, 8 novembre 2019, n° 420324, publié](#)).

Par ailleurs, la limite parcellaire de référence est celle du fonds voisin telle qu'elle existait au jour de l'autorisation d'urbanisme ([Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1^{er} décembre 1994, n° 93BX00232, publié](#)).

A noter que les règles de prospect ne s'appliquent pas aux constructions réalisées entièrement en sous-sol, en l'absence de disposition particulière dans le PLU ([Conseil d'Etat, 11 février 2002, n° 221350, publié](#)).

Comment traite-t-on les débords de toiture en limite de propriété ?

Lorsque la construction doit être implantée exactement sur la limite séparative, il existe un risque de débord de toiture lié à l'étanchéité de la couverture, de nature à empiéter sur le terrain voisin.

Plusieurs solutions peuvent être envisagées afin de résoudre cette difficulté majeure (constitutive d'une atteinte au droit de propriété du voisin) :

- soit le règlement du PLU l'anticipe en prévoyant que la construction pourra être implantée en léger retrait de la limite séparative et jusqu'à une certaine distance qu'il définit, à la condition que ses débords atteignent la limite séparative ;
- soit le pétitionnaire demande, dans le cadre de sa demande de permis, le bénéfice d'une adaptation mineure (cf 7.7.1) ;
- soit le pétitionnaire revoit l'implantation de son projet, le règlement du PLU offrant généralement deux options : sur la limite séparative ou en retrait, sachant que, dans ce dernier cas, les débords de toiture sont classiquement exclus du calcul du retrait ;
- soit les voisins instituent entre eux, par acte notarié, une servitude dite de cour commune (cf 7.7.3) afin d'adapter les règles d'implantation par rapport à leur limite séparative.

Quelles règles de retrait s'appliquent lorsque le terrain est situé sur plusieurs zones du PLU ?

En présence d'un terrain relevant de plusieurs zones, s'applique la règle du lieu d'implantation du projet ([Conseil d'Etat, 26 février 1988, n° 64507, publié](#)).

Ainsi, lorsqu'un projet de construction se situe à cheval entre deux zones du PLU, les règles de retrait propres à chaque zone s'appliquent à la partie de la construction implantée sur ladite zone.

Si la construction ne couvre qu'une zone sur les deux dont relève la parcelle, seule la règle de retrait relative à la zone à bâtir est opposable au projet ([Conseil d'Etat, 5 juillet 2023, n° 463604, publié](#)).

Dans l'hypothèse où le projet confronterait des règles tenant à la fois aux limites séparatives et à la voie publique, les règles de retrait de la zone d'implantation priment sur les règles de prospect de la voie jouxtant le terrain ([Conseil d'Etat, 5 juillet 2023, préc.](#)).

A noter que le zonage effectué par les documents locaux d'urbanisme est sans influence sur la détermination de l'unité foncière.

Ainsi, la circonstance que le terrain soit situé à cheval sur deux zones d'un PLU ne peut être assimilée à une division juridique de la propriété et n'a pas pour effet de la fragmenter en autant d'unités foncières distinctes ([Conseil d'Etat, 27 juin 2005, n° 264667](#)).

8.3.4 Densité des constructions

La [loi ALUR du 24 mars 2014](#) a supprimé la référence au coefficient d'occupation des sols (COS) et à la superficie minimale des terrains pour construire.

Désormais, l'encadrement de la densité des bâtiments résulte de la combinaison des autres règles issues du PLU : l'emprise au sol, les règles de prospect, le gabarit (c'est-à-dire le volume calculé à partir de l'emprise au sol et de la hauteur maximale du bâtiment, etc.

S'agissant des opérations de lotissement, l'[article R. 151-21 du Code de l'urbanisme](#) prévoit que, sauf si le règlement du PLU s'y oppose, l'instruction des demandes (permis de lotir et permis de construire) s'opère à l'échelle du périmètre du projet, et non lot par lot.

Dans les secteurs non desservis par un réseau d'assainissement, il est fait exception à cette appréciation d'ensemble, la règle de superficie minimale des terrains à construire s'appliquant lot par lot ([Conseil d'Etat, 9 mars 2016, n° 376042, publié](#)).

8.3.5 Emprise au sol

Qu'est-ce que l'emprise au sol ?

L'[article R. 420-1 du Code de l'urbanisme](#) précise que l'emprise au sol est « la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements ».

L'emprise au sol d'un bâtiment est donc constituée de la surface que sa base occupe sur le sol . Elle est calculée en additionnant l'emprise de l'ensemble des constructions et des installations soumises à permis de construire ou à déclaration préalable (en ce compris les piscines : [Conseil d'Etat, 21 mars 2008, n° 296239, publié](#)).

A noter que, suivant le lexique national d'urbanisme, « les installations techniques qui font partie intégrante des constructions et participent de leur volume général, tels que les ascenseurs extérieurs, sont à comptabiliser dans leur emprise ».

Par ailleurs, une réponse ministérielle est venue préciser qu'une terrasse est de nature à générer de l'emprise au sol, dans la mesure où elle consiste en une surélévation significative par rapport au sol (60 cm), et vient modifier la façade de la construction en venant compenser un fort dénivelé ([JO Sénat du 9 octobre 2014, page 2302](#)).

L'emprise au sol, au sens de l'[article R. 420-1 du Code de l'urbanisme](#), est prise en compte pour déterminer le champ d'application des autorisations d'urbanisme ([C. urb., art. R. 421-1 et s.](#)) et les modalités de recours à un architecte ([C. urb., art. R. 431-2](#)).

Cette définition n'a toutefois pas valeur générale et ne remet ainsi pas en cause les définitions retenues, le cas échéant, par les documents d'urbanisme et les PPR.

Sauf dérogation expresse, l'emprise au sol doit être rigoureusement conforme à la règle fixée par le PLU ([Cour administrative d'appel de Marseille, 23 avril 2010, n° 08MA02039](#)).

Les piscines sont-elles soumises aux règles d'emprise au sol ?

Les piscines non couvertes, dont la superficie du bassin est comprise entre 10 m² et 100 m², sont soumises à déclaration préalable ([C. urb., art. R. 421-1 et s.](#)).

Les piscines soumises à déclaration préalable doivent notamment respecter :

- les règles d'implantation ([Conseil d'état, 21 mars 2008, n° 296239, publié](#) ; [Cour administrative d'appel de Versailles, 31 mars 2021, n° 19VE04040](#)) ;
- les règles d'emprise fixées par le PLU : « les piscines, même non couvertes, avec ou sans fondations, sont des constructions soumises au respect des règles définies par les documents d'urbanisme, y compris celles relatives à l'emprise au sol. Cependant, la construction d'une piscine peut être dispensée du respect des règles d'emprise

au sol lorsque le document d'urbanisme le dispose ou [...] lorsque la piscine est installée temporairement » ([Réponse ministérielle, JOAN du 15 janvier 2008, page 356](#)).

A noter que, lorsque le PLU n'exclut pas les piscines dans le calcul de l'emprise au sol, elles constituent alors des installations, dont l'emprise doit être prise en compte dans le cadre du projet.

8.3.6 Aspect extérieur et abords

L'aspect extérieur renvoie à l'apparence de la construction, à la configuration qui s'offre au regard depuis un lieu public ou privé externe à l'immeuble considéré.

Les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions sont précisées à :

- l'article 11 du règlement de zone du PLU qui peut imposer des prescriptions ;
- l'[article R. 111-27 du Code de l'urbanisme](#) (dispositions d'ordre public applicables y compris dans les communes dotées d'un PLU).

Règlement de zone :

En vue de satisfaire deux objectifs tenant, d'une part, à la qualité architecturale, urbaine et paysagère et, d'autre part, à l'insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le règlement du PLU traite de :

- l'aspect extérieur des constructions ;
- l'aménagement des abords des constructions.

A ce titre, il peut comporter des règles architecturales précises et définir, notamment, tous les détails composant l'architecture, le toit, les portes, les fenêtres, les saillies, les revêtements extérieurs, les couleurs des éléments architecturaux, les couronnements, les principes d'ordonnancement et de volumétrie ([C. urb., art. L. 151-18](#)).

En revanche, il ne peut prescrire ou interdire l'emploi de certains matériaux, sauf :

- dans les secteurs faisant l'objet d'une protection particulière (ex. sites patrimoniaux remarquables).
En dehors de ces secteurs, seul l'aspect du revêtement de la construction pourra être réglementé sans pouvoir strictement interdire un matériau ou son imitation ([Réponse ministérielle, JO Sénat du 9 juillet 2020, page 3178](#)) ;
- pour des considérations esthétiques ayant trait au respect de l'architecture traditionnelle locale (à propos d'un règlement imposant l'utilisation du bois traité non peint dans une commune savoyarde : [Cour administrative d'appel de Lyon, 11 juillet 2019, n° 18LY00937](#)).

[Article R. 111-27 du Code de l'urbanisme](#) :

« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ».

Cet article confère un large pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente, lui permettant de refuser de délivrer un permis de construire ou de l'assortir de prescriptions spéciales, dès lors que le projet porterait atteinte à l'un des intérêts qu'il protège.

Pour le déterminer, l'autorité compétente doit :

- tout d'abord apprécier la qualité du site sur lequel la construction est prévue (moins il est remarquable, plus l'opposition au projet sera difficile à justifier) ;
- puis évaluer l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.

Pour apprécier la qualité du site et l'impact de la construction projetée sur ce site, l'autorité compétente doit prendre en compte l'ensemble des éléments pertinents, telle que la covisibilité du projet avec des bâtiments remarquables, quelle que soit la protection dont ils bénéficient par ailleurs au titre d'autres législations ([Conseil d'Etat, 22 septembre 2022, n° 455658](#)).

L'[article R. 111-27 du Code de l'urbanisme](#) n'a pas vocation à s'appliquer à des travaux susceptibles de ne porter atteinte qu'à l'apparence intérieure du bâtiment ; ils doivent être visibles de l'extérieur du bâtiment ([Conseil d'Etat, 1^{er} juillet 2009, n° 309133, publié](#)).

De la même manière, l'atteinte portée par la construction à son environnement naturel ou urbain doit être visible. Tel n'est par exemple pas le cas de l'altération des conditions de fonctionnement bioclimatique d'une maison située à proximité en raison de la diminution d'ensoleillement liée à l'implantation de l'immeuble autorisé ([Conseil d'Etat, 13 mars 2020, n° 427408, publié](#)).

A noter que l'[article R. 111-27 du Code de l'urbanisme](#) comporte des règles d'ordre public, ce qui signifie que l'autorité compétente peut s'affranchir des dispositions du règlement du PLU relatives à l'aspect extérieur ou suppléer les insuffisances du règlement en se fondant dessus.

8.3.7 Stationnement

Quelles sont les exigences fixées par le PLU ?

Les auteurs des PLU fixent les exigences locales en matière de stationnement (article 12 du règlement du PLU) de manière à « assurer le stationnement [...] hors des voies publiques, dans le respect des objectifs de diminution de déplacements motorisés, de développement des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile et de réduction de la consommation d'espace ainsi que de l'imperméabilisation des sols » ([C. urb., art. R. 151-44](#)).

Le Code de l'urbanisme précise que :

- lorsque le règlement prévoit des obligations en matière de stationnement des véhicules motorisés, il fixe également des obligations minimales pour les vélos pour les immeubles d'habitation et de bureaux ([C. urb., art. L. 151-30](#)) ;
- lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cette obligation est réduite d'au moins 15 % si des véhicules électriques munis d'un dispositif de recharge adapté ou des véhicules propres en auto-partage sont mis à disposition ([C. urb., art. L. 151-31](#)) ;
- lorsque les conditions de desserte par les transports publics réguliers le permettent, le règlement peut fixer un nombre maximal d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés à réaliser lors de la construction de bâtiments à usage autre que d'habitation ([C. urb., art. L. 151-32](#)) ;

- lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, elles peuvent être réalisées soit sur le terrain d'assiette, soit dans son environnement immédiat, au choix du maître d'ouvrage ([C. urb., art. L. 151-33](#)).

Dans le silence du PLU, l'environnement immédiat du terrain s'entend généralement d'un rayon de 300 mètres autour du terrain (ex. distance de 273 mètres calculée par les voies de liaison et 231 mètres à vol d'oiseau : [Cour administrative d'appel de Marseille, 24 mars 2014, n° 11MA03796](#)).

S'il ne peut satisfaire à cette obligation pour des motifs d'ordre technique, urbanistique ou architectural qui ne lui sont pas imputables, le titulaire de l'autorisation d'urbanisme peut justifier, pour les places ne pouvant être réalisées :

- soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement situé à proximité, existant ou en cours de réalisation ;
- soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement aux mêmes conditions ;
- le règlement peut imposer la réalisation d'aires de livraisons permettant de tenir compte des besoins logistiques liés à l'utilisation de la construction ([C. urb., art. L. 151-33-1](#)).

A noter que le règlement peut ne pas imposer la réalisation d'aires de stationnement ([C. urb., art. L. 151-34](#)) lors de la construction de :

- logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat ;
- logements locatifs intermédiaires, lesquels font l'objet d'aides ([CCH, art. L. 302-16](#)) ;
- établissements assurant l'hébergement des personnes âgées ([CASF, art. L. 312-1](#)) ;
- résidences universitaires ([CCH, art. L. 631-12](#)).

En tout état de cause, pour ces deux types de logements locatifs et les établissements assurant l'hébergement de personnes âgées, le règlement ne peut exiger la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement.

Ce plafond est ramené à 0,5 aire de stationnement par logement lorsqu'ils sont situés à moins de cinq cents mètres d'un transport collectif et que la qualité de la desserte le permet ([C. urb., art. L. 151-35](#)).

Il est à noter que cette distance se calcule à vol d'oiseau ([Conseil d'Etat, 10 octobre 2022, n° 452955, publié](#)).

Certains règlements de PLU comportent en annexe une carte délimitant le périmètre de cinq cents mètres autour des gares, permettant ainsi d'appréhender facilement si le projet se situe au sein d'un tel périmètre.

A noter également que, même en présence d'un PLU prévoyant des dispositions relatives au stationnement, l'autorisation d'urbanisme peut « imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet » en application de l'[article R. 111-25 du Code de l'urbanisme](#) (texte d'ordre public).

Comment sont appréciées les prescriptions relatives aux aires de stationnement ?

Les prescriptions relatives aux aires de stationnement s'apprécient en fonction des caractéristiques du projet de construction.

Le règlement du PLU fixe généralement la norme en matière de stationnement par référence à des exigences quantitatives, tels que la surface de plancher ou le nombre de logements.

Sauf disposition contraire du PLU, le calcul du nombre de places de stationnement exigées se fait par tranche complète et non pour chaque tranche entamée ([Conseil d'Etat, 8 mars 2002, n° 226631](#)).

Exemple : à propos d'une construction d'environ 590 m² de surface habitable et 63 m² de surface commerciale, nécessitant respectivement 9 et 2 places de stationnement, le règlement du PLU prescrivant une place de stationnement par tranche de 60 m² de surface de plancher hors œuvre nette avec un minimum d'une place par logement, et une place pour 25 m² de surface de vente ([Conseil d'Etat, 8 mars 2002, n° 226631](#)).

Si le règlement du PLU ne fixe pas de normes chiffrées, il convient de se référer à la fréquentation normalement attendue les jours de pointe pour apprécier si le nombre de places prévu par le projet est suffisant ou non.

Exemple : un permis de construire portant sur une mosquée prévoyant 25 places de stationnements n'est pas conforme au PLU, au regard de la fréquentation attendue, estimée à environ 500 personnes, venant de toute la commune et dont une proportion assez faible seulement peut venir par les transports en commun, ainsi que de l'absence de parc public de stationnement à proximité. La circonstance que le projet prévoyait le même nombre de places de stationnement que l'édifice cultuel existant précédemment sur le même site est sans incidence sur cette appréciation ([Conseil d'Etat, 15 octobre 2014, n° 359175, publié](#)).

Comment sont appréciées les caractéristiques minimales des places de stationnement ?

Lorsque le règlement du PLU définit les caractéristiques minimales des places de stationnement, le service instructeur doit les contrôler.

Lorsque le PLU ne définit aucune caractéristique, l'autorité compétente ne peut pas s'appuyer sur les normes homologuées (AFNOR) pour s'opposer à une demande de permis de construire ([Conseil d'Etat, 16 juin 2003 n° 232694, publié](#)).

En ce qui concerne l'accessibilité des places de stationnement, sauf dispositions contraires du PLU, un projet peut valablement affecter des places de stationnement dites « commandées » à certains logements, dès lors que chacune des places de second rang, affectée au même appartement que celle qui en commande l'accès, est effectivement utilisable ([Conseil d'Etat, 22 juillet 2020, n° 427398, publié](#)).

Dans le cas où le PLU entend réglementer ou interdire les places commandées, le règlement doit être expressément le prévoir ([Tribunal administratif de Marseille, 1^{er} juin 2023, n° 2203496](#)).

8.3.8 Pleine-terre

En quoi consiste le maintien d'espaces libres en pleine terre ?

Le PLU peut prévoir, sous forme d'un pourcentage ou coefficient, la surface minimale d'espaces libres à maintenir sur chaque parcelle (article 13 du règlement du PLU).

La réalisation d'espaces verts, la plantation d'arbres ou encore le maintien « en pleine terre » peut être exigée sur une partie des espaces libres.

Sous l'influence du changement climatique, la notion de pleine terre, longtemps accessoire, revêt désormais une importance accrue auprès des auteurs des PLU car elle permet de garantir la présence du végétal et d'éviter la minéralisation, ainsi que l'imperméabilisation de la totalité de la parcelle.

L'objectif est de conserver une partie du terrain en pleine terre pour maintenir un lien entre le sol et la nappe souterraine et assurer la percolation naturelle des eaux pluviales.

Qu'est-ce qu'un espace de pleine terre ?

La notion d'espace de pleine terre n'est pas définie par le Code de l'urbanisme, bien que de nombreux règlements de PLU y fassent référence.

Chaque PLU attribue à la notion de pleine terre la définition qu'il entend lui donner.

Il convient donc de se référer systématiquement au règlement du PLU et à son lexique de manière à déterminer les règles applicables au projet.

Sauf à ce que le PLU en décide autrement, des dalles en evergreen ne sont généralement pas considérées comme des aménagements paysagers en pleine terre (ex. à propos d'un espace aménagé en evergreen servant à l'accès aux garages, ne respectant pas l'article 13 du règlement du PLU exigeant la réalisation d'espaces de pleine terre sur dalle : [Cour administrative d'appel de Paris, 31 juillet 2014, n° 13PA00895](#)).

Le système « evergreen » consiste en effet en la mise en place d'un drainage adapté, ne permettant pas d'assurer la perméabilité des sols et le libre écoulement des eaux sur les terrains.

8.3.9 Aspects environnementaux

Afin d'assurer l'insertion et la qualité environnementale des constructions, le règlement du PLU peut fixer des règles favorisant la performance énergétique et environnementale des bâtiments, ainsi que :

- identifier des secteurs dans lesquels des obligations de performances renforcées s'appliquent ;
- identifier des secteurs dans les zones U et AU dans lesquels des constructions pourront bénéficier d'une majoration du volume constructible (en référence à l'emprise au sol et à la hauteur des constructions) si elles font preuve d'exemplarité énergétique ou environnementale ou sont à énergie positive :
 - sur la notion de bâtiments faisant preuve d'exemplarité énergétique : [CCH, art. R. 171-2](#) ;
 - sur la notion de bâtiments faisant preuve d'exemplarité environnementale : [CCH, art. R. 171-3](#) ;
 - sur la notion de bâtiments à énergie positive : [CCH, art. R. 171-4](#) ;
- prévoir des règles différenciées entre le rez-de-chaussée et les étages supérieurs des constructions pour prendre en compte les risques d'inondation et de submersion.

Texte de référence : [C. urb., art. R. 151-42](#)

9. Typologie des autorisations d'urbanisme

9.1 Définitions

Mettre en favoris

Paragraphe principaux

9.1.1 Qu'entend-on par « construction », « installation » et « aménagement » ?

Les constructions, aménagements, installations et travaux affectant l'utilisation du sol doivent en principe faire l'objet d'une autorisation d'urbanisme.

Constructions, installations et bâtiments :

On entend par « construction » tout « ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l'Homme en sous-sol ou en surface » ([lexique national d'urbanisme, point 1.3](#)).

Les constructions recouvrent les bâtiments « en surplomb (constructions sur pilotis, cabanes dans les arbres), et les constructions non comprises dans la définition du bâtiment, telles que les pergolas, hangars, abris de stationnement, piscines, les sous-sols non compris dans un bâtiment ».

Les juges qualifient de construction les ouvrages les plus divers, tels qu'un hangar, un tennis couvert, une serre à charpente métallique, etc.

La notion d'espace utilisable permet de différencier les constructions des installations.

Dans une installation, on ne peut pas rentrer, vivre ou exercer une activité : « les constructions utilisées pour les exploitations agricoles, dans lesquelles l'Homme peut intervenir, entrent dans le champ de la définition. A contrario, les installations techniques de petites dimensions (chaufferie, éoliennes, poste de transformation, canalisations, etc.), et les murs et clôtures n'ont pas vocation à créer un espace utilisable par l'Homme » ([lexique national d'urbanisme, point 2.3](#)).

Ce critère de définition n'est toutefois pas parfait. Ainsi, certaines installations, qui à première vue n'offrent pas d'espace utilisable par l'Homme, ont pu être qualifiées de constructions :

- des ouvrages de superstructure tels qu'une tour destinée à recevoir une cage d'escalier ou un mât porte-antenne ;
- des éléments d'équipement tels qu'une simple dalle en béton, un mur de soutènement ;
- des installations industrielles ou artisanales telles qu'une cuve bétonnée, des silos, réservoirs, portiques et cheminées.

Un « bâtiment » est une construction à la fois couverte et close. Il « constitue un sous-ensemble de la notion de construction. Il est réalisé en élévation et peut comprendre un sous-sol. Il est impérativement couvert par une toiture et doté de systèmes de fermeture en permettant une clôture totale » ([lexique national d'urbanisme, points 1.2 et 2.2](#)).

Aménagements et équipements :

La notion d'aménagement n'est pas définie par le Code de l'urbanisme mais se déduit de l'[article R. 421-19 du Code de l'urbanisme](#) relatif au champ d'application du permis d'aménager.

Elle recoupe l'ensemble des travaux de viabilisation d'un terrain en vue de construire dessus ou de l'exploiter : réalisation de voies, d'espaces ou d'équipements communs.

La notion d'équipement n'est pas davantage définie par le Code de l'urbanisme.

Les « équipements » ont toutefois pour dénominateur commun la satisfaction d'un usage collectif ou d'intérêt général.

Un « équipement collectif » désigne l'ensemble des installations, réseaux et bâtiments qui permettent d'assurer à la population résidente et aux entreprises les services collectifs dont elles ont besoin.

Il est à noter que cette notion est souvent définie par les lexiques des règlements des PLU et que sa définition peut varier suivant les documents locaux d'urbanisme.

Sur la notion spécifique d'Équipements d'Intérêt Collectif et Services Publics (EICSP) : cf 7.7.4

9.1.2 Quelle est la distinction entre le bâtiment principal et les locaux accessoires ?

Un bâtiment se définit comme une construction couverte et close.

L'[article R. 151-29 du Code de l'urbanisme](#) précise, à propos de la destination de l'immeuble (cf 9.1.5), que les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal.

Plus précisément, « le local accessoire fait soit partie intégrante d'une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension ». Il dépend ou fait partie intégrante d'une construction principale à laquelle il apporte une fonction complémentaire et indissociable ([lexique national d'urbanisme, points 1.11 et 2.11](#)).

Constituent des locaux accessoires, affectés à des usages très divers : le garage d'une habitation ou d'un bureau, un atelier de réparation, l'entrepôt, la remise ou le lieu de stockage d'un commerce, une remise, un logement pour le personnel, un lieu de vie pour le gardien d'un bâtiment industriel, la laverie d'une résidence étudiante, etc. ([lexique national d'urbanisme, point 2.11](#)).

Le juge retient classiquement deux critères pour déterminer le caractère ou non accessoire d'un local, se prêtant à une appréciation au cas par cas :

1^{er} critère : le gabarit ou le volume du local par rapport au bâtiment principal

Le local accessoire doit représenter une emprise au sol et une surface de plancher inférieure au bâtiment principal.

Exemples :

- un bâtiment à usage principal de bergerie d'une superficie au sol de 128 m², dont 32 m² à usage d'habitation au vu des restes de cheminée et de renforcements dans le mur correspondants à des placards, doit être considéré comme ayant une destination agricole, la partie du bâtiment dédiée à l'habitation présentant un caractère accessoire ([Cour administrative d'appel de Marseille, 6 janvier 2017, n° 14MA04914](#)) ;
- à l'inverse, compte tenu de sa surface, une ancienne bergerie de 64 m² attenante à une maison d'habitation de 60 m² ne peut être considérée comme son accessoire ([Cour administrative d'appel de Nancy, 8 octobre 2015, n° 14NC02316](#)).

2^{ème} critère : la fonction complémentaire et indissociable du local par rapport au bâtiment principal

La circonstance que le local accessoire ne soit pas attenant au local principal est sans incidence, dès lors qu'il lui est affecté (ex. à propos d'une remise en fond de parcelle, affectée aux besoins de l'habitation, et demeurant son accessoire même s'il n'y est pas attenant : [Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5 mai 2015, n° 13BX02160](#)).

A noter que le PLU peut retenir une définition spécifique du local accessoire, notamment en ce qui concerne le seuil de surface de plancher à partir duquel le local ne sera plus considéré comme accessoire.

9.1.3 Quelle est la distinction entre une construction saisonnière, une construction temporaire et une habitation légère de loisir ?

Les constructions saisonnières sont destinées à être périodiquement démontées puis réinstallées.

En raison de la faible durée de leur maintien en place, elles bénéficient d'un régime d'autorisation d'urbanisme adapté ([C. urb., art. L. 432-1](#)) (cf 9.3.3.3).

Elles ne se confondent pas avec les constructions autorisées de façon temporaire par un permis précaire, bien que non conformes aux règles d'urbanisme (cf 9.3.3.4).

Les Habitations Légères de Loisirs (HLL) constituent des constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs ([C. urb., art. R. 111-37](#)).

Les cabanes construites dans les arbres, les bungalows, les chalets, les yourtes et les tipis sont éligibles au régime des HLL s'ils comportent des équipements intérieurs tels des blocs cuisine ou sanitaires ([Réponse ministérielle, JOAN du 29 décembre 2015, page 10808](#)).

A noter également que le fait d'ajouter aux HLL des éléments accessoires amovibles (tels que des terrasses en bois) ne leur fait pas perdre leur statut de construction démontable ou transportable, même s'ils impliquent des travaux de désolidarisation ([Réponse ministérielle, JO Sénat du 5 décembre 2013, page 3515](#)).

Considérées comme des constructions nouvelles, les HLL relèvent d'un régime spécifique portant notamment sur leurs conditions d'implantation ([C. urb., art. R. 111-38 et s.](#)) (cf 9.3.3.5).

9.1.4 Quelle est la distinction entre une construction nouvelle et une extension ?

L'extension consiste en « un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L'extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante » ([lexique national d'urbanisme, point 1.6](#)).

La notion d'extension d'une construction existante s'applique :

- aux projets situés au sein d'un territoire soumis au principe de constructibilité limitée ;
- aux projets situés dans une commune dont le territoire relève de la loi Montagne ou de la loi Littoral, si l'unité foncière est elle-même située dans une zone d'urbanisation diffuse ;
- plus fréquemment, lorsque le PLU comporte des règles spécifiques aux constructions existantes.

- Dans ce dernier cas, tout l'enjeu est de distinguer les projets sur une construction existante des projets sur une construction nouvelle. L'idée est de démontrer que le projet s'insère dans une construction déjà existante (régulièrement édifiée) permettant de bénéficier de règles plus favorables que dans le cas d'une construction non existante.
-

On distingue deux hypothèses :

- Le projet n'est pas couvert par un PLU ou soumis à la loi Montagne ou à la loi Littorale :
- Il est nécessaire de démontrer :
 - un lien fonctionnel et physique entre l'existant et le neuf (critère matériel) ;
 - que l'extension est d'une ampleur limitée par rapport à la construction initiale (critère quantitatif), c'est-à-dire qui ne dépasse pas la construction d'origine ;
- Les règles du PLU s'appliquent :

Si les auteurs du PLU ont défini la notion d'extension, la définition du PLU prévaut.

Dans le cas contraire, il convient de se référer aux deux conditions posées par le Conseil d'Etat ([Conseil d'Etat, 9 novembre 2023, n° 469300, Rec. CE tables](#)) :

- l'existence d'un lien fonctionnel et physique ;
- Exemple : la création d'une piscine sur une parcelle attenante à celle sur laquelle se situe la construction existante ne constitue pas une extension ([Conseil d'Etat, 9 mai 2005, n° 262618, publié](#)).
- que l'extension soit d'une ampleur limitée par rapport à la construction initiale, c'est-à-dire qui ne dépasse pas la construction d'origine.
- Exemple : des travaux consistant à ajouter 297 m² de surface de plancher à une habitation existante de 63 m² de surface de plancher, portant la surface de plancher totale, après démolition des combles et du porche, à 329 m² constituent des travaux d'extension ([Cour administrative d'appel de Versailles, 30 septembre 2022, n° 20VE02243](#)).

En cas de doute, sur l'un des deux critères, et compte tenu de la notion restrictive de cette définition, il convient d'en avertir le client ou de modifier le projet. Idéalement, il est possible d'initier une discussion avec le service instructeur.

9.1.5 Quelle est la différence entre la destination et l'usage d'une construction ?

Le changement de destination, tel qu'envisagé par le Code de l'urbanisme, se distingue du changement d'usage prévu par le Code de la construction et de l'habitation.

9.1.5.1 La destination d'une construction

Qu'est-ce qu'une destination ?

La destination d'une construction désigne l'utilisation pour laquelle la construction a été conçue ou transformée.

Il existe cinq destinations de constructions qui se décomposent en sous-destinations ([C. urb., art. R. 151-27 et R. 151-28](#)) :

- Exploitation agricole et forestière ;
- Habitation ;
- Commerce et activités de service ;

- Equipements d'intérêt collectif et services publics ;
- Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire.

Cette liste est limitative ; les auteurs des PLU ne peuvent donc pas s'en écarter.

Texte de référence : [Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires, DHUP, Guide sur les évolutions de la réglementation applicable aux destinations de constructions dans les PLU\(i\), juillet 2024](#)

OUTIL - Destinations sous-destinations

Comment détermine-t-on la destination d'un immeuble existant?

Pour déterminer la destination d'un immeuble existant, il convient :

- prioritairement, de se référer à la destination visée dans le dernier dossier de demande d'autorisation d'urbanisme déposé, et non dans l'autorisation d'urbanisme elle-même ([Conseil d'Etat, 20 décembre 2023, n° 461552](#)) ;
- si, de part son ancienneté, il n'existe pas de destination établie par une autorisation d'urbanisme, de se déterminer en fonction "des caractéristiques propres de la construction ne permettant qu'un seul type d'affectation" ;
- à défaut, il appartiendra au juge de statuer sur la destination de l'immeuble en se fondant sur l'ensemble des circonstances de fait à sa disposition.

Texte de référence : [Conseil d'Etat, 8 juillet 2024, n° 475635, publié](#)

Qu'est-ce qu'un changement de destination ?

Le changement de destination consiste pour une construction ou une partie de construction à passer d'une des cinq catégories à une autre.

Son contrôle s'opère dans le cadre de la délivrance des autorisations d'urbanisme et nécessite le dépôt d'une déclaration préalable ou une demande de permis de construire selon la consistance des travaux envisagés (cf 9.8.5).

9.1.5.2 L'usage de l'immeuble

Qu'est-ce que l'usage d'un immeuble ?

L'usage (anciennement « affectation ») correspond à la manière dont l'immeuble va être utilisé.

On distingue deux catégories d'usage :

- les locaux destinés à l'habitation et leurs annexes, en ce compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés ([CCH, art. L. 631-7](#)) :

- la notion de logement doit être comprise dans un sens très large, éclairé par le critère de la résidence principale. Elle recouvre tous les locaux d'habitation ainsi que leurs annexes, qu'ils relèvent d'un parc de logements privé ou public et quelle que soit leur date de construction ;
- la notion d'annexe s'entend de « tous les locaux attachés à un logement situés dans le même immeuble que celui-ci et inclus dans le bail d'habitation, tels que caves, celliers, greniers, garages, parkings privés. Il en est également ainsi des locaux communs dans un immeuble ou dans un groupe d'immeubles collectifs d'habitation, tels que les locaux à vélos, locaux techniques qui, sans être spécifiés dans le bail, n'en demeurent pas moins attachés à l'usage d'habitation de l'immeuble. A l'inverse, ne sont pas considérés comme des annexes les locaux tels que les garages lorsqu'ils font l'objet de contrats de location distincts et qu'ils sont situés dans un immeuble à destination autre qu'habitation ».
- Le local est réputé à usage d'habitation s'il était affecté à cet usage au 1^{er} janvier 1970.
En revanche, les locaux construits ou ayant fait l'objet de travaux ayant pour conséquence d'en modifier la destination après cette date sont réputés avoir l'usage pour lequel les travaux ont été autorisés.
Si les travaux n'ont pas été autorisés, ils ne peuvent servir à prouver le changement d'usage ([Cass. Civ. 3^{ème}, 28 novembre 2019, n° 18-24157, publié](#)) ;
- les locaux à usage autre que l'habitation (activité commerciale ou professionnelle).
L'usage des immeubles est règlementé par le Code de la construction et de l'habitation ([art. L. 631-7 et s.](#)), avec pour principal objectif de préserver le parc de logements.

Texte de référence : [Circulaire UHC/DH2 n° 2006-19 du 22 mars 2006 sur l'application des mesures relatives au changement d'usage des locaux d'habitation](#)

Qu'est-ce que le changement d'usage ?

Le changement d'usage consiste à supprimer un logement existant pour donner une autre utilisation au local qui l'abritait.

Il est soumis à autorisation préalable dans les communes de plus de 200 000 habitants et celles des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ([CCH, art. L. 631-7](#)). Cette obligation peut être étendue à toute commune ou partie de commune d'une population inférieure à ce seuil par arrêté préfectoral, pris après avis du maire (cf 9.8.6).

9.2 Quand peut-on demander un certificat d'urbanisme ?

Mettre en favoris

Paragraphes principaux

9.2.1 Qu'est-ce qu'un certificat d'urbanisme ?



Agrandir dans un nouvel onglet

Le certificat d'urbanisme est né de la pratique des notes de renseignements fournies par les services départementaux chargés de l'urbanisme, principalement à la demande des notaires.

Initialement créée comme une procédure d'information individuelle pour permettre aux propriétaires de terrains concernés et à leurs acquéreurs éventuels d'apprécier les droits à construire attachés au terrain, le certificat d'urbanisme s'est vu conférer par la suite une fonction de stabilisation des règles et des servitudes applicables au terrain.

Il permet d'obtenir de l'administration des informations sur les règles applicables à une parcelle ou, plus spécifiquement, sur la possibilité d'y réaliser un projet donné.

On distingue deux types de certificat d'urbanisme :

- Le certificat d'information (CUa) : il renseigne sur les règles et servitudes d'urbanisme applicables à la parcelle (ex. règles issues du PLU), les limitations administratives au droit de propriété (ex. zone de protection d'un monument historique), la liste des taxes et des participations d'urbanisme ;
- Le certificat opérationnel (CUb) : il indique, en plus des informations données par le certificat d'information, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation d'un projet spécifique.

Il précise la localisation approximative des bâtiments, leur destination et leur sous-destination, ainsi que les modalités de desserte par les équipements publics (voies et réseaux) existants ou prévus.

Texte de référence : [C. urb., art. L. 410-1](#)

9.2.2 Quel est l'intérêt de demander un certificat d'urbanisme ?

Quiconque peut déposer une demande de certificat d'urbanisme à propos d'une parcelle ; il peut être demandé par le propriétaire ou par toute autre personne intéressée par la parcelle, qu'il s'agisse d'un certificat d'urbanisme d'information ou opérationnel.

Cette démarche est facultative ; elle ne constitue pas un préalable obligatoire à une demande d'autorisation d'urbanisme.

Un certificat d'urbanisme présente une double utilité :

- il permet de s'informer sur la constructibilité d'un terrain ou la possibilité d'y réaliser une opération déterminée. Lorsque le projet est soumis à avis ou accord d'un service de l'Etat, le certificat le mentionne. Il en est de même lorsqu'un sursis à statuer est opposable à une demande d'autorisation. La délivrance d'un certificat d'urbanisme peut ainsi permettre notamment aux professionnels (notaires, géomètres, architectes) de satisfaire à leur devoir de conseil ;
- il permet de cristalliser les règles en vigueur pendant un certain délai.

Si le titulaire d'un certificat d'urbanisme dépose une demande d'autorisation au cours des dix mois qui suivent l'obtention du certificat, il dispose d'un droit à voir sa demande instruite au regard des règles applicables à la date du certificat, à l'exception des dispositions propres à la sécurité et à la salubrité publique ([C. urb., art. L. 410-1](#)).

Il ne crée pas un droit à l'obtention de l'autorisation, mais celle-ci sera instruite, accordée ou refusée en tenant compte des règles cristallisées par le certificat.

Le certificat d'urbanisme préserve ainsi de tout changement de réglementation défavorable, sans pour autant enfermer son titulaire dans le passé. Il peut ainsi opter pour l'application des règles les plus favorables ([CE, 6 juin 2025, n° 491748, Rec. CE tables](#)) :

- soit l'ensemble des règles cristallisées par le certificat ;
 - soit l'ensemble des règles en vigueur au jour de l'autorisation d'urbanisme.
- A cet égard, le certificat opérationnel produit les mêmes effets que le certificat d'information. Les règles cristallisées sont celles existant à la date de délivrance du certificat d'urbanisme et non celles mentionnées dans le certificat. Cela signifie qu'un certificat omettant certaines informations ou mentionnant des dispositions erronées, qui ne

seraient pas encore entrées en vigueur ou seraient inapplicables à la date de sa délivrance, ne confère pas de droit acquis.

Exemple : un certificat d'urbanisme omettant de mentionner une participation ou une taxe légalement applicable à la date de sa délivrance n'est pas de nature à créer, au profit du bénéficiaire d'un permis de construire, des droits acquis à ne pas acquitter les sommes dues à ce titre lors de la délivrance du permis ([Conseil d'Etat, 22 janvier 2010, n° 312425, publié](#)).

Par ailleurs, il ne peut justifier légalement la délivrance d'une autorisation d'urbanisme si les dispositions qu'il comporte sont illégales ([Conseil d'Etat, 4 novembre 1994, n° 102929 et 103109, publié](#)).

En revanche, en cas d'informations trompeuses ou erronées, l'administration peut voir sa responsabilité engagée (ex. à propos de la faute commise par une commune résultant de la délivrance d'un certificat d'urbanisme mentionnant le classement illégal d'une partie du terrain d'assiette en zone U et engageant sa responsabilité : [Conseil d'Etat, 18 février 2019, n° 414233, publié](#)).

9.2.3 Quelle est la procédure pour obtenir un certificat d'urbanisme ?

-

Demande de certificat :

La demande de certificat précise :

- l'identité du demandeur ;
- la localisation (un plan de situation est joint), la superficie et les références cadastrales du terrain ;
- l'objet de la demande (certificat d'information ou opérationnel) ;
- s'il s'agit d'une demande de certificat opérationnel, sont joints à la demande :
 - une note descriptive succincte de l'opération indiquant, lorsque le projet concerne un ou plusieurs bâtiments, leur destination et leur sous-destination et leur localisation approximative dans l'unité foncière ;
 - un plan du terrain indiquant l'emplacement des constructions existantes, le cas échéant.

Le dossier ainsi constitué est adressé au maire de la commune dans laquelle le terrain est situé.

Textes de référence : [C. urb., art. R. 410-1 et s.](#)

Instruction de la demande :

Si la commune est dotée d'un PLU ou d'un document en tenant lieu, le maire est en principe compétent pour instruire et délivrer les certificats d'urbanisme au nom de la commune ; à défaut, le certificat est délivré par le maire au nom de l'Etat.

Le délai d'instruction est :

- d'un mois pour les certificats d'information ;
- deux mois pour les certificats opérationnels.

Le service instructeur ne dispose pas, comme en matière d'autorisation d'urbanisme, d'un délai pour réclamer d'éventuelles pièces manquantes en cas de dossier incomplet. Ainsi, s'il manque des informations relatives au projet dans le cadre d'une demande de certificat opérationnel, il pourra y substituer un certificat d'information.

Pour les demandes de certificats opérationnels, le service instructeur consulte, s'il y a lieu, les services ou organismes intéressés, notamment les services gestionnaires de réseaux. Ils disposent d'un délai d'un mois pour se prononcer ; leur silence au terme de ce délai vaut avis réputé favorable.

Textes de référence : [C. urb., art. R. 410-4 et s.](#)

Délivrance du certificat :

Le certificat exprès doit être délivré, à compter du dépôt de la demande, dans un délai :

- d'un mois pour le certificat d'information ;
- de deux mois pour un certificat opérationnel.

Passé ce délai, le silence gardé par l'autorité compétente vaut délivrance d'un certificat d'urbanisme tacite.

En pratique, si la demande porte sur un certificat d'information, l'intervention d'un certificat tacite permet à son titulaire de bénéficier du principe de cristallisation des règles pendant un délai de 18 mois (cf 9.2.2).

S'il s'agit d'une demande de certificat opérationnel, la délivrance d'un certificat tacite ne vaut pas accord de principe sur la faisabilité de l'opération, mais uniquement certificat d'information et cristallisation des règles en vigueur à la date du certificat tacite ([C. urb., art. R. 410-12](#)).

A noter que la commune est tenue de répondre à une demande de certificat d'urbanisme, sous peine d'engager sa responsabilité.

Textes de référence : [C. urb., art. R. 410-11 et s.](#)

9.2.4 Quelle est la durée de validité d'un certificat d'urbanisme ?

La durée de validité d'un certificat d'urbanisme exprès ou tacite, qu'il s'agisse d'un certificat d'information ou opérationnel est de 18 mois à compter de sa délivrance.

Le certificat d'urbanisme peut être prorogé par périodes d'une année aussi longtemps que les règles et servitudes d'urbanisme, et le régime des taxes et des participations d'urbanisme applicables au terrain n'ont pas changé.

9.3 Quelle autorisation lorsqu'on construit ?

Mettre en favoris

Paragraphes principaux

Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire (cf 9.3.3) , à l'exception de celles qui sont dispensées de toute formalité (cf 9.3.1) ou font l'objet d'une déclaration préalable (cf 9.3.2) ([C. urb., art. R. 421-1](#)).

9.3.1 Quels sont les travaux exemptés d'autorisation ?

Suivant leurs caractéristiques, les constructions nouvelles et les travaux réalisés sur des constructions existantes peuvent être exemptés d'autorisation d'urbanisme.

Les constructions nouvelles exemptées d'autorisation :

La liste des constructions nouvelles échappant à toute formalité figure aux [articles L. 421-5, R. 421-2 à R. 421-8-2 du Code de l'urbanisme](#).

Cette exemption est justifiée par :

- leur nature (ex. murs de soutènement ; canalisations, lignes et câbles souterrains) ou leur faible importance (ex. construction nouvelle dont la hauteur est inférieure ou égale à 12 mètres, et dont l'emprise au sol, ainsi que la surface de plancher sont inférieures ou égales à 5 m²) ;
- leur durée d'implantation (ex. construction implantée pour une durée n'excédant pas trois mois ; durée d'un chantier si les constructions sont directement nécessaires à la conduite des travaux) ;
- des motifs de sécurité (ex. construction soumise à des règles de protection du secret de la défense nationale) ;
- une interdiction résultant d'un PPR (cf. 3.8.1.14) ou d'une autre législation (ex. installation de dispositifs de publicité, pré-enseignes, enseignes régies par le code de l'environnement (cf. 3.8.2.4)) ;
- leur implantation (ex. installation de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable implantée sur le domaine public maritime immergé au-delà de la laisse de la basse mer) ;
- leur caractère amovible (ex. auvents, rampes d'accès et terrasses accolés aux HLL dans les lieux où leur implantation est permise).

Ces constructions demeurent cependant tenues au respect des règles d'urbanisme relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords ([C. urb., art. L. 421-8](#)).

Le contrôle du respect des règles d'urbanisme est opéré a posteriori, par le biais de sanctions pénales ([C. urb., art. L. 610-1](#)).

•

Les travaux sur les constructions existantes exemptés d'autorisation :

Les travaux sur les constructions existantes sont dispensés de toute formalité ([C. urb., art. R. 421-13](#)).

Ce principe connaît toutefois plusieurs exceptions :

- sont soumis à permis de construire ([C. urb., art. R. 421-14](#) et [R. 421-16](#)) :
 - les travaux ayant pour effet la création d'une surface de plancher ou d'une emprise au sol supérieure à 20 m².
 - Dans les zones U des PLU, le seuil est porté à 40 m², sauf si les travaux ont pour effet la création d'une surface de plancher ou d'une emprise certes inférieure à 40 m², mais portant la surface ou l'emprise totale de la construction au-delà des seuils imposant le recours à un architecte ;
 - les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s'accompagnent d'un changement de destination entre les différentes destinations et sous-destinations (cf. 9.1.5.1) ;

- les travaux nécessaires à la réalisation d'une opération de restauration immobilière ;
- les travaux portant sur un immeuble ou une partie d'immeuble inscrit au titre des monuments historiques ;
- sont soumis à déclaration préalable ([C. urb., art. R. 421-17](#)) notamment :
 - les travaux modifiant l'aspect extérieur d'un bâtiment existant, hors ravalement ;
 - les travaux modifiant des éléments d'architecture et de décoration protégés ou ayant vocation à être protégés par un PSMV (cf. 4.4.5.1) ;
 - les travaux modifiant ou supprimant un élément identifié comme présentant un intérêt d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique ;
 - les travaux créant une emprise au sol ou une surface de plancher supérieure à 5 m² et, par ailleurs, dont l'emprise au sol et la surface de plancher créée est inférieure ou égale à 20 m², ce dernier seuil étant porté à 40 m² dans les zones U sous conditions.

Les travaux d'entretien ou de réparations ordinaires sont en tout état de cause dispensés de toute formalité.

9.3.2 Quels sont les travaux soumis à déclaration préalable ?

Suivant leurs caractéristiques, les constructions nouvelles et les travaux réalisés sur des constructions existantes peuvent être soumis à déclaration préalable uniquement.

●

Les constructions nouvelles soumises à déclaration préalable :

La liste des constructions nouvelles devant faire l'objet d'une déclaration préalable figure aux [articles R. 421-9 à R. 421-12 du Code de l'urbanisme](#).

Leurs caractéristiques varient suivant qu'elles sont ou non situées dans un secteur protégé (sites patrimoniaux remarquables, abords des monuments historiques, sites classés ou en instance de classement, etc.).

En dehors des secteurs protégés, sont notamment soumis à déclaration préalable ([C. urb., art. R. 421-9](#)) :

- les constructions dont la hauteur est inférieure ou égale à 12 mètres, et dont l'emprise au sol, ainsi que la surface de plancher sont inférieures ou égales à 20 m² ;
- les constructions dont la hauteur est supérieure ou égale à 12 mètres, et dont l'emprise au sol, ainsi que la surface de plancher sont inférieures ou égales à 5 m² ;
- les habitations légères de loisirs implantées dans des structures d'accueil collectives, dont la surface de plancher est supérieure à 35 m² ;
- les murs dont la hauteur au-dessus du sol est supérieure ou égale à 2 mètres ;
- les piscines dont la superficie est inférieure ou égale à 100 m² et qui ne sont pas couvertes ou dont la couverture, fixe ou mobile, a une hauteur au-dessus du sol inférieur à 1,80 mètre ;

Dans les secteurs protégés, sont notamment soumis à déclaration préalable ([C. urb., art. R. 421-10](#) et [R. 421-11](#)) :

- Dans les sites patrimoniaux remarquables et aux abords des monuments historiques :
 - les ouvrages d'infrastructure terrestre, maritime, fluviale, portuaire ou aéroportuaire, ainsi que leurs outillages, équipements ou installations techniques ;
- Dans les sites patrimoniaux remarquables, aux abords des monuments historiques, dans un site classé ou en instance de classement, dans les réserves naturelles, dans le cœur des parcs nationaux y compris en cours de classement :

- les constructions dont la hauteur est inférieure ou égale à 12 mètres, et dont l'emprise au sol, ainsi que la surface de plancher sont inférieures ou égales à 20 m² ;
- les murs quelle que soit leur hauteur ;
- Dans les sites classés ou en instance de classement, les sites patrimoniaux remarquables et aux abords des monuments historiques :
 - les habitations légères de loisirs implantées dans les structures d'accueil collectives quelle que soit leur surface de plancher ;
 - les piscines d'une superficie inférieure ou égale à 100 m² et qui ne sont pas couvertes ou dont la couverture, fixe ou mobile, a une hauteur au-dessus du sol inférieure à 1,80 mètre ;
 - les châssis et serres dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure à quatre mètres et dont la surface au sol n'excède pas 2000 m² sur une même unité foncière ;
 - les terrasses de plain-pied ;
- Dans un site patrimonial remarquable ou aux abords d'un monument historique, dans un site inscrit ou classé, dans un secteur de protection architecturale prévu par le PLU :
 - les clôtures.

Les travaux sur les constructions existantes soumises à déclaration préalable :

Sont soumis à déclaration préalable ([C. urb., art. R. 421-17](#) et [R. 421-17-1](#)) notamment :

- les travaux modifiant l'aspect extérieur d'un bâtiment existant, hors ravalement ;
- les travaux de ravalement, s'ils sont exécutés dans un secteur protégé ou dans le périmètre d'une commune où l'organe délibérant en matière de PLU a décidé de soumettre, par délibération motivée, les travaux de ravalement à autorisation ;
- les travaux créant une emprise au sol ou une surface de plancher supérieure à 5 m² et, par ailleurs, dont l'emprise au sol et la surface de plancher créée est inférieure ou égale à 20 m², ce dernier seuil étant porté à 40 m² dans les zones U sous conditions ;
- la transformation de plus de 5 m² de surface close et couverte, non comprise dans la surface de plancher de la construction, en un local constituant de la surface de plancher ;
- les travaux modifiant des éléments d'architecture et de décoration protégés ou ayant vocation à être protégés par un PSMV (cf. 4.4.5.1) ;
- les travaux modifiant ou supprimant un élément identifié comme présentant un intérêt d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique.

9.3.3 Quels sont les travaux soumis à permis de construire ?

9.3.3.1 Champ d'application du permis de construire

Le permis de construire constitue le principal mode de contrôle de la conformité des projets de construction aux règles d'urbanisme : « les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire » ([C. urb., art. L. 421-1](#)).

Le champ d'application du permis de construire est défini par défaut par le Code de l'urbanisme, qui liste l'ensemble des constructions nouvelles, des travaux sur des constructions existantes et des changements de destination n'y étant pas soumis (cf 9.3.1) et (cf 9.3.2).



Agrandir dans un nouvel onglet

9.3.3.2 Les travaux sur des constructions existantes soumis à permis de construire

Les travaux sur des constructions existantes soumis à permis de construire ([C. urb., art. R. 421-14 et R. 421-16](#)) sont ceux :

- ayant pour effet la création d'une surface de plancher ou d'une emprise au sol supérieure à 20 m².
Dans les zones U des PLU, le seuil est porté à 40 m², sauf si les travaux ont pour effet la création d'une surface de plancher ou d'une emprise certes inférieure à 40 m², mais portant la surface ou l'emprise totale de la construction au-delà des seuils imposant le recours à un architecte ;
- ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s'accompagnent d'un changement de destination entre les différentes destinations et sous-destinations (cf 9.1.5.1), étant précisé que les locaux accessoires d'un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal ;
- nécessaires à la réalisation d'une opération de restauration immobilière ;
- portant sur un immeuble ou une partie d'immeuble inscrit au titre des monuments historiques.

Ne sont pas concernés les travaux d'entretien ou de réparations ordinaires.

9.3.3.3 Les constructions saisonnières

Les constructions saisonnières sont destinées à être périodiquement démontées puis réinstallées.

A ce titre, elles bénéficient d'un régime d'autorisation d'urbanisme adapté ([C. urb., art. L. 432-1](#)).

La délivrance d'un permis de construire d'une construction saisonnière s'opère dans les mêmes conditions qu'un permis de construire classique. Son titulaire n'a en revanche pas à solliciter une nouvelle autorisation avant chaque réinstallation.

En pratique, le permis de construire fixe les périodes pendant lesquelles la construction doit être démontée.

La construction peut être maintenue, puis enlevée sur plusieurs périodes de l'année si l'autorisation le prévoit.

Le permis de construire devient automatiquement caduc si la construction n'est pas démontée à la date fixée par l'autorisation.

Le permis de construire renseigne également sa durée de validité qui ne peut pas excéder 5 ans. A la demande du titulaire du permis, l'autorisation peut être renouvelée à l'issue de cette durée.

A la fin de la durée de validité de l'autorisation, l'obligation de démontage porte sur l'ensemble des éléments de la construction tels que visés par le permis.

9.3.3.4 Les constructions temporaires (permis précaire)

Le permis de construire précaire autorise de façon temporaire des constructions qui ne sont pas conformes aux règles d'urbanisme ([C. urb., art. L. 433-1](#)). Il permet de déroger à n'importe quelle règle d'urbanisme.

La loi ne prévoit aucune restriction territoriale à la délivrance d'un permis précaire.

Le bénéficiaire d'un permis précaire doit enlever la construction sans indemnité compensatoire et remettre le terrain en l'état et à ses frais ([C. urb., art. L. 433-3](#)) :

- soit à la date fixée par le permis.
Le permis précaire doit fixer une date lorsque le projet est implanté dans une zone naturelle ou lorsqu'il est soumis à une mesure de protection patrimoniale particulière ([C. urb., art. R. 433-1](#)) ;

- soit, lorsque la construction est située sur un emplacement réservé ou dans le périmètre d'une déclaration d'utilité publique, à la première demande du bénéficiaire de la réserve ou de l'expropriant.

Dans la mesure où il constitue une dérogation aux règles d'urbanisme, le permis précaire doit être motivé ([C. urb., art. L. 424-3](#)). Le demandeur ne bénéficie cependant d'aucun droit à obtenir la dérogation qu'il sollicite.

Lorsqu'il contrôle la légalité d'un permis précaire, le juge apprécie si la construction autorisée revêt en elle-même un caractère précaire, puis contrôle l'existence d'une « nécessité caractérisée ».

Un permis à titre précaire ne saurait en effet être délivré « que de façon exceptionnelle et sous réserve que les dérogations aux règles d'urbanisme ne soient pas disproportionnées » ([Conseil d'Etat , 18 février 2015, n° 385959, publié](#)).

Sur la durée de l'autorisation, le juge peut faire preuve de souplesse, admettant que des constructions autorisées à titre précaire le soient pour des durées longues (ex. à propos d'une éolienne non conforme aux dispositions de la loi Littoral, autorisée par un permis précaire pour une durée de quinze ans : [Cour administrative d'appel de Nantes, 17 janvier 2020, n° 19NT00662](#)).

9.3.3.5 La construction d'habitations légères de loisirs

Constituent des Habitations Légères de Loisirs (HLL) les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs ([C. urb., art. R. 111-37](#)) (cf 9.1.2).

Les HLL sont considérées comme des constructions nouvelles, mais relèvent d'un régime spécifique.

Lorsqu'une HLL est implantée dans une structure d'accueil collective, tels qu'un parc résidentiel de loisirs, un village de vacances, un terrain de camping, etc. ([C. urb., art. R. 111-38](#)) :

- si sa surface de plancher est inférieure à 35 m² : elle est dispensée de toute formalité ([C. urb., R. 421-2](#)) ;
- si sa surface de plancher est supérieure à 35 m² : elle est soumise à l'obtention d'une déclaration préalable ([C. urb., art. R. 421-9](#)) ;
- quelle que soit sa surface, dès lors qu'elle est située dans un site classé ou en instance de classement, dans un site patrimonial remarquable ou aux abords des monuments historiques : elle est soumise à l'obtention d'une déclaration préalable ([C. urb., R. 421-11](#)).

Lorsqu'une HLL n'est pas implantée dans une structure d'accueil collective, s'appliquent les règles d'urbanisme applicables à toutes les constructions nouvelles :

- si sa surface de plancher est comprise entre 5 et 20 m² : elle est soumise à l'obtention d'une déclaration préalable ([C. urb., art. R. 421-9](#)) ;
- si sa surface de plancher est supérieure à 20 m² : elle est soumise à l'obtention d'un permis de construire ([C. urb., art. R. 421-1](#)).

9.4 Quelle autorisation lorsqu'on aménage sans construire ?

Mettre en favoris

Paragraphes principaux

9.4.1 Quand est-ce qu'une autorisation d'urbanisme est nécessaire ?

Les travaux, installations et aménagements (cf 9.1.1) affectant l'utilisation du sol, autres que ceux exécutés sur des constructions existantes, sont en principe dispensés de toute formalité.

Le Code de l'urbanisme fixe, par exception, la liste des travaux, installations et aménagements faisant l'objet :

- soit d'une déclaration préalable ([C. urb., art L. 421-4](#)) ;
- soit d'un permis d'aménager ([C. urb., art. L. 421-2](#)).

9.4.1.1 Les travaux, installations et aménagements faisant l'objet d'une déclaration préalable

Sont soumis à déclaration préalable les travaux, installations et aménagements mentionnés aux [articles R. 421-23 à R. 421-25 du Code de l'urbanisme](#) :

- Quelle que soit la localisation du terrain d'assiette :
 - les lotissements non-soumis à permis d'aménager (cf 9.4.3) ;
 - les divisions des propriétés foncières situées à l'intérieur des zones délimitées par les communes en raison de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages ;
 - l'aménagement ou la mise à disposition de terrains pour les campeurs, de façon habituelle, non soumis à permis d'aménager ;
 - l'installation d'une caravane autre qu'une résidence mobile , plus de trois mois par an, sur certains emplacements (terrains situés en dehors d'un parc résidentiel de loisirs, d'un terrain de camping, d'un village de vacances, dépendances de maison familiale de vacances agréée sous conditions, etc.) ;
 - les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes, lorsqu'ils sont susceptibles de contenir de dix à quarante-neuf unités ;
 - les affouillements et exhaussements du sol sous conditions ;
 - les coupes et abattages d'arbres dans les bois, forêts ou parcs, notamment dans les espaces boisés classés ;
 - les travaux ayant pour effet de modifier ou supprimer un élément identifié par le PLU comme présentant un intérêt d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique ;
 - les travaux ayant pour effet, de modifier ou supprimer un élément identifié comme présentant un intérêt patrimonial, paysager ou écologique, par une délibération du conseil municipal, lorsque le territoire n'est pas couvert par un PLU ;
 - l'installation d'une résidence mobile constituant l'habitat permanent des gens du voyage, lorsque cette installation dure plus de trois mois consécutifs ;
 - l'aménagement de terrains bâtis ou non bâtis destinés aux aires d'accueil et aux terrains familiaux des gens du voyage, ne nécessitant pas un permis d'aménager ;
 - l'aménagement de terrains bâtis ou non bâtis pour permettre l'installation de plusieurs résidences démontables ([C. urb., art. R. 111-51](#)), créant une surface de plancher totale inférieure ou égale à 40 m², constituant l'habitat permanent de leurs occupants et ne nécessitant pas un permis d'aménager ;
- En raison de la localisation de leur terrain d'assiette dans un secteur protégé (hors travaux d'entretien ou de réparations ordinaires) :
 - dans les sites patrimoniaux remarquables et aux abords des monuments historiques : les travaux modifiant l'aménagement des espaces non bâtis autour d'un bâtiment existant,
 - dans les sites patrimoniaux remarquables, aux abords des monuments historiques, dans les sites classés ou en instance de classement et les réserves naturelles : l'installation de mobilier urbain ou

d'œuvres d'art, les modifications des voies ou espaces publics et les plantations qui sont effectuées sur ces voies ou espaces.

9.4.1.2 Les travaux, installations et aménagements faisant l'objet d'un permis d'aménager

Sont soumis à permis d'aménager les travaux, installations et aménagements figurant sur une liste exhaustive fixée par les [articles R. 421-19 à R. 421-22 du Code de l'urbanisme](#).

Ces travaux, installations et aménagements recoupent trois grandes catégories :

- les opérations de lotissement (cf 9.4.3) et de remembrement ;
- les aménagements de terrains pour l'hébergement touristique ;
- les aires de loisirs.

[OUTIL - Permis d'aménager](#)

Le permis d'aménager se distingue, par son objet, du permis de construire et du permis valant division :



Agrandir dans un nouvel onglet

9.4.2 Les demandes d'autorisation d'aménager font-elles l'objet de règles procédurales spécifiques ?

Non, les demandes d'autorisation portant sur des aménagements, qu'il s'agisse d'une déclaration préalable ou d'une demande de permis d'aménager, sont constituées et instruites selon la même procédure et dans les mêmes délais que celle relative aux constructions ([C. urb., art. R. 423-1 et s.](#)) (cf. 10).

Lorsque les travaux d'aménagement impliquent la démolition ([C. urb., art. L. 441-1](#)) ou, de façon accessoire, la construction de bâtiments ou d'installations ([C. urb., art. L. 441-2](#)), la demande d'autorisation peut porter à la fois sur l'aménagement du terrain et le projet de démolition ou de construction.

En pratique, cela signifie que :

- si le projet de construction l'exige (cf 6.2), la demande d'autorisation ne pourra être instruite qu'à condition que le demandeur ait eu recours à un architecte ;
- suivant le principe du « guichet unique », la déclaration préalable ou la demande de permis d'aménager sera déposée auprès des services de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés, à charge pour la commune d'effectuer ensuite les transmissions nécessaires.
- L'autorisation d'aménager portera également sur la réalisation des constructions ou des démolitions à réaliser par l'aménageur.

9.4.3 Comment sont contrôlées les opérations de lotissement ?

9.4.3.1 Quand est-ce qu'un permis d'aménager est nécessaire ?

Les lotissements consistent à diviser une propriété foncière en plusieurs lots, destinés ultérieurement à recevoir des constructions ([C. urb., L. 442-1](#)).

Suivant leur localisation et la nature des travaux projetés, les lotissements peuvent être soumis :

- à permis d'aménager ([C. urb., art. R. 421-19](#)) :
 - s'ils prévoient la création ou l'aménagement de voies, espaces ou équipements communs (cf 9.4.3.3) à plusieurs lots destinés à être bâtis et propres au lotissement.
 - Les équipements pris en compte sont ceux dont la réalisation est à la charge du lotisseur ;
 - ou s'ils sont situés dans un site patrimonial remarquable, un site classé ou en instance de classement, aux abords des monuments historiques.
- dans les autres cas, à déclaration préalable ([C. urb., art. R. 421-23](#)).
-



Agrandir dans un nouvel onglet

9.4.3.2 Quelles sont les divisions foncières soumises à la réglementation des lotissements ?

Toutes les divisions foncières en vue de l'implantation de bâtiments ne sont pas constitutives de lotissement.

Ne sont ainsi pas soumis à la réglementation des lotissements ([C. urb., art. R. 442-1](#)) :

- les divisions en propriété ou en jouissance effectuées par un propriétaire au profit de personnes qui ont obtenu un permis de construire ou d'aménager portant sur la création d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle, communément appelées les divisions primaires ;
- les divisions effectuées dans le cadre d'une opération de remembrement réalisée par une association foncière urbaine ;
- les divisions effectuées par l'aménageur à l'intérieur d'une ZAC (cf 5.9) ;
- les divisions de terrains effectuées conformément à un permis de construire valant division (cf 9.5) ;
- les détachements de terrains supportant des bâtiments qui ne sont pas destinés à être démolis ;
- les détachements de terrain d'une propriété en vue d'un rattachement à une propriété contiguë ;
- les détachements de terrain par l'effet d'une expropriation, d'une cession amiable consentie après déclaration d'utilité publique et, lorsqu'il en est donné acte par ordonnance du juge de l'expropriation, d'une cession amiable antérieure à une déclaration d'utilité publique ;
- les détachements de terrains grevés d'une servitude d'emplacement réservé par un PLU et qui sont acquis par une collectivité publique à la suite d'une procédure de délaissement ;
- les détachements de terrains apportés au titre soit d'un programme d'aménagement d'ensemble, soit de l'application d'une convention de projet urbain partenarial (cf 5.2.3) .

Ces opérations ne sont pas constitutives d'un lotissement, soit car celles sont déjà contrôlées dans le cadre d'une autre procédure, soit en raison de leur objet.

9.4.3.3 Qu'est-ce qu'un équipement commun ?

Les équipements communs (ou collectifs) du lotissement s'entendent des équipements de viabilité qui sont communs à plusieurs lots à bâtir, dont la réalisation et la gestion sont à la charge du lotisseur ([C. urb., art. R. 442-7 et R. 442-8](#)).

Sont ainsi visés les travaux relatifs aux canalisations et réseaux (électricité, gaz, eau) réalisés par le lotisseur pour la desserte des lots, qui peuvent être physiquement situés en dehors du périmètre du lotissement.

Ne sont en revanche pas pris en compte les travaux réalisés par les gestionnaires de réseaux ou les constructeurs pour le raccordement de chaque lot, même s'ils empruntent des tranchées ou des parties de réseau communes.

Exemple : un lotissement comportant quatre lots aménagés au droit du chemin de desserte et quatre lots en second rang, disposant tous d'un accès privatif et d'une plateforme propre permettant le retournement des véhicules, sans aménagement d'une raquette de retournement ou d'une plateforme commune à plusieurs lots, ne dispose pas d'équipements communs ([Cour administrative d'appel de Bordeaux, 28 novembre 2019, n° 17BX01950](#)).

Les « espaces communs » se distinguent des équipements communs (ou collectifs) : ils renvoient « à la création ou l'aménagement pour les besoins du lotissement de voies de circulation, d'accès, d'aires de stationnement, d'aires de jeux, d'espaces verts, etc. » ([fiche du ministère du développement durable, « Les lotissements à partir du 1^{er} mars 2012 »](#)).

9.4.3.4 Quels sont les documents qui régissent le lotissement ?

Les lotissements sont régis par deux types de documents : le règlement de lotissement et le cahier des charges.

-
- Le règlement de lotissement

Il est élaboré par le lotisseur, dans le contexte de chaque opération. Il devient opposable lors de son approbation par l'autorité compétente à l'occasion de la délivrance du permis d'aménager.

- - Sur les règles d'urbanisme contenues dans le règlement de lotissement :

Document facultatif et temporaire, à valeur réglementaire, le règlement de lotissement comprend des règles d'urbanisme : destination des lots, implantation, emprise au sol, hauteur ou aspect extérieur des constructions, plantations et clôtures.

Il s'agit d'un document autonome du PLU, ayant vocation à compléter le règlement du PLU.

Les demandes de permis de construire sont instruites à l'aune du règlement du PLU, mais également des règles d'urbanisme prévues dans le règlement de lotissement sous réserve qu'elles ne soient pas caduques (sur la durée de validité du règlement de lotissement : cf 5.10.2.2 ; sur l'articulation du règlement de lotissement avec le PLU : cf 5.10.3.1).

Le règlement de lotissement peut imposer aux colotis de soumettre les demandes de permis de construire au visa préalable d'un architecte chargé d'assurer la discipline générale d'architecture du lotissement. A défaut d'avoir obtenu ce visa, le permis de construire accordé est susceptible d'être annulé pour violation du règlement de lotissement ([Conseil d'Etat, 29 juin 1990, n° 81295, publié](#)).

- - Sur la responsabilité du coloti n'ayant pas respecté le règlement de lotissement :

Le non-respect du règlement de lotissement constitue une faute de nature à engager la responsabilité du coloti.

Toute personne subissant un préjudice personnel à raison de cette violation ([Cass. Civ. 3^{ème}, 1^{er} mars 2006, n° 04-20833, publié](#)), y compris extérieure au lotissement, peut former une action en responsabilité à l'encontre de ce coloti.

-
- Le cahier des charges du lotissement
- - Sur les règles d'urbanisme contenues dans le cahier des charges :

Le cahier des charges, rédigé par le lotisseur, constitue un document facultatif qui organise les relations entre le lotisseur et les colotis, mais également entre les colotis eux-mêmes.

En parallèle de ce « volet contractuel », le cahier des charges peut comporter dans certains cas (notamment dans les anciens cahiers des charges) un « volet réglementaire » composé de prescriptions d'urbanisme susceptibles de concurrencer les règles édictées par le règlement du PLU : interdiction de subdivision des lots, aspect extérieur des constructions, plantations, etc.

A noter que le lotisseur et les colotis peuvent décider d'intégrer le règlement de lotissement au cahier des charges (cf 5.10.3.2), ce qui aura pour effet de donner une valeur contractuelle aux règles d'urbanisme que le règlement de lotissement comporte.

- - Sur la portée juridique du cahier des charges :

Lorsque le cahier des charges n'a pas été approuvé par l'administration (cahiers des charges antérieurs à la [loi du 19 juillet 1924](#) ; cahiers des charges postérieurs au 1^{er} janvier 1978), il constitue un contrat de droit privé, auquel les colotis souscrivent lorsqu'ils acquièrent leur lot ([C. urb., art. L. 442-7](#)).

Dans ce cas, les prescriptions d'urbanisme qu'il comporte ne sont pas opposables à l'autorité compétente lors de l'instruction des demandes de permis de construire portant sur les lots du lotissement.

Une autorisation d'urbanisme ne peut en effet être refusée sur le fondement de documents contractuels, tel qu'un cahier des charges de lotissement, même s'il comporte des règles d'utilisation du sol.

Lorsque le cahier des charges a été approuvé par l'administration (cahiers des charges postérieurs à la [loi du 19 juillet 1924](#) et antérieurs au 1^{er} janvier 1978), il revêt une double nature : contractuelle et réglementaire du fait de son approbation.

Les prescriptions du cahier des charges d'un lotissement, qui revêtent un caractère réglementaire, s'imposent à l'autorité compétente chargée de délivrer les autorisations d'urbanisme (à propos de prescriptions relatives à l'implantation des constructions : [Conseil d'Etat, 10 février 1992, n° 91967, publié](#)), sous réserve qu'elles ne soient pas caduques (cf 5.10.2.2).

A noter que la portée juridique du cahier des charges n'est pas appréciée de la même manière par le juge judiciaire.

Lorsqu'il statue sur une action en responsabilité d'un coloti, le juge judiciaire considère en effet que le cahier des charges, qu'il soit ou non approuvé, revêt dans son ensemble une nature contractuelle, y compris les stipulations édictant des règles d'urbanisme ([Cass. Civ. 3^{ème}, 21 janvier 2016, n° 15-10566, publié](#) ; [Cass. Civ. 3^{ème}, 14 février 2019, n° 18-10601](#)).

Il en résulte que les colotis ne peuvent se prévaloir de la règle de caducité édictée par l'[article L. 442-9 du Code de l'urbanisme](#) (cf 5.10.2.2) lorsqu'une action est formée à leur encontre devant le juge judiciaire en vue d'obtenir la démolition des constructions édifiées en violation des prescriptions d'urbanisme comprises dans le cahier des charges.

- - Sur la responsabilité du coloti n'ayant pas respecté le cahier des charges :

Le non-respect du cahier des charges constitue une faute de nature à engager la responsabilité du coloti.

Les juges considéraient encore récemment qu'en application de l'[article 1222 du Code civil](#), tout coloti pouvait demander la démolition de ce qui avait été édifié en violation du cahier des charges, même s'il ne subissait aucun préjudice ([Cass. Civ. 3^{ème}, 21 juin 2000, n° 98-21129, publié](#)).

La Cour de cassation est toutefois revenue sur le principe de la démolition systématique des constructions non conformes, considérant que la disproportion manifeste entre le coût de la démolition et son intérêt pour les colotis pouvait justifier, suivant les circonstances, de sanctionner la violation du cahier des charges par la seule allocation de dommages-intérêts (à propos d'un immeuble d'habitation collective « construit dans l'esprit du règlement du lotissement », lequel n'interdisait pas les constructions collectives, et n'occasionnant aucune perte de vue, ni aucun vis-à-vis pour les colotis : [Cass. Civ. 3^{ème}, 13 juillet 2022, n° 21-16408, publié](#)).

A noter que l'action en démolition liée à la méconnaissance du cahier des charges est indépendante de l'action susceptible d'être formée à l'encontre du permis de construire (cf 5.10.4.1).

Afin d'éviter des situations de blocage à raison d'une incompatibilité entre le règlement du PLU et les documents du lotissement, le Code de l'urbanisme organise les modalités d'évolution du règlement de lotissement et du cahier des charges à l'initiative soit des colotis, soit de l'administration.

L'autorité compétente pour modifier le document du lotissement est celle statuant sur les demandes de permis d'aménager ([C. urb., art. R. 442-19](#)).

Modification des documents du lotissement à la demande des colotis :

Si une majorité qualifiée de colotis le demande ou l'accepte ([C. urb., art. L. 442-10](#)), l'autorité compétente peut modifier tout ou partie des documents du lotissement, dont :

- le règlement de lotissement ;
- le cahier des charges s'il a été approuvé ;
- les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé ;
- le plan du lotissement afin de réduire son assiette et exclure une partie des lots ;
- la division d'un lot, sa constructibilité, son affectation, etc.

Concernant le cahier des charges, seules les clauses contenant des règles d'urbanisme peuvent être modifiées, et non celles concernant l'affectation des parties communes du lotissement ([C. Const., QPC, 19 octobre 2018, n° 2018-740](#)), dont la modification requière l'approbation unanime des colotis.

La modification doit être compatible avec la réglementation d'urbanisme et poursuivre un motif d'intérêt général en lien avec la politique publique d'urbanisme ([C. Const., QPC, 19 octobre 2018, n° 2018-740](#)).

La majorité qualifiée s'entend soit de la moitié des propriétaires détenant ensemble les deux tiers au moins de la superficie du lotissement, soit des deux tiers des propriétaires détenant au moins la moitié de cette superficie, étant précisé que :

- pour le décompte des voix, chaque propriétaire compte pour une voix, même s'il détient plusieurs lots ;
- pour le calcul des superficies du lotissement détenues par ces propriétaires, l'on tient compte de la superficie des lots destinés à la construction, qu'il s'agisse d'habitations ou d'autres usages ([Conseil d'Etat, 1^{er} juin 2022, n° 443808, publié](#)).

Modification des documents du lotissement à l'initiative de l'administration :

La modification des documents du lotissement est imposée aux colotis, après la conduite d'une enquête publique et dans le respect de procédures strictement définies.

Elle peut résulter :

- soit d'une mise en concordance des documents du lotissement avec un PLU approuvé après l'intervention du permis de lotir ([C. urb., art. L. 442-11](#)) : l'objectif est de mettre fin à des règles d'urbanisme applicables au

lotissement (notamment dans les anciens cahiers des charges) qui seraient incompatibles, discordantes ou dissemblantes par rapport à celles édictées par le PLU ;

- soit d'une procédure de Déclaration d'Utilité Publique (DUP) ([C. urb., art. L. 442-13](#)), sous réserve que cette procédure ait pour objectif d'acquérir des immeubles ou des droits réels immobiliers.

9.4.3.5 Quand est-ce qu'un lotisseur peut différer les travaux prescrits par le permis d'aménager ?

La vente ou la mise en location des lots du lotissement avant la réalisation complète des travaux est interdite.

Ce principe connaît toutefois deux exceptions ([C. urb., art. R. 442-13](#)).

1^{ère} exception : le différé des travaux de voirie

Le lotisseur peut être autorisé, par le permis d'aménager ou par un arrêté de l'autorité compétente, à différer les travaux de voirie (revêtement définitif des voies, aménagement des trottoirs, pose des bordures des trottoirs, mise en place des équipements dépendant des trottoirs, plantations) après la vente ou la location des lots, afin d'éviter la dégradation des voies par le passage des engins de chantier durant l'édification des constructions situées sur les lots.

Cette dérogation est subordonnée à :

- l'engagement du lotisseur de terminer les travaux dans un délai fixé par l'autorisation (tenant compte d'un rythme prévisible de commercialisation et de construction des bâtiments sur les lots vendus) ;
- la consignation d'une somme correspondant au coût des travaux restants ou, si le lotisseur n'est pas une collectivité publique, la constitution d'une garantie d'achèvement.

L'autorisation de différer les travaux de voirie est de droit si le lotisseur remplit ces conditions.

2^{ème} exception : la commercialisation des lots sous réserve de justifier d'une garantie d'achèvement

Le lotisseur (y compris une collectivité publique) peut être autorisé par permis d'aménager à procéder à la vente ou à la location des lots avant l'exécution de tout ou partie des travaux prescrits, sous réserve de justifier d'une garantie d'achèvement des travaux s'il justifie d'une garantie d'achèvement des travaux.

La commercialisation des lots peut être autorisée pour l'ensemble de l'opération, ou par tranches ([C. urb., art. R. 442-13-1](#)).

La garantie doit couvrir l'intégralité du coût des travaux nécessaires à l'achèvement de l'ensemble des équipements.

Le permis d'aménager ou l'arrêté de l'autorité compétente fixe la date à laquelle l'organisme garant devra remettre les sommes nécessaires au financement des travaux à la disposition des attributaires des lots, de l'association syndicale, du maire, du président de l'EPCI ou du préfet.

L'autorisation de différer les travaux après la vente ou la mise en location des lots, sans même qu'ils aient reçu un commencement d'exécution, est de droit si le lotisseur remplit ces conditions.

9.4.3.6 La subdivision de lots nécessite-t-elle un permis d'aménager ?

Non, la subdivision de lots dans un lotissement constitue une modification du plan parcellaire, qui peut bénéficier de la procédure de modification des documents d'urbanisme des [articles L. 442-10](#) (à la demande des colotis) et [L. 442-11 du Code de l'urbanisme](#) (à l'initiative de l'administration) (cf 9.4.3.4).

Elle peut résulter d'une division en propriété ou en jouissance.

Sont toutefois exclues de ce dispositif :

- les subdivisions de lots consistant à détacher une partie d'un lot pour la rattacher à un lot contigu ;
- les subdivisions dont le lotisseur n'est pas l'auteur mais pour lesquelles il a donné son accord, si elles conduisent au dépassement du nombre maximal de lots autorisé par le permis de lotir.

Ces deux catégories de subdivisions devront faire l'objet d'une autorisation d'urbanisme (permis de construire valant division, permis d'aménager ou déclaration préalable) à laquelle sera joint l'accord du lotisseur.

Texte de référence : [C. urb., art. R. 442-21](#)

9.4.3.7 Quelles sont les obligations spécifiques du lotisseur issues du Code de l'urbanisme ?

Le lotisseur est soumis au respect de diverses obligations spécifiques lors de la commercialisation des lots.

Publicité commerciale :

Avant la délivrance de l'autorisation de lotir, toute publicité (panneau d'affichage, campagne de sondage, etc.) relative à la vente ou à la location de terrains situés dans un lotissement doit mentionner de manière explicite que le permis de lotir n'a pas encore été délivré ([C. urb., art. L. 442-5](#)).

Après la délivrance de l'autorisation de lotir, la publicité doit faire connaître la date de la décision et mentionner que le dossier peut être consulté à la mairie. Elle ne doit comporter aucune indication qui ne serait pas conforme aux prescriptions assortissant le permis de lotir.

-

Interdiction des ventes anticipées :

La vente de terrains compris dans un lotissement non autorisé constitue une infraction pénale ([C. urb., art. L. 480-4-1](#)).

Sont également prohibés :

- les promesses de vente, y compris sous condition suspensive ou résolutoire ;
- les promesses d'achat ;
- les contrats de « pré-réservation », au demeurant requalifiables en promesses de vente s'il est prévu le versement d'une indemnité en cas de renoncement à la faculté d'acquérir.

Une fois le permis de lotir obtenu, une promesse unilatérale de vente peut être conclue indiquant la consistance du lot, sa délimitation, son prix et son délai de livraison ([C. urb., art. L. 442-8](#)). Si une indemnité d'immobilisation est prévue, son montant ne peut excéder 5 % du prix de vente et la somme doit être demeurée incessible jusqu'à la conclusion de la vente.

La vente ou la mise en location des lots du lotissement avant la réalisation complète des travaux est en revanche interdite. Ce principe connaît toutefois deux exceptions (cf 9.4.3.5).

-

Obligation de bornage :

Le lotisseur est tenu de faire réaliser un bornage des lots, permettant d'établir le descriptif du terrain vendu inscrit dans la promesse ou le contrat de vente ([C. urb., art. L. 115-4](#)).

9.5 Quelle autorisation lorsqu'on divise et construit ?

Mettre en favoris

Paragraphes principaux

9.5.1 Qu'est-ce qu'un permis de construire valant division ?

La notion de Permis de Construire Valant Division (PCVD) ne ressort qu'incidemment du Code de l'urbanisme.

Il convient de se reporter à l'[article R. 431-24 du Code de l'urbanisme](#) relatif au dossier de demande de permis de construire, lequel précise la liste des pièces exigibles lorsque le projet prévoit « la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance avant l'achèvement de l'ensemble du projet ».

Il en résulte que le PCVD porte sur la réalisation d'une opération groupée (c'est-à-dire l'édification de plusieurs bâtiments sur un même terrain), dont l'exécution implique des divisions foncières qui doivent intervenir avant l'achèvement complet du projet.

Le dépôt d'une demande de PCVD est obligatoire dès lors que ces conditions sont réunies.

Le nombre de terrains à créer n'a aucune incidence. Dès lors que l'opération porte sur deux bâtiments dont le terrain d'assiette doit être divisé en une ou plusieurs unités foncières, un PCVD est exigible.

Les divisions relevant du périmètre du PCVD ne constituent pas des lotissements et sont donc dispensées de toute formalité à ce titre ([C. urb., art. R. 442-1](#)).

Focus

L'[article R. 431-24 du Code de l'urbanisme](#) mentionne toutes les formes de divisions foncières, c'est-à-dire tant les divisions en propriété que les divisions en jouissance.

La notion de division en propriété recouvre la division qui résulte d'un transfert de la propriété à un tiers d'une partie du terrain d'origine, indépendamment du procédé de cession (vente, partage successoral, cession gratuite, etc.).

La division en jouissance, sans conférer à son bénéficiaire la propriété du terrain d'assiette de la construction, lui attribue un droit exclusif de construction et de jouissance privative sur cet ensemble. Il ne peut donc y avoir de division en jouissance sans transfert du droit de construire (bail à construction, emphytéotique, autorisant des constructions sur un terrain loué, etc.).

La simple location d'un bâtiment et de son terrain d'assiette ne constitue donc pas une division en jouissance ([Conseil d'Etat, 7 mars 2008, n° 296287, publié](#)).

Les divisions foncières impliquent un transfert du droit de construire.

Il convient de bien distinguer la division foncière d'autres dispositifs, tels que :

- La copropriété :

La circonstance qu'une opération relève d'une copropriété unique ne dispense pas de l'obtention d'un PCVD.

Cela dispense uniquement le demandeur de produire le projet de constitution d'une Association Syndicale Libre (ASL) si le projet implique la réalisation de voies et équipements communs.

- La division en volume et la gestion du sol en copropriété horizontale :

La technique de la division en volume ou la gestion du sol en copropriété horizontale (dissociation du sol, du tréfonds et de l'espace le surplombant), ne permet pas d'échapper à la réglementation d'urbanisme sur les divisions foncières ([Conseil d'Etat, 9 avril 2014, n° 338363, publié](#)).

- La vente en l'état futur d'achèvement :

Relèvent du champ d'application du PCVD les divisions opérées avant l'achèvement de l'ensemble du projet.

Le fait que les bâtiments à construire aient vocation à être vendus en l'état futur d'achèvement ne permet donc pas d'échapper à la procédure de PCVD ([Cour administrative d'appel de Lyon, 2 avril 2020, n° 18LY04130](#)).

9.5.2 Quelles sont les spécificités du permis valant division par rapport au permis de construire ?

Le PCVD se distingue peu du permis de construire classique.

La procédure de demande d'un PCVD est identique à celle du permis de construire sous réserve de :

- la production de pièces spécifiques dans le dossier de demande : un plan de division parcellaire et, sauf à ce que l'opération relève du régime de la copropriété, un projet de constitution d'une association syndicale dédiée à la gestion et à l'entretien des équipements communs ou, à défaut, une convention organisant la cession gratuite de ces équipements à la commune ou à l'EPCI compétent ([C. urb., art. R. 431-24](#)) ;

- l'appréciation du projet par le service instructeur peut s'effectuer non pas à l'échelle du projet, comme indiqué à l'[article R. 151-21 du Code de l'urbanisme](#), mais à l'échelle de chacun des terrains à bâtir si le PLU le prévoit.

D'un point de vue formel, l'arrêté précise que le permis vaut division. En tout état de cause, il constitue bien un PCVD dès lors que le dossier de demande de permis comporte les pièces exigées à l'[article R. 431-24 du Code de l'urbanisme](#).



Agrandir dans un nouvel onglet

9.5.3 Quelles sont les pièces à fournir lors de la demande de permis valant division ?

Le dossier de demande de PCVD comporte des pièces supplémentaires par rapport à un dossier de demande de permis classique ([C. urb., art. R. 431-24](#)).

-

Un plan de division :

Ce plan doit être fourni, que la division envisagée soit en propriété ou en jouissance. Dans ce dernier cas, le plan fera apparaître les zones de jouissance privatives découlant de l'état descriptif de division envisagée.

Dans une copropriété, chaque lot est constitué d'un droit de propriété exclusif sur une construction édifiée et d'une quote-part indivise du sol, sans aucune affectation privative. Le plan de division se confond alors avec le plan de masse de l'opération.

La présence de ce plan dans le dossier de demande conduit à qualifier l'autorisation d'urbanisme délivrée en PCVD, même si l'[article R. 431-24 du Code de l'urbanisme](#) ne figure pas expressément dans les visas de l'arrêté.

-

Les modalités de la gestion des voies et espaces communs :

Le demandeur doit renseigner les modalités de la gestion des voies et espaces communs, si ces équipements sont prévus par le projet.

Trois modes de gestion des voies et espaces communs sont susceptibles de s'appliquer à une opération faisant l'objet d'un PCVD : la constitution d'une association syndicale, la convention de transfert des équipements dans le domaine public, et la copropriété.

Ainsi, le demandeur doit fournir à l'appui de son dossier de demande :

- soit le projet de constitution d'une association syndicale des futurs propriétaires, à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l'entretien de ces voies et espaces communs.
- L'association syndicale est une personne morale de droit privé, qui présente la caractéristique de ne pouvoir regrouper que des propriétaires fonciers et de poursuivre un but d'intérêt collectif.
- Comme dans le cas d'un lotissement, le titulaire du PCVD peut imposer aux acquéreurs des immeubles à construire d'adhérer à l'association syndicale et d'en respecter les statuts ([Cass. Civ. 3^{ème}, 11 juillet 2019, n° 18-20304](#)).
- En pratique, sera joint au dossier de demande le projet des statuts de l'association.
- Le service instructeur ne se prononce pas sur la pertinence des statuts, mais vérifie que l'association syndicale aura la propriété de l'ensemble des voies et espaces communs, ainsi que la responsabilité de leur gestion et de leur entretien ;
- soit la convention conclue avec une personne publique (commune ou EPCI) prévoyant le transfert dans son domaine des voies et espaces communs, une fois les travaux terminés.
- Cette convention précise les conditions de rétrocession des voies et espaces communs.
- A noter que la collectivité publique n'a aucune obligation d'accepter cette rétrocession, laquelle devra préalablement être autorisée par le conseil municipal ;
- soit la précision suivant laquelle le projet est soumis au statut de la copropriété.
- A défaut, il pourra lui être opposé le caractère incomplet du dossier.

- A noter que, lorsque le projet implique l'institution de plusieurs copropriétés distinctes et la création d'équipements communs à plusieurs d'entre elles, le dossier de demande doit alors comporter le projet de constitution d'une association syndicale ou d'une convention de transfert dans le domaine public des équipements communs aux copropriétés créées.

Focus

Focus sur l'association syndicale libre

L'Association Syndicale Libre (ASL) est une personne morale de droit privé regroupant exclusivement des propriétaires fonciers, en vue de gérer et d'entretenir des biens et ouvrages d'intérêt commun.

Dans les lotissements, une ASL est créée afin de gérer et entretenir les éléments et équipements communs à l'ensemble des lots composant le lotissement (voies, espaces verts, réseaux, etc.).

Elle se forme par le consentement unanime des propriétaires intéressés. Dans un lotissement, ce consentement résulte de l'engagement pris par chaque coloti, dans son acte d'acquisition, de respecter les clauses du cahier des charges du lotissement prévoyant la constitution de l'association.

L'ASL bénéficie d'une grande liberté d'organisation. Ses statuts doivent définir son nom, son objet, son siège et ses règles de fonctionnement. Ils doivent comporter la liste des immeubles compris dans son périmètre et préciser ses modalités de financement, les modalités de représentation de l'ASL à l'égard des tiers, ainsi que les modalités de distraction de ses immeubles.

Les droits et obligations qui découlent de la constitution de l'ASL sont attachés aux immeubles compris dans son périmètre.

Les charges et prérogatives correspondantes, comme la qualité de membre de l'ASL, se transmettent donc avec la propriété du lot ([Cass. Civ. 3^{ème}, 14 novembre 2012, n° 11-23807](#)) et s'imposent au nouveau propriétaire, lequel ne peut pas s'y soustraire en démissionnant de l'association par exemple ([Cass. Civ. 3^{ème}, 10 octobre 2007, n° 06-18108, publié](#)).

Les prérogatives de l'ASL sont définies par l'[ordonnance n° 2004-632 du 1^{er} juillet 2004](#) et ses statuts. Lorsque l'objet statutaire d'une ASL est limité à la gestion et l'entretien des équipements communs, elle n'est pas en capacité d'acquérir des équipements communs. Par ailleurs, elle ne peut agir en responsabilité décennale contre le constructeur d'équipements communs si n'en est pas propriétaire et n'est pas contractuellement liée au constructeur ([Cass. Civ. 3^{ème}, 23 octobre 2007, n° 04-14565](#)).

Textes applicables :

> [Ordonnance n° 2004-632 du 1^{er} juillet 2004](#) relative aux associations syndicales de propriétaires

> [Décret n° 2006-504 du 3 mai 2006](#) portant application de l'[ordonnance n° 2004-632 du 1^{er} juillet 2004](#) relative aux associations syndicales de propriétaires

9.5.4 Peut-on déposer une demande de permis valant division modificatif ?

Oui, à l'instar de tout permis de construire, le PCVD est susceptible de faire l'objet d'un permis modificatif.

Modification du projet de construction :

Au même titre qu'un projet ayant fait l'objet d'un permis de construire classique, un projet autorisé par un PCVD peut être modifié dès lors que les modifications ne conduisent pas un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même ([Conseil d'Etat, 26 juillet 2022, n° 437765, publié](#)).

Cette appréciation se rapporte à l'ensemble du PCVD, et non spécifiquement à l'une ou l'autre des composantes du projet initial.

Modification du plan de division :

La modification du nombre ou de la configuration des terrains à détacher relève du régime du permis modificatif.

En principe, le demandeur doit déposer un dossier de demande de permis modificatif comportant le plan de division modifié.

La modification du plan de division conduisant à une ou plusieurs subdivisions de parcelles n'est pas soumise, comme en matière de lotissement, à l'accord des colotis telle que prévue aux [articles L. 442-10 et L. 442-11 du Code de l'urbanisme](#) ([Cour administrative d'appel de Nantes, 22 avril 2011, n° 10NT00758](#)) (cf 9.4.3.4).

9.6 Quelle autorisation lorsqu'on démolit ?

Mettre en favoris

Paragraphe principal

9.6.1 Quels sont les travaux concernés par le permis de démolir ?

Les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d'un permis de démolir ([C. urb., art. L. 421-3](#)) lorsque :

- elles relèvent d'une protection particulière :
 - dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ;
 - aux abords des monuments historiques ou inscrite au titre des monuments historiques ;
 - dans le périmètre d'une opération de restauration immobilière ;
 - dans un site inscrit ou un site classé ou en instance de classement ;
 - à l'intérieur d'un périmètre délimité par le PLU comme présentant un intérêt patrimonial, paysager ou écologique ;
- elles sont situées dans une commune ou une partie de commune où a été instauré le permis de démolir ([C. urb., art. R. 421-27](#)).

9.6.2 Quels travaux font l'objet d'une dispense ?

Sont dispensées de permis de démolir ([C. urb., art. R. 421-29](#)), les démolitions :

- couvertes par le secret de la défense nationale ;
- sur un bâtiment menaçant ruine ou sur un immeuble insalubre ;
- effectuées en application d'une décision de justice devenue définitive ;
- de bâtiments frappés de servitude de reculement en exécution de plans d'alignement ;
- de lignes électriques et de canalisations ;

- réalisées dans le cadre d'une opération qualifiée de sensible intéressant soit la défense nationale, soit la sécurité nationale.

9.6.3 Peut-on demander une seule autorisation pour les démolitions, constructions et aménagements situés sur un même terrain ?

Oui, depuis le 1^{er} octobre 2007, lorsque la démolition de constructions existantes est nécessaire à la réalisation d'une opération de construction ou d'aménagement, la demande de permis de construire ou d'aménager peut également porter sur le projet de démolition.

Dans ce cas, le permis de construire ou le permis d'aménager autorise la démolition.

Eu égard à la portée du permis de démolir, le permis de construire ou d'aménager ne vaut autorisation de démolir qu'à condition que le dossier de demande mentionne explicitement le projet de démolition.

Si le permis de construire ou d'aménager et le permis de démolir sont accordés par une même décision, au terme d'une instruction commune, ils constituent toutefois des actes distincts ayant des effets propres.

9.7 Quelle autorisation lorsqu'on innove ?

Mettre en favoris

Paragraphes principaux

9.7.1 Quels sont les projets concernés par le permis d'innover ?

Le permis d'innover est un dispositif dérogatoire instauré par la [loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016](#) relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine (art. 88 II).

Ce dispositif expérimental permet aux maîtres d'ouvrage (personnes publiques et privées) d'opérations réalisées dans le périmètre d'une opération d'intérêt national (cf 5.6) de déroger aux règles applicables à leurs projets, sous réserve de respecter les objectifs sous-jacents aux règles d'urbanisme contournées.

Il fait ainsi prévaloir l'objectif final en laissant au demandeur le choix des moyens pour l'atteindre.

Le champ des dérogations offert par le permis d'innover est large : il peut être dérogé à des règles techniques (incendie, immeubles de grandes hauteurs, ventilation, acoustique, performance thermique, etc.) et des règles d'urbanisme (destination de la construction, contraintes issues du PPRI, stationnement, bâtiment réversible, etc.).

La [loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018](#), dite ELAN, a prolongé l'expérimentation et étendu son champ d'application aux projets situés dans les grandes opérations d'urbanisme (cf 5.2) et les opérations de revitalisation des territoires (cf 5.4).

Si le délai d'expérimentation du permis d'innover est prolongé jusqu'au 23 novembre 2025, son application reste encore marginale à raison de champ d'application restreint.

9.7.2 Quelle forme prend le permis d'innover ?

La demande de dérogation prend la forme d'une étude permettant de vérifier l'atteinte des résultats attendus, laquelle fait l'objet d'un avis conforme de l'EPCI géographiquement compétent ou, à défaut, du représentant de l'Etat.

Cette étude et l'avis conforme sont joints à la demande de permis ou à la déclaration préalable.

L'autorisation d'urbanisme délivrée emporte approbation des dérogations ; elle vaut autorisation de construire et permis d'innover.

9.8 Quelle autorisation lorsqu'on intervient sur un ouvrage existant ?

Mettre en favoris

Paragraphe principal

9.8.0 Généralités

Les travaux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité ([C. urb., art. R. 421-13](#)), à l'exception :

- des travaux soumis à déclaration préalable (cf 9.3.2) ;
- des travaux soumis à permis de construire (cf. 9.3.3.2).

9.8.1 Qu'entend-on par « travaux sur une construction existante » ?

En pratique, la frontière peut s'avérer délicate à tracer entre :

- les constructions existantes au sens de l'[article R. 421-13 du Code de l'urbanisme](#) ;
- les constructions à l'état de ruine, donnant lieu à des travaux de réhabilitation ou de reconstruction : assimilables à des constructions nouvelles, elles ne bénéficient pas des règles issues du PLU propres aux travaux sur des constructions existantes, lesquelles sont généralement moins contraignantes.

A cet égard, constituent des travaux sur une construction existante :

- des travaux portant sur un immeuble construit au XIX^{ème} siècle, n'ayant plus de menuiseries extérieures et de plancher au premier étage, mais ayant conservé la totalité de son gros œuvre, sa toiture et ses murs extérieurs ([Cour administrative d'appel de Marseille, 10 décembre 1998, n° 97MA00527](#)) ;
- des travaux portant sur un bâtiment comportant ses murs porteurs, ses façades et un rez-de-chaussée en bon état, mais ayant un premier étage, en partie, délabré et ayant perdu une partie de la toiture, ces derniers ayant été démolis à la suite d'un permis de démolir ([Cour administrative d'appel de Marseille, 29 janvier 2004, n° 01MA01063](#)).

En revanche, sont considérés comme des travaux de réhabilitation ou reconstruction :

- des travaux portant sur un restaurant de plage ayant subi d'importantes destructions à l'occasion d'un attentat par explosif, entraînant notamment la disparition de la toiture, du plancher, du premier niveau, des menuiseries extérieures et de divers aménagements extérieurs, seuls les murs ayant été épargnés ([Cour administrative d'appel de Marseille, 30 mars 2006, 03MA01362](#)) ;

- des travaux portant sur la reconstruction d'une maison d'habitation, consécutivement à la dépose d'une toiture ancienne ayant, pour des raisons techniques, rendue nécessaire la démolition totale du bâtiment existant ([Conseil d'Etat, 10 mai 1995, n° 130369](#)).

9.8.2 La reconstruction à l'identique

Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction est autorisée dans un délai de dix ans, sans tenir compte des nouvelles dispositions du PLU, sauf si la carte communale, le PLU ou le PPRNP en dispose autrement ([C. urb., art. L. 111-15](#)).

Ce dispositif dérogatoire ne concerne que les bâtiments régulièrement construits, c'est-à-dire ayant fait l'objet d'une autorisation d'urbanisme.

En outre, la reconstruction doit être réalisée strictement à l'identique : mêmes implantation, emprise, volume, aspect extérieur, etc. A défaut, la demande d'autorisation sera instruite selon les règles d'urbanisme en vigueur au jour de la délivrance du permis.

La dérogation vise uniquement à effacer les effets d'un sinistre, en reconstituant l'immeuble tel qu'il avait été initialement autorisé, et non à permettre une construction nouvelle.



Agrandir dans un nouvel onglet

9.8.3 La restauration des bâtiments présentant un intérêt architectural ou patrimonial

Le Code de l'urbanisme prévoit un régime dérogatoire afin de favoriser la restauration d'immeubles à l'abandon qui présentent un intérêt architectural ou patrimonial, situés dans une zone inconstructible ou dans laquelle s'appliquent des règles incompatibles avec le projet (hauteur, implantation, emprise au sol, aspect extérieur, etc.).

L'objectif de ce dispositif est de sauvegarder des constructions anciennes et traditionnelles, situées souvent en milieu rural (plus particulièrement en zone de montagne), en leur appliquant les dispositions de l'[article L. 111-23 du Code de l'urbanisme](#) aux lieu et place du PLU, dont les règles paralyseraient les travaux de restauration.

L'[article L. 111-23 du Code de l'urbanisme](#) prévoit que « la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'[article L. 111-11](#), lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment ».

Pour bénéficier de cette dérogation, le projet de restauration doit cumulativement :

- porter sur un bâtiment :
 - ayant conservé l'essentiel de ses murs porteurs ;
Exemple : un édifice dont la toiture, effondrée, est totalement envahie par la végétation, et dont l'un des murs est entaillé par une large brèche tandis que les murs restants sont tous endommagés constitue une ruine et non un bâtiment au sens de l'[article L. 111-23 du Code de l'urbanisme](#) ([Cour administrative d'appel de Bordeaux, 16 juin 2020, n° 18BX03135](#)).
 - présentant un intérêt architectural ou patrimonial en justifiant le maintien ;
-
- respecter les principales caractéristiques du bâtiment.

Par ailleurs, le permis de construire ne pourra être délivré qu'à condition que :

- le projet de restauration ne fasse pas échec à des dispositions contraires du PLU ;
Le PLU peut en effet contenir des dispositions particulières s'opposant à la restauration de bâtiments.
Exemple : à propos d'un PLU autorisant uniquement la restauration des bâtiments répertoriés sur une liste d'éléments remarquables et identifiés sur les documents graphiques du plan ([Cour administrative d'appel de Marseille, 2 février 2021, n° 18MA03170](#)).
- le site soit desservi par les réseaux publics ou que, si la création ou l'extension des réseaux publics est nécessaire, l'autorité compétente soit en mesure d'indiquer quand et par qui les travaux seront réalisés ([C. urb., art. L. 111-11](#)).

Ce dispositif dérogatoire est donc strictement encadré.

Toutefois, si le projet de restauration remplit toutes ces conditions, l'autorité compétente est tenue de délivrer l'autorisation d'urbanisme, y compris si le demandeur n'a pas indiqué expressément qu'il souhaitait se prévaloir des dispositions de l'[article L. 111-23 du Code de l'urbanisme](#) ([Conseil d'Etat, 4 août 2021, n° 433761, publié](#)).

9.8.4 La régularisation d'une construction existante à l'occasion de nouveaux travaux

9.8.4.1 La régularisation d'une construction régulière devenue non conforme du fait de l'évolution des règles d'urbanisme

L'évolution de la réglementation locale peut conduire à ce qu'une construction initialement régulière ne soit plus en conformité avec les règles d'urbanisme.

Dans ce cas, un permis de construire pourra être délivré, dès lors que les travaux envisagés permettent de rendre l'immeuble plus conforme aux règles d'urbanisme en vigueur ou sont étrangers à la règle méconnue ([Conseil d'Etat, 27 mai 1988, n° 79530, publié](#)).

Exemples :

- Un projet d'extension, qui consiste à surélever le bâtiment existant pour y aménager un bureau d'une surface de plancher de 39 m² et conforte une emprise au sol déjà existante de 902 m² qui méconnaît le PLU, doit être autorisé dès lors que les travaux, s'ils ne contribuent pas à diminuer l'emprise au sol du bâtiment, n'ont pas pour effet de l'augmenter puisqu'elle demeure identique ([Cour administrative d'appel de Bordeaux, 18 février 2020, n° 18BX00497](#)) ;
- des travaux entrepris sur un immeuble existant, qui n'impliquent pas la création de nouveaux logements mais seulement l'extension de logements existants, sont étrangers aux dispositions du PLU imposant un nombre minimal de places de stationnement par logement, de sorte qu'ils pouvaient légalement être autorisés ([Conseil d'Etat, 4 avril 2018, n° 407445, publié](#)) ;
- à l'inverse, des travaux ayant pour effet de porter le coefficient d'emprise au sol d'un immeuble de 76 % à 78 % ne rendent pas la construction plus conforme au document local d'urbanisme applicable, qui limite ce coefficient d'emprise à 40 % ([Conseil d'Etat, 7 février 1994, n° 93259, publié](#))

L'amélioration de la conformité d'une construction existante aux règles d'urbanisme applicables s'apprécie au regard de l'ensemble de l'ouvrage, lequel forme un tout indivisible ([Conseil d'Etat, 9 juillet 2008, n° 284831, publié](#)).

A noter que ce principe ne s'applique qu'à condition que le PLU en vigueur ne comporte pas des règles propres aux travaux sur construction existante .

9.8.4.2 La régularisation d'une construction irrégulière

Le caractère irrégulier d'une construction existante ne fait pas obstacle à la réalisation de nouveaux travaux.

Il appartient cependant au demandeur de tenir compte, dans sa demande d'autorisation, de l'ensemble du bâtiment, y compris les éléments de construction existants ([Conseil d'Etat, 27 juillet 2012, n° 316155, publié](#)), étant précisé que :

- la demande d'autorisation doit tenir compte de l'immeuble existant, y compris si les travaux nouveaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l'édifice réalisée sans autorisation.

Exemple : à propos d'un appentis, irrégulièrement édifié, accolé à une maison d'habitation, alors même que les travaux d'extension ne prenaient pas directement appui dessus ([Conseil d'Etat, 13 décembre 2013, n° 349081, publié](#)) ;

- la demande d'autorisation n'a pas à tenir compte des éléments de construction existants, dissociables des travaux irréguliers, tels que des bâtiments distincts ([Conseil d'Etat, 25 avril 2001, n° 207095, publié](#)).

Cette obligation de régulariser les constructions existantes irrégulières connaît trois tempéraments :

- Un délai de prescription de dix ans courant à compter de l'achèvement de la construction illégale, au-delà duquel il n'est plus possible d'opposer son irrégularité ([C. urb., art. L. 421-9](#)), y compris à l'occasion de travaux ultérieurs sur cette construction.

A noter toutefois que cette prescription fait l'objet de nombreuses exceptions :

- si la construction a été réalisée sans permis de construire ;
En revanche, les travaux réalisés sans déclaration préalable bénéficient de cette prescription ([Conseil d'Etat, 12 septembre 2018, n° 419092](#)).
- si la construction est de nature à exposer ses usagers ou des tiers à un risque de mort ou de blessure ;
- lorsqu'une action en démolition a été engagée ;
- si la construction est située dans un site classé, sur le domaine public, ou dans les zones de danger des PPR ;
- L'impossibilité pour l'autorité compétente de se prévaloir du caractère irrégulier de la construction initiale si, alors même que la construction avait fait l'objet d'une autorisation d'urbanisme et qu'une DAACT avait été déposée par son titulaire, la conformité des travaux au permis ou à la déclaration n'a pas été contestée par l'administration dans le délai requis (trois ou cinq mois suivant les cas) ([Conseil d'Etat, 26 novembre 2018, n° 411991, publié](#)) ;
- La possibilité pour l'autorité compétente, lorsque les travaux ont pour objet la restauration d'une construction ancienne ([Conseil d'Etat, 3 mai 2011, n° 320545, publié](#)) ou des éléments de construction anciens non autorisés ([Conseil d'Etat, 16 mars 2015, n° 369553, publié](#)), d'autoriser parmi les travaux demandés ceux qui sont nécessaires à la préservation de la construction existante et au respect des normes.

Cette dérogation est strictement encadrée.

L'autorisation ne sera accordée qu'à condition que la construction existante :

- soit insusceptible de régularisation au regard des règles d'urbanisme en vigueur ;
- ne puisse plus faire l'objet d'une action pénale ou civile.

9.8.5 Le changement de destination

9.8.5.1 Quelle autorisation est nécessaire ?

Le changement de destination consiste pour une construction existante à passer d'une destination à une autre destination (ex. transformation d'un commerce en habitation) (cf. 9.1.5.1).

Son contrôle s'opère dans le cadre de la délivrance des autorisations d'urbanisme et nécessite le dépôt d'une déclaration préalable ou une demande de permis de construire selon la consistance des travaux envisagés :

- sont soumis à permis de construire les changements de destination et les changements de sous-destination d'un bâtiment existant, s'accompagnant de travaux de modification des structures porteuses ou de la façade du bâtiment ([C. urb., art. R. 421-14](#)).
Les locaux accessoires d'un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal ;
- sont soumis à déclaration préalable les changements de destination d'un bâtiment existant entre les différentes destinations, sans modification des structures porteuses ou de la façade du bâtiment ([C. urb., art. R. 421-17](#)).
- Les locaux accessoires d'un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal et que ce contrôle ne porte pas sur les changements entre sous-destinations d'une même destination.

A noter que l'inoccupation matérielle d'une maison, même pendant une longue période, ne lui fait pas perdre sa destination initiale d'habitation ([Cour administrative d'appel de Nantes, 12 février 2018, n° 16NT01977](#)).

9.8.5.2 Comment s'opère le changement de destination du local accessoire ?

Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal ([C. urb., art. R. 151-29](#)).

Il en résulte que le changement de destination s'apprécie au regard des travaux accomplis sur le local principal, et non ceux réalisés dans le local accessoire.

Exemple : les travaux d'aménagement d'une chambre de 11 m² dans les combles d'un bâtiment principalement à usage de chai et de garage n'entraînent, par eux-mêmes, aucun changement de destination du local accessoire ([Conseil d'Etat, 30 décembre 2013, n° 358535](#)).

Par ailleurs, si les changements de destination font systématiquement l'objet d'une autorisation d'urbanisme, qu'ils s'accompagnent ou non de travaux (cf 9.8.5.1), les locaux accessoires ne sont pas compris dans ce dispositif.

Cela signifie que les travaux modifiant la fonction d'un local accessoire (ex. une remise transformée en chambre) ne donnent pas lieu à une autorisation d'urbanisme.

Focus sur le permis multi-destinations

L'[article L. 431-5 du Code de l'urbanisme](#) consacre la possibilité pour les auteurs du PLU de délimiter des secteurs dans lesquels un permis de construire peut autoriser plusieurs destinations successives du bâtiment.

Cette faculté offre une plus grande flexibilité dans l'usage des bâtiments sur le long terme.

Les différentes destinations autorisées devront être mentionnées lors de la délivrance du permis de construire, l'autorité compétente peut autoriser par anticipation, pour une durée de vingt ans, ces destinations futures, sous réserve de disposer des documents nécessaires pour les évaluer.

Le propriétaire devra tout de même déclarer tout changement de destination, trois mois avant sa réalisation, auprès de l'autorité compétente.

Si les règles relatives aux destinations contenues dans le PLU étaient amenées à évoluer, ce changement serait sans incidence sur la validité du permis de construire, et ce pour une durée de vingt ans à compter de la date de délivrance du permis de construire.

A noter que l'article L. 431-5 du Code de l'urbanisme ne peut pas encore être mis en œuvre, tant que ses modalités d'application n'auront pas été définies par un décret.

9.8.6 Le changement d'usage

La réglementation sur les changements d'usage vise à maintenir des surfaces habitables dans les grands centres urbains.

Le changement d'usage consiste « à donner à un immeuble ou une partie d'immeuble une utilisation différente de celle qu'il avait auparavant en tenant compte uniquement de l'affectation matérielle et réelle des lieux, indépendamment des mentions éventuelles d'un permis de construire ou des stipulations contractuelles contenues le cas échéant dans un bail » ([Cass. Civ. 3^{ème}, 28 avril 1971, n° 69-14.208, publié](#)).

Cette opération doit faire l'objet d'une autorisation préalable, y compris lorsque la transformation de l'immeuble ne donne pas lieu à la délivrance d'une autorisation d'urbanisme. Il convient en effet de distinguer le changement d'usage régi par le Code de la construction et de l'habitation ([art. L. 631-7 et s.](#) ; [R. 631-5](#)) des éventuels travaux relevant du Code de l'urbanisme.

Par ailleurs, l'usage (cf 9.1.5.2) ne se confond pas avec la destination de l'immeuble (cf 9.1.5.1).

Avant tout projet de changement d'usage d'un lot situé dans une copropriété, il est donc conseillé de s'assurer que l'usage envisagé ne porte pas atteinte à la destination de l'immeuble, en se reportant notamment au règlement de copropriété.

9.8.6.1 Qui doit solliciter l'autorisation préalable à un changement d'usage ?

L'obligation d'obtenir une autorisation préalable à un changement d'usage s'impose tant au propriétaire qu'au locataire :

- l'autorisation doit être obtenue, par le propriétaire, préalablement à la signature du bail, sous peine de nullité du contrat ([Cass. Civ. 3^{ème}, 29 avril 2022, n° 00-20213](#)). Le bail ne peut mettre cette obligation à la charge du preneur ;
- le locataire ne peut transformer l'usage du bien qu'il loue sans autorisation préalable, peu importe que ce changement soit ou non toléré par le propriétaire.

La responsabilité des intermédiaires (agent immobilier, administrateur de biens, etc.) peut également être retenue, au titre de leur devoir de conseil, en cas de non-respect de la réglementation sur les changements d'usage (ex. engage sa responsabilité un administrateur de biens établissant un bail commercial portant sur un local d'habitation n'ayant pas fait préalablement l'objet d'un changement d'usage).

9.8.6.2 Quels sont les changements d'usage soumis à autorisation ?

L'obligation d'obtenir une autorisation préalable dépend du lieu du projet et de l'affectation du local.

Le lieu du projet :

La procédure d'autorisation préalable du changement d'usage ne concerne pas tout le territoire français, mais uniquement certaines communes de France constituant les milieux urbains les plus sensibles.

Sont concernées les communes :

- de plus de 200 000 habitants (Paris, Lille, Lyon, Marseille, Toulouse, Nice, Bordeaux, Nantes, Strasbourg, Rennes et Montpellier) ;
- de la petite couronne parisienne (Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne).

Le dispositif peut être étendu à d'autres communes ou parties de communes sur décision préfectorale, prise sur proposition du maire.

Les locaux concernés :

Les locaux à usage autre que d'habitation peuvent librement changer d'usage.

Si ces opérations échappent au contrôle de l'administration au titre de la réglementation sur les changements d'usage, elles peuvent en revanche être soumises à l'obtention d'un permis de construire ou à une déclaration préalable si elles modifient la destination de la construction (cf. 9.5).

Sont concernés par l'obligation d'obtenir une autorisation préalable :

- les locaux existants uniquement, qu'ils soient neufs ou anciens ;
- les locaux à usage d'habitation (cf. 9.1.5.2) : le titre de l'occupant est, à cet égard, indifférent. Sont ainsi concernés :
 - les locaux occupés par leurs propriétaires ;
 - les locaux faisant l'objet de baux d'habitation ;
 - les locaux à destination d'habitation mais inclus dans un bail commercial, tels que les logements de fonction (logement du personnel, loges, etc.).
- L'usage des locaux n'est pas affecté par la prescription trentenaire de l'[article 2262 du Code civil](#) ([CCH, art. L. 631-7-1](#)). Cela signifie que l'écoulement d'un délai de 30 ans ne modifie pas l'usage des locaux.
- les locaux appartenant aux personnes privées et publiques.

Focus

Focus sur le changement d'usage des logements meublés :

Les meublés constituent des locaux destinés à l'habitation s'ils :

- constituent la résidence principale du preneur ;
- font l'objet d'un bail écrit d'un an renouvelable, pouvant être ramené à neuf mois pour les étudiants.

La transformation d'un logement nu en meublé n'est pas soumise à autorisation préalable.

En revanche, la transformation d'un meublé occupé à titre de résidence principale à tout autre usage (hôtel de tourisme, location meublée saisonnière ou occupée à titre de résidence secondaire, etc.) nécessite une autorisation préalable ([CCH, art. L. 631-7](#)) dans les [communes listées par décret](#). A noter que cette liste a été élargie par la loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024.

N'entrent pas dans la catégorie des logements meublés :

- les résidences de tourisme qui ne constituent pas des locaux destinés à l'habitation : dédiées à des touristes, elles ne s'adressent, en principe, qu'à des clients de passage n'y établissant pas leur résidence principale ;
- les logements meublés loués de manière répétée pour de courtes durées pour une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile, sauf si le logement constitue la résidence principale du loueur ([CCH, art. L. 631-7 et L. 631-7-1 A](#)).
- Cette qualification tend à enrayer le développement de meublés touristiques, qui contribuent à la pénurie de logements et génèrent souvent des nuisances importantes pour les habitants des copropriétés concernées.

- Ces logements meublés peuvent toutefois bénéficier d'une autorisation temporaire de changement d'usage, si le bailleur est une personne physique. Une délibération du conseil municipal peut en effet définir un régime d'autorisation temporaire sur la base de critères tels que la durée des contrats de location, les caractéristiques physiques du local ainsi que sur sa localisation, le nombre d'autorisations accordées à un même propriétaire, etc.

Le changement d'usage d'un logement meublé a de nombreuses conséquences :

- s'il est situé dans une copropriété, son propriétaire ne peut demander l'autorisation d'en changer l'usage pour le louer de manière saisonnière qu'après avoir obtenu l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires ;
- le changement d'usage pourra générer un changement de destination, de la catégorie « habitation » à la catégorie « commerce et activités de services » (sous-destination « hébergement hôtelier »), obligeant son propriétaire à déposer une demande d'autorisation d'urbanisme (cf 9.8.5) ;
- s'il relève de la catégorie « hébergement hôtelier », il devra respecter la réglementation applicable, le cas échéant, aux Etablissements Recevant du Public (ERP) et aux Installations Ouvertes au Public (IOP), ainsi que toutes les normes en termes de sécurité et d'accessibilité qui en découlent.

La complexité de ces procédures pourra conduire les propriétaires de logements meublés à se tourner vers d'autres formules d'hébergement comme, par exemple, la location de chambres d'hôtes situées chez l'habitant, laquelle n'emporte a priori ni changement d'usage au sens de l'[article L. 631-7 du Code de la construction et de l'habitation](#), ni changement de destination.

A noter que la loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024 visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l'échelle locale instaure pour les communes la faculté de délimiter dans le règlement du PLU des secteurs dans lesquels toutes les constructions nouvelles de logements sont à usage exclusif de résidence principale ([C. urb., art. L. 151-14-1](#)).

En cas de projet de logement meublé à vocation touristique, il convient donc de s'assurer au préalable que celui-ci est compatible avec le PLU.

Focus

Focus sur les locaux mixtes :

L'exercice d'une activité professionnelle, y compris commerciale, dans une partie d'un logement ne nécessite pas d'autorisation préalable, sauf dans le parc HLM.

Cas des logements mixtes du secteur privé :

- Cas dans lesquels l'exercice d'une activité professionnelle est dispensé d'autorisation préalable :
- L'occupant ayant sa résidence principale dans son local d'habitation peut exercer, sans autorisation préalable et sous réserve que le bail ou le règlement de copropriété ne comporte aucune stipulation contraire, une activité professionnelle, y compris commerciale, dans une partie de ce local si :
 - l'activité ne conduit à recevoir dans le local ni clientèle ni marchandises ;

- l'activité s'exerce dans une partie d'un local d'habitation situé au rez-de-chaussée d'un immeuble, même si elle s'accompagne de la réception de clientèle ou de marchandises ; l'activité ne doit toutefois engendrer ni nuisance ni danger pour le voisinage et ne conduire à aucun désordre pour le bâti.
- Dans les deux cas, l'activité ne doit être exercée que par l'occupant ayant sa résidence principale dans le local.
- Cas dans lesquels l'exercice d'une activité professionnelle est soumis à autorisation préalable :
- Sont concernées les activités professionnelles, y compris commerciales, exercées dans des locaux d'habitation constituant la résidence principale du demandeur, dans l'hypothèse où :
 - cette activité est exercée par d'autres personnes que celles ayant leur résidence principale dans le local ;
 - les locaux sont situés dans les étages et l'activité nécessite la réception de clientèle ou de marchandises.
- L'autorisation préalable ne sera délivrée qu'à condition que :
 - aucune stipulation contractuelle prévue dans le bail ou le règlement de copropriété ne s'oppose à cette activité ;
 - l'exercice de cette activité n'engendre ni nuisance ni danger pour le voisinage et ne conduit à aucun désordre pour le bâti.

Textes de référence : [CCH, art. 631-7-2 et s.](#)

Cas des logements mixtes du parc HLM :

Les organismes HLM peuvent louer des locaux d'habitation en vue d'y exercer des activités économiques. Ce bail n'est pas soumis à la réglementation des baux commerciaux.

- Cas dans lesquels l'exercice d'une activité professionnelle est dispensé d'autorisation :
- L'occupant ayant sa résidence principale dans un local d'habitation appartenant à un organisme HLM peut exercer, sans autorisation préalable, une activité professionnelle, y compris commerciale, dans une partie de ce local si cette activité ne conduit à recevoir ni clientèle ni marchandises.
- L'activité ne doit être exercée que par l'occupant ayant sa résidence principale dans le local.
- La faculté d'exercer une activité professionnelle en rez-de-chaussée sans autorisation préalable n'est pas admise lorsqu'il s'agit d'un logement HLM.
- Cas dans lesquels l'exercice d'une activité professionnelle est soumis à autorisation préalable :
- Une autorisation préalable est nécessaire pour l'exercice d'une activité professionnelle :
 - en rez-de-chaussée d'un logement HLM ;
 - dans les étages, à l'exclusion de toute activité commerciale, lorsqu'elle s'accompagne de la réception de clientèle ou de marchandises.
- L'autorisation préalable ne sera délivrée, après avis du propriétaire du local HLM (son avis est réputé favorable passé un délai d'un mois) qu'à condition que :

- aucune stipulation contractuelle prévue dans le bail ou le règlement de copropriété ne s'oppose à cette activité ;
- l'exercice de cette activité n'engendre ni nuisance ni danger pour le voisinage et ne conduit à aucun désordre pour le bâti.

Texte de référence : [CCH, art. 631-7-5](#)

9.8.6.3 Comment obtient-on une autorisation préalable au changement d'usage ?

La demande d'autorisation :

Il incombe au maire de la commune dans laquelle est situé l'immeuble de délivrer l'autorisation préalable de changement d'usage ([CCH, art. L. 631-7-1](#)).

L'intéressé (le propriétaire du local ou toute personne ayant intérêt à sa transformation) doit donc adresser sa demande aux services de la commune où est situé l'immeuble.

A noter que, lorsque le changement d'usage s'accompagne de travaux nécessitant une autorisation d'urbanisme, la demande de permis ou la déclaration préalable vaut demande de changement d'usage.

Les procédures d'instruction demeurent toutefois indépendantes l'une de l'autre et aboutissent à deux décisions distinctes.

Les travaux ne pourront être exécutés qu'après l'obtention de l'autorisation de changement d'usage ([CCH, art. L. 631-8](#)).

L'autorisation de changement d'usage :

Les modalités de délivrance de l'autorisation sont fixées par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'EPCI compétent en matière de PLU pour les communes membres d'un EPCI.

En l'absence de délibération, ce sont les arrêtés préfectoraux antérieurs fixant les conditions de délivrance des autorisations de changement d'usage qui s'appliquent.

L'autorisation peut être accordée avec ou sans compensation :

- Autorisation sans compensation : accordée à titre personnel (elle n'est pas attachée au local mais à la personne) et provisoire, elle cesse de produire ses effets lorsqu'il est mis fin à l'exercice professionnel du bénéficiaire.
- Elle ne peut être transmise à une personne exerçant la même activité ou à un acquéreur du local concerné ;
-
- Autorisation avec compensation : elle revêt un caractère réel (c'est-à-dire qu'elle est attachée au local et non à la personne) et définitif.
- Le bénéficiaire de l'autorisation doit une compensation consistant à transformer en habitation d'autres locaux pour compenser la perte du logement liée au changement d'usage.
- Exemple : si deux locaux d'habitation sont transformés en bureau, le bénéficiaire est tenu de créer deux nouveaux locaux d'habitation en transformant d'autres locaux existants.

- Ce mécanisme est principalement appliqué à Paris ([CCH, art. L. 631-7-1](#)).
- L'autorité compétente ne peut en revanche exiger une compensation financière ([Conseil d'Etat, 6 mars 1992, n° 69902, publié](#)).

Lorsqu'elle est subordonnée à une compensation, l'autorisation est publiée au fichier immobilier ([CCH, art. L. 631-7-1](#)).

A défaut de disposition spéciale, s'appliquent les règles générales régissant les relations entre l'administration et les administrés, ce qui implique :

- l'obligation pour l'administration d'accuser réception de la demande ;
- le silence gardé pendant plus de deux mois par l'administration vaut accord ([CRPA, art. L. 231-1](#)) ;
- la possibilité pour l'intéressé de former un recours dans un délai de deux mois courant à compter de la décision expresse ou tacite de rejet de l'administration.

9.8.6.4 Quelles sont les sanctions encourues en cas de changement d'usage non autorisé ?

Sanctions civiles :

Les règles relatives au changement d'usage sont d'ordre public.

Il en résulte que tous accords ou conventions conclus en violation de ces règles sont nuls.

Elles peuvent, par ailleurs, être invoquées par toute personne qui y a intérêt ([Cass. Civ. 3^{ème}, 15 janvier 2003, n° 01-03076, publié](#)).

Sur assignation de la commune dans laquelle est situé ce local ou de l'agence nationale de l'habitat, le juge judiciaire peut :

- prononcer une amende civile à l'égard de toute personne qui enfreint la réglementation relative au changement d'usage, allant jusqu'à 50 000 € par local irrégulièrement transformé ([CCH, art. L. 651-2](#)) ;
- ordonner le retour à l'usage d'habitation du local transformé sans autorisation, dans un délai qu'il fixe.
- Si ce délai n'est pas respecté, il pourra prononcer une astreinte allant jusqu'à 1 000 € par jour et par mètre carré utile du local irrégulièrement transformé.
- Passé ce délai, l'administration peut procéder d'office, aux frais du propriétaire, à l'expulsion des occupants et à l'exécution des travaux nécessaires.

Sanctions pénales :

Le propriétaire peut faire l'objet d'une sanction pénale allant jusqu'à un an d'emprisonnement et/ou une amende de 80 000 € en cas de fausses déclarations ou manœuvres frauduleuses en vue de dissimuler ou tenter de dissimuler des locaux soumis à autorisation ([CCH, art. L. 651-3](#)).

9.9 Quelles autorisations au titre d'autres législations ?

Mettre en favoris

Paragraphe principal

En parallèle des règles d'urbanisme, le projet peut relever d'autres législations.

Il peut ainsi nécessiter l'obtention d'une autorisation d'urbanisme et, en parallèle, d'autres autorisations, telles qu'une autorisation environnementale (cf 3.8.3) ou de défrichement (cf 3.6.1).



Agrandir dans un nouvel onglet

10. La procédure d'obtention de l'autorisation d'urbanisme

10.1 Comment dépose-t-on une demande d'autorisation d'urbanisme ?

Mettre en favoris

Paragraphe principaux

Il existe plusieurs modalités pour déposer les demandes d'autorisation :

- obligation de déposer les demandes d'autorisation par voie dématérialisée si l'autorité compétente dispose des compétences techniques ([CRPA, art. L. 112-8](#)) ;
- pour les communes de plus de 3 500 habitants, obligation de disposer d'une « téléprocédure spécifique leur permettant de recevoir et d'instruire sous forme dématérialisée les demandes d'autorisation d'urbanisme » ([C. urb., art. L. 423-3](#)) ;
- un dépôt papier (par LRAR ou remise en main propre avec récépissé) reste possible ([C. urb., art. R. 423-1](#)).

Il convient d'attirer l'attention des maîtres d'œuvre sur la nécessité d'obtenir un récépissé de dépôt listant l'ensemble des pièces déposées.

10.1.1 Comment dépose-t-on une demande d'autorisation en ligne ?

La dématérialisation des demandes d'autorisation ne bouleverse pas les modalités de dépôt et d'instruction des dossiers.

A la place du dépôt d'un dossier au format papier, le pétitionnaire dépose sa demande par voie électronique (par courriel ou par le biais d'une téléprocédure spécifique).

Le dépôt électronique d'une demande d'autorisation a la même valeur juridique qu'un dépôt papier.

Toutefois, il convient de veiller à ce que l'administration ait accusé réception de la demande.

10.1.1.1 Dans les communes de plus de 3 500 habitants

Les communes de plus de 3 500 habitants doivent mettre en place une téléprocédure spécifique pour le dépôt et l'instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme, sous forme dématérialisée.

Cette téléprocédure doit notamment permettre ([C. urb., art. A. 423-5](#)) :

- au demandeur de constituer et de déposer sa demande d'autorisation ;
- à la commune de recevoir, d'enregistrer les demandes et d'en accuser réception ;
- les échanges d'informations et pièces, courriers et notifications entre le demandeur et la commune ;
- au demandeur de consulter son dossier, notamment son état d'avancement.

A noter qu'il n'existe pas une téléprocédure unique, chaque commune met en place sa propre téléprocédure.

Les procédures de dépôt des demandes peuvent donc varier selon les communes et il existe des disparités entre elles. Certaines utilisent les formulaires Cerfa mis à la disposition du public, d'autres procèdent par « questions-réponses ».

Les pièces du dossier sont transmises par fichiers distincts (une pièce équivalant à un fichier). La téléprocédure doit accepter des fichiers d'une taille minimum de 40 méga-octets pour les demandes de permis de construire et d'aménager, et de 10 méga-octets pour les autres demandes, ainsi que les formats PDF, JPEG et PNG.

La téléprocédure permet d'établir, de manière certaine, la date et l'heure des échanges entre le demandeur et la commune.

Il convient de se rapprocher de la commune pour connaître les modalités exactes de dépôt.

Chacune de ces procédures a la même valeur juridique et engage de la même façon le demandeur et l'architecte.

10.1.1.2 Dans les communes de moins de 3 500 habitants

Les communes de moins de 3 500 habitants ne sont pas tenues de mettre en place une téléprocédure spécifique.

Elles doivent toutefois être en mesure de recevoir sous forme électronique les demandes d'autorisation selon les modalités qu'elles choisissent ([CRPA, art. L. 112-8](#)) : courriel dédié, formulaire de contact ou téléservice.

Dans ce cas, le demandeur transmet en ligne une demande d'autorisation complète comprenant :

- le formulaire Cerfa adéquat ;
- les pièces nécessaires à l'instruction de la demande ;
- un inventaire détaillé des pièces.

Chaque document doit faire l'objet d'un fichier distinct.

A noter que le demandeur est dispensé de produire les exemplaires supplémentaires requis et les copies des pièces qui y sont jointes lorsqu'il adresse sa demande par voie électronique.

Le récépissé est constitué par l'accusé de réception électronique. Il précise le numéro d'enregistrement ainsi que toutes les informations obligatoires d'un récépissé classique.

Son envoi marque le point de départ des délais courant à compter du dépôt ou de la réception de la demande (délais de demande de pièce complémentaire, d'instruction, etc.).

Selon les systèmes adoptés par les communes, l'envoi de l'accusé de réception n'est pas forcément instantané.

Le demandeur peut recevoir dans un premier temps un accusé d'enregistrement électronique actant l'heure et le jour de la réception du dossier, puis dans un second temps l'accusé de réception électronique en bonne et due forme.

Textes de référence : [C. urb., art. R. 474-1](#) et [R. 423-5-1](#) ; [CRPA, art. L. 112-11](#)

10.1.2 Comment dépose-t-on une demande d'autorisation au format « papier » ?

10.1.2.1 Cas général

-

Où adresse-t-on la demande ?

Les demandes d'autorisation sont adressées (par lettre recommandée) ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés ([C. urb., art. R. 423-1](#)).

Si le projet est à cheval sur le territoire de plusieurs communes, une demande complète d'autorisation doit être déposée dans chacune d'entre elles ([Conseil d'Etat, 26 mars 1997, n° 172183](#)).

-

En combien d'exemplaires ?

La demande et le dossier qui l'accompagne sont établis ([C. urb., art. R. 423-2](#)) :

- en deux exemplaires pour les déclarations préalables ;
- en quatre exemplaires pour les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir.

Le demandeur doit fournir :

- un exemplaire supplémentaire :
 - lorsque les travaux sont soumis à l'autorisation du ministre de la défense ou du ministre chargé des sites, à la consultation de l'autorité compétente dans le domaine de l'architecture et du patrimoine ou de l'ABF ;
 - lorsqu'une dérogation aux règles du PLU est sollicitée pour les projets présentant un intérêt public lié à la qualité ainsi qu'à l'innovation ou la création architecturales ([C. urb., art. L. 151-29-1](#) et [L. 152-6](#)) ;
 - lorsqu'une demande de dérogation auprès du préfet pour une extension verticale du bâtiment ([CCH, art. L. 112-13](#)) est jointe à la demande de permis ;
- deux exemplaires supplémentaires :
 - lorsque le projet est situé dans le cœur d'un parc national ([C. env., art. L. 331-2](#)) ;
 - pour les demandes de permis valant autorisation commerciale, dont un exemplaire sur support dématérialisé ([C. com., art. L. 752-1](#)).

Le demandeur doit également fournir deux exemplaires supplémentaires pour les déclarations préalables et cinq exemplaires supplémentaires pour les demandes de permis de construire des pièces suivantes ([C. urb., art. A. 431-9](#)) :

- le plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ;
- le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier ;
- le plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain .
-

Comment est enregistrée la demande ?

A réception de la demande, le service instructeur établit un récépissé de la demande ou de la déclaration, lequel comporte un numéro d'enregistrement composé de deux lettres et de treize chiffres.

Le récépissé précise également :

- la date à laquelle un permis tacite doit intervenir ou, dans le cas d'une déclaration préalable, la date à partir de laquelle les travaux peuvent être entrepris ;
- que l'autorité compétente peut, sous un mois, notifier au demandeur que le dossier est incomplet et, le cas échéant, un délai d'instruction différent de celui qui lui avait été initialement indiqué.

Textes de référence : [C. urb., art. R. 421-1 et s.](#)

10.1.2.2 Cas particulier des projets situés dans un site patrimonial remarquable

Dans un SPR (cf 4.4), les travaux sont soumis à une autorisation spéciale ([C. patr., art. L. 632-1](#)) lorsqu'ils sont susceptibles de modifier l'état :

- des parties extérieures des immeubles bâtis, y compris du second œuvre, ou des immeubles non bâtis ;
- des éléments d'architecture et de décoration (immeubles par nature ou effets mobiliers attachés à perpétuelle demeure) situés à l'extérieur ou l'intérieur d'un immeuble, lorsqu'ils sont protégés par un PSMV ;
- des parties intérieures du bâti lorsque le PSMV est mis à l'étude et tant qu'il n'est pas adopté.

Pour la réalisation d'un projet situé en SPR, il peut ainsi être nécessaire d'obtenir une autorisation spéciale, en parallèle de l'autorisation d'urbanisme ou environnementale.

Dans ce cas, le permis de construire, de démolir ou d'aménager, la décision de non-opposition à une déclaration préalable ou l'autorisation environnementale tient lieu de l'autorisation spéciale en SPR, sous réserve que l'ABF ait donné son accord.

Le demandeur dépose donc un seul dossier de demande comportant à la fois :

- les éléments nécessaires à l'obtention de l'autorisation d'urbanisme ;
- les éléments nécessaires à l'obtention de l'autorisation spéciale en SPR.

L'autorisation spéciale en SPR étant régie par les règles applicables aux travaux situés aux abords des monuments historiques ([C. patr., art. D. 632-1](#)), les modalités de ce dépôt sont précisées aux [articles R. 621-96-1 et suivants du Code du patrimoine](#).

La demande d'autorisation est adressée par pli recommandé ou déposée à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés.

La demande et le dossier doivent être fournis en trois exemplaires.

10.1.2.3 Cas particulier des projets sur des monuments historiques

Sur un monument historique inscrit :

Le préfet de région doit autoriser ces travaux :

- lorsqu'ils font l'objet d'une autorisation d'urbanisme : en donnant son accord lors de l'instruction de la demande d'autorisation d'urbanisme ([C. patr., art. L. 621-27](#)) ;
- lorsqu'ils ne font pas l'objet d'une autorisation d'urbanisme : à la suite d'une déclaration de travaux, qui doit être effectuée au moins quatre mois avant la date prévue pour le commencement des travaux ([C. patr., art. R. 621-60](#)).

Cette déclaration de travaux peut être établie à l'aide du [formulaire Cerfa n° 15459*02](#).

Elle doit être adressée à l'Unité Départementale de l'Architecture et du Patrimoine (UDAP) concernée avec les pièces exigibles, en deux exemplaires.

En retour, l'UDAP communique au demandeur le numéro d'enregistrement de la déclaration et la date avant laquelle la décision sera notifiée.

Sur un monument historique classé :

Ces travaux sont soumis à autorisation du Préfet de Région (ou du ministre chargé de la culture s'il a décidé d'évoquer le dossier ([C. patr., art. L. 621-9](#) et [R. 621-13](#)).

Cette autorisation dispense de permis ou de déclaration préalable, à condition qu'elle ait fait l'objet d'un accord préalable de l'autorité compétente en matière d'autorisation d'urbanisme (maire, président de l'EPCI ou préfet suivant les cas) ([C. urb., art. L. 425-5](#) et [R. 425-23](#)).

Cette demande d'autorisation peut être établie à l'aide du [formulaire Cerfa n° 15459*02](#).

La demande et le dossier qui l'accompagne sont adressés, en quatre exemplaires, à l'UDAP concernée ([C. urb., art. R. 621-12](#)).

En retour, l'UDAP communique au demandeur le numéro d'enregistrement de la déclaration et la date avant laquelle la décision sera notifiée.

10.2 Qui effectue la demande d'autorisation d'urbanisme ?

Mettre en favoris

Paragraphes principaux

10.2.1 Qui a la qualité de demandeur ?

De manière générale, les autorisations d'urbanisme ne se préoccupent guère de la qualité du demandeur.

L'[article R. 423-1 du Code de l'urbanisme](#) dresse la liste des personnes susceptibles de demander une autorisation d'urbanisme :

- le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux.
- Peuvent ainsi avoir la qualité de demandeur :
 - plusieurs propriétaires ensemble (cf 6.1.2) ; dans ce cas, ils fournissent une fiche complémentaire de demande dans laquelle ils précisent l'identité et les coordonnées de chaque propriétaire ;
 - dans une copropriété (cf 6.1.3), lorsque les travaux portent sur des parties communes :
 - le syndic (mandaté par le syndicat des copropriétaires) : si les travaux bénéficient à l'ensemble des copropriétaires et ont été votés en assemblée générale ;
 - un ou plusieurs copropriétaires : lorsque l'assemblée générale des copropriétaires a autorisé certains d'entre eux à effectuer, à leur frais, des travaux affectant les parties communes pour le seul profit ;
 - le futur acquéreur d'un bien, sous réserve d'y avoir été autorisé par le vendeur ;

- toute personne chargée des travaux, telle qu'une entreprise, sous réserve de disposer d'un mandat écrit du propriétaire ou de son mandataire (ex. un notaire).
- A noter que les maîtres d'œuvre ne sont pas autorisés à intervenir en qualité de mandataires de leurs clients et ne sont d'ailleurs pas garantis par leurs polices d'assurance à ce titre ;
- en cas d'indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ;
- une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique (commune, département, région, etc.).

10.2.2 Qui signe la demande d'autorisation ?

Seul le demandeur signe le formulaire Cerfa .

Sa signature l'engage notamment sur :

- sa qualité à demander l'autorisation ;
- l'exactitude des renseignements fournis ;
- sa prise de connaissance des informations servant au calcul des impositions.

Sur le caractère déclaratif de la demande : cf 6.1.1.

L'architecte , lorsqu'il est obligatoire d'y recourir (cf 6.2) , ne signe pas le formulaire Cerfa.

Il s'agit là d'une évolution récente, la signature et le cachet de l'architecte ayant été remplacés début 2022 par l'inscription du numéro de déclaration du permis de construire sur le formulaire Cerfa.

Focus

Focus sur la signature des plans et documents écrits constituant le dossier de demande :

Suivant la nature du projet, la demande d'autorisation ne peut être instruite que si le demandeur a fait appel à un architecte « pour établir le projet architectural » ([C. urb., art. L. 431-1](#)). « Le projet architectural définit, par des plans et documents écrits, l'implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l'expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs » ([C. urb., art. L. 431-2](#)).

Par ailleurs, [l'article 15 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977](#) sur l'architecture précise que « tout projet architectural doit comporter la signature de tous les architectes qui ont contribué à son élaboration ».

Il en résulte que l'ensemble des plans et documents écrits (notice descriptive, etc.) composant le dossier de demande doivent être signés par l'architecte .

Sans que cela revête un caractère obligatoire, il est recommandé de faire signer ces éléments également par le maître d'ouvrage avant le dépôt de la demande d'autorisation.

Le maître d'ouvrage ne sera ainsi pas en mesure de contester les informations renseignées par l'architecte lors de l'élaboration du dossier de demande.

Cette précaution s'impose que la demande soit déposée au format « papier » ou par voie électronique.

10.2.3 Qui dépose matériellement la demande d'autorisation ?

La demande d'autorisation est envoyée, ou déposée en mairie ou en ligne par le demandeur.

Certains maîtres d'ouvrage exigent que l'architecte, le cas échéant, effectue cette démarche.

Lorsque la demande fait l'objet d'un dossier « papier » (cf 10.1.2) ou est déposée par voie électronique (cf 10.1.1) , l'architecte peut rendre ce service au demandeur, sous réserve que le maître d'ouvrage ait émis un accord écrit et que le formulaire Cerfa soit dûment complété par ce dernier et, le cas échéant, par le maître d'œuvre.

Lorsque la demande est déposée par le biais d'une téléprocédure spécifique, l'architecte ne peut pas accomplir cette démarche pour le maître d'ouvrage.

Ce dispositif implique en effet souvent que le demandeur crée un compte en ligne, renseignant sa raison sociale et ses coordonnées, lesquelles seront ensuite utilisées par le service instructeur pour échanger avec lui.

Il peut également être imposé au demandeur de signer électroniquement sa demande en ligne ; cette étape ne peut être accomplie que par le demandeur qui s'engage ainsi sur le contenu de la demande.

Cette situation peut créer une confusion entre la qualité de demandeur au titre de la téléprocédure et de demandeur au titre de la demande d'urbanisme. Cette confusion peut, le cas échéant, avoir une incidence sur la légalité de la demande de permis de construire.

10.3 Quelles sont les pièces à joindre à la demande ?

Mettre en favoris

Paragraphe principal

Certains services instructeurs avaient pour pratique courante de demander, avec zèle, des pièces complémentaires non visées par le Code de l'urbanisme en cours d'instruction, rallongeant ainsi artificiellement la procédure d'instruction.

Cette pratique est désormais encadrée, les délais d'instruction n'étant pas modifiés si la demande de pièces est abusive ([Conseil d'Etat, 9 décembre 2022, n° 454521, publié](#)) :

- Rien que les pièces visées par le Code de l'urbanisme.
- Le dossier joint aux demandes d'autorisations d'urbanisme ne peut comprendre que les pièces nécessaires à la vérification du respect du droit de l'Union européenne, des règles relatives à l'utilisation des sols et à l'implantation, à la destination, à la nature, à l'architecture, aux dimensions et à l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords ainsi que des dispositions relatives à la salubrité ou à la sécurité publique ou relevant d'une autre législation ([C. urb., art. L. 423-1](#)) ;
-
- Aucune prolongation du délai d'instruction n'est possible en dehors des cas et aux conditions prévus par le Code de l'urbanisme (cf 10.4) ;
-
- Le dossier est réputé complet si l'autorité compétente n'a pas, dans le délai d'un mois courant à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur la liste des pièces manquantes ([C. urb., art. R. 423-38 et R. 423-41](#)).

- Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées, l'autorité compétente doit adresser, dans le délai d'un mois à compter du dépôt de la demande, une lettre recommandée avec demande d'avis de réception indiquant la liste exhaustive des pièces manquantes.
- Une demande de production de pièce manquante notifiée après la fin du délai d'un mois ou ne portant pas sur l'une des pièces énumérées par le Code de l'urbanisme n'a pas pour effet de modifier les délais d'instruction réglementaires ;
-
- Le délai d'instruction n'est ni interrompu, ni modifié par une demande de pièce non obligatoire tendant prétendument à compléter le dossier.
- Dans la mesure où, à l'issue du délai d'instruction et en l'absence de notification d'une décision expresse, naît une autorisation d'urbanisme tacite, il est déconseillé de donner suite aux demandes abusives de pièces ne relevant pas des obligations fixées par le Code de l'urbanisme.
-
- En tout état de cause, il convient de distinguer les pièces manquantes des pièces qui seraient insuffisantes.

Les pièces et informations exigées dans le cadre d'une demande d'autorisation sont limitativement énumérées par le Code de l'urbanisme :

- pour un permis de construire : [C. urb., art. R. 431-5 à R. 431-34-1](#) (pour un permis de construire valant division : [C. urb., art. R. 431-24](#)) ;
- pour une déclaration préalable : [C. urb., art. R. 431-35 à R. 431-37](#) ;
- pour un permis d'aménager : [C. urb., art. R. 441-1 à R. 441-8-3](#) ;
- pour une déclaration préalable portant sur des travaux d'aménagements : [C. urb., art. R. 441-9 à R. 441-10-1](#) ;
- pour un permis de démolir : [C. urb., art. R. 451-1 à R. 451-7](#).

10.3.1 Quelles informations et pièces sont à fournir dans le cadre d'une demande de permis ?

10.3.1.1 Les informations à fournir

Les [articles R. 431-5 à R. 431-12 du Code de l'urbanisme](#) précisent les informations obligatoires pour toutes les demandes de permis de construire.

L'ensemble de ces informations sont comprises dans les formulaires Cerfa.

Les formulaires Cerfa sont disponibles en ligne :

- [Cerfa 13406*15](#) : demande concernant une maison individuelle et/ou ses annexes ;
- [Cerfa 13409*15](#) : demande concernant une construction (autre qu'une maison individuelle et/ou ses annexes), avec ou sans démolitions ;
- [Cerfa 16297*03](#) : demande concernant des aménagements, avec ou sans démolitions ;
- [Cerfa 16700*01](#) : demande portant sur la modification d'une autorisation en cours de validité ou de régularisation ;
- [Cerfa 16701*01](#) : demande portant sur un transfert d'autorisation en cours de validité ;
- [Cerfa 13405*13](#) : demande portant sur la démolition totale ou partielle d'un bâtiment protégé ou situé dans un secteur où a été institué le permis de démolir.

A noter qu'il convient de bien répondre à l'ensemble des questions posées par le formulaire Cerfa. L'absence de certaines informations correspond à un dossier incomplet.

Il convient de joindre le bordereau de dépôt identifiant les pièces jointes à la demande.

En cas de mauvais choix du formulaire de demande :

- Construction autre qu'une maison individuelle / aménagements : les formulaires portant sur une demande de construction autre qu'une maison individuelle ([Cerfa 13409*15](#)) et sur une demande d'aménagements ([Cerfa 16297*03](#)) renseignent les mêmes informations, de sorte que l'erreur commise dans le choix du formulaire n'aura pas forcément d'incidence. S'il manque des pièces, une demande de pièces complémentaires sera faite ;
-
- Construction d'une maison individuelle / construction autre qu'une maison individuelle et ses annexes : l'autorité compétente a l'obligation de réceptionner le dossier tel qu'il est déposé par le demandeur, y compris en cas d'erreur dans le choix du formulaire.
- Les délais mentionnés sur le formulaire n'étant pas les mêmes, l'autorité compétente doit notifier au demandeur les bons délais. Si le délai est majoré, cette notification devra se faire dans le mois à compter du dépôt de la demande ;
-
- Déclaration préalable / permis de construire : si une déclaration préalable est déposée au lieu d'un permis de construire, l'autorité compétente a l'obligation de s'opposer à la déclaration préalable et à inviter le demandeur à présenter une nouvelle demande.

10.3.1.2 Les pièces à joindre à la demande

-

Pour tous les projets donnant lieu à un permis :

- Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune qui précise son échelle, ainsi que l'orientation du terrain par rapport au nord ;
-

Pour les permis de construire :

- Le projet architectural qui comprend :
 - Une notice d'impact ([C. urb., art. R. 431-8](#)) comprenant une description de l'état initial du terrain et de ses abords et les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages ;
 - Un plan de masse des constructions coté dans les trois dimensions et faisant apparaître : les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées, les constructions existantes maintenues, les modalités de raccordement aux réseaux public (ou à défaut les équipements privés prévus), l'emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d'accéder au terrain en cas d'enclavement ;
 - Un plan des façades et toitures (si le projet les modifie, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur) ;
 - Un plan en coupe faisant apparaître l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain, ainsi que l'état initial et l'état futur si les travaux modifient le profil ;
 - Des documents graphiques permettant d'apprécier l'insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que les traitements des accès et du terrain ;

- Des documents photographiques permettant de situer le terrain dans son environnement proche et lointain.
- Les seules prises de vue exigibles sont des photographies prises depuis les espaces ouverts au public (rue, route, jardins publics, etc.).
- Il convient de reporter les points et angles de prises de vue sur le plan de masse (paysage proche) et le plan de situation (lointain).
- Si aucune photographie de l'environnement lointain n'est possible, la demande de permis doit le justifier ;

•

Pour les permis d'aménager, notamment :

- Le projet d'aménagement comprenant notamment :
 - Une notice d'impact ([C. urb., art. R. 441-3](#)) précisant l'état initial du terrain et de ses abords et les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages ;
 - Un plan de l'état actuel du terrain à aménager et de ses abords faisant apparaître les constructions et les plantations existantes, les équipements publics qui desservent le terrain, ainsi que, le cas échéant, la partie de l'unité foncière qui n'est pas incluse dans le projet d'aménagement ;
 - Un plan coté dans les trois dimensions présentant la composition d'ensemble du projet et les plantations à conserver ou à créer ;
- Lorsque le projet comporte des constructions, une notice précisant :
 - L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ;
 - Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ;
 - Les matériaux et les couleurs des constructions ;
- Si le projet ne comporte pas de construction, un document attestant de la conformité du projet d'installation d'assainissement non collectif ([C. urb., art. R. 441-6](#)) ;

•

Pour les permis de démolir :

- Un plan de masse des constructions à démolir ou, s'il y a lieu, à conserver ;
- Un document photographique faisant apparaître les bâtiments dont la démolition est envisagée et leur insertion dans les lieux environnants ;

•

Selon la situation ou la nature du projet :

A titre d'exemples, il convient de joindre :

- pour les projets portant sur une dépendance du domaine public : l'autorisation d'occupation du domaine public ou une pièce exprimant l'accord du gestionnaire pour engager la procédure d'autorisation ;
- pour les projets situés en secteur protégé : la notice d'impact indiquant les matériaux utilisés et les modalités d'exécution des travaux ;
- pour les projets situés en zone de prévention des risques naturels et technologiques : une attestation d'étude préalable ;
- pour les projets soumis à évaluation environnementale : une étude d'impact ou la décision de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas dispensant le projet d'évaluation environnementale ;
- pour les projets de construction neuve soumis à la RE 2020 : l'attestation de prise en compte de la réglementation ;

- pour les projets portant sur établissement recevant du public : un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d'accessibilité et de sécurité.

A noter que, si le projet nécessite une autre autorisation au titre d'une autre législation (ICPE, défrichement, etc.), devront être joints au dossier de demande les pièces complémentaires exigées par cette législation. Les pièces relatives à une autre législation devant être jointes au dossier de demande de permis sont listées par le Code de l'urbanisme.

Focus

Focus sur les aménagements intérieurs

En principe, les plans des aménagements intérieurs n'ont pas à être joints à la demande d'autorisation.

Il existe toutefois des exceptions à ce principe pour certains projets relevant d'une autre législation (autorisations d'exploitation commerciale, immeubles de grande hauteur, établissements recevant du public, etc.) ou lorsque le PLU le prévoit ([C. urb., art. L. 151-14](#)), cette dernière hypothèse étant de plus en plus répandue.

A noter également que, lorsque les travaux portent sur une restauration immobilière ou sur l'intérieur d'un immeuble inscrit au titre des monuments historiques, la demande de permis doit comporter un document graphique faisant apparaître l'état initial et l'état futur de chacune des parties du bâtiment touchées par ces travaux ([C. urb., art. R. 431-11](#)).

Si les travaux portent exclusivement sur des aménagements intérieurs :

- d'un immeuble inscrit au titre des monuments historiques ou faisant l'objet d'une restauration immobilière : le projet architectural se compose uniquement du document graphique faisant apparaître l'état initial et l'état futur des parties du bâtiment touchées par ces travaux ;
- dans les autres cas : seul le plan de situation est exigible, il n'est pas nécessaire de joindre un projet architectural à la demande.

En cas de construction de logements collectifs, le dossier joint à la demande devra comprendre le plan intérieur de l'immeuble, uniquement si l'autorité compétente en fait la demande ([C. urb., art. L. 423-1](#) ; [R. 431-34-1](#)). Elle n'aura toutefois qu'un simple droit de regard sur les aménagements intérieurs.

10.3.2 Quelles informations et pièces sont à fournir dans le cadre d'une déclaration préalable ?

10.3.2.1 Les informations à fournir

L'[article R. 431-35 du Code de l'urbanisme](#) précise les informations obligatoires pour les déclarations préalables portant sur des projets de construction, travaux sur construction existante ou changement de destination.

L'[article R. 441-9 du Code de l'urbanisme](#) liste les informations obligatoires pour les déclarations préalables portant sur des projets d'aménagement.

L'ensemble de ces informations sont comprises dans les formulaires Cerfa :

- [Cerfa 16702*01](#) : pour les constructions et travaux non soumis à permis de construire ;
- [Cerfa 16703*01](#) : pour les installations et aménagements non soumis à permis d'aménager ;
- [Cerfa 16700*01](#) : pour la modification d'une autorisation en cours de validité ou de régularisation ;
- [Cerfa 16701*01](#) : pour le transfert d'une autorisation en cours de validité.

Chaque formulaire est accompagné d'un bordereau des pièces complémentaires à fournir.

A noter qu'il convient de bien répondre à l'ensemble des questions posées par le formulaire Cerfa. L'absence de certaines informations correspond à un dossier incomplet.

10.3.2.2 Les pièces à joindre

Pour les projets de construction, travaux sur existants ou changement de destination :

Le dossier de déclaration préalable comprend dans tous les cas ([C. urb., art. R. 431-36](#)) :

- Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune qui précise son échelle, ainsi que l'orientation du terrain par rapport au nord ;
- Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d'une construction existante ;
- Une représentation de l'aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de le modifier.

Selon la nature et la situation du projet , des pièces complémentaires sont exigibles. A titre d'exemples :

- Un plan des façades et toitures si le projet les modifie (ex. pose d'une fenêtre de toit, création d'une porte, etc.) ;
- Si le projet est visible depuis l'espace public, se situe dans le périmètre d'un SPR (cf 4.4) ou aux abords d'un monument historique (cf 3.4.2.2) :
 - Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans son environnement ;
 - Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche dans le paysage lointain ;
- Si le projet est soumis à évaluation environnementale : une étude d'impact ou une dispense d'évaluation environnementale ;
- Si le projet porte, dans un Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV) (cf. 4.4.5.1), sur des travaux susceptibles de modifier l'état des éléments d'architecture et de décoration, immeubles par nature ou effets mobiliers attachés à perpétuelle demeure au sens des articles 524 et 525 du Code civil, ou s'il porte dans un PSMV à l'étude sur des travaux susceptibles de modifier les parties intérieures du bâti : un document graphique faisant apparaître l'état initial et l'état futur de chacun des éléments ou parties faisant l'objet de travaux ([C. urb., art. R. 431-17](#)).
-

Pour les projets d'aménagement :

Pour tous les projets d'aménagement le dossier ([C. urb., art. R. 441-10](#)) comprend :

- un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ;
- un plan sommaire des lieux indiquant les bâtiments de toute nature existant sur le terrain ;
- un croquis et un plan coté dans les trois dimensions de l'aménagement faisant apparaître, s'il y a lieu, la ou les divisions projetées.

Des pièces complémentaires sont exigibles selon la situation et la nature du projet. A titre d'exemples :

- Si le projet est soumis à évaluation environnementale : l'étude d'impact ou la décision dispensant le projet d'évaluation environnementale ;
- Si le projet est susceptible d'avoir une incidence sur une zone Natura 2000 : le dossier d'évaluation des incidences du projet sur le site ;
- Si la demande porte sur l'aménagement d'un terrain en vue de l'installation de résidences démontables : l'attestation portant sur le respect des règles d'hygiène et de sécurité ;
- Si le projet porte sur des aménagements extérieurs dans le périmètre d'un SPR (cf 4.4) ou aux abords d'un monument historique (cf 3.4.2.2) : une notice précisant notamment les matériaux utilisés et les modalités d'exécution des travaux.

10.3.3 Comment est appréciée la complétude du dossier ?

L'autorité compétente n'est pas contrainte de refuser une demande d'autorisation si l'ensemble des pièces requises par le Code de l'urbanisme ne sont pas fournies.

En effet, le dossier de demande d'autorisation a pour objet principal de permettre à l'administration d'apprécier la consistance du projet et de vérifier sa conformité aux règles qui lui sont opposables.

D'autant que l'administration est tenue de faire une appréciation d'ensemble des pièces constituant le dossier de demande.

Cela signifie que les insuffisances d'une ou plusieurs pièces du dossier ne seront sanctionnées qu'à condition que les informations manquantes ne puissent être retrouvées ailleurs dans le dossier ou si, en tout état de cause, elles n'ont pas pu influencer sur le sens de la décision prise, ni priver les tiers d'une garantie ([Conseil d'Etat, 23 décembre 2015, n° 393134, publié](#)).

Exemple : la circonstance que les cotes du plan de masse ne soient pas rattachées au système altimétrique de référence du PPRNP, alors que le projet se trouve partiellement en zone inondable, cette information n'étant pas compensée par les autres pièces du dossier, a pu fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable ([Conseil d'Etat, 25 juin 2025, n° 493247](#)).

10.4 Quels sont les délais d'instruction de la demande d'autorisation ?

Mettre en favoris

Paragraphes principaux

10.4.1 Sous quel délai la demande doit-elle être instruite ?

10.4.1.1 Les délais d'instruction

Les délais d'instruction d'une demande d'autorisation sont de :

- un mois pour les déclarations préalables ;
- deux mois pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle et pour les permis de démolir ;
- trois mois pour les autres permis de construire et les permis d'aménager.

Texte de référence : [C. urb., art. R. 423-23](#)

Ces délais peuvent faire l'objet de modifications ou de prolongations exceptionnelles (cf 10.4.5).

A l'instar de la demande de pièces complémentaires, les prolongations de délai d'instruction sont strictement encadrées.

10.4.1.2 Dans quels cas le délai d'instruction peut-il être majoré ?

Les délais d'instruction peuvent être majorés dans certains cas énumérés aux [articles R. 423-24 à R. 423-33 du Code de l'urbanisme](#), lorsque des consultations sont nécessaires.



10.4.1.3 Comment se cumulent les cas de majoration du délai d'instruction ?

Les majorations de délai prévues par le Code de l'urbanisme :

- à l'[article R. 423-24](#) (un mois) lorsque le projet :
 - est soumis à une autorisation ou des prescriptions par une autre législation ;
 - nécessite une dérogation au PLU en application des [articles L. 152-4](#) et [L. 152-6 du Code de l'urbanisme](#) (cf 7.7.2) ;
 - est situé dans le périmètre d'un SPR (cf 4.4) ou dans les abords d'un monument historique (cf 3.4.2.2) ;

- est soumis à l'avis de la CDPENAF en application de l'[article L. 112-1-1 du Code rural et de la pêche maritime](#) (cf 3.7.2) ;
- a une incidence sur l'environnement et est soumis en conséquence à la participation du public hors procédure particulière ;
- et à l'[article R. 423-25](#) (deux mois) en cas de :
 - consultation d'une commission départementale ou régionale ;
 - consultation du ministre chargé de l'agriculture ;
 - instruction d'une dérogation aux règles d'éloignement des bâtiments agricoles ;
 - projet soumis à autorisation d'exploitation commerciale ;
 - a une incidence sur l'environnement et est soumis en conséquence à la participation du public ;

... ne sont pas cumulables entre eux ([C. urb., art. R. 423-25](#)).

Exemple : le délai d'instruction d'un projet situé en SPR et nécessitant une autorisation d'exploitation commerciale ne fera pas l'objet d'une majoration de délai de trois mois.

... ne sont pas cumulables avec les autres cas de majoration mentionnés aux [articles R. 423-26 à R. 423-32-1](#) ([C. urb., art. R. 423-33](#)).

Le Code de l'urbanisme ne précise pas en revanche comment s'articulent ces délais de majoration lorsque différents cas s'appliquent à une même demande.

Dans une telle situation, il est recommandé de se rapprocher du service instructeur, en amont du dépôt de la demande, pour connaître le délai d'instruction prévisible.

A noter que, si plusieurs cas sont applicables, la notification informant le demandeur de la modification du délai d'instruction énumérera, de manière circonstanciée, les différents motifs de majoration et, le plus souvent, substituera le délai d'instruction le plus long au délai de base.

10.4.2 Quel est le point de départ du délai d'instruction ?

10.4.2.1 En cas de dossier complet

Le point de départ du délai est, en principe, la date de réception en mairie du dossier complet au regard des exigences du Code de l'urbanisme ([art. R. 423-19](#)).

Dans le cas d'un dépôt dématérialisé, le délai d'instruction court à compter de l'envoi de l'accusé de réception électronique (s'il est instantané) ou de l'accusé d'enregistrement électronique (cf 10.1.1.2).

Dans ce cas, le délai d'instruction court à compter de la réception par l'autorité compétente du rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ([C. urb., art. R. 423-20](#)).

10.4.2.2 En cas de dossier incomplet

En cas de dossier incomplet, le point de départ du délai d'instruction peut être différé au jour de la réception de l'ensemble des pièces manquantes dans la demande initiale.

L'autorité compétente dispose d'un délai d'un mois pour notifier la liste des pièces manquantes ([C. urb., art. R. 423-38](#)). Sans notification dans ce délai, le dossier est considéré comme complet, de telle sorte qu'elle ne peut plus réclamer de pièces complémentaires.

Cette notification peut être due à un élément du dossier qui est manquant (absence d'un des plans, de localisation du terrain), non exploitable ou encore non conforme avec la réglementation.

Le demandeur dispose d'un délai de trois mois, à compter de la réception de la notification, pour transmettre au service instructeur les pièces manquantes.

Si les pièces ne sont pas transmises dans le délai imparti, la demande d'autorisation fait l'objet d'une décision tacite de refus en cas de permis ou d'opposition en cas de déclaration préalable ([C. urb., art. R. 423-39](#)).

La notification de l'autorité compétente indique en conséquence que :

- la liste des pièces manquantes ;
- le délai de trois mois à compter de sa réception dont dispose le demandeur pour les adresser à l'autorité compétente ;
- à défaut de production de l'ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l'objet d'une décision tacite de rejet ou d'opposition suivant les cas ;
- le délai d'instruction ne commencera à courir qu'à compter de la réception de l'ensemble des pièces manquantes.

Le service instructeur peut réclamer des pièces manquantes au-delà du délai d'un mois, mais cette demande notifiée hors délai n'est pas susceptible de modifier les délais d'instruction.

En revanche, si dans le délai d'un mois, l'autorité compétente adresse une nouvelle demande de pièces, elle se substitue à la première.

10.4.3 Comment calcule-t-on le délai d'instruction ?

Le délai d'instruction est un délai non franc : le jour de la notification est comptabilisé et le délai expire le dernier jour à minuit, sans allongement possible.

Exemples : sur la base d'un délai d'un mois.

- dépôt du dossier de demande le 23 janvier : fin du délai le 23 février à minuit
- dépôt du dossier de demande le 30 janvier : fin du délai le 28 (ou 29 en année bissextile) février à minuit
- dépôt du dossier de demande le 28 (ou 29 en année bissextile) février, fin du délai le 31 mars à minuit
- dépôt du dossier de demande le 31 août : fin du délai le 30 septembre à minuit

Lorsque le dernier jour du délai d'instruction tombe un samedi, dimanche ou jour férié, le délai est prolongé jusqu'au lundi ou jour ouvré suivant.

10.4.4 Comment le délai d'instruction est-il notifié ?

L'accusé de réception électronique ou le récépissé de la demande d'autorisation précise que :

- l'autorité compétente peut, dans un délai d'un mois courant à compter du dépôt du dossier, notifier au demandeur un délai différent de celui qui lui avait été initialement indiqué, lorsque le projet entre dans les cas de majoration de délais (cf 10.4.1.2) ;

- le demandeur sera informé, dans ce même délai d'un mois, si son projet correspond à l'un des cas dans lesquels une autorisation tacite :
 - est exclue ;
 - ne peut intervenir qu'en l'absence d'avis défavorable ou de prescriptions de la part de l'ABF (cf 3.4.2.2).

Lorsqu'une majoration du délai d'instruction s'applique, l'autorité compétente notifie au demandeur ([C. urb., art. R. 423-42](#)) :

- le nouveau délai et, le cas échéant, son nouveau point de départ ;
- les motifs de cette modification de délai ;
- que le projet relève de l'un des cas dans lesquels le silence éventuel de l'autorité compétente vaudra refus tacite du permis ([C. urb., art. R. 424-2](#)), par dérogation au principe suivant lequel le silence de l'administration vaut autorisation.

A l'expiration de ce délai d'un mois, la situation juridique du demandeur est sécurisée puisqu'aucune majoration de délai complémentaire ne pourra lui être imposée :

- si l'autorité compétente a notifié un délai d'instruction erroné, elle ne peut plus le corriger ;
- si la lettre rectificative rapportant le délai initialement fixé n'a pas été notifiée à temps, une autorisation tacite peut intervenir à l'issue de ce délai ([Cour administrative d'appel de Lyon, 2 octobre 2012, n° 12LY00334](#)).

10.4.5 Est-ce que le délai d'instruction peut être prolongé ou suspendu ?

Oui, le délai d'instruction peut être suspendu ou prolongé dans des cas exceptionnels.

L'autorité compétente doit ainsi notifier au demandeur :

- la prolongation exceptionnelle résultant de l'application des [articles R. 423-34 à R. 423-37 du Code de l'urbanisme](#) (ex. évocation du dossier par le ministre chargé des suites ; saisine du préfet de région par l'autorité compétente en cas de désaccord avec l'ABF) ;
- la suspension du délai pour saisine de la Commission européenne ([C. urb., art. R. 423-37-1](#)) ;
- la suspension du délai due à une évaluation environnementale dans l'attente de la réception du rapport du commissaire enquêteur ou de la synthèse des observations du public ([C. urb., art. R. 423-37-3](#)).

La notification de la prolongation doit être faite avant l'expiration du délai d'instruction initialement fixé.

A noter qu'en revanche, le délai d'instruction n'est ni interrompu, ni modifié par une demande illégale de l'administration, tendant à compléter le dossier par une pièce qui n'est pas exigée par le Code de l'urbanisme ([Conseil d'Etat, 9 décembre 2022, n° 454521, publié](#)).

10.4.6 La production de pièces nouvelles en cours d'instruction modifie-t-elle le délai ?

Il convient de distinguer deux hypothèses :

- la première concerne la production spontanée de pièces complémentaires dans le délai d'un mois permettant de compléter la demande.

- Dans le cas où le service instructeur n'a pas fait de demande de pièces complémentaires, le délai n'est pas suspendu ni interrompu ;
-
- la seconde concerne la production spontanée de pièces substitutives.
 - en principe, absence d'incidence sur le délai d'instruction initial : le Code de l'urbanisme ne prévoit pas expressément que le pétitionnaire puisse spontanément déposer des pièces ou informations complémentaires, en cours d'instruction, après le délai de trois mois imparti pour procéder au dépôt des pièces complémentaires exigées par l'administration ([Conseil d'Etat, 1^{er} décembre 2023, n° 448905](#)).
 - par exception, naissance d'un nouveau délai d'instruction dans le cas où la demande de pièces substitutives doit s'analyser comme une nouvelle demande.

L'obligation d'examiner l'ampleur des modifications est à la charge de la commune, à laquelle il incombe d'analyser l'objet des modifications, leur importance et la date à laquelle elles sont présentées afin de déterminer si elle est en mesure de mener à bien l'examen de la demande dans le délai initial, ou si le délai doit être « réinitialisé ».

A ce titre, l'administration doit informer le pétitionnaire par tout moyen, et ce, avant la fin du délai d'instruction ([Conseil d'Etat, 1^{er} décembre 2023, n° 448905, publié](#)).

10.5 Comment se déroule l'instruction de la demande d'autorisation ?

Mettre en favoris

Paragraphes principaux

10.5.1 L'instruction de l'autorisation initiale

10.5.1.1 En quoi consiste la procédure d'instruction ?

La procédure d'instruction est unique, peu importe le type d'autorisation d'urbanisme (permis de construire, d'aménager ou de démolir, déclaration préalable). Seul le contenu du dossier de demande varie en fonction de l'objet de l'opération projetée (cf 10.3) .

L'instruction consiste à vérifier que le projet est conforme aux règles d'urbanisme et aux servitudes d'utilité publique.

A cet effet, le service instructeur « peut relever les inexactitudes entachant les éléments du dossier de demande relatifs au terrain d'assiette du projet, notamment sa surface ou l'emplacement de ses limites séparatives, et, de façon plus générale, relatifs à l'environnement du projet de construction » ([Conseil d'Etat, 15 février 2019, n° 401384, publié](#)).

Le service instructeur est tenu de suivre la procédure dictée par le Code de l'urbanisme :

- l'instruction est menée, selon la nature de l'autorisation, par les services de la mairie, de l'EPCI ou de la préfecture (cf 6.3.1) ;
- elle est encadrée par des délais d'instruction (cf 10.4) ;
- selon les caractéristiques du projet, le service instructeur a l'obligation de consulter d'autres personnes et/ou services (cf 6.4).

10.5.1.2 L'autorité compétente peut-elle refuser d'instruire une demande d'autorisation ?

Non, l'autorité compétente ne dispose pas d'un pouvoir discrétionnaire pour refuser d'instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme.

Si elle peut déclarer le dossier irrecevable ou incomplet, elle ne peut en revanche refuser d'instruire la demande pour les motifs suivants :

- les documents joints au formulaire Cerfa ne sont pas signés (seule la demande doit être signée par le demandeur) ;
- les plans et le projet architectural joints au dossier sont signés par une personne dont la qualité d'architecte n'est pas établie.

Cette circonstance remet uniquement en cause la complétude du dossier ; le demandeur doit être invité par le service instructeur à compléter son dossier de demande par la présentation d'un projet architectural élaboré par un architecte inscrit.

10.5.1.3 Peut-on modifier une demande d'autorisation en cours d'instruction ?

Oui, il est possible de modifier le dossier de demande d'autorisation déposé, en cours d'instruction, en substituant des pièces ou en complétant le dossier (cf 10.4.6) ([Conseil d'Etat Avis. 11 avril 2025. n° 498803. Rec. CE](#)).

En pratique, cela est assez fréquent et résulte le plus souvent d'un dialogue entre le service instructeur et le demandeur, l'objectif étant que la demande fasse l'objet des quelques adaptations garantissant l'obtention de l'autorisation, notamment en prenant en compte l'avis des personnes consultées.

L'autorisation est alors délivrée au vu du projet modifié et non du projet initialement présenté.

10.5.1.4 Quels sont les points de vigilance lorsque l'instruction est dématérialisée ?

La dématérialisation de la procédure d'instruction peut prendre plusieurs formes.

Quelles que soient les modalités de cette dématérialisation, l'utilisation du courriel se généralise. Il est donc primordial de surveiller quotidiennement sa boîte mails et de transmettre à l'administration une adresse électronique active .

A noter que c'est l'envoi du document par l'administration, et non sa réception effective par le demandeur, qui vaut notification.

-
- Le recours à une téléprocédure spécifique :

Pour accélérer la délivrance des autorisations d'urbanisme, la [loi ELAN du 23 novembre 2018](#) a institué l'obligation de dématérialisation du traitement des demandes dans les communes de plus de 3 500 habitants.

Ces communes disposent d'une téléprocédure spécifique leur permettant de recevoir (cf 10.1.1.1) et d'instruire les demandes d'autorisation d'urbanisme.

Cette téléprocédure permet au service instructeur de communiquer avec le demandeur et les services consultés (échange d'informations, documents, etc. ; envoi des notifications, etc.).

Elle peut être mutualisée au travers du service en charge de l'instruction des actes d'urbanisme au niveau intercommunal.

Textes de référence : [C. urb., art. L. 423-3](#) ; [A. 423-5](#)

-
- L'envoi de recommandés électroniques :

Le service instructeur a la possibilité de transmettre des documents (demandes d'informations ou pièces complémentaires, avis des personnes consultées, etc.) par voie électronique.

Pour cela, il peut utiliser un envoi recommandé électronique.

Dans ce cas, le prestataire en charge de l'envoi informe par voie électronique le destinataire qu'une lettre recommandée électronique lui est destinée et qu'il a la possibilité d'accepter, ou non, sa réception.

L'intéressé est réputé avoir reçu notification du document le lendemain de la date d'envoi de cette information ([C. urb., art. R. 474-1 II](#)).

-
- Le recours à un autre procédé électronique permettant de désigner l'expéditeur et d'établir si le document lui a été remis ([CRPA, art. L. 112-15](#) et [R. 112-17](#)) :

Concrètement, il s'agit d'un procédé où les documents sont disponibles en ligne et l'intéressé est informé de la possibilité de les consulter par un « avis de dépôt ».

L'utilisateur aura au préalable donné son accord exprès à l'utilisation de ce procédé et choisi parmi les moyens que lui propose l'administration celui par lequel il désire recevoir les avis de dépôt. Il s'agira le plus souvent d'un envoi par courriel.

Dans le cadre de l'instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme, l'intéressé est réputé avoir reçu notification du document le lendemain de la date d'envoi de l'avis de dépôt ([C. urb., art. R. 474-1 II](#)).

A noter qu'il revient au demandeur de maintenir à jour ses coordonnées afin que les avis de dépôt puissent lui parvenir.

10.5.2 Comment se déroule l'instruction d'une demande d'autorisation modificative ?

De manière synthétique, la demande d'autorisation modificative permet notamment au constructeur de ne pas repartir sur une instruction complète et de ne pas perdre les droits qu'il tient de l'autorisation initiale : elle s'agrège à l'autorisation initiale et s'y substitue pour les aspects qu'elle modifie.

En ce qui concerne l'instruction, le délai de celle-ci n'est pas impacté par la circonstance qu'il s'agisse d'une demande d'autorisation modificative (délai plus bref).

Toutefois, en pratique, les délais d'instruction sont plus courts dans la mesure où l'administration avait déjà procédé à l'instruction de la demande initiale.

En tout état de cause, la procédure d'instruction de l'autorisation modificative suit, pour l'essentiel, celle de l'autorisation initiale.

Concrètement, lorsque l'autorisation initiale est un permis de construire ou d'aménager, la demande est réalisée à l'aide du formulaire ([Cerfa 13411*13](#)) auprès de la même autorité que celle ayant délivré le permis initial.

Concernant les déclarations préalables, si rien ne s'oppose à ce qu'un service instructeur instruisse une déclaration préalable modificative, il n'existe cependant pas de formulaire Cerfa spécifique ([Réponse ministérielle, JOAN du 31 octobre 2023, page 9789](#)).

L'instruction portera sur les seuls points faisant l'objet de modifications.

Si les modifications ont une influence sur les avis donnés dans le cadre de l'instruction initiale ou revêtent un caractère substantiel, le service instructeur aura l'obligation de procéder à une nouvelle consultation des services concernés par les modifications.

Exemple : les modifications apportées à un projet de construction situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé, ayant sensiblement augmenté le volume de la toiture par rapport à l'ensemble de la construction, ne pouvaient être autorisées par un permis modificatif sans qu'ait été recueilli l'accord de l'ABF ([Conseil d'Etat, 6 octobre 1978, n° 01898](#)).

Mais le service instructeur n'a pas l'obligation de reprendre l'instruction dans son intégralité.

A noter que, si une demande de permis modificatif est déposée alors que les modifications sont telles qu'un nouveau permis de construire serait en réalité nécessaire, l'autorité compétente devra regarder la demande comme une demande nouvelle de permis de construire et l'instruire en conséquence.

Elle devra alors réclamer au demandeur les pièces complémentaires manquantes pour instruire une nouvelle demande de permis.

Le périmètre du permis modificatif ayant toutefois été sensiblement élargi (cf 11.3.1), ce risque de requalification apparaît désormais restreint.

10.5.3 L'irrégularité de l'instruction de la demande entache-t-elle l'autorisation d'urbanisme ?

Les vices de procédure (ex. omission ou irrégularité d'une consultation) peuvent entacher d'illégalité l'autorisation d'urbanisme délivrée à l'issue de l'instruction.

Ils n'entraînent cependant pas systématiquement une annulation de l'autorisation.

En effet, les vices de procédure n'aboutissent à l'annulation d'un permis qu'à condition que l'illégalité ait exercé, au cas d'espèce, une influence sur le sens de la décision contestée ou qu'elle ait privé les intéressés d'une garantie ([Conseil d'Etat, 23 décembre 2011, n° 335477, publié](#)).

Ce principe s'applique à tous les vices de procédure (dont les consultations obligatoires et facultatives).

Exemples :

- La motivation insuffisante des conclusions du commissaire enquêteur entraîne l'annulation de l'autorisation, dès lors qu'elle prive le public d'une garantie qui s'attache à l'expression d'une position personnelle du commissaire enquêteur ([Cour administrative d'appel de Nancy, 8 mars 2013, n° 12NC01489](#)) ;
- L'illégalité de l'avis de l'ABF entraîne l'annulation du permis de construire ; la circonstance que le maire ait repris, dans son arrêté, la motivation de l'avis défavorable de l'ABF, démontre que cet avis a exercé une influence sur sa décision ([Cour administrative d'appel de Marseille, 7 mai 2012, n° 10MA02200](#)).

Ces vices de procédure sont dans la plupart des cas régularisables, notamment par le dépôt d'une demande d'autorisation modificative.

S'il consiste par exemple en un défaut de consultation, le fait de procéder à cette consultation avant la délivrance de l'autorisation modificative permet en effet de régulariser l'autorisation initiale.

10.6 Quelle décision peut être rendue à la suite d'une demande d'autorisation ?

Mettre en favoris

Paragraphes principaux

A l'issue de l'instruction de la demande, l'autorité compétente peut :

- faire droit à la demande d'autorisation ;
- rejeter la demande d'autorisation ;
- prendre une décision de sursis à statuer

10.6.1 Quelle forme prend l'autorisation d'urbanisme ?

10.6.1.1 Une décision expresse ou tacite

En matière de permis, le silence valant autorisation, celui-ci intervient de façon tacite si l'administration n'a pas statué dans le délai réglementaire.

En matière de déclaration préalable, la règle est celle d'une décision tacite : elle ne fera l'objet d'une décision expresse que si l'administration s'oppose à la déclaration préalable ou l'assortie de prescriptions.

-

Quelle forme prend une décision expresse ?

La décision expresse prise sur une demande d'autorisation d'urbanisme prend la forme d'un arrêté .

L'arrêté portant autorisation d'effectuer les travaux projetés :

- indique la collectivité au nom de laquelle la décision est prise ;
- vise la demande d'autorisation et en rappelle les principales caractéristiques.
- Les erreurs sur les principales caractéristiques du projet visées par l'autorisation d'urbanisme n'ont pas d'incidence sur sa légalité et, en outre, ne modifient pas les droits à construire qui ne sont autorisés qu'au travers du dossier de demande ([Conseil d'Etat, 20 décembre 2023, n° 461552, publié](#)) ;
- vise les textes législatifs et réglementaires dont il est fait application ;
- vise les avis recueillis en cours d'instruction et leur sens.
- Les erreurs ou omissions dans les visas sont toutefois sans incidence sur la légalité de l'autorisation ([Conseil d'Etat, 26 mars 1997, n° 172183](#)) ;
- mentionne, en caractères lisibles, le prénom, le nom et la qualité de son signataire.
- L'absence des nom et qualité de l'auteur de l'arrêté constitue une irrégularité substantielle affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme chaque fois que son auteur ne peut pas être identifié ([Conseil d'Etat, 11 mars 2009, n° 307656, publié](#)).
- Cette illégalité formelle peut toutefois être régularisée par la délivrance d'une autorisation modificative ;

- mentionne le sens de la décision ;
- Le cas échéant, précise, par une motivation adaptée, les prescriptions ou adaptations mineures dont l'autorisation est assortie ;
- précise, en cas d'octroi de l'autorisation, la date d'affichage en mairie (ou de publication par voie électronique) de l'avis de dépôt de la demande d'autorisation ([C. urb., art. R. 423-6](#)).
- A noter qu'en cas de recours contre l'autorisation, le juge administratif se place au jour de cet affichage pour apprécier l'intérêt à agir des requérants ;
- précise les conditions dans lesquelles l'autorisation devient exécutoire et sa durée de validité.
-

Une autorisation peut-elle résulter d'une décision tacite ?

Oui, à défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction, le silence gardé par l'autorité compétente vaut :

- décision de non-opposition à la déclaration préalable ;
- permis de construire, d'aménager ou de démolir tacite.

Texte de référence : [C. urb., art. R. 424-1](#)

Sur simple demande du pétitionnaire, l'autorité compétente délivre une décision de non-opposition ou un certificat de permis tacite pour attester de son existence et procéder aux formalités d'affichage réglementaire.

Elle atteste également de la date de transmission au préfet dans le cadre du contrôle de légalité.

Dans les deux mois suivant l'intervention de l'autorisation tacite, l'autorité compétente peut édicter un arrêté fixant les taxes et participations d'urbanisme ([C. urb., art. L. 424-6](#)).



Agrandir dans un nouvel onglet

Il existe toutefois des exceptions à ce principe : l'[article R. 424-2 du Code de l'urbanisme](#) énumère les cas dans lesquels le silence de l'administration vaut décision implicite de rejet : travaux soumis à l'autorisation du ministre de la défense, projet situé dans une réserve naturelle, travaux portant sur un immeuble inscrit ou adossé à un immeuble classé au titre des monuments historiques, démolition soumise à permis en site inscrit, etc.

Il en va de même lorsque la décision est soumise à l'accord de l'ABF et que celui-ci a notifié un avis défavorable ou assorti de prescriptions ([C. urb., art. R. 424-3](#)).

A cet égard, le fait que l'ABF ait rendu postérieurement au délai d'instruction, après un premier avis expresse défavorable, un nouvel avis cette fois-ci favorable ne fait pas naître un permis de construire tacite ([Cour administrative d'appel de Bordeaux, 26 mai 2011, n° 11BX00491](#)).

A noter que l'ensemble des situations dans lesquelles le silence de l'administration vaut décision de rejet et le délai correspondant à l'issue duquel une décision tacite intervient (lorsqu'il diffère du délai de principe de deux mois) sont répertoriées dans une [annexe](#) au [décret n° 2014-1299 du 23 octobre 2014](#) relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation ».

•

Une décision de refus ou d'opposition, notifiée après l'expiration du délai d'instruction peut-elle remettre en cause une autorisation tacite ?

La notification d'une décision défavorable après l'expiration du délai d'instruction équivaut à une décision de retrait implicite de l'autorisation d'urbanisme tacite (cf 10.9).

Il s'ensuit plusieurs conséquences :

- une décision de retrait ne peut être prise qu'à l'encontre d'une décision tacite ou expresse mais qui est irrégulière ([Conseil d'Etat, 31 juillet 1992, n° 100048](#)) ;
- ce retrait exprès ou implicite est irrégulier s'il n'a pas été précédé d'une procédure contradictoire visant à mettre le bénéficiaire de l'autorisation en mesure de faire valoir ses observations ([Conseil d'Etat, 23 juin 2004, n° 264681](#)) ;
- la décision expresse de retrait est illégale si elle n'est pas expressément motivée ([Conseil d'Etat, 26 mars 1990, n° 71960](#)).

10.6.1.2 Une décision motivée en cas de prescriptions ou d'adaptations mineures

Prescriptions

Les prescriptions sont des règles imposées au demandeur, retranscrites dans l'autorisation d'urbanisme.

En pratique, l'administration impose souvent des prescriptions pour éviter un refus fondé sur une non-conformité mineure et/ou pour respecter les avis des services consultés (SDIS, ABF, gestionnaires de réseaux, etc.).

Si l'autorisation est assortie de prescriptions, elle doit être motivée ([C. urb., art. R. 424-5](#)).

L'administration peut, sans jamais y être tenue, accorder le permis de construire ou ne pas s'opposer à la déclaration préalable en assortissant sa décision de prescriptions spéciales qui, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d'un nouveau projet, ont pour effet d'assurer la conformité des travaux projetés à la réglementation ([Conseil d'Etat Avis, 11 avril 2025, n° 498803, Rec. CE](#)).

Si le projet est exposé à un risque de refus d'autorisation, il est recommandé d'engager la discussion avec le service instructeur pour étudier ensemble des prescriptions plutôt que de remettre en cause complètement le projet.

Adaptations mineures

Lorsque le demandeur entend se prévaloir d'adaptations mineures (cf 7.7.1) ou bénéficier de dérogations aux règles issues du PLU (cf 7.7.2), il l'indique dans son dossier de demande d'autorisation :

- Bien qu'il ne soit pas tenu de demander expressément le bénéfice d'une adaptation mineure ([Conseil d'Etat, 13 février 2013, n° 350729](#)), il est recommandé au pétitionnaire d'en formuler la demande et de la motiver aussi précisément que possible (cf 7.7.1.3) ;
- Les demandes de dérogation doivent, pour leur part, faire l'objet d'une demande expresse de la part du pétitionnaire ([Conseil d'Etat, 31 janvier 2000, n° 199315, publié](#)).

Dans les deux cas, lorsqu'il est fait droit à la demande, l'administration doit motiver avec précision la dérogation ou l'adaptation mineure aux règles d'urbanisme applicables ([C. urb., art. L. 424-3](#) ; [A. 424-4](#)).

A défaut, l'autorisation d'urbanisme est illégale (à propos d'adaptations mineures non motivées : [Conseil d'Etat, 16 juillet 2010, n° 330154](#)).

Il en résulte que :

- une adaptation mineure ne peut en principe être implicite, elle doit être expressément mentionnée dans la décision ([Conseil d'Etat, 29 janvier 1992, n° 84117, publié](#)). Il est toutefois admis que l'autorité compétente motive sa décision « par référence » (cf 7.7.1.3) ;
- la décision portant refus de déroger doit être motivée (à propos de travaux de rénovation d'un complexe cinématographique pour lesquels une demande de dérogation aux règles d'accessibilité des bâtiments avait été formulée : [Cour administrative d'appel de Bordeaux, 18 novembre 1999, n° 96BX01453](#) ; même solution pour une demande d'adaptation mineure : [Conseil d'Etat, 17 septembre 1999, n° 167265](#)).

10.6.2 Quelle forme prend le refus d'autorisation ?

Le refus d'autorisation prend la forme d'un arrêté de rejet d'une demande de permis ou d'opposition à une déclaration préalable.

Il doit être motivé, c'est-à-dire indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de refus ([C. urb., art. L. 424-3](#)), notamment l'ensemble des défauts de conformité aux règles d'urbanisme.

Cela implique que la décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement du rejet ou de l'opposition.

A défaut de motivation suffisante, la décision de refus est illégale et pourra faire l'objet d'un recours devant le juge administratif :

- une requête en annulation de la décision défavorable ;
- éventuellement, en parallèle, une requête en référé-suspension de cette même décision.

L'usage du référé peut s'avérer précieux lorsqu'une collectivité publique bloque la réalisation d'un projet sans motif urbanistique valable.

Le juge des référés peut en effet censurer les motifs de refus du permis dans un délai d'un mois suivant le dépôt de la requête. Mais il peut surtout enjoindre l'administration à statuer à nouveau sur la demande d'autorisation, voire à délivrer le permis de construire. Il peut enfin lui interdire de rejeter la demande en se fondant sur les mêmes motifs.

10.6.3 En quoi consiste une décision de sursis à statuer ?

10.6.3.1 Quand est-ce que l'autorité compétente peut surseoir à statuer ?

En application de l'[article L. 424-1 du Code de l'urbanisme](#), il peut être sursis à statuer par l'autorité compétente sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations :

- lorsque le terrain fait partie du périmètre d'une ZAC et que le dossier de création a été approuvé (cf 5.8) ;
- au moment de l'ouverture de l'enquête préalable à la Déclaration d'Utilité Publique (DUP) d'une opération ;
- lorsque les constructions projetées sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics ou la réalisation d'une opération d'aménagement ;
- lorsque les constructions projetées sont de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur PLU, sous réserve que
 - l'autorité compétente ait procédé au débat sur les orientations générales du PADD du futur PLU ([C. urb., art. L. 153-11](#)) ;
 - la demande d'autorisation soit de nature à compromettre l'exécution du futur plan ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan ([C. urb., art. L. 153-11](#)).
 - Exemple : compromet l'exécution du futur plan un projet de constructions occupant une très grande partie de la superficie du terrain d'assiette et d'une hauteur de 19,20 mètres, alors que le futur PLU prévoyait de réduire la densité et de limiter la hauteur des constructions à 16 mètres ([Conseil d'Etat, 25 avril 2003, n° 208398, publié](#)).

Le sursis à statuer doit être motivé en fait et en droit.

Le sursis à statuer permet à l'administration de ne pas appliquer la règle en vigueur au moment où elle est saisie pour pouvoir appliquer plus tard la règle future, laquelle pourra conduire à un refus d'autorisation là où la règle en vigueur n'aurait pas justifié un refus.

Le sursis à statuer peut toutefois s'avérer préjudiciable pour le demandeur, dans la mesure où il a pour effet de lui interdire pour un temps le droit de réaliser le projet pour lequel il a fait sa demande.

L'autorité compétente décide discrétionnairement de faire usage ou non de cette faculté de surseoir à statuer.

Lorsqu'elle est prise, la décision de sursis à statuer s'impose à l'ensemble de la demande de permis, même si seulement une partie des terrains d'assiette du projet est concernée par l'évolution du PLU ([Conseil d'Etat, 17 mars 1982, n° 24962, publié](#)).

10.6.3.2 Quel est le délai de validité d'un sursis à statuer ?

Il ne peut en principe excéder deux ans.

A l'expiration du délai de validité du sursis, l'administration ne peut pas opposer à une même demande d'autorisation un nouveau sursis fondé sur le même motif que le sursis initial.

En revanche, des motifs différents rendent possible une nouvelle décision de sursis à statuer. Dans ce cas, la durée totale des sursis ordonnés ne peut excéder trois ans.

Lorsque le délai de validité du sursis à statuer touche à sa fin, le demandeur doit confirmer sa demande d'autorisation au plus tard deux mois après l'expiration du délai de validité du sursis.

10.6.3.3 Quand et comment intervient la décision de l'autorité compétente sur la demande d'autorisation ?

Il appartient à l'autorité compétente de rendre une décision dans un délai de deux mois suivant la confirmation du demandeur.

A défaut, l'autorisation est tacitement accordée ([Conseil d'Etat, 24 février 1992, n° 89626, publié](#)).

Ce délai ne peut être prorogé par une demande adressée au pétitionnaire, l'invitant à compléter son dossier ([Cour administrative d'appel de Nancy, 10 décembre 1998, n° 95NC01328, publié](#)).

La décision de l'autorité compétente doit être prise sur la base des règles d'urbanisme en vigueur à la date de cette décision ([Conseil d'Etat, 23 juillet 1974, n° 88359](#)), en ce compris les dispositions du document local rendues exécutoires depuis le dépôt de la demande d'autorisation ([Conseil d'Etat, 17 septembre 1999, n° 167265, publié](#)).



[Agrandir dans un nouvel onglet](#)

10.7 Pourquoi et comment l'autorité compétente notifie-t-elle sa décision ?

[Mettre en favoris](#)

[Paragraphe principal](#)

10.7.1 Quels sont les effets de la notification ?

La notification de la décision de l'autorité compétente (autorisation, refus ou sursis à statuer) constitue une étape essentielle de la procédure.

Elle rend la décision opposable au demandeur ([CRPA, art. L. 221-8](#)), mais produit également d'autres effets majeurs :

- Si l'autorité compétente ne notifie pas sa décision au demandeur dans le délai d'instruction (cf 10.4), une décision tacite intervient (cf 10.6.1.1) ;
- Les délais de recours susceptibles d'être formés contre la décision de l'autorité compétente (cf 13.3) commencent à courir à compter d'une notification régulière.

Exemple : à défaut de pouvoir justifier d'une notification régulière du refus opposé par le maire à une demande de permis de construire, l'apposition sur la décision d'un timbre faisant état d'une notification au demandeur n'étant pas de nature à suppléer l'absence d'accusé de réception, la commune ne peut se prévaloir de la tardiveté du recours formé par le demandeur à l'encontre de sa décision de refus ([Cour administrative d'appel de Bordeaux, 9 novembre 2000, n° 97BX01613](#)).

10.7.2 Comment l'autorité compétente notifie-t-elle sa décision ?

10.7.2.1 Quel est le contenu de la notification ?

Les [articles R. 424-10 et suivants du Code de l'urbanisme](#) précisent les modalités de notification de la décision de l'autorité compétente sur la demande d'autorisation.

Ils n'imposent pas à l'administration de transmettre, lors de la notification de la décision, les avis émis par les services et personnes publiques consultées à l'occasion de l'instruction.

En revanche, la décision notifiée doit mettre en mesure l'intéressé de connaître les voies et délais de recours dont il dispose pour la contester.

A noter que l'autorisation d'urbanisme tacite n'a pas à être notifiée.

Elle est exécutoire dès sa naissance sans qu'il y ait lieu de rechercher si elle a été transmise au préfet dans le cadre du contrôle de légalité ([C. urb., art. L. 424-8](#)) (cf 10.8).

L'autorisation tacite peut faire l'objet d'une demande de certificat délivré par l'administration sur simple demande du bénéficiaire.

10.7.2.2 A qui est adressée la notification ?

La décision accordant ou refusant le permis ou s'opposant au projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est notifiée au demandeur ([C. urb., art. R. 424-10](#)).

En cas de demandeurs multiples, la décision est notifiée à l'ensemble des demandeurs.

A noter toutefois que la notification d'une décision de refus expresse à l'un d'entre eux dans le délai d'instruction produit ses effets et fait ainsi obstacle à la naissance d'une autorisation tacite à l'égard de l'ensemble des demandeurs ([Conseil d'Etat, 2 avril 2021, n° 427931, publié](#)).

La notification est présumée régulière même si elle a été effectuée auprès d'un tiers, dès lors qu'elle a été envoyée à l'adresse indiquée par le demandeur.

Il appartient au demandeur de prouver que le tiers n'avait pas qualité pour recevoir le pli, s'il entend se prévaloir d'un défaut de notification de la décision à son égard.

Exemple : à défaut d'établir que le gardien de la résidence où il habite n'avait pas qualité pour recevoir le pli, la décision de l'autorité compétente doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à la date de la signature du pli par le gardien ([Conseil d'Etat, 28 mars 2018, n° 399867, publié](#)).

10.7.2.3 Quel formalisme doit respecter la notification ?

-
- Formalisme de la notification :

L'[article R. 424-10 du Code de l'urbanisme](#) prévoit que la décision de l'autorité compétente sur la demande d'autorisation est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal ou par échange électronique .

Il en est de même de l'arrêté fixant les participations exigibles du bénéficiaire d'un permis tacite ou d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable.

Lorsque la décision accorde le permis sans prévoir de participation ou de prescriptions, elle peut être notifiée par pli non recommandé .

Lorsque la décision est prise par le président de l'EPCI, il en adresse copie au maire de la commune.

A noter que la notification par un autre procédé qu'un pli recommandé ou un échange électronique n'est pas interdite dès lors qu'il présente des garanties équivalentes , telle qu'une remise en mains propres contre décharge (à propos d'un pli amené par porteur motocycliste et remis en mains propres : [Conseil d'Etat, 6 juin 2012, n° 344643](#)).

-
- Notification à la dernière adresse connue :

La notification est effectuée à l'adresse figurant sur la demande de permis de construire.

Lorsque le pli recommandé est envoyé à l'adresse indiquée par le pétitionnaire dans sa demande, la notification est considérée régulière, même en cas de retour du courrier à son expéditeur en raison du caractère erroné ou incomplet de cette adresse ([Conseil d'Etat, 6 avril 2007, n° 288945](#)).

-
- Notification au jour de la première présentation du pli :

La notification intervient à la date à laquelle le demandeur accuse réception de la décision.

A défaut, elle est considérée comme effective à la date à laquelle le pli est présenté pour la première fois à l'adresse indiquée par le demandeur ([Conseil d'Etat, 16 mars 2016, n° 388936](#)).

-
- Refus de recevoir la notification :

Le refus du demandeur de signer le pli recommandé ou le récépissé en cas de remise en mains propre est sans incidence sur la validité de la notification.

Exemple : le refus du demandeur, présent en mairie et invité à recevoir notification de l'arrêté du maire rejetant sa demande de permis de construire, d'apposer sa signature sur le procès-verbal est sans incidence sur la validité de la notification ainsi faite, qui a fait courir, à compter de cette date, le délai de recours contentieux, sans que ce délai ait pu être rouvert du fait d'une notification par voie postale intervenue ultérieurement ([Conseil d'Etat, 10 février 1975, n° 90811, publié](#)).

-
- Preuve de la notification :

La charge de la preuve de la régularité de la notification incombe à l'administration.

Cette preuve peut résulter soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve établissant les raisons pour lesquelles le préposé du service postal n'a pu délivrer le pli ([Conseil d'Etat, 6 avril 2007, n° 288945](#)).

10.8 Le préfet peut-il contester l'autorisation d'urbanisme délivrée ?

Mettre en favoris

Paragraphes principaux

Oui, dans le cadre du contrôle de légalité des autorisations administratives, le préfet peut exercer un recours contre les autorisations d'urbanisme.

Ce recours est dénommé un « déféré préfectoral ».

10.8.1 En quoi consiste l'obligation de transmission de l'autorité compétente ?

Les autorisations d'urbanisme sont exécutoires dès leur signature par le maire ou le président de l'EPCI ([C. urb., art. L. 424-7](#)).

Elles n'en demeurent pas moins soumises au contrôle de légalité du préfet et doivent, à cet effet, être transmises à la préfecture dans un délai de 15 jours à compter de leur signature ([CGCT, art. L. 2131-1 et L. 2131-2](#)).

Cette obligation de transmission porte sur les autorisations d'urbanisme expresses et tacites.

L'autorité compétente est réputée y avoir satisfait, en cas de permis tacite, si elle a adressé au préfet l'entier dossier de demande tout en lui signalant la naissance d'une autorisation tacite ([Conseil d'Etat, 17 décembre 2014, n° 373681, publié](#)).

Lorsque le service instructeur a sollicité des pièces complémentaires au demandeur, la transmission au préfet de l'entier dossier inclut les pièces complémentaires éventuellement reçues en réponse à cette demande ([Conseil d'Etat, 22 octobre 2018, n° 400779, publié](#)).

L'autorité compétente est réputée avoir satisfait à l'obligation de transmission, en cas de décision tacite de non-opposition, si elle a transmis au préfet la déclaration préalable (ce qui lui permet d'être informé, par anticipation, de l'intervention d'une décision implicite au terme du délai d'instruction) et copie des éventuelles modifications du délai d'instruction ([Conseil d'Etat, 23 octobre 2013, n° 344454, publié](#)).

La preuve de la transmission de l'autorisation et sa réception par le préfet peut être apportée par tout moyen.

10.8.2 En quoi consiste le déferé préfectoral ?

Lorsque l'autorisation d'urbanisme transmise est illégale, le préfet peut la « déferer » (c'est-à-dire en contester la légalité) au juge administratif.

Assez rarement exercé jusque dans les années 2008-2010, le déferé connaît un usage désormais assez fréquent, particulièrement en présence de risques pour la sécurité, la santé ou la salubrité publiques ou d'atteinte à des principes et règles d'ordre public (loi Littoral, environnement, etc.).

-
- Pouvoir discrétionnaire du préfet :

Le préfet défère les actes « qu'il estime contraires à la légalité » ([CGCT, art. L. 2131-6 du CGCT](#)). Il s'agit d'une simple faculté.

Le refus de déferer du préfet ne peut être contesté ; à cet égard, il constitue une décision insusceptible de recours.

De même, le préfet peut se désister à tout moment de son déferé.

Ce pouvoir discrétionnaire ne connaît qu'une seule limite : la possibilité d'engager la responsabilité de l'Etat pour faute lourde. A noter toutefois que les cas de faute lourde sont rares (ex. le défaut de déferé d'un POS, sur la base duquel a été délivré un permis de construire ultérieurement annulé, ne revêt pas le caractère d'une faute lourde : [Conseil d'Etat, 21 juin 2000, n° 202058, publié](#)).

-
- Délai de déferé :

Le préfet dispose d'un délai de deux mois pour « déferer » l'autorisation d'urbanisme, dans les mêmes conditions que celles qui s'imposent aux tiers formant un recours (obligation de notifier le recours au demandeur notamment) (cf. 13.3.1.3).

Le délai du déferé court à compter de la réception par le préfet de l'entier dossier de demande de permis ou de la déclaration préalable ([Conseil d'Etat, 23 octobre 2013, n° 344454](#)).

-
- Déferé-suspension :

Le déferé du préfet peut s'accompagner d'un déferé-suspension devant le juge administratif tendant à obtenir la suspension de l'exécution de l'autorisation d'urbanisme ([CJA, art. L. 554-1](#)).

10.9 Pourquoi et comment faut-il afficher l'autorisation d'urbanisme ?

Mettre en favoris

10.9.1 Pourquoi faut-il afficher l'autorisation sur le terrain ?

Un affichage de l'autorisation d'urbanisme doit impérativement avoir lieu sur le terrain d'assiette du projet, et non plus en mairie comme par le passé.

Cette étape est essentielle car la date de l'affichage de l'autorisation sur le terrain constitue le point de départ des délais de recours ([C. urb., art. R. 600-2](#)).

En cas de décision tacite, il convient de solliciter auprès de l'administration un certificat d'autorisation tacite, afin de pouvoir procéder aux formalités d'affichage.

Le défaut d'affichage est en revanche sans incidence sur la légalité de l'autorisation ([Conseil d'Etat, 9 mars 2016, n° 384341, publié](#)).

10.9.2 Quelles informations doivent être affichées ?

L'affichage de l'autorisation d'urbanisme sur le terrain est précisément réglementé.

En cas d'irrégularité, les délais de recours contentieux ne courent pas. Il convient donc de procéder à cet affichage avec soin.

- L'affichage est effectué sur un panneau rectangulaire, d'au moins 80 centimètres de longueur et de largeur.
- Des panneaux de taille réglementaire et prérenseignés sont disponibles dans le commerce.
- L'affichage comporte l'ensemble des mentions réglementaires ([C. urb., art. A. 424-15 à A. 424-17](#)), qui peuvent différer suivant la nature du projet.
- Elles portent notamment sur :
 - Le nom ou la raison sociale ou la dénomination sociale du titulaire de l'autorisation :
 - l'absence du nom du titulaire ne fait pas obstacle à ce que l'affichage soit considéré suffisant si toutes les autres indications qui y sont portées permettent d'identifier le permis dans des conditions équivalentes ([Conseil d'Etat, 14 novembre 2023, n° 254003](#)) ;
 - la circonstance que le bénéficiaire de l'autorisation soit mentionné, à tort, comme étant propriétaire du terrain ne fait pas obstacle à ce que l'affichage soit considéré suffisant ([Conseil d'Etat, 28 avril 2000, n° 198565, publié](#)) ;
 - Le cas échéant, le nom de l'architecte auteur du projet ;
 - La date de délivrance et le numéro de l'autorisation ;
 - Exemple : un panneau comportant un numéro de permis erroné et ne contenant pas, au surplus, l'ensemble des mentions obligatoires est irrégulier ([Conseil d'Etat, 20 juin 1984, n° 35552, publié](#)).
 - La nature du projet autorisé : seules les caractéristiques essentielles du projet doivent être mentionnées, telle que la destination de la construction.
 - La circonstance que les travaux portent sur une reconstruction ou une extension ne figure pas au nombre des mentions obligatoires ([Conseil d'Etat, 15 novembre 2000, n° 200819, publié](#)) ;
 - La superficie du terrain ;
 - L'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté ;
 - Si le projet prévoit des constructions, la surface de plancher et la hauteur des constructions.
 - Il s'agit là d'une mention essentielle, de sorte qu'elle ne doit pas être affectée d'une erreur substantielle ([Conseil d'Etat, 6 juillet 2012, n° 339883, publié](#)) ;
 - La surface du bâtiment destiné à être démoli en cas de démolition ;

- Les délais de recours et obligations de notifier les recours gracieux et contentieux imposées à peine d'irrecevabilité par l'[article R. 600-1 Code de l'urbanisme](#) (cf. 13.5.2).
- L'omission de cette mention n'a aucune incidence sur les délais de recours en tant que tels. En revanche, elle prive le titulaire de l'autorisation de la faculté de faire valoir un recours tardif tiré d'une méconnaissance par le requérant du délai de recours ([Conseil d'Etat, avis, 19 novembre 2008, n° 317279](#)).

Textes de référence : [C. urb., art. R. 424-15](#) ; [art. A. 424- 15 et s.](#)

Focus

Focus sur les omissions ou erreurs d'affichage :

Le juge administratif est pragmatique lorsqu'il s'agit d'apprécier la régularité d'un affichage.

Les indications inexactes ou les omissions n'entachent pas nécessairement la régularité de l'affichage.

Dès lors que les mentions figurant sur le panneau permettent d'identifier l'autorisation et de consulter le dossier de demande en mairie, les erreurs qu'il comporterait par ailleurs ne rendent pas l'affichage irrégulier ([Conseil d'Etat, 6 juillet 2012, n° 339883, publié](#)).

Exemples d'erreurs ou omissions sans incidence :

- Affichage mentionnant une surface inexacte et une identité erronée du propriétaire du terrain alors que l'ensemble des autres mentions étaient présentes ([Conseil d'Etat, 28 avril 2000, n° 198565, publié](#)) ;
- Affichage ne précisant pas la date de délivrance de l'autorisation d'urbanisme, mais comportant le numéro du permis ([Conseil d'Etat, 23 mars 1979, n° 03137, publié](#)) ;
- Affichage ne renseignant pas l'adresse exacte du lieu de consultation du dossier d'autorisation mais indiquant le nom de la commune ([Conseil d'Etat, 16 octobre 2020, n° 429357, publié](#)).

Exemples d'erreurs ou omissions substantielles :

- Affichage ne mentionnant ni la hauteur, ni aucune autre indication permettant d'en donner une estimation ([Conseil d'Etat, 25 février 2019, n° 416610, publié](#)) ;
- Affichage ne comportant que l'identité des bénéficiaires du permis, à l'exclusion de toute autre mention ([Conseil d'Etat, 19 juin 1992, n° 129053](#)) ;
- Affichage ne renseignant que la date et le numéro du permis de construire ([Conseil d'Etat, 22 avril 1992, n° 91436](#)) ;
- Affichage ne mentionnant que partiellement les voies et délais de recours ([Conseil d'Etat, 1^{er} juillet 2010, n° 330702, publié](#)).

10.9.3 Où et combien de temps l'affichage doit-il être maintenu ?

Durée de l'affichage :

Le panneau doit être implanté pendant une période continue de deux mois .

Le fait que cet affichage ne soit pas maintenu jusqu'à l'achèvement du chantier est sans incidence sur sa régularité, dès lors que l'autorisation a été affichée sur le terrain à compter du début du chantier et pendant une période continue d'au moins deux mois ([Conseil d'Etat, 19 mai 1989, n° 64247, publié](#)).

Lieu de l'affichage :

L'autorisation d'urbanisme doit être affichée sur le terrain « de manière visible de l'extérieur » ([C. urb., art. R. 424-15](#)).

Le bénéficiaire du permis n'a pas l'obligation de procéder à cet affichage :

- à plusieurs endroits du terrain ([Conseil d'Etat, 21 mars 1986, n° 71543](#)) ;
- ni sur chacune des parcelles cadastrales ([Conseil d'Etat, 23 février 2004, n° 262430, publié](#)) ;
- ni sur chacune des voies publiques desservant le terrain d'assiette, l'apposition d'un panneau à l'une des deux entrées étant suffisante ([Conseil d'Etat, 16 mars 1990, n° 82790, publié](#)).

L'affichage de l'autorisation doit être effectué à proximité de l'accès au terrain situé sur la rue depuis laquelle la construction sera visible ([Conseil d'Etat, 8 novembre 1995, n° 126042](#)).

Il est également régulier chaque fois qu'il n'est pas de nature à induire les tiers en erreur sur le terrain devant supporter la construction, eu égard à la configuration des lieux :

- affichage sur une clôture mitoyenne ([Cour administrative d'appel de Bordeaux, 10 juillet 2001, n° 97BX01966 et n° 97BX31427](#)) ;
- affichage sur un poteau électrique situé en bordure de voie, à trente mètres des parcelles concernées ([Cour administrative d'appel de Marseille, 24 novembre 2011, n° 11MA01493](#)).

Lorsque les travaux sont situés sur un terrain d'assiette non bordé par une voie publique, le panneau doit être disposé en bordure de la voie publique ou privée ouverte à la circulation du public la plus proche.

Pour apprécier le caractère ouvert au public d'une voie privée, le juge administratif considère qu'une voie utilisée par des tiers autres que les voisins, l'empruntant pour leurs propres besoins, est une voie privée ouverte à la circulation du public.

Un panneau apposé en bordure d'une voie privée ouverte au public, constituant une impasse de telle sorte que seuls les voisins l'empruntent, n'est ainsi pas régulier ([Conseil d'Etat, 27 juillet 2015, n° 370846, publié](#)). Dans ce cas, il est conseillé de placer son panneau à l'entrée de la voie privée.

De même, n'est pas régulier un panneau apposé sur le parking d'un magasin, espace ouvert au public, qui n'était cependant pas visible de la voie publique ([Conseil d'Etat, 6 juillet 2011, n° 344793](#)).

10.9.4 Comment prouve-t-on l'affichage ?

Il appartient au titulaire de l'autorisation de démontrer qu'il a bien rempli les formalités d'affichage. Il doit établir :

- la régularité de l'affichage (format du panneau, mentions, etc.) ;
- la lisibilité et la visibilité du panneau ;
- la date d'affichage.

A noter que, lorsque le bénéficiaire peut justifier de l'existence d'un affichage, sa durée et la continuité de l'affichage sont présumés.

Il appartient en effet au requérant d'établir l'absence de continuité de l'affichage pendant deux mois ([Cour administrative d'appel de Paris, 30 janvier 2001, n° 00PA03853](#)).

Le juge apprécie la continuité de l'affichage en examinant l'ensemble des pièces figurant au dossier ([Conseil d'Etat, 8 novembre 2002, n° 212196](#)), notamment en comparant la valeur probante des attestations produites par chacune des parties ([Conseil d'Etat, 25 mars 2002, n° 219409, publié](#)).

La preuve de l'affichage peut se faire par tout moyen , notamment par :

- un constat d'huissier ;
- des attestations ou témoignages, qu'ils émanent de personnes sans lien avec le pétitionnaire ou d'ouvriers travaillant sur le chantier.

En pratique, dans la mesure où le titulaire de l'autorisation doit justifier d'un affichage continu pendant deux mois, il est recommandé de faire établir trois constats d'huissier :

- au premier jour de l'affichage ;
- un mois après le premier jour d'affichage ;
- deux mois après le premier jour d'affichage.

A noter que les métadonnées d'une photographie du panneau d'affichage ne constituent pas une preuve suffisante ([Conseil d'Etat, 10 mars 2025, n° 472387](#)).

10.10 L'autorisation d'urbanisme peut-elle être retirée ?

Mettre en favoris

Paragraphe principal

Oui, l'autorisation d'urbanisme peut être retirée par l'administration, dans un délai de trois mois, si elle est illégale. Passé ce délai, elle ne peut être retirée que sur demande expresse de son titulaire ([C. urb., art. L. 424-5](#)).

L'autorité compétente pour retirer la décision est celle qui l'a délivrée.

Il s'agit pour elle d'une faculté et non d'une obligation, sauf si elle est saisie d'une demande en ce sens par le préfet ou un tiers ([Conseil d'Etat, 7 juillet 2008, n° 310985, publié](#)).

Le retrait ne peut intervenir qu'aux conditions cumulatives suivantes.

Illégalité de l'autorisation :

L'autorisation d'urbanisme, tacite ou explicite, ne peut être retirée qu'à condition qu'elle soit illégale (à propos d'une autorisation expresse : [Conseil d'Etat, 10 octobre 2003, n° 238035](#), publié ; à propos d'une autorisation tacite : [Conseil d'Etat, 31 juillet 1992, n° 100048](#)).

Délai de trois mois :

Le retrait ne peut être prononcé que dans le délai de trois mois suivant la date de la décision concernée ([C. urb., art. L. 424-5](#)).

Un retrait tardif est illégal et susceptible d'engager la responsabilité de l'autorité compétente.

A noter que ce principe comporte deux exceptions :

- si le bénéficiaire de l'autorisation sollicite le retrait au-delà du délai de trois mois ;
- si l'autorisation a été obtenue à la suite de manœuvres frauduleuses, son retrait n'est soumis à aucune condition de délai ([Conseil d'Etat, 17 mars 1976, n° 99289, publié](#)).

Procédure contradictoire ([CRPA, art. L. 122-1](#)) :

Le retrait est illégal s'il n'a pas été précédé d'une procédure contradictoire visant à mettre le bénéficiaire de l'autorisation en mesure de faire valoir ses observations ([Conseil d'Etat, 23 juin 2004, n° 264681](#)).

Cette procédure doit permettre au titulaire :

- d'être informé de la mesure que l'administration envisage de prendre à son égard et des motifs sur lesquels elle se fonde ;
- de bénéficier d'un délai suffisant pour présenter ses observations.

L'administration est tenue de faire droit aux demandes d'audition du titulaire de l'autorisation qu'elle envisage de retirer, sauf caractère abusif de la demande, y compris si des observations écrites ont déjà été présentées ([Conseil d'Etat, 12 juin 2023, n° 465241, publié](#)).

A noter : si une autorisation d'urbanisme tacite est intervenue en l'absence d'avis conforme (cf 6.4) en temps utile, mais que cet avis est finalement transmis dans le délai de trois mois de l'[article L. 424-5 du Code de l'urbanisme](#), l'administration est tenue de retirer l'autorisation tacite, peu importe que la procédure contradictoire ne soit pas respectée (Conseil d'Etat, 25 juin 2024, n° 474026, publié).

Motivation de la décision de retrait :

La décision de retrait est illégale si elle n'est pas expressément motivée ([Conseil d'Etat, 12 juin 2023, n° 465241, publié](#)).

11. La vie de l'autorisation d'urbanisme

11.1 Quels sont les droits garantis par une autorisation d'urbanisme ?

Mettre en favoris

Paragraphes principaux

La délivrance d'une autorisation d'urbanisme crée des droits au profit de son bénéficiaire, essentiellement le droit de réaliser les travaux, dès lors qu'elle est exécutoire ou une fois accomplies les formalités et obtenues les autorisations d'urbanisme imposées par des législations indépendantes.

Les autorisations d'urbanisme sont des actes individuels créateurs de droits.

Elles ne sont pas pour autant délivrées intuitu personae, c'est-à-dire en considération de la personne.

- Le titulaire bénéficie de droits sur l'autorisation :

L'autorisation d'urbanisme est un acte individuel créateur de droit ([Conseil d'Etat, 20 octobre 2004, n° 257690, publié](#)).

A ce titre, elle comporte ou entraîne diverses obligations ou prestations mises à la charge de son bénéficiaire.

Par exemple, le transfert ne peut intervenir qu'avec l'accord du titulaire initial, et ce même s'il n'est plus le propriétaire du terrain ([Conseil d'Etat, 20 octobre 2004, n° 257690, publié](#)).

De même, en l'absence de transfert, le bénéficiaire de l'autorisation d'urbanisme demeure redevable des taxes qui y sont liées, même si les travaux sont réalisés par les acquéreurs du terrain ([Conseil d'Etat, 5 avril 2004, n° 249644, publié](#)).

- Le propriétaire du terrain d'assiette bénéficie de droits sur l'autorisation :

Par principe, une autorisation d'urbanisme n'est pas délivrée en considération de la personne, mais au regard des caractéristiques et de la conformité du projet avec les règles d'urbanisme applicables sur le terrain d'assiette du projet ([Conseil d'Etat, 27 octobre 2006, n° 278226, publié](#)).

La qualité du titulaire du permis ne constitue donc pas un argument pour contester la légalité de l'autorisation (à propos d'un permis de construire accordé en zone agricole à une association culturelle ([Conseil d'Etat, 18 juin 1993, n° 118690](#)) ou à une société d'investissement ([Tribunal administratif de Dijon, 23 mars 2023, n° 2102386](#)), et non à l'exploitant agricole directement).

11.2 Une autorisation d'urbanisme peut-elle être transférée ?

Mettre en favoris

Paragraphes principaux

Oui, l'autorisation d'urbanisme étant attachée au projet qui a fait l'objet de la demande, et non à la personne du demandeur, il est possible de procéder à son transfert.

A noter que le transfert des autorisations d'urbanisme n'est pas organisé par le Code de l'urbanisme, à l'exception de ses aspects fiscaux.

11.2.1 Quelles sont les conditions du transfert ?

Le transfert d'une autorisation d'urbanisme est de droit s'il respecte trois conditions cumulatives :

- L'autorisation doit être en cours de validité ; si elle périmée, il convient alors de déposer une nouvelle demande d'autorisation ;
- Le titulaire du permis et le bénéficiaire du transfert doivent s'être accordés sur ce transfert ;
- Le bénéficiaire du transfert doit avoir la capacité de présenter une demande d'autorisation.

La circonstance que les règles d'urbanisme aient évolué entre l'autorisation initiale et son transfert ne peut justifier un refus de l'administration.

En revanche, le transfert à une personne morale (systématiquement tenue de recourir à un architecte) n'est possible qu'à condition que les plans de l'autorisation initiale aient été réalisés par un architecte.

La demande de transfert est effectuée à l'aide du formulaire [Cerfa 16701*01](#) ([C. urb., art. A. 431-8](#)).

La décision est rendue dans un délai de deux mois ; à défaut de décision expresse de l'administration dans ce délai, le transfert est autorisé tacitement.

Le nouveau titulaire de l'autorisation d'urbanisme doit procéder à son affichage sur le terrain dans les mêmes conditions que l'autorisation initiale (pendant une durée continue de deux mois, depuis un lieu lisible et visible de la voie publique (cf 10.9).

11.2.2 Les tiers peuvent-ils former un recours contre l'arrêté de transfert ?

Oui, l'arrêté de transfert d'une autorisation d'urbanisme est susceptible de faire l'objet d'un recours devant le juge administratif ([Conseil d'Etat, 3 janvier 1975, n° 93525, publié](#)).

Ce recours doit intervenir dans un délai de deux mois à compter de son affichage sur le terrain.

Si l'affichage n'a pas été effectué ou n'est pas régulier, le recours est recevable sans condition de délai (à propos du transfert d'une autorisation de lotir : [Conseil d'Etat, 9 mars 1984, n° 54858 et 54859, publié](#)).

A l'instar de l'autorisation initiale, l'arrêté de transfert doit donc impérativement être affiché sur le terrain par le nouveau titulaire.

Le requérant doit notifier son recours contre l'arrêté de transfert conformément à l'[article R. 600-1 du Code de l'urbanisme](#) (cf. 13.5.2) ([Conseil d'Etat, avis, 3 novembre 1997, n° 189228, publié](#)).

A noter qu'un recours formé contre la décision de transfert ne permet pas de contester a posteriori la légalité de l'autorisation initiale.

Les moyens tirés de l'illégalité de l'autorisation initiale sont en effet inopérants à l'encontre de l'arrêté de transfert, lequel se borne à rectifier le nom de son bénéficiaire ([Cour administrative d'appel de Douai, 16 février 2012, n° 11DA01253](#)).

En pratique, les recours contre les arrêtés de transfert ont un objet limité à la qualité du bénéficiaire ou à la question relative aux modifications de circonstance de droit.

11.2.3 Quelles sont les conséquences du transfert sur la fiscalité d'urbanisme ?

Le bénéficiaire du transfert doit régler les taxes et participations d'urbanisme exigibles ([Conseil d'Etat, 11 janvier 2019, n° 407313, publié](#)).

En pratique, il procède à une « déclaration des éléments nécessaires au calcul des impositions », en parallèle de la demande de transfert :

- si la demande de transfert est rattachée à une demande d'autorisation d'urbanisme initiale déposée avant le 1^{er} septembre 2022 : en renseignant l'annexe du formulaire de demande d'autorisation ;
- si la demande de transfert est rattachée à une demande d'autorisation d'urbanisme initiale déposée après le 1^{er} septembre 2022 : en adressant sa déclaration dans les 90 jours suivant l'achèvement des travaux au sens de l'[article 1406 du Code général des impôts](#).

11.3 Une autorisation d'urbanisme peut-elle être modifiée ?

Mettre en favoris

Paragraphe principal

Oui, à cet effet, l'autorité compétente délivre une autorisation modificative.

Le titulaire d'une autorisation d'urbanisme peut ainsi apporter des modifications à son projet sans le soumettre une instruction complète.

L'autorisation modificative s'agrège à l'autorisation initiale et s'y substitue pour les aspects qu'elle modifie.

Le recours à une autorisation modificative est fréquemment utilisé :

- soit par pure opportunité pour faire évoluer un projet déjà autorisé (ex. faire face aux aléas du chantier) ;
- soit afin de régulariser un projet : cette régularisation peut porter sur des travaux qui auraient été exécutés en méconnaissance de l'autorisation initiale, ou bien couvrir les irrégularités de l'autorisation elle-même.

11.3.1 Quels travaux peuvent être autorisés par le biais d'une autorisation modificative ?

Le périmètre des travaux susceptibles de faire l'objet d'une autorisation modificative a récemment été élargi : peuvent désormais faire l'objet d'une autorisation modificative « toutes les modifications qui n'apportent pas à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même » ([Conseil d'Etat, 26 juillet 2022, n° 437765, publié](#)).

Il en résulte que :

- des modifications même substantielles n'impactant pas la nature même du projet peuvent faire l'objet d'une autorisation modificative, alors qu'auparavant les modifications autorisées ne devaient pas remettre en cause « la conception générale » du projet.

Le champ d'application de l'autorisation d'urbanisme modificative est ainsi aligné sur celui des mesures de régularisation des [articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du Code de l'urbanisme](#) (cf 11.6.1).

Sont susceptibles de changer la nature du projet les modifications apportées à sa destination, ses dimensions, son implantation ou encore les caractéristiques principales de son insertion dans l'environnement, dès lors qu'elles conduisent à rompre totalement le lien avec le projet initial.

En pratique, des modifications très significatives peuvent être autorisées par une autorisation modificative.

Exemple : bien qu'elles altèrent la conception générale du projet initial, peuvent faire l'objet d'un permis de construire modificatif, dès lors qu'elles ne constituent pas un bouleversement changeant la nature même du projet, les modifications consistant en une augmentation de la surface de plancher d'une villa d'habitation de 247,80 à 753,79 m², incluant la création d'un étage supplémentaire avec comble aménagé (la hauteur de la construction passant de ce fait de 5,70 à 9 mètres), modifiant l'aspect général du bâtiment et de ses toitures, comportant la création de terrasses en toiture, le remplacement des ouvertures prévues (de grandes fenêtres au lieu des baies vitrées initialement autorisées), la création d'une terrasse reliant le bâtiment à un abri de jardin et de deux balcons ([Cour administrative d'appel de Lyon, 18 avril 2023, n° 21LY03879](#)) ;

- si les travaux modificatifs impactent la nature même du projet, la demande d'autorisation doit être regardée comme tendant à l'obtention d'une nouvelle autorisation.

Elle sera instruite comme une demande d'autorisation nouvelle.

L'extension du périmètre des autorisations modificatives est à première vue avantageuse, puisqu'elle permet d'apporter des modifications importantes après la délivrance de l'autorisation initiale.

Elle n'est toutefois pas sans risque : dans le cadre d'un recours contre l'autorisation modificative, tout ce qui aura été modifié pourra à nouveau être contesté.

A noter que des travaux, relevant en principe du régime de la déclaration préalable, doivent cependant être autorisés par un permis de construire modificatif ([Conseil d'Etat, 12 novembre 2012, n° 351377, publié](#)) dans les cas où :

- ils forment un ensemble immobilier unique avec une construction déjà autorisée par un permis de construire en cours de validité et dont la réalisation n'est pas encore achevée ;
- ils modifient une construction déjà autorisée et en cours d'achèvement.

11.3.2 Quelles sont les conséquences d'un refus d'autorisation modificative ?

La pratique des « permis balais » consistant à régulariser en fin de chantier les évolutions du projet peuvent poser de sérieuses difficultés en cas de refus de permis modificatif (ex. aggravation de la règle d'urbanisme, changement de zonage ou des règles de densité, entrée en vigueur d'un PPRI, etc. depuis la délivrance de l'autorisation initiale) (cf 12.1.2.1).

Dans certains cas, le projet impliquera des mises en conformité voire démolition partielle d'ouvrage (cf 11.6.2).

11.4 Quand une autorisation d'urbanisme devient-elle caduque ?

Mettre en favoris

Paragraphes principaux

11.4.1 Quel est le régime de péremption des autorisations d'urbanisme ?

Les autorisations d'urbanisme se périment si :

- les travaux n'ont pas commencé dans un délai de trois ans à compter de la notification de l'autorisation ou de la date à laquelle la décision tacite est née ;
- les travaux ont été entrepris mais, passé le délai de trois, sont interrompus pendant un délai supérieur à une année.

Cette règle s'applique :

- aux permis de construire, d'aménager ou de démolir ;
- aux décisions de non-opposition à déclaration préalable lorsqu'elles portent sur une opération comportant des travaux.

Un délai de péremption de trois ans s'applique également :

- aux décisions portant sur un changement de destination ou une division de terrain ;
- aux décisions de non-opposition à déclaration préalable lorsqu'elles portent sur l'installation d'une caravane ou la mise à disposition aux campeurs de terrains

A noter que ces délais sont d'ordre public : cela signifie que ni un PLU ou un document d'urbanisme en tenant lieu, ni l'autorité compétente pour délivrer les autorisations d'urbanisme, ni l'autorisation elle-même ne peut prévoir un délai de validité différent.

Textes de référence : [C. urb., art. R. 424-17 et R. 424-18](#)

11.4.2 Dans quel délai le titulaire de l'autorisation doit-il achever les travaux ?

Aucun délai n'est imparti au maître d'ouvrage pour achever les travaux autorisés.

Il lui est donc loisible d'échelonner les travaux dans le temps à la double condition que :

- chaque interruption soit inférieure à un an ;
- les travaux exécutés d'une année sur l'autre soient suffisamment importants pour ne pas être considérés comme un simulacre destiné à éviter la péremption.

11.4.3 En quoi consiste le commencement des travaux ?

Le commencement des travaux ne fait pas l'objet d'une définition légale.

La déclaration d'ouverture de chantier (DOC) ne produit, en tant que telle, aucun effet sur la durée de validité des autorisations d'urbanisme. Ainsi, peu importe que la DOC ait été déposée, en l'absence de commencement d'exécution des travaux dans le délai de trois ans, l'autorisation se périmé ([Conseil d'Etat, 15 mai 1995, n° 137653](#)).

Le commencement des travaux ne peut résulter que d'actes matériels concourant aux prescriptions de l'autorisation d'urbanisme et démontrant une réelle volonté du bénéficiaire de réaliser les travaux, tels que :

- des sondages préalables ([Conseil d'Etat, 28 avril 1976, n° 97402, publié](#)) ;
- des travaux préparatoires, s'ils revêtent une certaine importance :
 - l'installation de deux cabanes de chantier et la réalisation de travaux de terrassement ([Conseil d'Etat, 24 septembre 1990, n° 108683](#)) ;
 - des travaux de terrassement et de sondage et le tracé d'une voie ([Conseil d'Etat, 25 juin 1980, n° 98945, publié](#)) ;
 - des travaux d'enrochement et de sondage ([Conseil d'Etat, 15 juillet 2004, n° 260751, publié](#)) ;
- des travaux de démolition des bâtiments préexistants, y compris s'ils ont été autorisés par un permis de démolir distinct ([Conseil d'Etat, 8 novembre 2000, n° 197505, publié](#)), sous réserve :
 - qu'ils revêtent une certaine importance ([Cour administrative d'appel de Paris, 11 juillet 1997, n° 95PA03910, publié](#)) ;
 - qu'ils ne soient pas dissociables de l'opération de travaux autorisée.

Ne sont en revanche pas pris en compte :

- des travaux hâtifs ou d'entretien, réalisés dans le seul dessein d'éviter la péremption ;
- l'entreposage de matériaux de construction ([Cour administrative d'appel de Marseille, 2 juin 1998, n° 96MA02397](#)) ;
- la simple matérialisation de l'implantation de la construction par des piquets de bois ([Conseil d'Etat, 9 mai 2001, n° 231076, publié](#)).

A noter que le cumul de différents travaux de faible importance peut être considéré comme suffisant pour interrompre la péremption.

11.4.4 Le point de départ du délai de validité de l'autorisation peut-il être différé ?

Oui, le point de départ du délai de validité est différé lorsque le commencement des travaux dépend de l'obtention d'une autorisation relevant d'une autre législation.

Il en va notamment ainsi lorsque :

- les travaux ont pour objet un changement d'usage de locaux destinés à l'habitation nécessitant une autorisation préalable (cf. 9.8.6) ([C. urb., art. L. 425-9](#)) ;
- le projet porte sur une installation classée soumise à autorisation ou à enregistrement, auquel cas les travaux ne peuvent être exécutés avant la clôture de l'enquête publique ou la décision d'enregistrement ([C. urb., art. L. 425-10](#)) ;
- la réalisation d'opérations d'archéologie préventive a été prescrite par le préfet ([C. patr., art. L. 523-4](#)), auquel cas les travaux ne seront entrepris qu'après l'achèvement de ces opérations ([C. urb., art. L. 425-11](#)).

En cas de report, le délai de trois ans ne commence à courir qu'à la date à laquelle les travaux peuvent valablement débuter en application de cette législation.

A noter que d'autres autorisations pourtant nécessaires n'ont pas pour effet de différer le cours de la péremption (ex. autorisation d'occupation temporaire du domaine public).

11.4.5 Comment démontre-t-on l'absence de péremption ?

La preuve de l'absence de caducité de l'autorisation d'urbanisme incombe à son bénéficiaire.

Il lui appartient de démontrer qu'il :

- a commencé les travaux dans les trois ans de la notification de l'autorisation d'urbanisme ;
- ne les a pas interrompus pendant plus d'un an.

La preuve de l'intervention d'entreprises peut être rapportée par tous moyens : compte rendus de chantier, ordres de services, devis et factures, rapports, diagnostics et études, constats, témoignages, etc.

Exemple : à propos d'une facture établissant qu'après l'achèvement d'une première phase de travaux début février 2002, une seconde phase consistant dans le terrassement préalable à la construction du parking avait été engagée fin 2002 et qu'ainsi les travaux n'avaient pas été interrompus pendant plus d'un an ([Conseil d'Etat, 28 avril 2004, n° 263806](#)).

11.4.6 Quelle est la différence entre une suspension et une interruption du délai de validité d'une autorisation d'urbanisme ?

Certains événements, tels que l'obtention d'une autorisation modificative ([Conseil d'Etat, 19 juin 2020, n° 434671](#)) ou le transfert de l'autorisation initiale, n'ont aucun effet sur l'écoulement du délai de validité de l'autorisation d'urbanisme.

D'autres évènements peuvent en revanche conduire à la suspension ou l'interruption du délai.

La suspension et l'interruption se caractérisent par la modification de la computation des délais de validité mais elles produisent des effets différents :

- la suspension tient compte du temps déjà écoulé, lequel est décompté du délai restant à courir ;
- l'interruption conduit au redémarrage d'un nouveau délai plein.
-

Suspension du délai de validité de l'autorisation d'urbanisme :

Le délai de validité de l'autorisation est suspendu lorsqu'une action en justice (recours en annulation devant le juge administratif ou action en démolition devant le juge civil) est formée à son encontre.

La durée de validité de l'autorisation est, dans ce cas, prolongée de la durée de la procédure judiciaire ([C. urb., art. R. 424-19](#)) :

- le délai est suspendu dès l'enregistrement de la requête ;
- il recommence à courir une fois la décision de justice devenue « irrévocable », c'est-à-dire lorsqu'elle ne peut plus faire l'objet d'un recours ([Conseil d'Etat, 21 février 2025, n° 492549](#)).
- Devant le juge administratif, le délai pour former appel d'un jugement est de deux mois. Le délai de validité de l'autorisation d'urbanisme ne recommence donc à courir qu'au terme d'un délai de deux mois à compter du prononcé de la décision de justice ([Cour administrative d'appel de Marseille, 6 avril 2023, n° 21MA01935](#)) ;
- le délai étant suspendu, et non interrompu, il ne recommence à courir que pour le temps non écoulé avant l'action en justice.
- A noter que le délai de validité de l'autorisation initiale est également suspendu en cas de recours formé à l'encontre de l'autorisation modificative ([Conseil d'Etat, 19 juin 2020, n° 434671](#)).
- De même, est suspendu le délai de validité de l'autorisation d'urbanisme lorsqu'un recours est formé à l'encontre d'une décision prévue par une autre législation, nécessaire à l'exécution de l'autorisation d'urbanisme (ex. en matière d'installations classées, loi sur l'eau, en matière de permis d'aménager).
-

Interruption du délai de validité de l'autorisation d'urbanisme :

Le délai de validité peut faire l'objet de plusieurs interruptions (Conseil d'Etat, 21 novembre 1986, n° 58689).

- Interruption provoquée par le bénéficiaire de l'autorisation lorsqu'il entreprend des travaux mais uniquement en ce qui concerne le délai d'un an (cf 11.4.3) :
- A noter que le titulaire de l'autorisation ne peut se prévaloir d'une interruption qu'à condition que l'autorisation porte sur des travaux ([C. urb., art. R. 424-17](#)).
- En effet, le délai de validité des décisions de non-opposition à déclaration préalable portant sur des projets sans travaux (ex. changement de destination sans travaux) ne peut pas être interrompu ([C. urb., R. 424-18](#)). Cela signifie que ces autorisations se périment si les opérations sur lesquelles elles portent ne sont pas achevées dans le délai de trois ans.
- Il convient également de ne pas confondre interruption et ralentissement des travaux.
- Exemple : des travaux entrepris avant la date de péremption d'un permis de construire n'ont pas été interrompus mais ralentis en raison d'obstacles techniques, comme en témoignent le terrassier et des voisins, outre une facture du terrassier et la présence d'engins de chantier sur le terrain pendant la période incriminée ([Cour administrative d'appel de Paris, 12 juillet 1994, n° 93PA01077](#)).

-
- Interruption provoquée par un fait de l'administration :
- Si l'inexécution ou l'arrêt des travaux est imputable à l'administration, le délai de validité de l'autorisation d'urbanisme n'est pas suspendu, mais interrompu ([Conseil d'Etat, 26 juillet 1978, n° 07381, publié](#)).
- Exemples :
 - la décision illégale de retrait par l'administration d'un permis de construire interrompt le délai de validité de l'autorisation ([Conseil d'Etat, 30 juillet 2003, n° 255368, publié](#)) ;
 - le refus illégal du maire de délivrer un permis de démolir, indispensable à la réalisation des travaux de construction autorisés par un précédent permis, interrompt le délai de validité de l'autorisation de construire ([Conseil d'Etat, 3 novembre 1989, n° 63611](#)).
- Le jugement annulant la décision illégale de l'administration constitue le point de départ d'un nouveau délai de trois ans.
-

11.4.7 Peut-on proroger le délai de validité d'une autorisation d'urbanisme ?

Oui, la durée de validité d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, ou d'une décision de non-opposition à déclaration préalable peut être prorogée deux fois pour une durée d'un an ([C. urb., art. R. 424-21](#)), sur demande du titulaire de l'autorisation.

Elle peut ainsi être portée jusqu'à cinq ans (délai initial de trois ans, prolongé deux fois d'une année).

La prorogation est de droit « si les prescriptions d'urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n'ont pas évolué de façon défavorable à son égard » et que la demande est effectuée moins de deux mois avant l'expiration du délai ([C. urb., art. R. 424-21](#)).

Il en résulte que l'administration :

- ne peut pas faire état d'une nouvelle interprétation administrative des dispositions en cause pour refuser une prorogation dès lors que ces dispositions n'ont pas évolué ([Conseil d'Etat, 23 février 2005, n° 271131](#)) ;
- ne peut pas se prévaloir de l'illégalité de l'autorisation initiale pour refuser de faire droit à une demande de prorogation ([Cour administrative d'appel de Lyon, 6 avril 2006, n° 03LY02063](#)).

Cela signifie, par ailleurs, que la légalité de l'autorisation initiale ne peut pas être contestée à l'occasion d'un recours éventuel contre la décision de prorogation.

L'administration dispose d'un délai de deux mois pour se prononcer sur la demande de prorogation ; à défaut de décision expresse dans ce délai, la prorogation est acquise tacitement. Elle prend alors effet à la fin du délai de validité initial de l'autorisation, et non à la date de décision portant prorogation ([C. urb., art. R. 424-23](#)).

Focus sur la prorogation des autorisations délivrées entre le 1er janvier 2021 et le 28 mai 2024

Le [décret n° 2025-461 du 26 mai 2025](#), entré en vigueur le 28 mai 2025, répond aux difficultés que connaissent les secteurs du logement et de la construction.

Il a pour effet de proroger automatiquement le délai de validité des autorisations d'urbanisme en cours de validité au 28 mai 2025 sous certaines conditions, ainsi que les autorisations d'urbanisme accompagnant les permis de construire.

Ce principe connaît deux limites :

- la prorogation ne concerne pas l'ensemble des autorisations d'urbanisme obtenues dans la période visée par le décret.
- Une autorisation d'urbanisme obtenue le 1^{er} janvier 2021 et qui ne serait plus valide au 28 mai 2025 ne peut bénéficier de la prorogation automatique. La limite fondamentale du décret réside dans le fait qu'il n'a pas pour effet de faire « revivre » les autorisations devenues caduques ;
- les effets de cette prorogation sont limités puisque la condition tenant à l'absence d'évolution défavorable de la règle d'urbanisme ou des servitudes de tous ordres auxquels est soumise l'autorisation est conservée.

Si les conditions sont remplies, la durée de validité des autorisations d'urbanisme est portée à 5 ans, au lieu de 3 ans.

Cette durée ne peut se cumuler avec les prorogations prévues par le Code de l'urbanisme.

11.4.8 Quelles sont les conséquences de la péremption de l'autorisation ?

En cas de péremption de l'autorisation d'urbanisme, les travaux entamés ne peuvent être achevés qu'après l'obtention d'une nouvelle autorisation.

Dans ce cas, le propriétaire doit présenter une nouvelle demande d'autorisation portant sur l'ensemble du bâtiment, car une construction inachevée est considérée comme ayant été édifiée en méconnaissance du permis de construire initialement obtenu ([Cour administrative d'appel de Paris, 2 octobre 2024, n° 24PA00362](#)).

11.5 La modification du document local d'urbanisme a-t-elle une incidence sur la validité de l'autorisation d'urbanisme ?

Mettre en favoris

Paragraphes principaux

Non, dès lors que la légalité des autorisations d'urbanisme s'apprécie au regard des seules dispositions applicables à la date de leur délivrance ([Conseil d'Etat, 14 février 2001, n° 226850](#)) (cf 7.5.1).

Il en résulte que :

- une autorisation d'urbanisme n'a pas à être conforme à un PLU non exécutoire (cf 7.3) à la date de sa délivrance ([Cour administrative d'appel de Toulouse, 24 novembre 2022, n° 22TL00500](#)) ;
- la légalité d'une autorisation d'urbanisme ne peut pas être remise en question à raison d'une évolution postérieure du document local d'urbanisme qui n'admettrait plus la construction autorisée ([Conseil d'Etat, 26 juillet 1982, n° 23604, publié](#)).

A l'avenir, en cas de travaux sur des constructions devenues non conformes à la suite d'une modification du PLU, il conviendra :

- soit d'appliquer les dispositions du PLU relatives aux travaux sur constructions existantes ;
- soit, dans le silence du document local d'urbanisme, de s'assurer que les travaux envisagés rendent l'immeuble plus conforme aux règles d'urbanisme en vigueur (cf 9.8.4.1).

11.6 Quelles sont les conséquences de l'illégalité d'une autorisation d'urbanisme ?

Mettre en favoris

Paragraphe principal

11.6.1 Comment régularise-t-on une autorisation d'urbanisme illégale ?

11.6.1.1 Quand peut-on régulariser ?

La régularisation peut intervenir à différents moments.

Avant la saisine du juge administratif :

Par exemple, lorsqu'un recours gracieux (cf 13.4.1.1) a été formé contre l'autorisation et qu'il apparaît que l'une des critiques est fondée.

Le titulaire de l'autorisation contestée peut alors spontanément déposer une demande d'autorisation modificative afin de régulariser l'irrégularité.

Au cours de la procédure devant le juge administratif :

- soit spontanément par le dépôt d'une demande d'autorisation modificative (cf 11.3) avant la fin de la procédure.
- Les irrégularités couvertes par l'autorisation modificative ne pourront plus être invoquées à l'appui d'un recours en annulation dirigé contre l'autorisation initiale ([Conseil d'Etat, 2 février 2004, n° 238315, publié](#)) ;
- soit après que le juge administratif a ordonné un sursis à statuer pour permettre au titulaire de l'autorisation de la régulariser ([C. urb., art. L. 600-5-1](#)).
- Dans ce cas, il dépose non pas une demande d'autorisation modificative, mais une demande d'autorisation valant régularisation (cf 11.6.1.3).
- A noter que la régularisation n'est pas automatique même lorsqu'elle résulte d'un changement dans les circonstances de fait (ex. modification d'une règle d'urbanisme ayant pour effet de rendre le projet finalement compatible). Le titulaire de l'autorisation contestée doit en tout état de cause déposer une demande d'autorisation valant régularisation ([Conseil d'Etat, 4 mai 2023, n° 464702, publié](#)).
-

Après le jugement annulant partiellement l'autorisation et fixant, éventuellement, un délai pour régulariser ([C. urb., art. L 600-5](#)) (cf 11.6.1.2).

11.6.1.2 Quelles illégalités sont régularisables ?

Lorsqu'un recours est formé à l'encontre d'une autorisation d'urbanisme illégale, le juge administratif va adopter une position différente suivant l'ampleur de l'illégalité :

- soit l'illégalité n'est pas régularisable : il annule l'autorisation délivrée ;
- soit l'illégalité est régularisable :
 - il annule partiellement l'autorisation (cf 13.7.5.1) ([C. urb., art. L. 600-5](#)) ;
 - ou il sursoit à statuer pour permettre au titulaire de l'autorisation de la régulariser (cf 13.7.5.2) ([C. urb., art. L. 600-5-1](#)).

En règle générale, la régularisation sera possible :

- soit parce que le vice est régularisable en modifiant le projet ;
- soit parce qu'une évolution des règles opposables au projet ou des circonstances de fait ont effacé l'irrégularité ([Conseil d'Etat, 10 octobre 2022, n° 451530, publié](#)).
-

Cas dans lesquels une régularisation de l'ouvrage est possible :

Sont régularisables, sans qu'il soit nécessaire que la partie illégale du projet soit divisible du reste du projet ([Conseil d'Etat, 27 novembre 2013, n° 358765, publié](#)), les irrégularités tenant à :

- un défaut de consultation (à propos de la consultation de l'ABF omise alors que la construction se trouvait dans le champ de visibilité d'un monument inscrit ([Conseil d'Etat, 2 février 2004, n° 238315, publié](#)) ;
- l'incompétence de l'auteur de l'autorisation d'urbanisme ([Conseil d'Etat, 27 novembre 2013, n° 358765, publié](#)) ;
- la méconnaissance des règles d'implantation par rapport aux limites séparatives et aux constructions situées sur la même unité foncière entre elles ([Conseil d'Etat, 20 octobre 2021, n° 444581, publié](#)) ;
- la méconnaissance des dispositions relatives aux matériaux à utiliser en toiture ([Conseil d'Etat, 15 février 2019, n° 401384, publié](#)) ;
- le non-respect des surfaces minimales destinées au logement locatif social ([Cour administrative d'appel de Nantes, 14 février 2023, n° 21NT03557](#)) ;
- la méconnaissance des règles relatives au stationnement ([Cour administrative d'appel de Lyon, 21 février 2023, n° 20LY02376](#)) ;
- la violation des dispositions régissant les clôtures ([Cour administrative d'appel de Douai, 20 octobre 2022, n°22DA00014](#)).

Cas dans lesquels une régularisation de l'ouvrage est impossible :

Ne sont pas régularisables :

- la méconnaissance de la règle selon laquelle celui qui envisage de faire des travaux sur une construction édifiée sans autorisation doit présenter une demande d'autorisation d'urbanisme portant sur l'ensemble du bâtiment (cf. 9.8.4.2) ([Conseil d'Etat, 6 octobre 2021, n° 442182, publié](#)) ;
- un projet de construction non conforme à la vocation de la zone dans laquelle il se situe et dont certains aménagements méconnaissent le plan de prévention des risques mouvement de terrain (PPRMT) ([Cour administrative d'appel de Bordeaux, 25 mai 2023, n° 21BX01760](#) ; v. également à propos d'un PPRI ; [Cour administrative d'appel de Toulouse, 24 novembre 2022, n° 20TL03578](#)) ;
- un projet ayant donné lieu au dépôt d'une déclaration préalable aux lieux et place d'une demande de permis de construire (à propos d'un projet d'extension d'une maison, incluant la réalisation d'une piscine, d'un bâtiment annexe et de deux pergolas, qui nécessitait l'obtention d'un permis de construire : [Cour administrative d'appel de Toulouse, 1^{er} juin 2023, n° 21TL02337](#)).

11.6.1.3 Comment régularise-t-on ?

La régularisation peut donner lieu, suivant le moment où elle est sollicitée (cf 11.6.1.1) :

- soit à une autorisation d'urbanisme modificative : elle ne peut être obtenue qu'à condition que la construction ne soit pas achevée ;
- soit à une autorisation d'urbanisme valant régularisation : elle peut intervenir en tout état de cause, peu importe que les travaux soient ou non achevés.

Dans les deux cas, l'autorisation ne peut être délivrée qu'à condition que les modifications envisagées n'apportent pas au projet initial un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même (pour les autorisations valant régularisation : [Conseil d'Etat, avis, 2 octobre 2020, n° 438318, publié](#) ; pour les autorisations modificatives : [Conseil d'Etat, 26 juillet 2022, n° 437765, publié](#)).

En pratique, des modifications significatives peuvent être autorisées en vue de régulariser un projet illégal : l'ajout d'un étage, l'augmentation de la surface d'un bâtiment, la modification du nombre de logements d'un immeuble, la suppression de locaux commerciaux initialement prévus, la modification de l'implantation du bâtiment, l'augmentation de la pente de la toiture, etc. (cf 11.3.1).

A noter que, lorsqu'un permis de construire a été obtenu par fraude, l'illégalité qui en résulte n'est pas de nature à être régularisée par la délivrance d'un permis de construire modificatif ([CE, 18 décembre 2024, n° 490711, Rec. CE tables](#)).

11.6.2 Quand est-ce qu'une démolition peut être prononcée ?

Lorsque l'autorisation d'urbanisme a fait l'objet d'une annulation, sans régularisation possible, un tiers ou le préfet peut solliciter la démolition de la construction déjà édifiée à raison de son illégalité.

11.6.2.1 Démolition d'une construction privée en suite de l'annulation d'un permis

Démolition demandée par un tiers autre que le préfet :

La démolition pourra être ordonnée si les trois conditions suivantes sont réunies :

- le permis a été annulé par le juge administratif ;
- la construction concernée est située dans l'un des 14 espaces protégés ou à risque listés à l'[article L. 480-13 du Code de l'urbanisme](#) :
 - les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard ([C. urb., art. L. 122-9](#) et [L. 122-26](#)) ;
 - les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques ([C. urb., art. L. 121-23 et s.](#)), sauf s'il s'agit d'une construction en bois antérieure au 1^{er} janvier 2010, d'une superficie inférieure à 1 000 m², destinée à une exploitation d'agriculture biologique et bénéficiant d'une appellation d'origine protégée) ;

- la bande de trois cents mètres des parties naturelles des rives des plans d'eau naturels ou artificiels d'une superficie inférieure à mille hectares ([C. urb., art. L. 122-12](#)) ;
- la bande littorale de cent mètres ([C. urb., art. L. 121-16, L. 121-17 et L. 121-19](#)) ;
- les cœurs des parcs nationaux (cf. 3.8.1.2) ;
- les réserves naturelles et les périmètres de protection autour de ces réserves (cf. 3.8.1.4) ;
- les sites inscrits ou classés (cf. 3.8.1.5) ;
- les sites désignés Natura 2000 (cf. 3.8.1.8) ;
- les zones qui figurent dans les PPRT, PPRNP et PPRM (cf. 3.8.1.14), lorsque le droit de réaliser des aménagements, ouvrages ou constructions nouvelles et d'étendre les constructions existantes y est limité ou supprimé ;
- les périmètres des servitudes relatives aux ICPE ([C. env., art. L. 515-8](#)) (cf. 3.3.10) , lorsqu'elles comportent une limitation ou suppression du droit d'implanter des constructions ;
- les périmètres des servitudes sur des terrains pollués, sur l'emprise des sites de stockage de déchets ou d'anciennes carrières, ou dans le voisinage d'un site de stockage géologique de dioxyde de carbone ([C. env., art. L. 515-12](#)), lorsqu'elles comportent une limitation ou suppression du droit d'implanter des constructions ;
- les sites patrimoniaux remarquables (cf. 4.4) ;
- les abords des monuments historiques (cf. 3.4.2.2) ;
- les secteurs délimités par le PLU en application des [articles L. 151-19 et L. 151-23 du Code de l'urbanisme](#) ;
- le tiers peut se prévaloir d'un préjudice personnel en relation directe avec la méconnaissance des règles d'urbanisme ([Cass. Civ. 3^{ème}, 29 janvier 1992, n° 90-10113, publié](#)) :
 - préjudice visuel en raison de l'édification d'un mur de bois de grande hauteur et de l'altération du caractère naturel et sauvage des lieux, en relation directe avec le non-respect des règles issues de la loi Littoral ([Cass. Civ. 3^{ème}, 30 mars 2023, n° 21-19318](#)) ;
 - atteinte aux vues (construction illégale visible de la grille, mais également du parc du château, ce qui porte atteinte à la protection du site) et perte de valeur vénale pour les voisins d'un projet méconnaissant le document local d'urbanisme interdisant les surélévations ([Cour d'appel de Versailles, 15 janvier 2015, n° 12-07877](#)) ;
 - préjudice causé à l'environnement (dégradation visuelle, auditive et olfactive), dont se prévalait une association de défense de la qualité de la vie rurale, par la construction illégale d'une maison en méconnaissance des règles d'urbanisme destinées à protéger notamment le caractère agricole et l'esthétique de la zone ([Cass. Civ. 3^{ème}, 7 novembre 2019, n° 18-17748](#)).

A l'inverse, ne peut se prévaloir d'un préjudice personnel et direct :

- le propriétaire d'une parcelle qui n'est pas concerné par la méconnaissance des règles de distance minimale d'implantation de la construction incriminée, ayant conduit à l'annulation du permis de construire l'autorisant ([Cour d'appel d'Angers, 28 juin 2022, n° 18-01963](#)) ;
- le propriétaire d'un chalet qui ne subit pas de dommage à raison de la construction de plusieurs immeubles en contrebas de son terrain méconnaissant la règle de hauteur maximale prescrite par le RNU ([Cass. Civ. 3^{ème}, 20 février 2002, n° 00-17412, publié](#)).

L'action en démolition doit être engagée dans un délai de deux ans.

Ce délai court à compter de la décision du juge administratif sur l'autorisation d'urbanisme devenue définitive ([C. urb., art. L. 480-13](#)), soit à l'expiration des délais de recours contre cette décision.

Texte de référence : [C. urb., art. L. 480-13](#)

Démolition demandée par le préfet :

Le préfet peut solliciter la démolition d'une construction illégale si le permis de construire l'autorisant a été annulé à la suite d'un déferé préfectoral.

La condition tenant à la localisation de la construction visée à l'[article L. 480-13 du Code de l'urbanisme](#) (espace protégé ou à risque) ne s'applique pas.

Il s'agit d'une possibilité pour préfet et non d'une obligation.

Son inaction peut toutefois engager la responsabilité de l'Etat, notamment en cas de dommage aux biens ou personnes.

Texte de référence : [C. urb., art. L. 600-6](#)

11.6.2.2 Démolition d'une construction privée en suite de l'annulation d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable

L'[article L. 480-13 du Code de l'urbanisme](#) ne s'applique qu'aux constructions édifiées sur le fondement d'un permis de construire annulé.

Il ne trouve donc pas à s'appliquer aux travaux de construction soumis à déclaration préalable ([Cass. Civ. 3^{ème}, 2 octobre 1996, n° 92-13724, publié](#)). Le juge judiciaire peut donc ordonner leur démolition sans tenir compte notamment de leur localisation dans un espace protégé ou à risque.

Il appartient en revanche au demandeur de démontrer :

- la méconnaissance d'une règle d'urbanisme ;
- l'existence d'un préjudice ;
- un lien de causalité entre la faute et le préjudice.

11.6.2.3 Démolition d'un ouvrage public en suite de l'annulation de l'autorisation d'urbanisme

Un ouvrage public, même illégal, ne peut être détruit (« ouvrage public mal planté ne se détruit pas »).

Cette règle ne s'applique cependant pas dans l'hypothèse où :

- aucune régularisation de l'ouvrage public n'est possible ;
- la démolition n'entraînera pas une atteinte excessive à l'intérêt général ([Conseil d'Etat, 29 janvier 2003, n° 245239, publié](#)).

Exemples :

- à propos de la démolition d'un parc de stationnement sur sept niveaux et de la remise en état du site, cet ouvrage n'étant pas régularisable au regard des atteintes particulièrement graves portées au caractère et à l'intérêt du site, et ne présentant aucune utilité pour résoudre les problèmes de stationnement existant localement ([Conseil d'Etat, 14 octobre 2011, n° 320371, publié](#)) ;

- à l'inverse, à propos du refus de démolir un ouvrage public comportant 25 places de crèche et 55 logements sociaux, alors que leur nombre est insuffisant dans la capitale ([Cour administrative d'appel de Paris, 14 février 2008, n° 06PA01542](#)).

11.6.2.4 Comment la démolition est-elle ordonnée ?

L'autorité compétente pour ordonner la démolition varie selon la nature de l'ouvrage concerné.

- Pour les constructions privées : elle peut être ordonnée par le juge judiciaire, à la demande de tiers, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'[article L. 480-13 du Code de l'urbanisme](#) ;
- Pour les ouvrages publics : seul le juge administratif est compétent pour l'ordonner. Il peut ainsi se faire juge de l'exécution de sa propre décision :
 - au moment du prononcé de la décision annulant l'autorisation d'urbanisme, s'il est saisi de conclusions tendant à la prescription d'une telle mesure ([CJA, art. L. 911-1](#)) ;
 - a posteriori, lorsqu'il est saisi d'une demande d'exécution d'une décision précédente ([CJA, art. L. 911-4](#)).

12. Comment prévenir une action en responsabilité ?

12.1 Comment l'architecte peut-il se prémunir d'une action en responsabilité ?

Mettre en favoris

Paragraphes principaux

12.1.1 Quel est le rôle de l'architecte dans la constitution de la preuve ?

L'architecte doit veiller à conserver, avec méthode, tous les échanges intervenus avec le maître d'ouvrage et l'administration.

Pour constituer des preuves exploitables en cas de sinistre, les courriers et mails doivent être précis :

- Les questions posées par mail au maître d'ouvrage doivent être précises et compréhensibles si l'architecte souhaite obtenir une position du maître d'ouvrage qui le soit tout autant ;
- Il en va de même lorsque l'architecte informe le maître d'ouvrage : cette information doit être claire, précise et aussi complète que possible, pour pouvoir faire la preuve, en cas de litige, que l'architecte a utilement exercé son devoir de conseil vis-à-vis de son client.
- Le conseil doit porter sur les règles d'urbanisme applicables, mais également sur l'application qu'il convient d'en faire.
- Exemple :
 - Rappel de la règle : obligation du maître d'ouvrage de construire conformément au permis de construire obtenu ;
 - Application de la règle : si le maître d'ouvrage s'écarte des prescriptions du permis, il prend notamment le risque que soit pris un arrêté interruptif de travaux et que soit établi un constat de l'infraction pénale que constitue la réalisation de travaux en méconnaissance d'une autorisation d'urbanisme.

12.1.2 Lorsque la demande d'autorisation d'urbanisme est refusée

12.1.2.1 Quelles sont les conséquences d'un refus d'autorisation ?

Pour rappel, l'[article L. 421-6 du Code de l'urbanisme](#) prévoit que l'autorisation ne peut être accordée que si le projet est conforme aux règles d'urbanisme (cf 7.6.1).

Il appartient donc à l'architecte de concevoir un projet réalisable au regard des règles d'urbanisme applicables (à propos d'une construction dont l'emprise au sol était supérieure à celle définie par le POS : [Cass. Civ. 3^{ème}, 28 octobre 2003, n° 02-13552](#)).

Toutefois, il convient de rappeler que l'architecte est débiteur d'une obligation de moyen dans le cadre de l'obtention des autorisations d'urbanisme et que l'autorité administrative dispose d'un pouvoir d'appréciation sur les demandes d'autorisation.

Autrement dit, l'architecte ne saurait engager sa responsabilité sur un refus de permis de construire fondé sur une appréciation de l'administration en charge d'instruire la demande.

En outre, l'architecte n'engage pas sa responsabilité sur un refus irrégulier du permis de construire.

En tout état de cause, dans l'hypothèse où la demande d'autorisation est rejetée, il n'est pas rare que se présente un litige financier avec le maître d'ouvrage. En général, ce dernier reproche à l'architecte d'avoir travaillé sur un projet non conforme aux règles d'urbanisme, ayant donné lieu à un refus d'autorisation et lui faisant supporter un préjudice découlant soit du retard, soit de l'abandon de l'opération.

Bien souvent, le maître d'ouvrage exige de l'architecte :

- qu'il restitue tout ou partie des honoraires perçus ;
- et/ou qu'il dépose une nouvelle demande d'autorisation sans rémunération complémentaire.

Dans ce dernier cas, une difficulté peut survenir lorsque, dans l'intervalle, la règle d'urbanisme ou les servitudes d'utilité publique ont défavorablement évolué. Le maître d'ouvrage peut alors être obligé d'abandonner son projet ou de réaliser un projet moindre.

Exemples :

- Révision du PLU conduisant à une inconstructibilité du terrain, ou à une réduction du gabarit-enveloppe et/ou de l'emprise au sol des constructions ;
- Inclusion du terrain d'assiette du projet en zone rouge d'un plan de prévention de risque.

Dans cette hypothèse, le maître d'ouvrage pourra être tenté de formuler des demandes indemnitaires à l'encontre de l'architecte pour compenser son préjudice.

Focus

Focus sur le « permis balai » :

La pratique conduit souvent à exécuter un projet différent de l'autorisation obtenue, en comptant sur l'octroi d'une autorisation modificative en fin de chantier (autrement dénommé « permis balai »).

Cette pratique peut toutefois s'avérer risquée.

Si, pendant le chantier, la règle d'urbanisme opposable évolue défavorablement (ex. modification ou révision du PLU), les travaux modificatifs ne pourront sans doute pas être autorisés.

L'autorité compétente opposera alors légitimement un refus à la demande d'autorisation modificative, dont les conséquences seraient très préjudiciables :

- sanction pénale : la réalisation de travaux non autorisés constitue un délit pénal ([C. urb., art. L. 480-4 et s.](#)) (cf 15.3.2.1) ;
- nécessité de mettre l'ouvrage en conformité avec l'autorisation initiale, si besoin en démolissant la construction édifiée en méconnaissance de l'autorisation initiale.

Si le refus est illégal, le maître d'ouvrage aura tout intérêt à le contester afin de conserver ses droits, ce que l'architecte prendra soin de lui rappeler.

12.1.2.2 Comment se prémunir d'une action en responsabilité ?

- Informer le maître d'ouvrage d'une difficulté d'interprétation de la règle d'urbanisme

La meilleure façon de se prémunir d'une action en responsabilité consiste évidemment à concevoir un projet respectueux de l'ensemble des règles d'urbanisme opposables (cf 7).

De nombreuses règles d'urbanisme sont toutefois d'interprétation complexe.

Un architecte peut légitimement émettre des doutes sur l'application qui en sera faite par l'autorité compétente et, par suite, sur les chances d'obtenir une autorisation d'urbanisme.

Dans cette hypothèse, il exerce son devoir de conseil en mettant en garde son client du risque de rejet de sa demande. Cette information intervient par écrit, le plus en amont possible ; elle expose avec précision les difficultés rencontrées induisant un risque de rejet de l'autorisation. Ainsi informé, le maître d'ouvrage prend, en toute connaissance de cause, la décision de déposer sa demande.

En cas de position ou de décision illégale de l'administration, l'architecte en fait également part à son client (cf. 12.4).

[OUTIL - Modèle de lettre à l'attention du maître d'ouvrage sur le risque de rejet de la demande d'autorisation](#)

- Maîtriser le préjudice du maître d'ouvrage en retravaillant le projet

Si la demande d'autorisation devait être rejetée pour non-conformité du projet aux règles d'urbanisme en vigueur, il ne faut jamais oublier que l'architecte n'est tenu en ce domaine que d'une obligation de moyen.

Si la demande est rejetée, l'architecte doit le plus tôt possible, et au plus tard avant que n'intervienne une décision de justice définitive, retravailler son projet en prenant en compte les motifs ayant conduit au refus d'autorisation afin de déposer une nouvelle demande.

L'architecte respecte ainsi son obligation de moyen qui consiste à tout mettre en œuvre pour respecter ses engagements contractuels.

Il contribue également à éviter ou limiter le préjudice subi par le maître d'ouvrage, lequel pourra, sans certains cas, être invoqué à son encontre dans le cadre d'une action en responsabilité.

A noter que le nouveau projet pourra, pour être conforme aux règles d'urbanisme, être modifié assez profondément. L'architecte doit en informer par écrit son maître d'ouvrage afin de lui laisser le choix de valider ce nouveau projet ou d'abandonner l'opération.

12.1.3 Lorsque les travaux ne respectent pas une règle autre que d'urbanisme

Quand bien même l'architecte aurait-il conçu un projet conforme à l'ensemble des règles d'urbanisme, sa réalisation peut se heurter à d'autres règles dont le non-respect pourra, dans certains cas, engager la responsabilité de l'architecte.

L'architecte veille donc, dans le cadre de son obligation de moyen, à intégrer ces règles à la conception de son projet et alerte son client sur leur portée.

A cet effet, le maître d'ouvrage s'engage contractuellement à communiquer à l'architecte toutes les pièces utiles (cf 1.2.1), telles que :

- le titre de propriété comprenant notamment les servitudes existantes ;
- le cas échéant, la convention de servitude ;
- le cahier des charges du lotissement ;
- le plan de délimitation et, le cas échéant, un procès-verbal de bornage contradictoire ;
- le plan topographique et de nivellement du terrain ;
- les autres autorisations administratives demandées ou en cours d'instruction, ainsi que leurs dossiers complets.

12.1.3.1 Les règles civiles

Le projet de construction doit respecter les règles d'urbanisme, mais également celles issues du Code civil ou de documents contractuels opposables au projet, telles que :

- les règles de distances minimales issues du Code civil en matière de vues droites et obliques ;
- une servitude non aedificandi imposant contractuellement au maître d'ouvrage une règle de hauteur inférieure à celles prévue par le PLU ;
- les règles issues du cahier des charges d'un lotissement (cf 5.10.4) et (cf 9.4.2.4) ;
- les règles issues du règlement de copropriété.
- Ce document obligatoire est élaboré en principe lorsque l'immeuble est mis en copropriété, à la division en lots. Il fixe les règles de vie au sein de l'immeuble et détermine l'organisation de la copropriété.
- Il peut identifier des éléments de l'immeuble relevant des parties communes (jardins, balcons, terrasses, etc.) pour lesquels une autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires sera nécessaire.
- Il peut également comporter des restrictions particulières : interdiction de construire dans les jardins, interdiction de diviser les lots, etc. ;
- l'obligation d'obtenir une autorisation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires ([loi du 10 juillet 1965, art. 25, 26 et 35](#)) lorsque les travaux :
 - ont pour effet de modifier l'aspect extérieur de l'immeuble, peu importe qu'ils soient ou non visibles depuis la voie publique ou par les autres copropriétaires ;
 - affectent les parties communes (structures porteuses, équipements communs, etc.) ;
 - consistent en une surélévation ou la construction d'un bâtiment.

A défaut de respecter ces règles civiles, les tiers, copropriétaires ou voisins peuvent former une action en démolition ou dommages et intérêts devant le juge judiciaire.

12.1.3.2 Le droit de propriété

En ce qu'il porte atteinte au droit de propriété ([C. civ., art. 545](#)), l'empiètement sur un terrain voisin est toujours sanctionné par la démolition de l'ouvrage qui empiète ([Cass. Civ. 3^{ème}, 23 novembre 2022, n° 22-19.200](#)).

L'empiètement peut également soulever des non-conformités à la règle d'urbanisme (ex. règles de retraits) au-delà de l'interdiction civile formelle imposée par l'[article 545 du Code civil](#).

Le maître d'ouvrage doit donc attacher une attention toute particulière à la délimitation de son terrain, en recourant à un géomètre-expert, qui supportera toute responsabilité éventuelle.

Le géomètre-expert doit également se voir confier une mission de relevé topographique du terrain naturel avant travaux.

Pour mémoire, la conformité d'un ouvrage à la règle de hauteur du PLU se calcule à partir du point le plus bas du terrain naturel avant travaux. Or, une fois les travaux réalisés, les courbes de niveaux du terrain naturel ne peuvent plus être prouvées par l'architecte et son client. Pourtant, nombreux sont les sinistres dans lesquels ces relevés topographiques n'ont pas été effectués.

Pour se prémunir d'une action en responsabilité, si ces pièces ne lui ont pas été fournies par son client, l'architecte lui recommande, par écrit, de faire réaliser par un géomètre-expert :

- un relevé des limites de propriété ;
- un relevé topographique du terrain naturel avant travaux.

12.1.3.3 Les règles issues d'une législation indépendante

Pour mémoire, tout projet de construction ou d'aménagement doit respecter les règles d'urbanisme mais également, suivant la nature ou la situation du projet, les règles issues d'autres législations.

Le porteur du projet et son architecte doivent donc avoir le réflexe de se soumettre aux règles et aux modalités d'autorisation préalable de chacune de ces législations (cf 3.1.3).

A défaut, en application du principe d'indépendance des législations (cf 3.1.1), la légalité de l'autorisation d'urbanisme sera parfaite, mais sa mise en œuvre impossible.

12.1.3.4 L'autorisation du gestionnaire du service public

Lorsque les travaux sont susceptibles d'impacter une dépendance du domaine public, leur exécution dépend de l'obtention d'une autorisation du gestionnaire du domaine public (ex. surplomb de balcons, accès à une voie départementale, etc.).

En cas de refus d'autorisation ou de convention par la personne publique, propriétaire ou gestionnaire du domaine, l'exécution de l'autorisation d'urbanisme s'avère alors impossible.

Exemples de refus d'autorisation :

- refus de surplomb d'une passerelle entre deux îlots ;
- refus de raccordement de la voie d'un lotissement à une voie départementale en raison de la dangerosité pour la sécurité publique ;
- absence et impossibilité matérielle de réaliser un giratoire ;
- présence d'arbres protégés.

12.1.4 Lorsque l'autorisation d'urbanisme fait l'objet d'un recours

Sauf si le juge administratif s'est prononcé en faveur d'une suspension de l'exécution du construire, le simple fait qu'il existe un recours contre l'autorisation n'a pas d'impact sur la possibilité de démarrer les travaux.

En cas de recours, la décision de poursuivre les travaux relève uniquement du maître d'ouvrage.

- Délai de purge :

Bien que cela puisse paraître évident et que l'administration précise dans sa décision les délais de purge des autorisations d'urbanisme, l'architecte peut utilement rappeler à son client que les travaux ne doivent pas démarrer avant l'expiration des délais de recours (cf. 13.3).

-
- Report du démarrage des travaux :

En pratique, la procédure devant le tribunal administratif peut être longue et le maître d'ouvrage avoir la tentation de maîtriser son planning de travaux en les faisant démarrer malgré la procédure en cours.

En cas d'annulation de l'autorisation d'urbanisme, il pourra se retourner contre l'architecte, qui a la qualité de sachant, et lui reprocher de ne pas l'avoir conseillé sur le démarrage des travaux.

[OUTIL - Modèle de lettre à adresser au maître d'ouvrage en cas de recours](#)

Afin de ne pas retarder le démarrage des travaux, il est essentiel d'afficher rapidement l'autorisation d'urbanisme sur le terrain ; le maître d'ouvrage fait constater par huissier que les conditions d'affichage ont été strictement respectées pendant une durée continue de deux mois pour se prémunir d'une contestation sur la régularité de l'affichage (cf 10.9).

-
- Information de l'architecte :

Trop souvent, l'architecte n'est pas informé par son client que l'autorisation d'urbanisme obtenue fait l'objet d'un recours en annulation.

Or, dans de nombreux cas, une intervention volontaire de l'architecte à la procédure devant le tribunal administratif aurait permis de « sauver » l'autorisation d'urbanisme. L'expérience révèle en effet que les maîtres d'ouvrage opposent parfois une défense inefficace.

Il est donc recommandé à l'architecte d'interroger systématiquement son client avant de démarrer les travaux sur l'existence d'un recours.

Mieux, il peut imposer contractuellement à son client, dans le contrat de maîtrise d'oeuvre l'obligation de lui notifier tout recours formé contre l'autorisation d'urbanisme (recours administratif ou requête devant le tribunal administratif) et de lui adresser une copie du recours et des pièces qu'il recevrait dans un très court délai (ex. 8 jours à compter de la notification qui lui en est faite).

Informé d'un recours, l'architecte doit remonter au plus vite cette information à son assureur, afin qu'il puisse apprécier l'opportunité d'une intervention volontaire à la procédure en cours (cf 12.4).

12.1.5 Lorsque les travaux sont exécutés sans autorisation

Trop souvent, à la demande du maître d'ouvrage dont le planning des travaux initial prend du retard, les travaux démarrent sans que les autorisations nécessaires aient été obtenues.

Il s'agit principalement de travaux réalisés avant d'avoir obtenu une autorisation modificative (pratique du « permis balai » (cf 12.1.2.1) :

- à la suite d'une demande de maître d'ouvrage qui souhaite faire évoluer son projet ;
- pour pallier une erreur de conception.

Si l'autorisation modificative est généralement accordée, le maître d'ouvrage n'est pas à l'abri d'un refus.

12.1.5.1 Quelles sont les conséquences lorsqu'on construit sans autorisation ?

Le maître d'ouvrage est rarement considéré comme sachant, le juge étant plus enclin à engager la responsabilité de l'architecte.

Ainsi l'architecte peut-il engager :

- sa responsabilité pénale aux côtés de celle du maître d'ouvrage ;
- sa responsabilité civile à raison des préjudices divers subis par le maître d'ouvrage.

12.1.5.2 Quelles sont les précautions à prendre lorsque le maître d'ouvrage entend construire sans autorisation ?

L'autorité compétente promet d'autoriser le projet mais n'a pas encore rendu sa décision :

Dans cette hypothèse, l'architecte doit impérativement refuser de diriger les travaux.

Il en informe le maître d'ouvrage, par écrit, et lui explique :

- les risques auxquels il s'exposerait en termes de responsabilités s'il contrevenait à ce principe ;
- les risques pris par le maître d'ouvrage :
 - au plan pénal : l'exécution de travaux non autorisés constitue un délit sanctionné ([C. urb., art. L. 480-4 et s.](#)) ;
 - au plan civil : il peut être condamné par un juge à démolir sous astreinte, cette mesure administrative pouvant également être ordonnée par le maire ([C. urb., art. L. 481-1](#)).
-

Le projet a fait l'objet d'une autorisation, mais les travaux entrepris n'y sont pas conformes :

- Si les modifications découlent d'une demande du maître d'ouvrage au cours des travaux :

- L'architecte le met en garde s'il existe le moindre risque que les modifications ne soient pas autorisées. Il lui est recommandé d'obtenir une reconnaissance écrite du maître d'ouvrage qu'il a pris acte de ce risque et en assume les conséquences ;
- L'architecte doit impérativement refuser de diriger les travaux pour lesquels il existe un risque de refus d'autorisation modificative du fait de modifications substantielles ;
- Si les modifications découlent d'une erreur de conception :
 - Si les modifications à apporter ne changent pas la nature du projet et sont régularisables à l'aune des règles d'urbanisme en vigueur, il est possible de recourir à un « permis balai » (cf 12.1.2.1) en veillant à ce que la totalité des modifications y soient bien intégrées.
 - Si elles ne sont pas régularisables, l'architecte doit envisager des solutions alternatives et en avertir le maître d'ouvrage.

12.1.6 Lorsque les travaux sont exécutés en méconnaissance de l'autorisation d'urbanisme

Là encore, c'est bien souvent sous la pression du maître d'ouvrage que l'architecte est amené à diriger des travaux qui ne sont pas conformes aux autorisations obtenues.

L'architecte en charge d'une mission de direction des travaux ne doit pas céder à la demande de son client, au risque de se rendre complice d'une infraction pénale, outre de se voir opposer un refus de garantie par son assureur pour absence d'aléa.

Exemple : un maître d'ouvrage souhaite construire sur un terrain lui appartenant 4 logements. Après avoir consulté les règles d'urbanisme applicables, l'architecte lui indique que 2 logements seulement pourront être réalisés. Le permis de construire est régulièrement obtenu en vue de la construction de 2 logements. Les travaux sont interrompus à la suite d'un procès-verbal d'infraction constatant que 4 logements étaient en cours de construction. Dans cet exemple, le maître d'ouvrage a sciemment tenté de contourner la réglementation applicable avec la complicité de l'architecte.

Les travaux non autorisés peuvent porter sur :

- des matériaux et couleurs non conformes ;
- l'altimétrie du bâtiment ;
- plus rarement, un dépassement des surfaces autorisées ;
- le non-respect de la destination des locaux ;
- une implantation différente par rapport à celle prévue sur les plans de permis ;
- la réalisation d'une construction nouvelle contraire aux règles d'urbanisme en vigueur, aux lieu et place d'une extension ou d'une réhabilitation d'une construction existante.

Exemple : un maître d'ouvrage obtient un permis de construire pour la réhabilitation et l'extension d'une villa en bord de mer. Cette villa est démolie volontairement après avoir constaté la présence de termites. Les travaux de reconstruction ne sont toutefois pas autorisés par le permis accordé et ne peuvent pas l'être à l'occasion d'une nouvelle demande d'autorisation car le PLU interdit désormais les nouvelles constructions dans cette zone, de même que le PPRI car le terrain est depuis peu compris dans une zone rouge d'inondation. L'immeuble préexistant ne peut donc plus être reconstruit.

Si le maître d'ouvrage impose des modifications en cours de chantier :

- en cas de modification mineure, et sous réserve qu'elle puisse être régularisée, l'architecte peut suggérer le dépôt d'un « permis balai » (cf. 12.1.2.1) ;
- en cas de modification substantielle, l'architecte doit refuser la direction des travaux et, dans certains cas, dénoncer son contrat.

12.1.7 Lorsque l'autorisation d'urbanisme est périmée

Lorsqu'il constate que l'autorisation obtenue risque de se périmé, l'architecte attire l'attention de son client, par écrit, sur la caducité prochaine de l'autorisation d'urbanisme (cf 11.4).

Les conséquences d'une péremption peuvent en effet être très préjudiciables pour le maître d'ouvrage si, entre temps, le PLU a évolué ou qu'une servitude d'urbanisme est entrée en vigueur, interdisant soit le projet d'origine, soit tout nouveau projet.

Pour éviter ce délai couperet potentiellement lourd de conséquences, il est recommandé d'enregistrer plusieurs alarmes informatiques :

- à J-90 du terme du délai de validité initial de l'autorisation ;
- en cas de prorogation du délai, à J-90 du terme du délai de péremption prorogé ;
- le cas échéant, à J-90 du terme du délai d'un an décompté entre chaque interruption de chantier.

A chaque alarme, l'architecte disposera ainsi d'un délai suffisant pour prendre les mesures adaptées : information du maître d'ouvrage, demande de prorogation, achèvement des travaux si l'autorisation a déjà fait l'objet de deux prorogations, etc.

12.1.8 Lorsque le projet fait l'objet d'un permis de régularisation

En principe, toute construction doit faire l'objet d'une autorisation d'urbanisme préalable.

Lorsqu'une construction a été réalisée sans autorisation ou en méconnaissance du permis délivré, sa régularisation est toutefois admise au moyen d'une demande de permis de régularisation, tant qu'il n'apporte pas au projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même ([CAA Nantes, 31 janvier 2025, n° 23NT00636](#)).

L'architecte chargé d'établir un dossier de permis de construire en régularisation d'un ouvrage existant doit être vigilant avant d'accepter la mission et notamment s'assurer que :

- la construction est conforme à la réglementation en vigueur au jour de la demande de régularisation. Au besoin, il peut exiger du maître d'ouvrage un rapport d'un contrôleur technique confirmant la conformité du bâtiment à la réglementation (incendie, accessibilité, etc.) ;
- la régularisation est possible au regard des règles d'urbanisme en vigueur au jour de la demande.

Si la régularisation est possible, l'architecte doit se prémunir au moyen de son contrat, lequel doit préciser que :

- sa mission est strictement limitée à l'établissement des documents nécessaires à la demande de permis de construire ;
- l'architecte n'est intervenu ni dans la conception architecturale et technique, ni dans la direction des travaux exécutés ;

- la responsabilité professionnelle de l'architecte ne pourra en aucun cas être recherchée par le maître d'ouvrage du fait de l'absence de permis de construire, de la conception architecturale et technique ou de la direction des travaux exécutés, et que tout refus de l'administration de délivrer le permis de régularisation ne saurait lui être imputé.

12.2 Comment doit se comporter l'architecte en cas de recours contre l'autorisation d'urbanisme ?

Mettre en favoris

Paragraphe principal

L'architecte ne doit pas hésiter à avoir un rôle actif lorsqu'un recours est formé à l'encontre d'une autorisation d'urbanisme, pour mieux se prémunir contre une action en responsabilité civile.

Ce rôle peut prendre plusieurs formes :

- S'investir aux côtés du maître d'ouvrage en lui prodiguant des conseils adaptés.
- L'architecte et son client déterminent ainsi ensemble si le dépôt d'une demande d'autorisation modificative est possible afin de régulariser les illégalités mises en évidence par le recours des tiers (vice de procédure car une consultation a été omise par le service instructeur, insuffisance de la notice PC4, erreur sur le calcul de l'emprise ou de la hauteur, des espaces pleine terre, etc.).
- Ils travaillent ensemble sur les arguments en défense à faire valoir à l'encontre du recours ;
-
- Aviser au plus vite son assureur en cas de risque avéré de retrait de l'autorisation d'urbanisme (cf 12.4) ;
-
- A l'initiative de l'assureur de l'architecte, intervenir volontairement à la procédure devant le tribunal administratif aux côtés du maître d'ouvrage pour défendre l'autorisation d'urbanisme par des moyens pertinents et adaptés, ce qui n'est pas toujours le cas lorsque le maître d'ouvrage se défend seul et sans l'assistance d'un avocat spécialisé en urbanisme.
- Doublée des régularisations éventuellement nécessaires, cette intervention permet souvent d'éviter des annulations de l'autorisation d'urbanisme, notamment en obtenant du juge qu'il prononce un sursis à statuer pour laisser aux parties la possibilité de régulariser partiellement ou totalement les ouvrages.

12.3 Comment doit se comporter l'architecte face à un fait illégal de l'administration ?

Mettre en favoris

Paragraphe principal

12.3.1 Quand est-ce que l'administration commet-elle un fait illégal ?

Les exemples sont multiples, tenant soit à une application restrictive de la règle d'urbanisme ou de règles locales, soit à la mise en œuvre d'une procédure d'instruction illégale :

- Demande de pièces non exigées par le Code de l'urbanisme : cette pratique, très courante bien qu'illégale, a longtemps permis à l'autorité compétente d'allonger artificiellement le délai d'instruction et ainsi, dans certains cas, de faire valoir une évolution du PLU intervenue dans l'intervalle.
Le Conseil d'Etat y a récemment porté un coup d'arrêt ([Conseil d'Etat, 9 décembre 2022, n° 454521, publié](#)) (cf 10.3) ;
- Obligation de se soumettre à des chartes paysagères, « promoteurs », « bien construire », etc. (cf 7.1), dépourvues d'existence légale et non opposables.
- Exemple : annulation de la délibération du conseil municipal approuvant une « charte de l'urbanisme et du cadre de vie », imposant aux opérateurs immobiliers des règles impératives en matière d'aménagement de l'espace métropolitain (relevant, par leur nature, du seul PLU), ainsi que la production de pièces supplémentaires par rapport à celles prévues par le Code de l'urbanisme ([Tribunal administratif de Rouen, 26 janvier 2023, n° 2202586](#)).
- Sont en revanche opposables aux autorisation d'urbanisme les chartes ayant uniquement pour objet d'explicitier des règles figurant dans le PLU (à propos d'un cahier de recommandations architecturales : [Conseil d'Etat, 2 juin 2023, n° 461645, publié](#)), sous certaines conditions :
 - le règlement du PLU doit renvoyer au cahier de recommandations architecturales ou à la charte – et inversement ;
 - ce document complémentaire doit être adopté selon la même procédure que le PLU ;
 - la charte peut seulement expliciter ou préciser certaines des règles figurant dans le règlement auquel il s'incorpore ;
 - le document ne peut ni contredire ni méconnaître les règles prescrites par le PLU ;
- Obligation de se soumettre, avant le dépôt de la demande d'autorisation d'urbanisme, à des commissions avant-projet ou parcours de « co-construction » ou autre concertation avec les services instructeurs ;
- Obligation de respecter des coefficients de sous-densité, des sous-hauteurs etc. par rapport à ce qu'autorise le règlement du PLU, etc.

La difficulté tient au fait que les maîtres d'ouvrage professionnels ont accepté depuis des années de ne pas contester ces pratiques pourtant illégales.

Les architectes n'ayant pas d'intérêt à agir seuls contre les refus d'autorisation opposés à leurs clients se retrouvent le plus souvent prisonniers de ces pratiques. Ils ne doivent alors pas hésiter à rappeler aux maîtres d'ouvrage les limites réglementaires qui s'imposent à l'administration.

12.3.2 Comment l'architecte peut-il se prémunir d'un fait illégal de l'administration ?

En amont de l'autorisation d'urbanisme, l'architecte peut :

- inciter son client à ne pas se soumettre à une pratique illégale de l'administration ;

- signaler au service instructeur d'éventuels écarts avec les règles d'urbanisme et les modalités d'instruction des demandes prévues par le Code de l'urbanisme.

Suite à un refus d'autorisation, le maître d'ouvrage aura tout intérêt à contester cette décision si elle fait suite à un fait illégal de l'administration, après avoir tenté une médiation.

A noter que, plus le maître d'ouvrage et l'architecte auront agi pour dénoncer un fait illégal, plus il sera aisé ensuite d'engager la responsabilité de l'administration.

Par ailleurs, afin de se prémunir d'une action en responsabilité du maître d'ouvrage à son encontre, à raison de la perte de chance ou des préjudices de toutes natures qui résulteraient d'un fait illégal de l'administration (ex. gel définitif des droits à construire du maître d'ouvrage), l'architecte peut insérer dans son contrat une clause spécifique :

- « L'architecte ne saurait être tenu d'anticiper l'illégalité d'une règle d'urbanisme régulièrement publiée, qu'elle soit locale ou nationale. Il ne saurait spécifiquement assumer les conséquences de l'annulation d'une autorisation obtenue sur la base d'une réglementation annulée postérieurement. Il appartient dans ces hypothèses au maître de l'ouvrage de former son recours contre les autorités administratives concernées et d'aviser l'architecte de ces recours gracieux et/ou contentieux dans un délai qui ne saurait excéder 8 jours à partir de leur signification ou dépôt en mairie ou devant les juridictions. »

12.4 Comment l'assureur accompagne-t-il l'architecte en cas de recours contre une autorisation d'urbanisme ?

Mettre en favoris

Paragraphes principaux

12.4.1 Quelles démarches doit accomplir l'architecte vis-à-vis de son assureur ?

L'architecte informe à son assureur d'un recours pouvant potentiellement aboutir à un retrait de l'autorisation d'urbanisme.

La démarche peut paraître contraignante, mais elle est pourtant indispensable pour que l'architecte bénéficie d'un accompagnement adapté.

12.4.2 Quel accompagnement peut proposer l'assureur ?

L'assureur a la possibilité, selon les cas, de faire intervenir :

- un avocat spécialisé qui recherchera avec l'architecte des solutions en vue d'une régularisation de l'autorisation faisant l'objet d'un recours ;
- un avocat pour assurer la défense de l'architecte lorsque celui-ci est dans la cause ou lorsque le recours est dirigé contre lui ;
- un expert qui saura accompagner l'architecte dans les démarches à accomplir ;
- un expert-comptable qui aura pour mission d'évaluer les préjudices que prétend subir le maître d'ouvrage.

A noter que l'assureur ne pourra pas accomplir certaines démarches sans l'aide de l'architecte, qui doit donc s'impliquer dans sa défense.

13. Les actions relevant des juridictions administratives

13.1 Quelles décisions peuvent faire l'objet d'un recours en annulation et par qui ?

Mettre en favoris

Paragraphe principal

Toute décision administrative faisant grief (qui produit des effets juridiques) peut faire l'objet d'un recours en annulation devant le juge administratif.

Peuvent ainsi faire l'objet d'un recours :

- les autorisations d'urbanisme ;
- les certificats d'urbanisme ;
- les décisions de refus ;
- les décisions de sursis à statuer.

Ce chapitre ne traite pas spécifiquement les recours susceptibles d'être formés contre les PLU et PLUi. A noter uniquement que les règles de procédure décrites ci-après s'appliquent également aux recours formés contre les documents d'urbanisme.

[OUTIL - Recours contre un PLU PLUi : mode d'emploi](#)

13.1.1 Qui peut contester une autorisation d'urbanisme ?

L'octroi d'une autorisation d'urbanisme est un acte faisant grief :

- aux tiers ;
- à son bénéficiaire sous certaines conditions.

Sont susceptibles d'être contestés par les tiers devant le juge administratif :

- un permis de construire ;
- un permis d'aménager ;
- un permis de démolir ;
- une décision de non-opposition à déclaration préalable ;
- un certificat d'urbanisme.

Le bénéficiaire d'une autorisation d'urbanisme peut également exercer un recours, notamment pour contester les prescriptions dont elle peut être assortie, si elles sont divisibles de l'autorisation.

Exemples de prescriptions divisibles :

- Le bénéficiaire d'une décision de non-opposition est recevable à former un recours aux fins de contester la prescription imposant de peindre la face externe des fenêtres de la même couleur que celle des volets ([Conseil d'Etat, 13 mars 2015, n° 358677, publié](#)) ;

- Le titulaire d'un permis de construire est recevable à former un recours tendant à l'annulation d'une prescription relative à l'accès ([Cour administrative d'appel de Bordeaux, 10 juillet 2020, n° 19BX01918](#)).

Exemples de prescriptions indivisibles :

- Le titulaire d'un permis de construire n'est pas recevable à former un recours à l'encontre de la prescription imposant la réalisation d'une toiture à double pente, identique à celle de la construction principale et celles des constructions voisines ([Cour administrative d'appel de Bordeaux, 9 février 2021, n° 19BX00644](#)) ;
- Le titulaire d'un permis de construire n'est pas recevable à former un recours à l'encontre de l'obligation qui lui est faite dans l'arrêté de permis d'obtenir, avant la réalisation des travaux, une permission de voirie définissant les prescriptions techniques d'aménagement de l'accès à la propriété à partir de la route départementale ([Cour administrative d'appel de Marseille, 20 juin 2017, n° 16MA00483](#)).

A noter que, lorsque les prescriptions assortissant l'autorisation d'urbanisme sont réglementairement ou techniquement irréalisables, le maître d'ouvrage ne doit pas hésiter à les contester devant le juge administratif.

Les autorisations d'urbanisme modificatives peuvent également faire l'objet de recours de la part des tiers, mais aussi du bénéficiaire en cas de prescription divisible de l'ensemble de l'autorisation.

A l'occasion d'un recours contre une autorisation modificative, il n'est pas possible de contester les dispositions de l'autorisation initiale non modifiées ([Conseil d'Etat, 28 février 1994, n° 92042](#)).

13.1.2 Peut-on contester un certificat d'urbanisme ?

Oui, un certificat d'urbanisme positif, bien que n'étant pas une autorisation d'urbanisme, peut faire l'objet d'un recours par son destinataire, comme les tiers intéressés.

Exemples :

- Le destinataire d'un certificat d'urbanisme positif est recevable à contester la mention suivant laquelle il pourra être sursis à statuer sur sa demande d'autorisation d'urbanisme (à propos d'une autorisation de lotir : [Conseil d'Etat, 21 mai 2012, n° 323882, publié](#)) ou imposant une implantation précise au futur projet ([Cour administrative d'appel de Marseille, 10 juin 2021, n° 20MA00064](#)) ;
- Un tiers peut former un recours à l'encontre d'un certificat d'urbanisme positif ([Cour administrative d'appel de Lyon, 12 avril 2022, n° 20LY01529](#)).

Il en va de même d'un certificat d'urbanisme négatif, que son destinataire peut bien évidemment contester ([Cour administrative d'appel de Nantes, 8 avril 2003, n° 01NT00617](#)).

13.1.3 Peut-on contester un refus d'autorisation ?

Oui, en cas de refus opposé à sa demande d'autorisation d'urbanisme (permis de construire, démolir, aménager ou déclaration préalable), le pétitionnaire est recevable à contester la décision de l'autorité compétente.

A noter que, lorsque le refus d'autorisation procède d'un avis conforme défavorable de l'ABF, auquel cas l'autorité compétente est tenue de refuser l'autorisation, il ne peut pas être contesté directement devant le juge administratif.

Il doit d'abord faire l'objet d'un recours administratif préalable obligatoire auprès du préfet de région ([Conseil d'Etat, avis, 30 juin 2010, n° 334747](#)).

A défaut, le pétitionnaire n'est pas recevable à contester l'appréciation portée par l'ABF sur le projet (ex. sur la covisibilité du projet avec un monument historique).

13.1.4 Peut-on contester un sursis à statuer ?

Oui, une décision de sursis à statuer sur une demande d'autorisation peut faire l'objet d'un recours ([Conseil d'Etat, 9 octobre 2002, n° 244783, publié](#)).

L'intervention postérieure d'un refus de permis de construire ne fait pas échec au recours dirigé contre un sursis à statuer ([Cour administrative d'appel de Lyon, 15 avril 2021, n° 19LY01047](#)).

13.2 Quelles conditions doit remplir le demandeur ?

Mettre en favoris

Paragraphes principaux

13.2.1 Le pétitionnaire

Le pétitionnaire a bien évidemment intérêt à agir à l'encontre de la décision qui refuse de faire droit à sa demande ou bien encore contre l'autorisation qui lui impose des contraintes ou obligations.

13.2.2 Le tiers, personne physique

Le tiers, personne physique, n'est recevable à former un recours contre une autorisation d'urbanisme qu'à condition de démontrer qu'il dispose d'un intérêt à agir.

-

Comment s'apprécie l'intérêt à agir ?

Une personne physique ne dispose d'un intérêt à agir qu'à condition que le projet contesté affecte directement les conditions d'occupation du bien qu'elle détient, va détenir (ex. promesse de vente) ou occupe régulièrement ([C. urb., art. L. 600-1-2](#)).

L'intérêt pour agir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager s'apprécie à la date d'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire ([C. urb., art. L. 600-1-3](#)).

Le voisin immédiat du projet est présumé disposer d'un intérêt à agir ([Conseil d'Etat, 30 avril 2019, n° 420525](#)).

Le juge administratif apprécie ce critère en tenant compte prioritairement de la distance entre le projet et le domicile du requérant, puis de la nature et de l'importance du projet, ainsi que de la configuration des lieux ([Conseil d'Etat, 27 octobre 2006, n° 286569, publié](#)).

Exemples de voisin immédiat :

- dont le bien jouxte le terrain d'assiette du projet ([Conseil d'Etat, 15 février 2023, n° 466005](#)) ;
- dont le bien est situé en face du terrain d'assiette du projet ([Cour administrative d'appel de Douai, 1^{er} juin 2021, n° 20DA00407](#)).

Exemples de voisin non immédiat :

- dont le bien est situé à environ 200 mètres du terrain d'assiette du projet ([Conseil d'Etat, 30 septembre 1988, n° 59074](#)) ;
- dont l'immeuble, situé à plus de 300 mètres du projet, en est séparé par des immeubles de grande hauteur, de telle sorte que le projet n'est pas visible de la propriété du requérant ([Cour administrative d'appel de Paris, 20 décembre 2007, n° 06PA04073](#)) ;
- dont le bien a certes vue sur le parc éolien projeté à partir du deuxième étage, mais est situé à 2,5 kilomètres ([Conseil d'Etat, 16 mai 2018, n° 408950, publié](#)).

Par ailleurs, le requérant peut justifier d'un intérêt à agir s'il démontre une atteinte directe portée à ses conditions d'occupation :

- perte d'ensoleillement et nuisances sonores à raison de l'ampleur des constructions projetées et de leur implantation ([Conseil d'Etat, 15 février 2023, n° 466005](#)) ;
- vue directe sur la terrasse du voisin à la suite de la surélévation d'un bâtiment à proximité immédiate ([Conseil d'Etat, 18 novembre 2020, n° 426585](#)) ;
- incidence sur l'exploitation des locaux du requérant situés le long de l'allée commerciale faisant l'objet du projet d'aménagement, en raison de la forte diminution du nombre de places de stationnement ([Conseil d'Etat, 18 juillet 2019, n° 426451](#)) ;
- trouble visuel et de jouissance résultant de la construction d'un abri de jardin, dont la toiture présente une inclinaison impactant les écoulements des eaux de pluie vers la propriété voisine ([Cour administrative d'appel de Bordeaux, 22 mars 2022, n° 20BX03162](#)).

A noter que le titulaire de l'autorisation attaquée peut contester l'intérêt à agir du voisin immédiat.

Exemple : l'altération de la vue dont le voisin immédiat se prévaut (disparition de la végétation au profit d'une clôture opaque en aluminium) n'est pas suffisante pour justifier d'un intérêt à agir, dès lors que la vue qu'il a depuis son jardin sur la clôture en litige est en contrebas et décalée par rapport à sa propriété, et ne porte que sur une portion très limitée de ladite clôture, dont la hauteur totale se trouve faiblement augmentée ([Cour administrative d'appel de Lyon, 14 mars 2023, n° 22LY02006](#)).

Lorsque le recours porte uniquement sur l'autorisation d'urbanisme modificative, l'intérêt à agir du tiers s'apprécie au regard du seul objet des modifications.

Exemple : le propriétaire d'une maison située à proximité immédiate du projet justifie d'un intérêt à agir à l'encontre d'un permis de construire modificatif portant sur l'implantation du projet en limite séparative, cette modification compromettant l'accès à sa propriété, la création d'une ouverture sur le bâtiment principal donnant directement sur sa propriété, et la création d'une aire de stationnement outre l'agrandissement d'une piscine, susceptibles d'engendrer des nuisances sonores ([Conseil d'Etat, 8 décembre 2022, n° 465790](#)).

-

Quelles pièces doit joindre le requérant pour être recevable ?

Le requérant doit joindre à sa requête, sous peine d'irrecevabilité, « le titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien » ([C. urb., art. R. 600-4](#)).

Il peut s'agir, par exemple, d'attestations notariées et d'extraits d'acte de vente ([Conseil d'Etat, 30 mars 2021, n° 432683](#)).

En revanche, ne sont pas suffisantes des factures d'électricité, même récentes ([Cour administrative d'appel de Lyon, 24 mai 2022, n° 21LY00469](#)).

13.2.3 Le tiers, personne morale

13.2.3.1 L'intérêt à agir du tiers, personne morale

-

Comment s'apprécie l'intérêt à agir d'une association ?

Une association peut contester une autorisation d'urbanisme si son objet, tel qu'il est défini dans les statuts, le permet.

L'objet statutaire doit être adapté d'un point de vue géographique (principe de proximité) et matériel (principe de spécialité).

Le recours sera recevable si la décision attaquée relève de son objet statutaire et que le projet est susceptible d'avoir des incidences au sein de son ressort territorial.

Exemple : une association dont l'objet statutaire est « d'assurer la protection de la nature et de l'environnement de l'île de Noirmoutier, de sauvegarder sa flore, sa faune, ses réserves naturelles, en tenant compte du milieu dont elles dépendent, de veiller au bon équilibre des intérêts humains, sociaux, culturels, scientifiques, économiques, sanitaires et touristiques » n'a pas d'intérêt à agir à l'encontre d'un permis autorisant la construction d'une maison individuelle sur un terrain comportant déjà une construction, dans une zone elle-même urbanisée ([Conseil d'Etat, 12 avril 2022, n° 451778, publié](#)).

A noter qu'en l'absence de limitation géographique dans ses statuts, l'association doit être regardée comme ayant un objet national quelle que soit sa dénomination ([Conseil d'Etat, 5 novembre 2004, n° 264819](#)).

Pour faire échec aux modifications d'opportunité de statuts, l'[article L. 600-1-1 du Code de l'urbanisme](#) exige que les statuts de l'association en préfecture aient été déposés au moins un an avant l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire.

-

Comment s'apprécie l'intérêt à agir d'une association agréée pour la protection de l'environnement ?

Les associations agréées pour la protection de l'environnement sont présumées avoir un intérêt à agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec leur objet et produisant des effets dommageables pour l'environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elles bénéficient de l'agrément ([Cour administrative d'appel de Douai, 13 octobre 2011, n° 11DA00342](#)).

Exemple : une association agréée, ayant pour objet statutaire « la protection des oiseaux et des écosystèmes dont ils dépendent et pour cela travaille [...] à obtenir une stricte application des lois et règlements qui protègent les oiseaux et les écosystèmes dont ils dépendent », n'a pas d'intérêt à agir à l'encontre d'un permis portant sur la construction d'un poste de livraison d'un parc éolien ([Cour administrative d'appel de Marseille, 30 septembre 2021, n° 19MA00662](#))

A noter que l'agrément doit avoir été obtenu avant la date de la décision attaquée.

•

Comment s'apprécie l'intérêt à agir des autres personnes morales ?

L'intérêt à agir des autres personnes morales est apprécié à l'aune de leur objet social qui doit être en corrélation avec l'acte attaqué, c'est-à-dire, à propos d'autorisations d'urbanisme, défendre un intérêt urbanistique.

Exemple : un groupement de jeunes agriculteurs, qui se prévaut de l'atteinte à la propriété et à l'activité agricole qui résulterait de l'octroi d'un permis de construire et de l'atteinte ainsi portée aux intérêts qu'il est chargé de défendre, ne justifie pas d'un intérêt à agir ([Conseil d'Etat, 8 juillet 1991, n° 118159, publié](#)).

Focus

Focus sur l'Ordre des architectes

Le conseil national et les conseils régionaux de l'Ordre des architectes bénéficient d'un régime propre, dérogatoire des dispositions de l'[article L. 600-1-2 du Code de l'urbanisme](#).

Ils ont intérêt à agir à l'encontre d'un permis de construire obtenu en méconnaissance de l'obligation de recourir à un architecte ([Conseil d'Etat, 26 juillet 2018, n° 418298, publié](#) ; [Conseil d'Etat, 17 décembre 2018, n° 418298](#)).

A noter que ce régime dérogatoire ne bénéficie qu'aux organisations ordinales et non aux architectes :

- irrecevabilité du recours de l'architecte intervenu au titre du permis de construire initial contre le permis de construire modificatif déposé par un confrère ([Cour administrative d'appel de Marseille, 8 février 2001, n° 97MA01119](#)) ;
- irrecevabilité de l'architecte évincé d'un projet à contester le permis de construire auquel il a participé, de même que les actes relatifs à l'exécution de ce permis et notamment le refus du maire d'en constater la caducité ([Cour administrative d'appel de Marseille, 25 juillet 2014, n° 12MA03175](#)).

13.2.3.2 L'habilitation à agir du tiers, personne morale

Une personne morale ne peut agir devant le juge administratif qu'à condition que l'organe à l'origine du recours soit habilité à agir.

Pour les associations, les statuts peuvent préciser l'organe ayant capacité de former une action devant le juge administratif.

A défaut, l'action « est régulièrement engagée par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association » et, dans le silence des statuts sur ce point, seule l'assemblée générale peut régulièrement saisir le juge administratif ([Conseil d'Etat, 16 février 2001, n° 221622, publié](#)).

Exemples :

- Le président d'une association, régulièrement autorisé par le conseil d'administration qui, selon les statuts de l'association, est « investi des pouvoirs les plus étendus pour prendre toutes les mesures nécessaires à la mise en œuvre des décisions de l'assemblée et à la réalisation de l'objet social », est habilité à former un recours ([Cour administrative d'appel de Bordeaux, 31 janvier 2023, n° 21BX01214](#)) ;
- Dans le silence de ses statuts, la requête présentée par le bureau d'une association à l'encontre d'un permis de construire n'est pas recevable ([Cour administrative d'appel de Nancy, 14 mars 2011, n° 10NC00834](#)).

Pour les syndicats de copropriétaires, le syndic n'est habilité à former un recours qu'à condition d'y avoir été autorisé par l'assemblée générale.

L'habilitation du syndic doit préciser l'objet et la finalité de l'action à engager.

Exemple : le recours formé par un syndic contre un permis de construire n'est pas recevable à raison de l'imprécision de l'habilitation donnée par l'assemblée générale, le mandat ainsi confié se bornant à désigner l'auteur d'une possible demande de permis de construire à venir ([Conseil d'Etat, 17 juin 2019, n° 420288](#)).

Pour les entreprises, il convient de se reporter aux dispositions légales précisant les organes habilités à agir en justice.

Exemple : conformément au code civil et au code rural et de la pêche maritime, « le gérant a qualité pour représenter l'EARL en justice dans un litige relatif à une opposition à déclaration préalable portant sur un projet contribuant à son exploitation, sans avoir à justifier d'un mandat exprès l'autorisant à agir au nom de celle-ci » ([Cour administrative d'appel de Bordeaux, 10 janvier 2023, n° 21BX00962](#)).

13.3 Dans quel délai peut-on former un recours en annulation ?

Mettre en favoris

Paragraphe principal

13.3.1 Quel est le délai de recours contentieux ?

La vérification de la date d'expiration du délai de recours est un prérequis avant toute action en justice contre une autorisation d'urbanisme.

Un recours introduit hors délai sera en effet nécessairement rejeté.

13.3.1.1 Le recours du pétitionnaire

Le pétitionnaire peut former un recours en annulation (dit « contentieux ») contre :

- la décision de refus opposée à sa demande d'autorisation d'urbanisme ;
- un certificat d'urbanisme négatif ;
- les prescriptions d'une autorisation d'urbanisme.

Il dispose d'un délai de deux mois pour saisir le tribunal administratif à compter de la notification de la décision qu'il entend contester (notification par LRAR ou un autre procédé présentant des garanties équivalentes, ou remise en main propre contre récépissé).

Ce délai ne lui est opposable qu'à condition que la notification de la décision contestée comporte la mention des délais et voies de recours.

Le délai de recours est un « délai franc » qui se compte en mois, de quantième en quantième. Cela signifie que le jour de la notification ne compte pas, ni le jour de l'échéance. En outre, lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le recours peut être déposé le premier jour ouvrable suivant.

Exemple : pour une décision notifiée par LRAR le 3 mars 2023, le délai commencera à courir le 4 mars 2023 à 0 heure et expirera le 4 mai 2023 à 23h59. Si le 4 mai tombe un samedi, dimanche ou jour férié, le délai peut être déposé le premier jour ouvrable suivant.

13.3.1.2 Le recours des tiers



[Agrandir dans un nouvel onglet](#)

Les tiers peuvent former un recours à l'encontre d'une autorisation d'urbanisme dans un délai de deux mois à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage de l'autorisation sur le terrain (cf. 10.9).

Les formalités d'affichage sont également applicables aux autorisations d'urbanisme tacites. Dans ce cas, le pétitionnaire affiche le récépissé de dépôt du dossier de demande qu'il a adressé à la mairie.

Pour être régulier, l'affichage doit notamment comporter une mention relative aux délais de recours.

L'insuffisance ou l'absence d'affichage de l'autorisation sur le terrain fait obstacle au déclenchement du délai de recours à l'encontre des tiers.

Ce principe connaît trois exceptions :

- le titulaire de l'autorisation peut opposer au requérant la théorie de la connaissance acquise, c'est-à-dire le fait qu'il en avait connaissance ;
- Exemple : l'exercice d'un recours administratif auprès de l'autorité ayant délivré l'autorisation démontre que le tiers avait connaissance de cette décision, alors même que son affichage sur le terrain n'était pas régulier. Le tiers est alors tenu de former son recours devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois courant à compter de la décision de rejet du recours administratif qu'il avait précédemment formé.
- le principe de sécurité juridique fait obstacle à ce qu'une autorisation d'urbanisme puisse être contestée indéfiniment par les tiers ; il appartient donc au requérant, même si l'affichage ne mentionne pas les délais de recours, de former son recours dans un délai raisonnable, fixé à un an par le juge administratif à compter du premier jour de la période continue de deux mois d'affichage sur le terrain ([Conseil d'Etat, 9 novembre 2018, n° 409872, publié](#)) ;
- l'[article R. 600-3 du Code de l'urbanisme](#) fixe un délai butoir de six mois au-delà duquel le recours formé à l'encontre d'un permis de construire ou d'aménager, ou d'une décision de non-opposition est, en tout état de cause, tardif ; ce délai court à compter de l'achèvement des travaux.

L'affichage de l'autorisation d'urbanisme sur le terrain doit être continu pendant une période de deux mois pour que le délai de recours commence à courir ([C. urb., art. R. 600-2](#)).

Il est recommandé au titulaire de l'autorisation d'urbanisme, qui doit justifier qu'il a bien accompli les formalités d'affichage, de faire dresser trois constats de cet affichage par un huissier de justice.



Agrandir dans un nouvel onglet

13.3.1.3 Le déferé préfectoral

Le déferé préfectoral (cf 10.8) s'exerce dans un délai de deux mois à compter de la réception d'un dossier complet.

S'agissant des décisions explicites (autorisation ou refus d'autorisation), ce délai commence à courir à la date à laquelle l'acte soumis au contrôle de légalité est reçu en préfecture.

S'agissant des décisions tacites, le point de départ du délai est fixé à la date à laquelle l'autorisation est acquise ou à la date de transmission par l'autorité compétente de l'entier dossier au préfet si cette transmission est postérieure (cf 10.8.1).

S'agissant des décisions rendues à la suite d'une déclaration préalable, qui ne sont pas soumises au contrôle de légalité, le délai dont dispose le préfet est de deux mois à compter de sa saisine par le tiers lésé ([CGCT, art. L. 2131-8](#)).

13.3.2 Le délai de recours contentieux peut-il être prorogé ?

Oui, par l'exercice d'un recours administratif préalablement à la saisine du juge.

Ce recours administratif doit être introduit dans le délai de recours contentieux.

13.3.2.1 Le recours du pétitionnaire

Avant de saisir le tribunal administratif, le pétitionnaire peut former un recours administratif dans le délai de recours de deux mois. Il s'agit d'un délai non franc (cf 13.3.1.1).

L'autorité compétente doit avoir réceptionné le recours dans ce délai.

Il peut s'agir d'un recours gracieux, plus rarement hiérarchique.

-
- Recours gracieux

Le recours gracieux consiste à demander à l'auteur de la décision de refus ou d'opposition à déclaration préalable de retirer sa décision (cf 13.4.1.1).

Il s'exerce par LRAR adressé à l'auteur de la décision, lequel dispose d'un délai de deux mois pour y répondre.

A défaut de réponse dans le délai imparti, le silence gardé équivaut à un rejet du recours gracieux.

A la date de la notification de la décision de rejet du recours gracieux s'ouvre un nouveau délai de deux mois pour former un recours cette fois-ci « contentieux » auprès du tribunal administratif.

L'exercice d'un recours gracieux a donc pour effet de proroger le délai de recours contentieux.

-
- Recours hiérarchique

Il consiste à adresser une demande de retrait au supérieur hiérarchique de l'auteur de l'acte (cf 13.4.1.2). Il produit les mêmes effets qu'un recours gracieux sur le délai de recours contentieux.

A noter que, lorsque la décision contestée a été prise au nom de la commune (hypothèse fréquente du maire qui délivre les autorisations au nom de la commune), le pétitionnaire ne peut pas former de recours hiérarchique, mais uniquement inviter le préfet à exercer le contrôle de légalité de la décision.

Focus sur le Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO) en cas d'avis défavorable de l'ABF :

Lorsque le projet est situé dans un site patrimonial remarquable ou aux abords d'un monument historique, l'exercice par le pétitionnaire d'un recours administratif auprès du préfet de région constitue un préalable obligatoire à tout recours exercé contre le refus d'autorisation (ou la décision d'opposition) qui lui aurait été opposé à la suite d'un avis défavorable de l'ABF.

A défaut, sa requête devant le tribunal administratif sera irrecevable.

Tel n'est en revanche pas le cas lorsque le projet est situé dans un site inscrit ([Cour administrative d'appel de Marseille, 8 novembre 2021, n° 19MA05660](#)).

Le pétitionnaire dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification de la décision rendue sur sa demande d'autorisation pour exercer ce RAPO.

En pratique, l'avis émis par le préfet de région, qu'il soit exprès ou tacite, se substitue à celui de l'ABF.

Ainsi, lorsque le préfet de région revient sur l'avis défavorable de l'ABF, l'autorité compétente doit statuer à nouveau sur la demande d'autorisation d'urbanisme dans un délai d'un mois à compter de la réception de la décision du préfet de région.

En revanche, lorsque le préfet confirme l'avis défavorable de l'ABF, l'autorité compétente n'a pas à se prononcer à nouveau sur la demande d'autorisation d'urbanisme et le délai de recours de deux mois ouvert au pétitionnaire pour contester sa décision de refus devant le juge administratif court à compter de la notification de la décision du préfet de région confirmant l'avis de l'ABF.

13.3.2.2 Le recours des tiers

-
- Cas général :

Avant de saisir la justice, le tiers peut former un recours administratif (gracieux ou hiérarchique (cf 13.4.1) dans le délai de recours contentieux de deux mois (cf 13.3.1.2).

Ce recours administratif a pour effet de proroger le délai contentieux.

Il s'exerce par LRAR auprès de l'administration et fait l'objet d'une décision (explicite ou tacite) sous deux mois.

A la date de la notification de la décision de rejet du recours administratif s'ouvre un nouveau délai de deux mois pour former un recours cette fois-ci « contentieux » auprès du tribunal administratif.

-
- Cas particuliers :
 - Lorsqu'une nouvelle autorisation d'urbanisme est délivrée en cours de procédure :
Alors qu'une procédure est en cours devant le tribunal administratif, le titulaire de l'autorisation contestée peut solliciter la délivrance d'une nouvelle autorisation en lieu et place de celle attaquée.

S'il l'obtient, il est tenu de la notifier au tiers requérant, qui pourra former un recours à son encontre. Le délai de recours de deux mois contre cette nouvelle autorisation court à compter de cette notification ([Conseil d'Etat, 24 octobre 1984, n° 36531, publié](#)) ;

- Lorsque l'autorisation d'urbanisme fait l'objet d'une demande de retrait pour fraude :
Une autorisation d'urbanisme obtenue par fraude, c'est-à-dire sur la base d'informations mensongères produites dans le but de tromper le service instructeur, peut être retirée à tout moment par son auteur, sur demande d'un tiers.

Si l'autorité compétente refuse de la retirer, le tiers dispose d'un délai de deux mois pour former son recours contre la décision de refus ([Conseil d'Etat, 26 avril 2018, n° 410019, publié](#)).

- Lorsque le requérant dépose une demande d'aide juridictionnelle :
Les personnes dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice peuvent bénéficier d'une aide juridictionnelle, totale ou partielle, accordée par les bureaux d'aide juridictionnelle. Si elle est bien déposée dans le délai de recours de deux mois (cf 13.3.1.2), la demande d'aide juridictionnelle interrompt ce délai.
Le requérant, demandeur à l'aide juridictionnelle, pourra ainsi se prévaloir d'un nouveau délai de deux mois à compter de la fin de la procédure de demande d'aide juridictionnelle, ce qui peut placer le titulaire de l'autorisation d'urbanisme dans une situation délicate.
Il peut en effet apprendre l'existence d'un recours contre l'autorisation plusieurs mois après sa délivrance, alors même qu'il pensait légitimement que le délai de recours était expiré.

OUTIL - Contester une décision administrative

13.4 Quels recours peuvent être formés à l'encontre d'une autorisation d'urbanisme ou d'un refus d'autorisation ?

Mettre en favoris

Paragraphe principal

13.4.1 Les recours administratifs préalables

Bien qu'ils constituent tous deux des recours préalables à une action en justice, les recours gracieux et hiérarchique ne doivent pas être confondus ([CRPA, art. L. 410-1](#)).

13.4.1.1 Le recours gracieux

Le recours gracieux tend à obtenir la modification ou le retrait d'une décision par l'autorité qui l'a adoptée.

Il doit explicitement, au moyen d'arguments juridiques, contester la légalité de cette décision.

Ne constituent donc pas un recours gracieux :

- une lettre de protestation contre un permis de construire ([Conseil d'Etat, 17 mai 1999, n° 172918, publié](#)) ;
- le courrier constatant l'existence d'une excavation et attirant l'attention de l'administration sur les risques présentés par la réalisation des travaux entrepris, l'auteur du courrier n'ayant connaissance ni de la délivrance

d'un permis, ni de la teneur du projet, ni de l'identité du pétitionnaire ([Cour administrative d'appel de Bordeaux, 8 juillet 2008, n° 06BX02571](#)) ;

- un courrier ne comportant aucune demande de retrait et se bornant à interroger le maire sur d'éventuelles méconnaissances du document local d'urbanisme ([Conseil d'Etat, 30 mai 2011, n° 204434, publié](#)).

En revanche, constitue un recours gracieux le courrier par lequel il est demandé au maire « de faire en sorte que l'acceptation du projet autorisé par un permis de construire délivré le 13 novembre 2009 à M. A soit révisée en raison de la méconnaissance des articles UD 7 et UD 11 du règlement du plan local d'urbanisme » ([Cour administrative d'appel de Lyon, 16 octobre 2012, n° 12LY01614](#)).

Saisie d'un recours gracieux, l'administration peut :

- accepter de modifier ou retirer sa décision ;

OUTIL - Retrait des autorisations d'urbanisme

- rejeter le recours, à charge pour le demandeur de saisir le juge administratif s'il n'entend pas abandonner sa réclamation.

13.4.1.2 Le recours hiérarchique

Le recours hiérarchique est adressé au supérieur hiérarchique de l'auteur de la décision.

Lorsque l'autorisation d'urbanisme est délivrée par le maire au nom de la commune, lequel n'a pas de supérieur hiérarchique, il ne peut être exercé.

Il en va différemment lorsque l'autorisation a été délivrée par le maire au nom de l'Etat. Dans ce cas, un recours hiérarchique peut être adressé au préfet ([Cour administrative d'appel de Bordeaux, 22 mars 2022, n° 20BX00994](#)).

Lorsqu'il peut être formé, le recours hiérarchique tend au retrait de la décision contestée.

13.4.2 Le déféré préfectoral

Le préfet peut saisir le juge administratif d'un recours contre une autorisation d'urbanisme (cf 10.8).

Il peut le faire soit spontanément, soit à la demande d'un administré ([CGCT, art. L. 2131-8](#)).

13.4.3 Le recours contentieux

13.4.3.1 Le recours en annulation devant le tribunal administratif

De quels pouvoirs dispose le tribunal administratif ?

Saisi d'un recours en annulation contre une autorisation d'urbanisme, le juge administratif peut :

- rejeter la requête ; annuler l'autorisation attaquée ;
- annuler partiellement l'autorisation attaquée (cf 13.7.5.1) ;
- Si l'illégalité constatée n'affecte qu'une partie identifiable du projet et peut être régularisée, le juge peut limiter à cette partie l'annulation qu'il prononce, en fixant, le cas échéant, un délai au titulaire de l'autorisation pour déposer une demande de régularisation (cf 11.6.1).
- Lorsqu'il ne fait pas droit à une demande d'annulation partielle, le juge doit motiver son refus ([C. urb., art. L. 600-5](#)).
- En revanche, il n'est pas tenu de recueillir les observations des parties avant de prononcer une annulation partielle ([Conseil d'Etat, 17 mars 2021, n° 436073, publié](#)).
- surseoir à statuer pour inviter le titulaire de l'autorisation d'urbanisme contestée à régulariser lorsqu'il estime que l'illégalité qui l'entache est régularisable ([C. urb., art. L. 600-5-1](#)) (cf. 13.7.5.2).
- Il fixe un délai au titulaire de l'autorisation un délai pour procéder à cette régularisation. Ce délai est indicatif, mais le juge administratif peut faire droit à la demande d'annulation à tout moment si aucune mesure de régularisation ne lui a été notifiée dans le délai imparti ([Conseil d'Etat, 16 février 2022, n° 420554, publié](#)).
- Même en cas d'évolution favorable de la règle rendant de facto le projet conforme, le titulaire de l'autorisation en litige doit déposer une demande d'autorisation valant régularisation ([Cour administrative d'appel de Lyon, 13 décembre 2022, n° 22LY01624](#)).
- De nombreuses illégalités sont régularisables (cf 11.6.1.3).

A noter que le juge administratif peut, dans un premier jugement, surseoir à statuer puis, dans un second jugement annuler partiellement l'autorisation d'urbanisme ([Conseil d'Etat, 17 mars 2021, n° 436073, publié](#)).

Quelles sont les conséquences de l'annulation d'une autorisation d'urbanisme ?

En cas d'annulation partielle, l'autorisation est annulée uniquement sur la partie identifiable du projet qui est illégale.

En cas d'annulation totale, l'autorisation est réputée n'avoir jamais existé ([Conseil d'Etat, 28 mai 2001, n° 218374, publié](#)).

La poursuite de travaux après l'annulation de l'autorisation est pénalement répréhensible.

Plus encore, l'administration ne peut délivrer une autorisation pour un projet identique, en l'absence de changement de circonstances de fait ou de droit ([Conseil d'Etat, 4 octobre 1972, n° 81445, publié](#)).

Exemples :

- changement de circonstances de droit : un nouveau permis de construire a pu être délivré pour un même projet ayant fait l'objet d'un premier permis annulé, à raison de la caducité des règles d'urbanisme du lotissement dans lequel il est situé ([Conseil d'Etat, 28 avril 2000, n° 185336](#)) ;
- changement de circonstances de fait : un projet de construction a pu être autorisé alors même qu'il présentait des similitudes avec un premier projet annulé, dès lors que les deux projets ne comportaient pas le même nombre de logements créés et de places de stationnement ([Cour administrative d'appel de Paris, 22 avril 2021, n° 20PA00344](#)).

Le jugement annulant l'autorisation d'urbanisme peut faire l'objet d'un appel, à l'exception ([CJA, art. R. 811-1-1](#)) :

- des permis de construire portant sur plus de deux logements en zone tendue ;
- des permis de démolir un bâtiment comportant plus de deux logements en zone tendue ;
- des permis d'aménager un lotissement en zone tendue ;
- des refus de permis de construire portant sur plus de deux logements en zone tendue ;
- des refus de permis de démolir un bâtiment comportant plus de deux logements situé en zone tendue ;
- des refus de permis d'aménager un lotissement en zone tendue ;
- des décisions de non-opposition à une déclaration préalable autorisant un lotissement ;
- des décisions d'opposition à une déclaration préalable à un lotissement.

13.4.3.2 Le recours en référé-suspension devant le juge des référés

Le recours en annulation formé contre une autorisation d'urbanisme n'a pas pour effet d'en suspendre l'exécution. Autrement dit, le maître d'ouvrage peut prendre le risque de lancer les travaux avant que le juge ne statue sur ce recours.

Pour obtenir la suspension de l'exécution de l'autorisation, le requérant doit engager, en parallèle de son recours en annulation, une procédure de référé-suspension ([CJA, art. L. 521-1](#)).

Cette procédure peut également être mise en œuvre à l'encontre de la décision de refus opposée par l'administration à une demande d'autorisation.

Le référé-suspension ne peut être introduit après l'expiration du délai fixé pour la « cristallisation des moyens » ([C. urb., art. L. 600-3](#)). Le requérant ne peut en effet, au-delà d'un certain délai, présenter de nouveaux arguments pour contester la validité de la décision attaquée : il s'agit du principe de cristallisation des moyens. Ce délai est généralement de deux mois à compter de la transmission du premier mémoire en défense.

A noter que le juge des référés ne peut prononcer des mesures de régularisation ([Conseil d'Etat, 24 juin 2021, n° 450048](#)).

La procédure de référé-suspension ne peut être engagée qu'à trois conditions :

1^{ère} condition : une requête en annulation

Le juge des référés ne peut être saisi d'une demande de suspension si le requérant n'a pas, par ailleurs, déposé un recours en annulation contre la décision en litige.

2^{ème} condition : l'urgence

Le requérant doit justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision contestée.

Cette condition d'urgence est présumée remplie lorsque la décision en litige est une autorisation d'urbanisme, peu importe que :

- les travaux n'aient pas débutés ([Conseil d'Etat, 20 octobre 2020, n° 430724](#)) ;
- les travaux soient réversibles et que la suspension entraîne des frais supplémentaires pour le porteur de projet ([Conseil d'Etat, 7 octobre 2021, n° 448134](#)) ;
- une procédure de médiation soit engagée ([Conseil d'Etat, 29 juin 2020, n° 435356](#)).

Le juge des référés se prête toutefois à une appréciation concrète et objective des circonstances de chaque dossier, compte tenu des justifications fournies par les parties.

Cette présomption peut ainsi être renversée lorsque :

- les travaux sont pour l'essentiel achevés ([Conseil d'Etat, 26 juin 2002, n° 240487, publié](#)) ;
- un intérêt public s'attache au projet (à propos de l'intérêt public attaché à l'implantation d'un pylône nécessaire à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile : [Conseil d'Etat, 24 février 2022, n° 450257](#)).

La condition d'urgence n'est en revanche pas présumée lorsque le recours porte sur une décision de refus, à charge pour le requérant de justifier de l'urgence.

Exemples :

- la condition d'urgence est remplie à propos d'un refus de permis de construire une antenne relais « eu égard à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile » ([Conseil d'Etat, 11 mai 2023, n° 464106](#))
- la suspension du refus de permis de construire modificatif, empêchant l'établissement de « la DAACT au permis initial et, par suite, de procéder à la commercialisation des appartements », revêt un caractère d'urgence pour le demandeur ([Conseil d'Etat, 23 février 2017, n° 400440](#)).

3^{ème} condition : un moyen de nature à créer un doute sur la légalité de la décision (cf 13.6).

13.5 Quel formalisme doit respecter le recours ?

Mettre en favoris

Paragraphes principaux

13.5.1 Que doit contenir le recours ?

Le recours, qu'il soit administratif ou contentieux, doit être rédigé en langue française, contenir un exposé des faits et développer les arguments démontrant l'illégalité de la décision contestée, dont une copie est jointe.

S'agissant plus particulièrement des requêtes formées devant le juge administratif, celles-ci doivent :

- indiquer les nom et domicile des parties ([CJA, art. R. 411-1](#)) ;
- contenir un exposé des faits et des moyens invoqués (cf. 13.6), ainsi que l'énoncé des demandes soumises au juge ([CJA, art. R. 411-1](#)) ;
- être accompagnées :
 - de la décision contestée ;
 - en cas de recours contre une autorisation d'urbanisme : le titre établissant le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant ([C. urb., art. R. 600-4](#)) ;

- lorsque l'action est introduite par une association (agrée ou non) : ses statuts, ainsi que le récépissé attestant de sa déclaration en préfecture ([C. urb., art. R. 600-4](#)).

13.5.2 Le recours doit-il être notifié ?

Oui, lorsque le recours tend à remettre en cause des droits à construire, il doit être notifié à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation ([C. urb., art. R. 600-1](#)).

13.5.2.1 Quels recours sont soumis à notification ?

Sont soumis à notification :

- les recours administratifs ou contentieux formés à l'encontre d'une autorisation d'urbanisme ([Conseil d'Etat, 30 mars 2023, n° 453389, publié](#)) ;
- la demande adressée au préfet par une personne tendant à ce qu'il défère une autorisation d'urbanisme (à propos d'une autorisation de lotir : [Conseil d'Etat, 28 juillet 2000, n° 211872, publié](#)) ;
- la requête en appel formée contre un jugement rejetant une requête en annulation formée à l'encontre d'une autorisation d'urbanisme ([Conseil d'Etat, avis, 26 juillet 1996, n° 180373, publié](#)) ;
- le pourvoi en cassation formé à l'encontre de l'arrêt annulant le jugement ayant censuré une autorisation d'urbanisme ([Conseil d'Etat, 20 février 2002, n° 208100, publié](#)).

Ne sont en revanche pas soumis à notification :

- la demande de suspension d'une autorisation d'urbanisme formée devant le juge des référés (cf. 13.4.4.2) ([Conseil d'Etat, 29 juillet 2002, n° 237370](#)) ;
- le recours formé par le bénéficiaire d'un permis de construire à l'encontre d'une prescription dont l'autorisation est assortie ([Conseil d'Etat, 13 mars 2015, n° 358677, publié](#)) ;
- le pourvoi en cassation contre un jugement annulant une opposition à une déclaration de travaux dès lors que le pétitionnaire « ne bénéficie pas d'une autorisation tacite d'utilisation du sol en vertu de ce jugement » ([Conseil d'Etat, 29 juin 2005, n° 268782](#)).

13.5.2.2 Quelles sont les modalités de notification ?

Pour être régulière, la notification doit porter sur le texte intégral du recours ([Conseil d'Etat, 2 juillet 2008, n° 307696, publié](#)), le courrier se bornant à informer de l'existence d'un recours étant insuffisant ([Cour administrative d'appel de Paris, 16 décembre 1997, n° 97PA02791, publié](#)).

Il appartient au destinataire de la notification de démontrer qu'elle ne comportait pas la copie du recours « en faisant état des diligences qu'il aurait vainement accomplies auprès de l'expéditeur pour obtenir cette copie ou par tout autre moyen » ([Conseil d'Etat, 5 mars 2014, n° 369996, publié](#)).

En cas de pluralité de bénéficiaires, le juge se montre pragmatique :

- obligation de notifier les recours gracieux et contentieux à chacun des titulaires d'un permis de construire valant division « au demeurant domiciliés à des adresses différentes » ([Conseil d'Etat, 5 mars 2014, n° 370552, publié](#)) ;

- régularité des notifications adressées dans un même pli aux deux bénéficiaires d'un permis de construire à l'adresse unique mentionnée sur l'autorisation ([Conseil d'Etat, 15 juillet 2020, n° 433332](#)).

La notification doit être adressée en lettre recommandée, à l'adresse mentionnée sur l'autorisation contestée, éventuellement à l'adresse de son siège social lorsque son titulaire est une société ([Conseil d'Etat, 20 octobre 2021, n° 444581, publié](#)).

La preuve de la notification est établie par la production du bordereau de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ([Conseil d'Etat, 15 mai 2013, n° 352308](#)).

13.6 Quels arguments peuvent être soulevés ?

Mettre en favoris

Paragraphe principal

Tout recours doit développer des « moyens », c'est-à-dire des arguments de fait ou de droit à l'appui de la demande d'annulation.

Ces moyens se divisent en deux catégories :

- les moyens de légalité externe : incompétence de l'auteur de la décision, irrégularité de forme ou de procédure ;
A noter que les vices de forme et de procédure n'aboutissent à une annulation de la décision contestée que si l'irrégularité a exercé une influence sur le sens de la décision ou a privé les intéressés d'une garantie.
Ces vices sont en outre, pour la plupart, régularisables.
- les moyens de légalité interne : incomplétude du dossier de demande d'autorisation, erreur dans l'application des règles d'urbanisme, erreur de qualification des faits, erreur manifeste d'appréciation, détournement de pouvoir.
A noter qu'un moyen d'illégalité interne n'aboutit pas nécessairement à l'annulation totale de l'autorisation d'urbanisme :
 - le titulaire de l'autorisation peut entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir une autorisation modificative tendant à régulariser l'illégalité affectant le projet ;
 - le juge administratif peut prononcer une annulation partielle de l'autorisation ou bien sursoir à statuer dans l'attente de la délivrance d'une mesure de régularisation (cf 13.4.3.1).

Le juge administratif est tenu de se prononcer sur l'ensemble des moyens présentés dans la requête qu'il estime fondés ([C. urb., art. L. 600-4-1](#)). Si la décision venait à être annulée, l'autorité compétente est donc informée de l'ensemble des illégalités dont elle était entachée, avant de prendre une nouvelle décision.

13.6.1 L'incompétence de l'auteur de la décision

La décision autorisant ou refusant une autorisation est entachée d'incompétence lorsqu'elle est prise par une personne qui n'avait pas qualité pour la prendre ou a méconnu l'étendue de sa compétence.

Exemples :

- autorisation d'urbanisme délivrée par le maire, alors que le projet relevait de l'un des cas dans lesquels le préfet demeure compétent ([C. urb., art. R. 422-2](#)) ;

- acte de délégation de compétence du maire à l'un de ses adjoints insuffisamment précis sur l'étendue des matières déléguées ;
- acte de délégation n'ayant pas fait l'objet des mesures de publicité et n'ayant pas été transmis au représentant de l'Etat.

Si le maire ou le président de l'EPCI est intéressé à la délivrance d'une autorisation d'urbanisme, soit en son nom personnel, soit comme mandataire, le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'EPCI désigne un autre de ses membres pour statuer ([C. urb., art. L. 422-7](#)).

Exemple : est intéressé, et donc incompétent, le maire qui délivre un permis de construire à une société dont il détient des parts ([Conseil d'Etat, 31 juillet 1996, n° 116500, publié](#)).

13.6.2 Les vices de forme

Les vices de forme portent sur la présentation formelle de l'arrêté de l'autorité compétente qui délivre ou refuse l'autorisation d'urbanisme : signature de son auteur et mention, en caractères lisibles, de ses prénom, nom et qualité.

Les visas de l'arrêté ont pour but d'informer le destinataire de la décision des textes, avis, consultations au vu desquels la décision a été prise. Une erreur sur un visa ne constitue toutefois pas une irrégularité de forme substantielle susceptible de conduire à l'annulation de la décision ([Conseil d'Etat, 31 mars 1995, n° 160774, publié](#)).

En revanche, le défaut de motivation constitue un vice de forme substantiel, qui entraîne l'annulation de la décision.

L'[article R. 424-5 du Code de l'urbanisme](#) prévoit en effet que, « si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s'il s'agit d'un sursis à statuer, elle doit être motivée. Il en est de même lorsqu'une dérogation ou une adaptation mineure est nécessaire ».

La décision doit alors indiquer l'ensemble des considérations de droit et de fait ayant justifié la décision (non-conformités des travaux aux règles d'urbanisme, etc.).

13.6.3 Les vices de procédure

Les irrégularités procédurales peuvent résulter de l'omission ou du mauvais accomplissement d'une consultation ou d'une formalité qui s'imposait à l'administration.

Consultations irrégulières :

L'autorisation d'urbanisme ou son refus est susceptible d'être annulé si le service instructeur n'a pas procédé aux consultations obligatoires (avis de l'ABF, de l'autorité environnementale, du gestionnaire de la voirie, etc.).

L'omission d'une consultation aboutira à l'annulation de l'autorisation délivrée si elle a pour effet :

- d'affecter la compétence de l'auteur de la décision ;
Exemple : en ne recueillant pas l'avis conforme de l'ABF, l'autorité compétente a entaché sa décision d'un vice

d'incompétence à raison du caractère obligatoire de cette consultation ([Cour administrative d'appel de Marseille, 20 mars 2015, n° 13MA02239](#)).

- d'exercer une influence sur la décision prise ou de priver les intéressés d'une garantie.
Exemple : le défaut de consultation du maire d'arrondissement par le service instructeur de la ville de Paris constitue un vice de procédure susceptible d'exercer une influence sur la décision de la maire de Paris ([Tribunal administratif de Paris, 30 mai 2023, n° 2122695](#)).

Insuffisance du dossier de demande :

Cette irrégularité procédurale peut résulter du caractère incomplet ou des mentions inexactes du dossier de demande d'autorisation.

A noter toutefois que le dossier ne sera pas considéré comme irrégulier si l'autorité compétente a pu, pour apprécier le projet, compenser l'insuffisance de certaines pièces grâce aux autres éléments joints au dossier.

Par ailleurs, faisant preuve de pragmatisme, le juge administratif ne sanctionne cette irrégularité qu'à condition qu'elle ait « été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable » ([Conseil d'Etat, 23 décembre 2015, n° 393134, publié](#)).

Ainsi, seules les irrégularités les plus graves justifieront l'annulation de l'autorisation d'urbanisme.

A titre indicatif, les irrégularités tenant à la composition du dossier de demande d'autorisation relèvent de la légalité interne ([Conseil d'Etat, 9 décembre 1992, n° 90058, publié](#)).

13.6.4 L'erreur de droit

L'erreur de droit découle de la fausse ou de la mauvaise application de la règle de droit (issues du Code de l'urbanisme, du RNU, du document local d'urbanisme, etc.) à la situation en cause.

Elle s'apprécie en tenant compte des règles d'urbanisme en vigueur au jour de la décision attaquée, sauf cas particuliers (ex. en présence d'un certificat d'urbanisme, toute demande de permis doit être appréciée au regard des règles d'urbanisme applicables à la date de délivrance du certificat, et ce pendant une période de 18 mois).

Exemples :

- commet une erreur de droit le maire qui refuse un permis de construire en se fondant sur des dispositions étrangères à la réglementation d'urbanisme ([Conseil d'Etat, 24 février 1995, n° 108212](#)) ;
- est entaché d'une erreur de droit le refus de permis de construire portant sur une construction relevant du champ d'application de la déclaration préalable ([Tribunal administratif de Guyane, 2 février 2023, n° 2101236](#)).

13.6.5 L'erreur de fait

L'administration peut s'être prêtée à une appréciation erronée des faits.

Il est ainsi possible de contester devant le juge administratif la matérialité des faits qui ont motivé la décision attaquée. Une fois établie, l'erreur de fait conduit à l'annulation de la décision.

Exemple : repose sur des faits matériellement inexacts un refus de permis fondé sur la localisation à tort du projet dans le périmètre immédiat d'un site classé ([Conseil d'Etat, 11 février 1976, n° 95676, publié](#)).

13.6.6 L'erreur manifeste d'appréciation

L'administration commet une erreur manifeste d'appréciation lorsqu'elle s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision.

Le juge administratif s'attache à déterminer si l'administration a procédé à une juste qualification juridique des faits.

Exemples :

- commet une erreur d'appréciation l'autorité compétente refusant un permis de construire susceptible de porter atteinte à la conservation des perspectives monumentales, sans avoir au préalable déterminé si la perspective en cause était bien monumentale et, dans l'affirmative, si la construction projetée était de nature à y porter atteinte ([Conseil d'Etat, 4 avril 1914, n° 55125, publié](#)) ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation l'autorisation portant sur l'implantation d'éoliennes, hautes de 120 mètres et d'un diamètre de pales de 70 mètres, à une distance de 300 mètres d'une ferme habitée et à 500 mètres d'un hameau, l'étude d'impact relevant qu'un risque de projection de pales dans un rayon de 500 mètres avait été observé ([Conseil d'Etat, 27 juillet 2009, n° 317060, publié](#)).

Dès lors que le projet s'écarte, même légèrement, de la règle d'urbanisme, l'administration est bien fondée dans son refus. Le pétitionnaire ne peut utilement se prévaloir devant le juge administratif de ce que l'administration aurait pu lui délivrer l'autorisation sollicitée en l'assortissant de prescriptions spéciales, s'agissant d'une simple faculté ([Conseil d'Etat, 11 avril 2025, n° 498803, Rec. CE](#))

13.6.7 Le détournement de pouvoir

Le détournement de pouvoir consiste pour l'autorité compétente à utiliser ses pouvoirs dans un but autre que celui pour lequel ils lui ont été accordés (ex. délivrance d'une autorisation d'urbanisme à des fins exclusivement privées ou selon une finalité autre que celle prévue par le Code de l'urbanisme).

Le détournement de pouvoir est rarement constaté par le juge administratif, non seulement car il est difficile à prouver, mais aussi car les juges préfèrent généralement retenir d'autres moyens d'illégalité.

Le juge administratif apprécie souverainement si la décision attaquée est entachée d'un détournement de pouvoir.

Constituent un détournement de pouvoir :

- le retrait d'un permis de construire et l'octroi d'un nouveau permis pour un projet identique sur la base d'un coefficient différent, rendu applicable à la suite d'une révision du document local d'urbanisme, la manœuvre tendant à éviter au pétitionnaire de régler une participation pour dépassement du COS ([Conseil d'Etat, 19 octobre 1988, n° 46613, publié](#)) ;
- le refus répété et illégal de la commune de délivrer un permis de construire en vue de créer une surface commerciale ([Cour administrative d'appel de Lyon, 29 juin 2010, n° 09LY00597](#)) ;
- un refus de permis de construire tendant uniquement à faire échec à un projet de pépinière, en vue de procéder au rachat à moindre prix de la parcelle ([Tribunal administratif de Versailles, 3 avril 2015, n° 1200640 et 1201793](#)).

13.7 Comment se déroule la procédure devant le juge administratif ?

Mettre en favoris

Paragraphe principal

13.7.1 En quoi consiste une intervention volontaire ?

L'intervention volontaire consiste pour un tiers, qui n'est ni partie ni représenté dans la procédure en cours devant le tribunal administratif, à y participer en présentant des « conclusions en intervention ».

L'intervention peut avoir pour objet de participer à la défense, mais aussi d'abonder aux demandes présentées par les parties.

Le tiers intervenant doit justifier d'un intérêt à agir et introduire son intervention avant la clôture de l'instruction par le tribunal.

Concernant les architectes et les instances ordinales :

- un architecte, maître d'œuvre du projet, justifie d'un intérêt suffisant à intervenir en demande contre l'ordonnance prononçant la suspension du permis de construire ([Conseil d'Etat, 17 avril 2023, n° 468789, publié](#)) ;
- le Conseil national de l'Ordre des architectes, agissant « en vue de la protection d'une œuvre des frères Perret faisant partie du patrimoine architectural », a bien intérêt à intervenir en demande dans le cadre du recours formé à l'encontre de la décision de non-opposition à déclaration préalable relative à la surélévation d'un étage du théâtre des Champs-Élysées, pour l'aménagement d'un restaurant et d'un salon de thé ([Conseil d'Etat, 16 décembre 1994, n° 119099, publié](#)).

13.7.2 Combien de temps dure la procédure ?

Devant un tribunal administratif, le délai moyen qui sépare le dépôt de la requête du jugement est de l'ordre d'un à deux ans et demi, selon la nature et la difficulté des dossiers.

Dans les zones dites tendues, le délai de traitement des recours en matière d'urbanisme est accéléré.

Le périmètre des zones tendues recoupe le territoire des communes de plus de 50 000 habitants situées dans une zone d'urbanisation continue, où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant ([CGI, art. 232](#)).

Si la commune d'implantation du projet est située en zone tendue, le jugement du tribunal est rendu « en premier et dernier ressort » de sorte, ce qui signifie qu'il ne peut faire l'objet d'un appel et ne pourra être contesté que par le biais d'un pourvoi en cassation devant le conseil d'Etat.

L'objectif est de ne pas retarder la réalisation d'opérations de construction de logements.

Cette dérogation s'applique aux permis de construire ou de démolir un bâtiment comportant plus de deux logements, aux permis d'aménager un lotissement, aux décisions de non-opposition à une déclaration préalable autorisant un lotissement et aux décisions portant refus de ces autorisations ou opposition à déclaration préalable ([CJA, art. R. 811-1-1](#)).

Elle ne s'applique donc pas aux maisons individuelles situées en zones tendues puisque les bâtiments doivent comporter plus de deux logements.

Le juge administratif applique largement ce dispositif, considérant que sont également compris dans son périmètre les recours dirigés contre :

- les retraits et les refus de retrait portant sur l'une des autorisations visées à l'[article R. 811-1-1 du Code de justice administrative](#) ([Conseil d'Etat, 26 avril 2022, n° 452695, publié](#)) ;
- les décisions refusant de constater la péremption d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager ([Conseil d'Etat, 22 novembre 2022, n° 461869, publié](#)) ;
- les permis de construire autorisant la réalisation de travaux sur une construction existante, sous réserve que les travaux aient pour objet la réalisation de logements et que le bâtiment ait un usage principal d'habitation (plus de la moitié de la surface de plancher autorisée doit être consacré à l'habitation) ([Conseil d'Etat, 2 juin 2023, n° 461645, publié](#)) ;
- les prescriptions attachées au permis de construire un bâtiment situé en zone tendue, ce recours devant être considéré comme un recours dirigé contre le permis au sens de l'[article R. 811-1-1 du Code de justice administrative](#) ([Conseil d'Etat, 2 juin 2023, n° 461645, publié](#)).

En complément, l'[article R. 600-6 du Code de l'urbanisme](#) prévoit que le juge statue dans un délai de dix mois sur les recours formés à l'encontre :

- des permis de construire et des refus de permis de construire un bâtiment comportant plus de deux logements ;
- des permis d'aménager et des refus de permis d'aménager un lotissement.

13.7.3 Sous quels délais les parties peuvent-elles présenter leurs arguments ?

Lorsque le recours est formé à l'encontre d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol (permis de construire, d'aménager, déclaration préalable, etc.), les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties par le tribunal du premier mémoire en défense ([C. urb., art. R. 600-5](#)).

Concrètement, une fois que l'auteur de la décision ou le titulaire de l'autorisation a déposé un premier mémoire en défense, le tribunal le notifie au requérant. A compter de cette notification, les parties ont deux mois pour présenter de nouveaux arguments.

Par ailleurs, lorsqu'une autorisation modificative intervient et est notifiée dans le cadre de la procédure en cours, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même procédure.

La même règle s'applique concernant la présentation des moyens en défense contre cette autorisation modificative. Le requérant dispose d'un délai de deux mois pour faire valoir ses arguments dans le cadre de la procédure en cours à compter de la communication du premier mémoire en défense portant sur l'autorisation modificative.

L'objectif est de « cristalliser les moyens », de manière à éviter que certains requérants égrènent, au fil de la procédure, de nouveaux arguments ralentissant le traitement du dossier par le juge.

A noter qu'à tout moment, le juge peut fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens s'il estime que les circonstances de l'affaire le justifient (ex. à propos d'un nouveau moyen dont il n'était pas possible de faire état plus tôt, sous réserve qu'il soit de nature à exercer une influence sur le jugement : [Conseil d'Etat, 8 avril 2022, n° 442700, publié](#)).

Ce dispositif n'est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire, les refus de permis notamment.

13.7.4 Quel contrôle le juge administratif exerce-t-il sur la décision contestée ?

Le contrôle exercé sur la décision contestée varie suivant que son auteur disposait ou non d'un pouvoir discrétionnaire pour prendre sa décision.

L'administration peut en effet, suivant la portée de la règle d'urbanisme, être placée en situation de « compétence liée » ou disposer d'une certaine marge d'appréciation pour appliquer la règle (cf 6.3.3) :

- Lorsqu'une règle impérative s'impose à l'autorité compétente : le juge administratif exerce alors un contrôle normal sur la décision rendue ;
- Lorsque l'autorité compétente dispose d'un certain pouvoir d'appréciation sur l'application de la règle : le juge administratif exerce un contrôle normal sur les décisions de refus, mais s'en tiendra à un contrôle restreint sur les décisions faisant droit à une demande d'autorisation.
Lorsqu'il exerce un contrôle restreint, le juge se borne à vérifier que la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation (cf 13.6.6) .

Concrètement, les décisions défavorables non motivées par une règle impérative font l'objet d'un contrôle plus approfondi.

13.7.5 Quels sont les pouvoirs du juge administratif ?

La volonté du législateur de sécuriser les autorisations d'urbanisme se traduit par l'octroi au juge administratif de larges pouvoirs pour éviter leur annulation.

13.7.5.1 Le juge peut prononcer une annulation partielle

A l'occasion d'un recours mettant en évidence l'illégalité d'une autorisation d'urbanisme, le juge administratif ne doit pas prononcer son annulation totale, dès lors qu'elle est régularisable.

Il peut se contenter de prononcer une annulation partielle si l'illégalité constatée n'affecte qu'une partie identifiable du projet et peut être régularisée ([C. urb., art. L. 600-5](#)).

Il n'est pas nécessaire que la partie illégale du projet soit divisible du reste du projet.

Exemple : le nombre et la dimension des places de stationnement, fixés en méconnaissance des règles du PLU, constituent une partie identifiable du projet ([Cour administrative d'appel de Lyon, 7 janvier 2021, n° 19LY03433](#)).

Par ailleurs, l'ampleur de la régularisation est sans incidence sur la faculté de prononcer une annulation partielle, dès lors que les règles d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une régularisation et que les modifications apportées ne conduisent pas à un bouleversement tel qu'il en altérerait la nature même du projet ([Conseil d'Etat, 29 juillet 2022, n° 439704, publié](#)).

L'intérêt du mécanisme est de permettre la poursuite des travaux sur la partie du projet qui n'est pas visée par l'annulation, l'achèvement de l'opération étant conditionnée à la régularisation.

Son usage est obligatoire puisqu'il appartient au juge administratif de motiver sa décision lorsqu'il refuse de faire droit à une demande d'annulation partielle.

13.7.5.2 Le juge peut surseoir à statuer le temps que le titulaire régularise

Le juge administratif peut surseoir à statuer le temps que le titulaire de l'autorisation régularise sa situation, de telle sorte que le recours sera finalement rejeté ([C. urb., art. L. 600-5-1](#)).

Le sursis à statuer n'est possible que si les illégalités qui affectent l'autorisation d'urbanisme sont tous régularisables par l'intervention d'une autorisation valant régularisation.

Si tel est le cas, le juge doit surseoir à statuer : il diffère sa décision, en prenant un jugement « avant-dire droit », jusqu'à ce que l'autorisation d'urbanisme soit régularisée. Ce jugement fixe un délai au titulaire de l'autorisation contestée pour régulariser sa situation.

A l'issue du délai imparti, le juge peut rejeter le recours si les illégalités constatées ont effectivement été régularisées, ou prononcer l'annulation de l'autorisation après avoir invité les parties à présenter leurs observations.

Dans le cadre de ces observations, le requérant peut faire valoir des irrégularités propres à la mesure de régularisation (ex. l'incompétence de l'auteur de l'autorisation valant régularisation).

13.7.5.3 Le juge peut rejeter le recours après avoir procédé à une substitution de base légale ou de motifs

Lorsque la décision contestée est un refus et qu'il constate que l'autorisation aurait pu être accordée :

- sur le fondement d'un autre texte (ex. les dispositions du RNU au lieu de celles issues du PLU) que celui dont la méconnaissance est invoquée par le requérant ;
- ou pour un autre motif de droit ou de fait que celui indiqué dans la décision contestée (ex. le motif tenant à l'incompatibilité entre le projet de construction et le caractère naturel de la zone est remplacé par le motif tenant au défaut d'aménagement de la parcelle) ;

... le juge administratif peut, à la suite d'une demande de l'autorité compétente qui a pris la décision, procéder à une « substitution de base légale » dans le premier cas, ou une « substitution de motifs » dans le second cas.

L'objectif est d'éviter l'annulation de l'autorisation d'urbanisme attaquée.

Dans les deux cas, la demande de substitution est présentée par l'administration (en première instance ou en appel).

Après avoir mis à même le requérant en état de présenter ses observations, le juge recherche si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision.

Dans l'affirmative, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué, il peut procéder à la substitution demandée et rejeter le recours.

13.8 Peut-on engager la responsabilité de l'administration ?

Mettre en favoris

Paragraphe principal

13.8.1 A quelles conditions ?

La responsabilité de l'administration en matière d'urbanisme peut être engagée à trois conditions.

- une faute de l'administration :
 - erreur d'appréciation ayant abouti à une décision irrégulière (certificat d'urbanisme erroné, délivrance ou refus d'autorisation illégale, sursis à statuer injustifié, autorisation comportant des prescriptions irréalisables, etc.) ;
 - agissements fautifs : fourniture de renseignements erronés ou incomplets, engagements non tenus, revirements de décision, etc.

La faute de l'administration peut être partagée avec un tiers qui aurait concouru au dommage ou atténuée en présence d'une faute de la victime ou de sa qualité (ex. professionnel de l'immobilier).

Exemple : la responsabilité du constructeur professionnel est partiellement retenue au motif qu'il a réalisé des investissements alors que des procédures juridictionnelles étaient en cours contre les décisions administratives dont l'illégalité a par la suite été reconnue ([Cour administrative d'appel de Marseille, 29 mai 2006, n° 03MA01629](#)).

La circonstance que le demandeur ait été assisté d'un architecte peut jouer en sa défaveur.

Exemple : la présentation par le demandeur d'un projet non conforme aux dispositions du PLU est de nature, compte tenu de sa qualité de professionnel de l'immobilier et de son recours aux prestations d'un architecte, à atténuer la responsabilité de la commune ayant délivré un permis illégal ([Cour administrative d'appel de Nancy, 19 novembre 2020, n° 19NC01985](#)).

-
- un préjudice indemnisable (cf. 13.8.4) :

Tout préjudice certain, et non éventuel, peut être pris en considération : perte de valeur vénale, hausse du coût de réalisation du projet, dommages matériels, frais engagés en vain, etc.

Le juge est en revanche plus réticent à indemniser des préjudices moraux.

-
- un lien de causalité directe entre la faute et le préjudice invoqués :

Le juge apprécie strictement l'existence d'un lien de causalité.

Il considère notamment que le lien de causalité n'est pas démontré lorsque le préjudice résulterait de l'annulation d'une autorisation d'urbanisme à raison d'une irrégularité procédurale.

Exemple : le préjudice subi par les voisins d'un terrain sur lequel est bâtie une bibliothèque municipale n'est pas la conséquence de l'irrégularité du permis de construire initialement accordé à la commune mais annulé à raison d'un vice de procédure, dès lors que l'octroi du permis était justifié au fond et qu'au demeurant un nouveau permis lui a ensuite été délivré pour le même projet ([Conseil d'Etat, 20 mars 1985, n° 33848, publié](#)).

A noter que la responsabilité de l'administration peut également être engagée sans démonstration d'une faute, mais cette faculté s'avère relativement rare en matière d'urbanisme.

Exemples :

- responsabilité sans faute fondée sur la rupture d'égalité des administrés devant les charges publiques (ex. modifications du projet du demandeur, imposées par l'administration pour permettre la préservation de vestiges archéologiques, alors qu'un permis de construire lui avait été régulièrement délivré : [Conseil d'Etat, 20 janvier 1989, n° 79367, publié](#)) ;
- responsabilité sans faute de la collectivité, par exception au principe de non-indemnisation des servitudes d'urbanisme « s'il résulte de ces servitudes une atteinte à des droits acquis ou une modification à l'état antérieur des lieux » ([Conseil d'Etat, 19 décembre 1984, n° 30397, publié](#)) ou si ces servitudes font supporter au propriétaire « une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général poursuivi » ([Conseil d'Etat, 2 juillet 1999, n° 176894, publié](#)).

13.8.2 Par qui ?

La responsabilité de l'administration peut être engagée par :

- les constructeurs ou les titulaires des autorisations d'urbanisme, étant toutefois rappelé que la délivrance d'une autorisation d'urbanisme légale ne peut faire naître un droit à indemnité au profit de son bénéficiaire, même si l'autorisation est assortie de prescriptions spéciales ;
- la victime d'une illégalité de l'administration :
 - le pétitionnaire d'une décision de refus illégale opposée à sa demande d'autorisation ;
 - le titulaire d'une autorisation annulée, dont le préjudice sera plus ou moins important selon que l'autorisation illégale a été ou non mise en œuvre (coût des études réalisées, frais de démolition, etc.) ;
- le voisin subissant un préjudice à raison d'une construction autorisée par un permis illégal, si les inconvénients qui résultent de cette illégalité sont supérieurs à ceux qu'il aurait en tout état de cause supportés en présence d'une construction conforme aux règles d'urbanisme, ([Conseil d'Etat, 14 décembre 1988, n° 67353](#)).

Exemple : l'exploitant d'une maison de retraite située à proximité d'un supermarché dont la taille s'est avérée sensiblement supérieure à celle qu'autorisait le document local d'urbanisme peut faire valoir son préjudice, lequel a au demeurant fait l'objet d'une expertise ordonnée par le juge ([Conseil d'Etat, 13 février 2004, n° 254589](#)).

13.8.3 Quand ?

Le demandeur doit engager son recours indemnitaire en tenant compte de deux délais :

- le délai de prescription quadriennale :

L'exercice de toute action indemnitaire est soumis au régime de la prescription quadriennale.

L'action indemnitaire doit être introduite dans un délai de quatre ans, à compter du 1^{er} janvier de l'année qui suit l'année durant laquelle la victime a pris connaissance de l'origine de son dommage ou du moins, a disposé des indications suffisantes pour établir que son dommage était imputable à l'administration.

Concrètement, à propos de l'illégalité d'un permis de construction, le juge administratif estime que le délai de prescription de l'action indemnitaire court à compter du 1^{er} janvier suivant la notification de la décision définitive annulant ce permis ([Conseil d'Etat, 22 octobre 2012, n° 330650, publié](#)).

- le délai d'action :

L'action indemnitaire doit être précédée d'une demande d'indemnisation adressée à l'administration (cf. 13.8.5), laquelle dispose d'un délai de deux mois pour se prononcer.

En cas de rejet exprès de sa demande, le demandeur dispose alors d'un délai de deux mois pour former son recours indemnitaire devant le tribunal administratif.

En revanche, en cas de rejet tacite (à raison du silence gardé par l'administration), le délai d'action ne se déclenche pas ; le recours indemnitaire devant le tribunal administratif peut donc être introduit à tout moment à condition que soit respecté le délai de la prescription quadriennale.

13.8.4 Quoi ?

Seuls les préjudices qui revêtent un caractère certain sont indemnissables.

Constituent notamment des préjudices indemnissables :

- La perte de valeur vénale de terrains devenus inconstructibles ;
- Les coûts de construction exposés en vain ;
- Les frais engagés inutilement pour l'opération de construction ou d'aménagement : les frais d'études, de gestion et de commercialisation, les honoraires d'architecte, de géomètre, de bureaux d'études et d'ingénierie, le coût des travaux exécutés et des dépenses engagées en pure perte (frais de viabilisation du terrain, frais de mise en sécurité du chantier, etc.) ;
- Les frais financiers divers, liés à l'immobilisation de l'opération, à l'augmentation du coût de la construction, ou les frais financiers supportés en pure perte, par suite du retard survenu dans la délivrance du permis de construire comme le coût des loyers ;
- Les frais de justice exposés par le bénéficiaire d'un permis de construire illégal ;
- Les bénéfices escomptés de l'opération (ex. location ou vente d'appartements), le juge faisant droit aux demandes d'indemnisation lorsque la preuve formelle des bénéfices prévisionnels est apportée ([Conseil d'Etat, 12 juillet 2017, n° 394941, publié](#)) ;
- L'indemnisation des troubles dans les conditions d'existence subis par le requérant (parmi lesquels le juge administratif semble ranger le préjudice moral) est rarement admise.

En tout état, le montant de l'indemnisation pour ce chef de préjudice est relativement faible et varie généralement entre 1 500 et 4 000 € (ex. indemnisation du préjudice moral à hauteur de 2 000 €, en suite d'une demande établie à 60 000 € par le demandeur : [Cour administrative d'appel de Lyon, 31 mai 2016, n° 14LY02377](#) ; indemnisation du préjudice moral à hauteur de 4 000 € : [Cour administrative d'appel de Nantes, 13 février 2015, n° 14NT00922](#)).

13.8.5 Comment ?

Le requérant doit, avant toute saisine du tribunal administratif, adresser une demande préalable à l'administration qui dispose d'un délai de deux mois pour se prononcer ([CJA, art. R. 421-1](#)). Il s'agit là d'un Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO).

La décision ainsi rendue par l'administration « lie le contentieux » ; elle constitue une condition de recevabilité du recours indemnitaire. A défaut d'être produite, le recours indemnitaire sera rejeté.

A noter toutefois que cette condition de recevabilité est remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande [préalable formée devant elle \(Conseil d'Etat, avis, 27 mars 2019, n° 426472\)](#). Il est ainsi possible de régulariser la requête en produisant la décision de l'administration en cours de procédure.

La demande préalable prend la forme d' une demande écrite adressée à l'administration, par laquelle l'intéressé demande réparation du préjudice qu'il estime avoir subi et chiffre ses prétentions.

Au terme du délai de deux mois dont elle dispose, l'administration peut :

- répondre favorablement à la demande, ce qui est toutefois très rare ;
- rejeter la demande par une réponse expresse ;
- s'abstenir de répondre, la demande étant alors réputée implicitement rejetée.

Si l'administration rejette expressément la demande préalable, l'administré dispose, pour former un recours indemnitaire devant le juge administratif, d'un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de rejet.

En revanche, en cas de décision implicite de rejet, le contentieux est lié mais le délai de recours n'est pas pour autant déclenché ; un recours indemnitaire peut être introduit à tout moment devant le juge administratif à condition que soit respecté le délai de la prescription quadriennale (cf 13.8.3).

Le recours indemnitaire devant le tribunal administratif doit, pour sa part, être introduit par un avocat ([CJA, art. R. 431-2](#)).

Il aura un double objet : l'annulation de la décision de rejet de l'administration en suite de la demande préalable, et l'indemnisation du préjudice du requérant.

14. Les actions relevant des juridictions civiles

14.1 Quelles sont les actions susceptibles d'être engagées par un tiers au projet ?

Mettre en favoris

Paragraphe principal

Les autorisations d'urbanisme sont délivrées « sous réserve des droits des tiers ».

Cela signifie qu'elles ont pour objet de vérifier le respect des règles d'urbanisme par le projet, et non celles issues d'autres réglementations de droit privé. L'autorisation est ainsi délivrée sous réserve des servitudes et droits réels ou personnels des tiers.

Si un projet cause un préjudice à un tiers, il dispose de plusieurs actions pour obtenir la démolition de la construction, sa remise en état et/ou une indemnisation.

14.1.1 L'action en responsabilité civile à raison d'une construction illégale

Un tiers au projet peut solliciter la démolition d'une construction et/ou une indemnisation sur le fondement de l'[article 1240 du Code civil](#) lorsque la construction a été édifiée :

- sans permis ou en méconnaissance de l'autorisation d'urbanisme délivrée ;
- conformément à une autorisation d'urbanisme mais en violation d'une règle de droit privé.

Si la construction est conforme à l'autorisation délivrée, mais a été édifiée en violation d'une règle d'urbanisme ou d'une servitude d'utilité publique, le tiers ne peut agir que sur le fondement de l'[article L. 480-13 du Code de l'urbanisme](#) (cf 14.1.5).

14.1.1.1 Dans quel délai ?

Le tiers dispose d'un délai de cinq ans à compter de l'achèvement de la construction pour former son action ([C. civ., art. 2224](#)).

14.1.1.2 A quelles conditions ?

Le demandeur doit démontrer l'existence d'une faute à savoir :

- lorsque la construction litigieuse a été réalisée sans autorisation, le demandeur doit démontrer la violation d'une règle d'urbanisme ou d'une servitude d'utilité publique.
La circonstance que la construction n'ait pas fait l'objet d'une autorisation d'urbanisme ne suffit pas à établir une

faute.

Par ailleurs, la non-contestation de la DAACT atteste de la conformité de la construction à l'autorisation, et non aux règles d'urbanisme. Cela ne suffit donc pas pour établir l'absence de violation des règles d'urbanisme ([Cass. Civ. 3^{ème}, 23 octobre 2013, n° 12-24919, publié](#)).

- la non-conformité de la construction à l'autorisation délivrée ([Cass. Civ. 3^{ème}, 3 avril 2025, n° 23-15213](#)) ;
- la violation d'une règle de droit privé.

Le tiers doit également rapporter la preuve que la faute commise par le porteur du projet constitue la cause directe du préjudice personnel qu'il invoque ([Cass. Civ. 3^{ème}, 29 janvier 1992, n° 90-10.113, publié](#)).

Le préjudice allégué doit ainsi être lié directement à la finalité de la règle méconnue.

Exemples :

- les vues directes sur le pavillon contigu à raison d'une surélévation illégale et les nuisances résultant de la création de parkings non conformes (peu accessibles et ne respectant pas les règles relatives aux espaces verts et plantations) occasionnent pour les voisins un préjudice personnel en relation directe de cause à effet avec les infractions aux règles d'urbanisme ([Cour d'appel de Paris, 31 mars 2006, CT0102, n° 04/13023](#)) ;
- les préjudices de vue, de perte d'intimité et de luminosité invoqués résultent directement du non-respect des distances d'implantation de la construction voisine prévues par le règlement d'aménagement de la zone de la ZAC et le Code de l'urbanisme ([Cass. Civ. 3^{ème}, 13 septembre 2006, n° 04-15420](#)).

Lorsque l'action est formée par une association, agissant en justice au nom d'intérêts collectifs, le juge civil procède au rapprochement de la faute et de l'objet social de l'association.

Exemple : un projet de constructions dans une zone inconstructible protégée pour la qualité de son environnement, sur des parcelles classées en espaces boisés à conserver, porte atteinte aux intérêts défendus par une association agréée ayant pour objet statutaire la protection de l'environnement ([Cass. Civ. 3^{ème}, 26 septembre 2007, n° 04-20636, publié](#)).

14.1.1.3 A quelles fins ?

La réparation intégrale du préjudice supporté par la victime implique la démolition de la construction irrégulière ou une remise en état. Il s'agit là d'un droit pour le demandeur qui justifie d'un préjudice certain.

Ce principe, longtemps appliqué strictement par le juge civil (à propos d'une réparation pécuniaire aux lieu et place d'une mesure de démolition, sanctionnée par la Cour de cassation : [Cass. Civ. 3^{ème}, 7 juin 1979, n° 78-10427, publié](#)), tend à s'infléchir depuis quelques années au bénéfice d'une approche plus proportionnée.

Cet assouplissement fait suite à une condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l'homme pour méconnaissance du droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile ([CEDH, 17 octobre 2013, Winterstein et a. c/ France, n° 27013/07](#)).

Désormais, le juge civil opère un contrôle de proportionnalité entre la mesure de démolition et le droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile des occupants ([Cass. Civ. 3^{ème}, 17 décembre 2015, n° 14-22095, publié](#)).

Ce contrôle de proportionnalité s'impose lorsque la construction illégale constitue le domicile des défendeurs, le juge civil appréciant notamment l'ancienneté de l'occupation (à propos d'une mesure de remise en état des lieux et d'enlèvement des caravanes servant de domiciles aux défendeurs : [Cass. Civ. 3^{ème}, 7 avril 2016, n° 15-15011, publié](#)).

14.1.2 L'action fondée sur la violation d'un droit réel immobilier

Délivrées sous réserve des droits des tiers, une construction peut donc être parfaitement conforme à l'autorisation d'urbanisme ainsi qu'aux règles d'urbanisme applicables, mais contrevenir aux droits réels immobiliers de tiers.

Ces tiers ont la possibilité d'engager une action en démolition sur le fondement de la violation de leur droit de propriété et de ses attributs. On parle alors d'« action réelle immobilière ».

L'exemple le plus classique est celui de l'empiètement (cf 14.1.3), mais ce n'est pas le seul cas de violation d'un droit réel immobilier.

Un tiers peut obtenir la démolition d'une construction édifiée en violation de servitudes :

- servitude non aedificandi (interdiction de construire sur une partie de son terrain) ;
- servitude non altius tollenti (interdiction d'élever la construction au-dessus d'une certaine hauteur) ;
- servitude de passage, etc.

Les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans ([C. civ., art. 2227](#)).

Sous réserve qu'il y soit invité par les défendeurs, le juge civil doit rechercher si la démolition d'une construction empiétant sur l'assiette d'une servitude n'est pas disproportionnée au regard du droit au respect du domicile ([Cass. Civ. 3^{ème}, 19 décembre 2019, n° 18-25113, publié](#)) (cf 14.1.1.3).

Focus

Focus sur les actions en démolition dans un lotissement :

Outre les règles d'urbanisme applicables au territoire, les lotissements sont soumis à deux types de règles (cf 5.9.2) :

- Le règlement de lotissement : document à valeur réglementaire comprenant des règles d'urbanisme applicables au lotissement ;
- Le cahier des charges de lotissement : document à valeur contractuelle régissant les rapports entre les colotis, non sanctionnées par les autorisations d'urbanisme.

Un projet peut ainsi faire l'objet d'une autorisation d'urbanisme bien qu'il méconnaisse les règles fixées par le cahier des charges de lotissement.

Les colotis ont alors la possibilité d'engager une action en démolition ou en indemnisation du préjudice issu d'une construction édifiée en méconnaissance du cahier des charges de lotissement.

L'action en démolition se prescrit par trente ans ([C. civ., art. 2227](#)), tandis que l'action en indemnisation se prescrit par 5 ans ([C. civ., art. 2224](#)).

La violation des stipulations d'un cahier des charges de lotissement n'est pas automatiquement sanctionnée par la démolition de l'ouvrage construit.

Le juge civil procède à un contrôle de proportionnalité entre la sanction invoquée et le préjudice subi par les colotis ([Cass. Civ. 3^{ème}, 13 juillet 2022, n° 21-16408, publié](#)). S'il constate une disproportion manifeste entre le coût de la démolition pour le propriétaire et son intérêt pour le coloti demandeur, il peut rejeter la demande de démolition et se borner à allouer des dommages-intérêts.

14.1.3 L'action fondée sur le droit de propriété

Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité ([C. civ., art. 545](#)).

C'est sur le fondement de ce principe général, garantissant le droit de propriété, que le juge civil peut être saisi d'une demande en démolition d'un ouvrage empiétant sur la propriété voisine.

Le constat d'un empiètement justifie, à lui seule, que le juge ordonne la remise en état des lieux par la démolition des ouvrages irréguliers ([Cass. Civ. 3^{ème}, 20 janvier 2009, n° 07-21758](#)).

14.1.3.1 A quelles conditions ?

L'empiètement consiste à édifier une construction, même très partiellement, au-delà des limites du terrain de son propriétaire.

L'empiètement prend plusieurs formes :

- La réalisation de constructions ou plantations sur le terrain voisin ;
- L'occupation du sol ou du sous-sol du terrain voisin :
 - réalisation de fondations empiétant sur le sous-sol voisin ;
 - débord d'une toiture sur le terrain voisin ;
 - pose de canalisations souterraines ;
 - implantation de tirants d'ancrage et de maçonneries dans le tréfonds du terrain voisin.

14.1.3.2 Dans quel délai ?

Le délai de prescription des actions fondées sur le droit de propriété est de trente ans ([C. civ., art. 2227](#)).

14.1.3.3 A quelles fins ?

Concrètement l'empiètement peut être résolu par :

- la démolition des parties d'ouvrage litigieuses ;
- ou la cession de la portion de terrain servant d'assiette à l'ouvrage litigieux.

Si les parties ne parviennent pas à un accord, le juge civil ordonnera la remise en état des lieux, peu importe :

- la portion de terrain occupée, qu'il s'agisse du sol ou du sous-sol ;
- l'importance de l'empiètement ou l'absence corrélative de gêne pour le propriétaire du fonds ;
- la gravité de la mesure pour le propriétaire des ouvrages ;

- la bonne ou mauvaise foi du propriétaire des ouvrages ;
- l'apparente régularité de l'ouvrage sur un plan administratif ;
- la connaissance de la situation d'empiètement par le demandeur, lors de son acquisition.

Le seul fait que la construction empiète sur le terrain voisin en justifie la démolition. Le juge ne peut pas refuser d'ordonner la démolition exigée par le propriétaire victime de l'empiètement.

En revanche, l'ampleur de la démolition est à l'appréciation du juge civil qui cantonnera la démolition à la stricte portion d'ouvrage mordant sur le terrain voisin ([Cass. Civ. 3^{ème}, 18 septembre 2012, n° 11-23161](#)), en tenant compte des possibilités techniques disponibles ([Cass. Civ. 3^{ème}, 30 mars 2017, n° 16-11667](#)).

Exemple : retrait d'une construction réalisée en surplomb sur le fonds voisin jusqu'à la ligne divisoire de propriété située au milieu du mur mitoyen ([Cass. Civ. 3^{ème}, 6 juillet 2017, n° 15-17278, publié](#)).

Avant de commencer les travaux, il est donc essentiel que le maître d'ouvrage fasse établir un bornage de son terrain afin d'éviter toute problématique d'empiètement.

Focus

Focus sur la démolition d'un ouvrage public empiétant sur une propriété privée :

Le juge civil ne peut ordonner la suppression ou le déplacement d'un ouvrage public que s'il constate une « voie de fait ».

La voie de fait consiste pour l'administration à porter une atteinte particulièrement grave au droit de propriété aboutissant à son extinction ou à une liberté individuelle.

Exemple : ne constitue pas une voie de fait l'implantation, même sans titre, d'un poteau électrique sur une propriété privée, dès lors qu'elle ne procède pas d'un acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir dont dispose la société chargée du service public et n'aboutit pas à l'extinction d'un droit de propriété ([Tribunal des conflits, 17 juin 2013, C3911, publié](#)).

Dans les autres cas (hors voie de fait), les atteintes portées par l'administration à la propriété privée relèvent de la compétence du juge administratif, qu'elles donnent lieu à une demande de démolition ou d'indemnisation ([Tribunal des conflits, 9 mars 2015, C3991](#)).

Cette action est soumise à :

- un délai de prescription de trente ans lorsqu'elle tend à obtenir une mesure de remise en état ;
- la prescription quadriennale lorsqu'elle tend à obtenir une indemnisation : le délai de quatre ans commence à courir le 1er janvier suivant l'année au cours de laquelle s'est produit le fait générateur, soit les travaux ayant abouti à l'empiètement (cf 13.8.3).

14.1.4 L'action fondée sur la théorie des troubles anormaux de voisinage

La simple existence d'une construction peut causer un préjudice spécifique à ses voisins, alors même qu'elle serait conforme à l'autorisation délivrée, aux servitudes d'urbanisme et aux servitudes privées.

La théorie des troubles anormaux de voisinage est un cas de responsabilité sans faute, reposant sur l'idée que le respect de la loi n'exclut pas l'existence éventuelle de troubles excédant les inconvénients de voisinage.

Cette action ne peut être engagée que si les troubles sont « anormaux », c'est-à-dire qu'ils excèdent les sujétions propres aux relations de voisinage.

L'appréciation du seuil de normalité est affaire de circonstances, le juge civil prenant en compte, au cas par cas, la situation des demandeurs ainsi que :

- le secteur et l'environnement dans lequel se trouve la construction litigieuse ;
En ville, les habitants doivent s'attendre à une diminution de l'ensoleillement et de vue en raison du développement urbain. En revanche, dans un quartier pavillonnaire ou un secteur rural où les constructions sont espacées, la perte d'ensoleillement et de vue en raison d'une construction trop rapprochée peut constituer un trouble anormal.
- la fréquence et la durée du trouble.
Exemple : constituent un trouble anormal les nuisances sonores d'un parc d'attractions la nuit et pendant plusieurs étés, largement supérieures à la moyenne autorisée ([Cass. Civ. 2^{ème}, 31 mai 2000, n° 98-17532, publié](#)).

Le chantier en lui-même peut être source de troubles anormaux de voisinage :

- lorsque le chantier empêche l'occupation d'une villa voisine et entraîne une baisse des loyers issus des locations saisonnières pendant la période de démolition et de terrassement ([Cass. Civ. 2^{ème}, 2 décembre 1982, n° 80-13159, publié](#)) ;
- lorsque la durée du chantier est anormalement prolongée ([Conseil d'Etat, 13 mai 1988, n° 60046, publié](#)).

Les actions formées devant le juge civil à ce titre portent cependant le plus souvent sur :

- la perte d'ensoleillement ou de vue au détriment des propriétés voisines :
 - la construction d'un mur de huit mètres de hauteur, à moins de deux mètres du pavillon voisin, entraînant un assombrissement quasi-permanent de l'ensoleillement et de l'éclairage du pavillon ([Cass. Civ. 3^{ème}, 28 juin 1989, n° 87-16661](#)) ;
 - le rehaussement et l'agrandissement d'une construction ayant totalement privé une maison voisine de jour, de vue et d'ensoleillement, dans la mesure où les ouvertures de la façade arrière de cette maison avaient été obturées et où il n'y avait plus aucun éclairage dans la cuisine, les WC et la douche, ni de ventilation naturelle ([Cass. Civ. 3^{ème}, 26 mai 2009, n° 08-13115](#)) ;
 - un garage occultant assez nettement la vue sur mer depuis le balcon de la propriété voisine, vue qui disparaissait presque totalement en position assise, et privant d'ensoleillement les voisins ([Cass. Civ. 3^{ème}, 9 juin 2015, n° 14-12311](#)).
- la création de vues sur le fonds voisin :
 - la construction d'un immeuble à étage à moins de quatre mètres d'un autre bâtiment qu'il surplombe et qui donne à ses occupants des vues directes et plongeantes sur un appartement dont le propriétaire se trouve constamment exposé aux regards, indépendamment du respect des distances exigées par l'article 678 du Code civil ([Cass. Civ. 3^{ème}, 7 février 2007, n° 05-21405](#)) ;
 - la construction, en limite de propriété, d'une plateforme avec remblai et mur de soutènement d'une hauteur de trois mètres, rehaussée par des claustras sur lesquels s'enroulait une glycine, causant à la fois une vue droite sur le fonds voisin et une impression d'étouffement ([Cass. Civ. 3^{ème}, 6 avril 2022, n° 21-12953](#)).

Le délai de prescription de l'action fondée sur un trouble anormal de voisinage est de cinq ans à compter de la connaissance du trouble ([C. civ., art. 2224](#)).

14.1.5 L'action en démolition à la suite de l'annulation d'un permis de construire

Lorsqu'un permis a été annulé, sans régularisation possible, un tiers peut solliciter la démolition de la construction déjà édifiée à raison de son illégalité.

Cette action spécifique, prévue à l'[article L. 480-13 du Code de l'urbanisme](#), est très encadrée (cf 11.6.2.1) et les cas de démolition sont rares.

La construction, dont la démolition est demandée, doit avoir été édifiée en conformité avec un permis de construire ultérieurement annulé.

Il en résulte que :

- ne peuvent donner lieu à une démolition sur le fondement de l'[article L. 480-13 du Code de l'urbanisme](#) :
 - les constructions ayant fait l'objet d'une déclaration préalable, lesquelles peuvent en revanche faire l'objet d'une action en démolition devant le juge judiciaire (cf 11.6.2.2) ;
 - les constructions édifiées en violation d'un permis de construire ou sans permis ; dans ce cas, l'action des tiers sera fondée sur la responsabilité civile pour faute (cf. 14.1.1) ou la théorie des troubles anormaux de voisinage (cf 14.1.4) ;
- la demande en démolition n'est recevable qu'à condition que le recours à l'encontre du permis ait été engagé préalablement ([Cass. Civ. 3^{ème}, 7 juillet 2015, n° 13-27471](#)) et qu'il aboutisse à une annulation de l'autorisation d'urbanisme.

Le demandeur doit démontrer avoir subi un préjudice personnel , en lien de causalité directe avec la violation de la règle d'urbanisme ou de la servitude d'utilité publique ayant conduit à l'annulation du permis de construire ([Cass. Civ. 3^{ème}, 11 janvier 2023, n° 21-19778, publié](#)). En cas de violation d'une règle de droit privé, le demandeur doit fonder son action sur la responsabilité civile pour faute (cf 14.1.1) .

Le tiers dispose d'un délai de deux ans :

- à compter de la décision du juge administratif annulant le permis de construire pour demander la démolition du projet ;
- à compter de l'achèvement des travaux pour demander une indemnisation.

A noter que l'obtention d'un permis de régularisation fait échec à toute demande de démolition sur le fondement de l'[article L. 480-13 du Code de l'urbanisme](#) ([Cass. Civ. 3^{ème}, 20 novembre 2013, n° 12-26595](#)).

OUTIL - Réalisation de travaux différents du permis de construire

14.2 Quelles sont les actions susceptibles d'être engagées par le maître d'ouvrage ?

Mettre en favoris

Paragraphes principaux

Les actions du maître d'ouvrage peuvent être formées à l'encontre :

- de l'administration s'il peut être démontré qu'elle a commis une faute (erreur d'appréciation ayant abouti à une décision irrégulière, fourniture de renseignements erronés, engagements non tenus, etc.) (cf 13.8) ;
- de l'un des intervenants à l'acte de construire, en première ligne l'architecte.

En cas de refus ou d'annulation d'une autorisation d'urbanisme, il n'est pas rare que le maître d'ouvrage forme une action à l'encontre de l'architecte afin de lui faire supporter son préjudice découlant soit du retard, soit de l'abandon de l'opération

La responsabilité de l'architecte peut en effet être engagée devant le juge civil sous réserve qu'il ait commis une faute en lien direct avec le préjudice invoqué par le maître d'ouvrage.

Exemple : n'a commis aucune faute dans l'exécution de sa mission d'établissement du projet initial de permis de construire, de nature à engager sa responsabilité civile, l'architecte ayant alerté son client de l'insuffisance des aires de stationnement et du risque de refus de permis sans autorisation préalable du préfet en raison de l'importance de la surface commerciale prévue ([Cass. Civ. 3^{ème}, 25 novembre 2014, n° 13-21997](#)).

Pour se prémunir de telles actions en responsabilité, l'architecte doit veiller à tracer par écrit l'ensemble de ses échanges avec le maître d'ouvrage et à l'alerter de toute difficulté en temps utile (cf 12.1).



Agrandir dans un nouvel onglet

14.3 Quelles sont les actions susceptibles d'être engagées par la commune ou le préfet ?

Mettre en favoris

Paragraphe principaux

14.3.1 Les actions susceptibles d'être engagées par les communes et leurs groupements

La commune ou l'EPCI compétent en matière d'urbanisme peut :

- exercer les droits reconnus à la partie civile pour les infractions d'urbanisme commises sur son territoire ;
- former une action en responsabilité sur le fondement de l'[article 1240 du Code civil](#) pour obtenir réparation de son préjudice (cf 14.1.1) ;
- agir devant le juge judiciaire ([C. urb., art. L. 480-14](#)) en vue d'obtenir la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé :
 - sans l'autorisation d'urbanisme requise ;
 - en méconnaissance d'une autorisation d'urbanisme ;
 - pour les aménagements, installations et travaux dispensés d'autorisation, en violation des prescriptions du Code de l'urbanisme.

Lorsque la compétence en matière de PLU a été transférée à l'intercommunalité, la commune conserve, concurremment avec l'EPCI, sa qualité pour agir sur ce fondement ([Cass. Civ. 3^{ème}, 21 janvier 2021, n° 20-10602, publié](#)).

Cette action est assortie d'un délai de prescription de dix ans à compter de l'achèvement des travaux.

Le juge judiciaire ne peut ordonner la démolition que dans les cas où la mise en conformité est impossible.

A noter que la commune ou l'EPCI n'a pas besoin de démontrer un préjudice personnel en lien direct avec les constructions litigieuses ([Cass. Civ. 3^{ème}, 16 mai 2019, n° 17-31757, publié](#)).

[Outil - Réalisation de travaux différents du permis de construire](#)

14.3.2 Les actions susceptibles d'être engagées par le préfet

Le préfet peut engager une action en démolition sur le fondement :

- de l'[article L. 480-13 du Code de l'urbanisme](#), en présence d'un permis de construire annulé à la suite d'un déféré préfectoral (cf 11.6.2.1) ;
- de l'[article L. 480-14 du Code de l'urbanisme](#), en cas de construction ou d'aménagement d'un terrain situé dans une zone interdite par un PPR approuvé ou de travaux ne respectant pas les conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation prescrites par ce plan ([C. env., art. L. 562-5](#)).

15. Les actions relevant des juridictions pénales

15.1 Quels sont les points clé à retenir en droit pénal de l'urbanisme ?

Mettre en favoris

Paragraphe principaux



Agrandir dans un nouvel onglet

- La violation des règles d'urbanisme peut donner lieu à des poursuites pénales, ces infractions constituant pour la plupart des délits relevant de la compétence du tribunal correctionnel ;
- Un même fait peut être constitutif de plusieurs délits prévus par le Code de l'urbanisme et/ou d'autres législations ;
Exemple : travaux sans permis de construire (infraction prévue à l'[article L. 480-4 du Code de l'urbanisme](#)) impliquant l'enfouissement ou le dépôt de déchets de construction non autorisé sur une terre agricole (infraction prévue à l'[article L. 541-46 du Code de l'environnement](#)).
- Les infractions en matière d'urbanisme sont le plus souvent continues (par opposition aux infractions dites instantanées) :
 - elles se réalisent dès que les travaux sont entrepris et jusqu'à leur achèvement, de sorte que les poursuites peuvent être engagées sans attendre la fin des travaux ;
 - elles ne peuvent être éteintes par une loi d'amnistie ;
- La régularisation de la construction en cours de procédure ne fait pas disparaître l'infraction pénale, de sorte que les prévenus restent passibles des peines encourues.
Elle fait en revanche obstacle aux mesures de restitutions susceptibles d'être ordonnées par le juge pénal (démolition, remise en état des lieux, etc.) ;
- La circonstance que l'édifice, objet des travaux irréguliers, soit situé sur le domaine public ne fait pas obstacle à des poursuites pénales ;
- La délivrance de l'attestation de non-contestation de la conformité des travaux ne fait pas obstacle à des poursuites pénales.

15.2 Quand est-ce que l'infraction est constituée ?

Mettre en favoris

Paragraphe principal

Toute infraction est composée de trois éléments cumulatifs : si l'un d'entre eux manque, l'infraction n'est pas constituée.

- L'élément légal : l'infraction doit être prévue par la loi ([C. pén., art. 111-2](#) et [111-3](#)).
Nul ne peut être puni d'un délit qui ne serait pas défini par un texte à la date à laquelle il est commis ;
- L'élément matériel : partie visible de l'infraction, il s'agit de sa manifestation concrète (ex. une construction) ;
- L'élément intentionnel ([C. pén., art. 121-3](#)) : il se caractérise par la volonté de l'auteur de commettre l'infraction ou bien par une imprudence ou négligence.
Le juge pénal retient que l'intention est caractérisée dès lors que le prévenu méconnaît une règle d'urbanisme en connaissance de cause.
En revanche, « n'est pas pénalement responsable la personne qui justifie avoir cru, par une erreur sur le droit qu'elle n'était pas en mesure d'éviter, pouvoir légitimement accomplir l'acte » ([C. pén., art. 122-3](#)).
En pratique, cela signifie qu'un maître d'ouvrage ou un architecte, induit en erreur par un tiers (administration, notaire, avocat, etc.), peut tenter de s'exonérer de sa responsabilité pénale.

Exemples :

- Information erronée fournie par l'administration ;
- Installation sans permis de construire d'une yourte, dès lors que plusieurs réponses ministérielles ont clairement indiqué que les yourtes non équipées étaient dispensées d'un tel permis.

A noter toutefois que le juge pénal se montre particulièrement réticent à admettre cette cause d'irresponsabilité.

15.3 Quelles infractions sont sanctionnées en matière d'urbanisme ?

Mettre en favoris

Paragraphe principal

15.3.1 L'infraction tenant au non-respect des règles d'urbanisme

Cette catégorie d'infractions vise le non-respect des règles d'urbanisme applicables au projet ([C. urb., art. L. 610-1](#)), qui découlent notamment :

- du Règlement National d'Urbanisme (RNU) (cf 3.2.1) ;
- des documents locaux d'urbanisme, dont les PLU (cf 4.2) et les cartes communales (cf 4.5) ;
- du règlement sanitaire départemental ;
- des plans de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) (cf 4.4.5.1) ;
- des prescriptions relatives aux Espaces Naturels Sensibles (ENS) ;
- des prescriptions relatives aux périmètres de Protection et de mise en valeur des Espaces Agricoles et Naturels périurbains (PAEN) ;
- des prescriptions relatives aux règles de coupe et d'abattage dans les Espaces Boisés Classés (EBC) (cf 3.6.3) ;
- des plans de prévention des risques naturels ou technologiques (cf 3.8.1.14) ;
- de la loi Littoral (cf 3.2.3) et de la loi Montagne (cf 3.2.4), etc.

L'infraction réside dans la consistance matérielle des travaux en cause.

Exemples :

- l'édification d'un chalet méconnaissant les règles d'implantation du PLU par rapport à la limite séparative et le nombre d'habitations autorisées sur une même unité foncière ;
- la construction d'une maison d'habitation dans une zone où ne sont autorisées que les constructions nécessaires à l'exploitation agricole ;
- l'édification d'une construction sur la bande littorale des 100 mètres en méconnaissance de la loi Littoral ;
- la reconstruction à l'identique d'un bâtiment sans avoir préalablement sollicité de permis de construire ;
- l'édification d'une construction en infraction des prescriptions d'un PPRI annexé au document local d'urbanisme ;
- la réalisation de travaux mineurs qui, bien que non assujettis à autorisation, ne respectent pas le document local d'urbanisme (ex. changement de destination).

15.3.2 L'infraction tenant au non-respect des règles de forme et de procédure issues du Code de l'urbanisme

Cette catégorie d'infractions vise le non-respect des règles de forme et de procédure prévues par le Code de l'urbanisme.

Peu importe leur consistance matérielle, l'infraction est constituée lorsque les travaux sont accomplis sans autorisation ou en méconnaissance de l'autorisation obtenue ([C. urb., art. L. 480-4](#)).

Sont concernées les règles relatives :

- aux certificats d'urbanisme ;
- aux permis de construire, de démolir et d'aménager ;
- aux déclarations préalables ;
- aux autorisations d'urbanisme modificatives ;
- aux modes particuliers d'utilisation du sol (clôtures, installations et travaux divers, camping et stationnement des caravanes, habitations légères de loisirs, remontées mécaniques et aménagements de domaine skiable) ;
- aux travaux de démolition non précédés de la délivrance d'un permis de démolir ;
- aux lotissements ;
- aux changements de destination ;
- au contrôle de la conformité des travaux exécutés.

15.3.2.1 Délit de construction sans autorisation d'urbanisme

Le délit de construction sans autorisation d'urbanisme est caractérisé dès lors que des travaux soumis à une telle autorisation ont été réalisés sans que le permis ou la décision de non-opposition à déclaration préalable requis n'ait été obtenu, y compris lorsque les travaux portent sur une construction existante.

Le délit est constitué lorsque les travaux de construction ont été entrepris ou se sont poursuivis :

- avant l'obtention expresse ou tacite de l'autorisation, sa délivrance ultérieure ne faisant pas disparaître l'infraction ;
Il en va de même à la suite d'une décision implicite d'opposition, intervenue à défaut pour le prévenu d'avoir produit les pièces manquantes demandées dans le cadre de l'instruction de sa demande d'autorisation ([Cass. Crim., 4 avril 2018, n° 17-84.577](#)).
- sur la base d'une autorisation d'urbanisme caduque (cf 11.4) (à propos de travaux interrompus depuis plus d'un an : [Cass. Crim., 20 novembre 2001, n° 01-81149](#)) ;
- après le retrait de l'autorisation par l'administration, ou son annulation ou la suspension de son exécution par le juge administratif.
Les travaux de construction réalisés entre la décision de retrait d'une première autorisation et la délivrance d'une nouvelle autorisation, donc dépourvus de toute autorisation, caractérisent un délit de construction sans autorisation ([Cass. Crim., 4 novembre 2008, n° 08-82591, publié](#)).
En revanche, des travaux effectués sur le fondement d'une autorisation ultérieurement retirée ou annulée ne constituent pas une infraction.

La responsabilité pénale de l'auteur des travaux peut être engagée quand bien même :

- les travaux auraient fait l'objet d'un refus illégal, faisant l'objet d'un recours devant le juge administratif ([Cass. Crim., 20 mars 2001, n° 00-84968, publié](#)) ;
- les manquements auraient été régularisés, en partie, avant l'achèvement des travaux ([Cass. Crim., 16 janvier 2018, n° 17-81157, publié](#)).

En pratique, lorsque plusieurs constructions illégales sont édifiées sur un même terrain et dans le cadre d'une même opération, le juge pénal considère qu'une seule infraction est constituée (et non autant d'infractions que de

constructions) et prononce une seule astreinte assortissant la condamnation à démolir ([Cass. Crim., 20 septembre 2011, n° 11-80015](#)).

15.3.2.2 Délit d'exécution de travaux non conformes à l'autorisation d'urbanisme

L'infraction peut consister dans le non-respect :

- de l'objet même de l'autorisation ;

Exemples :

- à propos de la construction d'une résidence hôtelière alors que le permis de construire portait sur un immeuble d'habitation : [Cass. Crim., 5 janvier 1993, n° 92-83260, publié](#) ;
- à propos de la transformation en maison d'habitation d'un bâtiment, pour lequel avait déposé une déclaration de travaux relative à la rénovation d'un bâtiment ostréicole : [Cass. Crim., 11 janvier 1995, n° 94-81919, publié](#) ;

- d'une prescription dont serait assortie l'autorisation.

Exemples :

- à propos de l'obligation de réaliser des aires de stationnement : [Cass. Crim., 18 janvier 1983](#) ;
- à propos d'un permis de construire 64 pavillons en zone inondable prescrivant que le plancher du niveau habitable le plus bas devait se situer à la cote 40,25 NGF et que tout remblaiement était interdit : [Cass. Crim., 7 octobre 1992, n° 92-80548](#).

15.3.3 L'infraction tenant au non-respect d'autres législations

Cette catégorie d'infractions porte sur la violation de règles extérieures au Code de l'urbanisme qui, suivant la technique de la « pénalité par référence », sont constitutives d'infractions sanctionnées par le Code de l'urbanisme.

Exemple : le Code de l'environnement définit une infraction, mais renvoie à une autre infraction visée dans le Code de l'urbanisme pour déterminer la peine applicable.

Renvoient ainsi à l'[article L. 480-4 du Code de l'urbanisme](#) :

- le Code du patrimoine : pour les infractions aux règles applicables aux monuments historiques (cf 3.4.2), aux sites patrimoniaux remarquables (cf 4.4), etc. ;
- le Code de l'environnement : pour les infractions aux règles applicables dans les sites inscrits et classés (cf 3.8.1.5), dans les périmètres des PPRN (cf 3.8.1.9), etc.

15.4 Qui poursuit qui ?

Mettre en favoris

Paragraphe principaux

15.4.1 Qui peut être poursuivi ?

L'[article L. 480-4 du Code de l'urbanisme](#) précise que les peines encourues en matière d'urbanisme peuvent être prononcées contre les « utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de l'exécution desdits travaux ».

La détermination des personnes pénalement responsables intervient à la date du procès-verbal de constat de l'infraction.

A noter que plusieurs personnes peuvent être reconnues pénalement responsables du même délit.

- Le maître d'ouvrage et ses mandataires :

En pratique, la personne poursuivie sera, le plus souvent, le propriétaire du terrain, par ailleurs titulaire de l'autorisation d'urbanisme et bénéficiaire des travaux.

La qualité de bénéficiaire des travaux s'entend largement, incluant le bailleur, le locataire, la société de promotion immobilière, etc.

Le syndic, qui n'a pas veillé personnellement au respect de l'autorisation d'urbanisme pour le compte du syndicat des copropriétaires, peut également engager sa responsabilité pénale.

- Les intervenants à l'acte de construire :

L'architecte peut engager sa responsabilité pénale s'il a dirigé l'exécution de travaux sans autorisation (cf 12.1.5.2).

Les entreprises peuvent également être poursuivies lorsqu'elles acceptent d'engager des travaux sans autorisation ou non conformes aux plans du permis accordé.

- Les élus :

Un maire peut être déclaré coupable de complicité du délit de construction sans autorisation lorsqu'il a sciemment facilité les travaux irréguliers (à propos d'une autorisation résultant d'un simple courrier du maire portant sur l'agrandissement d'une cabane, située sur un terrain donné à bail par la commune dans un site classé, de telle sorte qu'une autorisation spéciale était requise en application du Code de l'environnement : [Cass. Crim., 5 mai 2009, n° 08-86546](#)).

Focus

Focus sur les personnes morales :

La responsabilité pénale d'une personne morale, à l'exclusion de l'Etat, peut être engagée ([C. pén., art. 121-2](#)) à deux conditions :

- l'infraction doit avoir été commise pour le compte de la personne morale, dans son intérêt ou le cadre de son activité ;

- l'infraction doit avoir été commise sciemment par les organes ou les représentants de la personne morale ; il s'agit des personnes chargées, par la loi ou les statuts, de prendre les décisions ou de présider à leur exécution (dirigeant, syndic, etc.).

Les personnes morales font l'objet de peines complémentaires spécifiques ([C. urb., art. L. 480-4-2](#)) :

- interdiction d'exercer l'activité professionnelle à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;
- placement pour une durée de cinq ans au plus sous surveillance judiciaire ;
- fermeture définitive ou temporaire des établissements ayant participé aux faits incriminés ;
- exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ;
- publication de la décision de condamnation.

A noter que la responsabilité pénale des collectivités territoriales et de leurs groupements ne peut être engagée que pour des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public.

15.4.2 Qui peut poursuivre ?

15.4.2.1 Le maire

Le maire n'est pas le seul acteur dans la chaîne des poursuites.

A ses côtés, interviennent le procureur de la République qui assure la direction de l'enquête et apprécie l'opportunité des poursuites, les services de gendarmerie et de la police nationale ou municipale, ainsi que le préfet.

Le maire est toutefois au centre de la procédure pénale :

- il intervient dès la connaissance de l'infraction et durant la phase préalable à la saisine du juge pénal par le procureur de la République.
Lorsqu'il a connaissance d'une infraction en matière d'urbanisme, il est tenu d'en faire dresser procès-verbal ([C. urb., art. L. 480-1](#)).
Il agit en qualité d'officier de police judiciaire et, partant, d'autorité administrative de l'Etat. Sa carence constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat (et non celle de la commune) devant le juge administratif.
Pour sa part, le destinataire du procès-verbal ne peut en contester le contenu et solliciter une indemnisation qu'en saisissant le juge judiciaire, s'agissant d'un acte de police judiciaire ;
- il peut également intervenir au cours du procès en se constituant partie civile au nom de la commune ;
- il intervient enfin après le procès si une mesure de restitution est prononcée par le tribunal en vue de son exécution.

A noter que le maire peut également désormais ordonner des mesures administratives de remise en état sous astreinte (cf 15.7).

15.4.2.2 Les tiers

Le Code de procédure pénale permet aux victimes de lancer effectivement les poursuites pénales, en « mettant en mouvement l'action publique ». A cet effet, le tiers se constitue partie civile.

Ce droit offert à la victime de mettre en mouvement l'action publique (ce qui revient à forcer l'engagement de poursuites pénales contre l'auteur des faits) se distingue de son droit à réparation (action civile) bien qu'ils puissent tous deux être exercés dans le cadre d'une même procédure devant le juge pénal.

De deux choses l'une,

- soit le ministère public engage des poursuites (il déclenche l'action publique) et la victime se constitue partie civile par voie d'intervention devant le juge pénal ;
- soit le ministère public n'engage pas de poursuites, auquel cas la victime peut déposer une plainte avec constitution de partie civile, ou citer directement l'auteur des faits devant le tribunal correctionnel, et ainsi déclencher l'action publique ; l'objectif est de contraindre le ministère public à poursuivre les infractions.

Tout tiers qui justifie d'un préjudice personnel, direct et certain résultant de l'infraction commise peut se constituer partie civile :

- un riverain, personne physique ou personne morale ;
- la commune du lieu où a été commis le délit ;
- une association si elle justifie d'un intérêt spécial à agir dans ses statuts ;
- une association agréée : l'agrément traduit la reconnaissance de son engagement dans un domaine particulier, qui peut être la protection de l'environnement ou du cadre de vie.

15.5 Comment sont constatées les infractions ?

Mettre en favoris

Paragraphe principal

15.5.1 Comment s'administre la preuve devant le juge pénal ?

Les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve.

Ce principe est encadré par deux garde-fous tenant à la loyauté et à la licéité de la preuve. Cela signifie qu'un élément de preuve ne peut pas être recueilli :

- dans des circonstances constitutives d'une infraction (ex. violation de domicile) ;
- en méconnaissance des droits fondamentaux du contrevenant (ex. respect de la propriété privée, respect de la vie privée).

En matière d'urbanisme, le plus souvent, l'infraction est établie par un procès-verbal de constat.

Il résulte de ces principes que :

- les agents chargés de constater l'infraction ne peuvent accéder à un domicile sans l'autorisation préalable de son occupant ;
- la responsabilité d'une entreprise ou de l'architecte qui auraient laissé pénétrer des tiers dans la propriété du maître d'ouvrage sans son accord pourrait être engagée ;
- la propriété doit être maintenue close en toute occasion si elle est clôturée.

15.5.2 Comment s'opère le constat d'une infraction sur une propriété privée ?

15.5.2.1 L'infraction est visible depuis la voie publique

L'agent exerce son contrôle sans pénétrer sur la propriété.

Il constate les infractions commises (ex. implantation de l'immeuble, changement de destination de l'immeuble, coupe ou abattage d'arbres, etc.) sans requérir d'accord.

[OUTIL - Mandat donné à l'architecte d'autoriser l'accès à une propriété privée](#)

15.5.2.2 L'infraction n'est pas visible depuis la voie publique

Si l'officier ou l'agent de police judiciaire doit s'introduire dans la propriété pour constater l'infraction, il ne peut intervenir que dans le cadre strict du droit de visite dont dispose l'administration pour vérifier la conformité des travaux réalisés.

La protection du domicile, composante du droit de propriété, lui interdit en effet de pénétrer dans la propriété sans l'accord préalable de l'occupant, qui sera consigné dans le procès-verbal d'infraction ([C. urb., art. L. 480-17](#)).

A défaut, le procès-verbal ainsi établi et la procédure pénale en découlant encourent la nullité.

A noter que le domicile est constitué de tout local d'habitation quel qu'en soit le genre, ainsi que des dépendances de ce local d'habitation situées à proximité. Un terrain nu et clos ne dépendant pas directement d'une maison ne constitue pas un domicile au sens de l'[article 226-4 du Code pénal](#).

Le droit de visite peut être exercé par l'administration pendant six ans.

Il s'exerce dans les lieux accueillant des constructions, aménagements, installations et travaux soumis aux règles d'urbanisme, entre 6 et 21 heures (C. urb., art. [L. 461-1](#), [L. 461-2](#) et [L. 480-17](#)) :

- pour les locaux professionnels : les agents sont tenus d'informer le procureur de la République, qui peut s'y opposer, avant d'accéder aux locaux ;
- pour les domiciles et locaux à usage d'habitation : à défaut d'accord du contrevenant pour pénétrer dans les lieux, la présence d'un officier de police judiciaire, « agissant conformément aux dispositions du Code de procédure pénale relatives aux visites domiciliaires, perquisitions et saisies de pièces à conviction », s'impose. Concrètement, le juge des libertés et de la détention rend une ordonnance autorisant la visite, notifiée au contrevenant sur place le jour de la visite ou, à défaut, par un huissier de justice. Si l'intéressé est absent et n'est pas représenté, les constats sont effectués en présence de deux témoins. Le procès-verbal de visite, mentionnant notamment les voies et délais de recours, est notifié au contrevenant ([C. urb., art. L. 461-3](#)).

A l'issue de la visite, l'administration peut mettre en demeure le maître d'ouvrage, dans un délai qu'elle détermine et qui ne peut excéder six mois, de déposer une demande d'autorisation d'urbanisme en vue de la régularisation de la construction ([C. urb., art. L. 461-4](#)).

A noter qu'en faisant obstacle au droit de visite de l'administration, l'auteur des faits s'expose à une peine aggravée.

15.5.3 Peut-on constater une infraction avec un drone ou en utilisant des images satellites ?

La captation d'images au moyen d'un drone survolant une propriété privée constitue une ingérence dans la vie privée et une violation de propriété. Elle induit en outre l'enregistrement et le traitement de données à caractère personnel.

Si la constatation d'infractions à l'aide d'un drone est donc interdite, il en va autrement des prises de vue obtenues par satellite, lesquelles sont soumises, en droit international, à un principe de liberté d'utilisation des images collectées.

Disponibles dans des bases de données accessibles à tous (Google maps, IGN Remonter le temps, etc.), l'administration peut en faire usage pour constater des infractions (ex. identification de piscines non déclarées à l'occasion de contrôles fiscaux) ([Réponse ministérielle, JO Sénat du 5 mars 2020, page 1159](#)).

15.5.4 Quelles sont les suites d'un constat d'infraction ?

Une fois que le procès-verbal constatant l'infraction est dressé, l'administration :

- a l'obligation d'en transmettre une copie sans délai au ministère public ([C. urb., art. L. 480-1](#)) ;
- peut ordonner l'arrêt des travaux en prenant un Arrêté Interruptif de Travaux (AIT) (cf. 15.6) ; copie de cet arrêté est également transmise sans délai au ministère public ([C. urb., art. L. 480-2](#)).

Le procureur de la République pourra alors :

- classer l'affaire sans suite ;
- renvoyer l'affaire devant le tribunal correctionnel ;
- ouvrir une information judiciaire confiée à un juge d'instruction (si l'affaire présente une importante complexité) ;
- proposer un mode alternatif de règlement du litige (cf 15.8.1).
-



[Agrandir dans un nouvel onglet](#)

15.6 Qui ordonne l'interruption des travaux en cas d'infraction ?

[Mettre en favoris](#)

[Paragraphe principal](#)

L'interruption des travaux peut être ordonnée par :

- l'autorité judiciaire, à savoir le ministère public, le juge d'instruction saisi des poursuites ou le tribunal correctionnel ;
- le juge des référés à la demande d'un tiers ;
- le maire dans le cadre de ses pouvoirs de police.

15.6.1 L'interruption des travaux par l'autorité judiciaire

L'arrêt des travaux peut être ordonné par :

- le ministère public sur requête du maire, du préfet ou d'une association agréées de protection de l'environnement ;
- le juge d'instruction saisi des poursuites, d'office ;
- le tribunal correctionnel.

L'autorité judiciaire statue après avoir entendu le bénéficiaire des travaux ou l'avoir dûment convoqué à comparaître dans les 48 heures.

La décision judiciaire est exécutoire, nonobstant toute voie de recours.

Elle est notifiée au maire pour en assurer, le cas échéant, l'exécution.

Texte de référence : [C. urb., art. L. 480-2](#)

15.6.2 L'interruption des travaux par le juge des référés

Le juge des référés près le tribunal judiciaire peut être saisi par un tiers, en urgence, pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite.

A cette occasion, il peut ordonner des mesures conservatoires, telles qu'une remise en état sous astreinte ou l'interruption de travaux.

15.6.3 L'interruption des travaux par le maire

15.6.3.1 Le maire est-il tenu d'interrompre les travaux ?

Il convient de distinguer les cas dans lesquels le maire a l'obligation d'interrompre les travaux (il est placé en situation de « compétence liée ») de ceux dans lesquels il s'agit uniquement d'une faculté, le maire faisant alors usage de son pouvoir discrétionnaire.

Le maire est tenu de prendre un arrêté interruptif des travaux ([C. urb., art. L. 480-2](#)) :

- lorsqu'ils sont accomplis sans permis de construire ou d'aménager ;
- lorsque des travaux se poursuivent malgré la suspension du permis par le juge administratif des référés.

Le maire ne dispose alors d'aucun pouvoir d'appréciation.

Il peut toutefois demander au contrevenant de régulariser la construction litigieuse en déposant une demande d'autorisation d'urbanisme, si elle est régularisable.

Le maire a la faculté d'ordonner l'interruption des travaux s'il existe une autorisation d'urbanisme et une marge d'appréciation des faits.

Exemples :

- les travaux sont exécutés en méconnaissance d'une autorisation d'urbanisme et le juge pénal ne s'est pas encore prononcé ;
- les travaux sont exécutés après constatation de la péremption de l'autorisation d'urbanisme.

15.6.3.2 Quel formalisme doit respecter l'arrêté interruptif de travaux ?

L'arrêté interruptif est un acte administratif hybride :

- acte de procédure pénale : il est pris par le maire au nom de l'Etat.
Si, à la suite d'un recours formé à son encontre par son destinataire, il est annulé par le tribunal administratif, seul le ministre a qualité pour interjeter appel de ce jugement.
- mesure de police défavorable :
 - il doit faire l'objet d'une motivation précise et circonstanciée ;
 - sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, il ne peut être pris qu'à la suite d'une procédure contradictoire au cours de laquelle le bénéficiaire de l'autorisation doit être mis à même de présenter ses observations. A défaut, l'arrêté est entaché d'une irrégularité substantielle.
A noter toutefois que, lorsque le maire est en situation de « compétence liée » (cf 15.6.3.1) , le défaut de mise en œuvre d'une procédure contradictoire n'entache pas l'arrêté d'illégalité.

L'arrêté interruptif de travaux doit toujours être notifié au mis en cause par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception. Cette notification déclenche un délai de recours de deux mois pour en contester la légalité devant le juge administratif.

15.6.3.3 La régularisation des travaux éteint-elle l'arrêté interruptif de travaux ?

Oui, l'obtention d'une autorisation d'urbanisme valant régularisation a pour effet d'abroger l'arrêté interruptif des travaux, même implicitement.

15.7 Quels sont les pouvoirs du maire pour faire cesser l'infraction ?

Mettre en favoris

Paragraphes principaux

15.7.1 Quelles mesures peut adopter le maire ?

Les [articles L. 481-1 à L. 481-3 du Code de l'urbanisme](#) confèrent au maire des pouvoirs de mise en demeure, astreinte et consignation pour faire cesser les infractions aux règles d'urbanisme.

Le maire peut ainsi :

- dresser un procès-verbal d'infraction ([C. urb., art. L. 480-1](#)) (cf 15.5) ;
- mettre en demeure l'auteur des travaux irréguliers, dans un délai qu'il détermine et après l'avoir invité à présenter des observations (procédure contradictoire), de :
 - soit mettre en conformité les travaux litigieux, y compris si cela implique de procéder à des démolitions ;
 - soit déposer une demande d'autorisation d'urbanisme valant régularisation.Le délai imparti peut être prolongé, pour une durée qui ne peut excéder un an, pour tenir compte des difficultés que rencontrerait le contrevenant pour s'exécuter ;
- assortir la mise en demeure d'une astreinte ;
- obliger le contrevenant à consigner une somme équivalant au montant des travaux à réaliser, laquelle lui sera restituée au fur et à mesure de l'exécution des mesures prescrites.

15.7.2 Quelles infractions sont couvertes par ce dispositif ?

Le maire ne peut faire usage de ses pouvoirs qu'à propos de travaux ou aménagements :

- soumis à permis de construire, d'aménager, de démolir ou déclaration préalable ;
- ou qui, par dérogation, sont dispensés d'autorisation d'urbanisme.

Seules sont concernées les infractions tenant à :

- des travaux réalisés sans autorisation d'urbanisme ou non conformes à une autorisation ;
- des travaux réalisés en méconnaissance des règles issues du Code de l'urbanisme ou du document local d'urbanisme.

15.7.3 A quelles conditions le maire peut prononcer une astreinte ?

Le prononcé d'une astreinte suppose que l'infraction ait fait l'objet d'un procès-verbal de constat et qu'une mise en demeure ait été adressée au contrevenant, après qu'il ait été placé en mesure de faire part de ses observations.

La mise en demeure fixe un délai à l'auteur de l'infraction pour régulariser sa situation.

Elle peut être assortie d'une astreinte administrative aux conditions suivantes :

- l'astreinte court à compter de la date de la notification de l'arrêté la prononçant, et jusqu'à ce qu'il ait été justifié de l'exécution des opérations prescrites par la mise en demeure ([C. urb., art. L. 481-2](#)) ;
- elle peut être prévue dans la mise en demeure initiale, ou prononcée à tout moment, après l'expiration du délai imparti par la mise en demeure si le contrevenant n'a pas régularisé sa situation ([C. urb., art. L. 481-1](#)) ;
- elle est toujours précédée d'une procédure contradictoire, quel que soit le moment où elle est prononcée, l'auteur des travaux irréguliers étant ainsi invité à présenter ses observations ;

- le montant journalier de l'astreinte est limité à 500 € et peut être modulé en fonction de la nature de l'infraction et des moyens à mettre en œuvre pour y remédier ;
Le montant total de l'astreinte ne peut dépasser 25 000 € ([C. urb., art. L. 481-1](#)).

A la différence des astreintes prononcées par un juge, l'astreinte prononcée par le maire est recouvrée au bénéfice de la commune.

15.7.4 Quand est-ce que le maire peut-il ordonner une consignation ?

Sans réaction du contrevenant dans le délai imparti, le maire peut l'obliger à consigner entre les mains du comptable public une somme équivalant au montant des travaux à réaliser.

L'intéressé peut contester le titre exécutoire devant le juge administratif, sans que ce recours ne soit suspensif.

Le maire peut ordonner une consignation dès l'origine ou, à tout moment, après l'expiration du délai imparti par la mise en demeure s'il n'y a pas été satisfait. Dans ce dernier cas, il faut veiller à mettre à nouveau en œuvre la procédure contradictoire.

15.7.5 Quels sont les pouvoirs du maire en matière de mise en conformité ?

Le maire peut mettre en demeure l'auteur de travaux irréguliers de procéder à leur mise en conformité ([C. urb., art. L. 481-1](#)).

Il peut notamment, sans recours au juge, ordonner la démolition de la construction litigieuse, sous réserve que cette mesure soit proportionnée ([Conseil d'Etat, 22 décembre 2022, n° 463331, publié](#)).

A noter que le maire n'est pas tenu de mettre en demeure le contrevenant de démolir la construction illégalement édifiée ; il s'agit d'une simple faculté.

Les demandes de démolition par des tiers devraient toutefois se multiplier.

15.7.6 Qu'advient-il en cas de carence du maire ?

Le préfet dispose d'un pouvoir de substitution en cas de carence du maire, après qu'il ait été mis en demeure de s'exécuter ([C. urb., art. L. 480-2](#)).

Il peut prendre toutes les mesures incombant au maire défaillant, 24 heures après la notification de la mise en demeure restée sans suite.

Lorsque le préfet fait usage de son pouvoir de substitution, il reçoit, aux lieu et place du maire, les avis et notifications qui lui sont destinées.

15.8 Quelles sanctions peuvent être prononcées ?

Mettre en favoris

Paragraphes principaux

15.8.1 Avant que ne soient engagées des poursuites pénales

Le procureur de la République peut décider de soumettre l'affaire à un mode alternatif de règlement du litige.

- Demande de régularisation ([CPP, art. 41-1](#)) :

Le procureur de la République peut, préalablement à sa décision sur l'action publique, recourir à l'une des mesures prévues par l'[article 41-1 du Code de procédure pénale](#).

Il peut ainsi demander à l'auteur des travaux irréguliers de régulariser sa situation. S'il s'exécute, le procureur de la République n'exercera pas de poursuites.

- Composition pénale ([CPP, art. 41-2](#)) :

Le procureur de la République peut, préalablement à sa décision sur l'action publique, proposer une ou plusieurs sanctions au prévenu (dont la réparation du préjudice de la victime).

L'accord ou le refus du prévenu est consigné dans un procès-verbal, dont une copie lui est transmise.

Suivant l'objet de la composition pénale, elle peut faire l'objet d'une décision du président du tribunal correctionnel.

- Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ([CPP, art. 495-7](#)) :

La Comparution sur Reconnaissance Préalable de Culpabilité (CRPC) est une procédure qui permet de juger rapidement l'auteur d'une infraction qui reconnaît sa culpabilité. Elle lui évite un renvoi devant le tribunal correctionnel, tout en lui assurant une sanction modérée.

Le procureur de la République propose une peine au prévenu lors d'un entretien. Cette proposition est ensuite homologuée en audience publique par le président du tribunal correctionnel. L'ordonnance d'homologation vaut jugement.

A noter toutefois qu'un doute existe sur la possibilité de recourir à la CRPC en matière d'urbanisme.

L'[article L. 480-5 du Code de l'urbanisme](#) précise en effet que le tribunal statue sur la démolition ou la mise en conformité de l'ouvrage irrégulier à la suite de l'audition du maire, ce qui paraît difficile à organiser dans le cadre d'une procédure de CRPC.

15.8.2 Après que soient engagées des poursuites pénales

Le procureur de la République diligente une enquête et apprécie les suites à y donner :

- engager des poursuites et renvoyer l'affaire devant le tribunal correctionnel ;
- ou classer l'affaire sans suite.

La victime peut également déclencher l'action publique par citation directe devant le tribunal correctionnel.

En pratique, le juge pénal apprécie au cas par cas la peine qu'il convient de prononcer. Il lui appartient de sanctionner la violation des règles d'urbanisme sans toutefois porter une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et du domicile.

15.8.2.1 L'amende

Elle constitue la peine la plus couramment prononcée.

Selon l'[article L. 480-4 du Code de l'urbanisme](#), l'infraction aux règles d'urbanisme est punie d'une amende « qui ne peut excéder, soit dans le cas de construction d'une surface de plancher, une somme égale à 6 000 € par mètre carré de surface construite, [...] soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 € ».

L'amende est généralement modulée en fonction de la gravité de l'infraction, en tenant compte de l'importance de l'atteinte à l'environnement, des possibilités de régularisation, de l'éventuelle mauvaise foi du contrevenant, de ses antécédents, etc.

15.8.2.2 L'emprisonnement

L'[article L. 480-4 du Code de l'urbanisme](#) permet, en cas de récidive, de prononcer un emprisonnement de six mois.

Par ailleurs, une peine de trois mois d'emprisonnement (outre une amende de 75 000 €) peut être prononcée lorsque le prévenu a poursuivi les travaux de construction litigieux alors qu'une décision judiciaire ou un AIT était intervenu.

Il en va de même en cas de poursuite des travaux, nonobstant la décision du juge administratif prononçant la suspension ou le sursis à exécution de l'autorisation d'urbanisme (cf. 13.4.4.2).

15.8.2.3 Les mesures de restitution

Des mesures complémentaires peuvent être prononcées, telles que la remise en état des lieux, la mise en conformité ou la démolition de la construction.

Ces mesures de restitution sont ordonnées sous astreinte (C. urb., art. [L. 480-7](#) et [L. 480-8](#)).

Seul le bénéficiaire des travaux au moment des faits peut être condamné à l'exécution de mesures de restitution et, par suite, au paiement d'une astreinte, peu importe qu'il ait perdu ensuite cette qualité (ex. en raison de la vente ultérieure du bien).

L'astreinte commence à courir à l'expiration du délai imparti pour exécuter la mesure de restitution prononcée (à défaut d'indication de délai, lorsque la décision de justice est définitive).

Elle est due jusqu'au jour où l'intégralité des mesures de restitution a été effectuée.

L'exécution provisoire peut assortir la décision du tribunal. Cela signifie que la mesure de restitution doit être exécutée, même si les intéressés contestent la peine en appel.

Si l'exécution n'est pas intervenue dans l'année de l'expiration du délai, le tribunal correctionnel peut, sur réquisition du ministère public, relever à une ou plusieurs reprises le montant de l'astreinte.

A noter que l'insolvabilité frauduleuse, qui consiste pour un débiteur à organiser ou aggraver sa situation financière, ou encore à dissimuler une partie de ses revenus ou biens, est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende ([C. pén., art. 314-7](#)).

Le tribunal correctionnel peut autoriser le reversement ou dispenser du paiement d'une partie de l'astreinte à raison du comportement de l'auteur des travaux irréguliers et/ou des difficultés qu'il a rencontrées pour exécuter la mesure de restitution.

15.8.2.4 Les condamnations financières sur intérêts civils

Les tiers victimes, les associations, les associations agréées et la commune (ou l'EPCI) peuvent se constituer parties civiles devant le tribunal correctionnel pour être indemnisées de leurs préjudices de tous ordres, matériels et immatériels (ex. perte de valeur vénale ou locative provoquée par l'ouvrage illicite, troubles de voisinages, dégradations matérielles à leurs biens, etc.).

En cas de condamnation du prévenu, le tribunal accorde des dommages et intérêts à la partie civile dès lors qu'il constate que le préjudice est personnel, actuel et présente un lien de causalité directe avec l'infraction.

Si le prévenu est relaxé, la partie civile peut faire appel de la décision, mais uniquement sur les intérêts civils et non plus sur le principe de la culpabilité.

A noter que la victime, qui n'aurait pas demandé au juge pénal de statuer sur la réparation de son préjudice, conserve le droit de soumettre sa demande d'indemnisation au juge civil y compris en cas de relaxe ([Cass. Ass. pl., 14 avril 2023, n° 21-13516, publié](#)).

15.9 Quel délai de prescription s'applique aux infractions en matière d'urbanisme ?

Mettre en favoris

Paragraphe principaux

15.9.1 Le délai de prescription

Le délai de prescription des infractions en matière d'urbanisme est de 6 ans.

Ce délai commence à courir :

- dès la commission de l'infraction en présence d'une infraction instantanée (ex. obstacle au droit de visite, coupes et abattages d'arbres) ;
-

- à l'achèvement des travaux en présence d'une infraction continue ; dans cette hypothèse, le délit se perpétue durant toute la durée des travaux jusqu'à leur achèvement complet. L'achèvement des travaux, dont la preuve est libre, intervient lorsque l'immeuble est en état d'être affecté à l'usage auquel il est destiné, peu importe que la DAACT n'ait pas été déposée ;
-
- à partir du jour où la situation délictueuse a pris fin en présence d'une infraction à exécution successive (ex. stationnement illicite de caravane) ; le délit se perpétue par un renouvellement constant de la volonté coupable de l'auteur.

15.9.2 L'interruption du délai de prescription

Le délai de prescription peut être interrompu uniquement par un acte :

- constatant l'infraction (ex. procès-verbal de constat, soit-transmis du ministère public invitant le prévenu à remettre en état la construction ou recueillant les observations de la DDT sur l'opportunité d'une démolition) ;
- participant à la preuve de l'infraction ou à la recherche des auteurs de l'infraction.

En revanche, les réponses apportées par l'administration aux instructions et demandes du ministère public ne sont pas de nature à interrompre le délai de prescription.

De même, ne constitue pas un acte interruptif de prescription la sommation notifiée par une commune au prévenu, par acte d'huissier, de prendre les mesures nécessaires à la régularisation de sa situation.

Une fois interrompu, un nouveau délai de prescription de même durée recommence à courir.

15.9.3 Les effets de la prescription

Une fois le délai de prescription expiré, le maire est dispensé de dresser un procès-verbal de constat de l'infraction.

S'il a un doute sur la prescription, le maire doit dresser un procès-verbal, à charge pour le procureur de la République ou le tribunal correctionnel d'apprécier, dans un second temps, si l'action publique était ou non prescrite.

Pour sa part, à l'expiration du délai de prescription, l'auteur des travaux irréguliers ne peut plus faire l'objet de poursuites pénales.

En revanche, sa responsabilité civile pourra toujours être engagée.

En outre, la commune peut saisir le juge civil d'une demande en démolition ou de mise en conformité de l'ouvrage irrégulier dans un délai de dix ans à compter de l'achèvement des travaux ([C. urb., art. L. 480-14](#)).

Glossaire

ABF : Architecte des Bâtiments de France

ACV : Analyse du Cycle de Vie

ACNUSA : Autorité de Contrôle des Nuisances Aéroportuaires

AEC : Autorisation d'Exploitation Commerciale

AE : Autorisation Environnementale

AFU : Association Foncière Urbaine

AG : Assemblée Générale

AIT : Arrêté Interruptif de Travaux

AOT : Autorisation d'Occupation Temporaire

APJ : Agents de Police Judiciaire

APPB : Arrêté Préfectoral de Protection des Biotopes

ARS : Agence Régionale de la Santé

ASL : Association Syndicale Libre

AVAP : Aire de Mise en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine

CAUE : Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement

CC : Carte Communale

CCDSA : Commission Consultative Départementale de Sécurité et d'Accessibilité

CCE : Commission Consultative de l'Environnement

CCH : Code de la Construction et de l'Habitation

CCL : Cahier des Charges de Lotissement

CCS : Commission Centrale de Sécurité

CDAC : Commission Départementale d'aménagement commerciale

CDCEA : Commission Départementale de la Consommation des Espaces Agricoles

CDERST : Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques

CDGT : Carte de Destination Générale des différentes parties du Territoire

CDOA : Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture

CDPENAF (anciennement CDCEA) : Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels Agricoles et Forestiers

CDSPP : Commission Départementale des Sites, Perspectives et Paysages

CGCT : Code Général des Collectivités Territoriales

CGPPP : Code Général de la Propriété des Personnes Publiques

CINASPIC : Constructions et Installations Nécessaires aux Services Publics ou d'Intérêt Collectif

CJA : Code de Justice Administrative

CNAC : Commission Nationale d'Aménagement Commercial

CNPA : Commission Nationale du Patrimoine et de l'Architecture

CNPN : Conseil National de Protection de la Nature

CoDERST : Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques

COS : Coefficient d'Occupation des Sols

CRPA : Commission Régionale du Patrimoine et de l'Architecture

CRPA : Code des Relations entre le Public et l'Administration

CRPC : Comparution sur Reconnaissance Préalable de Culpabilité

CSP : Code de la Santé Publique

CSRPN : Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel

CU : Certificat d'Urbanisme

CVP : Commission du Vieux Paris

DAAC : Document d'Aménagement Artisanal et Commercial

DAACL : Document d'Aménagement Artisanal, Commercial et Logistique

DAACT : Déclaration Attestant l'Achèvement et la Conformité des Travaux

DAAF : Direction de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt

DDE : Direction Départementale de l'Équipement

DDTM : Direction Départementale des Territoires et de la Mer

DECI : Défense Extérieure Contre l'Incendie

DH : Degré Heure

DHAAP : Département d'Histoire de l'Architecture et d'Archéologie de Paris

DHUP : Direction de l'Habitat, de l'Urbanisme et des Paysages

DIA : Déclaration d'Intention d'Aliéner

DOC : Déclaration d'Ouverture de Chantier

DOO : Document d'Orientations et d'Objectifs

DPMECDU : Déclaration de Projet valant Mise En Compatibilité du Document d'Urbanisme

DPMVP : Directive de Protection et de Mise en Valeur des Paysages

DPU : Droit de Préemption Urbain

DREAL : Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement

DTA : Directive Territoriale d'Aménagement

DTADD : Directive Territoriale d'Aménagement et de Développement Durable

DUP : Déclaration d'Utilité Publique

EAS : Espace d'Attente Sécurisé

EBC : Espace Boisé à Conserver

EICSP : Equipements d'Intérêt Collectif et Services Publics

ELAN : Evolution du Logement, de l'Aménagement et du Numérique

ENAF : Espace Naturel, Agricole et Forestier

ENS : Espace Naturel Sensible

ENS : Elément Non Structurel

EP : Eaux Pluviales

EPA : Etablissement Public d'Aménagement

EPCI : Etablissement Public de Coopération Intercommunale

EPFE : Etablissement Public Foncier de l'Etat

EPFL : Etablissement Public Foncier Local

EPT : Etablissement Public Territorial

ERP : Etablissement Recevant du Public

ERT : Etablissement Recevant des Travailleurs

EU : Eaux Usées

GOU : Grande Opération d'Urbanisme

HLL : Habitations Légères de Loisirs

HLM : Habitation à Loyer Modéré

HNIE : Hameau Nouveau Intégré à l'Environnement

ICPE : Installation Classée pour la Protection de l'Environnement

IGEDD : Inspection Générale de l'Environnement et du Développement Durable

IGH : Immeuble de Grande Hauteur

INAO : Institut National des Appellations d'Origine

INPN : Inventaire National du Patrimoine Naturel

IOTA : Installations, Ouvrages, Travaux et Activités

IRVE : Infrastructure de Recharge pour les Véhicules Electriques

ITE : Isolation Thermique Extérieure

MAM : Maison d'assistant(e)s maternel(le)s

MISEN : Mission Interservices de l'Eau et de la Nature

MNHN : Museum National d'Histoire Naturelle

MOS : Mode d'Occupation du Sol

OAP : Orientation d'Aménagement et de Programmation

OGM : Organisme Génétiquement Modifié

OIN : Opération d'Intérêt National

ONF : Office National des Forêts

OPAH : Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat

OPH : Office Public de l'Habitat

OPJ : Officier de Police Judiciaire

ORT : Opération de Revitalisation du Territoire

PADD : Projet d'Aménagement et de Développement Durable

PADDuC : Plan d'Aménagement et de Développement Durable de la Corse

PAEN : Protection et mise en valeur des Espaces Agricoles et Naturels périurbains

PAS : Projet d'Aménagement Stratégique

PAU : Partie Actuellement Urbanisée

PC : Permis de Construire

PCAET : Plan Climat Air Energie Territorial

PCI : Permis de Construire Initial

PCM : Permis de Construire Modificatif

PCVD : Permis de Construire Valant Division

PDUIF : Plan de Déplacements Urbains d'Île-de-France

PEB : Plan d'Exposition au Bruit

PER : Plan d'Exposition aux Risques

PGR : Plan de Gestion des Risques d'Inondation

PGS : Plan de Gêne Sonore

PIG : Projet d'Intérêt Général

PIIE : Procédure Intégrée pour l'Immobilier d'Entreprise

PIL : Procédure Intégrée pour le Logement

PLD : Plafond Légal de Densité

PLH : Programme Local de l'Habitat

PLU : Plan Local d'Urbanisme

PLUi : Plan Local d'Urbanisme intercommunal

PMHH : Plan Métropolitain de l'Habitat et de l'Hébergement

PMR : Personne à Mobilité Réduite

PN : Parc National

PNA : Plan National d'Actions

PNR : Parc Naturel Régional

POS : Plan d'Occupation des Sols

PPA : Projet Partenarial d'Aménagement

PPA : Plan de Protection de l'Atmosphère

PPA : Personnes Publiques Associées

PPR : Plan de Prévention des Risques

PPRI : Plan de Prévention des Risques Inondation

PPRIF : Plan de Prévention des Risques d'Incendies de Forêts

PPRL : Plan de Prévention des Risques Littoraux

PPRM : Plan de Prévention des Risques Miniers

PPRMT : Plan de Prévention des Risques Mouvement de Terrain

PPRN : Plan de Prévention des Risques Naturels

PPRNP : Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles

PPRT : Plan de Prévention des Risques Technologiques

PPVE : Participation du Public par Voie Electronique

PSGA : Plan Simple de Gestion Agréé

PSMV : Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur

PUP : Projet Urbain Partenarial

PVAP : Plan de Valorisation de l'Architecture et du Patrimoine

RAPO : Recours Administratif Préalable Obligatoire

RHVS : Résidence Hôtelière à Vocation Sociale

RLP : Règlement Local de Publicité

RNP : Règlement National de la Publicité

RNU : Règlement National d'Urbanisme

RSD : Règlement Sanitaire Départemental

RUL : Règle d'Urbanisation Limitée

SAGE : Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux

SAR : Schéma d'Aménagement Régional

SCoT : Schéma de Cohérence Territoriale

SDAGE : Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux

SDU : Secteur Déjà Urbanisé

SDIS : Service Départemental d'Incendie et de Secours

SDRIF : Schéma Directeur de la Région Ile-de-France

SEM : Société d'Economie Mixte

SEMOP : Société d'Economie Mixte à OPération unique

SHON : Surface Hors Œuvre Nette

SIS : Secteur d'Information sur les Sols

SMVM : Schéma de Mise en Valeur de la Mer

SNML : Stratégie Nationale pour la Mer et le Littoral

SPANC : Service Public de l'Assainissement Non Collectif

SPLAIN : Sociétés Publiques Locales d'Aménagement d'Intérêt National

SPR : Site Patrimonial Remarquable

SRADDET : Schéma Régional d'Aménagement, de Développement Durable et d'Egalité des Territoires

SRCE : Schéma Régional de Cohérence Ecologique

SRT : Schéma Régional des Transports

SRIT : Schéma Régional des Infrastructures et des Transports

STECAL : Secteurs de Taille Et de Capacité d'Accueil Limités

SUP : Servitude d'Utilité Publique

TA : Taxe d'Aménagement

TIC : Température Intérieure Conventionnelle

TMA : Travaux Modificatifs Acquéreurs

TVB : Trame Verte et Bleue

UDAP : Unité Départementale de l'Architecture et du Patrimoine

UTN : Unités Touristiques Nouvelles

UTNL : Unités Touristiques Nouvelles Locales

UTNS : Unités Touristiques Nouvelles Structurantes

VMC : Ventilation Mécanique Contrôlée

ZAC : Zone d'Aménagement Concerté

ZAC : Zone d'Activité Commerciale

ZAD : Zone d'Aménagement Différé

ZAN : Zéro Artificialisation Nette

ZAP : Zone Agricole Protégée

ZICO : Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux

ZNIEFF : Zones Naturelles d'Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique

ZPPAUP : Zones de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager

ZPS : Zone de Protection Spéciale

ZSC : Zone Spéciale de Conservation